TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

CONCURSO PÚBLICO • COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

GUIA DEFINITIVO DE ESTUDOS

TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO — ESPECIALIDADE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CARGO A01)

Banca Fundação Carlos Chagas (FCC) | Padrão ABNT (NBR 14724) | Fórmulas Vetoriais KaTeX | Diagramas Mermaid SVG | 100% Teoria & Questões Comentadas

11	45	469
MÓDULOS	TÓPICOS TEÓRICOS	QUESTÕES FCC

Conhecimentos Específicos: Módulos 15 a 25

Material didático consolidado para preparação de alto rendimento no Tribunal de Contas de Goiás.

Edição Atualizada • Todos os direitos reservados.

Sumário Executivo e Relação de Conteúdos

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

01. 01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

02. 02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

03. 03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

04. 04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

05. 05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

06. 06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

07. 01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

08. 02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

09. 03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

10. 04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

11. 01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

12. 02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

13. 03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

14. 04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

15. 05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Módulo 18: Noções de Controle Externo

16. 01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

17. 02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

18. 03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

19. 04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

20. 01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

21. 02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

22. 03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

23. 04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

24. 05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

25. 01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

26. 02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

27. 03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

28. 04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

Módulo 21: Noções de Administração Pública

29. 01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

30. 02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

31. 03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

32. 04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

Módulo 22: Administração Geral

33. 01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

34. 02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

35. 03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

Módulo 23: Administração Estratégica

36. 01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

37. 02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

38. 03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

Módulo 24: Comportamento Organizacional

39. 01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

40. 02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

41. 03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

42. 01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

43. 02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

44. 03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

45. 04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 15: Noções de Direito Administrativo

Regime Jurídico, Organização, Atos, Poderes, Bens, Serviços, Responsabilidade e Improbidade

01 - Regime Jurídico Administrativo, Princípios e LINDB

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Administração Pública: conceito, sentidos subjetivo/orgânico e objetivo/material
- Regime jurídico-administrativo: supremacia e indisponibilidade do interesse público
- Princípios constitucionais expressos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (LIMPE - CF/88, art. 37, *caput*)
- Princípios administrativos implícitos/reconhecidos: Razoabilidade, Proporcionalidade, Segurança Jurídica, Continuidade dos Serviços Públicos, Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF) e Motivação
- Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942 com redação dada pela Lei nº 12.376/2010 e alterações da Lei nº 13.655/2018, artigos 20 a 30) e sua aplicação na Administração Pública
- Responsabilização do agente público segundo o Decreto Federal nº 9.830/2019 e a LINDB (erro grosseiro e dolo)

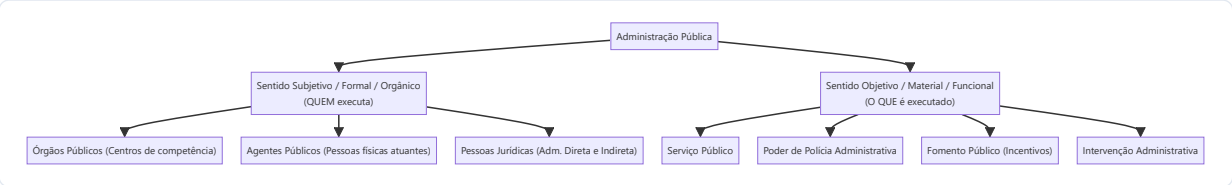
🧭 Sumário

1. **Conceito e Sentidos de Administração Pública**
    1. Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico
    2. Sentido Objetivo, Material ou Funcional
    3. Critérios Distintivos Adotados pela FCC
    4. Teste 001
2. **O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental**
    1. Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado
    2. Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
    3. Interesse Público Primário vs. Secundário
    4. Teste 002
3. **Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)**
    1. Princípio da Legalidade Estrita
    2. Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal
    3. Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)
    4. Princípio da Publicidade e suas Exceções Constitucionais
    5. Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)
    6. Teste 003
    7. Teste 004
    8. Teste 005
    9. Teste 006
4. **Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular**
    1. Razoabilidade e Proporcionalidade
    2. Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima
    3. Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação
    4. Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes
    5. Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos
    6. Teste 007
    7. Teste 008
    8. Teste 009
5. **O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo**
    1. Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)
    2. Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)
    3. Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)
    4. Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)
    5. Teste 010
    6. Teste 011
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Conceito e Sentidos de Administração Pública

O Direito Administrativo brasileiro não se encontra codificado em um único diploma legal, fundando-se na Constituição da República de 1988, em leis esparsas e em construções doutrinárias e pretorianas consolidadas. O conceito de **Administração Pública** desdobra-se em dois sentidos complementares de fundamental relevância para as provas da Fundação Carlos Chagas (FCC):



1.1 Sentido Subjetivo, Formal ou Orgânico

Sob o enfoque **subjetivo, formal ou orgânico**, a Administração Pública define o complexo estrutural de **sujeitos de direito, órgãos e agentes** encarregados pelo ordenamento de exercer a função administrativa.

- Responde à indagação: **"QUEM exerce a função administrativa?"**
- No ordenamento brasileiro, adota-se o critério estritamente formal: integram a Administração Pública em sentido subjetivo **exclusivamente os órgãos e entidades aos quais a lei confere tal condição** (União, Estados, DF, Municípios, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista). Particulares em colaboração com o poder público (concessionárias, permissionárias e organizações sociais) exercem atividade administrativa, mas **não integram a Administração Pública em sentido formal**.

1.2 Sentido Objetivo, Material ou Funcional

Sob o prisma **objetivo, material ou funcional**, a Administração Pública corresponde ao conjunto das **atividades e funções substantivas** tipicamente administrativas executadas pelo Estado.

- Responde à indagação: **"O QUE é executado pela máquina pública?"**
- Abrange classicamente quatro atividades administrativas basilares:
    1. **Serviço Público:** Prestação direta ou indireta de utilidades e comodidades materiais fruíveis individualmente pelos cidadãos (ex.: transporte coletivo, fornecimento de energia, saúde, saneamento básico).
    2. **Polícia Administrativa:** Restrições e condicionamentos impostos a direitos e liberdades individuais e ao uso da propriedade privada em prol do bem-estar coletivo (ex.: fiscalização sanitária, ambiental, trânsito e posturas urbanas).
    3. **Fomento Público:** Estímulo estatal protetivo à iniciativa privada de interesse social sem assunção direta da atividade (concessão de incentivos fiscais, subvenções econômicas e convênios com o terceiro setor).
    4. **Intervenção:** Atuação regulatória no domínio econômico ou sobre a propriedade privada (desapropriações, tombamentos, servidões administrativas).

1.3 Critérios Distintivos Adotados pela FCC

Critério Distintivo	Sentido Subjetivo / Orgânico / Formal	Sentido Objetivo / Material / Funcional
Pergunta-Guia	*Quem realiza a atividade?*	*Qual atividade é realizada?*
Composição	Pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos da Administração Direta e Indireta	Serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção
Grafia Típica	Grafado com iniciais maiúsculas (**A**dministração **P**ública)	Grafado frequentemente com iniciais minúsculas (**a**dministração pública)
Delegação a Particulares	Não se transfere a entes delegatários privados	É transferido a concessionários e permissionários

---

Teste 001

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Considere as afirmações abaixo, relativas ao conceito e sentidos da Administração Pública e de serviço público:

I. O conceito de serviço público é dinâmico e variável no tempo e no espaço, subordinado às contingências históricas e às necessidades da coletividade.

II. Apenas as atividades de prestação material de serviços de utilidade pública direta constituem a Administração em sentido objetivo ou funcional.

III. Em sentido estrito e subjetivo, integram a Administração Pública tão somente os órgãos e as entidades aos quais a lei atribui a função administrativa.

Está correto o que se afirma em:

A) I e III, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I, apenas.

E) II e III, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O item I é exato, pois o conceito de serviço público é fluido e mutável conforme as demandas sociais e históricas. O item III é correto, pois no Brasil adotou-se o critério formal/subjetivo, segundo o qual a Administração em sentido subjetivo abrange estritamente os órgãos e entidades qualificados como tais pela ordem legal.

B) Incorreto. A afirmação II é incorreta, pois a Administração em sentido objetivo compreende o fomento, a polícia administrativa e a intervenção, além do serviço público.

C) Incorreto. O item II é falso pela restrição indevida do sentido objetivo.

D) Incorreto. O item III também está correto, tornando a opção D incompleta.

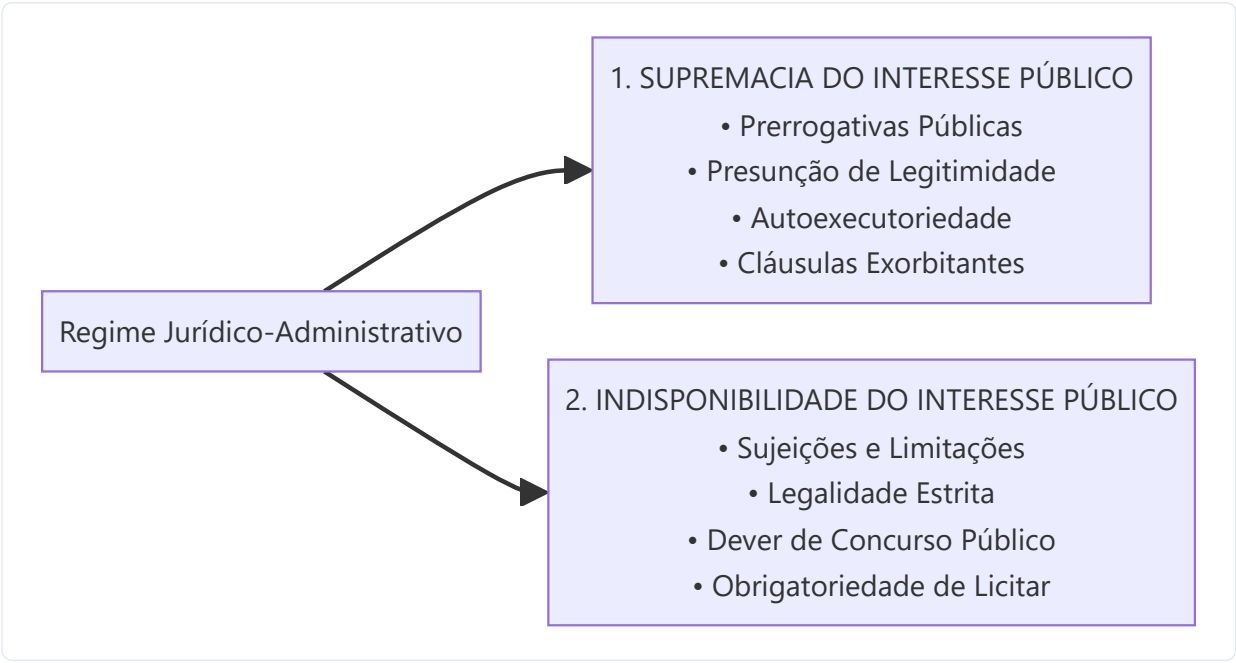
E) Incorreto. O item II é falso.

GABARITO OFICIAL: A

2. O Regime Jurídico-Administrativo e sua Bipolaridade Fundamental

O **Regime Jurídico-Administrativo** é o conjunto harmônico de princípios e regras de Direito Público que colocam a Administração Pública em posição especial perante os administrados, conferindo-lhe prerrogativas extraordinárias, ao mesmo tempo em que lhe impõe severas restrições.

Conforme consagrado pela doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, o regime administrativo estrutura-se sobre dois pilares axiológicos fundamentais (bipolaridade do direito administrativo):



2.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado

Fundamenta a concessão de **prerrogativas e privilégios estatais** (*poderes de império*). Em situações de conflito genuíno entre o interesse particular e o interesse coletivo, este último deve prevalecer:

- *Manifestações Práticas:* Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; autoexecutoriedade das decisões do poder de polícia; cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos (como rescisão unilateral e alteração unilateral do objeto); e intervenção do Estado na propriedade particular mediante desapropriação e requisição administrativa.

2.2 Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público

Representa o contrapeso democrático às prerrogativas estatais, corporificando as **sujeições e limitações administrativas**. O administrador público não é o proprietário dos bens e interesses que gere; atua como mero curador e gestor fiduciário do patrimônio do povo.

- *Manifestações Práticas:* Submissão inafastável ao princípio da legalidade estrita; obrigatoriedade de realização de concurso público para provimento de cargos efetivos (art. 37, II, CF); dever inegociável de licitar para obras, compras e serviços (art. 37, XXI, CF); dever de prestar contas aos Tribunais de Contas; e impossibilidade de renúncia graciosa a receitas tributárias ou concessão arbitrária de privilégios a particulares.

2.3 Interesse Público Primário vs. Secundário

A jurisprudência do STF e do STJ acolhe expressamente a distinção doutrinária entre:

- **Interesse Público Primário:** É o interesse real da coletividade como um todo (justiça social, saúde pública, educação, segurança). É o único verdadeiramente supremo e indisponível.
- **Interesse Público Secundário:** É o interesse patrimonial e fazendário do próprio aparelho estatal como pessoa jurídica (arrecadar mais tributos, evitar condenações judiciais pecuniárias, economizar recursos a qualquer custo).

> ⚠️ **Alerta FCC:** O interesse público secundário só é legítimo quando coincide plenamente com o interesse primário da sociedade. Caso o Estado viole direitos fundamentais de cidadãos apenas para auferir vantagem financeira aos cofres públicos, tal ato configura ilicitude e desvio de finalidade.

Teste 002

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Patrícia é proprietária de um imóvel urbano situado no Município Alfa. O Poder Público Municipal, com fundamento na supremacia do interesse público sobre o privado e na necessidade premente de ampliação da rede de saúde, decretou a utilidade pública do referido imóvel para fins de desapropriação.

Considerando os princípios que informam o regime jurídico-administrativo e o instituto da desapropriação, assinale a afirmativa correta.

A) A supremacia do interesse público justifica a prerrogativa expropriatória estatal, condicionada ao pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro.

B) A indisponibilidade do interesse público autoriza o Município a apossar-se imediatamente do imóvel sem a observância do devido processo legal expropriatório.

C) A propriedade particular goza de tutela absoluta perante a Administração Pública, que não pode promover a desapropriação sem prévia anuência de Patrícia.

D) A supremacia do interesse público afasta a necessidade de motivação do ato expropriatório, constituindo ato administrativo de discricionariedade pura.

E) O princípio da legalidade impede a desapropriação de bens particulares por entidades municipais, prerrogativa privativa da União e dos Estados.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. A desapropriação é a manifestação clássica da supremacia do interesse público sobre o privado, outorgando ao Estado a prerrogativa de adquirir compulsoriamente a propriedade privada, desde que atendidos os requisitos constitucionais de utilidade pública ou interesse social e paga a prévia e justa indenização em dinheiro (art. 5º, XXIV, CF/88).
>
> **B) Incorreto**. A indisponibilidade vincula a Administração à estrita observância da legalidade e do devido processo legal, vedando o desapossamento arbitrário.
>
> **C) Incorreto**. O direito de propriedade não é absoluto, devendo cumprir sua função social e submeter-se à desapropriação.
>
> **D) Incorreto**. A desapropriação é ato formal e vinculado quanto à declaração de utilidade pública e motivação fática.
>
> **E) Incorreto**. Os Municípios possuem competência expressa para desapropriar bens em seu território (Dec.-Lei nº 3.365/1941, art. 2º).
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

3. Princípios Constitucionais Expressos (Art. 37, caput, CF/88 - LIMPE)

O art. 37, *caput*, da Constituição Federal estabelece os cinco princípios expressos de observância obrigatória pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

3.1 Princípio da Legalidade Estrita

Enquanto o particular goza da **autonomia da vontade** e da legalidade ampla, podendo fazer tudo o que a lei não proíba (art. 5º, II, CF/88), o administrador público rege-se pela **legalidade estrita**: só pode agir e praticar atos quando houver prévia e expressa autorização ou determinação em lei (*subordinação estrita à lei*). O ato administrativo sem amparo legal é nulo de pleno direito.

3.2 Princípio da Impessoalidade e a Vedação à Promoção Pessoal

O princípio da impessoalidade possui triplo desdobramento no âmbito dos concursos:

1. **Finalidade Pública:** Todo ato administrativo deve visar ao atendimento do interesse público genérico e à finalidade específica prevista na lei para a respectiva competência. A busca de vingança pessoal ou favorecimento a correligionários gera nulidade por *desvio de finalidade* (ou desvio de poder).
2. **Isonomia e Tratamento Neutro:** Proibição de concessão de privilégios ou perseguições arbitrárias. É a base axiológica do concurso público e da licitação.
3. **Vedação à Promoção Pessoal (Art. 37, § 1º, CF/88):** A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve possuir caráter estritamente educativo, informativo ou de orientação social, **dela não podendo constar nomes, símbolos, slogans ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos**.

- *Teoria do Órgão (Imputação Volitiva):* Os atos praticados pelos agentes públicos são juridicamente imputados ao órgão ou pessoa jurídica estatal a que pertencem, e não à pessoa física do agente. Logo, quem realiza a obra é a "Secretaria de Saúde do Estado de Goiás", e não o "Secretário Fulano".

3.3 Princípio da Moralidade e a Súmula Vinculante nº 13 (Antinepotismo)

Exige conduta pautada pela boa-fé objetiva, honestidade, lealdade, decência e probidade. O ato administrativo pode atender rigorosamente à literalidade da lei, mas ser manifestamente nulo se contaminado por torpeza, favorecimento antiético ou imoralidade administrativa.

A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal:

A moralidade e a impessoalidade fundamentam o teor da **Súmula Vinculante nº 13**, que proíbe o nepotismo no serviço público brasileiro:

> *"A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas (nepotismo cruzado), viola a Constituição Federal."*

- **Graus de Parentesco Atingidos:**
  - *1º Grau:* Pais, mães, filhos, filhas (consanguíneos); sogro, sogra, genro, nora (afins).
  - *2º Grau:* Avós, netos, **irmãos** (consanguíneos); cunhados (afins).
  - *3º Grau:* Tios, sobrinhos (consanguíneos).
- **Ressalva Jurisprudencial Consolidada (Cargos Políticos):** O STF firmou tese de que a SV nº 13 **não incide de forma automática e absoluta sobre cargos de natureza política** (ex.: Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Secretários Municipais). Contudo, a nomeação de parente para cargo político será considerada inválida pelo Judiciário/Tribunal de Contas se comprovada a manifesta ausência de qualificação técnica para a função ou caracterizado patente desvio de finalidade (fraude à lei).

3.4 Princípio da Publicidade e suas Exceções Constitucionais

A publicidade exige que a atuação estatal seja transparente, acessível e cognoscível aos cidadãos e órgãos de controle externo.

- A publicação oficial é **requisito de eficácia** (aptidão para produzir efeitos jurídicos) e de **exigibilidade** dos atos administrativos que criam obrigações para terceiros ou geram despesas públicas; não é requisito de validade intrínseca do ato.
- **Exceções Constitucionais Estritas:** A própria CF/88 ressalva o sigilo apenas nas hipóteses de **segurança do Estado e da sociedade** e de proteção inafastável à **intimidade, honra e vida privada** das pessoas (art. 5º, incisos X, XXXIII e LX).

3.5 Princípio da Eficiência (Emenda Constitucional nº 19/1998)

Inserido formalmente no rol do art. 37 pela Reforma Administrativa (EC nº 19/1998), impõe à Administração o dever de obter o melhor rendimento funcional, presteza, perfeição técnica, celeridade na tramitação e economicidade, maximizando os resultados com o menor dispêndio possível de recursos públicos.

- *Desdobramentos Constitucionais Práticos:* Avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade do servidor (art. 41, § 4º, CF); perda do cargo público por avaliação periódica de desempenho (art. 41, § 1º, III, CF); e fixação de metas de desempenho institucional mediante contratos de gestão (art. 37, § 8º, CF).

Teste 003

(FCC – TRT-9ª Região – Analista Judiciário - 2015)
A Administração pública está sujeita a princípios que conformam sua atuação. Para esse fim, é dizer, da sujeição aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, o termo Administração abrange a Administração:

A) direta, não estando sujeita aos mesmos princípios a Administração indireta nem o Judiciário, em virtude da separação dos poderes.

B) pública direta e indireta, não abarcando os Poderes Judiciário e Legislativo no exercício atípico da função administrativa.

C) pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

D) pública direta e indireta dos Poderes Executivo e Judiciário, excluído o Legislativo em razão da fiscalização contábil.

E) pública direta de qualquer dos Poderes, excluída a indireta por estar submetida predominantemente a normas privadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O caput do art. 37 da CF/88 submete expressamente toda a Administração direta e indireta aos princípios fundamentais.

B) Incorreto. O Judiciário e o Legislativo, quando exercem função atípica administrativa (gestão de pessoal, compras), vinculam-se integralmente ao art. 37.

C) Correto. O art. 37, caput, da CF/88 estabelece de modo inequívoco: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

D) Incorreto. Nenhum dos três Poderes é excluído da observância dos princípios constitucionais administrativos.

E) Incorreto. A Administração indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) integra o comando do art. 37.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 004

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Prefeito de determinado município goiano autorizou a veiculação de campanha institucional sobre vacinação contendo seu nome, fotografia e slogan eleitoral. À luz do art. 37, § 1º, da Constituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais de Contas:

A) A conduta é lícita, pois a publicidade alcançou o objetivo informativo de saúde pública sem gastos extras.

B) Há violação expressa ao princípio da impessoalidade pela promoção pessoal com verba pública municipal.

C) Apenas o uso do slogan é vedado, sendo permitida a foto e o nome para identificação da autoridade local.

D) A publicidade é plenamente válida desde que o recurso financeiro utilizado pertença à verba de gabinete.

E) A caracterização da ilicitude exige prova pericial contábil de desvio pecuniário em proveito de terceiro.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A finalidade informativa não elide a proibição constitucional de promoção pessoal de agentes políticos.

B) Correto. O art. 37, § 1º, da CF/88 estabelece que a publicidade governamental deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

C) Incorreto. É vedada a inclusão de nomes, fotos, slogans ou quaisquer símbolos de personalização individual.

D) Incorreto. A origem orçamentária da dotação não afasta o preceito constitucional cogente.

E) Incorreto. A infração ao princípio da impessoalidade independe de dano financeiro ou desvio orçamentário direto.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 005

(FCC – TRT-23ª Região – Analista Judiciário - 2016)
O princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal e corporificado na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, veda expressamente práticas de nepotismo no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sob a ótica desse enunciado sumular, é proibida a nomeação para cargo em comissão ou função de confiança de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade:

A) até o segundo grau, exclusivamente na linha reta consanguínea de agentes políticos.

B) até o quarto grau, na linha reta e colateral, independentemente da função desempenhada.

C) até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica.

D) até o terceiro grau, exclusivamente quando houver relação de parentesco civil por adoção.

E) até o primeiro grau apenas, alcançando tão somente genitores, cônjuges e filhos imediatos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O alcance da Súmula Vinculante nº 13 se estende até o terceiro grau e contempla afinidade e colaterais.

B) Incorreto. O limite fixado pelo STF é o terceiro grau (não quarto grau).

C) Correto. A Súmula Vinculante nº 13 preconiza que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento viola a Constituição Federal.

D) Incorreto. A vedação abrange parentesco consanguíneo, afim e civil sem qualquer distinção restritiva.

E) Incorreto. O grau fixado pela jurisprudência vinculante alcança tios e sobrinhos (terceiro grau).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 006

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Introduzido formalmente no caput do art. 37 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o princípio da eficiência impõe à Administração Pública e a seus agentes a busca pelo melhor rendimento com o menor dispêndio. Sob o aspecto jurídico-doutrinário e dogmático, esse princípio:

A) Subordina a estrita legalidade ao juízo de oportunidade do gestor, legitimando atos contra legem em prol de metas orçamentárias.

B) Apresenta eficácia puramente moral e desprovida de densidade normativa, inviabilizando controle por Tribunais de Contas.

C) Opera em duas vertentes complementares: o modo de atuação do agente público e a estruturação dos órgãos estatais.

D) Aplica-se exclusivamente aos serviços públicos econômicos explorados em regime concorrencial pelas empresas estatais.

E) Impede a avaliação periódica de desempenho de servidores estáveis, resguardando a inamovibilidade dos cargos públicos.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. A eficiência jamais se sobrepõe à legalidade; o administrador deve ser eficiente nos estritos limites da lei.
>
> **B) Incorreto**. O princípio possui força normativa vinculante, embasando a fiscalização de legitimidade e economicidade pelos Tribunais de Contas.
>
> **C) Correto**. Segundo a doutrina administrativista clássica (Maria Sylvia Zanella Di Pietro), a eficiência deve ser considerada em relação ao modo de atuação do agente público (esperando-se o melhor rendimento funcional) e quanto ao modo de organizar e estruturar a Administração Pública (visando aos melhores resultados práticos).
>
> **D) Incorreto**. A incidência do princípio da eficiência alcança todos os órgãos, poderes e esferas da federação.
>
> **E) Incorreto**. A própria EC nº 19/1998 introduziu a avaliação periódica de desempenho como hipótese de perda de cargo do servidor estável (art. 41, § 1º, III, CF/88).
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

4. Princípios Administrativos Implícitos e Regime Sumular

Além dos cinco princípios expressos no art. 37 da CF, o ordenamento constitucional e a legislação infraconstitucional (como a Lei do Processo Administrativo Federal nº 9.784/1999 e a Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001) consagram princípios implícitos de aplicação cogente:

4.1 Razoabilidade e Proporcionalidade

Exigem equilíbrio, bom senso, coerência e adequação entre os meios empregados pelo Estado e os fins pretendidos pela lei, vedando restrições desmedidas ou sacrifícios inúteis impostos aos administrados.

- **Tripé da Proporcionalidade:**
  1. *Adequação:* O meio escolhido deve ser apto a alcançar o objetivo público.
  2. *Necessidade (Exigibilidade):* Entre os meios aptos, deve-se eleger o que cause menor gravame ao cidadão (*vedação de excesso*).
  3. *Proporcionalidade em Sentido Estrito:* Os benefícios auferidos pela medida devem superar os ônus decorrentes da intervenção estatal.

4.2 Segurança Jurídica e Proteção à Confiança Legítima

Visa garantir a estabilidade das relações jurídicas constituídas e proteger a confiança dos administrados perante as condutas e orientações da Administração.

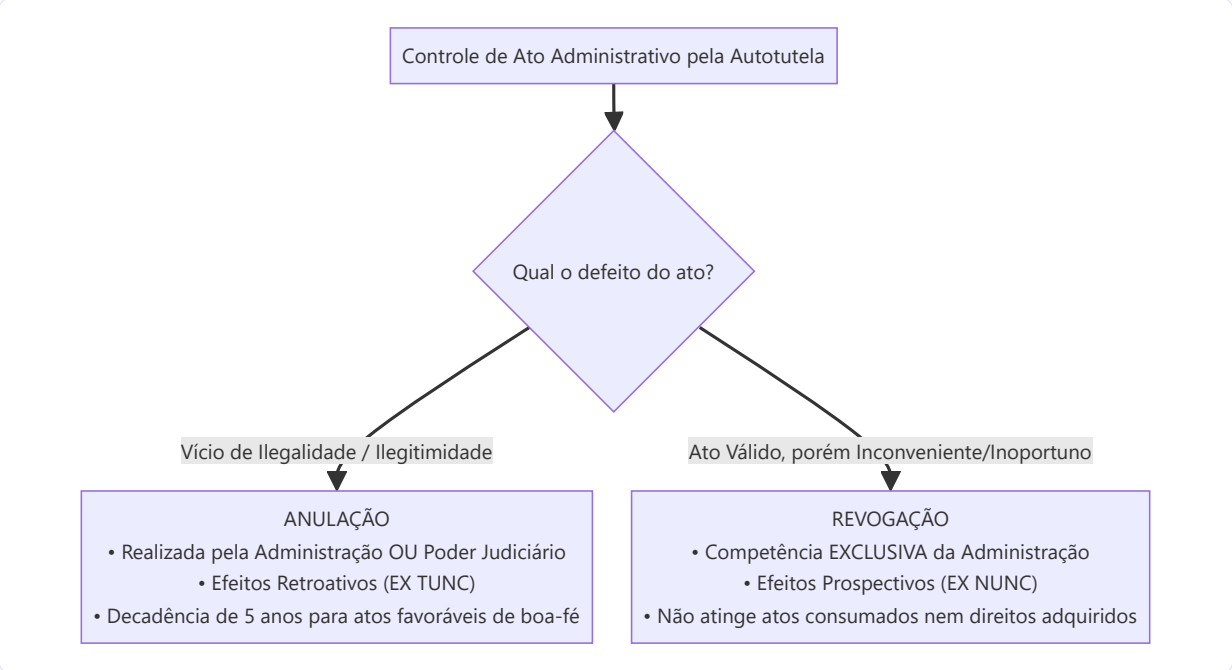
- *Vedação à Aplicação Retroativa:* O art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/1999 veda peremptoriamente a aplicação retroativa de nova interpretação jurídica para alcançar atos pretéritos já consolidados sob a orientação anterior.
- *Prazo Decadencial da Autotutela:* Fixação do prazo decadencial de **5 anos** para que a Administração anule atos administrativos favoráveis aos administrados praticados de boa-fé (art. 54 da Lei 9.784/99 e art. 54 da Lei Estadual/GO 13.800/2001).

4.3 Princípio da Autotutela (Súmulas 346 e 473 do STF): Anulação vs. Revogação

O princípio da autotutela assegura à Administração Pública o poder-dever de controlar diretamente seus próprios atos, revendo-os quanto à legalidade ou ao mérito, sem necessidade de autorização judicial prévia.

Enunciado da Súmula 473 do STF:

> *"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."*



Dimensão	Anulação de Ato Administrativo	Revogação de Ato Administrativo
Fundamento Central	**Ilegalidade / Ilegitimidade** (vício formal ou material de validade)	**Inconveniência ou Inoportunidade** (razões de mérito)
Autoridade Competente	**Administração Pública** (autotutela) ou **Poder Judiciário**	**Exclusiva da própria Administração** (Judiciário não revoga ato do Executivo)
Efeitos no Tempo	**Retroativos (*ex tunc*)**, apagando os efeitos desde a origem	**Prospectivos (*ex nunc*)**, preservando os efeitos já produzidos
Limites Temporais	Prazo decadencial de **5 anos** para atos benéficos ao cidadão de boa-fé	Não há prazo pré-fixado, respeitados atos consumados e direito adquirido
Garantia Processual	Exige contraditório e ampla defesa prévios se atingir direito de terceiros	Exige contraditório e ampla defesa se atingir direito constituído

4.4 Princípio da Motivação e a Teoria dos Motivos Determinantes

A motivação consiste na exposição explícita, por escrito, das razões de fato e dos fundamentos de direito que justificam a prática do ato administrativo.

- **Teoria dos Motivos Determinantes:** A validade do ato administrativo fica estritamente vinculada à veracidade e pertinência dos motivos fáticos declarados pela autoridade competente. Se a Administração fundamentar a exoneração de um servidor comissionado aduzindo escassez orçamentária, e restar documentalmente comprovado que havia saldo orçamentário excedente, o ato de desligamento será declarado nulo por falsidade do motivo, mesmo que a lei não exigisse motivação obrigatória para a referida exoneração.

4.5 Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos

Os serviços públicos representam a prestação material de necessidades indeclináveis da sociedade, não podendo sofrer interrupções imotivadas ou abruptas.

- *Limites Legítimos de Suspensão (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º):* O serviço pode ser suspenso após aviso prévio formal ao usuário por:
  1. Razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
  2. Inadimplemento contratual do usuário, ressalvadas unidades públicas essenciais (hospitais e postos de saúde não podem ter o fornecimento de energia desligado por falta de pagamento).

Teste 007

(FCC – TRT-9ª Região – Analista Judiciário - 2015)
O denominado poder de autotutela é uma decorrência do princípio da legalidade. Cuida-se de controle que a Administração exerce sobre seus próprios atos, que podem ser:

A) anulados, quando eivados de vícios ilegais, sendo vedada a revogação por conveniência na via administrativa.

B) anulados ou revogados, havendo nesta última hipótese obrigatória manifestação prévia do Poder Judiciário.

C) declarados nulos, ante a presença de vício de legalidade, ou revogados, por motivo de conveniência e oportunidade.

D) revogados por ilegalidade insanável e anulados por conveniência, restrito ao Judiciário o juízo discricionário.

E) revistos apenas mediante provocação judicial direta, em observância ao princípio da inafastabilidade da tutela.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A Administração Pública tem competência originária para revogar seus próprios atos discricionários por razões de oportunidade e conveniência.

B) Incorreto. A revogação decorre do mérito administrativo privativo do Poder Executivo, sendo incabível a intervenção prévia do Judiciário nesse juízo.

C) Correto. Síntese literal da Súmula nº 473 do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

D) Incorreto. Houve inversão dos conceitos: a anulação atinge atos ilegais, ao passo que a revogação atinge atos válidos por conveniência e oportunidade.

E) Incorreto. A autotutela dispensa provocação judicial e opera de ofício pela própria Administração.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 008

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Ana, servidora pública no âmbito do Estado de Goiás, em conluio com João, requereu o pagamento de determinado benefício funcional que sabia indevido, fraudando documentos funcionais. A autoridade competente deferiu a vantagem. Decorridos oito anos do pagamento continuado, a Administração constatou a ilicitude mediante regular processo administrativo.

Nesse caso, com fulcro na autotutela e na Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 13.800/2001):

A) apesar do tempo decorrido, a decisão pode ser anulada em razão da comprovada má-fé da servidora.

B) deve ser revogada a decisão concessiva, operando efeitos retroativos desde a primeira parcela paga.

C) a decisão não pode ser modificada pelo Estado, pois operou-se a decadência quinquenal administrativa.

D) a decadência de cinco anos reinicia-se a cada pagamento mensal, atingindo apenas as parcelas pretéritas.

E) operou-se direito adquirido em favor de Ana, restando inviabilizada qualquer invalidação estatal.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 54 da Lei nº 9.784/1999 (e o art. 54 da Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001) consagra que o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. Havendo má-fé comprovada de Ana, a anulação pode ser realizada a qualquer tempo.

B) Incorreto. Tratando-se de ato ilegal, a medida correta é a anulação (não revogação), e a revogação produz efeitos ex nunc.

C) Incorreto. A má-fé afasta a incidência do prazo decadencial quinquenal.

D) Incorreto. O prazo quinquenal decadencial refere-se ao ato de concessão e não se renova mensalmente em caso de má-fé.

E) Incorreto. Não existe direito adquirido fundado em fraude e violação frontal à ordem jurídica.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 009

(FCC – Procurador do Estado – PGE / Simulado)
Determinada autoridade administrativa removeu ex officio um servidor público, consignando formalmente na portaria que a medida se dava em razão da imperiosa necessidade de reforço de pessoal na unidade de destino. Restou documentalmente provado, contudo, que aquela unidade contava com excesso de servidores e nenhuma demanda reprimida. À luz da Teoria dos Motivos Determinantes, o ato de remoção é:

A) Válido e eficaz, pois a remoção funcional de ofício consubstancia ato administrativo eminentemente discricionário.

B) Nulo de pleno direito, pois a validade do ato vincula-se à veracidade e subsistência dos motivos expostos.

C) Anulável exclusivamente se o servidor comprovar que a autoridade nomeante agiu com intenção de perseguição política.

D) Convalidável pela Administração mediante expedição retroativa de nova justificativa que aponte carência orçamentária.

E) Revogável a pedido do servidor, permanecendo incólume o mérito administrativo quanto à necessidade de lotação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Embora a remoção possa ter margem de discricionariedade, ao explicitar a motivação, a autoridade fica vinculada à sua existência e veracidade.

B) Correto. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo condiciona-se à veracidade e realidade dos motivos apresentados pela autoridade julgadora. Uma vez provada a falsidade ou inexistência dos motivos alegados, o ato padece de vício de nulidade insuperável.

C) Incorreto. A nulidade decorre objetivamente da falsidade do motivo declarado, sendo desnecessária a prova de ânimo de perseguição subjetiva.

D) Incorreto. Vício de motivo não admite convalidação com substituição fática a posteriori.

E) Incorreto. Ato eivado de ilegalidade/falsidade de motivos é nulo de pleno direito, devendo ser anulado e não revogado.

GABARITO OFICIAL: B

5. O Direito Público Positivo da LINDB (Arts. 20 a 30) e o Controle Externo

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942), com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018 e regulamentadas pelo Decreto Federal nº 9.830/2019, inaugurou uma nova fase de pragmatismo, segurança jurídica e racionalidade no Direito Administrativo sancionador e nas decisões dos Tribunais de Contas.

5.1 Consequencialismo Jurídico e Vedação de Valores Abstratos (Art. 20)

> *"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão."*

- É vedado ao auditor ou julgador do Tribunal de Contas anular um contrato ou paralisar uma obra pública invocando fórmulas genéricas como "ofensa ao interesse público" ou "afronta à moralidade" sem motivar analiticamente os impactos socioeconômicos, os prejuízos à população e

a viabilidade de alternativas de regularização.

5.2 Obstáculos Reais e Circunstâncias Práticas do Gestor (Art. 22)

> *"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados."*

- Na fiscalização de conformidade, os órgãos de controle externo devem contextualizar a conjuntura histórica e fática da tomada de decisão. Devem sopesar a escassez de recursos orçamentários, as falhas de infraestrutura, a urgência imposta por calamidades e o quadro pessoal deficiente do órgão no momento da prática do ato.

5.3 Responsabilização por Dolo ou Erro Grosseiro (Art. 28 da LINDB c/c Dec. 9.830/2019)

> *"Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro."*

- **Responsabilidade Subjetiva:** O servidor público ou parecerista técnico somente pode ser punido pessoalmente (com multas, sanções funcionais ou obrigação de ressarcir o erário) caso tenha atuado com **dolo** (intenção deliberada de descumprir a lei ou lesar o patrimônio) ou **erro grosseiro** (culpa grave inescusável).
- **Conceito de Erro Grosseiro (Decreto nº 9.830/2019, art. 12):** Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia, demonstrando desprezo ostensivo às regras elementares de cautela que um profissional com diligência média adotaria nas mesmas circunstâncias fáticas.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A divergência interpretativa razoável de lei, jurisprudência ou norma técnica entre o corpo técnico do Tribunal de Contas e o gestor **JAMAIS configura erro grosseiro**. Para impor sanção ao administrador, é indispensável que a acusação comprove desídia grave, negligência crassa ou dolo!

5.4 Segurança Jurídica, Transição e Vedação à Retroatividade (Arts. 23 e 24)

- **Regime de Transição (Art. 23):** Decisão que estabelece nova interpretação ou novo dever deve prever período de transição quando indispensável para que o novo dever seja cumprido de modo proporcional e sem caos operacional.
- **Vedação à Retroatividade de Nova Orientação Geral (Art. 24):** A revisão judicial, administrativa ou controladora sobre a validade de atos, contratos ou processos já consumados levará em conta as **orientações gerais vigentes à época**. É expressamente proibido declarar inválidas situações consolidadas com amparo na orientação pretérita com base em mudança jurisprudencial posterior.

Teste 010

(FGV – TJ-MT – Analista Judiciário - 2024)
Caio, após tomar posse no cargo de analista no Tribunal de Justiça, constatou a importância prática da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), em razão de uma atuação normativa pujante e da criação de novas leis e regulamentos. Nesse cenário, considerando as disposições da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/1942), assinale a afirmativa INCORRETA:

A) A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior.

B) Salvo disposição expressa em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

C) A lei revogada se restaura automaticamente quando a lei revogadora perder a vigência por qualquer causa.

D) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra expressa ou tacitamente a modifique ou revogue.

E) As correções a texto de lei já em vigor que forem oficialmente publicadas consideram-se lei inteiramente nova.

Comentário Detalhado:

A) Correto (proposição verdadeira). Reproduz com exatidão o teor do art. 2º, § 2º, da LINDB: "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior".

B) Correto (proposição verdadeira). Literalidade do art. 1º, caput, da LINDB quanto ao prazo geral da vacatio legis de 45 dias.

C) INCORRETA (Gabarito da questão). No ordenamento jurídico brasileiro veda-se a repristinação tácita: segundo o art. 2º, § 3º, da LINDB, "salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência". A restauração de lei pretérita exige previsão expressa na nova legislação.

D) Correto (proposição verdadeira). Teoria da continuidade da lei consagrada no art. 2º, caput, da LINDB.

E) Correto (proposição verdadeira). Literalidade do art. 1º, § 3º, da LINDB: "As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova".

GABARITO OFICIAL: C

Teste 011

(FGV – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
A Lei nº 13.655/2018 introduziu, no Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), disposições expressas acerca da segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Entre as inovações, destacam-se preceitos voltados a decisões proferidas nas esferas administrativa, controladora e judicial, impondo que a invalidação de ato, contrato ou ajuste considere expressamente as consequências jurídicas e administrativas da medida.

Nesse contexto normativo, é correto afirmar que tal determinação:

A) não pode ser imposta ao controle judicial exercido pelo Poder Judiciário.

B) é de observância restrita e privativa no âmbito do controle externo dos Tribunais de Contas.

C) não se aplica à Administração Pública no exercício originário de seu poder de autotutela.

D) há de ser atendida nas esferas administrativa, controladora ou judicial.

E) restringe-se às hipóteses regimentais de auditorias de controle interno governamental.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O regime introduzido pelos arts. 20 a 30 da LINDB vincula expressamente os magistrados na esfera judicial.

B) Incorreto. A regra abrange todos os julgadores e controladores das três esferas públicas.

C) Incorreto. A própria autoridade administrativa, ao exercer a autotutela e anular atos, deve mensurar os impactos e indicar as medidas de transição necessárias.

D) Correto. O art. 20 e o art. 21 da LINDB são expressos: as decisões que decretarem a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa nas esferas administrativa, controladora ou judicial deverão indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas e as condições de transição.

E) Incorreto. O comando vincula universalmente os órgãos decisórios estatais, sem limitação a auditorias internas.

GABARITO OFICIAL: D

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípios Constitucionais da Administração Pública)
  Texto constitucional oficial com as regras basilares da Administração Pública (LIMPE), concurso público, publicidade institucional e teto remuneratório.
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB Compilada - Arts. 20 a 30)
  Dispositivos introduzidos pela Lei nº 13.655/2018 disciplinando o consequencialismo jurídico, a segurança jurídica e a responsabilização por dolo ou erro grosseiro.
- Lei Federal nº 13.655/2018 (Segurança Jurídica e Eficiência na Aplicação do Direito Público)
  Diploma legal que inseriu os artigos 20 a 30 na LINDB para balizar a atuação das esferas administrativa, controladora e judicial.

- Decreto Federal nº 9.830/2019 (Regulamento dos Arts. 20 a 30 da LINDB)
  Regulamentação que conceitua formalmente erro grosseiro, dolo, compromisso processual, motivação consequencialista e regime de transição.
- Súmula Vinculante nº 13 do STF (Vedação ao Nepotismo)
  Precedentes e teor oficial da vedação ao nepotismo direto e cruzado na administração direta e indireta de todos os Poderes.
- Súmula 473 do STF (Princípio da Autotutela Administrativa)
  Enunciado consolidado sobre o poder-dever de anulação de atos ilegais e a revogação de atos válidos por conveniência e oportunidade.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 3 - Regime Jurídico Administrativo e Princípios da Administração Pública).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 1 - Introdução ao Direito Administrativo e Princípios Administrativos).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 37. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. (Cap. 2 - O Regime Jurídico-Administrativo: Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público).

02 - Organização Administrativa, Poderes e Abuso de Autoridade

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Organização administrativa brasileira: Administração Direta e Indireta
- Descentralização vs. Desconcentração: conceitos, distinções e repercussões jurídicas
- Entidades da Administração Indireta: Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
- Regime jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)
- Terceiro Setor e entidades paraestatais: Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), Organizações Sociais (OS) e OSCIPs
- Poderes da Administração Pública: Poder Vinculado, Discricionário, Hierárquico, Disciplinar, Regulamentar e Poder de Polícia
- Poder de Polícia: conceito (CTN, art. 78), atributos, limites e fases do ciclo de polícia
- Uso e abuso do poder: excesso de poder e desvio de finalidade
- Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019 e alterações): sujeitos ativos, elemento subjetivo especial e crimes funcionais

---

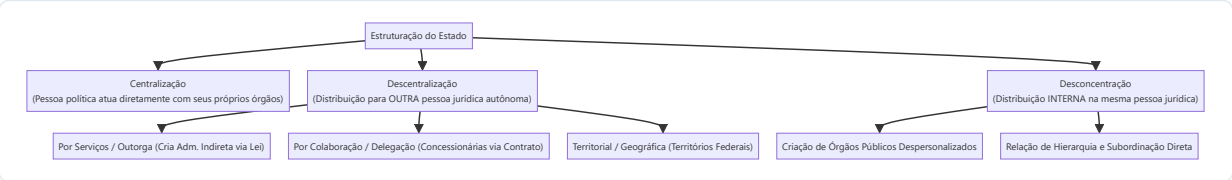
🧭 Sumário

1. **Organização Administrativa: Técnicas de Estruturação Estatal**
    1. Centralização e Descentralização
    2. Desconcentração e a Criação de Órgãos Públicos
    3. Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração
    4. Teste 012
2. **Entidades da Administração Indireta**
    1. Autarquias e Autarquias de Regime Especial
    2. Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)
    3. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
    4. O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)
    5. Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial
    6. Teste 013
    7. Teste 014
    8. Teste 015
    9. Teste 016
3. **O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais**
    1. Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)
    2. Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão
    3. OSCIPs e Termos de Parceria
    4. Teste 017
4. **Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas**
    1. Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo
    2. Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA
    3. Poder Disciplinar e Sanções Funcionais
    4. Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos
    5. Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)
    6. Teste 018
    7. Teste 019
    8. Teste 020
    9. Teste 021
5. **Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019**
    1. Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade
    2. Elemento Subjetivo Especial e Proibição do Crime de Hermenêutica
    3. Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas
    4. Teste 022
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Organização Administrativa: Técnicas de Estruturação Estatal

A organização administrativa é o conjunto de mecanismos normativos e estruturais mediante os quais o Estado distribui suas competências e funções entre pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos.



1.1 Centralização e Descentralização

- **Centralização:** Ocorre quando o Estado executa suas tarefas administrativas **diretamente**, por meio dos órgãos e agentes integrantes da própria pessoa jurídica política matriz (União, Estados, DF e Municípios — Administração Direta).
- **Descentralização:** Ocorre quando o Estado transfere a execução ou a titularidade e execução de determinada atividade administrativa para **outra pessoa jurídica distinta**, dotada de personalidade própria.
    - **Descentralização por Serviços, Outorga ou Funcional:** O poder público transfere a **titularidade e a execução** do serviço mediante **lei formal** para entidades da Administração Pública Indireta (Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Possui caráter de estabilidade institucional duradoura.
    - **Descentralização por Colaboração ou Delegação:** O poder público transfere apenas a **execução material** do serviço para particulares (concessionárias e permissionárias de serviços públicos) mediante **contrato administrativo de concessão** ou **ato unilateral de permissão**. A titularidade permanece nas mãos do poder concedente.
    - **Descentralização Territorial ou Geográfica:** Ocorre na criação de Territórios Federais (entidades autárquicas geográficas com capacidade genérica de gestão local).

1.2 Desconcentração e a Criação de Órgãos Públicos

A **desconcentração** é uma técnica puramente interna de divisão e distribuição de competências que ocorre **dentro de uma mesma pessoa jurídica**.

- Não gera uma nova entidade dotada de personalidade jurídica; dá origem a **órgãos públicos despersonalizados** (Ministérios, Secretarias de Estado, Diretorias, Departamentos).
- Caracteriza-se por uma **relação estrita de hierarquia, subordinação e controle disciplinar** entre a chefia superior e as unidades subordinadas.
- *Teoria do Órgão (Imputação Volitiva):* Os órgãos não possuem vontade própria autônoma nem patrimônio segregado; as manifestações volitivas de seus agentes são juridicamente imputadas à pessoa jurídica à qual o órgão se vincula.

1.3 Quadro Distintivo: Descentralização vs. Desconcentração

Critério de Comparação	Descentralização Administrativa	Desconcentração Administrativa
Pessoas Jurídicas Envolvidas	Envolve **duas ou mais pessoas jurídicas distintas**	Ocorre **dentro de uma única pessoa jurídica**
Criação Resultante	Cria **novas entidades** autônomas da Administração Indireta	Cria **órgãos públicos** despersonalizados
Vínculo Jurídico	**Não há hierarquia nem subordinação** (há apenas vinculação / tutela finalística)	**Há relação estrita de hierarquia e subordinação**
Mnemônico Visual FCC	Descentrali**Z**ação → Gera **E**ntidades externas	Desconcen**T**ração → Gera **Ó**rgãos internos

---

Teste 012

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2022)
O Prefeito do Município Alfa decidiu promover uma ampla reestruturação da estrutura administrativa municipal. Para tanto, adotou duas medidas:
(1) encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei para a criação de uma autarquia municipal de trânsito e de uma empresa pública de informática;
(2) editou decreto extinguindo secretarias adjuntas e redistribuindo internamente suas competências regimentais entre diretorias de uma mesma Secretaria de Governo.

Em relação a essas medidas, é correto afirmar que:

A) em (1) ocorre descentralização administrativa por serviços; e em (2), desconcentração administrativa.

B) em (1) e em (2) ocorrem hipóteses típicas de desconcentração administrativa territorial e funcional.

C) em (1) ocorre descentralização política originária; e em (2), delegação negocial de competências estatais.

D) em (1) ocorre desconcentração funcional; e em (2), descentralização administrativa por colaboração.

E) em (1) e em (2) ocorrem hipóteses de desestatização mediante transferência definitiva de titularidade.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Na medida (1), há descentralização administrativa por serviços, funcional ou outorga, pois o Município cria novas pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta (autarquia e empresa pública) e a elas transfere atribuições. Na medida (2), há mera desconcentração administrativa, pois ocorre distribuição interna de competências no âmbito da própria pessoa jurídica municipal (órgãos de uma mesma secretaria), mantendo-se o vínculo hierárquico.

B) Incorreto. A criação de novas pessoas jurídicas consubstancia descentralização, não desconcentração.

C) Incorreto. A descentralização políticadecorre diretamente da Constituição Federal aos entes federados; o Município não realiza descentralização política ao criar estatais.

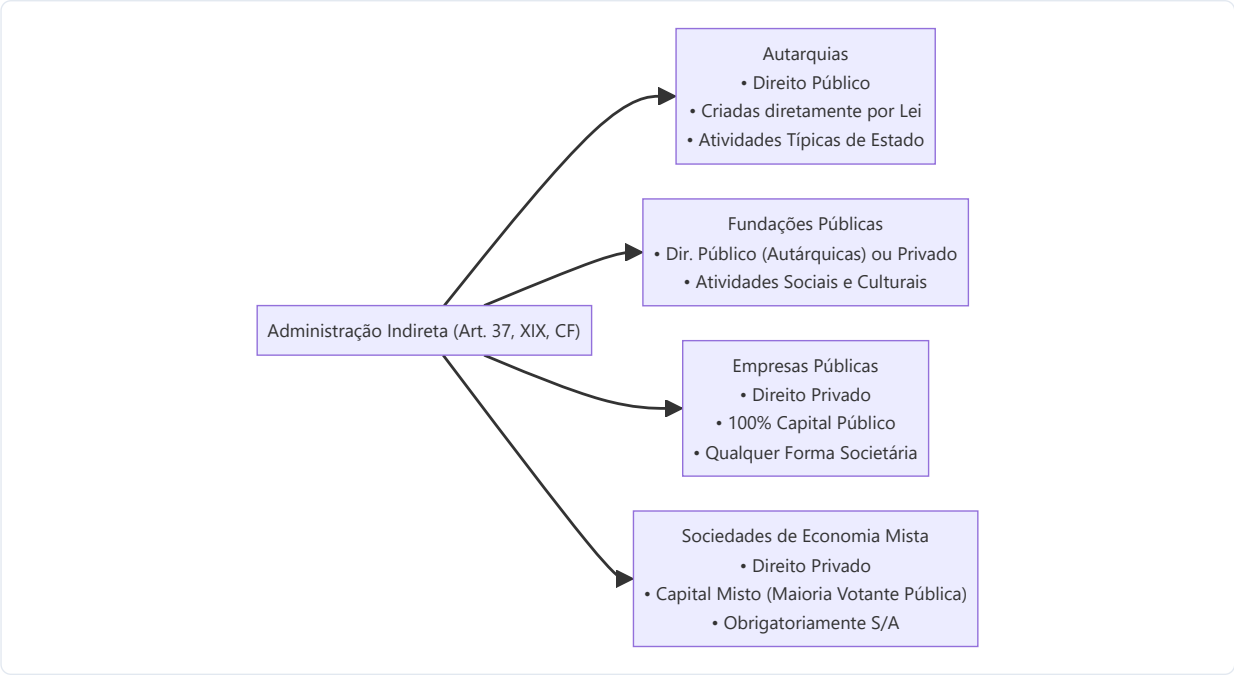
D) Incorreto. Houve inversão terminológica completa entre os institutos da descentralização e desconcentração.

E) Incorreto. Desestatização envolve alienação de ativos ou privatização, hipótese inexistente nas medidas estatais internas.

GABARITO OFICIAL: A

2. Entidades da Administração Indireta

A Administração Indireta é o conjunto de entes descentralizados aos quais a lei confere personalidade jurídica própria para desempenhar atividades especializadas de interesse coletivo. Rege-se pelo art. 37, XIX, da CF/88.



2.1 Autarquias e Autarquias de Regime Especial

- **Conceito:** Pessoa jurídica de **direito público**, instituída diretamente por **lei específica**, para desempenhar atividades típicas e exclusivas de Estado que requeiram gestão administrativa e financeira descentralizada.
- **Regime Jurídico:** Totalmente público. Seus bens são públicos (impenhoráveis, inalienáveis e imprescritíveis); gozam de **imunidade tributária recíproca** (CF, art. 150, § 2º) sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a suas finalidades; seus servidores submetem-se ao regime estatutário do respectivo ente; e suas dívidas judiciais são quitadas mediante precatórios.
- **Autarquias em Regime Especial (Agências Reguladoras):** Autarquias dotadas de maior autonomia institucional, financeira e decisória. Caracterizam-se por: dirigentes investidos com mandato fixo após sabatina legislativa (estabilidade no mandato, perda do cargo apenas nas hipóteses legais); poder normativo técnico regulatório; e inexistência de recurso hierárquico impróprio para os Ministérios/Secretarias sobre decisões técnicas de mérito.

2.2 Fundações Públicas (Direito Público vs. Direito Privado)

Entidades com patrimônio personalizado voltadas a finalidades sociais, de saúde, educação, cultura ou pesquisa (sem fins lucrativos):

- **Fundação Pública de Direito Público (Fundação Autárquica / Autarquia Fundacional):** Criada diretamente por lei específica. Equipara-se material e formalmente a uma autarquia em direitos, deveres, prerrogativas e imunidades.
- **Fundação Pública de Direito Privado:** Tem sua criação **autorizada por lei específica**, nascendo juridicamente com a inscrição de seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. O art. 37, XIX, da CF exige a edição de **lei complementar para definir as áreas de sua atuação**.

2.3 Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

São as empresas estatais, pessoas jurídicas de direito privado instituídas para exploração de atividade econômica de produção ou comercialização de bens/serviços ou para prestação de serviços públicos:

Critério Distintivo	Empresa Pública (EP)	Sociedade de Economia Mista (SEM)
Composição Societária do Capital	**100% Capital Público** (admitida a copropriedade entre entes estatais diversos)	**Capital Misto** (Público + Privado; o Estado detém a maioria das ações com direito a voto)
Forma Societária Admitida	**Qualquer modalidade societária** (Ltda., S.A., etc.)	**Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A)**
Foro Competente na Justiça (União)	**Justiça Federal** (CF, art. 109, I)	**Justiça Estadual** (STF, Súmula 556)
Foro Competente (Estados/Municípios)	**Justiça Estadual** comum	**Justiça Estadual** comum
Modo de Criação	**Autorizada por lei específica** + Registro na Junta/Cartório	**Autorizada por lei específica** + Registro na Junta/Cartório
Exemplos Nacionais	Caixa Econômica Federal (CEF), Correios (ECT), BNDES	Banco do Brasil (BB), Petrobras, Sabesp

2.4 O Estatuto Jurídico das Estatais (Lei nº 13.303/2016)

A Lei Federal nº 13.303/2016 instituiu o estatuto jurídico unificado de governança e contratações para todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, Estados, DF e Municípios:

- **Governança Corporativa e Conformidade:** Exigência de comitês estatutários de auditoria e risco, regras de integridade e requisitos rigorosos de idoneidade técnica e experiência profissional para a indicação de membros do Conselho de Administração e Diretorias Executivas (vedação a ocupantes de cargos políticos e sindicais partidários).
- **Regime Próprio de Licitações das Estatais:** As estatais possuem regime licitatório próprio disciplinado pelos arts. 28 a 84 da Lei 13.303/2016, com modalidades licitatórias simplificadas e procedimentos de negociação direta, não se sujeitando como regra geral à Lei nº 14.133/2021.

2.5 Controle Finalístico, Tutela e Supervisão Ministerial

Entre a Administração Direta e as entidades da Administração Indireta **NÃO existe subordinação hierárquica**. O controle exercido pelo ente instituidor denomina-se **controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela administrativa**:

- É um controle de conformidade com os fins para os quais a entidade foi criada (*princípio da especialidade*).
- Não autoriza intervenções abusivas no mérito ou na gestão interna autônoma, limitando-se aos atos expressamente autorizados em lei.

Teste 013

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
As autarquias constituem pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Indireta, criadas diretamente por lei específica para o desempenho de atividades típicas de Estado. Acerca do regime jurídico das autarquias, assinale a afirmativa correta:

A) Seus dirigentes gozam de mandato fixo e inamovível, vedada a destituição por ato do Chefe do Executivo.

B) Seus bens são públicos, impenhoráveis, imprescritíveis e submetidos ao regime de precatórios judiciais.

C) Possuem autonomia política originária para legislar sobre matérias afetas à sua finalidade institucional.

D) Seus empregados são regidos compulsoriamente pela CLT, vedada a adoção de regime estatutário próprio.

E) Submetem-se à subordinação hierárquica direta em relação ao titular do Ministério ou Secretaria supervisora.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O mandato fixo aplica-se às agências reguladoras (autarquias em regime especial), não sendo regra geral para autarquias comuns.

B) Correto. Por serem pessoas jurídicas de direito público, os bens autárquicos qualificam-se como bens públicos (art. 99 do Código Civil), gozando de inalienabilidade relativa, impenhorabilidade, imprescritibilidade (não sujeição a usucapião) e execução via precatório (art. 100 da CF/88).

C) Incorreto. As autarquias detêm apenas autonomia administrativa e financeira, carecendo de autonomia política legislativa.

D) Incorreto. As autarquias de direito público submetem-se ao regime jurídico estatutário para seus servidores (art. 39 da CF/88).

E) Incorreto. Não há subordinação hierárquica entre a Administração Direta e as autarquias, mas mero controle finalístico (tutela ou supervisão ministerial).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 014

(FCC – Analista de Gestão Pública – SEAD-GO / Simulado)
O Governo do Estado de Goiás, com o propósito de aprimorar a exploração de atividade econômica de relevante interesse coletivo, pretende autorizar determinada sociedade de economia mista estadual a criar uma subsidiária integral e a participar de empresa privada. À luz do art. 37, XIX e XX, da CF/88 e da jurisprudência do STF:

A) A criação da subsidiária exige lei específica autorizativa, vedada a previsão genérica na lei de instituição da estatal matriz.

B) É dispensada qualquer autorização legislativa para a participação societária em empresa privada caso o Estado seja minoritário.

C) É admitida autorização legislativa genérica na própria lei instituidora da matriz para a criação de subsidiárias e participações.

D) A criação de empresas subsidiárias submete-se exclusivamente a decreto regulamentar do Chefe do Poder Executivo estadual.

E) A participação do Estado em empresa privada converterá automaticamente a pessoa jurídica investida em sociedade de economia mista.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme jurisprudência pacífica do STF (ADI 1.649), a autorização legislativa para criação de subsidiárias não precisa ser por lei específica para cada uma, bastando autorização genérica veiculada na própria lei que criou a entidade matriz.

B) Incorreto. O art. 37, XX, da CF/88 exige expressamente autorização legislativa tanto para criação de subsidiárias quanto para participação em empresa privada.

C) Correto. O STF pacificou o entendimento de que a autorização legislativa exigida pelo art. 37, XX, da CF/88 para a criação de subsidiárias e participação em empresas privadas pode constar de forma ampla e expressa na própria lei instituidora da entidade estatal controladora.

D) Incorreto. O decreto executivo é insuficiente; exige-se prévia chancela legislativa por lei formal.

E) Incorreto. A mera participação acionária minoritária não altera a natureza privada da sociedade mercantil receptora.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 015

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
A Lei nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista) estabelece diretrizes de governança e regras sobre a atuação dos órgãos de controle interno e externo das três esferas da federação. A respeito da fiscalização desempenhada pelos Tribunais de Contas sobre empresas estatais exploradoras de atividade econômica em regime de concorrência, é correto afirmar que:

A) as deliberações do Tribunal de Contas podem impor restrições à gestão comercial não previstas na legislação de mercado.

B) é vedado aos Tribunais de Contas realizar fiscalização operacional e de conformidade em estatais exploradoras de atividade econômica.

C) as atas e relatórios de auditoria devem resguardar o sigilo estratégico comercial legalmente protegido das entidades estatais.

D) a supervisão ministerial exercida sobre as empresas públicas afasta a competência fiscalizatória direta do Tribunal de Contas.

E) a fiscalização contábil exercida pelo controle externo limita-se aos repasses orçamentários realizados pela Fazenda Pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O controle exercido não pode violar a autonomia comercial e concorrencial das empresas estatais que atuam em mercado (art. 173 da CF/88).

B) Incorreto. As empresas públicas e sociedades de economia mista integram a Administração Indireta e submetem-se integralmente à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos Tribunais de Contas (art. 71, II da CF/88).

C) Correto. A Lei nº 13.303/2016 e a jurisprudência dos Tribunais de Contas determinam que a atuação fiscalizatória sobre estatais em regime concorrencial deve preservar o sigilo das informações estratégicas e mercadológicas legalmente protegidas, evitando prejuízos competitivos perante concorrentes privados.

D) Incorreto. A supervisão ministerial não exclui o controle externo constitucional conferido aos Tribunais de Contas.

E) Incorreto. A jurisdição dos Tribunais de Contas abrange a totalidade dos recursos, patrimônio e atos de gestão das empresas estatais, independentemente de repasse orçamentário direto.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 016

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O controle finalístico, tutela administrativa ou supervisão ministerial consubstancia o poder conferido à Administração Direta para fiscalizar e harmonizar as atividades desenvolvidas pelas entidades da Administração Indireta. A respeito dos contornos dogmáticos e limites da tutela administrativa, assinale a opção correta:

A) Opera de forma presumida e ampla em relação a qualquer ato, independentemente de previsão expressa na legislação de regência.

B) Restringe-se aos limites fixados em lei, exercendo-se nos estritos termos da lei instituidora para assegurar suas finalidades.

C) Compreende o poder hierárquico pleno de avocar processos administrativos e aplicar sanções disciplinares a diretores autárquicos.

D) Permite à autoridade supervisora revogar atos das entidades por mero desacordo de oportunidade quanto ao mérito gerencial.

E) Inviabiliza qualquer atuação fiscalizatória independente por parte do Tribunal de Contas sobre as entidades supervisionadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A tutela não se presume; decorre estritamente da lei (princípio da especialidade), não havendo controle sem expressa autorização normativa.

B) Correto. A tutela administrativa não decorre de hierarquia (inexistente entre Direta e Indireta), mas de vinculação legal. Portanto, a Administração Direta só pode exercer os atos de controle e fiscalização finalística expressamente autorizados em lei, respeitando a autonomia administrativa da entidade descentralizada.

C) Incorreto. Não há hierarquia nem poder disciplinar direto da supervisão sobre dirigentes autárquicos; a avocação é inadmissível fora das hipóteses legais.

D) Incorreto. É vedada a interferência no mérito administrativo ordinário das entidades autárquicas e fundacionais.

E) Incorreto. O controle finalístico administrativo coexiste harmonicamente com o controle externo titularizado pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: B

3. O Terceiro Setor e Entidades Paraestatais

O Terceiro Setor compreende entidades privadas sem fins lucrativos que colaboram voluntariamente com o Estado na consecução de finalidades públicas e sociais, sem integrar a estrutura formal da Administração Pública.

3.1 Serviços Sociais Autônomos (Sistema S)

- Pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa para prestar serviços de interesse social e capacitação profissional a categorias de empregados (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE).

- Não integram a Administração Pública; financiam-se mediante contribuições parafiscais arrecadadas compulsoriamente pelo Estado. Submetem-se ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas quanto aos recursos parafiscais, mas possuem regulamentos próprios de licitação e processo seletivo simplificado para pessoal.

3.2 Organizações Sociais (OS) e Contratos de Gestão

- Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que recebem a qualificação jurídica de OS pelo Poder Executivo (Lei nº 9.637/1998 e legislações estaduais congêneres).
- Atuam na área de saúde, educação, cultura e pesquisa mediante a celebração de **Contrato de Gestão**. Podem receber fomento financeiro direto, dotações orçamentárias e cessão especial de servidores e bens públicos.

3.3 OSCIPs e Termos de Parceria

- Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público regidas pela Lei nº 9.790/1999.
- O vínculo de cooperação instrumentaliza-se formalmente por meio de **Termo de Parceria**.

Teste 017

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Determinada entidade privada sem fins lucrativos obteve a qualificação como Organização Social (OS) perante o Poder Executivo estadual e celebrou Contrato de Gestão para operacionalizar um hospital público goiano. Paralelamente, outra associação qualificou-se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e firmou Termo de Parceria na área cultural. Sobre esses regimes jurídicos:

A) As duas entidades passam a integrar a Administração Indireta e seus empregados submetem-se ao regime de concurso público estatutário.

B) A qualificação como Organização Social é ato vinculado, ao passo que a qualificação como OSCIP decorre de discricionariedade estatal.

C) As duas entidades pertencem ao Terceiro Setor, mantêm natureza jurídica de direito privado e submetem-se à fiscalização do Tribunal de Contas.

D) O Contrato de Gestão e o Termo de Parceria exigem prévio procedimento licitatório estrito sob a modalidade concorrência pública.

E) As entidades do Terceiro Setor gozam de imunidade tributária absoluta para todas as suas aquisições e dispensam prestação de contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Entidades do Terceiro Setor não integram a Administração Pública Direta nem Indireta; mantêm natureza de pessoas jurídicas privadas e contratam sob a CLT sem concurso público estatutário.

B) Incorreto. Ocorre exatamente o inverso: a qualificação como OS é ato discricionário do Poder Público (Lei nº 9.637/1998), ao passo que a qualificação como OSCIP é ato vinculado uma vez cumpridos os requisitos legais (Lei nº 9.790/1999).

C) Correto. As Organizações Sociais e as OSCIPs compõem o Terceiro Setor (entes de colaboração de natureza privada). Por gerirem e receberem recursos públicos, bens e fomento estatal, estão obrigatoriamente sujeitas à prestação de contas e à fiscalização contábil, financeira e operacional pelo Tribunal de Contas (art. 70, parágrafo único da CF/88).

D) Incorreto. A celebração desses ajustes segue rito simplificado de seleção pública (concurso de projetos ou chamamento público), com dispensa de licitação tradicional conforme reconhecido pelo STF na ADI 1.923.

E) Incorreto. Não há imunidade absoluta para compras e a prestação de contas é dever constitucional inafastável.

GABARITO OFICIAL: C

4. Poderes Administrativos e Prerrogativas Públicas

Os poderes administrativos são prerrogativas instrumentais outorgadas aos agentes do Estado com a finalidade de viabilizar a satisfação do interesse público. Não constituem privilégios pessoais, mas verdadeiros **poderes-deveres** (o dever de agir é indeclinável).

4.1 Poder Vinculado vs. Poder Discricionário e o Mérito Administrativo

- **Poder Vinculado:** A lei estabelece com precisão exaustiva todos os requisitos e a única conduta obrigatória a ser adotada pelo agente, inexistindo qualquer margem de liberdade ou juízo de conveniência (ex.: concessão de aposentadoria ao servidor que cumpriu todos os requisitos legais).
- **Poder Discricionário:** A lei confere expressamente ao administrador uma margem controlada de livre apreciação para eleger a decisão mais adequada perante o caso concreto, com base na **conveniência e oportunidade** (**Mérito Administrativo**).

- *Limites do Controle Judicial:* O Poder Judiciário e o Tribunal de Contas **não podem invadir o mérito administrativo puro** (não podem substituir a escolha legítima e discricionária do gestor); todavia, exercem pleno controle de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e moralidade sobre o ato.

4.2 Poder Hierárquico: Delegação, Avocação e a Regra do CENORA

O poder hierárquico distribui e escalona funções entre órgãos e agentes subordinados, conferindo poderes de dar ordens, fiscalizar, revisar atos, delegar e avocar competências:

- **Delegação:** Transferência temporária do exercício de certas competências para órgãos ou agentes subordinados ou de mesmo nível hierárquico.
- **Vedações Absolutas à Delegação (Mnemônico CENORA - Lei 9.784/99, art. 13):**
  - **CE:** Competência **Exclusiva** conferida por lei a determinado órgão ou autoridade.
  - **NO:** Edição de atos de caráter **Normativo**.
  - **RA:** Decisão de **Recursos Administrativos**.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A decisão de recursos administrativos é **terminantemente indelegável**! Se o titular de uma pasta delegar a um subordinado o julgamento de um recurso contra sanção proferida pelo órgão, a delegação é nula de pleno direito, pois violaria o duplo grau de julgamento administrativo.

4.3 Poder Disciplinar e Sanções Funcionais

É a prerrogativa interna da Administração de apurar infrações e aplicar penalidades funcionais a agentes públicos submetidos à hierarquia estatal ou a **particulares com vínculo jurídico especial com o Estado** (ex.: empresas contratadas que cometem faltas em licitações e contratos).

- Não se confunde com o poder de polícia (que pune particulares em geral, desprovidos de vínculo jurídico especial prévio).

4.4 Poder Regulamentar / Normativo e os Decretos Autônomos

Prerrogativa outorgada aos Chefes do Poder Executivo para expedir atos gerais e abstratos:

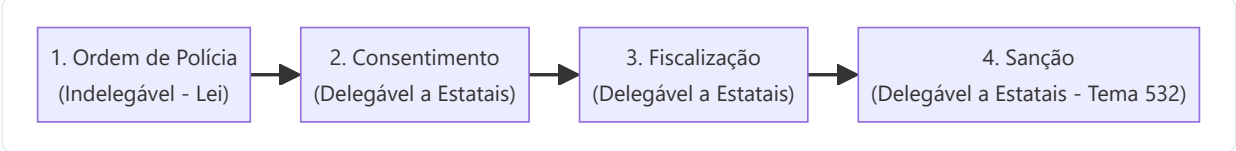
- **Decretos de Execução / Regulamentares (CF, art. 84, IV):** Editados para a fiel execução de leis já existentes. Não podem inovar originariamente na ordem jurídica nem criar direitos ou obrigações primárias não contempladas na lei.
- **Decretos Autônomos (CF, art. 84, VI):** Espécie normativa primária excepcional, autorizada diretamente pelo texto constitucional apenas em duas hipóteses taxativas:
  - *Alínea "a":* **Organização e funcionamento da administração pública**, desde que **não implique aumento de despesa** nem **criação ou extinção de órgãos públicos**;
  - *Alínea "b":* **Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos**.

> 💡 **Pegadinha Clássica FCC:**
> Decreto autônomo **NUNCA pode criar ou extinguir órgãos públicos**, e **NUNCA pode extinguir cargos públicos se estiverem ocupados**! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal em sentido estrito** (CF, art. 48, XI e art. 61, § 1º, II, "e").

4.5 Poder de Polícia, Ciclo de Polícia e Delegação (Tema 532/STF)

O art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN) conceitua o **poder de polícia** como a atividade da administração pública que, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público, limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade individual.

- **Atributos do Poder de Polícia:** Discricionariedade, Autoexecutoriedade e Coercibilidade.
- **O Ciclo de Polícia (Quatro Fases):**
  1. *Ordem de Polícia:* A norma jurídica legal que institui a restrição ou comando abstrato.
  2. *Consentimento de Polícia:* Ato pelo qual o Estado autoriza ou licencia o exercício da atividade privada condicionada (alvarás, licenças).
  3. *Fiscalização de Polícia:* Vistorias, inspeções, autuações e blitz.
  4. *Sanção de Polícia:* Aplicação punitiva da penalidade administrativa (multa, apreensão de mercadoria, interdição de estabelecimento).



O Marco Histórico do Tema 532 da Repercussão Geral do STF:

Superando divergências anteriores, o STF pacificou a tese com eficácia vinculante:

> *"É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial."*

- É constitucional delegar a estatais as fases de **consentimento, fiscalização e sanção**. Apenas a primeira fase (**legislar / ordem de polícia**) permanece indelegável, privativa do Estado.

Teste 018

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
No âmbito de uma Secretaria de Estado, o Secretário Titular pretende delegar parte de suas atribuições administrativas a um Diretor de Departamento hierarquicamente subordinado. Considerando as regras de delegação e avocação de competência estabelecidas na Lei de Processo Administrativo (Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 13.800/2001), é correto afirmar que:

A) A delegação exige que o órgão delegado seja necessariamente subordinado hierárquico ao órgão delegante na estrutura administrativa.

B) É indelegável a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva.

C) O ato de delegação transfere a titularidade definitiva da competência legal, tornando inviável a sua revogação a qualquer tempo.

D) A avocação de competências constitui medida de rotina administrativa, dispensando motivação expressa ou relevância excepcional.

E) Os atos praticados pelo delegado reputam-se praticados pelo delegante para efeito de impetração de mandado de segurança perante o Judiciário.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. O art. 12 da Lei nº 9.784/1999 autoriza a delegação a órgãos ou titulares mesmo que não hierarquicamente subordinados, quando for conveniente.
>
> **B) Correto**. Regra clássica do art. 13 da Lei nº 9.784/1999 (e art. 13 da Lei Estadual nº 13.800/2001): "Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de atos de caráter normativo; II - a decisão de recursos administrativos; III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade" (mnemônico CE-NO-RE).
>
> **C) Incorreto**. A delegação transfere apenas o exercício da competência, mantendo a titularidade com o delegante, sendo revogável a qualquer tempo.
>
> **D) Incorreto**. A avocação é medida excepcional, temporária e exige motivos relevantes devidamente justificados (art. 15 da Lei nº 9.784/1999).
>
> **E) Incorreto**. Pela Súmula nº 510 do STF: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial".
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 019

(FCC – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2014)
Quando se diz que as relações no âmbito interno da Administração Pública estão estruturadas sob a égide dos poderes hierárquico e disciplinar, significa assinalar que a autoridade administrativa, no exercício regular dessas prerrogativas:

A) instaura processos administrativos disciplinares para apurar infrações funcionais com base no poder de polícia estatal.

B) celebra contratos de gestão com particulares mediante exercício de supremacia geral fundada no ordenamento jurídico.

C) fiscaliza a atuação dos particulares em geral, aplicando sanções decorrentes de infrações às normas municipais e estaduais.

D) edita atos normativos de efeitos gerais e externos que obrigam indistintamente todos os cidadãos em território nacional.

E) organiza as atribuições funcionais dos órgãos e apura infrações de servidores vinculados por sujeição especial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A apuração de infrações e imposição de penalidades a servidores decorre do poder disciplinar (fundado na sujeição especial), e não do poder de polícia (que incide sobre particulares em geral sob supremacia geral).

B) Incorreto. Contratos administrativos não decorrem de hierarquia, pois não há subordinação hierárquica entre a Administração e o particular contratado.

C) Incorreto. A fiscalização de particulares em geral é manifestação típica do poder de polícia.

D) Incorreto. A edição de regulamentos de efeito externo aos particulares decorre do poder regulamentar/normativo.

E) Correto. O poder hierárquico confere à Administração a prerrogativa de estruturar, escalonar e ordenar seus órgãos e agentes; e o poder disciplinar confere o poder-dever de punir faltas funcionais daqueles que mantêm vínculo jurídico específico (sujeição especial) com a Administração Pública.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 020

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
No exercício de seu poder regulamentar e normativo, o Chefe do Poder Executivo pode expedir decretos e regulamentos para disciplinar matérias afetas à Administração Pública. A respeito das espécies de decretos e de sua conformidade constitucional (art. 84, IV e VI, da CF/88), é correto afirmar que os decretos:

A) autônomos podem criar ou extinguir órgãos públicos desde que não gerem aumento global de despesa orçamentária.

B) regulamentares de execução podem inovar originariamente na ordem jurídica e criar obrigações para administrados.

C) autônomos destinam-se à organização e ao funcionamento estatal quando não implicarem despesa extra nem criação/extinção de órgãos.

D) autônomos podem extinguir funções públicas vagas, sendo vedada a extinção de cargos públicos mesmo que vagos.

E) de execução independem da existência de lei formal prévia, gozando de eficácia normativa primária e incondicionada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A criação ou extinção de órgãos públicos depende privativamente de lei formal (art. 88 da CF/88), sendo expressamente vedada por decreto autônomo.

B) Incorreto. Decretos de execução (art. 84, IV, CF) são atos normativos secundários e não podem inovar na ordem jurídica nem criar deveres ou direitos inexistentes em lei primária.

C) Correto. O art. 84, VI, "a", da CF/88 (redação da EC nº 32/2001) autoriza expressamente o Chefe do Executivo a dispor mediante decreto sobre: "organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos".

D) Incorreto. O art. 84, VI, "b", da CF/88 autoriza expressamente a extinção de funções ou cargos públicos, desde que vagos.

E) Incorreto. Decretos de execução vinculam-se estritamente à lei prévia a que dão fiel cumprimento.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 021

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
Determinada empresa pública estadual, constituída sob personalidade jurídica de direito privado para prestar serviços de trânsito, pretende exercer atividades de fiscalização de velocidade e aplicar sanções pecuniárias aos motoristas infratores. À luz da doutrina sobre o ciclo de polícia e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 532 / RE 633.782):

A) É constitucional a delegação das fases de fiscalização e de sanção a pessoas jurídicas privadas não integrantes da Administração.

B) É válida a delegação das etapas de fiscalização e sanção de trânsito a estatais prestadoras de serviço em regime não concorrencial.

C) As sanções de polícia são absolutamente indelegáveis a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da Administração Indireta.

D) A delegação do poder de polícia a estatais prescinde de lei formal instituidora, bastando convênio executivo de cooperação.

E) Apenas a fase de ordem de polícia (legislação originária de trânsito) pode ser validamente transferida a estatais municipais ou estaduais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A tese vinculante do STF restringe a delegação a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da própria Administração Pública Indireta estatal de capital social majoritariamente público, vedando a delegação a empresas puramente privadas do mercado.

B) Correto. Tese de Repercussão Geral fixada pelo STF no Tema nº 532 (RE 633.782): "É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". O STF reconheceu expressamente a possibilidade de delegação das etapas de fiscalização e sanção de trânsito (multas).

C) Incorreto. O entendimento anterior do STF que vedava a sanção foi superado no julgamento de mérito do Tema 532.

D) Incorreto. Exige-se indispensável previsão e autorização em lei formal.

E) Incorreto. A ordem de polícia (criação primária de regras e restrições) é privativa do ente político legislador e indelegável a estatais.

GABARITO OFICIAL: B

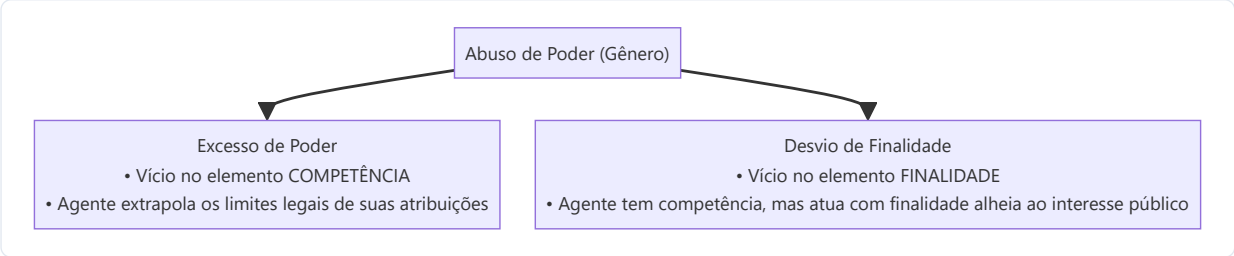
5. Uso e Abuso de Poder e a Lei nº 13.869/2019

5.1 Excesso de Poder vs. Desvio de Finalidade

O **abuso de poder** é gênero que se desdobra em duas espécies nucleares:

1. **Excesso de Poder (Vício de Competência):** Ocorre quando a autoridade atua além dos limites legais de suas atribuições funcionais. O agente é incompetente para praticar aquele ato específico, exorbitando do mandato legal.

2. **Desvio de Finalidade / Desvio de Poder (Vício de Finalidade):** Ocorre quando o agente público atua dentro de sua competência legal formal, mas pratica o ato com o propósito de atingir fim diverso daquele fixado pela lei ou com intenção privada espúria (perseguição política, favorecimento ilícito ou vingança pessoal). É vício de nulidade insanável.



5.2 Elemento Subjetivo Especial e Proibição do Crime de Hermenêutica

A **Lei nº 13.869/2019** (Lei de Abuso de Autoridade) disciplina os crimes cometidos por agentes públicos no exercício de suas funções:

- **Dolo Específico Obrigatório (Art. 1º, § 1º):** As condutas descritas na lei constituem crime exclusivamente quando praticadas pelo agente público com a finalidade específica de:

    1. Prejudicar outrem;
    2. Beneficiar a si mesmo ou a terceiro; ou
    3. Por mero capricho ou satisfação pessoal.
    - *Não se admite modalidade culposa!*
    - **Proibição do Crime de Hermenêutica (Art. 1º, § 2º):** A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas **NÃO configura abuso de autoridade**. O magistrado, membro do Ministério Público ou auditor do Tribunal de Contas não comete crime simplesmente por aplicar uma tese jurídica contrária à pretensão do réu.

5.3 Sujeitos Ativos no Âmbito dos Tribunais de Contas

O art. 2º da Lei nº 13.869/2019 estabelece que é sujeito ativo de crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta e indireta de todos os Poderes, incluindo expressamente os **membros e servidores dos Tribunais e Conselhos de Contas**.

- **Efeitos da Condenação (Art. 4º):** A perda do cargo, mandato ou função pública e a inabilitação para o exercício de cargo público por período de 1 a 5 anos **NÃO são efeitos automáticos** da condenação penal. Exigem declaração motivada na sentença e estão condicionados à **reincidência específica** em crime de abuso de autoridade.

Teste 022

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Fernando, técnico judiciário do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, estava conversando com seu colega de trabalho a respeito das distinções conceituais e operacionais entre o poder de polícia administrativa e o poder de polícia judiciária no ordenamento jurídico brasileiro.

Ao debaterem sobre a natureza e as características dessas duas formas de atuação estatal, é correto afirmar que:

A) as autoridades que exercem a atividade de polícia administrativa pertencem exclusivamente ao Poder Judiciário.

B) a polícia judiciária tem caráter puramente preventivo, ao passo que a polícia administrativa opera apenas de forma repressiva.

C) ambas operam de forma preventiva e repressiva, incidindo a administrativa preponderantemente sobre bens, direitos e atividades.

D) apenas a polícia judiciária pode incidir sobre bens particulares, na medida em que a administrativa recai restritamente sobre pessoas.

E) a polícia federal detém atribuições exclusivas de polícia administrativa, carecendo de competência de polícia judiciária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A polícia administrativa é exercida precipuamente por órgãos e agentes do Poder Executivo e seus órgãos fiscalizadores.

B) Incorreto. Ambas podem atuar de forma preventiva e repressiva (ex.: concessão de licença e aplicação de multa pela polícia administrativa; patrulhamento e prisão em flagrante pela judiciária).

C) Correto. A distinção clássica ensinada pela doutrina (Hely Lopes Meirelles e Di Pietro) aponta que a polícia administrativa incide predominantemente sobre bens, direitos e atividades (condicionando e restringindo seu exercício em prol do bem-estar coletivo), enquanto a polícia judiciária incide prioritariamente sobre pessoas (autores de ilícitos penais). Ademais, ambas as espécies admitem atuação tanto preventiva quanto repressiva.

D) Incorreto. A polícia administrativa incide justamente sobre bens e atividades particulares (imóveis, comércios, veículos).

E) Incorreto. A Polícia Federal exerce funções de polícia judiciária da União de forma precípua (art. 144, § 1º, IV da CF/88).

GABARITO OFICIAL: C

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, XIX e Art. 84, VI
  Dispositivos constitucionais reguladores da criação de entidades da Administração Indireta, decretos autônomos e foros judiciais.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Organização da Administração Federal)
  Diploma histórico que estruturou os conceitos de Administração Direta e Indireta, descentralização e supervisão ministerial.
- Lei Federal nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Empresas Estatais)
  Regulamento de governança corporativa, conselhos de administração e contratações para empresas públicas e sociedades de economia mista.
- Lei Federal nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade)
  Tipificação dos crimes de abuso de autoridade, exigência do dolo específico e vedação ao crime de hermenêutica.
- STF - Tema 532 de Repercussão Geral (Delegação do Poder de Polícia Administrativa)
  Precedente vinculante fixado no RE 633.782 admitindo delegação das fases de consentimento, fiscalização e sanção a estatais prestadoras de serviço público.
- Lei Federal nº 9.784/1999 - Art. 13 (Limites da Delegação de Competência)
  Regulamentação das vedações absolutas de delegação de atos normativos, decisão de recursos administrativos e competências exclusivas.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 4 e Cap. 10 - Poderes da Administração e Organização Administrativa).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 2 e Cap. 9 - Poderes Administrativos, Administração Indireta e Entidades Paraestatais).
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. (Cap. 4 e Cap. 11 - Organização Administrativa, Terceiro Setor e Poder de Polícia).

03 - Atos Administrativos e Processo Administrativo Estadual (Lei 13.800/2001)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Ato administrativo: conceito, características e distinções
- Elementos e requisitos de validade (Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto - COFIFOM)
- Atributos do ato administrativo: Presunção de Legitimidade, Autoexecutoriedade, Tipicidade e Imperatividade (PATI)
- Classificação dos atos administrativos: vinculados e discricionários; simples, complexos e compostos
- Formação, efeitos, perfeição, validade e eficácia
- Extinção dos atos: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição
- Convalidação (sanamento de vícios de competência e forma)
- Processo Administrativo no Estado de Goiás: Lei Estadual nº 13.800/2001 e alterações

---

🧭 Sumário

1. **Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais**
    1. Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo
    2. Perfeição, Validade e Eficácia do Ato
    3. Teste 023
2. **Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)**
    1. Competência (Sujeito Competente)
    2. Finalidade e o Desvio de Poder
    3. Forma e Princípio da Solenidade
    4. Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes
    5. Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo
    6. Teste 024
    7. Teste 025
    8. Teste 026
3. **Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)**
    1. Presunção de Legitimidade e Veracidade
    2. Autoexecutoriedade e seus Limites
    3. Tipicidade Administrativa
    4. Imperatividade e Poder Extroverso
    5. Teste 027
4. **Classificações Relevantes para a FCC: Atos Simples, Complexos e Compostos**
    1. Atos Simples, Complexos e Compostos
    2. O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)
    3. Teste 028
    4. Teste 029
5. **Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos**
    1. Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição
    2. Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais
    3. Teste 030
    4. Teste 031
6. **Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)**
    1. Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados
    2. Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)
    3. Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores
    4. Motivação das Decisões e Regime Recursal
    5. Teste 032
    6. Teste 033
7. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Teoria Geral do Ato Administrativo e Distinções Conceituais

O ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública ou de quem lhe faça as vezes, que, agindo sob o império do Direito Público, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

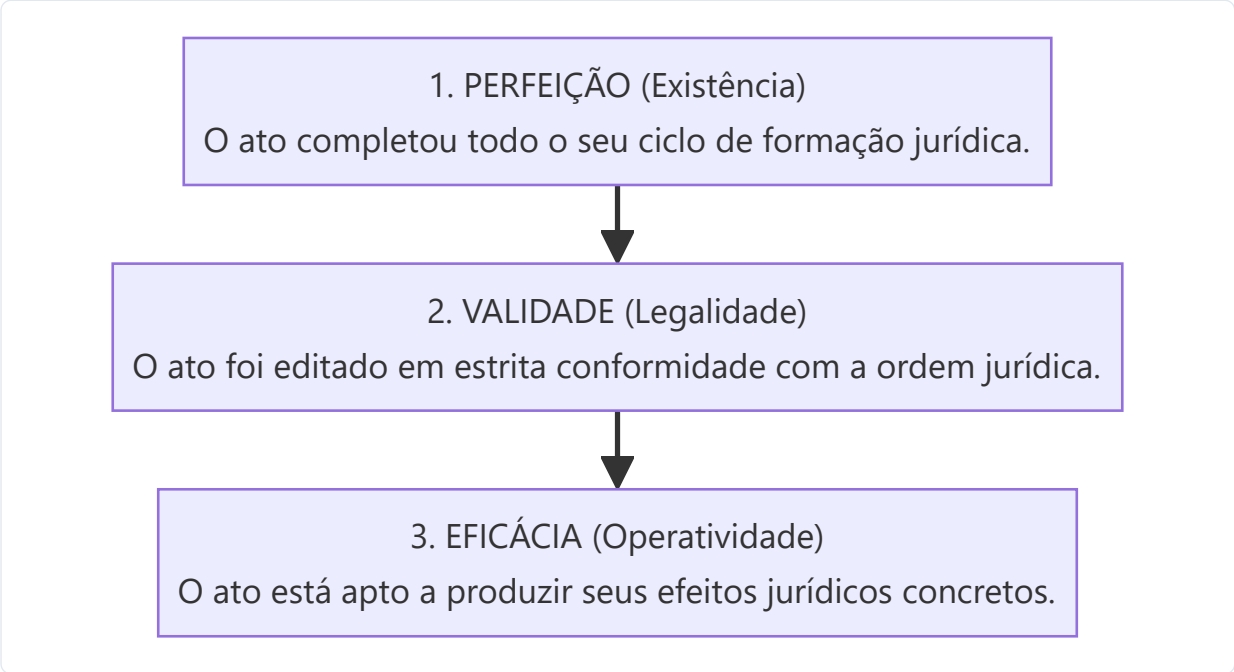
1.1 Fato da Administração vs. Fato Administrativo vs. Ato Administrativo

A doutrina administrativista clássica (seguida com rigor pela banca FCC) diferencia os eventos jurídicos da administração pública em três categorias:

- **Fato da Administração:** Evento puramente material ou natural ocorrido no seio da Administração, mas desprovido de repercussão ou consequência jurídica direta para o Direito Administrativo (ex.: o funcionário que limpa o chão de uma repartição; a pintura ordinária de uma parede).
- **Fato Administrativo:** Acontecimento fático que produz efeitos jurídicos relevantes no âmbito do Direito Administrativo. Pode decorrer de um ato voluntário (ex.: a apreensão material de mercadorias pirateadas) ou de um evento da natureza (ex.: a queda de uma árvore sobre veículo particular gerando responsabilidade civil; o decurso do tempo acarretando prescrição).
- **Ato Administrativo:** Declaração jurídica formal e intencional emitida pelo Estado com a finalidade de produzir efeitos jurídicos no mundo do direito (ex.: a expedição de uma licença de obras, a demissão de um servidor público estável, a aplicação de uma penalidade em licitação).

1.2 Perfeição, Validade e Eficácia do Ato

A teoria tridimensional do ato administrativo estabelece três planos de análise que não se confundem:



- **Ato Perfeito:** Aquele que completou todas as fases de seu ciclo de formação interna, estando concluído. Pode ser válido ou inválido.
- **Ato Válido:** Aquele que, além de perfeito, atende a todos os requisitos e pressupostos estabelecidos em lei (sem vícios de legalidade).
- **Ato Eficaz:** Aquele que está pronto para deflagrar seus efeitos jurídicos práticos, não dependendo de condição suspensiva, termo inicial ou publicação oficial.
    - *Exemplo Prático FCC:* Um ato de demissão assinado pelo Governador é **perfeito e válido**, mas só se torna **eficaz** a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Teste 023

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
No estudo da Teoria Geral do Ato Administrativo, os planos da existência, da validade e da eficácia representam momentos conceituais distintos. A respeito da distinção dogmática entre a validade e a eficácia dos atos administrativos, é correto afirmar que:

A) Um ato administrativo válido é necessariamente eficaz, produzindo efeitos jurídicos desde a sua assinatura.

B) O ato nulo por vício de competência pode ser plenamente eficaz antes de ter sua invalidade declarada.

C) A pendência de termo inicial ou condição suspensiva compromete a validade originária do ato administrativo.

D) O ato pendente de homologação obrigatória pelo Tribunal de Contas é existente, válido e plenamente eficaz.

E) A declaração judicial de nulidade de um ato administrativo opera efeitos prospectivos sem retroagir à origem.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Validade e eficácia não se confundem: um ato pode ser perfeitamente válido, mas ineficaz por estar sujeito a condição suspensiva, termo inicial ou necessidade de homologação externa.

B) Correto. Em virtude do princípio da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, o ato que padece de vício de nulidade (como defeito de competência) produz efeitos práticos e jurídicos regulares perante terceiros até que seja formalmente invalidado pela Administração ou pelo Judiciário.

C) Incorreto. O termo ou condição suspensiva afeta unicamente o plano da eficácia (exequibilidade), não o da validade (conformidade com a lei).

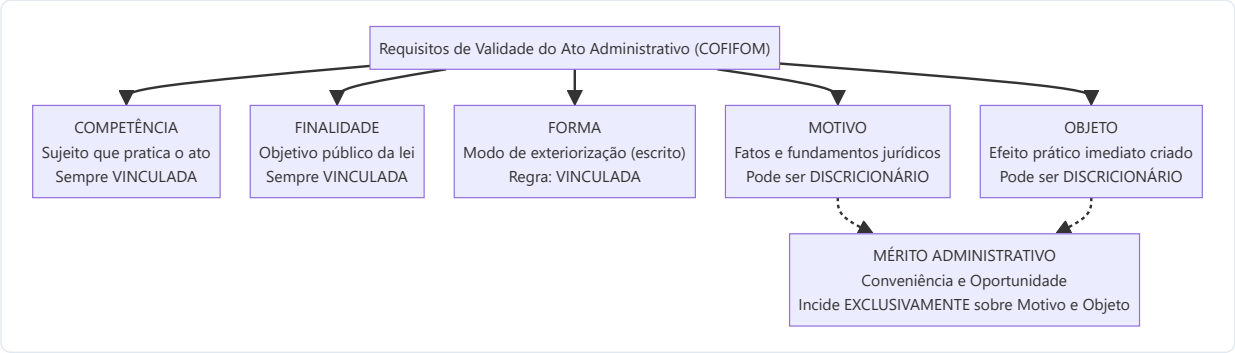
D) Incorreto. O ato pendente de homologação pelo Tribunal de Contas (ato complexo) ainda não completou seu ciclo de formação e eficácia plena.

E) Incorreto. A anulação opera efeitos retroativos (ex tunc), desfazendo as consequências pretéritas geradas pelo ato inválido.

GABARITO OFICIAL: B

2. Elementos e Requisitos de Validade do Ato (Mnemônico COFIFOM)

A Lei de Ação Popular (Lei Federal nº 4.717/1965, art. 2º) positivou a doutrina dos cinco elementos constitutivos indispensáveis para a validade do ato administrativo: **Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto** (**COFIFOM**).



2.1 Competência (Sujeito Competente)

É o círculo de atribuições conferido pelo ordenamento jurídico ao agente ou órgão público para a prática do ato.

- **Características:** É irrenunciável, intransferível por acordo entre as partes, inderrogável, imprescritível e imodificável pela vontade do titular.
- **Espécies de Vício de Competência:**
  - *Usurpação de Função:* Crime praticado por particular que se faz passar por funcionário público (ato inexistente).
  - *Excesso de Poder:* O agente público ultrapassa os limites legais de suas atribuições funcionais (ato nulo insanável).
  - *Incompetência Relativa:* O ato é praticado por agente de mesmo órgão ou hierarquia que não detinha a atribuição específica, sem que a competência fosse atribuída com exclusividade pela lei. Admite **convalidação** por ratificação da autoridade competente.

2.2 Finalidade e o Desvio de Poder

A finalidade representa o objetivo mediato de interesse público que o ato deve alcançar. É elemento **invariavelmente vinculado**; o administrador jamais detém discricionariedade para escolher a finalidade pública a ser perseguida.

- **Desvio de Finalidade (Desvio de Poder):** Ocorre quando a autoridade competente utiliza poderes legítimos para atingir fins alheios ao interesse público ou fim diverso daquele categorizado pela lei para aquela competência (ex.: remoção compulsória de servidor com o propósito punitivo disfarçado de perseguição pessoal). É vício que acarreta a **nulidade absoluta e insanável** do ato administrativo.

2.3 Forma e Princípio da Solenidade

A forma é o modo pelo qual a vontade da Administração se exterioriza e ganha publicidade no mundo jurídico.

- No Direito Administrativo vige o princípio do formalismo moderado, mas como regra geral os atos são solenes e devem ser expedidos por **escrito**, contendo data, identificação do cargo e assinatura.
- *Defeitos de Forma:* A omissão de formalidades não essenciais que não prejudiquem o direito de defesa dos administrados configura vício sanável, passível de **convalidação**.

2.4 Motivo e a Teoria dos Motivos Determinantes

O motivo constitui a situação de fato (o evento do mundo real) e a situação de direito (o enquadramento na norma legal) que autorizam ou determinam a prática do ato administrativo.

- Não se confunde com a **motivação** (a motivação é a declaração escrita dos motivos; o motivo é o próprio fato em si).

A Teoria dos Motivos Determinantes:

Consagrada pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ, preceitua que a validade do ato administrativo fica indissoluvelmente vinculada à veracidade, exatidão e subsistência dos motivos alegados pela autoridade:

- Mesmo que o ato seja discricionário e prescindisse originalmente de motivação obrigatória (como a exoneração *ad nutum* de um assessor comissionado), se a autoridade decidir enunciar publicamente um motivo (ex.: afirmar no decreto que exonerou o servidor em razão do corte orçamentário do setor), **o ato ficará vinculado a essa justificativa**.
- Se for judicialmente ou administrativamente comprovado que o motivo é falso (o órgão tinha recursos abundantes) ou juridicamente inexistente, **o ato de exoneração é nulo de pleno direito**, devendo ser extirpado da ordem jurídica.

2.5 Objeto (Conteúdo) e a Delimitação do Mérito Administrativo

O objeto é o efeito jurídico imediato e substantivo que o ato produz no mundo real (é o "o que" o ato decide, cria, extingue ou altera). Deve ser lícito, possível, determinado ou determinável.

- **O Mérito Administrativo:** Nos atos discricionários, o mérito administrativo — consubstanciado no juízo de **conveniência e oportunidade** privativo da autoridade pública — incide **estrita e unicamente sobre o Motivo e o Objeto**. Os elementos Competência, Finalidade e Forma são sempre vinculados.

Teste 024

(FGV – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A autoridade competente de determinada autarquia estadual instaurou processo administrativo de fiscalização e aplicou sanção a uma sociedade empresária credenciada. Inconformada, a empresa alegou vício de competência do agente sancionador. Sobre o elemento competência do ato administrativo, assinale a opção correta:

A) A competência administrativa é de exercício obrigatório, intransferível e indelegável em qualquer circunstância.

B) A competência fixada em lei pode ser renunciada pela autoridade quando comprovada carência de quadro técnico.

C) A incompetência em razão da matéria constitui vício de legalidade insanável, inadmitindo convalidação administrativa.

D) O vício de incompetência decorrente do excesso de poder convalida-se tacitamente com o decurso de trinta dias.

E) A competência exclusiva pode ser livremente delegada mediante portaria conjunta publicada no Diário Oficial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A competência é delegável e avocável nos termos e limites autorizados em lei (arts. 11 e 12 da Lei nº 9.784/1999).

B) Incorreto. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos a que foi atribuída em lei (art. 11 da Lei nº 9.784/1999).

C) Correto. O vício de competência em razão da matéria (ratione materiae) e em razão da hierarquia é insanável (vício material absoluto), gerando a nulidade do ato e impedindo qualquer convalidação (art. 55 da Lei nº 9.784/1999). Somente a competência ratione personae (quanto à pessoa do agente, sem exclusividade legal) admite convalidação.

D) Incorreto. O excesso de poder é vício de legalidade gravoso que não convalida tacitamente pelo decurso de trinta dias.

E) Incorreto. As matérias de competência exclusiva são legalmente indelegáveis (art. 13, III da Lei nº 9.784/1999).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 025

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Governador do Estado exonerou servidor ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, consignando na portaria que a dispensa decorreu de readequação orçamentária e corte de gastos com folha. Em processo de auditoria, comprovou-se que na mesma data foram nomeados dois assessores com vencimentos idênticos. O ato de exoneração:

A) É discricionário e prescinde de motivação, não ficando vinculado aos motivos declarados na portaria.

B) É nulo de pleno direito por força da Teoria dos Motivos Determinantes, ante a comprovada falsidade do motivo.

C) É convalidável pela autoridade competente mediante publicação retroativa de novo decreto sem justificação.

D) É revogável exclusivamente por provocação formal do servidor dispensado perante o Tribunal de Contas.

E) Permanece plenamente válido e intangível por se tratar de cargo de livre exoneração ad nutum.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Embora a exoneração ad nutum prescinda de motivação originária, uma vez declarada a motivação, o ato vincula-se à existência e veracidade dos motivos enunciados.

B) Correto. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, quando a autoridade administrativa opta por motivar um ato que seria dispensado de motivação (como a exoneração em cargo em comissão), a validade do ato fica estritamente atrelada à veracidade do motivo alegado. Demonstrada a falsidade do motivo (inexistência de contenção de despesas), o ato padece de vício insanável de motivo, tornando-se nulo de pleno direito.

C) Incorreto. Vício de falsidade de motivo não admite convalidação com substituição de fundamentação ex post facto.

D) Incorreto. O ato deve ser anulado por vício de legalidade, e não revogado por conveniência.

E) Incorreto. A natureza ad nutum do cargo não autoriza a autoridade a motivar com falsidade comprovada.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 026

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
No estudo dogmático do ato administrativo, a doutrina tradicional e o art. 2º da Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular) estruturam a validade dos atos em cinco elementos ou requisitos essenciais. Dentre os elementos indispensáveis à formação do ato administrativo, citam-se:

A) a autoexecutoriedade, a imperatividade e a presunção de legitimidade perante administrados.

B) a discricionariedade, a vinculação e a revogabilidade por juízo de mérito administrativo.

C) a conveniência, a oportunidade e a razoabilidade quanto ao objeto tutelado na decisão.

D) o sujeito competente, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto jurídico do provimento.

E) os atos de império, os atos de gestão patrimonial e os atos negociais de interesse público.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Autoexecutoriedade, imperatividade e presunção de legitimidade são atributos (características) do ato administrativo, e não seus elementos/requisitos de validade.

B) Incorreto. Discricionariedade e vinculação expressam o grau de liberdade conferido por lei à autoridade decisora.

C) Incorreto. Conveniência e oportunidade integram o mérito dos atos discricionários.

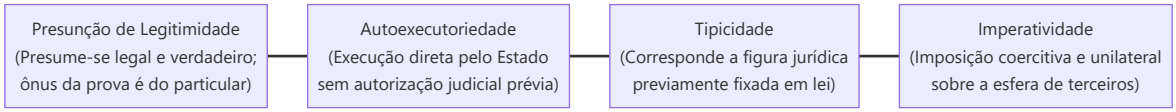
D) Correto. São cinco os elementos/requisitos essenciais de validade do ato administrativo (mnemônico COFIFOMO): Competência (sujeito), Finalidade, Forma, Motivo e Objeto, expressamente positivados no art. 2º da Lei nº 4.717/1965.

E) Incorreto. Trata-se de classificação doutrinária quanto à posição jurídica da Administração.

GABARITO OFICIAL: D

3. Atributos do Ato Administrativo (Mnemônico PATI)

Os atributos do ato administrativo consagram prerrogativas que decorrem diretamente do princípio da supremacia do interesse público:



3.1 Presunção de Legitimidade e Veracidade

Presume-se que o ato administrativo foi expedido em estrita consonância com a lei (legitimidade) e que os fatos relatados pelos agentes públicos são verdadeiros (veracidade).

- É presunção relativa (*juris tantum*), que admite prova em contrário.
- Gera a **inversão do ônus da prova**: incumbe ao particular demonstrar e comprovar a ilegalidade ou falsidade do ato impugnado perante o Judiciário ou a Administração.

3.2 Autoexecutoriedade e seus Limites

É a prerrogativa conferida à Administração Pública de compelir materialmente o administrado a cumprir o ato ou executar diretamente a providência administrativa, inclusive com uso moderado da força física policial, **sem necessidade de intervenção ou autorização prévia do Poder Judiciário** (ex.: guincho de carro estacionado em local proibido; interdição e lacração de restaurante com alimentos deteriorados; apreensão de drogas).

- **Limites Críticos da Autoexecutoriedade:** A autoexecutoriedade depende de expressa previsão legal ou de situação fática emergencial/urgente.

> 🚨 **ALERTA CLÁSSICO FCC:**
> A cobrança de **multas pecuniárias administrativas NÃO é autoexecutória**! Se o particular se recusar a pagar a multa, a Administração não pode tomar o dinheiro de sua conta bancária diretamente; deve inscrever o débito em Dívida Ativa e ajuizar Ação de Execução Fiscal perante o Poder Judiciário.

3.3 Tipicidade Administrativa

Formulada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, preceitua que cada ato administrativo deve corresponder rigorosamente a figuras e modelos abstratos previamente tipificados na legislação. Impede que o Estado crie atos unilaterais inominados ou arbitrários sem desenho legal prévio.

3.4 Imperatividade e Poder Extroverso

Consiste na faculdade de impor obrigações coercitivas e restrições unilaterais a terceiros, independentemente de sua concordância prévia.

- Não está presente em atos negociais (licenças, autorizações) e atos meramente enunciativos (pareceres, certidões, atestados).

Teste 027

(FGV – Analista Judiciário – TJ-GO / Simulado)
Determinada fiscalização de vigilância sanitária estadual constatou que um restaurante comercializava alimentos estragados e impróprios para o consumo humano, gerando risco iminente de intoxicação coletiva. De imediato, a equipe de fiscalização determinou a interdição do estabelecimento e apreendeu as mercadorias. Sobre a autoexecutoriedade:

A) Exige prévia autorização judicial liminar para a sua incidência, em observância à inafastabilidade da jurisdição.

B) Presente em todos os atos administrativos indistintamente, inclusive na cobrança coercitiva de multas pecuniárias.

C) Legítima na hipótese fática descrita por se tratar de situação urgente de iminente perigo à saúde da população.

D) Restringe-se à lavratura do auto de infração, cabendo privativamente à polícia civil executar o fechamento do local.

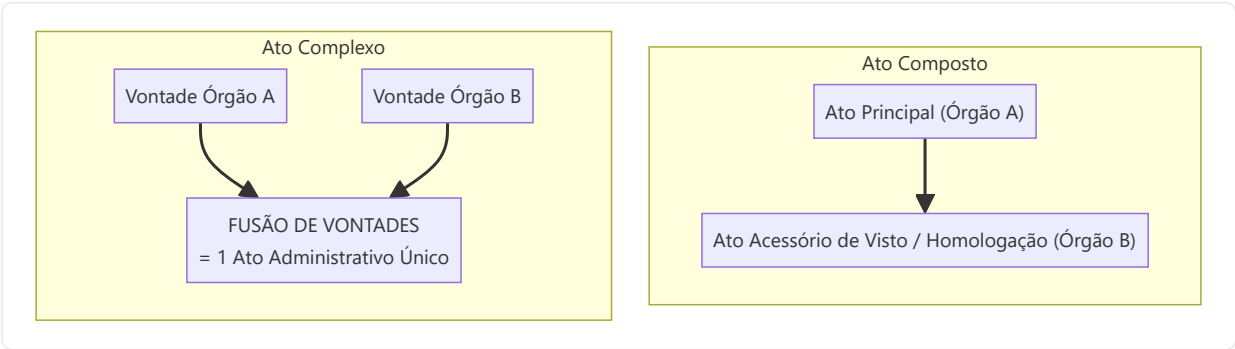
E) Subordina-se a prévio depósito recursal pelo comerciante para que a ordem estatal possa surtir efeitos jurídicos.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. A autoexecutoriedade consiste exatamente na prerrogativa estatal de executar diretamente suas decisões sem necessidade de tutela judicial prévia.
>
> **B) Incorreto**. A autoexecutoriedade não é atributo universal de todos os atos; a cobrança de multas administrativas de trânsito ou sanitárias exige inscrição em dívida ativa e execução fiscal judicializada (não autoexecutória).
>
> **C) Correto**. A autoexecutoriedade autoriza a prática imediata de medidas materiais coercitivas quando houver expressa previsão em lei ou em hipóteses de urgência que demandem atuação pronta para evitar dano irreparável ao interesse público (como a apreensão de alimentos estragados para tutela da saúde pública).
>
> **D) Incorreto**. A autoridade sanitária dispõe de competência legal para executar a interdição materialmente.
>
> **E) Incorreto**. Não se condiciona a depósito e o recurso não detém efeito suspensivo automático em situação de perigo iminente.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

4. Classificações Relevantes para a FCC: Atos Simples, Complexos e Compostos

4.1 Atos Simples, Complexos e Compostos

- **Ato Simples:** Resulta da manifestação de vontade de um **único órgão** administrativo (seja ele singular, como o ato de um Secretário de Estado, ou colegiado, como a decisão plenária de um Tribunal de Contas).
- **Ato Composto:** Resulta da manifestação de vontade de um único órgão que emite um **ato principal**, cuja eficácia depende de um **ato instrumental acessório** emanado de outro órgão (ex.: aprovação, homologação, visto, chancela). Há um ato principal e um ato acessório.
- **Ato Complexo:** Resulta da **fusão e integração convergente de vontades de dois ou mais órgãos autônomos e independentes**, que se conjugam para formar um **único ato administrativo final**.



4.2 O Registro de Aposentadoria no Tribunal de Contas (Tema 445 / STF)

O julgamento da legalidade e a concessão de registro de aposentadoria, pensão ou reforma pelas Cortes de Contas é um dos temas prediletos da FCC:

1. **Natureza Jurídica:** Trata-se categoricamente de um **ato administrativo complexo** (Súmula Vinculante nº 3 e pacífica jurisprudência do STF). O ato inicial expedido pelo órgão de origem é meramente precário e provisório; somente ganha definitividade e perfeição com o julgamento e registro pelo Tribunal de Contas.
2. **Dispensa de Contraditório Prévio (SV nº 3):** Na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, é dispensado o contraditório e a ampla defesa no Tribunal de Contas, salvo se transcorrer prazo desarrazoado.
3. **O Prazo Decadencial de 5 Anos (Tema 445 do STF):** O STF fixou a seguinte tese vinculante:

> *"Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o qual, se não houver decisão, o ato considerar-se-á definitivamente registrado."*

4. **Impossibilidade de Revogação por Conveniência:** Por se tratar de ato vinculado, a autoridade de origem não pode revogar a aposentadoria com base em razões de conveniência ou oportunidade (mérito).

Teste 028

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Na classificação doutrinária dos atos administrativos quanto à formação da vontade estatal, a doutrina tradicional distingue os atos simples, os atos complexos e os atos compostos. A respeito da distinção dogmática entre ato complexo e ato composto, é correto afirmar que:

A) o ato complexo resulta da manifestação de dois órgãos que emitem um ato principal e outro acessório instrumental.

B) o ato composto aperfeiçoa-se com a manifestação convergente de dois ou mais órgãos para formar um ato único.

C) o ato complexo exige a integração de vontades autônomas de órgãos distintos para que o ato se considere perfeito.

D) o ato composto resulta da deliberação de um órgão colegiado singular cuja vontade se manifesta pela maioria de votos.

E) o ato complexo independe da aprovação do órgão superior para produzir integralmente seus efeitos jurídicos válidos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Essa é a definição do ato composto (ato principal emitido por um órgão condicionado à aprovação ou homologação instrumental de outro).

B) Incorreto. Essa é a definição do ato complexo.

C) Correto. No ato complexo, há a fusão e conjunção de vontades emanadas de dois ou mais órgãos ou autoridades independentes para formar um ato jurídico único (ex.: nomeação de Ministros do STF pelo Presidente com aprovação do Senado; concessão inicial de aposentadoria sujeita a registro pelo Tribunal de Contas). Antes da integração da segunda vontade, o ato sequer está completo e perfeito.

D) Incorreto. A manifestação colegiada singular consubstancia ato simples colegial.

E) Incorreto. A manifestação de todos os órgãos envolvidos é elemento constitutivo para a formação e perfeição do ato complexo.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 029

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Determinada autarquia estadual publicou ato concedendo aposentadoria a servidor público estatutário e enviou os autos funcionais ao Tribunal de Contas do Estado para fins de registro e controle de legalidade. Decorridos seis anos da entrada do processo na Corte de Contas sem deliberação, o processo foi pautado para julgamento. À luz do art. 71, III, da CF/88 e do Tema nº 445 do STF:

A) O ato de concessão de aposentadoria é ato composto, restando precluso o exame de legalidade pelo Tribunal de Contas.

B) O Tribunal de Contas dispõe de cinco anos da chegada dos autos na Corte para julgar a legalidade, sob pena de registro tácito.

C) O prazo decadencial de cinco anos conta-se da publicação do ato pelo órgão de origem, tornando o processo intempestivo.

D) O controle de legalidade exercido pelos Tribunais de Contas sobre atos complexos é imprescritível por expressa previsão constitucional.

E) O transcurso de cinco anos sem julgamento converte a aposentadoria estatutária em provimento irrevogável de pensão privada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A aposentadoria é ato complexo (concessão pelo órgão de origem fundida ao registro pelo Tribunal de Contas).

B) Correto. Tese Vinculante fixada pelo STF no Tema nº 445 de Repercussão Geral: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, após o que, na falta de julgamento, considerar-se-á tacitamente registrado".

C) Incorreto. O prazo quinquenal conta-se da entrada dos autos na Corte de Contas (marco inicial), e não da publicação originária.

D) Incorreto. O STF pacificou a incidência do prazo decadencial de cinco anos em obséquio à segurança jurídica.

E) Incorreto. O efeito decorrente do decurso do prazo é o registro tácito do ato aposentatório pelo Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: B

5. Extinção e Convalidação dos Atos Administrativos

5.1 Modos de Extinção: Anulação, Revogação, Cassação, Caducidade e Contraposição

Modalidade de Extinção	Causa Primária	Efeitos no Tempo	Competência	Distinção Prática FCC
Anulação	**Ilegalidade originária** do ato (vício de legalidade insanável)	**Retroativo (*ex tunc*)**	Administração Pública ou Poder Judiciário	Desfaz o ato desde o nascimento, pois dele não se originam direitos.
Revogação	**Inconveniência ou inoportunidade superveniente** (mérito)	**Prospectivo (*ex nunc*)**	**Exclusiva da própria Administração**	Recai sobre atos válidos; respeita direitos adquiridos e atos consumados.
Cassação	**Descumprimento de condições legais** pelo particular beneficiário	*Ex nunc*	Administração Pública	Sanção contra o administrado faltoso (ex.: cassar alvará sanitário por comida estragada).
Caducidade	**Superveniência de lei nova** que torna a atividade ilegal	*Ex nunc*	Administração Pública	O ato era legal, mas nova legislação proibiu a atividade (ex.: lei que veda pedágio na área).
Contraposição / Derrubada	Emissão de **novo ato com efeitos antagônicos** e incompatíveis	*Ex nunc*	Administração Pública	O novo ato extingue o anterior (ex.: ato de exoneração contrapõe-se ao de nomeação).
Renúncia	Desistência expressa voluntária manifestada pelo beneficiário	*Ex nunc*	Manifestação do particular	O titular abre mão do benefício conferido pelo ato.

> ⚠️ **Atenção Máxima FCC:**
> O Poder Judiciário **JAMAIS pode revogar atos administrativos do Poder Executivo**. O Judiciário pode anular atos ilegais, mas se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade de atos do Executivo configuraria intolerável violação à separação dos Poderes (art. 2º da CF).

5.2 Convalidação: Requisitos, Limites e Efeitos Temporais

A convalidação (ou sanatória) é o ato administrativo pelo qual a Administração corrige e supre um vício existente em ato ilegal anterior com efeitos retroativos (**ex tunc**).

- **Dispositivo Normativo:** Art. 55 da Lei Federal nº 9.784/1999 e art. 54 da Lei Estadual/GO nº 13.800/2001.
- **Requisitos Cumulativos Obrigatórios:**
    1. O ato **não pode acarretar lesão ao interesse público**;
    2. O ato **não pode causar prejuízos a terceiros de boa-fé**;
    3. O vício deve ser **sanável**.
- **Defeitos Sanáveis que Comportam Convalidação:**
    - **Competência quanto à Pessoa:** Admite convalidação (ratificação pela autoridade competente), desde que a lei **NÃO tenha atribuído competência exclusiva** à autoridade que praticou o ato originário.
    - **Forma:** Admite convalidação se a forma desrespeitada não foi expressamente exigida por lei como requisito essencial de validade do ato.
- **Defeitos Insanáveis (NULIDADE ABSOLUTA - Vedada Convalidação):**
    - Vício de **Finalidade** (desvio de poder);
    - Vício de **Motivo** (motivo falso ou inexistente);
    - Vício de **Objeto** (objeto ilícito ou impossível);
    - Vício de competência privativa/exclusiva ou forma essencial.

Teste 030

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Ao estudar as modalidades de extinção do ato administrativo no Direito Administrativo brasileiro, Júlia verificou a ocorrência de uma hipótese em que o beneficiário de uma licença outorgada pelo Poder Público descumpriu dolosamente as normas legais e condicionantes impostas no momento da expedição do ato.

Nesse contexto doutrinário, a modalidade de desfazimento do ato administrativo decorrente da superveniente culpa do beneficiário denomina-se:

A) caducidade.

B) revogação.

C) cassação.

D) anulação.

E) contraposição.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A caducidade ocorre quando uma lei nova superveniente torna ilegal a manutenção do ato administrativo emitido validamente no passado.

B) Incorreto. A revogação decorre de juízo discricionário de conveniência e oportunidade da própria Administração sobre ato válido.

C) Correto. A cassação é a extinção extintiva-sancionatória do ato administrativo decorrente do descumprimento, pelo particular beneficiário, de requisitos legais ou condições fáticas obrigatórias fixadas para a manutenção do benefício outorgado (ex.: hotel com alvará de funcionamento que passa a operar como casa de prostituição clandestina).

D) Incorreto. A anulação pressupõe vício congênito de ilegalidade existente no momento da edição do ato.

E) Incorreto. A contraposição (ou derrubada) ocorre quando um ato posterior com efeitos antagônicos extingue o ato anterior (ex.: exoneração extingue nomeação).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 031

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Em relação à invalidação, revogação e convalidação dos atos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar que:

A) apenas os atos discricionários podem ser objeto de revogação por conveniência e oportunidade da Administração.

B) apenas os atos vinculados admitem a declaração de anulação quando constatada a presença de vício de legalidade.

C) a revogação por motivo de oportunidade desfaz integralmente os efeitos jurídicos pretéritos produzidos pelo ato.

D) a anulação de ato ilegal produz sempre efeitos prospectivos ex nunc para preservar os direitos dos beneficiários.

E) os vícios insanáveis de competência em razão da matéria e de finalidade desvio admitem ampla convalidação legal.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. A revogação incide estritamente sobre atos administrativos discricionários válidos, por motivo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo). Os atos puramente vinculados não admitem revogação, pois não contêm margem de discricionariedade concedida pela lei à autoridade julgadora.
>
> **B) Incorreto**. Tanto os atos vinculados quanto os atos discricionários podem ser objeto de anulação se praticados com violação à lei.
>
> **C) Incorreto**. A revogação opera efeitos ex nunc (não retroativos), respeitando os direitos adquiridos consolidados sob a vigência do ato.
>
> **D) Incorreto**. A anulação opera, em regra, efeitos retroativos ex tunc, fulminando o ato desde o seu nascimento.
>
> **E) Incorreto**. Vício de matéria e vício de desvio de finalidade são insanáveis e jamais admitem convalidação.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

6. Processo Administrativo no Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001)

A **Lei Estadual nº 13.800/2001** disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Goiás:

6.1 Princípios Norteadores e Direitos dos Administrados

- Subordina-se aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2º).
- Reconhece o direito do cidadão de ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação dos processos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter certidões e formular alegações e apresentar documentos antes da tomada da decisão.

6.2 Vedações Absolutas à Delegação (Regra do CENORA - Art. 13)

Reproduzindo a regra geral do direito público brasileiro, o art. 13 da Lei Goiana nº 13.800/2001 veda taxativamente a delegação de três matérias específicas:

1. **Competência Exclusiva** atribuída por lei a determinado órgão ou autoridade;
2. Edição de atos de caráter **Normativo**;
3. Decisão de **Recursos Administrativos**.

6.3 Impedimentos e Suspeição de Agentes e Julgadores

Para assegurar a imparcialidade nas decisões administrativas, a lei estadual estabelece distinção crucial entre:

- **Impedimento (Vício Objetivo - Art. 18):** O servidor ou autoridade é legalmente impedido de atuar em processo no qual:
  - Tenha interesse direto ou indireto na matéria;
  - Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes até o terceiro grau;
  - Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge/companheiro.
  - *Omissão do Impedimento:* Constitui falta disciplinar grave.
- **Suspeição (Vício Subjetivo - Art. 20):** Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

6.4 Motivação das Decisões e Regime Recursal

- **Dever de Motivação (Art. 50):** As decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham sanções, decidam recursos, dispensem licitações ou anulem/revoguem atos anteriores devem ser expressamente motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.
- **Prazos Recursais (Art. 59):** Salvo disposição legal específica em contrário, o prazo para interposição de recurso administrativo na administração goiana é de **10 (dez) dias**, contados da ciência ou divulgação oficial da decisão.
- **Efeitos do Recurso e Reformatio in Pejus (Arts. 61 e 64):** O recurso tem como regra geral efeito estritamente devolutivo (efeito suspensivo é excepcional). A autoridade julgadora pode confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida; se da revisão puder decorrer gravame à situação do recorrente (*reformatio in pejus*), este deverá ser cientificado previamente para formular suas alegações no prazo de 10 dias.

Teste 032

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2024)
O Presidente de determinada autarquia delegou a órgão hierarquicamente inferior a competência para instruir procedimentos apuratórios e expedir certidões, fixando prazo determinado de vigência para a delegação.

A respeito dos efeitos do ato de delegação sobre a autoridade delegante, com base na Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999):

A) a autoridade delegante pode exercer a competência delegada a qualquer tempo, pois a titularidade legal permanece com ela.

B) a autoridade delegante fica impedida de praticar o ato delegado durante todo o prazo fixado na portaria originária.

C) a autoridade delegante somente pode voltar a exercer a competência delegada após o trânsito em julgado de processo revogatório.

D) a autoridade delegante perde em definitivo o poder decisório, respondendo solidariamente por improbidade com o delegado.

E) a competência delegada passa a ser concorrente entre o delegante e o delegado, prevalecendo a decisão do subalterno.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O ato de delegação transfere unicamente o exercício provisório de certas atribuições administrativas, mantendo a titularidade originária com a autoridade delegante. Por essa razão, a autoridade delegante mantém competência concorrente e pode, a qualquer tempo e discricionariamente, praticar o ato ou revogar total ou parcialmente a delegação outorgada (art. 14, § 2º da Lei nº 9.784/1999).

B) Incorreto. O delegante não perde a faculdade de avocar ou exercer diretamente o ato quando entender conveniente.

C) Incorreto. A revogação da delegação é ato discricionário unilateral que opera efeitos imediatos sem trânsito em julgado.

D) Incorreto. O delegado responde pessoalmente pelos atos que praticar na delegação (Súmula 510 do STF), sem perda definitiva do delegante.

E) Incorreto. Prevalece hierarquicamente a deliberação da autoridade delegante superior.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 033

(FGV – Analista Judiciário – TJ-GO / Simulado - Lei Estadual nº 13.800/2001)
De acordo com o regime jurídico do processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 13.800/2001), a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento funcional deve comunicar o fato incontinenti à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito.

Configura hipótese de IMPEDIMENTO legal, nos termos expressos do art. 18 da referida legislação estadual, a participação de autoridade ou servidor que:

A) tenha amizade notória ou inimizade capital com qualquer dos litigantes ou seus procuradores.

B) tenha interesse direto ou indireto na matéria controvertida ou seja cônjuge de um dos litigantes.

C) mantenha relação de subordinação funcional estrita com o chefe imediato da repartição processante.

D) possua débito inscrito em dívida ativa com a Fazenda Pública estadual em execução fiscal suspensa.

E) tenha divergência de posicionamento doutrinário com as teses defendidas na peça recursal do interessado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Amizade notória ou inimizade capital configura caso de suspeição (art. 20 da Lei nº 13.800/2001 e art. 20 da Lei nº 9.784/1999), e não de impedimento legal objetivo.

B) Correto. O art. 18 da Lei Estadual nº 13.800/2001 (idêntico ao art. 18 da Lei nº 9.784/1999) enumera taxativamente as causas objetivas de impedimento processual: "É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até o terceiro grau; III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro".

C) Incorreto. Subordinação hierárquica regular de trabalho não gera impedimento automático para atuar em processo.

D) Incorreto. Débito fiscal com a Fazenda é matéria estranha às hipóteses legais de impedimento processual.

E) Incorreto. Divergência de hermenêutica ou teses jurídicas não afeta a imparcialidade objetiva legal do julgador.

GABARITO OFICIAL: B

7. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Estadual de Goiás nº 13.800/2001 (Processo Administrativo Estadual de Goiás)
  Texto legal consolidado que disciplina o processo administrativo, impedimentos, suspeição, convalidação e prazos recursais no Estado de Goiás.
- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular - Art. 2º)
  Dispositivo normativo de referência que define os elementos e vícios de competência, finalidade, forma, motivo e objeto do ato administrativo.
- Súmula Vinculante nº 3 do STF (Contraditório e Registro de Aposentadorias nos Tribunais de Contas)
  Enunciado vinculante que consagra a natureza complexa e a exceção de contraditório no ato inicial de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
- STF - Tema 445 de Repercussão Geral (Prazo Decadencial de 5 Anos para Registro no TC)
  Tese de repercussão geral fixando o prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato concessório a contar da chegada dos autos ao Tribunal de Contas.
- Lei Federal nº 9.784/1999 (Processo Administrativo Federal)
  Normas gerais sobre motivação, convalidação (art. 55), anulação decadencial quinquenal (art. 54) e vedações à delegação (art. 13).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 7 e Cap. 16 - Atos Administrativos e Processo Administrativo).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 3 e Cap. 21 - Atos Administrativos: Elementos, Atributos, Extinção e Processo Administrativo).
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 37. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. (Cap. 7 - Teoria dos Atos Administrativos, Perfeição, Validade, Eficácia e Convalidação).

04 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil do Estado

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Responsabilidade civil do Estado: evolução histórica, fundamentos e modalidades
- Artigo 37, § 6º da Constituição Federal de 1988: responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos
- Teoria do Risco Administrativo vs. Teoria do Risco Integral
- Responsabilidade por ação vs. responsabilidade por omissão estatal (*faute du service* e dever específico de custódia)
- Causas excludentes e atenuantes do nexo de causalidade
- Ação regressiva contra o agente público e Tema 940 do STF (Teoria da Dupla Garantia)
- Serviços públicos: conceito, princípios, delegação a particulares (Lei nº 8.987/1995 e Lei nº 11.079/2004)
- Bens públicos: conceito, classificação (Código Civil, art. 99), afetação/desafetação e regime jurídico

---

🧭 Sumário

1. **Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado**
    1. Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal
    2. O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva
    3. Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes
    4. Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais
    5. Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica
    6. Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)
    7. Teste 034
    8. Teste 035
    9. Teste 036
    10. Teste 037
2. **Regime Jurídico dos Serviços Públicos e sua Delegação**
    1. Princípios do Serviço Público Adequado
    2. Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)
    3. Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade
    4. Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)
    5. Teste 038
    6. Teste 039
    7. Teste 040
    8. Teste 041
3. **Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas**
    1. Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)
    2. Fenômeno da Afetação e Desafetação
    3. Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta
    4. Teste 042
    5. Teste 043
    6. Teste 044
4. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado

A responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública consiste na obrigação jurídica que recai sobre o Estado de reparar os danos materiais, morais e estéticos causados a particulares por condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos no exercício de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las.

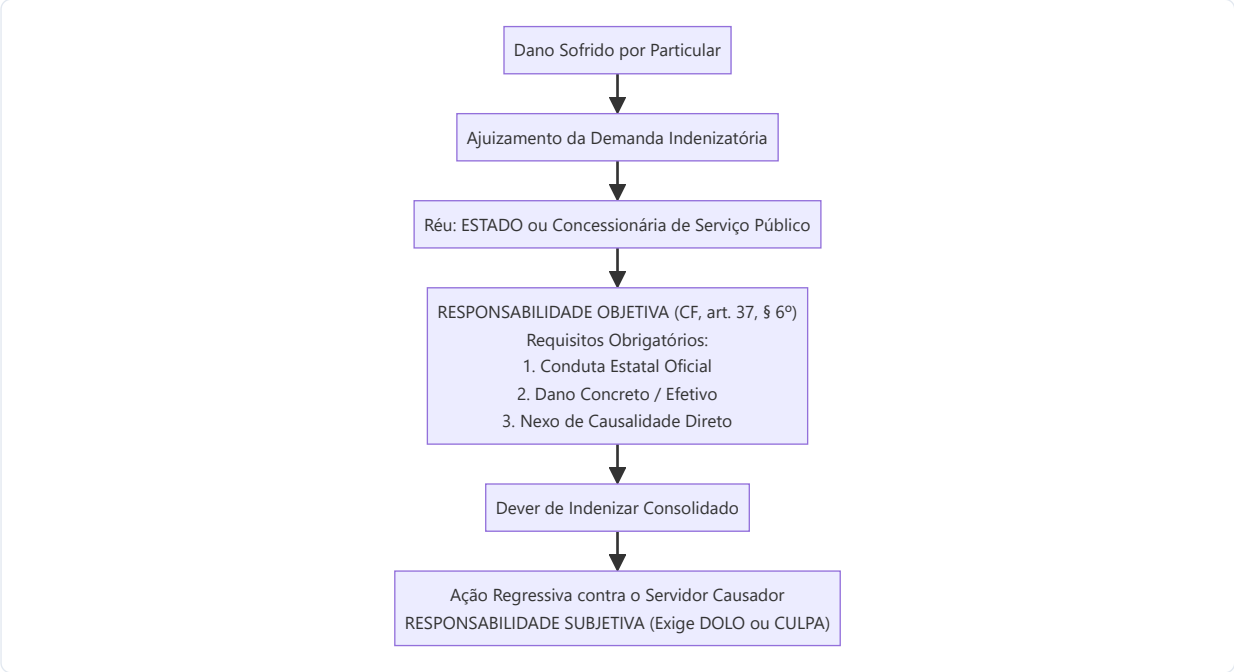
1.1 Evolução Histórica da Responsabilidade Estatal

- **Teoria da Irresponsabilidade Estatal (*The King can do no wrong*):** Predominou nos Estados Absolutistas. O monarca e o Estado não respondiam por quaisquer danos causados aos súditos.

- **Teorias Civilistas / Subjetivas (Culpa Comum):** Surgiram com o advento do Estado Liberal de Direito. Exigiam que a vítima comprovasse a culpa individualizada do agente público (*culpa in eligendo* ou *culpa in vigilando*), operando em extrema desvantagem processual para o particular.
- **Teoria da Culpa Administrativa / Culpa do Serviço (*Faute du Service*):** Desvinculou a culpa da pessoa física do servidor. A responsabilidade continuava sendo subjetiva, mas bastava à vítima comprovar a falta do serviço estatal: o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso intolerável.
- **Teoria Objetiva do Risco Administrativo:** Consagrada pelo Direito Constitucional contemporâneo, dispensa integralmente a comprovação de dolo ou culpa estatal, fundando-se na causalidade material e na solidariedade social perante os riscos criados pela atividade administrativa.

1.2 O Art. 37, § 6º da CF/88 e os Elementos da Responsabilidade Objetiva

> *"Art. 37, § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*



Elementos Indispensáveis para a Responsabilização Objetiva:

1. **Conduta Estatal:** Ação ou comportamento imputável a um agente público (efetivo, comissionado, temporário ou terceiro delegatário) agindo nessa qualidade.
2. **Dano Efetivo:** Prejuízo certo, juridicamente tutelado, de natureza patrimonial, moral ou estética.
3. **Nexo de Causalidade:** Relação direta de causa e efeito entre a conduta oficial e o dano experimentado pela vítima (Teoria do Dano Direto e Imediato).

> ⭐ **[IMPORTANTE / REPERCUSSÃO GERAL STF]:**
> A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, aplica-se às **empresas prestadoras de serviços públicos** (concessionárias e permissionárias) tanto em relação aos **usuários do serviço** quanto em relação a **terceiros não usuários** (vítimas de acidentes causados pelo serviço público - RE 591.874/STF).

1.3 Teoria do Risco Administrativo: Excludentes e Atenuantes

O ordenamento jurídico brasileiro adota como **regra geral a Teoria do Risco Administrativo**. Essa teoria baseia-se na ideia de que a atividade estatal gera riscos inerentes para a coletividade, devendo o poder público arcar com os prejuízos decorrentes. Todavia, **NÃO se trata de responsabilidade absoluta**, admitindo-se a ruptura ou atenuação do nexo causal nas seguintes hipóteses:

- **Causas Excludentes do Nexo de Causalidade (Afastam 100% da Indenização):**

1. *Culpa Exclusiva da Vítima:* O evento decorreu inteiramente do comportamento negligente, imprudente ou voluntário do próprio lesado (ex.: pedestre que se atira intencionalmente sob as rodas de um ônibus público em alta velocidade).
2. *Caso Fortuito ou Força Maior Absoluta:* Eventos imprevisíveis da natureza com violência desmedida (raios imprevisíveis, terremotos, trombas d'água fora de qualquer série histórica), desde que o Estado não tenha sido omisso em adotar medidas preventivas exigíveis.
3. *Fato Exclusivo de Terceiro:* Dano provocado exclusivamente por ação autônoma e imprevisível de outrem sem qualquer concurso da conduta estatal (ex.: assalto à mão armada ocorrido dentro de um ônibus coletivo com disparo de arma de fogo deflagrado pelo criminoso).

- **Causas Atenuantes do Nexo de Causalidade:**
    - *Culpa Concorrente da Vítima:* A vítima e o agente público concorreram simultaneamente para a eclosão do evento danoso. O Estado continua obrigado a indenizar, mas o montante indenizatório é **reduzido proporcionalmente** ao grau de culpa da vítima.

1.4 Teoria do Risco Integral e suas Hipóteses Excepcionais

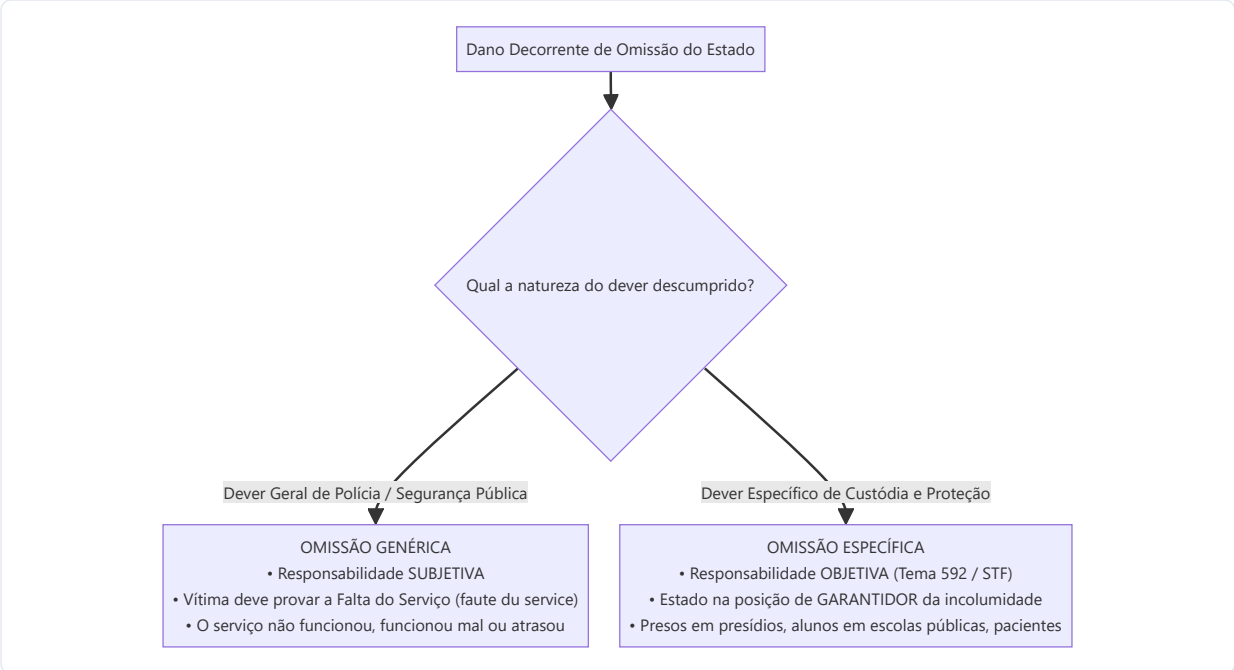
Na **Teoria do Risco Integral**, a obrigação estatal de indenizar é cega e absoluta. O Estado atua como garantidor universal de riscos, **sendo vedada a invocação de qualquer causa excludente** (o poder público é condenado mesmo diante de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

O ordenamento constitucional e legal brasileiro reconhece a incidência do risco integral em apenas **três hipóteses taxativas**:

1. **Dano Nuclear:** Responsabilidade civil por acidentes radiológicos ou nucleares (CF/88, art. 21, XXIII, "d");
2. **Atos de Guerra e Terrorismo Aéreo:** Danos a terceiros decorrentes de atentados terroristas contra aeronaves comerciais de matrícula brasileira (Lei Federal nº 10.744/2003);
3. **Dano Ambiental:** Jurisprudência vinculante consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 707/STJ) para degradações ecológicas graves.

1.5 Responsabilidade por Omissão Estatal: Genérica vs. Específica

Quando o dano decorre de um não-fazer da Administração Pública, a jurisprudência estabelece rígida bifurcação metodológica:



- **Omissão Genérica (Responsabilidade Subjetiva):** O Estado descumpre seu dever genérico de proteção da ordem social (ex.: furto de veículo particular estacionado em via pública comum; alagamento pontual em chuva sazonal). A vítima deve provar a ocorrência de culpa anônima do serviço (*faute du service*), demonstrando que o poder público foi negligente diante de um dever exigível.
- **Omissão Específica (Responsabilidade Objetiva - Tema 592/STF):** Ocorre quando o Estado atua na **posição de garante**, detendo a pessoa ou a coisa sob sua imediata custódia física institucional (ex.: morte ou lesão corporal de detento em estabelecimento penitenciário; acidente com criança no interior de escola pública municipal; suicídio de paciente internado em hospital psiquiátrico público). A responsabilidade é **OBJETIVA**; o Estado só se exonera se comprovar que a morte ou o dano decorreu de causa natural ou que o evento era faticamente inevitável mesmo com o cumprimento de todos os protocolos regulares de vigilância.

1.6 Ação Regressiva e a Teoria da Dupla Garantia (Tema 940 / STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633 sob a sistemática da repercussão geral (**Tema 940**), pacificou a controvérsia sobre a legitimidade passiva nas ações indenizatórias fundamentadas no art. 37, § 6º, da CF/88:

> *"A teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."*

A Teoria da Dupla Garantia:

1. **Primeira Garantia (Ao Cidadão Vítima):** Assegura que o particular lesionado demandará contra o Estado ou concessionária sob regime de responsabilidade objetiva (sem ter que provar a culpa do servidor) e com a certeza de solvência financeira pública.
2. **Segunda Garantia (Ao Agente Público):** Protege o servidor contra ações temerárias de administrados inconformados, assegurando-lhe que **jamais poderá ser réu direto** na ação proposta pela vítima, nem compor litisconsórcio passivo originário com o Estado.

- **Regime da Ação Regressiva:** O Estado, após ser definitivamente condenado e efetuar o pagamento da indenização à vítima, tem o **dever de ajuizar ação regressiva** contra o servidor causador do dano. No âmbito da ação de regresso, a responsabilidade do servidor é **SUBJETIVA**, dependendo da comprovação cabal de que ele agiu com **dolo ou culpa** (negligência, imprudência ou imperícia).

Teste 034

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
Motorista de ambulância pertencente à Secretaria de Saúde de determinado Estado da Federação, ao conduzir o veículo oficial em velocidade compatível durante o transporte regular de paciente, colidiu contra o automóvel de um particular que avançou o sinal vermelho de um cruzamento. Diante dos danos materiais causados ao particular:

A) O Estado responde de forma objetiva fundada no risco integral, sendo irrelevante a conduta culposa do terceiro.

B) A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro elide o nexo causal, afastando o dever de indenizar do Estado.

C) O particular prejudicado deve ajuizar a ação indenizatória diretamente em face do servidor público condutor.

D) A responsabilidade civil do ente público condiciona-se à prévia instauração de sindicância de trânsito.

E) O Estado responde subjetivamente por danos no trânsito, cabendo ao particular lesado provar dolo do agente.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A regra geral da responsabilidade civil extracontratual do Estado no Brasil é a Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º da CF/88), a qual admite excludentes do nexo causal (como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior). A Teoria do Risco Integral é excepcionalíssima.

B) Correto. Sob a égide da Teoria do Risco Administrativo, a comprovação de que o dano adveio de culpa exclusiva da vítima (ao avançar o semáforo vermelho) ou de fato exclusivo de terceiro rompe o liame de causalidade entre a conduta administrativa e o resultado lesivo, eximindo o Poder Público do dever reparatório.

C) Incorreto. Pelo Tema nº 940 do STF (Teoria da Dupla Garantia), a ação de indenização deve ser proposta unicamente contra a pessoa jurídica de direito público, vedado o litisconsórcio passivo com o agente.

D) Incorreto. A tutela judicial independe de apuração administrativa prévia (art. 5º, XXXV da CF/88).

E) Incorreto. A responsabilidade do Estado por condutas comissivas de seus agentes públicos é estritamente objetiva.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 035

(FGV – TJ-MT – Analista Judiciário - 2024)
No estudo da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado, a doutrina e a jurisprudência distinguem a Teoria do Risco Administrativo da Teoria do Risco Integral. A respeito das hipóteses em que o ordenamento jurídico pátrio adota excepcionalmente a Teoria do Risco Integral (em que o Estado responde sem possibilidade de alegar excludentes de culpabilidade da vítima ou força maior), assinale a opção que indica caso regido por essa teoria:

A) Danos decorrentes de acidentes automobilísticos com viaturas policiais em perseguição de fugitivos.

B) Danos causados por desabamento de pontes e encostas provocados por chuvas torrenciais imprevisíveis.

C) Danos decorrentes de atividade ou acidente nuclear e danos causados por poluição ambiental grave.

D) Danos oriundos de assalto à mão armada ocorrido no interior de agência de sociedade de economia mista.

E) Danos causados por fuga de detento de presídio estadual dias após ter escapado do estabelecimento penal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Acidentes com viaturas policiais submetem-se à Teoria do Risco Administrativo comum (art. 37, § 6º da CF/88), admitindo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

B) Incorreto. Força maior e eventos climáticos extraordinários rompem o nexo causal no risco administrativo geral.

C) Correto. No ordenamento jurídico brasileiro, a Teoria do Risco Integral é hipótese excepcionalíssima e taxativa que veda qualquer excludente de nexo causal, aplicando-se prioritariamente a: 1) danos nucleares (art. 21, XXIII, "d" da CF/88); 2) danos ambientais graves (art. 225, § 3º da CF/88 e Lei nº 6.938/1981); e 3) atentados terroristas contra aeronaves brasileiras (Lei nº 10.744/2003).

D) Incorreto. Assalto em agência de estatal consubstancia fato de terceiro sem risco integral.

E) Incorreto. O STF fixou no Tema nº 362 que a responsabilidade por ato de foragido exige nexo direto com o momento da fuga; decorridos dias ou meses, não há responsabilidade do Estado.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 036

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Durante o período noturno de custódia em estabelecimento prisional estadual administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária, um detento foi assassinado por companheiros de cela com instrumentos perfurantes artesanais. À luz do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 592 de Repercussão Geral):

A) O Estado responde de forma puramente subjetiva, exigindo dos herdeiros prova cabal de dolo dos policiais penais.

B) A responsabilidade estatal é afastada sumariamente caso o preso assassinado contasse com histórico de rebeldia.

C) O Estado responde objetivamente pela morte de detento, salvo se provar que a morte decorreu de ato inoponível.

D) A indenização civil por morte de custodiado condiciona-se à prévia condenação criminal dos executores do homicídio.

E) O dever de indenizar é de responsabilidade subsidiária da empresa privada prestadora de segurança ao presídio.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A custódia prisional atrai responsabilidade civil objetiva por violação ao dever específico de proteção (art. 5º, XLIX da CF/88), não se aplicando a teoria subjetiva da culpa anônima comum.

B) Incorreto. A conduta prévia do preso não exime o Poder Público do dever inafastável de zelar por sua integridade física.

C) Correto. Tese Vinculante do Tema nº 592 do STF: "Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado responde de forma objetiva pela morte de detento. Essa responsabilidade só pode ser afastada quando o Estado demonstrar a quebra do nexo causal, isto é, que a morte não poderia ter sido evitada mesmo com a adoção de todas as cautelas de segurança legalmente exigíveis".

D) Incorreto. A esfera cível indenizatória é independente da persecução penal contra os homicidas.

E) Incorreto. A segurança penitenciária é função de polícia indelegável e de titularidade do Estado.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 037

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Uma viatura oficial pertencente ao Tribunal de Contas, conduzida por servidor público efetivo em missão institucional, abalroou veículo de particular por negligência do agente ao não respeitar a preferência em rotatória. De acordo com o art. 37, § 6º, da CF/88 e a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 940:

A) O particular pode optar por propor a demanda indenizatória unicamente contra o servidor público condutor.

B) A ação indenizatória deve ser proposta exclusivamente contra o Estado, que dispõe de ação regressiva por dolo ou culpa.

C) O servidor condutor e o Poder Público estadual devem integrar obrigatoriamente litisconsórcio passivo necessário.

D) A reparação civil pelo Tribunal de Contas depende do trânsito em julgado de processo disciplinar administrativo.

E) A ação regressiva da Fazenda Pública prescreve em dois anos contados da data da ocorrência do sinistro viário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O particular não detém a faculdade de processar diretamente o agente público.

B) Correto. Tese de Repercussão Geral do Tema nº 940 do STF (Teoria da Dupla Garantia): "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". A dupla garantia protege o particular (certeza de pagamento pelo erário) e o agente (não ser acionado diretamente por terceiros no exercício funcional).

C) Incorreto. O STF fixou a ilegitimidade passiva do servidor público para figurar no polo passivo da ação indenizatória ordinária.

D) Incorreto. A obrigação de indenizar do Estado independe da apuração funcional interna do agente.

E) Incorreto. O direito de regresso rege-se pelas normas de ressarcimento ao erário após o pagamento judicial efetivo.

GABARITO OFICIAL: B

2. Regime Jurídico dos Serviços Públicos e sua Delegação

2.1 Princípios do Serviço Público Adequado

A Lei Federal nº 8.987/1995 (art. 6º) prescreve que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de **serviço adequado**, assim entendido o que satisfaz as condições de:

- **Regularidade:** Prestação sem oscilações arbitrárias de qualidade.
- **Continuidade:** Não interrupção da atividade, admitida a suspensão motivada em hipóteses estritas de segurança técnica ou inadimplemento do usuário após aviso prévio formal.
- **Eficiência:** Máxima produtividade e excelência técnica.
- **Segurança:** Minimização de riscos aos usuários e ao meio ambiente.
- **Atualidade:** Incorporação contínua de métodos modernos, equipamentos tecnológicos de ponta e expansão da rede.

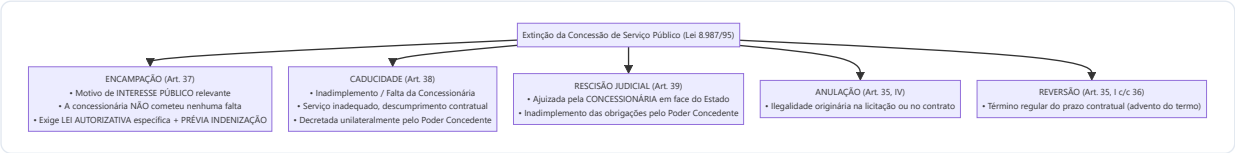
- **Generalidade:** Acesso universal e não discriminatório a todos os cidadãos.
- **Cortesia:** Urbanidade no trato com os usuários.
- **Modicidade das Tarifas:** Fixação de preços públicos acessíveis à população em equilíbrio econômico-financeiro.

2.2 Concessão Comum e Permissão de Serviço Público (Lei nº 8.987/1995)

- **Concessão Comum de Serviço Público:** Delegação contratual bilateral formalizada com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante prévia licitação obrigatória, para exploração do serviço por prazo determinado, a expensas e risco da concessionária, remunerada unicamente pelas tarifas cobradas dos usuários.
- **Permissão de Serviço Público:** Delegação formalizada mediante **contrato de adesão**, a título precário, após prévia licitação, admitindo como permitente pessoa física ou jurídica.

2.3 Formas de Extinção das Concessões: Encampação vs. Caducidade

A diferenciação entre as modalidades de extinção contratual na Lei nº 8.987/1995 é intensamente cobrada pela FCC:



Critério de Comparação	Encampação (Resgate)	Caducidade
Causa Primária	**Interesse público superveniente** (conveniência administrativa)	**Inadimplemento contratual culposo** da concessionária
Culpa da Concessionária?	**NÃO** (a empresa cumpria rigorosamente o contrato)	**SIM** (prestação defeituosa, paralisações, descumprimento de prazos)
Exigência de Lei?	**SIM**, exige **lei autorizativa específica** do ente concedente	**NÃO**, declarada por **decreto** do Chefe do Executivo
Indenização Prévia?	**SIM**, o pagamento de indenização deve ser **prévio** à retomada	**NÃO**, indenização é apurada a posteriori descontadas multas contratuais

2.4 Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei nº 11.079/2004)

As Parcerias Público-Privadas constituem concessões especiais destinadas a viabilizar investimentos vultosos de infraestrutura em colaboração com o capital privado:

1. **Concessão Patrocinada (Art. 2º, § 1º):** É a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que a remuneração da concessionária envolve a combinação de **tarifa paga pelos usuários** mais uma **contraprestação pecuniária complementar paga pelo parceiro público**.
2. **Concessão Administrativa (Art. 2º, § 2º):** É o contrato de prestação de serviços de que a **Administração Pública seja a usuária direta ou indireta**, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. A remuneração é **100% custeada pelo erário**, inexistindo cobrança de tarifas dos cidadãos (ex.: construção e operação de hospitais públicos do SUS, presídios, iluminação pública).
3. **Vedações Legais Obrigatórias à Celebração de PPPs (Art. 2º, § 4º):**
    - Contratos cujo valor total seja **inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)**;
    - Período de prestação de serviços **inferior a 5 (cinco) anos** ou superior a 35 (trinta e cinco) anos;
    - Contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de obra, a mera locação de equipamentos ou a execução isolada de obra pública sem prestação continuada de serviços.

Teste 038

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
Sobre os princípios que informam a prestação de serviços públicos previstos na Lei Federal nº 8.987/1995 e na doutrina administrativista contemporânea, assinale a opção correta:

A) A continuidade veda em absoluto a interrupção do serviço, mesmo após aviso prévio por inadimplemento de fatura de água.

B) A modicidade tarifária impõe gratuidade universal aos serviços públicos, arcando o erário com o custo operacional total.

C) A mutabilidade do regime autoriza a adequação contínua do serviço às novas exigências técnicas e necessidades sociais.

D) A generalidade impede a concessão de tarifas sociais diferenciadas para atender famílias de comprovada baixa renda.

E) A atualidade restringe o emprego de tecnologias modernas para salvaguardar a estabilidade dos contratos concedidos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 6º, § 3º, II da Lei nº 8.987/1995 autoriza a interrupção temporária do serviço público após prévio aviso formal decorrente de inadimplemento do usuário, sem violação à continuidade.

B) Incorreto. A modicidade tarifária preconiza tarifas justas e acessíveis para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não exigindo gratuidade irrestrita.

C) Correto. O princípio da mutabilidade do regime jurídico (ou da flexibilidade) permite à Administração alterar unilateralmente cláusulas regulamentares da prestação para assegurar a evolução das técnicas, a modernização dos equipamentos e o atendimento eficiente às demandas mutáveis da sociedade (art. 6º, § 2º da Lei nº 8.987/1995).

D) Incorreto. O princípio da generalidade (ou cortesia) não impede a fixação de tarifas sociais subsidiadas para consumidores carentes.

E) Incorreto. O princípio da atualidade impõe a modernidade das técnicas, equipamentos e instalações.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 039

(FGV – Analista de Gestão Pública – SEAD-GO / Simulado)
A respeito dos regimes de delegação de serviços públicos previstos na Lei Federal nº 8.987/1995, assinale a afirmativa que apresenta distinção correta entre concessão comum e permissão de serviço público:

A) A concessão é outorgada a pessoa física ou jurídica, enquanto a permissão formaliza-se unicamente com pessoa jurídica.

B) A concessão outorga-se por contrato bilateral, ao passo que a permissão é formalizada a título precário por contrato.

C) A concessão dispensa procedimento de licitação, ao passo que a permissão exige modalidade estrita de pregão eletrônico.

D) A concessão tem caráter essencialmente precário, enquanto a permissão goza de prazo indeterminado e irrevogabilidade.

E) A concessão admite delegação de competências policiais sancionatórias, ao passo que a permissão restringe-se a obras.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A concessão é formalizada exclusivamente com pessoa jurídica ou consórcio de empresas (art. 2º, II); já a permissão pode ser outorgada a pessoa física ou jurídica (art. 2º, IV da Lei nº 8.987/1995).

B) Correto. Pela Lei nº 8.987/1995, a concessão é contrato bilateral celebrado por prazo determinado com garantias de equilíbrio econômico-financeiro; já a permissão (art. 40) formaliza-se por contrato de adesão marcado por precariedade mitigada e revogabilidade unilateral pelo poder concedente.

C) Incorreto. Ambas exigem prévia licitação obrigatória (art. 175 da CF/88); ademais, para concessão a modalidade é concorrência pública ou diálogo competitivo.

D) Incorreto. A precariedade é atributo da permissão, não da concessão.

E) Incorreto. Atos de polícia punitiva geral não são passíveis de concessão nem permissão a entes mercantis privados.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 040

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
O Estado de Goiás celebrou contrato de concessão de serviço público rodoviário com uma sociedade empresária pelo prazo de vinte anos. Transcorridos cinco anos, em razão de relevante interesse público e conveniência estratégica estadual, o Governador pretende retomar a prestação direta da rodovia antes do término contratual. Nos termos da Lei nº 8.987/1995:

A) O Estado pode promover a encampação unilateral mediante decreto, sem necessidade de lei ou prévia indenização.

B) A retomada é vedada pelo princípio da segurança jurídica, vinculando o Poder Concedente ao prazo de vinte anos.

C) A encampação exige autorização por lei autorizativa específica e prévio pagamento de justa indenização em dinheiro.

D) A rescisão unilateral pode ser declarada pelo Estado com base na caducidade, prescindindo de justa reparação patrimonial.

E) A reversão dos bens vinculados ao contrato fica impedida até que se opere a amortização contábil integral da obra.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 37 da Lei nº 8.987/1995 exige expressamente autorização legislativa por lei específica e prévio pagamento de indenização.

B) Incorreto. O Estado detém a prerrogativa exorbitante de retomar a execução do serviço por interesse público superveniente (encampação).

C) Correto. A encampação (art. 37 da Lei nº 8.987/1995) é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento da indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados.

D) Incorreto. Caducidade é a extinção punitiva por inexecução culposa da concessionária; para interesse público, o instituto é a encampação.

E) Incorreto. A reversão dos bens ao poder concedente é decorrência da extinção contratual, apurando-se a indenização cabível.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 041

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2025)
No Brasil, as Parcerias Público-Privadas (PPPs) são disciplinadas pela Lei Federal nº 11.079/2004 e contemplam duas modalidades contratuais distintas: a concessão patrocinada e a concessão administrativa. A respeito da concessão patrocinada, é correto afirmar que consiste no contrato de concessão de serviços públicos ou de obras públicas:

A) em que a remuneração do parceiro privado advém unicamente de subsídio orçamentário mensal pago pela Administração.

B) que envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

C) que se destina à prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta de modo exclusivo.

D) cujo valor financeiro total estimado para o empreendimento de infraestrutura seja inferior a dez milhões de reais.

E) pactuado por prazo de execução inferior a cinco anos para permitir a renovação periódica dos termos licitados.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A remuneração unicamente decorrente do poder público caracteriza a concessão administrativa (art. 2º, § 2º).

B) Correto. Conforme a definição legal expressa no art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 11.079/2004: "Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado".

C) Incorreto. Essa é a definição exata de concessão administrativa (art. 2º, § 2º).

D) Incorreto. É vedada a celebração de PPP cujo valor seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), nos termos do art. 2º, § 4º, I da lei.

E) Incorreto. O prazo do contrato de PPP não pode ser inferior a 5 (cinco) anos nem superior a 35 (trinta e cinco) anos (art. 5º, I).

GABARITO OFICIAL: B

3. Bens Públicos: Classificação, Afetação e Prerrogativas

Conforme o art. 98 do Código Civil, são bens públicos todos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias e fundações públicas de direito público). Todos os demais são bens privados.

3.1 Classificação Quanto à Destinação (Código Civil, art. 99)

- **Bens de Uso Comum do Povo (Art. 99, I):** Destinados ao uso franqueado e indistinto de toda a coletividade (mares, rios, estradas, ruas, praças, praias). Podem ser utilizados gratuitamente ou mediante cobrança de tarifa/pedágio autorizada por lei.
- **Bens de Uso Especial (Art. 99, II):** Destinados à execução direta dos serviços públicos e ao funcionamento da máquina administrativa (edifícios de fóruns e tribunais, escolas públicas, hospitais estatais, viaturas policiais, quartéis).
- **Bens Dominicais ou Dominicais (Art. 99, III):** Bens que constituem o patrimônio disponível do Estado sem destinação pública específica ou aplicação administrativa direta (terras devolutas, prédios públicos desativados, títulos da dívida pública, bens desapropriados e não afetados).

3.2 Fenômeno da Afetação e Desafetação

- **Afetação:** É a atribuição formal ou fática de uma destinação pública a determinado bem (o bem passa a ser de uso comum ou de uso especial). Enquanto afetado, o bem é **inalienável**.
- **Desafetação:** É a retirada da destinação pública do bem, convertendo-o em bem dominical. Somente após a regular desafetação o bem público torna-se passível de alienação, observadas as exigências de autorização legislativa, interesse público justificado, avaliação prévia e procedimento licitatório.

3.3 Prerrogativas do Regime Jurídico e a Imprescritibilidade Absoluta

O regime jurídico dos bens públicos é informado por quatro prerrogativas estruturantes:

1. **Inalienabilidade Relativa:** Os bens de uso comum e de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem sua qualificação pública. Os bens dominicais podem ser alienados, desde que cumpridos os requisitos da lei de licitações.
2. **Impenhorabilidade:** Os bens públicos não podem ser objeto de penhora ou constrição judicial para garantia de dívidas. A execução contra a Fazenda Pública opera-se exclusivamente sob o regime constitucional de **precatórios judiciais ou requisições de pequeno valor - RPV** (CF, art. 100).
3. **Imprescritibilidade Absoluta (Vedação de Usucapião):**
   O art. 183, § 3º e o art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal, corroborados pela **Súmula 340 do STF**, preceituam que **nenhum bem público, qualquer que seja sua classificação (inclusive os bens dominicais), pode ser adquirido por usucapião**.
   - *Natureza da Ocupação Irregular:* O particular que ocupa área pública sem título legítimo é considerado **mero detentor clandestino**. Não exerce posse jurídica tutelável, não tem direito a interditos possessórios contra o Estado e não faz jus a retenção ou indenização por benfeitorias realizadas.
4. **Não-Onerabilidade:** Impossibilidade de que bens públicos sejam gravados com direitos reais de garantia em favor de terceiros (hipoteca, penhor, anticrese).

Teste 042

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
O Código Civil brasileiro, em seu art. 99, classifica os bens públicos em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. A respeito do regime jurídico que recai sobre essas três categorias de bens públicos, assinale a opção correta:

A) Os bens de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem a sua qualificação legal.

B) Os bens dominicais podem ser objeto de usucapião por particulares desde que a posse mansa supere vinte anos.

C) Os bens de uso especial podem ser penhorados judicialmente para satisfação de créditos trabalhistas e fiscais.

D) A desafetação de um bem de uso comum do povo opera-se tacitamente com a omissão da autoridade pública por dez anos.

E) Todos os bens públicos admitem oneração por garantias reais de hipoteca para obtenção de financiamento bancário.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme preceitua expressamente o art. 100 do Código Civil: "Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei dispuser". Somente após a regular desafetação (conversão em bens dominicais) é que podem ser alienados, observados os requisitos da lei de licitações.

B) Incorreto. Pelo art. 102 do Código Civil e arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único da CF/88, os bens públicos jamais são sujeitos a usucapião (imprescritibilidade).

C) Incorreto. Todos os bens públicos gozam da prerrogativa de impenhorabilidade (art. 100 da CF/88).

D) Incorreto. A desafetação exige ato formal do Poder Público ou fato administrativo inconteste; a mera omissão não desafeta bem público.

E) Incorreto. Bens públicos não podem ser gravados com ônus reais de garantia (inonorabilidade).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 043

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A afetação e a desafetação de bens públicos expressam a consagração ou a desvinculação de uma coisa pública a uma finalidade estatal específica. A respeito dos modos de afetação e desafetação e de suas repercussões para o controle patrimonial, é correto afirmar que:

A) A afetação exige sempre lei autorizativa específica aprovada pelo Legislativo, vedada a afetação tácita fática.

B) A desafetação de bem de uso especial para dominical transfere o bem para o comércio jurídico, admitindo alienação.

C) O bem desafetado perde a imunidade tributária e a impenhorabilidade mesmo pertencendo ao patrimônio estatal.

D) A construção de uma escola em terreno dominical consubstancia desafetação administrativa por ato formal de gestão.

E) Os bens de uso comum do povo não admitem desafetação por se tratarem de patrimônio com tutela constitucional absoluta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A afetação pode ocorrer de forma expressa (por lei ou decreto) ou fática/tácita (quando a Administração simplesmente passa a destinar o bem a um serviço público).

B) Correto. A desafetação é o fenômeno jurídico pelo qual o bem público deixa de estar vinculado a uma destinação pública direta (deixa de ser de uso comum ou de uso especial) e ingressa na categoria de bem dominical (patrimonial). Uma vez desafetado, passa a ser alienável, desde que cumpridos os requisitos legais (interesse público, avaliação prévia e autorização legislativa).

C) Incorreto. O bem dominical continua sendo bem público e, portanto, mantém a impenhorabilidade e a imprescritibilidade.

D) Incorreto. Destinar o imóvel à atividade escolar consubstancia afetação (e não desafetação).

E) Incorreto. Bens de uso comum (praças, ruas) admitem desafetação mediante lei específica.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 044

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
Determinada área de terras devolutas pertencente ao patrimônio do Estado de Goiás foi invadida por particulares que ali construíram residências e desenvolveram atividade agropastoril contínua e pacífica por mais de quinze anos ininterruptos. Diante do pleito de usucapião formulado pelos posseiros em face da Fazenda Pública estadual:

A) A pretensão é juridicamente inviável, pois a Constituição veda o usucapião de imóveis públicos de qualquer espécie.

B) O usucapião é admissível exclusivamente para terras devolutas dominicais desprovidas de afetação administrativa direta.

C) A ocupação mansa e pacífica de terra pública por mais de dez anos converte a detenção ilícita em posse de boa-fé.

D) O Estado perde a titularidade do domínio imobiliário caso não comprove a cobrança periódica de foro ou taxa de ocupação.

E) O juiz deve declarar a prescrição aquisitiva extraordinária em favor dos posseiros que exploram a função social da terra.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme dispõem os arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF/88, e a Súmula nº 340 do STF ("Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião"), os bens públicos de qualquer natureza (inclusive as terras devolutas dominicais) são absolutamente imprescritíveis. A ocupação de bem público por particular consubstancia mera detenção clandestina, insuscetível de gerar efeitos possessórios aquisitivos contra o Poder Público.

B) Incorreto. Os bens dominicais gozam da mesma imprescritibilidade outorgada aos demais bens públicos.

C) Incorreto. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 619) reconhece que a ocupação de área pública não gera posse, mas mera detenção fática precária.

D) Incorreto. A omissão do Estado não acarreta a perda da propriedade de terras públicas.

E) Incorreto. A função social não autoriza a aquisição por usucapião de imóveis pertencentes ao domínio do Estado.

GABARITO OFICIAL: A

4. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, § 6º, Art. 183, § 3º e Art. 191
  Bases normativas fundamentais da responsabilidade civil objetiva do Estado e vedação expressa à usucapião de bens públicos urbanos e rurais.
- Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões e Permissões de Serviços Públicos)
  Regulamento dos princípios do serviço público adequado, direitos dos usuários e hipóteses de extinção contratual (encampação e caducidade).
- Lei Federal nº 11.079/2004 (Marco das Parcerias Público-Privadas - PPPs)
  Dispositivos sobre concessões patrocinadas, concessões administrativas, repartição de riscos e limites operacionais de contratação.
- Lei Federal nº 13.460/2017 (Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos)
  Normas gerais sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração direta e indireta.

- Código Civil Brasileiro - Arts. 98 a 103 (Regime Jurídico dos Bens Públicos)
  Classificação legal dos bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e dominicais, e regras de inalienabilidade.
- STF - Tema 940 de Repercussão Geral (Teoria da Dupla Garantia na Responsabilidade Civil)
  Tese que consolidou a ilegitimidade passiva originária do agente público em ações indenizatórias propostas pela vítima em face do Estado.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 5, Cap. 15 e Cap. 17 - Serviços Públicos, Responsabilidade Extracontratual do Estado e Bens Públicos).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 6, Cap. 11 e Cap. 18 - Serviços Públicos, Concessões, Responsabilidade Civil do Estado e Bens Públicos).
- OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Curso de Direito Administrativo**. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. (Cap. 12, Cap. 20 e Cap. 23 - Serviços Públicos, Bens Públicos e Responsabilidade Civil Estatal).

05 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Controle da Administração Pública: conceito, fundamentos e classificações
- Classificação quanto à origem (Interno e Externo), momento (Prévio, Concomitante e Posterior) e aspecto (Legalidade e Mérito)
- Controle Legislativo e a atuação constitucional do Tribunal de Contas
- Controle Judicial: limites da atuação do Judiciário sobre o mérito administrativo e princípios da razoabilidade e proporcionalidade
- Instrumentos de controle judicial: Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública
- Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992 com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021 e alterações)
- Sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade
- Elemento subjetivo: extinção da modalidade culposa e exigência de dolo específico (Tema 1.199 do STF)
- Tipologia dos atos de improbidade: Enriquecimento Ilícito (art. 9º), Prejuízo ao Erário (art. 10) e Atentado aos Princípios (art. 11)
- Sanções cominadas e regime prescricional unificado e intercorrente

---

🧭 Sumário

1. **Teoria Geral do Controle da Administração Pública**
    1. Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos
    2. Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo
    3. Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior
    4. Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito
    5. Teste 045
    6. Teste 046
2. **O Controle Legislativo e a Atuação dos Tribunais de Contas**
    1. A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)
    2. Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial
    3. Teste 047
    4. Teste 048
3. **O Controle Judicial dos Atos Administrativos**
    1. Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo
    2. Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes
    3. Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP
    4. Teste 049
    5. Teste 050
4. **A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)**
    1. Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa
    2. O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)
    3. Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA
    4. Teste 051
    5. Teste 052
5. **Tipologia dos Atos de Improbidade e Quadro Sancionatório**
    1. Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)
    2. Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)
    3. Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)
    4. Matriz Comparativa de Sanções do Artigo 12 da LIA
    5. Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)
    6. Teste 053
    7. Teste 054
    8. Teste 055
6. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Teoria Geral do Controle da Administração Pública

O controle da Administração Pública compreende o conjunto de mecanismos jurídicos e institucionais mediante os quais se fiscaliza, orienta, corrige e revisa a atuação dos órgãos, agentes e entidades do Estado, com vistas a assegurar a observância da legalidade, moralidade, economicidade e a consecução do interesse coletivo.

1.1 Fundamento Republicano e Sistema de Freios e Contrapesos

No Estado Democrático de Direito, nenhum poder estatal é absoluto ou imune a fiscalização. O controle administrativo fundamenta-se:

1. No **Princípio Republicano** (prestação de contas obrigatória de todo aquele que gere recursos públicos);
2. No **Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público** (o administrador gere patrimônio alheio);
3. No **Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*)**, consagrado pelo art. 2º da CF/88, segundo o qual os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são harmônicos e independentes, exercendo controles recíprocos uns sobre os outros.



1.2 Classificação Quanto à Origem: Controle Interno vs. Controle Externo

- **Controle Interno (CF/88, art. 74):** Exercido por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público sobre sua própria estrutura administrativa e órgãos subordinados. Funda-se na hierarquia e na autotutela. Suas finalidades constitucionais compreendem: avaliar o cumprimento de metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, exercer o controle de operações de crédito e apoiar o controle externo em sua missão institucional.
- **Controle Externo (CF/88, art. 70 a 75):** Exercido por um Poder sobre a atuação administrativa de outro Poder ou sobre terceiros gestores de recursos públicos. No plano federativo, é titularizado privativamente pelo **Poder Legislativo** (Assembleia Legislativa / Congresso Nacional), com o auxílio técnico, operacional e constitucional autônomo do **Tribunal de Contas**. Também abrange o controle jurisdicional repressivo exercido pelo Poder Judiciário.

1.3 Classificação Quanto ao Momento: Prévio, Concomitante e Posterior

- **Controle Prévio (Preventivo ou *a priori*):** Realizado antes da consumação ou produção de efeitos do ato administrativo, com o objetivo de prevenir irregularidades e evitar lesões ao erário (ex.: apreciação prévia de editais de concessão vultosos pelo TCE; aprovação legislativa de indicados a cargos de agências reguladoras).
- **Controle Concomitante (Simultâneo ou *pari passu*):** Realizado simultaneamente à execução material da atividade administrativa, em tempo real (ex.: auditorias de acompanhamento de execução orçamentária; fiscalizações e vistorias *in loco* em canteiros de obras rodoviárias estaduais).
- **Controle Posterior (Corretivo ou *a posteriori*):** Realizado após a consumação integral do ato administrativo ou do encerramento do exercício financeiro, visando sancionar faltas, anular ilegalidades ou certificar a higidez das contas (ex.: julgamento de tomadas de contas especiais; auditorias de conformidade posteriores; homologação ou rejeição das contas de gestores).

1.4 Classificação Quanto ao Aspecto: Controle de Legalidade vs. Mérito

- **Controle de Legalidade / Legitimidade:** Avalia a conformidade formal e material do ato administrativo com a Constituição, leis, decretos, súmulas vinculantes e princípios de direito público (razoabilidade, proporcionalidade e moralidade). Pode ser exercido pela própria Administração, pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário.
- **Controle de Mérito:** Avalia a **conveniência e oportunidade** da decisão administrativa tomada dentro da margem de discricionariedade permitida pela lei. É atribuição **privativa e exclusiva da própria Administração Pública**, sendo vedado ao Judiciário ou ao Tribunal de Contas substituir o juízo de mérito do administrador.

Teste 045

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A Constituição Federal de 1988 estabelece que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com finalidades expressas no art. 74. A respeito das atribuições constitucionais do controle interno e de sua articulação com o controle externo, assinale a afirmativa correta:

A) Os responsáveis pelo controle interno, cientes de irregularidades, devem avisar o Tribunal de Contas sob responsabilidade solidária.

B) O controle interno tem competência originária e exclusiva para anular atos praticados por secretários de Estado no exercício de competências discricionárias privativas.

C) A constatação de desvios orçamentários pelo controle interno impede o Ministério Público de ajuizar ação de improbidade até deliberação do Legislativo.

D) O sistema de controle interno vincula-se hierarquicamente ao Tribunal de Contas, cabendo a este homologar previamente o plano anual de auditoria.

E) As auditorias de controle interno dispensam formalização de relatórios quando as falhas constatadas forem classificadas como de baixo impacto financeiro.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Literalidade do art. 74, § 1º, da CF/88: "Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária". Trata-se de dever constitucional inafastável dos auditores internos.

B) Incorreto. O controle interno avalia a legalidade e eficácia da gestão, mas a anulação cabe à própria autoridade competente em autotutela ou ao Judiciário.

C) Incorreto. O Ministério Público possui titularidade autônoma e incondicionada para a persecução judicial de atos de improbidade.

D) Incorreto. O controle interno pertence à estrutura de cada Poder respectivo, sem subordinação hierárquica ao Tribunal de Contas.

E) Incorreto. Os achados de auditoria devem ser obrigatoriamente documentados em relatórios formais.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 046

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
No âmbito da sistemática de fiscalização dos atos estatais, o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas que imputar débito ou aplicar multa comina sanção de natureza patrimonial ao responsável. Segundo o art. 71, § 3º, da Constituição Federal e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 642):

A) A decisão do Tribunal de Contas que imputa débito tem eficácia de título executivo, cobrada pela Fazenda Pública credora.

B) A execução do acórdão do Tribunal de Contas deve ser proposta judicialmente pela própria Corte de Contas, que detém capacidade postulatória plena.

C) O título executivo constituído pelo Tribunal de Contas exige prévia homologação pelo Poder Judiciário para que possa ensejar cobrança forçada.

D) A imputação de débito pelo Tribunal de Contas obsta a incidência concomitante de sanções disciplinares no âmbito funcional da Administração Direta.

E) A prescrição da execução de título emitido pelo Tribunal de Contas consuma-se em dois anos a contar da publicação do acórdão no órgão oficial.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 71, § 3º, da CF/88 preceitua que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Ademais, no julgamento do Tema nº 642 de Repercussão Geral, o STF firmou que o ente público titular do crédito lesado (o Estado ou Município beneficiário) tem legitimidade ativa exclusiva para a execução fiscal, representada por seus procuradores da Fazenda Pública.

B) Incorreto. O Tribunal de Contas não detém legitimidade ativa para promover a execução judicial de seus títulos (Súmula 642 do STF).

C) Incorreto. O título executivo é extrajudicial e pronto para execução fiscal direta, dispensando qualquer homologação judicante.

D) Incorreto. A esfera de controle externo financeiro é independente da esfera disciplinar funcional do servidor.

E) Incorreto. O prazo prescricional para execução fiscal fundada em título do TC é de cinco anos (Decreto nº 20.910/1932 e Tema 899 STF).

GABARITO OFICIAL: A

2. O Controle Legislativo e a Atuação dos Tribunais de Contas

2.1 A Função Constitucional do Tribunal de Contas (CF/88, arts. 70 a 75)

O controle externo a cargo do Poder Legislativo é exercido com o auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). As Cortes de Contas ostentam envergadura e autonomia constitucional direta, exercendo competências indelegáveis:

1. **Julgamento de Contas dos Administradores Públicos (Art. 71, II):** Julgar as contas de todos os ordenadores de despesa, dirigentes de estatais e gestores responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos estaduais.
2. **Apreciação das Contas do Chefe do Executivo (Art. 71, I):** Emitir **parecer prévio** conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado (o julgamento definitivo cabe à Assembleia Legislativa).
3. **Fiscalização Operacional e Financeira (Art. 71, IV):** Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
4. **Fiscalização de Atos de Admissão e Aposentadoria (Art. 71, III):** Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal (salvo cargos comissionados) e de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões.
5. **Aplicação de Sanções (Art. 71, VIII):** Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em sua Lei Orgânica, incluindo multas pecuniárias, imputação de débito e inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão.

2.2 Natureza das Decisões e Título Executivo Extrajudicial

- **Eficácia de Título Executivo (CF/88, art. 71, § 3º):** As decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou cominação de multa pecuniária possuem **eficácia de título executivo extrajudicial**.
- **Execução do Título:** A cobrança judicial não é executada pelo próprio Tribunal de Contas, mas sim pelo ente público lesado (a Procuradoria-Geral do Estado - PGE promove a competente Ação de Execução Fiscal perante a Vara da Fazenda Pública).

Teste 047

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Compete privativamente ao Tribunal de Contas do Estado, no exercício do controle externo financeiro e orçamentário que lhe incumbe a ordem constitucional, desempenhar atribuições técnicas fiscalizatórias. Dentre as competências fixadas na Constituição Federal (art. 71) e na Constituição Estadual, é correto afirmar que cabe ao Tribunal de Contas:

A) julgar anualmente as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo estadual e fixar sua remuneração política.

B) sustar diretamente, no exercício de controle prévio, a vigência de decretos normativos expedidos pelo Governador.

C) apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante emissão de parecer prévio conclusivo.

D) exercer a representação judicial da Administração Direta em ações civis públicas ajuizadas por dano ao meio ambiente.

E) revogar liminarmente contratos administrativos por razões discricionárias de conveniência e oportunidade pública.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. O Tribunal de Contas não julga as contas do Governador (Chefe do Executivo); cabe ao Poder Legislativo julgá-las. A fixação de subsídios é privativa da Assembleia Legislativa.
>
> **B) Incorreto**. A sustação de atos normativos que exorbitem o poder regulamentar é competência privativa do Poder Legislativo (art. 49, V da CF/88).
>
> **C) Correto**. Conforme estabelece o art. 71, I, da CF/88, compete ao Tribunal de Contas "apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República [e Governadores/Prefeitos], mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento". O julgamento político-institucional compete à Assembleia Legislativa.
>
> **D) Incorreto**. A representação judicial da Administração estadual cabe à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
>
> **E) Incorreto**. O Tribunal de Contas não revoga contratos por conveniência, pois fiscaliza a legalidade e legitimidade.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 048

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
Em processo de Tomada de Contas Especial instaurado no Tribunal de Contas do Estado de Goiás para apurar desvio de recursos públicos em convênio estadual, o relator determinou a citação solidária do ex-Prefeito convenente e da empresa privada contratada. A respeito do julgamento das contas e de seus efeitos legais:

A) A condenação do ex-Prefeito ao ressarcimento do erário pelo Tribunal de Contas gera automática inelegibilidade de natureza criminal.

B) Contas irregulares com dano insanável e improbidade dolosa geram a inelegibilidade eleitoral prevista na LC nº 64/1990.

C) A citação da pessoa jurídica contratada é incabível por se tratar de ente privado não sujeito à jurisdição da Corte de Contas.

D) A quitação das contas pelo Tribunal obsta definitivamente a apuração de faltas funcionais em sede de sindicância disciplinar.

E) O Tribunal de Contas pode determinar a quebra de sigilo bancário de particulares sem prévia anuência do Poder Judiciário.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. As sanções do Tribunal de Contas têm natureza administrativa e patrimonial, não penal. A inelegibilidade não decorre de condenação criminal.
>
> **B) Correto**. Conforme preceitua a Lei Complementar nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades, art. 1º, I, "g"), são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se suspensa ou anulada pelo Judiciário.
>
> **C) Incorreto**. O particular ou pessoa jurídica que celebra contrato ou convênio com verba pública submete-se à jurisdição do Tribunal de Contas (art. 70, parágrafo único e art. 71, II da CF/88).
>
> **D) Incorreto**. A quitação das contas de gestão não impede a apuração de responsabilidade administrativa disciplinar autônoma.
>
> **E) Incorreto**. O STF pacificou que Tribunais de Contas estaduais não possuem competência para determinar a quebra direta de sigilo bancário de particulares sem reserva de jurisdição judiciária.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

3. O Controle Judicial dos Atos Administrativos

Em razão do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV: "*a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito*"), o Brasil adota o sistema de jurisdição una (sistema inglês), cabendo unicamente ao Poder Judiciário dizer o direito com força definitiva de coisa julgada material.

3.1 Limites do Controle Judicial sobre o Mérito Administrativo

- **Veto de Substituição de Mérito:** O juiz não pode substituir a valoração legítima de conveniência e oportunidade do administrador eleito ou concursado (ex.: escolher entre asfaltar a rua A ou reformar o posto de saúde B, quando ambas as opções são legais e orçamentariamente viáveis).

- **Proibição de Revogação Judicial:** O Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, **NUNCA revoga atos do Poder Executivo**. O Judiciário apenas **anula** atos administrativos que padeçam de vícios de ilegalidade originária.

3.2 Anulação por Desvio de Finalidade e a Teoria dos Motivos Determinantes

O controle judicial sobre atos discricionários não se restringe à literalidade da lei, alcançando a legalidade ampla e os princípios constitucionais:

- **Desvio de Finalidade:** O Judiciário deve decretar a anulação do ato se restar demonstrado que a autoridade usou de sua competência legal para perseguir um desafeto pessoal, satisfazer capricho ou favorecer correligionários.
- **Teoria dos Motivos Determinantes:** Se a motivação alegada no ato for comprovadamente falsa, inexistente ou contraditória com os fatos da realidade, o ato é nulo por vício de motivo, devendo o Judiciário anulá-lo com efeitos retroativos (*ex tunc*).

3.3 Ações Constitucionais de Controle: Mandado de Segurança, Ação Popular e ACP

Ação Constitucional	Base Normativa	Legitimidade Ativa	Objeto / Finalidade Principal	Particularidades Processuais
Mandado de Segurança	CF, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009	Pessoa física ou jurídica titular do direito	Proteger **direito líquido e certo**, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, contra ato ilegal ou abuso de poder	Exige **prova documental pré-constituída**; não admite dilação probatória; prazo decadencial de 120 dias.
Ação Popular	CF, art. 5º, LXXIII; Lei 4.717/1965	**Qualquer cidadão brasileiro** no gozo de seus direitos políticos (título de eleitor)	Anular ato lesivo ao **patrimônio público**, à **moralidade administrativa**, ao **meio ambiente** e ao **patrimônio histórico e cultural**	Autor fica **isento de custas judiciais e sucumbência**, salvo comprovada má-fé.
Ação Civil Pública	CF, art. 129, III; Lei 7.347/1985	Ministério Público, Defensoria Pública, Entes Federados, Autarquias e Associações constituídas há mais de 1 ano	Tutela de **direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos** (meio ambiente, patrimônio público, consumidor)	Permite condenação em dinheiro (revertida a fundo público) e obrigação de fazer/não fazer.

Teste 049

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Secretário Municipal de Saúde de determinado município goiano descumpriu reiteradamente ordem de alocação de leitos pediátricos de UTI pactuados no SUS, alegando a discricionariedade na gestão das vagas hospitalares. O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública pleiteando a imediata internação de recém-nascidos em risco de morte. A intervenção judicial:

A) É vedada pelo princípio da separação dos poderes, que impede qualquer controle judicial sobre a área sanitária.

B) É legítima para garantir o mínimo existencial e o direito à vida, quando constatada inércia estatal desarrazoada.

C) Restringe-se à fixação de indenização financeira aos pais, vedada a determinação cominatória de internação.

D) Exige a prévia demonstração de superávit orçamentário primário no caixa municipal pelo promotor de justiça.

E) Fica condicionada à autorização da Câmara de Vereadores por se tratar de despesa extraordinária de saúde.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O princípio da separação dos poderes não consagra imunidade absoluta ao administrador público perante o descumprimento de mandamentos constitucionais fundamentais.

B) Correto. Conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 698 de Repercussão Geral), a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais (como a saúde e a vida de recém-nascidos) é plenamente legítima em situações excepcionais de omissão estatal injustificada, não configurando violação à separação de poderes nem à cláusula da reserva do possível quando em jogo o mínimo existencial.

C) Incorreto. O juiz pode e deve expedir tutelas específicas de obrigação de fazer (internação imediata sob pena de multa diária ou bloqueio de verbas).

D) Incorreto. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar omissões que aniquilem o núcleo essencial da dignidade humana.

E) Incorreto. A tutela jurisdicional independe de qualquer autorização do Poder Legislativo municipal.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 050

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente, praticado por autoridade pública estadual mediante desvio de verbas destinadas a programa de habitação popular, sujeita-se a mecanismos constitucionais de controle jurisdicional. A respeito da Ação Popular (art. 5º, LXXIII, da CF/88), é correto afirmar que:

A) qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos detém legitimidade ativa originária para ajuizá-la.

B) os partidos políticos e sindicatos de classe podem ajuizá-la diretamente em nome de seus filiados.

C) as pessoas jurídicas de direito privado têm plena legitimidade ativa para propô-la perante o juízo competente.

D) o Ministério Público tem legitimidade prioritária para propor a ação popular perante as varas de fazenda pública.

E) a comprovação de dano material estrito é dispensável, bastando a lesividade à moralidade administrativa e ao erário.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 5º, LXXIII, da CF/88 consagra que "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural". A legitimidade ativa é privativa da pessoa física detentora de cidadania (título de eleitor ativo).
>
> **B) Incorreto**. Entidades coletivas, partidos e sindicatos não detêm legitimidade para a ação popular; seu instrumento é a ação civil pública ou mandado de segurança coletivo.
>
> **C) Incorreto**. Pela Súmula nº 365 do STF: "Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular".
>
> **D) Incorreto**. O Ministério Público não pode ajuizar ação popular originária; atua como fiscal da ordem jurídica (custos iuris) e assume o polo ativo apenas em caso de desistência do cidadão autor.
>
> **E) Incorreto**. Embora a moralidade seja tutelada, a alternativa A traduz a literalidade e essência da legitimidade constitucional do cidadão.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

4. A Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992 e Lei 14.230/2021)

A Lei Federal nº 14.230/2021 promoveu a mais profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa (LIA - Lei nº 8.429/1992), transformando o diploma em um estatuto de Direito Administrativo Sancionador rígido, com garantias processuais do direito punitivo.

4.1 Sujeitos Ativos e Passivos da Improbidade Administrativa

- **Sujeito Ativo (Art. 2º):** Considera-se agente público para os efeitos desta Lei o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas.
- **Particular em Concurso (Art. 3º):** As disposições da LIA aplicam-se àquele que, mesmo não sendo agente público, **induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

> ⚠️ **Regra Consolidada STJ/STF:** Não é cabível ação de improbidade exclusivamente em face de particular desacompanhado de agente público no polo passivo!

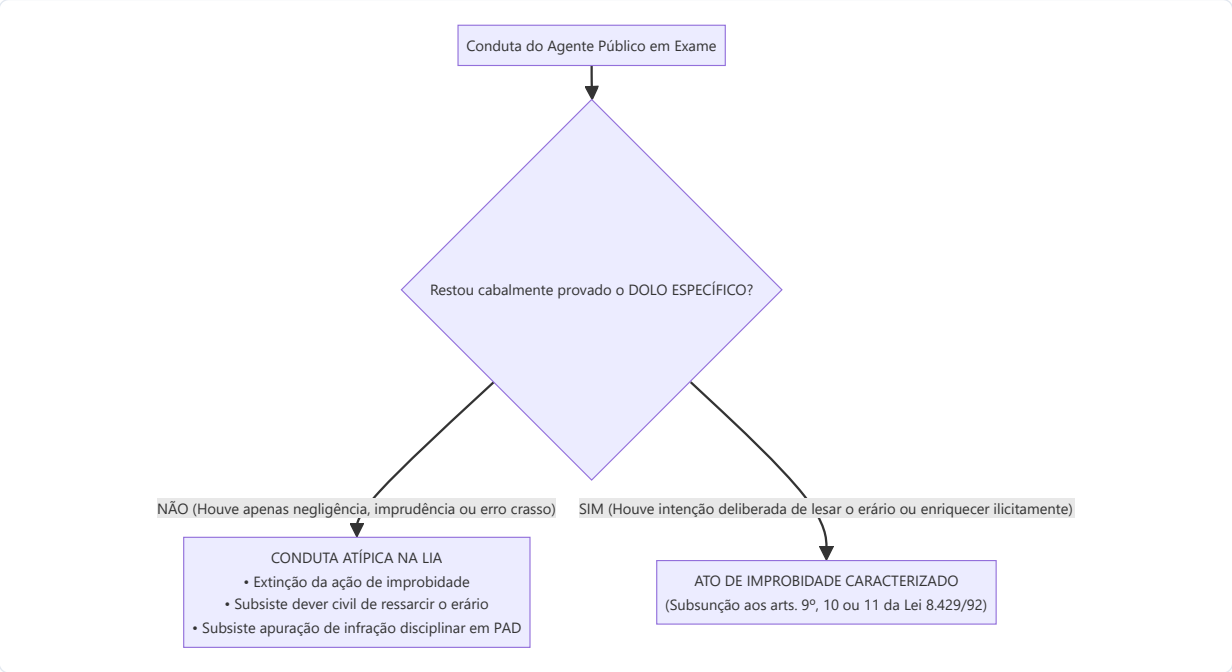
4.2 O Elemento Subjetivo e a Extinção da Culpa (Tema 1.199 / STF)

A alteração mais radical da Lei nº 14.230/2021 consistiu na **abolição total e expressa da modalidade culposa** para todos os atos de improbidade administrativa.

Tese Vinculante do Tema 1.199 do STF (RE 1.205.746):

1. **Exigência de Dolo Específico:** É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva com **dolo específico** para a tipificação de qualquer ato de improbidade administrativa (artigos 9º, 10 e 11). Não basta dolo genérico; exige-se a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, acompanhada do fim especial de agir.

2. **Extinção da Culpa (Inclusive Culpa Grave):** A negligência crassa, a imprudência, a imperícia ou o erro de gestão administrativa, ainda que inescusáveis, **NÃO configuram improbidade administrativa**. O agente negligente pode responder disciplinarmente no estatuto funcional ou em ação regressiva civil comum de reparação ao erário, mas não sob a pecha desonrosa da improbidade.
3. **Direito Intertemporal:**
    - *Processos com trânsito em julgado:* A nova lei **NÃO retroage** para desconstituir condenações culposas já consolidadas pela coisa julgada material.
    - *Processos em andamento:* A revogação da culpa **aplica-se imediatamente e de forma retroativa** a todas as ações de improbidade em curso em qualquer grau de jurisdição.



4.3 Proibição do Crime de Hermenêutica no Âmbito da LIA

O art. 1º, § 8º, da LIA estabelece expressamente que **não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei**, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente a prevalecente nos tribunais judiciais ou de contas.

Teste 051

(FGV – TJ-MT – Analista Judiciário - 2024)
Em dezembro de 2024, João, estagiário voluntário que atuava sem remuneração em determinado cartório de vara judicial estadual, utilizou indevidamente as senhas de acesso restrito de magistrado para obter vantagens financeiras de advogados em processos em trâmite.

Considerando as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992):

A) João não pode responder por improbidade administrativa, pois a ausência de remuneração afasta a qualidade de agente público.

B) João qualifica-se como agente público pela LIA, respondendo por enriquecimento ilícito na modalidade dolosa.

C) A caracterização da improbidade praticada por estagiário exige a condenação penal prévia por crime de concussão.

D) A configuração de improbidade admite a modalidade culposa quando constatada negligência inescusável do servidor orientador.

E) As penas da Lei de Improbidade não alcançam estagiários, aplicando-se apenas aos servidores efetivos e comissionados.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 2º da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021) adota conceito amplíssimo de agente público: "Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei". Estagiários voluntários são agentes públicos para fins da LIA.

B) Correto. João exerce função pública de fato e, ao cobrar vantagens indevidas, pratica ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), exigindo-se o dolo específico para a sua responsabilização.

C) Incorreto. A esfera cível da improbidade é independente da responsabilização penal.

D) Incorreto. A Lei nº 14.230/2021 extinguiu expressamente a modalidade culposa de improbidade administrativa em todos os tipos da lei.

E) Incorreto. O regime sancionador alcança qualquer agente público que cometa atos ilícitos no exercício funcional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 052

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Antônio, servidor público estadual ocupante de função de gestão financeira, cometeu equívoco formal na prestação de contas de adiantamento de despesas em 2018, agindo com manifesta imprudência, mas sem qualquer intenção de lesar o erário ou desviar verbas. O Ministério Público ajuizou ação de improbidade em 2020 por conduta culposa.

Com a edição da Lei nº 14.230/2021 e a fixação da tese de repercussão geral pelo STF no Tema nº 1.199:

A) A revogação da modalidade culposa retroage para alcançar ações em curso sem trânsito em julgado, impondo a improcedência da demanda.

B) A alteração legislativa não se aplica a atos praticados antes de 2021, prosseguindo a ação sob as regras originárias da culpa estrita.

C) O juiz deve converter automaticamente a imputação de improbidade culposa em crime formal contra a administração pública.

D) A modalidade culposa permanece válida para atos que geram dano ao erário decorrentes de erro administrativo grave.

E) A ação retroage para beneficiar o réu mesmo nas hipóteses em que já tenha havido coisa julgada material transitada.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Tese de Repercussão Geral do Tema nº 1.199 do STF: "A revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, promovida pela Lei 14.230/2021, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo o condão de desconstituir os efeitos da coisa julgada; todavia, aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, inclusive em grau de recurso, devendo ser extintas as respectivas ações". Não havendo trânsito em julgado, a ação em curso é fulminada pela ausência de dolo.

B) Incorreto. O STF reconheceu a retroatividade in bonam partem para todos os processos judiciais ainda em curso (sem trânsito em julgado).

C) Incorreto. A esfera judicial cível não se converte em denúncia criminal de ofício pelo magistrado.

D) Incorreto. A Lei nº 14.230/2021 revogou integralmente qualquer modalidade culposa do art. 10 da LIA.

E) Incorreto. O STF garantiu a intangibilidade da coisa julgada material já consumada antes da nova lei.

GABARITO OFICIAL: A

5. Tipologia dos Atos de Improbidade e Quadro Sancionatório

5.1 Enriquecimento Ilícito (Art. 9º da LIA)

Ocorre quando o agente aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público.

- *Exemplos:* Receber propina, comissão ou presente oneroso; utilizar bens, veículos ou servidores públicos em obras ou serviços particulares; incorporar ao patrimônio pessoal bens públicos; evolução patrimonial desproporcional à renda declarada.
- **Natureza do Rol:** Rol **exemplificativo** (*numerus apertus*).

5.2 Prejuízo ao Erário (Art. 10 da LIA)

Consiste em qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos.

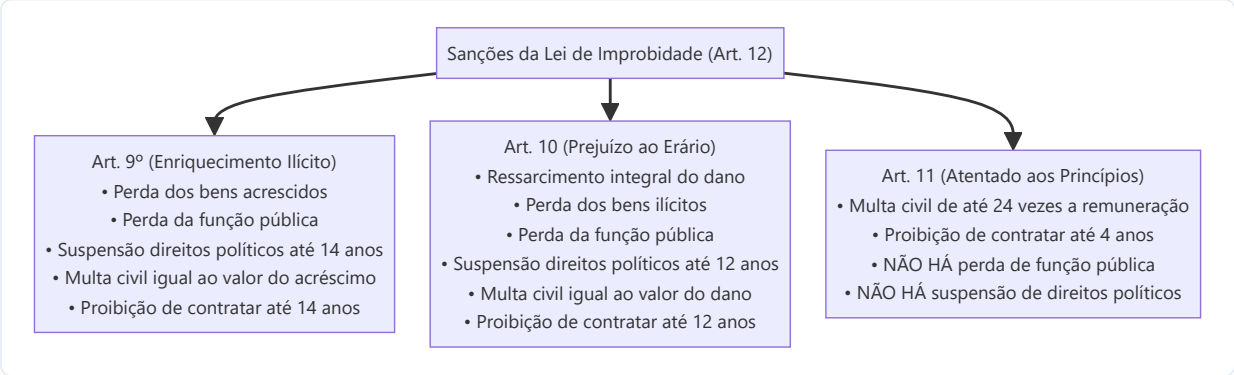
- **Exigência de Dano Efetivo e Real:** A Lei nº 14.230/2021 **proibiu o dano presumido (*in re ipsa*)**. Para que haja condenação pelo art. 10, a acusação deve comprovar documental e pericialmente o prejuízo financeiro concreto experimentado pelos cofres públicos.
- **Natureza do Rol:** Rol considerado **taxativo** pela nova redação legal.

5.3 Atentado aos Princípios da Administração (Art. 11 da LIA - Rol Taxativo)

Trata de condutas dolosas que violam os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade expressamente descritos no texto da lei.

- **ROL ESTRITAMENTE TAXATIVO (*Numerus Clausus*):** O art. 11 passou a ter um rol fechado. Somente configuram improbidade por violação a princípios as condutas literalmente previstas em seus incisos:
  - *Inciso III:* Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
  - *Inciso IV:* Negar publicidade aos atos oficiais (salvo sigilo legal);
  - *Inciso V:* Frustrar a licitude de concurso público;
  - *Inciso VIII:* Recusar cumprimento a lei federal sem declaração de inconstitucionalidade;
  - *Inciso XI:* Praticar nepotismo (nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau).

5.4 Matriz Comparativa de Sanções do Artigo 12 da LIA



Tipo de Improbidade	Natureza do Rol	Suspensão dos Direitos Políticos	Perda da Função Pública?	Multa Civil Máxima	Proibição de Contratar / Benefícios
Art. 9º (Enriquecimento Ilícito)	Exemplificativo	Até **14 anos**	**SIM** (atinge o cargo exercido à época)	Até o valor do **acréscimo patrimonial**	Até **14 anos**
Art. 10 (Prejuízo ao Erário)	Taxativo	Até **12 anos**	**SIM**	Até o valor do **dano efetivo**	Até **12 anos**
Art. 11 (Atentado a Princípios)	**Estritamente Taxativo**	**NÃO HÁ MAIS**	**NÃO HÁ MAIS**	Até **24 vezes a remuneração** do agente	Até **4 anos**

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> A eliminação das penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos no **artigo 11** é uma das novidades mais exploradas pela FCC. O candidato desatualizado marca que houve perda de cargo por atentado a princípios, errando a questão. Para o art. 11 subsistem apenas a **multa civil de até 24 remunerações** e a **proibição de contratar por até 4 anos**!

5.5 Regime Prescricional Geral e Intercorrente (Art. 23 da LIA)

- **Prazo Prescricional Unificado:** A ação para a aplicação das sanções da LIA prescreve em **8 (oito) anos**, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.
- **Prescrição Intercorrente (Art. 23, § 4º a § 8º):** A instauração do inquérito civil ou da ação judicial interrompe a prescrição. Uma vez interrompida com o ajuizamento da ação, o prazo recomeça a correr pela metade: prescreve a pretensão se o processo judicial ficar paralisado por mais de **4 (quatro) anos** entre marcos interruptivos (como publicação de sentenças ou acórdãos condenatórios).

Teste 053

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
A Lei Federal nº 8.429/1992, reformulada pela Lei Federal nº 14.230/2021, tipifica os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito (art. 9º), os que causam prejuízo ao erário (art. 10) e os que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11).

Constitui ato de improbidade administrativa que importa ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (art. 9º da LIA):

A) frustrar a licitude de processo licitatório para obter preço favorável à Administração em contratação direta.

B) receber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração de jogos de azar ou narcóticos.

C) ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei sem comprovação de vantagem pessoal para o ordenador.

D) celebrar contrato de prestação de serviços com terceiro sem a observância das formalidades legais cabíveis.

E) conceder benefício fiscal a sociedade empresária sem a observância dos requisitos orçamentários da LRF.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Frustrar a licitude de licitação é ato que causa prejuízo ao erário (art. 10, VIII da LIA).

B) Correto. O art. 9º, V, da Lei nº 8.429/1992 tipifica expressamente como ato de enriquecimento ilícito: "receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem". O auferimento de proveito patrimonial pelo agente caracteriza a subsunção ao art. 9º.

C) Incorreto. Ordenar despesa sem autorização enquadra-se no art. 10, IX (lesão ao erário).

D) Incorreto. Celebrar contrato sem formalidades é ato de lesão ao erário (art. 10, XI).

E) Incorreto. Concessão indevida de benefício tributário subsume-se ao art. 10, VII (lesão ao erário).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 054

(FGV – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
A Lei nº 14.230/2021 alterou profundamente o regime dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11 da Lei nº 8.429/1992).

A respeito da nova disciplina jurídica conferida ao art. 11 da LIA pelo legislador reformador, é correto afirmar que:

A) os incisos do art. 11 constituem rol taxativo de condutas, vedada a punição por extensão interpretativa.

B) a configuração de improbidade por atentado a princípios prescinde de dolo, bastando culpa manifesta do agente.

C) o descumprimento genérico de deveres éticos autoriza condenação por improbidade mesmo fora dos incisos do art. 11.

D) a perda da função pública é sanção de aplicação obrigatória para todos os atos tipificados no art. 11 da LIA.

E) os prazos prescricionais do art. 11 são imprescritíveis por força da tutela do patrimônio público imaterial.

Comentário Detalhado:

A) Correto. A Lei nº 14.230/2021 transformou o caput do art. 11 em rol estritamente TAXATIVO (numerus clausus). Ao contrário da redação original de 1992 (que continha rol exemplificativo aberto), o novo texto legal expressa: "Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por UMA DAS SEGUINTES CONDUTAS". Não se admite mais condenação fora das condutas expressamente descritas em seus incisos.

B) Incorreto. O dolo específico é requisito indispensável para todos os atos de improbidade.

C) Incorreto. É vedada a responsabilização por infrações genéricas desprovidas de subsunção típica estrita.

D) Incorreto. A Lei nº 14.230/2021 excluiu a perda da função pública do rol de sanções cominadas ao art. 11 (art. 12, III da LIA).

E) Incorreto. Os atos do art. 11 prescrevem no prazo geral de 8 (oito) anos (art. 23 da LIA).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 055

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Determinada autoridade administrativa foi processada judicialmente por ato de improbidade administrativa ajuizado pelo Ministério Público. A respeito das novas regras de prescrição geral e prescrição intercorrente introduzidas na Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021, é correto afirmar que:

A) a ação prescreve em dez anos contados do término do mandato ou do cargo em comissão exercido pelo agente.

B) a ação prescreve em oito anos contados da data da ocorrência do fato ou de sua cessação em atos permanentes.

C) a prescrição intercorrente opera-se em dois anos se a sentença de mérito não for proferida no primeiro grau.

D) a instauração de inquérito civil suspende o prazo prescricional pelo período improrrogável de até cinco anos.

E) os atos de improbidade que causam dano patrimonial ao erário são imprescritíveis perante o Poder Judiciário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A regra anterior atrelada ao fim do mandato foi expressamente revogada.

B) Correto. O art. 23, caput, da Lei nº 8.429/1992 (com redação da Lei nº 14.230/2021) fixou prazo unificado: "A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da data da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência".

C) Incorreto. O prazo da prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos (art. 23, § 4º e § 5º da LIA).

D) Incorreto. O inquérito civil suspende a prescrição pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 23, § 2º).

E) Incorreto. Conforme o Tema nº 897 do STF, apenas ações de ressarcimento decorrentes de ato de improbidade DOLOSO são imprescritíveis; a aplicação das sanções punitivas da LIA sujeita-se ao prazo prescricional de 8 anos.

GABARITO OFICIAL: B

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 8.429/1992 Compilada (Lei de Improbidade Administrativa)
  Texto oficial compilado com as profundas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 quanto a dolo específico, tipicidade e prescrição.
- Lei Federal nº 14.230/2021 (Reforma da Lei de Improbidade Administrativa)
  Diploma reformador que extinguiu a modalidade culposa, tornou taxativo o rol do art. 11 e instituiu a prescrição intercorrente.
- STF - Tema 1.199 da Repercussão Geral (Dolo Específico e Irretroatividade na LIA)
  Julgamento histórico do STF que confirmou a extinção da improbidade culposa e definiu as regras de direito intertemporal da Lei nº 14.230/2021.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 70 a 75 (Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária)
  Regramento constitucional do controle externo exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos Tribunais de Contas e do controle interno.
- Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial)
  Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil objetiva de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública.

- Lei Federal nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular)
  Estatuto da ação constitucional privativa do cidadão eleitor para defesa da moralidade administrativa e do patrimônio público.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 18 e Cap. 19 - Controle da Administração Pública e Improbidade Administrativa).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 20 e Cap. 22 - Controle da Administração e Improbidade Administrativa na Lei 14.230/2021).
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual**. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. (Cap. 3 a Cap. 8 - Nova Sistemática da Lei 8.429/1992).

06 - Acesso à Informação (LAI Federal e Estadual GO) e Serviços de Publicidade

Matéria: Noções de Direito Administrativo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Direito de acesso à informação e transparência pública
- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Acesso à informação no âmbito do Estado de Goiás)
- Transparência ativa vs. transparência passiva; Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
- Prazos, pedidos e recursos no procedimento de acesso à informação
- Classificação de informações sigilosas: graus de sigilo (ultrassecreto, secreto e reservado), prazos e proteção a dados pessoais (100 anos)
- Contratação de serviços de publicidade pela Administração Pública: Lei Federal nº 12.232/2010 e alterações
- Julgamento por subcomissão técnica e vedação da modalidade pregão para serviços de criação publicitária

---

🧭 Sumário

1. **Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação**
    1. Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral
    2. Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)
    3. Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)
    4. Prazos Procedimentais e Regime Recursal
    5. Teste 056
    6. Teste 057
    7. Teste 058
    8. Teste 059
2. **Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais**
    1. Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição
    2. Competência Funcional para Classificação no Estado de Goiás
    3. Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)
    4. Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos
    5. Teste 060
    6. Teste 061
    7. Teste 062
3. **Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)**
    1. Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão
    2. Tipos Licitatórios Obrigatórios
    3. A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)
    4. Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada
    5. Teste 063
    6. Teste 064
    7. Teste 065
4. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Transparência Pública e Regime da Lei de Acesso à Informação

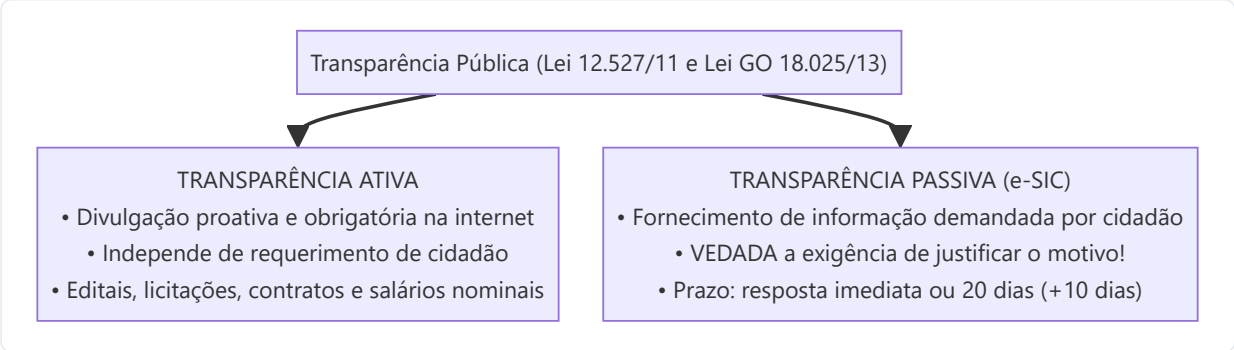
O direito fundamental de acesso à informação pública, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXIII, pelo art. 37, § 3º, II e pelo art. 216, § 2º da Constituição Federal, encontra-se disciplinado em âmbito nacional pela **Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI)** e, no âmbito estadual goiano, pela **Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013**, incidindo sobre todos os Poderes do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).

1.1 Diretrizes Fundamentais: A Publicidade como Regra Geral

O regime democrático inverte a lógica tradicional do segredo de Estado, assentando os seguintes pilares cogentes:

1. **Publicidade como Preceito Geral e Sigilo como Exceção:** Toda informação sob a custódia do Estado é originariamente pública; a restrição de acesso somente é admitida em caráter temporário, fundamentado e em rol estrito de hipóteses legais;
2. **Divulgação de Informações de Interesse Público Independentemente de Solicitações:** Dever estatal de transparência proativa contínua;

3. **Utilização de Meios de Comunicação Viabilizados pela Tecnologia:** Disponibilização de portais na internet em formatos eletrônicos abertos e estruturados;
4. **Fomento ao Controle Social da Administração Pública:** Viabilização do escrutínio republicano pelo cidadão.



1.2 Transparência Ativa e a Divulgação de Vencimentos (Tema 483 / STF)

A **transparência ativa** compreende o dever imposto aos órgãos públicos de veicular, em seus sítios oficiais na internet, independentemente de qualquer requerimento prévio de cidadãos, um rol mínimo de informações administrativas: estrutura organizacional, repasses financeiros, execução orçamentária detalhada, procedimentos licitatórios com editais e contratos na íntegra, relatórios de gestão fiscal e dados de auditoria externa.

A Divulgação Nominal de Remuneração e o Tema 483 do STF:

Uma das controvérsias mais relevantes decididas pelo Pretório Excelso refere-se à publicação dos salários de servidores públicos. No julgamento do **Tema 483 da Repercussão Geral (RE 652.777)**, o STF fixou a seguinte tese vinculante:

> *"É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias."*

- **Fundamento Constitucional:** A remuneração do servidor decorre do exercício de função pública remunerada com recursos arrecadados de toda a sociedade. A publicidade nominal e individualizada atende aos princípios republicano e da moralidade administrativa, não configurando invasão ilícita na intimidade ou na vida privada dos agentes públicos.

1.3 Transparência Passiva e a Vedação de Justificativa (Art. 10, § 3º)

A **transparência passiva** instrumentaliza o dever do poder público de responder a demandas específicas formuladas por qualquer interessado por meio do **Serviço de Informações ao Cidadão (SIC / e-SIC)**.

> 🚨 **REGRA DE OURO / ALERTA CRÍTICO FCC:**
> O art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (reproduzido textualmente na Lei Estadual/GO nº 18.025/2013) estabelece expressamente:
> **"São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público."**
> O cidadão não precisa demonstrar interesse pessoal, não precisa de representação por advogado e **não precisa justificar o porquê** de estar solicitando a informação. Qualquer indeferimento administrativo fundado em "falta de legítimo interesse" ou "ausência de justificativa" é flagrantemente ilegal!

1.4 Prazos Procedimentais e Regime Recursal

O procedimento de atendimento às solicitações de informação rege-se pelos seguintes parâmetros temporais estritos:

- **Acesso Imediato:** Se a informação solicitada estiver disponível de pronto, o órgão deve franqueá-la de imediato ao requerente.
- **Prazo Ordinário:** Não sendo possível o acesso imediato, o órgão tem até **20 (vinte) dias** para prestar a informação, indicar que não possui a informação (apontando, se souber, o órgão correto) ou comunicar a recusa fundamentada de sigilo.
- **Prorrogação Justificada:** O prazo de 20 dias pode ser prorrogado por mais **10 (dez) dias** (totalizando até 30 dias), desde que haja **justificativa expressa prévia** comunicada formalmente ao cidadão antes do vencimento do prazo originário.
- **Recursos Administrativos:** No caso de indeferimento de acesso ou de omissão de resposta, o interessado pode interpor recurso administrativo no prazo de **10 (dez) dias** a contar da ciência da decisão, dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que negou a informação, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para deliberar.

Teste 056

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) regulamenta o direito constitucional fundamental de acesso a informações públicas (art. 5º, XXXIII da CF/88). A respeito das diretrizes fundamentais estabelecidas no art. 3º da LAI, assinale a opção correta:

A) O sigilo de documentos estatais é a regra originária da administração, constituindo a publicidade exceção estrita.

B) A publicidade é a regra geral da administração, sendo o sigilo exceção adotada mediante justificativa legal.

C) A divulgação oficiosa de dados públicos em sítios eletrônicos subordina-se a prévio requerimento do administrado.

D) O fomento à cultura de transparência restringe-se às informações contábeis e fiscais do Poder Executivo estadual.

E) O acesso a informações governamentais condiciona-se à demonstração de legítimo interesse jurídico pelo cidadão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 3º, I da Lei nº 12.527/2011 fixa expressamente que a publicidade é a regra geral e o sigilo a exceção.

B) Correto. O art. 3º da LAI estabelece as diretrizes basilares: "I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como preceito excepcional; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública".

C) Incorreto. A transparência ativa impõe a divulgação compulsória de dados de ofício pela internet, sem necessidade de pedido.

D) Incorreto. A diretriz de transparência alcança todos os Poderes, órgãos e esferas da federação de modo irrestrito.

E) Incorreto. O art. 10, § 3º da LAI veda expressamente qualquer exigência de motivação ou justificativa para pedidos de acesso.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 057

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Determinada associação de servidores públicos ajuizou ação civil contra o Estado postulando a retirada dos nomes e vencimentos dos seus associados do Portal da Transparência, sob alegação de ofensa à intimidade e à vida privada. À luz da LAI e da jurisprudência fixada pelo STF no Tema nº 483:

A) É válida a divulgação nominal dos vencimentos de servidores no Portal da Transparência por atender ao interesse público.

B) O Estado deve omitir os nomes e cargos dos servidores, divulgando unicamente a matrícula funcional nos dados abertos.

C) A remuneração funcional é protegida por sigilo fiscal absoluto, inadmitindo consulta por cidadãos ou controladores.

D) A publicidade da remuneração exige prévia e expressa autorização formal de cada servidor público interessado.

E) É permitida a divulgação em portal de transparência apenas dos valores globais da folha mensal do órgão público.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Tese Vinculante do Tema nº 483 de Repercussão Geral do STF: "É legítima a publicação, em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, do nome de seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias". O STF assentou que a remuneração de agentes públicos é custeada pelo erário, devendo submeter-se ao escrutínio da cidadania e da transparência ativa.

B) Incorreto. O STF assentou a legitimidade da divulgação do nome civil associado ao valor da remuneração.

C) Incorreto. Remuneração de servidor público não se reveste de sigilo fiscal, pois decorre do pagamento de verbas públicas.

D) Incorreto. A transparência pública decorre de imposição legal cogente (art. 8º da LAI), independendo de consentimento individual.

E) Incorreto. A LAI e o STF exigem a discriminação individualizada das parcelas remuneratórias por agente.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 058

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Um cidadão protocolou pedido formal de acesso a informações perante determinada autarquia estadual goiana requerendo cópia de notas de empenho de obras rodoviárias. Considerando as normas gerais de transparência passiva disciplinadas na Lei Federal nº 12.527/2011:

A) O órgão público deve fornecer a informação de imediato ou no prazo improrrogável de até cinco dias corridos.

B) O acesso deve ser imediato ou em até vinte dias, admitida prorrogação por dez mediante justificativa expressa.

C) O fornecimento do documento subordina-se ao pagamento prévio de taxa administrativa pelo serviço de busca.

D) O órgão pode exigir do requerente a comprovação da destinação pretendida para os dados públicos solicitados.

E) O indeferimento tácito do pedido autoriza a perda imediata do cargo do servidor que atua no protocolo de entrada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O prazo geral não é de 5 dias corridos; o art. 11 da LAI estabelece 20 dias, admitindo prorrogação.

B) Correto. O art. 11 da Lei nº 12.527/2011 preceitua que, não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, comunicar a data e o local para consulta ou fornecer a informação, admitida prorrogação por mais 10 (dez) dias mediante justificativa expressa formal.

C) Incorreto. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuito, salvo custos de reprodução gráfica (art. 12 da LAI).

D) Incorreto. O art. 10, § 3º da LAI veda expressamente qualquer exigência de motivação do pedido de acesso.

E) Incorreto. A omissão sujeita o agente a sanções funcionais após regular processo administrativo, sem perda sumária de cargo.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 059

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Determinado cidadão protocolou requerimento de acesso à informação perante uma autarquia estadual e teve seu pedido indeferido com fundamento genérico de sigilo. A respeito do regime recursal disciplinado no art. 15 da Lei nº 12.527/2011, assinale a opção correta:

A) O requerente dispõe de dez dias para recorrer à autoridade hierarquicamente superior à que proferiu a decisão.

B) O recurso administrativo de indeferimento de acesso a dados deve ser julgado no prazo decadencial de trinta dias úteis.

C) A interposição recursal exige o pagamento prévio de custas postais e depósito de caução garantidora de autenticidade.

D) O recurso no âmbito da LAI é dotado de efeito suspensivo automático sobre a classificação de documentos do órgão.

E) O silêncio da autoridade recursal importa renúncia tácita do direito de petição do cidadão perante o Poder Público.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 15 da Lei nº 12.527/2011 dispõe expressamente: "No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias".

B) Incorreto. A manifestação recursal da autoridade superior deve ocorrer em 5 (cinco) dias, e não trinta.

C) Incorreto. Os recursos na LAI são inteiramente gratuitos e dispensam depósito recursal ou preparo de custas.

D) Incorreto. Não há efeito suspensivo automático sobre a classificação sigilosa preexistente.

E) Incorreto. O silêncio administrativo autoriza o recurso às instâncias superiores e a impetração de habeas data ou mandado de segurança.

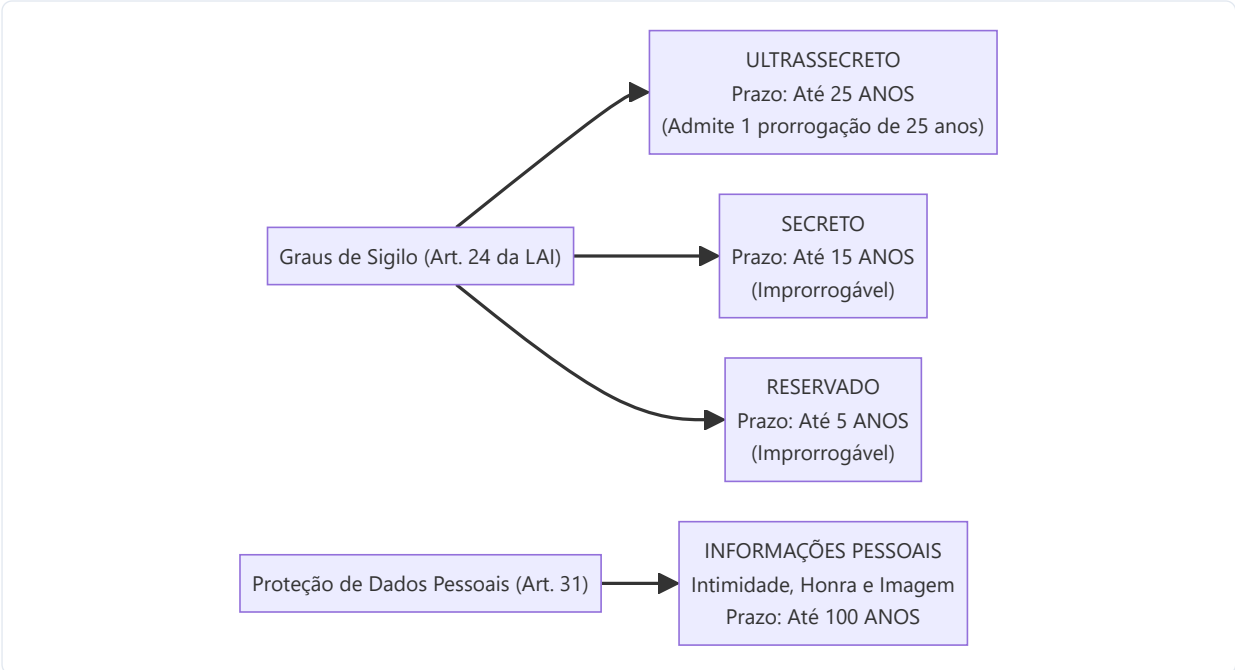
GABARITO OFICIAL: A

2. Classificação de Informações Sigilosas e Proteção de Dados Pessoais

O sigilo é exceção estrita no ordenamento jurídico, admitido apenas quando a publicidade puser em risco a segurança da sociedade (vida, saúde ou integridade da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais, inteligência, investigações).

2.1 Graus de Sigilo e Prazos Máximos de Restrição

A Lei Federal nº 12.527/2011 (art. 24) e a Lei Estadual nº 18.025/2013 classificam as informações sigilosas em três graus de hierarquia estrita:



Grau de Sigilo	Prazo Máximo de Restrição	Possibilidade de Prorrogação?	Autoridade Competente em Goiás
Ultrassecreto	Até **25 anos**	**SIM** (apenas uma única vez, por igual período)	Governador do Estado e Presidentes dos Poderes / Tribunal de Contas
Secreto	Até **15 anos**	**NÃO** (prazo improrrogável)	Governador, Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias
Reservado	Até **5 anos**	**NÃO** (prazo improrrogável)	Autoridades que exerçam funções de direção, chefia ou comando

2.2 Competência Funcional para Classificação no Estado de Goiás

A classificação do sigilo é privativa de autoridades com expressa investidura legal:

- A classificação no grau **ultrassecreto** exige a chancela pessoal do Chefe do Poder Executivo (Governador) ou dos Presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas.
- O grau **secreto** pode ser delegado até o nível de Secretários de Estado e dirigentes máximos de autarquias e fundações.
- O grau **reservado** pode ser firmado por autoridades que exerçam atribuições de direção, chefia ou assessoria superior.

2.3 Proteção de Informações Pessoais (100 Anos)

O art. 31 da LAI estabelece regime especial de proteção para as informações pessoais relativas à **intimidade, vida privada, honra e imagem**:

- Têm acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa a que se referem, independentemente de classificação de sigilo;
- O prazo máximo de restrição de acesso a informações pessoais sensíveis é de **até 100 (cem) anos**, a contar da data de sua produção.

2.4 Vedação Absoluta de Sigilo: Violações a Direitos Humanos

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO DE PROVA FCC:**
> O art. 21, parágrafo único, da LAI consagra uma vedação intransponível:
> **Não pode ser objeto de qualquer classificação de sigilo nem ter seu acesso restringido a informação ou documento que verse sobre condutas que impliquem violação a direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas!**

Teste 060

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Determinada informação de interesse da segurança pública estadual foi submetida a processo de classificação de sigilo pela comissão técnica competente. Nos termos expressos do art. 24, § 1º, da Lei Federal nº 12.527/2011, os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigoram a partir da data de sua produção e são de:

A) cinquenta anos para ultrassecreta, vinte e cinco anos para secreta e dez anos para reservada.

B) vinte e cinco anos para ultrassecreta, quinze anos para secreta e cinco anos para reservada.

C) trinta anos para ultrassecreta, vinte anos para secreta e dez anos para documentos reservados.

D) vinte anos para ultrassecreta, dez anos para secreta e cinco anos para documentos reservados.

E) quinze anos para ultrassecreta, dez anos para secreta e dois anos para a modalidade reservada.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. Prazos desconformes com a sistemática legal do art. 24 da LAI.
>
> **B) Correto**. O art. 24, § 1º, da Lei nº 12.527/2011 estabelece expressamente os prazos máximos de sigilo contados da data de sua produção: "I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; III - reservada: 5 (cinco) anos" (regra mnemônica: 25 - 15 - 5).
>
> **C) Incorreto**. Prazos divergentes da literalidade da legislação federal.
>
> **D) Incorreto**. Não correspondem aos prazos legais do ordenamento pátrio.
>
> **E) Incorreto**. Prazos em descompasso com os comandos da LAI.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 061

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
No que concerne à classificação de informações sigilosas e à competência funcional das autoridades no âmbito estadual, com fundamento no art. 27 da Lei Federal nº 12.527/2011, a competência para classificar informação no grau ULTRASSECRETO cabe a:

A) qualquer servidor ocupante de cargo efetivo da área de inteligência policial estadual.

B) Governador do Estado, Vice-Governador, Secretários de Estado e titulares de autarquias.

C) Procurador-Geral de Justiça exclusivamente, vedada a classificação por autoridade do Executivo.

D) Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado durante auditorias setoriais.

E) Presidente da Assembleia Legislativa unicamente, mediante aprovação pelo Plenário legislativo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A classificação ultrassecreta é de competência restritíssima das mais altas autoridades de cúpula estatal.

B) Correto. O art. 27, I, da Lei nº 12.527/2011 estabelece que a classificação no grau ultrassecreto é privativa de autoridades de cúpula: no âmbito estadual e distrital, do Governador do Estado, do Vice-Governador, de Secretários de Estado e autoridades com prerrogativas equivalentes, além dos dirigentes máximos de autarquias e fundações estaduais.

C) Incorreto. O Chefe do Executivo detém competência precípua para classificação no âmbito de seu Poder.

D) Incorreto. Auditores de controle externo não detêm poder discricionário de classificação originária de documentos do jurisdicionado.

E) Incorreto. O Presidente do Legislativo classifica no âmbito do próprio Poder Legislativo, não sendo competência exclusiva.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 062

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Determinado cidadão requereu, com fundamento na LAI, acesso aos prontuários médicos e laudos psicológicos de determinado candidato nomeado em concurso público estadual. De acordo com o art. 31 da Lei Federal nº 12.527/2011 e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD):

A) Os dados relativos à intimidade, vida privada e saúde têm acesso restrito pelo prazo máximo de cem anos.

B) As informações de saúde de agentes públicos são de domínio público universal em razão do concurso público.

C) A proteção a dados pessoais extingue-se automaticamente após o decurso do prazo quinquenal da posse.

D) Qualquer particular pode obter certidão integral de prontuário de terceiro sem justificar a finalidade.

E) O sigilo de informações de saúde prescreve no prazo máximo de vinte e cinco anos da realização do exame.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 31, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.527/2011 determina expressamente que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data de sua produção.

B) Incorreto. Dados médicos e de intimidade são dados pessoais sensíveis e não perdem a tutela com o concurso.

C) Incorreto. O prazo da restrição de acesso a dados da intimidade é centenário (100 anos).

D) Incorreto. Terceiros não têm acesso a dados pessoais de terceiros sem autorização expressa ou previsão legal específica.

E) Incorreto. O prazo legal é de até cem anos, e não vinte e cinco.

GABARITO OFICIAL: A

3. Licitações e Contratos de Serviços de Publicidade (Lei nº 12.232/2010)

A contratação de serviços de publicidade institucional pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, DF e Municípios submete-se a regime jurídico especialíssimo regido pela **Lei Federal nº 12.232/2010** (combinada subsidiariamente com a Lei Geral de Licitações nº 14.133/2021).

3.1 Objeto Específico e a Vedação Categórica ao Pregão

- **Abrangência do Objeto (Art. 2º):** Destina-se exclusivamente à contratação de serviços prestados por intermédio de agências de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades integradas de estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna e distribuição de peças e campanhas publicitárias.
- **VEDAÇÃO ABSOLUTA AO PREGÃO (Art. 5º da Lei 12.232/2010 c/c Art. 29 da Lei 14.133/2021):**
  A criação publicitária constitui serviço eminentemente intelectual, subjetivo e artístico, cujos padrões de desempenho e qualidade não podem ser prévia e objetivamente definidos por especificações usuais de mercado. Portanto, **é terminantemente PROIBIDA a utilização da modalidade PREGÃO** para a contratação de serviços de publicidade que envolvam esforço criativo!

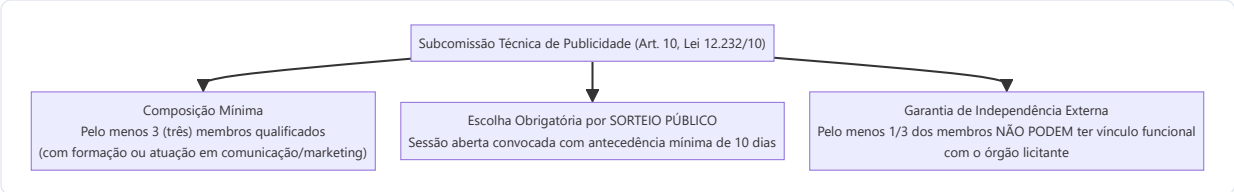
3.2 Tipos Licitatórios Obrigatórios

Por expressa imposição do art. 5º da Lei nº 12.232/2010, as licitações para serviços de publicidade devem ser processadas e julgadas **obrigatoriamente** por meio de um dos seguintes tipos licitatórios:

1. **Melhor Técnica**; ou
2. **Técnica e Preço**.

3.3 A Subcomissão Técnica de Julgamento (Art. 10)

Para julgar a proposta técnica das agências concorrentes, a lei afasta a comissão permanente genérica e exige a criação de uma **Subcomissão Técnica especializada**, que obedece a requisitos estritos:



1. **Número de Membros:** Composta por, no mínimo, **3 (três) membros** qualificados (com formação superior ou experiência comprovada na área de publicidade, comunicação social ou marketing);
2. **Sorteio Público:** A escolha dos membros é realizada obrigatoriamente por **sorteio público**, a partir de uma lista prévia com número de nomes pelo menos três vezes superior ao número de vagas;
3. **Regra de Desvinculação Funcional (Mínimo de 1/3 Externo):** Para assegurar a idoneidade e evitar favorecimentos políticos, a lei exige que **pelo menos um terço (1/3)** dos integrantes da subcomissão técnica seja composto por profissionais que **não mantenham nenhum vínculo funcional ou contratual com o órgão licitante**.

3.4 Julgamento às Cegas e Proposta Técnica Desidentificada

Para garantir o julgamento impessoal e estritamente técnico:

- A proposta técnica deve ser entregue em invólucro opaco e lacrado, **sem qualquer logotipo, marca, slogan, rubrica ou sinal que identifique a agência licitante** (*proposta apócrifa*);
- A violação da desidentificação acarreta a **desclassificação sumária e imediata** da proposta;
- A Subcomissão Técnica atribui as notas técnicas em sessão secreta de análise, e somente após a consolidação das notas os invólucros de identificação são abertos perante todos os licitantes.

Teste 063

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Uma autarquia estadual pretende deflagrar procedimento licitatório para contratação de serviços de publicidade institucional prestados por agência de propaganda. Considerando as normas gerais estabelecidas na Lei Federal nº 12.232/2010 e na Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A licitação para serviços de publicidade deve ser realizada compulsoriamente pela modalidade pregão eletrônico.

B) Os serviços de publicidade institucional devem ser contratados mediante melhor técnica ou técnica e preço.

C) É admitida a contratação direta por inexigibilidade fundada em notória especialização sem critérios objetivos.

D) O julgamento das propostas publicitárias deve adotar com exclusividade o critério estrito de menor preço global.

E) A licitação de publicidade dispensa a atuação de subcomissão técnica de julgamento de proposta de comunicação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 5º da Lei nº 12.232/2010 e o art. 180 da Lei nº 14.133/2021 vedam expressamente a utilização da modalidade pregão para contratação de serviços de publicidade institucional.

B) Correto. Conforme estabelece expressamente o art. 5º da Lei nº 12.232/2010, os serviços de publicidade institucional prestados por intermédio de agências de propaganda serão obrigatoriamente licitados nas modalidades com os tipos "melhor técnica" ou "técnica e preço", em razão da natureza eminentemente intelectual e criativa do objeto.

C) Incorreto. É vedada a inexigibilidade genérica de licitação para contratação de serviços de publicidade governamental.

D) Incorreto. O tipo menor preço é vedado para a seleção de campanhas publicitárias com agências.

E) Incorreto. A Lei nº 12.232/2010 exige expressamente a formação de subcomissão técnica com sorteio de membros sem vínculo.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 064

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
A contratação de serviços de publicidade institucional prestados por intermédio de agências de propaganda, regida pela Lei Federal nº 12.232/2010, submete-se a rigoroso procedimento de julgamento de propostas técnicas. A respeito da composição e funcionamento da subcomissão técnica (art. 10 da lei):

A) A subcomissão técnica deve ser constituída por membros indicados livremente pela agência que venceu o plano.

B) A subcomissão deve ser composta por pelo menos três membros, sendo no mínimo um terço sem vínculo funcional.

C) Todos os membros da subcomissão técnica devem ser auditores do Tribunal de Contas para garantir a lisura.

D) Os integrantes da subcomissão técnica devem manter filiação partidária idêntica à do Governador do Estado.

E) A subcomissão atua em sessão secreta sem lavratura de ata pública para resguardar as criações intelectuais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A escolha dos membros da subcomissão segue procedimento legal de sorteio público entre cadastrados prévios.

B) Correto. O art. 10, § 1º, da Lei nº 12.232/2010 preconiza expressamente que as propostas técnicas serão julgadas por subcomissão técnica composta por, no mínimo, 3 (três) membros, dos quais pelo menos 1/3 (um terço) não poderá manter qualquer vínculo funcional ou contratual, direto ou indireto, com o órgão ou entidade responsável pela licitação.

C) Incorreto. Membros de Tribunais de Contas não integram comissões de licitação de jurisdicionados (atuação a posteriori).

D) Incorreto. É vedada qualquer vinculação político-partidária na formação de comissões técnicas estatais.

E) Incorreto. Os atos licitatórios são públicos e as pontuações fundamentadas em atas oficiais obrigatórias.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 065

(FCC – Analista Jurídico – PGE-GO / Simulado)
No âmbito de procedimento licitatório processado sob o regime da Lei Federal nº 12.232/2010 para contratação de agência de publicidade pelo Estado de Goiás, foram inseridas cláusulas para disciplinar pagamentos e bonificações. A respeito da disciplina dos pagamentos e das vedações expressas nessa legislação:

A) A agência de publicidade pode reter valores de descontos obtidos de veículos de comunicação sem repasse ao erário.

B) As vantagens e descontos especiais obtidos na negociação de veículos de comunicação pertencem ao contratante público.

C) É permitida a remuneração de serviços de publicidade governamental com base exclusiva em permuta patrimonial de bens.

D) O poder público pode efetuar adiantamento de recursos antes da formalização do plano de mídia pelos contratados.

E) Os veículos de divulgação comercial ficam dispensados de emitir nota fiscal de veiculação em favor do ente estatal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A retenção indevida de descontos é ilícita e viola expressamente a legislação de regência.

B) Correto. O art. 15 da Lei nº 12.232/2010 dispõe expressamente que os descontos de antecipação de pagamento, os bônus e vantagens obtidos na compra de espaço e tempo em veículos de divulgação pertencem integralmente ao contratante público e deverão ser repassados à Administração ou deduzidos das faturas.

C) Incorreto. Os pagamentos governamentais devem ser realizados em moeda corrente e estritamente atrelados às liquidações orçamentárias.

D) Incorreto. É vedado o adiantamento de valores sem a devida comprovação da execução dos serviços.

E) Incorreto. A comprovação de veiculação (clipping e faturas originais) é exigência indeclinável para a liquidação da despesa.

GABARITO OFICIAL: B

4. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI)
  Regulamento nacional que fixa as diretrizes da transparência ativa e passiva, prazos do SIC e graus de classificação de sigilo.
- Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 (Lei de Acesso à Informação no Estado de Goiás)
  Marco normativo goiano de acesso à informação, transparência pública e competências para classificação de sigilo em âmbito estadual.
- Lei Federal nº 12.232/2010 (Contratação de Serviços de Publicidade pela Administração Pública)
  Disciplina as licitações e contratos de serviços de publicidade institucional, o sorteio da subcomissão técnica e a vedação ao pregão.
- STF - Tema 483 da Repercussão Geral (Divulgação Nominal de Remuneração de Servidores)
  Precedente vinculante consolidando a legitimidade da divulgação de nomes e vencimentos de servidores públicos em portais da transparência.
- Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações - Artigo 29)
  Dispositivo que reitera a inaplicabilidade do pregão para contratações de serviços técnicos especializados e de publicidade criativa.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 3 e Cap. 9 - Princípio da Publicidade, Lei de Acesso à Informação e Licitações Especiais).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 1 e Cap. 6 - Transparência Administrativa, Sigilo Oficial e Regime da Lei 12.527/2011).
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 1º a 5º e Regimes Licitatórios Especiais da Lei 12.232/2010).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 16: Licitações e Contratos Administrativos

Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), Planejamento, Contratação Direta e Sanções

01 - Governança, Planejamento da Contratação, ETP, TR e Matriz de Riscos (Lei 14.133/2021)

> **Matéria:** Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Princípios gerais e regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC)
- Governança das contratações públicas e gestão por competências
- Agentes públicos na licitação: Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação
- Princípio da Segregação de Funções e vedação de conflito de interesses
- Planejamento das contratações públicas: Plano de Contratações Anual (PCA)
- Estudo Técnico Preliminar (ETP): conceito, conteúdo obrigatório e facultativo
- Termo de Referência (TR), Projeto Básico e Projeto Executivo
- Matriz de Alocação de Riscos: conceito, finalidade e equilíbrio econômico-financeiro originário
- Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): natureza, atribuições e publicidade centralizada

---

🧭 Sumário

1. **Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)**
    1. Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos
    2. Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)
    3. Governança das Contratações e Gestão por Competências
    4. Teste 066
    5. Teste 067
2. **Agentes Públicos da Contratação e Segregação de Funções**
    1. O Agente de Contratação e o Pregoeiro
    2. Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo
    3. O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses
    4. Defesa Jurídica Institucional dos Agentes (Art. 10)
    5. Teste 068
    6. Teste 069
    7. Teste 070
    8. Teste 071
3. **Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios**
    1. Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária
    2. Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios
    3. Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo
    4. Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro
    5. Teste 072
    6. Teste 073
    7. Teste 074
    8. Teste 075
4. **O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**
    1. Natureza e Atribuições Centrais do Portal
    2. A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)
    3. Teste 076
5. **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Princípios Gerais e Regime da Lei Federal nº 14.133/2021 (NLLC)

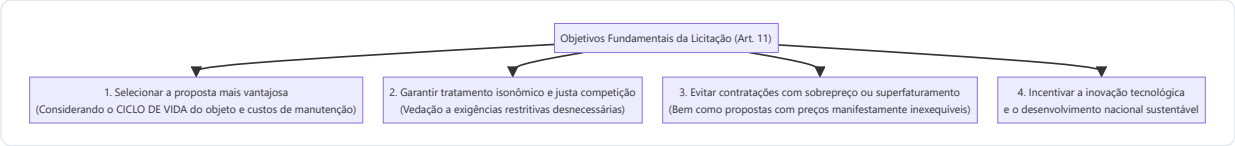
A **Lei Federal nº 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - NLLC) consolidou o regime jurídico das compras públicas no Brasil, revogando expressamente a Lei nº 8.666/1993, a Lei do Pregão (Lei nº 10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC - Lei nº 12.462/2011).

1.1 Âmbito de Aplicação Subjetivo e Objetos Abrangidos

- **Entes Abrangidos (Art. 1º):** Submetem-se aos seus comandos a Administração Pública direta, autárquica e fundacional de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), abrangendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Tribunal de Contas e do Ministério Público no exercício de suas funções administrativas atípicas.
- **Ressalva das Empresas Estatais:** As empresas públicas e as sociedades de economia mista continuam submetidas ao seu regime licitatório e contratual próprio preconizado pela **Lei Federal nº 13.303/2016**, aplicando-se-lhes a NLLC apenas no capítulo referente aos crimes em licitações e contratos (arts. 337-E a 337-P do Código Penal, inseridos pelo art. 178 da Lei 14.133/2021).
- **Princípios Expressos (Art. 5º):** Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável.

1.2 Os Objetivos Fundamentais do Processo Licitatório (Art. 11)

A NLLC inovou ao estruturar quatro objetivos finalísticos obrigatórios a serem perseguidos pela Administração:



1.3 Governança das Contratações e Gestão por Competências

A NLLC elevou a governança ao patamar de exigência legal expressa (art. 11, parágrafo único):

- A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela implementação e fiscalização contínua de mecanismos de liderança, estratégia e controle;
- Exige **gestão por competências**, determinando que os agentes públicos designados para atuar na área de licitações possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo.

Teste 066

(FGV – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) consolidou no art. 5º um rol abrangente de princípios aplicáveis às contratações públicas. A respeito dos princípios expressos e setoriais da novel legislação, assinale a opção correta:

A) O princípio do planejamento veda qualquer alteração no cronograma físico-financeiro das obras públicas contratadas.

B) A segregação de funções veda concentrar autorização e fiscalização em um mesmo agente público.

C) A vinculação ao edital impede a Administração de rever atos ilegais na licitação antes da homologação do certame.

D) A celeridade processual afasta a obrigatoriedade da elaboração de parecer jurídico em contratações diretas por valor.

E) O princípio da transparência restringe a divulgação dos contratos aos órgãos ministeriais de auditoria governamental.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O planejamento orienta a fase preparatória e a previsibilidade, mas não impede aditivos de readequação de cronograma justificados.

B) Correto. O art. 5º c/c o art. 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 consagram o princípio da segregação de funções, segundo o qual é vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a obstar que o mesmo servidor seja responsável por instruir a contratação, homologar o certame e fiscalizar a execução financeira.

C) Incorreto. A vinculação ao edital não anula a autotutela administrativa (Súmula 473 do STF).

D) Incorreto. O parecer jurídico é exigência geral na fase preparatória (art. 53), admitida dispensa apenas em casos estritamente previstos.

E) Incorreto. A transparência impõe publicidade universal no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 067

(FCC – Analista de Gestão Pública – SEAD-GO / Simulado)
Em consonância com as diretrizes de governança pública insculpidas no art. 11 da Lei Federal nº 14.133/2021, o processo licitatório tem por objetivos precípuos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. Sob a ótica da governança das contratações:

A) A alta administração deve implementar processos de gestão de riscos e controles preventivos.

B) O resultado vantajoso subordina-se com exclusividade ao menor valor monetário desembolsado no momento do pregão.

C) O tratamento isonômico autoriza o favorecimento imotivado de empresas locais sem expressa previsão legislativa.

D) O controle preventivo substitui integralmente a atuação fiscalizatória constitucional do Tribunal de Contas.

E) A governança das contratações é de observância restrita e facultativa aos órgãos da Administração Indireta.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 11, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021 preconiza que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos.
>
> **B) Incorreto**. O resultado mais vantajoso considera o ciclo de vida do objeto, sustentabilidade e custos indiretos de manutenção, e não apenas o desembolso inicial.
>
> **C) Incorreto**. A isonomia veda preferências arbitrárias, admitindo margem de preferência apenas nos estritos limites da lei.
>
> **D) Incorreto**. O controle interno governamental atua em cooperação com o controle externo, sem afastá-lo.
>
> **E) Incorreto**. A governança aplica-se obrigatoriamente a todos os órgãos da Administração Direta, autárquica e fundacional.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

2. Agentes Públicos da Contratação e Segregação de Funções

2.1 O Agente de Contratação e o Pregoeiro

O **Agente de Contratação** (art. 8º) é a pessoa física designada pela autoridade competente para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

- **Requisito Obrigatório de Investidura:** Deve ser, preferencialmente, **servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes** da Administração Pública.

> 🚨 **ALERTA CRÍTICO FCC:** É vedada a designação exclusiva de cidadão ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com o ente federado para atuar como Agente de Contratação!

- **Responsabilidade Individual:** Responde **individualmente** pelos atos que praticar na condução do procedimento, salvo quando for induzido a erro pela atuação de sua equipe de apoio ou comissão.
- **Pregoeiro:** É a denominação atribuída ao agente de contratação quando a licitação for processada na modalidade **Pregão** (art. 8º, § 5º).

2.2 Comissão de Contratação e a Regra do Diálogo Competitivo

A condução por comissão colegiada constitui exceção à regra geral do agente individual:

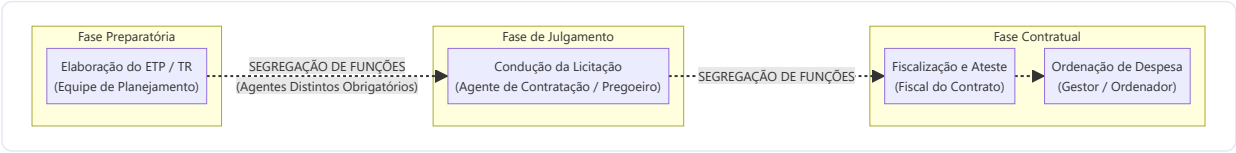
- **Composição da Comissão:** Composta por, no mínimo, **3 (três) membros**, sendo a maioria servidores efetivos ou empregados públicos permanentes. Os membros respondem solidariamente por todos os atos, ressalvado o membro que manifestar voto divergente registrado expressamente em ata (art. 8º, § 1º).
- **Hipóteses de Atuação:** Bens e serviços especiais; procedimentos auxiliares; e obrigatoriamente no **Diálogo Competitivo**.

> 💡 **Regra Canônica FCC:**
> Na modalidade **Diálogo Competitivo**, a condução por **comissão de contratação de no mínimo 3 servidores efetivos** é **OBRIGATÓRIA** por expressa exigência do art. 32, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021. Jamais pode ser conduzida por agente monocrático isolado!

2.3 O Princípio da Segregação de Funções e Conflito de Interesses

Positivado formalmente no art. 5º e detalhado no art. 7º, § 1º, da NLLC:

- **Conceito:** Impõe a repartição criteriosa de funções entre agentes públicos distintos, vedando expressamente a concentração de atribuições mais suscetíveis a riscos em uma mesma autoridade;
- **Aplicação Prática Inegociável:**
  1. O agente que elabora o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência (fase interna) **não deve conduzir o julgamento das propostas** como agente de contratação (fase externa);
  2. O agente que julga e adjudica a licitação **não pode atuar como fiscal ou gestor do contrato**, nem ser o responsável por atestar faturas e autorizar pagamentos financeiros.



2.4 Defesa Jurídica Institucional dos Agentes (Art. 10)

Se o agente público for demandado nas esferas judicial ou controladora (perante o Tribunal de Contas) em virtude de atos praticados em estrito cumprimento do dever legal na licitação, **terá direito à representação judicial pela Advocacia Pública** (Procuradoria do Estado), desde que sua conduta tenha sido previamente respaldada por parecer jurídico da assessoria do órgão.

Teste 068

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A Lei nº 14.133/2021 inovou ao disciplinar a gestão por competências como critério obrigatório para a designação dos agentes públicos que atuam nas licitações e contratos (art. 7º). A respeito dos requisitos legais exigidos para a designação desses agentes:

A) Os agentes designados devem ser preferencialmente servidores efetivos dos quadros permanentes.

B) A designação para funções de licitação prescinde de formação técnica prévia caso o servidor conte com dois anos de posse.

C) É permitida a designação de terceirizados como fiscais titulares de contratos por força do princípio da eficiência.

D) A autoridade pode designar cônjuge de licitante habitual do órgão desde que não atue no julgamento de propostas.

E) A capacitação continuada em contratações públicas constitui mera faculdade orçamentária dos entes municipais.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 7º, I, da Lei nº 14.133/2021 determina expressamente que os agentes públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução da lei devem ser, preferencialmente, servidores públicos efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração Pública.

B) Incorreto. O art. 7º, II, exige que os agentes tenham atribuições afins ou formação compatível ou comprovação de qualificação atestada por certificação profissional.

C) Incorreto. A fiscalização de contratos é função pública típica indelegável a particulares terceirizados.

D) Incorreto. O art. 7º, III, veda a designação de pessoas que mantenham relação de parentesco (cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau) com licitantes habituais.

E) Incorreto. As escolas de governo devem obrigatoriamente promover a capacitação permanente dos agentes públicos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 069

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
No âmbito do Tribunal de Contas, a comissão encarregada de planejar as contratações submeteu minuta de edital para seleção de agente de contratação e comissão de licitação. À luz das disposições do art. 8º da Lei nº 14.133/2021:

A) A licitação na modalidade pregão pode ser conduzida por leiloeiro oficial credenciado perante o tribunal.

B) O agente de contratação atua obrigatoriamente em colegiado de cinco membros em todos os certames licitados.

C) Em bens e serviços especiais, o agente pode ser substituído por comissão de contratação.

D) Em licitações de diálogo competitivo, a condução do certame cabe a pregoeiro singular nomeado pela mesa diretora.

E) O agente de contratação responde solidariamente por todos os atos praticados pela equipe de apoio durante a sessão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O leiloeiro oficial atua exclusivamente na modalidade leilão para alienação de bens (art. 8º, § 2º).

B) Incorreto. O agente de contratação atua ordinariamente de forma individual, auxiliado por equipe de apoio.

C) Correto. O art. 8º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 preconiza que, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observado o potencial de complexidade do objeto, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros.

D) Incorreto. O diálogo competitivo é conduzido obrigatoriamente por comissão de contratação composta por pelo menos três servidores efetivos (art. 32, § 1º, XI).

E) Incorreto. A responsabilidade do agente é individual por seus atos decisórios; os membros da equipe de apoio respondem pelos pareceres técnicos que subscreverem.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 070

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Diretor-Geral de uma autarquia estadual designou um mesmo servidor público efetivo para atuar como pregoeiro responsável pela condução do certame e, simultaneamente, como fiscal titular e ordenador de despesas do contrato decorrente. O ato de designação:

A) É válido e eficiente, pois a concentração de funções reduz custos operacionais em estruturas autárquicas pequenas.

B) É nulo por violar a segregação de funções e o art. 7º, § 1º da Lei nº 14.133/2021.

C) É convalidável pela autoridade supervisora mediante expedição de portaria ratificadora de aprovação técnica.

D) Exige a concordância do servidor nomeado para que produza efeitos de exoneração da responsabilidade fiscalizatória.

E) Subordina-se à homologação discricionária do Tribunal de Contas para aferição da conveniência e oportunidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A limitação de pessoal não autoriza a quebra de salvaguardas essenciais da probidade administrativa.

B) Correto. O art. 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o princípio da segregação de funções veda expressamente a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, a fim de mitigar a ocorrência de fraudes e conflitos de interesse. A cumulação das funções de condutor do certame, fiscalizador de execução e ordenador de despesas vicia o ato com nulidade insanável.

C) Incorreto. Vício de violação cogente à segregação de funções constitui ilegalidade material insuscetível de convalidação.

D) Incorreto. O vício é objetivo e independe da vontade ou aquiescência individual do agente designado.

E) Incorreto. O controle pelo Tribunal de Contas opera a posteriori na fiscalização de legalidade e conformidade.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 071

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
O art. 10 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece importante prerrogativa funcional aos agentes públicos que atuam nas licitações e contratos estatais. Caso o servidor responda a processo judicial ou administrativo em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções e em consonância com pareceres técnicos e jurídicos:

A) Caberá à advocacia pública que orientou a contratação exercer a sua representação judicial ou extrajudicial.

B) O servidor deve contratar advogado particular às suas próprias expensas sem direito a qualquer ressarcimento.

C) O Tribunal de Contas arcará com os custos periciais caso a manifestação fiscalizatória tenha ensejado a ação.

D) A representação pela advocacia pública aplica-se mesmo em caso de comprovada má-fé ou conluio doloso do agente.

E) A defesa técnica pelo órgão jurídico condiciona-se à prévia autorização da Assembleia Legislativa estadual.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 10, caput, da Lei nº 14.133/2021 consagra que, se o agente público que tiver participado de procedimentos relacionados a licitações e contratos for demandado em juízo ou perante órgãos de controle por ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico emitido na forma do art. 53, caberá à advocacia pública competente exercer sua representação judicial ou extrajudicial.

B) Incorreto. A advocacia pública assume originariamente a defesa; e caso o servidor opte por advogado privado e seja absolvido, fará jus ao ressarcimento das despesas (art. 10, § 2º).

C) Incorreto. Não cabe aos Tribunais de Contas patrocinar ou custear despesas defensivas individuais de jurisdicionados.

D) Incorreto. O art. 10, § 1º veda a representação jurídica se houver indícios de prática de ato ilícito doloso do agente.

E) Incorreto. A atuação da advocacia pública decorre de imposição legal vinculada e dispensa autorização parlamentar.

GABARITO OFICIAL: A

3. Planejamento das Contratações e Instrumentos Preparatórios

A Lei nº 14.133/2021 consagrou a centralidade da **fase preparatória**, superando a cultura de contratações improvisadas.

3.1 Plano de Contratações Anual (PCA) e Integração Orçamentária

- O art. 12, VII, preconiza a elaboração do **Plano de Contratações Anual (PCA)**, instrumento de governança que consolida todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar no exercício financeiro subsequente.
- Seu objetivo primordial é racionalizar as compras públicas, viabilizar o ganho de escala e garantir a perfeita compatibilização das despesas com as metas do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

3.2 Estudo Técnico Preliminar (ETP): Conceito e Elementos Obrigatórios

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Ele evidencia o problema público a ser resolvido e avalia comparativamente as alternativas viáveis disponíveis no mercado para eleger a solução mais eficiente (art. 18).

Os 5 Elementos Obrigatórios do ETP (Art. 18, § 2º):

Embora o ETP contenha treze itens descritivos em seu roteiro geral, a NLLC fixou **cinco elementos com preenchimento obrigatório indispensável**:

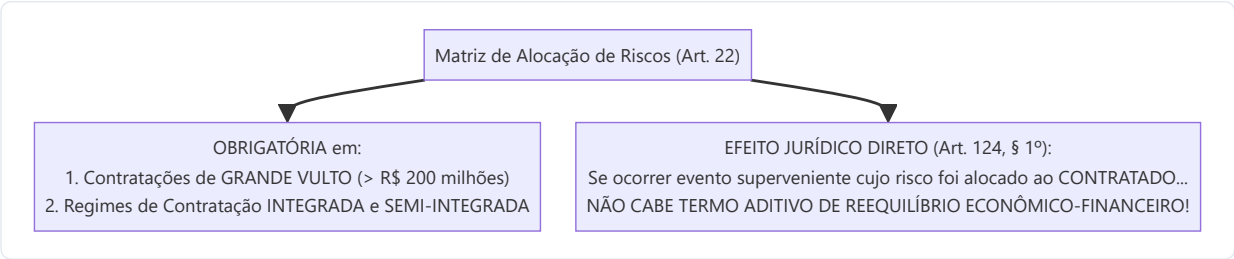
1. Descrição da **necessidade da contratação**;
2. **Estimativa das quantidades** a serem contratadas, acompanhada de memória de cálculo detalhada;
3. **Estimativa do valor da contratação**, amparada em pesquisa prévia de preços;
4. **Justificativa para o parcelamento ou não** da solução de mercado;
5. **Posicionamento conclusivo** sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade pública.

3.3 Termo de Referência vs. Projeto Básico e Projeto Executivo

- **Termo de Referência (TR - Art. 6º, XXIII):** Documento elaborado para a contratação de **bens e serviços em geral**, contendo os elementos técnicos necessários para caracterizar o objeto de forma clara, o modelo de execução, os critérios de medição e pagamento e os parâmetros de aceitabilidade das propostas.
- **Projeto Básico (Art. 6º, XXV):** Documento elaborado para **obras e serviços de engenharia**, contendo elementos técnicos precisos e consolidados que permitam a perfeita identificação do empreendimento e a estimativa de custos de cada etapa construtiva.
- **Projeto Executivo (Art. 6º, XXVI):** Conjunto dos elementos detalhados necessários e suficientes para a execução completa da obra civil.

3.4 Matriz de Alocação de Riscos e Equilíbrio Econômico-Financeiro

A **Matriz de Alocação de Riscos** (art. 6º, XXVII e art. 22) é a cláusula contratual que promove a divisão objetiva e contratual de encargos financeiros e riscos supervenientes entre a Administração Pública e o contratado.



- **Obrigatoriedade:** É obrigatória nas contratações de **grande vulto** (valor que ultrapassa R$ 200.000.000,00) e nos regimes de contratação integrada e semi-integrada.
- **Vedação ao Reequilíbrio Econômico-Financeiro (Art. 124, § 1º):** Se determinado evento imprevisível ou oscilação de mercado ocorrer, mas sua responsabilidade financeira tiver sido previamente alocada à contratada na matriz de riscos, **a empresa NÃO tem direito a aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro**. O risco já foi precificado e assumido pela empresa em sua proposta licitatória originária.

Teste 072

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
O Tribunal iniciou o planejamento da contratação para o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica com vistas a integrar os sistemas processuais eletrônicos. No âmbito da fase preparatória, a equipe de planejamento da contratação elaborou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) com fundamento no art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A respeito dos elementos essenciais e da finalidade do Estudo Técnico Preliminar, é correto afirmar que o ETP:

A) consiste no instrumento contratual definitivo que fixa as sanções cominatórias aos fornecedores licitados.

B) evidencia o problema a ser resolvido e a melhor solução entre as alternativas possíveis no mercado fornecedor.

C) substitui integralmente a necessidade de confecção do Termo de Referência em obras complexas de engenharia.

D) prescinde de estimativa preliminar de preços quando a contratação envolver licenças proprietárias de software.

E) é de elaboração facultativa em todas as aquisições de soluções de tecnologia da informação e comunicação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O ETP é documento constitutivo da fase preparatória e de planejamento interno, e não contrato executivo.

B) Correto. O art. 18, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 define com precisão: "O estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação". O ETP fundamenta o Termo de Referência após comparar as opções do mercado.

C) Incorreto. O ETP não substitui o Termo de Referência nem o Projeto Básico; serve de base e subsídio para a sua elaboração.

D) Incorreto. A estimativa do valor da contratação é elemento obrigatório do ETP (art. 18, § 1º, VI).

E) Incorreto. A regra geral é a obrigatoriedade do ETP, admitidas dispensas pontuais taxativas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 073

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
Durante a fase preparatória de uma contratação de serviços técnicos especializados de consultoria atuarial, a equipe de planejamento autárquica elaborou Estudo Técnico Preliminar simplificado. Nos termos do art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, constituem elementos OBRIGATÓRIOS indeclináveis que devem figurar em qualquer ETP:

A) A descrição da necessidade, a estimativa do valor e o parecer conclusivo de viabilidade.

B) A comprovação prévia de regularidade fiscal de três licitantes concorrentes e a minuta de contrato assinada.

C) O cronograma físico-financeiro detalhado com metodologia BIM para todos os serviços intelectuais comuns.

D) A indicação nominal dos auditores do Tribunal de Contas que acompanharão a fase de execução orçamentária.

E) A declaração formal de renúncia a recursos administrativos por parte dos prestadores interessados no objeto.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Embora o art. 18, § 1º da Lei nº 14.133/2021 enumere 13 incisos, o § 2º determina que são OBRIGATÓRIOS em qualquer ETP os seguintes itens essenciais: I - descrição da necessidade da contratação; IV - estimativas das quantidades acompanhadas das memórias de cálculo; VI - estimativa do valor da contratação; VIII - justificativas para o parcelamento ou não da solução; e XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação e a viabilidade técnica e econômica da contratação.

B) Incorreto. A regularidade fiscal dos licitantes é aferida na fase de habilitação, não no ETP preparatório.

C) Incorreto. A metodologia BIM é obrigatória para obras de engenharia (art. 19, § 3º), não para serviços comuns.

D) Incorreto. O Tribunal de Contas não compõe a equipe de planejamento do órgão jurisdicionado.

E) Incorreto. É vedada a renúncia prévia a direitos e recursos administrativos legalmente previstos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 074

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Na fase preparatória das contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021, a caracterização adequada do objeto a ser licitado materializa-se em documentos técnicos específicos. A respeito da distinção conceitual e aplicabilidade do Termo de Referência (TR), do Projeto Básico (PB) e do Projeto Executivo (PE):

A) O Termo de Referência aplica-se à contratação de obras de engenharia, ao passo que o Projeto Básico destina-se a compras.

B) O Projeto Executivo compreende todos os elementos necessários para estimar o custo, prescindindo de detalhamento.

C) O Termo de Referência é o documento preparatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral.

D) O Projeto Básico dispensa a indicação de matriz de riscos mesmo nas obras licitadas sob regime de contratação integrada.

E) O Termo de Referência pode ser substituído por cotação telefônica de preços nas licitações de grande vulto financeiro.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Ocorre o oposto: Termo de Referência é para bens e serviços em geral (art. 6º, XXIII); Projeto Básico é para obras e serviços de engenharia (art. 6º, XXV).

B) Incorreto. O Projeto Executivo é o nível máximo de detalhamento executivo e construtivo de engenharia (art. 6º, XXVI).

C) Correto. O art. 6º, XXIII, da Lei nº 14.133/2021 conceitua Termo de Referência como o "documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: definição do objeto, fundamentação da contratação, requisitos da contratação, modelo de gestão do contrato, critérios de medição e de pagamento, estimativa de valor e adequação orçamentária".

D) Incorreto. O Projeto Básico ou o anteprojeto na contratação integrada exige obrigatoriamente a matriz de alocação de riscos.

E) Incorreto. A formalização do TR é obrigatória e rigorosa, insuscetível de substituição informal.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 075

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Em licitação de obra de engenharia de grande vulto (valor estimado superior a duzentos milhões de reais), a Administração estadual incluiu no edital a Matriz de Alocação de Riscos entre o contratante público e o contratado privado. Segundo o art. 103 da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A inclusão da matriz de riscos é vedada nas contratações integradas por transferir ônus ao parceiro particular.

B) A matriz de riscos define o equilíbrio econômico-financeiro originário quanto aos eventos supervenientes ali alocados.

C) Os riscos ordinários atribuídos contratualmente à empresa contratada autorizam pedido de reequilíbrio tarifário ao Estado.

D) A matriz de riscos afasta a responsabilidade do construtor por defeitos de solidez e segurança previstos no Código Civil.

E) A alocação de riscos aos particulares dispensa a prestação de garantia contratual na execução de obras rodoviárias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A matriz de riscos é OBRIGATÓRIA nas contratações de grande vulto e nas contratações integradas e semi-integradas (art. 22, § 3º).

B) Correto. Conforme o art. 103 da Lei nº 14.133/2021, o contrato pode identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e alocá-los entre contratante e contratado. O § 4º do art. 103 é categórico: "A matriz de alocação de riscos define o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação aos eventos supervenientes nela previstos, e é vedada a celebração de aditivos com fundamento em eventos cuja responsabilidade tenha sido assumida pela parte contratante ou contratada". Se o evento danoso estiver atribuído ao contratado na matriz, ele não pode pleitear reequilíbrio econômico-financeiro.

C) Incorreto. Os riscos assumidos pela contratada impedem a repactuação ou revisão contratual fundada no fato ocorrido.

D) Incorreto. A responsabilidade civil legal por solidez da obra (art. 618 do Código Civil) é cogente e inafastável.

E) Incorreto. As exigências de seguro-garantia são mantidas e reforçadas para contratos de grande vulto (art. 99 da NLLC).

GABARITO OFICIAL: B

4. O Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

4.1 Natureza e Atribuições Centrais do Portal

O **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)**, disciplinado pelos arts. 174 a 176 da Lei nº 14.133/2021, é o sítio eletrônico oficial único de divulgação de compras públicas gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas.

- Suas atribuições envolvem centralizar a publicação de editais, atas de registro de preços, planos anuais de contratações, catálogos eletrônicos de padronização e o cadastro unificado de fornecedores impedidos e inidôneos.

4.2 A Divulgação no PNCP como Requisito Indispensável de Eficácia (Art. 94)

> *"Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:*
> *I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;*
> *II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta."*
>
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA FCC]:**
> A publicação no Diário Oficial e em jornais de grande circulação não substitui a divulgação no PNCP. Sem a veiculação tempestiva no PNCP, o contrato administrativo é considerado inoperante, **carecendo de eficácia jurídica** para produzir obrigações e autorizar pagamentos com recursos públicos.

Teste 076

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
O Estado de Goiás homologou seu Plano de Contratações Anual (PCA), consolidando todas as demandas de compras e serviços pretendidas pelos órgãos estaduais para o exercício financeiro subsequente. A respeito do Plano de Contratações Anual na disciplina da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) O PCA tem por objetivo primordial subsidiar a elaboração das leis orçamentárias e evitar o fracionamento indevido.

B) O plano aprovado adquire caráter imutável, vedada a inserção de novas aquisições mesmo diante de calamidade pública.

C) A elaboração do PCA dispensa a divulgação em sítio eletrônico oficial por conter dados estratégicos da gestão.

D) O plano anual restringe-se às compras dispensáveis por baixo valor, não alcançando contratações vultosas.

E) A execução de compras desvinculadas do PCA extingue automaticamente a vigência da Lei Orçamentária Anual.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 12, VII, da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que a fase preparatória das contratações deve alinhar-se com o Plano de Contratações Anual, elaborado com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias e evitar o parcelamento/fracionamento indevido de despesas.
>
> **B) Incorreto**. O PCA é instrumento dinâmico e flexível, admitindo revisões e inclusões justificadas ao longo do exercício.
>
> **C) Incorreto**. O PCA deve ser divulgado publicamente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e em sítio oficial.
>
> **D) Incorreto**. O plano consolida todas as aquisições planejadas, prioritariamente as compras e serviços continuados e de vulto.
>
> **E) Incorreto**. A inobservância do PCA enseja apuração de responsabilidade de planejamento, sem afetar a vigência da LOA.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

5. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 1º a 27 e 174 a 176 (Governança, Planejamento e PNCP)
  Texto legal nacional que rege os princípios da licitação, agentes de contratação, segregação de funções, ETP, matriz de riscos e o PNCP.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Art. 94 (Divulgação Obrigatória no PNCP como Condição de Eficácia)
  Dispositivo que fixa os prazos de 20 e 10 dias úteis para divulgação de contratos e aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Decreto Federal nº 10.947/2022 (Regulamento do Plano de Contratações Anual - PCA)
  Normas de elaboração do calendário anual de contratações integradas ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias.
- Compras.gov.br - Instruções Normativas SEGES sobre a Fase Preparatória e ETP (Lei 14.133/2021)
  Repositório normativo oficial das Instruções Normativas federais sobre pesquisa de preços, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência (TR).
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, XXI (Obrigatoriedade Constitucional de Licitar)
  Matriz constitucional do dever de licitar, da isonomia entre concorrentes e da manutenção das condições efetivas da proposta.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 5º a 27 - Governança, Agentes de Contratação, Segregação de Funções e Fase Preparatória).

- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 - Licitação Pública: Princípios, Governança, ETP, Termo de Referência e Matriz de Riscos).
- NIEBUHR, Joel de Menezes. **Licitação Pública e Contrato Administrativo**. 6. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2023. (Cap. 4 e Cap. 5 - Planejamento da Contratação, Estudo Técnico Preliminar e PNCP).

02 - Fases da Licitação, Modalidades e Critérios de Julgamento (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Sequência e fases do processo licitatório na Lei Federal nº 14.133/2021
- A regra da inversão de fases (julgamento das propostas antes da habilitação) e fase recursal única
- Modalidades de licitação: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo
- Extinção definitiva das modalidades Tomada de Preços e Convite
- Diálogo Competitivo: conceito, pressupostos, rito procedimental e comissão especial
- Critérios de julgamento das propostas: Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, Técnica e Preço, Maior Lance e Maior Retorno Econômico
- Modos de disputa: aberto, fechado e suas combinações
- Prazos mínimos para apresentação de propostas e lances

🧭 Sumário

1. **Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021**
    1. Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)
    2. A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor
    3. Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)
    4. Teste 077
    5. Teste 078
    6. Teste 079
2. **As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)**
    1. Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo
    2. Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras
    3. Concurso: Premiação de Trabalhos Técnicos e Artísticos
    4. Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis
    5. Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)
    6. A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite
    7. Teste 080
    8. Teste 081
    9. Teste 082
    10. Teste 083
    11. Teste 084
3. **Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)**
    1. Menor Preço e Maior Desconto
    2. Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico
    3. Técnica e Preço e o Limite de Ponderação
    4. Maior Lance (Privativo do Leilão)
    5. Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)
    6. Teste 085
    7. Teste 086
4. **Modos de Disputa e Prazos Mínimos de Divulgação do Edital**
    1. Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)
    2. Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)
    3. Teste 087
5. **Fontes Recomendadas na Internet**

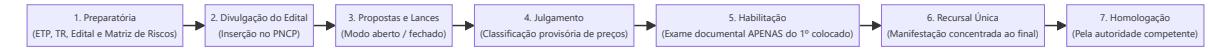
---

1. Fases e Rito Procedimental na Lei Federal nº 14.133/2021

A Lei Federal nº 14.133/2021 reestruturou o procedimento licitatório com o objetivo de assegurar celeridade, eficiência e redução de custos burocráticos. A regra ordinária positivada pelo diploma superou definitivamente o rito rígido da antiga Lei nº 8.666/1993.

1.1 Sequência Cronológica Canônica (Art. 17)

O processo licitatório obedece rigorosamente às seguintes fases consecutivas:



1. **Fase Preparatória:** Concepção da necessidade, confecção do ETP, TR ou Projeto Básico, elaboração da matriz de riscos, pesquisa de preços e redação da minuta de edital e de contrato;
2. **Divulgação do Edital de Licitação:** Publicidade oficial e centralizada mediante inserção obrigatória no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
3. **Apresentação de Propostas e Lances:** Sessão pública na qual os licitantes encaminham suas propostas financeiras e disputam lances sucessivos;
4. **Julgamento:** Verificação da conformidade formal da proposta e classificação provisória em ordem de vantajosidade conforme o critério adotado;
5. **Habilitação:** Conferência da idoneidade jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira;
6. **Fase Recursal:** Etapa única concentrada na qual os licitantes manifestam e fundamentam inconformismos contra o julgamento e a habilitação;
7. **Homologação:** Ato solene da autoridade superior que ratifica a legalidade de todo o certame e adjudica o objeto ao licitante vencedor.

1.2 A Inversão de Fases e a Habilitação Exclusiva do Vencedor

A maior inovação operacional da NLLC é a consagração definitiva da **inversão de fases como regra geral**:

- **Julgamento Antes da Habilitação:** Em vez de abrir os envelopes documentais de dezenas de licitantes antes de conhecer seus preços (modelo da Lei 8.666/93), a Administração Pública **classifica primeiro as propostas de preços/técnica**;
- **Conferência Exclusiva do 1º Colocado:** O Agente de Contratação abre e confere a documentação de habilitação **exclusivamente do licitante que obteve o primeiro lugar**. Se a documentação estiver regular, ele é declarado vencedor; se for inabilitado, o agente convoca o segundo colocado na ordem de classificação, e assim sucessivamente.
- **Exceção de Habilitação Prévia (Art. 17, § 1º):** A inversão pode ser excepcionada (realizando-se a habilitação antes do julgamento das propostas), desde que haja **motivação expressa de interesse público** na fase preparatória e prévia previsão no edital.

1.3 Fase Recursal Única e Concentrada (Art. 165)

Na sistemática da NLLC, os recursos administrativos não são mais interpostos de forma fracionada ao término de cada etapa:

- Existe uma **Fase Recursal ÚNICA e concentrada ao final do certame**, deflagrada logo após a declaração do vencedor habilitado;
- O licitante que discordar de qualquer decisão deve manifestar imediatamente sua intenção de recorrer sob pena de preclusão, dispondo do prazo de **3 (três) dias úteis** para apresentação das razões recursais, abrangendo indistintamente matérias de julgamento de propostas e de habilitação.

Teste 077

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A Lei nº 14.133/2021 estruturou o processo de licitação em uma sequência de fases no art. 17. A respeito da ordem legal canônica das fases do procedimento licitatório ordinário na Nova Lei de Licitações, assinale a opção que indica a sequência correta:

A) Preparatória, divulgação do edital, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recursal e homologação.

B) Preparatória, habilitação prévia dos licitantes, apresentação de propostas, julgamento, recursal e adjudicação.

C) Divulgação do edital, apresentação de propostas, habilitação preliminar, julgamento técnico, recursal e homologação.

D) Preparatória, homologação do certame, publicação do edital, julgamento de preços, habilitação e fase recursal.

E) Apresentação de propostas, julgamento, habilitação jurídica, preparatória, divulgação do edital e homologação.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 17 da Lei nº 14.133/2021 estabelece a sequência canônica ordinária: I - preparatória; II - de divulgação do edital de licitação; III - de apresentação de propostas e lances; IV - de julgamento; V - de habilitação; VI - recursal; e VII - de homologação. A regra geral é o julgamento prévio à habilitação.

B) Incorreto. A habilitação prévia tornou-se exceção que exige justificativa expressa no art. 17, § 1º.

C) Incorreto. A fase preparatória antecede obrigatoriamente a divulgação do edital.

D) Incorreto. A homologação é a fase final de encerramento do procedimento licitatório.

E) Incorreto. Sequência inteiramente anacrônica e desconforme com o comando legal.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 078

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Em um certame licitatório conduzido sob a modalidade Concorrência, a Administração Pública estadual pretende antecipar a fase de habilitação para que ocorra antes do julgamento das propostas. Nos termos expressos do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021:

A) A inversão de fases para realizar a habilitação antes do julgamento é vedada em qualquer hipótese licitatória.

B) A habilitação pode anteceder o julgamento havendo previsão no edital e ato motivado.

C) A antecipação da habilitação é obrigatória em todas as licitações cujo critério seja técnica e preço.

D) A inversão de fases depende de prévia e indispensável autorização legislativa da Assembleia do Estado.

E) A realização prévia da habilitação dispensa a fase recursal referente ao julgamento das propostas de preços.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A lei autoriza excepcionalmente a antecipação da fase de habilitação.

B) Correto. O art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 preceitua expressamente: "A fase referida no inciso V do caput deste artigo [habilitação] poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos III e IV do caput deste artigo [apresentação de propostas e julgamento], desde que expressamente previsto no edital de licitação".

C) Incorreto. Não é obrigatória, constituindo faculdade discricionária motivada da Administração.

D) Incorreto. Dispensa autorização legislativa, bastando ato administrativo motivado da autoridade competente.

E) Incorreto. A fase recursal única é mantida, apreciando conjuntamente os atos do procedimento.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 079

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Após a conclusão da fase de habilitação em determinado procedimento licitatório realizado sob a égide da Lei Federal nº 14.133/2021, foi aberto prazo para a interposição de recursos administrativos pelos licitantes participantes. A respeito da fase recursal única disciplinada no art. 165 da NLLC, é correto afirmar que:

A) os licitantes devem interpor recursos autônomos e sucessivos imediatamente após cada ato decisório na sessão.

B) a intenção de recorrer manifesta-se ao final, em fase recursal única sobre julgamento e habilitação.

C) o recurso contra o julgamento de propostas tem efeito suspensivo automático que impede a abertura da habilitação.

D) o prazo para apresentação das razões recursais recursais escritas na Nova Lei de Licitações é de quinze dias úteis.

E) a ausência de protesto na fase preparatória impede a impugnação judicial do edital pelos órgãos de controle externo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A Lei nº 14.133/2021 aboliu a fragmentação recursal da Lei nº 8.666/1993, concentrando os recursos.

B) Correto. Pelo art. 165, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, a fase recursal é realizada em momento ÚNICO ao término do julgamento e da habilitação: os licitantes manifestam imediatamente a intenção de recorrer e as razões e contrarrazões apreciam, conjuntamente, tanto o julgamento das propostas quanto a habilitação ou inabilitação dos competidores.

C) Incorreto. Não há paralisação imediata após a proposta; a habilitação do primeiro colocado prossegue de imediato.

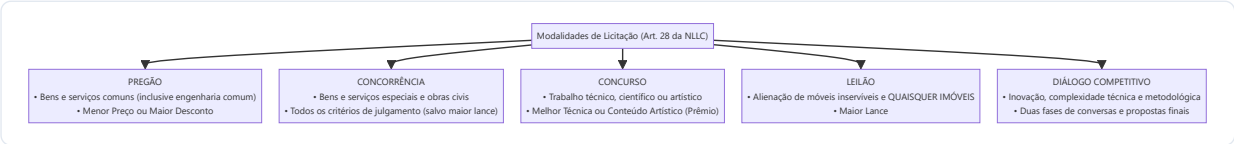
D) Incorreto. O prazo para apresentação das razões de recurso é de 3 (três) dias úteis (art. 165, I).

E) Incorreto. O controle de legalidade pelos Tribunais de Contas independe de manifestação prévia de licitante.

GABARITO OFICIAL: B

2. As Cinco Modalidades Licitatórias Modernas (Art. 28)

O art. 28 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece um rol taxativo com cinco modalidades licitatórias aplicáveis a toda a Administração Pública brasileira:



2.1 Pregão: Bens e Serviços Comuns de Engenharia e Consumo

- **Objeto Mandatório (Art. 29):** Modalidade de contratação obrigatória para **bens e serviços comuns**, incluindo expressamente os **serviços comuns de engenharia** (assim entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente descritos pelo edital por especificações usuais de mercado);
- **Critérios de Julgamento Permitidos:** Unicamente **Menor Preço** ou **Maior Desconto**;
- **Condução:** Conduzido pelo Pregoeiro, com auxílio da equipe de apoio.

2.2 Concorrência: Bens e Serviços Especiais e Obras

- **Objeto:** Modalidade de licitação destinada à contratação de **bens e serviços especiais**, obras e serviços de engenharia comuns e especiais;
- **Critérios de Julgamento:** Ampla flexibilidade, admitindo Menor Preço, Maior Desconto, Melhor Técnica, Técnica e Preço e Maior Retorno Econômico.

2.3 Concurso: Premiação de Trabalhos Técnicos e Artísticos

- **Objeto:** Escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, de arquitetura ou urbanismo;
- **Contraprestação:** Concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor;
- **Critério de Julgamento:** Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico, avaliado por comissão especial qualificada.

2.4 Leilão: A Nova Sistemática para Móveis Inservíveis e Imóveis

- **Objeto Unificado (Art. 28, § 2º c/c Art. 31):** Modalidade obrigatória para alienação de **bens móveis inservíveis ou apreendidos** e de **QUAISQUER BENS IMÓVEIS** pertencentes ao Poder Público;
- **Critério de Julgamento:** Exclusivamente **Maior Lance** (igual ou superior à avaliação prévia);
- **Condução:** Pode ser conduzido por Leiloeiro Oficial matriculado ou por servidor público designado pela autoridade.

> 🚨 **MUDANÇA RADICAL DA LEI 14.133/2021:**
> Sob a revogada Lei 8.666/93, a alienação de bens imóveis exigia Concorrência. Na Nova Lei de Licitações, **TODOS os imóveis públicos são alienados por LEILÃO**! Atenção redobrada às pegadinhas da FCC que afirmam que imóveis dependem de Concorrência.

2.5 Diálogo Competitivo: Inovação, Rito e Comissão Efetiva (Art. 32)

Modalidade moderna instituída pela NLLC, restrita a contratações de alta complexidade em que a Administração identifica uma necessidade pública, mas **não possui capacidade técnica de definir previamente as especificações do objeto**:

- **Hipóteses de Cabimento:** Inovação tecnológica; complexidade de engenharia ou software; impossibilidade de adaptar soluções de mercado existentes;
- **Estrutura em Duas Fases:**
    1. *Fase de Diálogos:* O edital publica os objetivos do órgão; os licitantes pré-selecionados debatem com a comissão técnica em reuniões gravadas para construir alternativas metodológicas;
    2. *Fase Competitiva Final:* Concluído o diálogo, abre-se a disputa final de propostas comerciais e técnicas com base na solução construída;
- **Condução Obrigatória por Comissão Efetiva:** O Diálogo Competitivo deve ser conduzido **obrigatoriamente por comissão de contratação composta de, no mínimo, 3 (três) servidores efetivos ou empregados permanentes** (art. 32, XI).

2.6 A Extinção Definitiva da Tomada de Preços e do Convite

A NLLC **extinguiu formal e definitivamente as modalidades Tomada de Preços e Convite**. Na nova ordem jurídica, as modalidades são delimitadas estritamente pela **natureza do objeto**, e jamais pelo valor econômico da contratação.

Teste 080

(FCC – Analista de Gestão Pública – SEAD-GO / Simulado)
O Departamento Estadual de Infraestrutura necessita licitar a construção de um complexo hospitalar de alta complexidade e optou pela modalidade Concorrência. A respeito da modalidade Concorrência na disciplina da Lei Federal nº 14.133/2021 (arts. 6º, XXXVIII e 29):

A) A concorrência aplica-se a obras de engenharia, admitindo critérios de menor preço ou técnica e preço.

B) A concorrência restringe-se ao critério estrito de menor preço, vedada a adoção de técnica e preço em engenharia.

C) A concorrência subordina-se compulsoriamente a valor estimado superior a cinquenta milhões de reais no projeto.

D) A concorrência é conduzida privativamente por leiloeiro oficial credenciado perante a junta comercial do Estado.

E) A concorrência admite a participação exclusiva de empresas sediadas no território estadual onde será executada.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 6º, XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021 conceitua Concorrência como a "modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: a) menor preço; b) melhor técnica ou conteúdo artístico; c) técnica e preço; d) maior retorno econômico; e) maior desconto". A definição abandonou o critério de valor monetário da lei anterior.

B) Incorreto. A concorrência admite ampla gama de critérios de julgamento, inclusive técnica e preço.

C) Incorreto. A escolha da modalidade na NLLC não depende do valor estimado, mas da natureza comum ou especial do objeto.

D) Incorreto. O leiloeiro atua no leilão; a concorrência é conduzida por agente de contratação ou comissão.

E) Incorreto. É vedada a restrição territorial sob pena de violação à isonomia e à ampla concorrência.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 081

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
A modalidade de licitação denominada Pregão, disciplinada no art. 6º, XLI e art. 29 da Lei nº 14.133/2021, é obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito de todos os Poderes e esferas estatais. A respeito do Pregão e de seus limites legais:

A) É cabível para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

B) Aplica-se compulsoriamente para a contratação de obras comuns de engenharia com regime integrado.

C) É obrigatório para bens e serviços comuns, julgado por menor preço ou maior desconto.

D) Admite o critério de melhor técnica ou técnica e preço para garantir produtos de tecnologia avançada.

E) Veda a realização sob a forma eletrônica em municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 29, parágrafo único, veda o pregão para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

B) Incorreto. O pregão não se aplica a obras de engenharia (art. 29, parágrafo único), aplicando-se apenas a serviços comuns de engenharia.

C) Correto. O art. 6º, XLI c/c o art. 29 da Lei nº 14.133/2021 estabelecem que o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser exclusivamente o de menor preço ou o de maior desconto (art. 34, § 2º).

D) Incorreto. O pregão jamais admite critérios de julgamento de técnica ou conteúdo artístico.

E) Incorreto. O pregão é realizado preferencialmente sob a forma eletrônica em todos os entes federados.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 082

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A respeito da modalidade licitatória denominada Concurso, disciplinada no art. 6º, XXXIX e art. 30 da Lei Federal nº 14.133/2021, assinale a afirmativa correta:

A) O concurso destina-se à alienação de bens móveis inservíveis e veículos penhorados em execução fiscal.

B) O concurso destina-se a trabalho técnico, científico ou artístico, mediante prêmio ou remuneração.

C) O concurso é julgado obrigatoriamente por leiloeiro oficial credenciado junto à administração fazendária.

D) O edital de concurso dispensa a fixação prévia de qualificações e de regras de julgamento das comissões.

E) A modalidade concurso admite como critério de julgamento o maior desconto sobre tabela referencial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Alienação de bens móveis inservíveis realiza-se mediante leilão (art. 6º, XL).

B) Correto. Conforme o art. 6º, XXXIX da Lei nº 14.133/2021, o Concurso é a "modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor".

C) Incorreto. O concurso é julgado por comissão especial formada por pessoas de reputação ilibada e conhecimento na matéria (art. 30, § 1º).

D) Incorreto. O edital deve estabelecer com precisão as diretrizes de apresentação, qualificação e critérios de premiação.

E) Incorreto. O critério de julgamento é exclusivamente melhor técnica ou conteúdo artístico.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 083

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Tribunal de Contas do Estado necessita alienar vinte veículos de sua frota oficial classificados formalmente como bens móveis inservíveis e antieconômicos para a repartição. À luz das normas da Lei nº 14.133/2021 (arts. 6º, XL e 31):

A) A alienação de bens móveis inservíveis e de imóveis públicos realiza-se privativamente na modalidade leilão.

B) A alienação exige a modalidade concorrência pública caso o valor contábil supere duzentos salários mínimos.

C) O leilão não admite a condução por servidor público designado, exigindo sempre leiloeiro oficial privado.

D) Os bens arrematados em leilão podem ser entregues ao comprador antes da integralização do pagamento do lance.

E) A modalidade leilão dispensa a publicação de edital de convocação em sítio eletrônico de livre acesso.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Pela Nova Lei de Licitações (art. 31 c/c art. 6º, XL), o Leilão tornou-se a modalidade unificada para alienação de quaisquer bens públicos: tanto bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos quanto bens imóveis da Administração Pública. A modalidade concorrência não é mais utilizada para alienação imobiliária.

B) Incorreto. A regra anterior da Lei 8.666 que exigia concorrência para bens imóveis de maior valor foi superada pela NLLC.

C) Incorreto. O art. 31, § 1º autoriza expressamente a condução do leilão por leiloeiro oficial ou por servidor designado pela Administração.

D) Incorreto. A entrega dos bens leiloados subordina-se à comprovação do pagamento à vista ou caução do parcelamento legal.

E) Incorreto. O edital do leilão deve ser divulgado no PNCP com antecedência mínima de 15 dias úteis (art. 54, § 1º).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 084

(FGV – TJ-RR – Analista Judiciário - 2024)
A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal nº 14.133/2021) instituiu uma inovadora modalidade de licitação voltada para a contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública busca desenvolver soluções complexas ou inovações tecnológicas diante da impossibilidade de definir previamente as especificações técnicas no mercado.

Essa modalidade licitatória denomina-se:

A) leilão eletrônico.

B) concurso público de projetos.

C) credenciamento simplificado.

D) pré-qualificação técnica.

E) diálogo competitivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O leilão presta-se à alienação de bens públicos.

B) Incorreto. O concurso destina-se a trabalhos científicos, técnicos ou artísticos com prêmio.

C) Incorreto. O credenciamento é procedimento auxiliar de contratação (art. 78 da NLLC).

D) Incorreto. A pré-qualificação é procedimento preparatório/auxiliar subjetivo e objetivo.

E) Correto. O Diálogo Competitivo é a modalidade de licitação introduzida pelo art. 6º, XLII e disciplinada no art. 32 da Lei nº 14.133/2021 para "contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos". Aplica-se a inovações tecnológicas e soluções técnicas complexas.

GABARITO OFICIAL: E

3. Critérios de Julgamento das Propostas (Art. 33)

O art. 33 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os critérios objetivos de julgamento que devem constar obrigatoriamente do edital:

3.1 Menor Preço e Maior Desconto

- **Menor Preço:** O vencedor é o licitante que apresenta o menor valor financeiro global ou unitário para a execução do objeto.
- **Maior Desconto:** O licitante oferece o maior percentual de abatimento linear sobre uma tabela referencial de preços previamente divulgada pelo órgão no edital (muito comum em manutenção automotiva e compra de medicamentos).

3.2 Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico

Considera exclusivamente a pontuação atribuída à proposta técnica ou artística formulada pelo participante, fixando o edital previamente o valor do prêmio ou da remuneração que será outorgada. Utilizado no **Concurso**.

3.3 Técnica e Preço e o Limite de Ponderação

Pondera a pontuação da proposta técnica combinada com a proposta de preço dos licitantes, atribuindo-se pesos específicos no edital:

- **Limite Legal de Ponderação (Art. 36, § 1º):** A pontuação atribuída à valoração técnica **não pode ultrapassar o teto máximo de 70% (setenta por cento)** da pontuação total.

3.4 Maior Lance (Privativo do Leilão)

Exclusivo da modalidade **Leilão**, declarando vencedor o proponente que oferecer o maior valor financeiro para a aquisição do patrimônio público disponibilizado.

3.5 Maior Retorno Econômico e os Contratos de Eficiência (Art. 39)

Critério inovador privativo da celebração de **Contratos de Eficiência**:

- O contratado assume a execução de melhorias estruturais (ex.: retrofit elétrico, modernização hidráulica, inteligência em tecnologia) para gerar economia concreta nos custos operacionais do Poder Público;
- **Composição da Proposta:** A proposta do licitante traz:
    1. A estimativa de economia financeira gerada para a Administração; e
    2. O percentual dessa economia que reterá como remuneração de seus serviços;
- O julgamento apura a **maior vantagem econômica líquida**: maior economia estimada menos a remuneração cobrada. Se a economia real aferida for menor que a proposta pelo licitante, a diferença é glosada e descontada de sua fatura.

Teste 085

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Na disciplina dos critérios de julgamento estabelecidos no art. 33 da Lei Federal nº 14.133/2021, o julgamento das propostas dos licitantes pode adotar diferentes parâmetros de vantajabilidade. A respeito desses critérios, assinale a afirmativa correta:

A) O critério de maior desconto aplica-se a serviços comuns, tendo como base o preço global fixado no edital.

B) O critério de menor preço avalia exclusivamente a menor despesa nominal sem admitir custos de manutenção.

C) O critério de melhor técnica pode ser utilizado no pregão para seleção de softwares proprietários comuns.

D) O critério de maior lance destina-se ao diálogo competitivo para celebração de parcerias de grande vulto.

E) O critério de melhor técnica dispensa a fixação de valor prêmio fixo no instrumento convocatório do certame.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 34 da Lei nº 14.133/2021 define que o julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Aplica-se tanto a bens e serviços no pregão e na concorrência quanto em tabelas referenciais de preços.

B) Incorreto. O art. 34, § 1º autoriza expressamente a apuração do menor preço considerando os custos indiretos e de ciclo de vida do objeto.

C) Incorreto. O pregão admite unicamente os critérios de menor preço e maior desconto (art. 34, § 2º).

D) Incorreto. Maior lance é critério exclusivo da modalidade leilão.

E) Incorreto. O critério de melhor técnica (quando em concurso) exige a fixação do prêmio no edital.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 086

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Determinada entidade governamental pretende licitar a modernização do parque de iluminação pública e climatização de prédios estaduais mediante celebração de contrato de eficiência, em que a remuneração do particular contratado será proporcional à economia orçamentária gerada para o erário.

Nos termos do art. 39 da Lei nº 14.133/2021, o critério de julgamento adequado para o contrato de eficiência é o de:

A) melhor técnica ou conteúdo artístico.

B) maior retorno econômico ao erário.

C) menor preço com desconsideração de custos.

D) maior desconto sobre taxa de amortização.

E) técnica e preço com pontuação de marca.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. O critério de técnica aplica-se a serviços intelectuais ou concursos artísticos.
>
> **B) Correto**. O art. 39 da Lei nº 14.133/2021 preconiza expressamente que o julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional sobre a economia efetivamente gerada durante a vigência do contrato.
>
> **C) Incorreto**. O critério de menor preço não capta a economia gerada no tempo como base da remuneração de eficiência.
>
> **D) Incorreto**. O maior desconto incide sobre tabelas e compras convencionais, não sobre o modelo de eficiência energética/gestão.
>
> **E) Incorreto**. É vedada a preferência ou pontuação de marcas comerciais sem padronização prévia motivada.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

4. Modos de Disputa e Prazos Mínimos de Divulgação do Edital

4.1 Modos de Disputa: Aberto, Fechado e Combinações (Art. 56)

- **Modo Aberto:** Os licitantes encaminham lances públicos sucessivos em plataforma eletrônica, conhecendo em tempo real os lances dos concorrentes.
- **Modo Fechado:** As propostas permanecem em sigilo absoluto no sistema até a data e hora designadas para a abertura simultânea perante todos.
- **Modos Combinados:** Aberto-fechado ou fechado-aberto.
- **Vedações Expressas do Art. 56:**
  - É proibida a utilização isolada do modo de disputa fechado quando o critério de julgamento for **Menor Preço** ou **Maior Desconto**;
  - É vedada a utilização do modo aberto quando o critério de julgamento for **Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico**.

4.2 Prazos Mínimos de Apresentação de Propostas (Art. 55)

Os prazos mínimos de divulgação do edital contam-se a partir da data de publicação no PNCP:

Objeto da Licitação e Critério	Modalidade Típica	Prazo Mínimo de Edital
Bens Comuns (Menor Preço ou Maior Desconto)	Pregão	**8 dias úteis**
Serviços Comuns e Obras Comuns de Engenharia	Pregão ou Concorrência	**10 dias úteis**
Bens Especiais e Serviços Especiais de Engenharia	Concorrência	**15 dias úteis**
Obras com Regime de Empreitada por Preço Global	Concorrência	**25 dias úteis**
Obras com Regime de Contratação Integrada	Concorrência	**60 dias úteis**
Licitações pelo Critério de Maior Retorno Econômico	Concorrência	**35 dias úteis**
Licitações pelo Critério de Técnica e Preço	Concorrência	**35 dias úteis**
Leilão de Bens Móveis e Imóveis	Leilão	**15 dias úteis**
Concurso de Projetos Técnicos/Artísticos	Concurso	**35 dias úteis**

Teste 087

(FGV – Analista Jurídico – PGE-GO / Simulado)
Os modos de disputa na Lei Federal nº 14.133/2021 podem ser aberto, fechado ou combinado, conforme preceitua o art. 56. A respeito da disciplina normativa dos modos de disputa nas licitações públicas, assinale a opção correta:

A) O modo de disputa aberto admite o envio de propostas sigilosas até a abertura simultânea pelo pregoeiro.

B) É vedada a utilização isolada do modo de disputa fechado quando a licitação adotar o critério de menor preço.

C) O modo combinado exige sempre que a fase aberta com lances sucessivos ocorra antes da proposta sigilosa.

D) O modo de disputa aberto é proibido nas licitações processadas sob a modalidade pregão eletrônico.

E) O edital não pode fixar intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances sucessivos.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. No modo aberto, os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.
>
> **B) Correto**. O art. 56, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que "a utilização do modo de disputa aberto será vedada quando for adotado o critério de julgamento de técnica e preço; e a utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto". Exige-se disputa aberta para ampliar a concorrência em menor preço.
>
> **C) Incorreto**. O modo combinado admite tanto aberto-fechado quanto fechado-aberto (art. 56, § 2º).
>
> **D) Incorreto**. O modo aberto é a forma padrão e primordial utilizada no pregão eletrônico.
>
> **E) Incorreto**. O art. 57 autoriza o edital a estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre lances.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

5. Fontes Recomendadas na Internet

- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 17 a 27 (Fases do Processo Licitatório e Inversão de Fases)
  Dispositivos que disciplinam a sequência ordinária das fases da licitação, habilitação do vencedor e fase recursal única.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 28 a 39 (Modalidades de Licitação e Critérios de Julgamento)
  Regramento do pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, bem como dos seis critérios de julgamento.
- Lei Federal nº 14.133/2021 - Arts. 55 a 70 (Prazos de Divulgação, Modos de Disputa e Habilitação)
  Tabelas legais de prazos mínimos de apresentação de propostas e regras dos modos de disputa aberto e fechado.
- Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 (Critérios de Julgamento por Menor Preço ou Maior Desconto)
  Regulamento federal que disciplina a operacionalização eletrônica dos modos de disputa aberto, fechado e combinados.
- Compras.gov.br - Instruções Normativas SEGES sobre Modalidades Licitatórias
  Acervo oficial de normas operacionais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
- JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas: Lei 14.133/2021**. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. (Comentários aos arts. 17 a 70 - Rito Procedimental, Modalidades e Critérios de Julgamento).

- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 9 - Modalidades Licitatórias, Diálogo Competitivo, Leilão e Procedimento da Lei 14.133/2021).
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Barueri: Atlas, 2024. (Cap. 5 - Licitação: Fases, Modalidades, Modos de Disputa e Julgamento).

03 - Procedimentos Auxiliares e Contratação Direta (Dispensa e Inexigibilidade)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Procedimentos auxiliares das licitações e contratações (Art. 78 da Lei nº 14.133/2021).
- Credenciamento: hipóteses de cabimento e regras de remuneração.
- Pré-qualificação de fornecedores e produtos (pré-qualificação subjetiva e objetiva).
- Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI).
- Sistema de Registro de Preços (SRP): órgão gerenciador, órgãos participantes e limites legais para órgãos não participantes ("caronas").
- Contratação Direta: processo de contratação direta e requisitos de instrução (Art. 72).
- Inexigibilidade de Licitação (Art. 74): inviabilidade de competição e rol exemplificativo.
- Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e notória especialização.
- Dispensa de Licitação (Art. 75): rol taxativo, dispensa por valor (pequeno valor), emergência, licitação deserta e fracassada.

🧭 Sumário

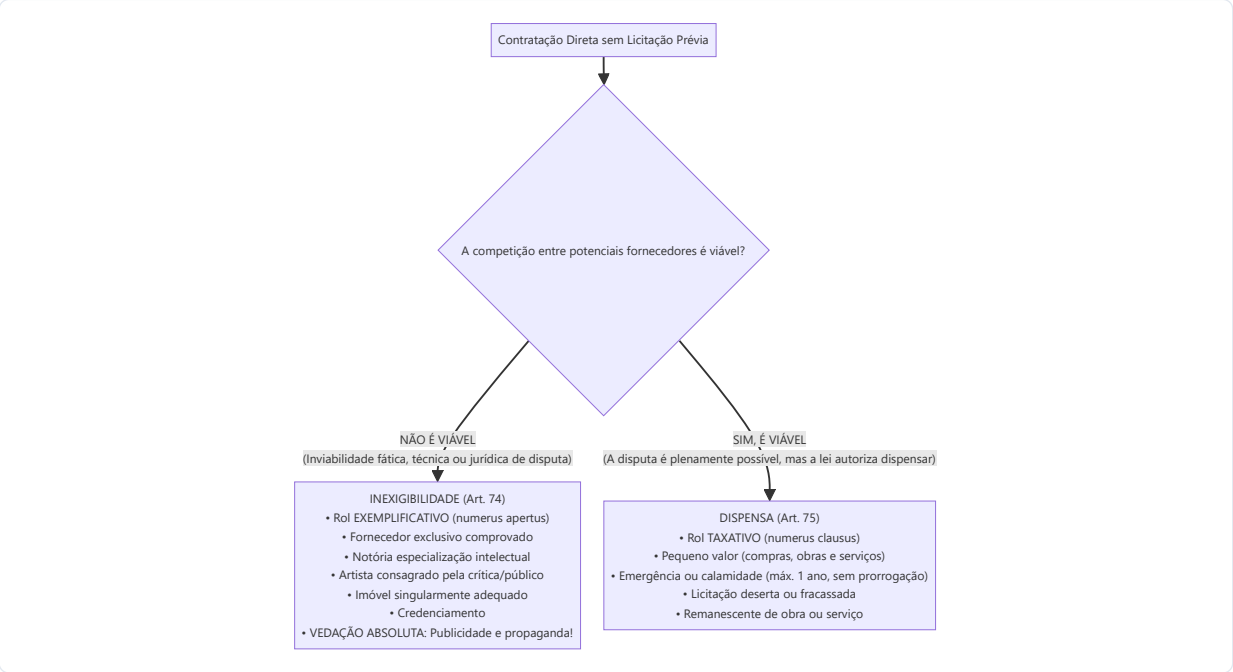
1. **Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação**
    1. Teste 088
2. **Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)**
    1. Credenciamento (Art. 79)
    2. Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)
    3. Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)
    4. Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)
    5. Registro Cadastral Unificado (Art. 87)
    6. Teste 089
    7. Teste 090
    8. Teste 091
    9. Teste 092
3. **Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)**
    1. Teste 093
4. **Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)**
    1. Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)
    2. Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)
    3. Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)
    4. Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)
    5. Teste 094
    6. Teste 095
5. **Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)**
    1. Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)
    2. Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)
    3. Licitação Deserta, Fracassada e Remanescente de Contrato
    4. Teste 096
    5. Teste 097
    6. Teste 098
6. 🌐 **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Distinção Fundamental: Inexigibilidade x Dispensa de Licitação

A regra geral insculpida no art. 37, XXI, da CF/88 impõe a obrigatoriedade de licitar para obras, serviços, compras e alienações no setor público. Todavia, a própria Constituição ressalva "os casos especificados na legislação". A Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estrutura a contratação

direta sem certame competitivo em duas categorias nucleares: a **Inexigibilidade** e a **Dispensa**.



- **Inexigibilidade (Art. 74):** Configura-se sempre que houver **inviabilidade fática ou jurídica de competição**. Não há como comparar objetivamente propostas porque o objeto é único, o fornecedor é exclusivo ou a prestação decorre de dotes personalíssimos/intelectuais singulares. Por essa razão, a jurisprudência pacífica do TCU e a doutrina consagram que o rol do art. 74 é **exemplificativo** (*numerus apertus*), admitindo outros casos em que se comprove a impossibilidade fática de disputa.
- **Dispensa (Art. 75):** A disputa concorrencial é plenamente viável no plano fático e de mercado, porém o legislador, sopesando critérios de economicidade, celeridade ou interesse público primário, optou por autorizar a Administração a não licitar. Em face de seu caráter derrogatório da regra constitucional, o rol do art. 75 é **taxativo** (*numerus clausus*), vedada interpretação extensiva ou analógica para criar novas hipóteses de dispensa.

Teste 088

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
No âmbito das contratações públicas regidas pela Lei nº 14.133/2021, o legislador disciplinou no art. 78 os procedimentos auxiliares das licitações e das contratações. Constituem procedimentos auxiliares expressamente previstos no referido dispositivo legal:

A) credenciamento, pré-qualificação, PMI, sistema de registro de preços e registro cadastral.

B) concurso de projetos, leilão presencial, pregão eletrônico, tomada de preços e registro geral de fornecedores.

C) audiência pública prévia, consulta pública eletrônica, diálogo competitivo e comissão de contratação especial.

D) credenciamento simplificado, dispensa eletrônica por valor, inexigibilidade formal e pregão simplificado.

E) matriz de riscos, estudo técnico preliminar, termo de referência e projeto básico executivo de obras.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 78 da Lei nº 14.133/2021 estabelece taxativamente: "São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei: I - credenciamento; II - pré-qualificação; III - procedimento de manifestação de interesse; IV - sistema de registro de preços; V - registro cadastral".

B) Incorreto. Concurso, leilão e pregão são modalidades de licitação; tomada de preços foi extinta na NLLC.

C) Incorreto. Audiência e consulta pública são instrumentos de participação social na fase preparatória.

D) Incorreto. Dispensa e inexigibilidade são hipóteses de contratação direta, não procedimentos auxiliares.

E) Incorreto. ETP, TR e Projeto Básico são artefatos de planejamento preparatório.

GABARITO OFICIAL: A

2. Procedimentos Auxiliares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 78)

O art. 78 da Lei nº 14.133/2021 sistematizou cinco procedimentos auxiliares das licitações e contratações administrativas:

1. Credenciamento;
2. Pré-qualificação;
3. Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI);
4. Sistema de Registro de Preços (SRP);
5. Registro Cadastral.

2.1 Credenciamento (Art. 79)

O credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a Administração convoca, mediante **edital de chamamento público com inscrições permanentemente abertas**, todos os interessados que preencham os requisitos previamente definidos para prestar serviços ou fornecer bens.

No credenciamento, a Administração **não escolhe um único vencedor**: ela contrata **todos** os interessados habilitados, remunerando-os segundo uma tabela fixa de preços definida pelo próprio Poder Público. As hipóteses legais de cabimento são taxativas:

1. **Paralela e não excludente:** Caso em que é viável e vantajosa a contratação simultânea de vários prestadores para atender à demanda da Administração (ex.: credenciamento de laboratórios e clínicas de imagens para atender os segurados do plano de saúde dos servidores estaduais).
2. **Com seleção a critério de terceiros:** A definição do contratado compete ao próprio usuário final ou beneficiário do serviço (ex.: credenciamento de profissionais médicos em que o próprio paciente escolhe o especialista cadastrado, ou credenciamento de companhias aéreas em que o servidor escolhe o voo).
3. **Em mercados fluidos:** Hipótese em que a flutuação constante de preços e a exigência de rapidez tornam inviável a fixação antecipada por licitação tradicional, realizando-se cotação volátil em tempo real no momento de cada contratação (ex.: compra de combustíveis para abastecimento de frota pública em trânsito).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A Lei nº 14.133/2021 tratou o credenciamento sob dupla face: no art. 78, como **procedimento auxiliar**, e no art. 74, inciso IV, como modalidade expressa de **inexigibilidade de licitação**. Como não há disputa concorrencial entre os credenciados (todos que cumprem os requisitos são credenciados sob tabela prefixada), há inviabilidade jurídica de competição, caracterizando a inexigibilidade formal da contratação.

2.2 Pré-Qualificação Subjetiva e Objetiva (Art. 80)

A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo técnico permanente aberto a qualquer interessado para atestar antecipadamente:

- **Pré-qualificação Subjetiva:** A habilitação jurídica, técnica, fiscal e econômico-financeira de licitantes que reúnam condições de participar de futuras licitações;
- **Pré-qualificação Objetiva:** A conformidade técnica e operacional de bens, produtos ou serviços que atendam às exigências técnicas e padrões mínimos de desempenho da Administração.

A pré-qualificação é realizada mediante chamamento público aberto permanentemente. A validade da pré-qualificação é de **no máximo 1 (um) ano**, podendo ser atualizada a qualquer tempo pelos interessados ou revogada de ofício pela Administração quando comprovada perda dos requisitos originais. A pré-qualificação pode ser realizada em grupos ou segmentos determinados e sua existência permite agilizar certames posteriores com dispensa de reapresentação de documentos já convalidados.

2.3 Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI (Art. 81)

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) é o chamamento público facultativo dirigido a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para a propositura e realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que subsidiem futuras concessões comuns, parcerias público-privadas (PPPs), concessões de serviços públicos ou grandes projetos de infraestrutura.

Regras estruturais do PMI:

- O chamamento público define o escopo, as diretrizes e os critérios objetivos para aprovação dos projetos.
- A mera participação no PMI **não gera qualquer direito** a ressarcimento financeiro automático, indenização ou preferência no futuro certame licitatório.
- O autor do projeto selecionado e efetivamente utilizado na licitação só será ressarcido financeiramente **pelo vencedor da futura licitação**, sendo essa obrigação expressamente consignada no instrumento convocatório.

2.4 Sistema de Registro de Preços - SRP e Regras do Carona (Arts. 82 a 86)

O SRP é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços, obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras e incertas.

Adoção do SRP é recomendada quando:

- As demandas forem frequentes e rotineiras;
- For conveniente a aquisição parcelada para entregas contínuas;
- For impossível prever com exatidão prévia o quantitativo total a ser demandado no exercício financeiro.

A formalização do SRP ocorre por meio da **Ata de Registro de Preços (ARP)**, documento vinculativo e obrigacional com características de compromisso para futuras contratações.

Regras de Vigência da Ata de Registro de Preços:

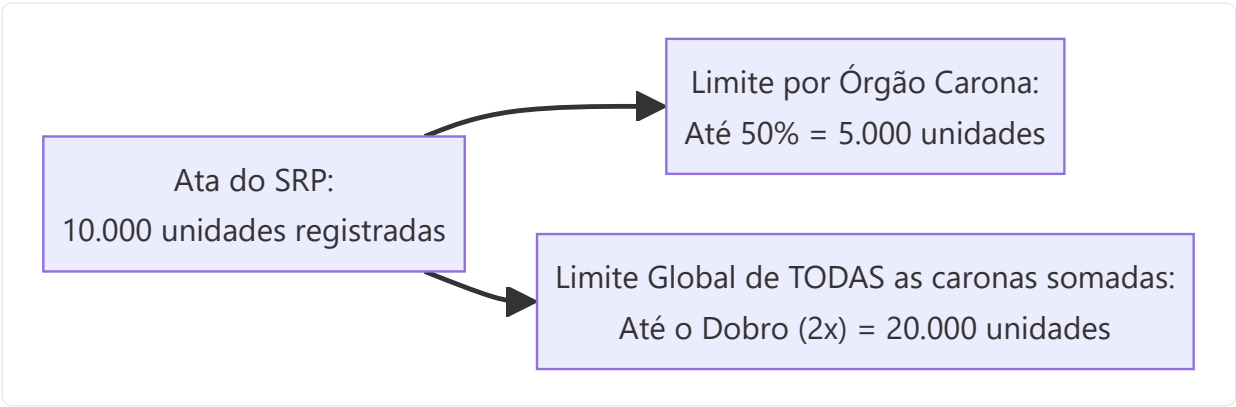
- O prazo de vigência da ARP é de **1 (um) ano**, prorrogável por igual período (máximo de **2 anos**), desde que comprovada documentalmente a manutenção da vantajosidade dos preços registrados.

Figuras do SRP:

- **Órgão Gerenciador:** Responsável pela condução do certame licitatório e pelo gerenciamento global da ARP.
- **Órgão Participante:** Órgão que participou dos procedimentos iniciais do planejamento do certame e integrou a ata desde sua origem com quantitativos próprios estimados.
- **Órgão Não Participante ("Carona"):** Órgão que não participou do certame licitatório, mas solicita aderir tardiamente à ARP gerenciada por outro ente federativo ou órgão da Administração.

Limites Imperativos para Adesão Tardia do Carona (Art. 86 da Lei 14.133/2021): A concessão de adesão exige autorização do órgão gerenciador, aceitação pelo fornecedor e demonstração analítica de vantagem econômica pelo carona. A NLLC impôs barreiras matemáticas severas contra abusos:

1. **Limite Individual por Órgão Não Participante (Art. 86, § 4º):** A contratação adicional não poderá exceder a **50% (cinquenta por cento)** dos quantitativos registrados na ata para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
2. **Limite Global de TODAS as Adesões Somadas (Art. 86, § 5º):** O quantitativo total decorrente do conjunto de todas as caronas autorizadas não poderá ultrapassar, na totalidade, ao **dobro (200% ou 2x)** do quantitativo de cada item registrado na ata.



> ⚠️ **RESTRIÇÃO FEDERATIVA (Art. 86, § 8º):**
> É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Em contrapartida, órgãos estaduais e municipais podem aderir a atas federais, desde que obedecidos os limites legais.

2.5 Registro Cadastral Unificado (Art. 87)

A Lei nº 14.133/2021 impõe a criação do sistema de registro cadastral unificado, operacionalizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), de acesso público e permanente. O registro cadastral simplifica a verificação de regularidade fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira de licitantes, dispensando os inscritos da apresentação física de certidões válidas já integradas digitalmente ao sistema.

Teste 089

(FGV – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O credenciamento constitui procedimento auxiliar expressamente disciplinado no art. 79 da Lei Federal nº 14.133/2021. A respeito das hipóteses de cabimento e das regras operacionais do credenciamento, assinale a opção correta:

A) O credenciamento é cabível quando for viável a contratação simultânea de todos os qualificados.

B) O credenciamento exige a realização de leilão público prévio para fixar a tabela de remuneração dos serviços.

C) O credenciamento veda o credenciamento de novos interessados durante todo o prazo de vigência do edital aberto.

D) O credenciamento aplica-se prioritariamente a obras de grande vulto com regime de contratação semi-integrada.

E) O credenciamento autoriza a autoridade a fixar preços diferenciados com base na data de inscrição do profissional.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 79, I, da Lei nº 14.133/2021 prevê o credenciamento para "paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas", bem como com seleção a critério de terceiros (inciso II) e em mercados fluidos (inciso III). Todos os interessados qualificados são credenciados sob tarifa única.
>
> **B) Incorreto**. O edital de credenciamento fixa previamente o valor remuneratório padrão, sem leilão.
>
> **C) Incorreto**. O credenciamento permanece permanentemente aberto a novos interessados enquanto vigente o edital.
>
> **D) Incorreto**. O credenciamento destina-se a serviços médicos, laboratoriais, perícias e passagens, não a obras integradas.
>
> **E) Incorreto**. O valor da remuneração é estritamente isonômico e tabelado para todos os credenciados.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

Teste 090

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
O Secretário de Saúde necessita adquirir insumos hospitalares complexos e optou por instaurar procedimento auxiliar de pré-qualificação. Nos termos do art. 80 da Lei Federal nº 14.133/2021, o procedimento auxiliar de pré-qualificação:

A) Presta-se a pré-qualificar licitantes e certificar a qualidade técnica de bens.

B) É procedimento sigiloso restrito a empresas estatais convidadas pelo órgão promotor da futura licitação.

C) Tem validade máxima de cinco anos improrrogáveis para fornecedores estrangeiros sem sede no país.

D) Substitui a necessidade de realização de licitação posterior para contratações de valor expressivo.

E) Veda a participação de empresas que não tenham participado de procedimentos licitatórios anteriores.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 80 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente: I - licitantes que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou execução de serviço; e II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade da administração. Pode ser subjetiva (empresas) ou objetiva (produtos/marcas).

B) Incorreto. O procedimento é estritamente público e aberto permanentemente a qualquer interessado (art. 80, § 1º).

C) Incorreto. A validade da pré-qualificação é de, no máximo, 1 (um) ano, podendo ser atualizada a qualquer tempo (art. 80, § 2º).

D) Incorreto. A pré-qualificação não contrata; apenas agiliza as licitações futuras que serão obrigatoriamente deflagradas.

E) Incorreto. É vedada qualquer cláusula discriminatória ou restritiva que afaste novos competidores.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 091

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Uma autarquia estadual goiana pretende adquirir medicamentos essenciais para distribuição hospitalar continuada mediante utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP). De acordo com as disposições do art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) O SRP obriga a Administração a adquirir integralmente os quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

B) A licitação para registro de preços pode ser realizada exclusivamente na modalidade diálogo competitivo com lances.

C) A ata de registro de preços gera mera expectativa de fornecimento, não conferindo direito subjetivo à contratação.

D) O prazo de vigência da ata de registro de preços é de até cinco anos ininterruptos, vedadas prorrogações no período.

E) É proibida a alteração de preços registrados na ata mesmo diante de expressiva elevação dos insumos no mercado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações correlatas (art. 83).

B) Incorreto. O SRP é operacionalizado nas modalidades pregão ou concorrência (art. 82, caput).

C) Correto. O art. 83 da Lei nº 14.133/2021 consagra a regra tradicional: "A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada". O particular tem o dever de manter o preço, mas a Administração tem discricionariedade de compra.

D) Incorreto. O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 1 (um) ano, prorrogável por igual período (art. 84).

E) Incorreto. A ata admite negociação e readequação de preços em decorrência de variações do mercado (art. 82, § 5º, IV).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 092

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
No que se refere ao Sistema de Registro de Preços (SRP) e à utilização da ata por órgão não participante (figura do "carona"), com fundamento no art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, a adesão à ata de outro ente federado:

A) Exige prévia consulta e concordância expressa do órgão gerenciador e demonstração da vantajabilidade econômica.

B) É ilimitada quanto aos quantitativos totais que cada órgão não participante pode adquirir na vigência da ata.

C) Dispensa a anuência do fornecedor beneficiário da ata quando a adesão for realizada por órgão estadual ou municipal.

D) Permite que órgãos da Administração Federal adiram livremente a atas originárias de Municípios de pequeno porte.

E) Veda a aquisição de bens comuns de tecnologia da informação e comunicação por adesão a atas de registro de preços.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 86, § 2º da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a adesão pelo não participante exige: 1) apresentação de justificativa da vantagem da adesão; 2) demonstração de que os valores registrados são compatíveis com os praticados no mercado; 3) prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

B) Incorreto. O art. 86, § 4º e § 5º fixa limites estritos individuais (até 50% dos quantitativos da ata) e globais (o dobro do quantitativo original da ata).

C) Incorreto. A anuência formal do fornecedor beneficiário da ata é condição indispensável (art. 86, § 2º, III).

D) Incorreto. O art. 86, § 8º veda a adesão de órgãos federais a atas lavradas por órgãos estaduais, distritais ou municipais.

E) Incorreto. O SRP é plenamente aplicável e rotineiramente utilizado para soluções de TI.

GABARITO OFICIAL: A

3. Processo Administrativo de Contratação Direta (Art. 72)

Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade não significam informalidade ou ausência de procedimento. O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o processo de contratação direta deve ser obrigatoriamente instruído com os seguintes elementos mínimos sob pena de nulidade:

1. Documento de formalização da demanda e, se for o caso, Estudo Técnico Preliminar (ETP);
2. Termo de Referência (TR), anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo;
3. Estimativa de despesa calculada na forma do art. 23 da Lei;
4. Demonstração de previsão dos recursos orçamentários em dotação própria;
5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima exigida;
6. Justificativa expressa de preço (comprovando compatibilidade com o mercado praticado);
7. Razão da escolha do contratado ou executante;
8. Parecer jurídico do órgão de assessoramento advocatício da Administração e eventuais pareceres técnicos;
9. Autorização expressa e motivação emanada da autoridade máxima competente.

📢 **Eficácia no PNCP (Art. 94 e Art. 72, parágrafo único):**
O ato que autoriza a contratação direta ou o respectivo extrato de contrato deve ser publicado e divulgado obrigatoriamente no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado da data de sua assinatura, como condição indispensável para sua eficácia jurídica perante terceiros.

Teste 093

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 estabelece a instrução processual obrigatória que deve instruir os processos de contratação direta por inexigibilidade ou por dispensa de licitação. Constitui requisito indispensável do processo de contratação direta:

A) A demonstração da dotação orçamentária compatível com a despesa a ser assumida.

B) A comprovação prévia de realização de pregão eletrônico deserto no mesmo exercício financeiro da contratação.

C) A autorização expressa e unânime do plenário da Assembleia Legislativa estadual em audiência temática pública.

D) A renúncia formal do contratado a qualquer pedido de reequilíbrio econômico-financeiro futuro no contrato.

E) O depósito prévio de caução em títulos da dívida pública no valor correspondente a cinquenta por cento do ajuste.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 72 da Lei nº 14.133/2021 elenca os documentos de instrução obrigatória: I - documento de formalização de demanda (DFD); II - estimativa de despesa calculada na forma da lei; III - parecer jurídico e pareceres técnicos; IV - demonstração da compatibilidade orçamentária; V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima; VI - razão da escolha do contratado; VII - justificativa de preço.
>
> **B) Incorreto**. Pregão deserto é apenas uma das hipóteses de dispensa (art. 75, III), não sendo requisito universal das contratações diretas.
>
> **C) Incorreto**. Contratação direta é ato de gestão do Executivo, dispensando chancela parlamentar.
>
> **D) Incorreto**. O reequilíbrio econômico-financeiro é garantia constitucional inafastável (art. 37, XXI da CF).
>
> **E) Incorreto**. Exigência totalmente desprovida de previsão legal.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

4. Inexigibilidade de Licitação (Art. 74 - Inviabilidade de Competição)

A inexigibilidade é caracterizada pela inviabilidade fática ou jurídica de certame licitatório. O rol do art. 74 é **exemplificativo**. As hipóteses legais expressas são:

4.1 Fornecedor e Prestador Exclusivo (Inciso I)

- Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.
- **Comprovação Formal Obrigatória:** Atestado emitido pelo órgão de registro do comércio local, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou entidade equivalente.
- **Vedação à Preferência de Marca:** É expressamente vedada a indicação de marca, modelo ou preferência injustificada na fase preparatória que venha a fabricar artificialmente uma exclusividade mercantil.

4.2 Profissional do Setor Artístico Consagrado (Inciso II)

- Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo.
- **Requisito Subjetivo:** O artista deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública regional/nacional.
- **Empresário Exclusivo:** A lei exige a representação por empresário exclusivo de fato (com contrato de exclusividade arquivado e de ampla duração), vedada a intermediação por agenciadores eventuais que recebem procurações de ocasião apenas para o evento licitado.

4.3 Serviços Técnicos Especializados e Notória Especialização (Inciso III)

A contratação direta sem licitação para serviços técnicos especializados exige cumulativamente três requisitos fundamentais:

1. Que o serviço seja de natureza **predominantemente intelectual** e enquadrado no rol do art. 67 (pareceres, perícias, laudos, assessorias técnicas, patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, auditorias financeiras e tributárias, restauração de obras de arte, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal);
2. Que seja executado por profissional ou empresa de **notória especialização** (cujo conceito, histórico profissional, titulação, pesquisas e trabalhos anteriores permitam inferir que seu trabalho é indiscutivelmente o mais adequado e essencial à plena satisfação do objeto);
3. Que o serviço possua natureza **singular** (características peculiares que afastam a padronização comum de mercado).

> 🚫 **VEDAÇÃO ABSOLUTA DA NLLC (Art. 74, § 3º):**
> É **vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação**. Campanhas publicitárias institucionais e propaganda governamental exigem compulsoriamente licitação com rito regulado pela Lei Federal nº 12.232/2010 (julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, com subcomissão técnica imparcial).

4.4 Aquisição ou Locação de Imóvel Singular (Inciso V)

- Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha pela Administração.
- **Requisitos Formais:** Exige avaliação prévia de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos adequados e justificativa técnica detalhada comprovando a singularidade do imóvel para o desempenho das atividades institucionais.

Teste 094

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Tribunal de Contas do Estado necessita contratar com profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada para apresentação cultural em simpósio comemorativo. À luz das regras sobre Inexigibilidade de Licitação (art. 74 da Lei nº 14.133/2021):

A) A inexigibilidade aplica-se exclusivamente às situações expressamente tipificadas nos incisos do art. 74 em rol taxativo.

B) A contratação de artista consagrado é inexigível pela inviabilidade de disputa objetiva.

C) A contratação artística exige licitação na modalidade concurso com julgamento por menor tarifa de cachê negociada.

D) A inexigibilidade afasta a necessidade de justificativa de preço, podendo o artista estipular livremente a remuneração.

E) O contrato artístico decorrente de inexigibilidade pode ser celebrado por empresário sem exclusividade de representação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O caput do art. 74 consagra que o rol de inexigibilidade é EXEMPLIFICATIVO ("é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de...").

B) Correto. O art. 74, II, da Lei nº 14.133/2021 prevê expressamente a inexigibilidade para "contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública". A singularidade estética do artista inviabiliza a comparação matemática de preços em licitação.

C) Incorreto. Concurso não se presta à contratação direta de shows artísticos comemorativos.

D) Incorreto. A justificativa de preço é obrigatória na contratação direta (art. 72, VII), comprovando-se a razoabilidade do cachê por contratos pretéritos.

E) Incorreto. A representação deve ser por empresário exclusivo comprovado (art. 74, § 2º).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 095

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário - 2014)
A Administração Pública tem necessidade de contratar profissional de notória especialização para emitir parecer jurídico de alta complexidade constitucional em processo judicial de relevante interesse financeiro do Estado. A respeito da inexigibilidade para contratação de serviços técnicos especializados (art. 74, III da Lei nº 14.133/2021):

A) Exige serviço técnico especializado, caráter intelectual e notória especialização.

B) Veda a contratação direta caso existam outros profissionais de renome no mercado atuando no mesmo ramo doutrinário.

C) Admite a inexigibilidade para a contratação rotineira de serviços de publicidade institucional e propaganda governamental.

D) A notória especialização afasta a obrigação de justificar a economicidade do valor dos honorários propostos pelo jurista.

E) A caracterização da notória especialização exige que o profissional seja professor titular de universidade pública federal.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021 autoriza a inexigibilidade para "contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação". São três requisitos cumulativos: serviço técnico do rol legal (ex: pareceres), natureza predominantemente intelectual e notória especialização do profissional (art. 74, § 3º).
>
> **B) Incorreto**. A existência de outros especialistas no mercado não descaracteriza a inexigibilidade, pois o juízo de confiança e singularidade do profissional é prerrogativa motivada do gestor (Tema 265 do STF).
>
> **C) Incorreto**. É expressamente vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação (art. 74, III in fine).
>
> **D) Incorreto**. A justificativa de preços por confronto com contratações anteriores do profissional é exigência inafastável.
>
> **E) Incorreto**. A notória especialização comprova-se por desempenho anterior, estudos, publicações e reputação (art. 74, § 3º).
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

5. Dispensa de Licitação (Art. 75 - Rol Taxativo)

A dispensa de licitação ocorre em circunstâncias nas quais a competição entre particulares seria perfeitamente viável, mas a lei autoriza a Administração a contratar diretamente por razões de eficiência, utilidade ou conveniência coletiva. O rol do art. 75 é **taxativo** (*numerus clausus*).

5.1 Dispensa em Razão do Valor (Pequeno Valor - Incisos I e II)

- **Inciso I:** Obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores (valor-base de R$ 100.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).
- **Inciso II:** Outros serviços e compras em geral (valor-base de R$ 50.000,00 na publicação da lei, reajustado anualmente por decreto federal).
- **Vedação ao Fracionamento Ilícito (§ 1º do art. 75):** Para fins de aferição dos valores-limite, deve ser considerado o somatório do que for despendido no mesmo **exercício financeiro** pela mesma **unidade gestora** com objetos de **mesma natureza**, entendidos como aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade econômica.
- **Duplicação de Limites (§ 2º):** Os valores-limite são duplicados (2x) para contratações realizadas por consórcios públicos e agências executivas.

5.2 Dispensa por Emergência ou Calamidade Pública (Inciso VIII)

- Aplica-se em situações de emergência ou calamidade pública quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.
- Destina-se exclusivamente à contratação de bens e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial concreta, no limite do estritamente indispensável.

Inovações Capitais da Lei 14.133/2021 sobre Emergência:

1. **Prazo de Vigência Contratual:** O contrato emergencial terá prazo máximo de vigência de até **1 (um) ano**, contado da data de ocorrência da emergência (superando o antigo limite de 180 dias da Lei 8.666/93).
2. **Vedação Absoluta de Prorrogação:** É **expressamente proibida a prorrogação** dos contratos administrativos emergenciais firmados sob este inciso.
3. **Vedação de Recontratação da Empresa Causadora:** É expressamente vedada a recontratação de empresa que tenha dado causa à situação emergencial ou de calamidade por inexecução culposa ou inadimplemento de contrato anterior.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A ocorrência de "emergência fabricada" — isto é, decorrente da desídia, inércia ou omissão de gestores públicos que deixaram de licitar a tempo um contrato continuado — **não impede** a contratação emergencial quando o interesse coletivo exigir a continuidade do serviço ou preservação de vidas. Todavia, a NLLC e a jurisprudência sumulada do TCU determinam que a autoridade deve determinar imediatamente a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade dos agentes que deram causa à emergência por dolo ou negligência.

5.3 Licitação Deserta, Fracassada e Remanescente de Contrato

- **Licitação Deserta (Art. 75, III, "a"):** Licitação na qual não compareceu nenhum licitante interessado (ausência de propostas). A dispensa é autorizada se comprovado que nova licitação causaria prejuízo à Administração e desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas no edital primitivo.
- **Licitação Fracassada (Art. 75, III, "b"):** Certame em que todas as propostas apresentadas foram desclassificadas (preços abusivos ou desconformidade técnica) ou todos os licitantes foram inabilitados. A dispensa exige a comprovação de prejuízo na repetição do certame e a

estrita manutenção das condições do edital.

- **Remanescente de Obra, Serviço ou Fornecimento (Art. 75, VII):** Ocorre após a rescisão contratual de ajuste anterior. A contratação direta é facultada aos demais licitantes classificados no certame original, atendida a ordem de classificação originária e desde que o convocado aceite celebrar o contrato nas mesmas condições econômicas propostas pelo licitante vencedor original.

Teste 096

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Tendo em vista que determinada unidade administrativa necessita adquirir materiais de consumo de pronto atendimento e serviços de manutenção predial com despesas estimadas abaixo dos limites legais do art. 75, I e II, da Lei nº 14.133/2021, o Diretor questionou se o órgão poderia licitar ou realizar contratação direta.

A respeito da dispensa de licitação em razão do valor e das regras sobre fracionamento de despesa, é correto afirmar que:

A) a realização de licitação é vedada pela NLLC quando o valor do objeto situar-se abaixo dos patamares de dispensa.

B) a dispensa de licitação por valor é faculdade da Administração, sendo plenamente cabível licitar se for conveniente.

C) o limite de valor para compras e serviços é cumulado e compartilhado indistintamente com o limite de obras de engenharia.

D) a aferição do limite financeiro para dispensa desconsidera outras compras da mesma natureza ao longo do exercício financeiro.

E) a contratação direta por valor dispensa a verificação de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor contratado.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. A dispensa de licitação é uma faculdade conferida pela lei à Administração, e não um dever cogente de não licitar.
>
> **B) Correto**. Conforme a jurisprudência pacífica e a doutrina, a Administração Pública tem a discricionariedade de dispensar a licitação por baixo valor (art. 75 da NLLC) para conferir celeridade e economicidade, mas pode perfeitamente optar por deflagrar o processo licitatório (como pregão eletrônico) quando avaliar que a ampla disputa trará proposta mais vantajosa para o erário.
>
> **C) Incorreto**. O art. 75, I e II fixa tetos diferenciados e autônomos: inciso I para obras e serviços de engenharia; inciso II para outros serviços e compras.
>
> **D) Incorreto**. O art. 75, § 1º, I impõe o somatório de todas as despesas da mesma natureza realizadas no exercício financeiro pela mesma unidade gestora, vedando o fracionamento ilegal de compras.
>
> **E) Incorreto**. A habilitação jurídica, fiscal e trabalhista mínima do contratado é obrigatória (art. 72, V).
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 097

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Em razão de chuvas torrenciais atípicas que destruíram a principal ponte de acesso a determinado município goiano, isolando a população local, o Governador do Estado autorizou a contratação emergencial de empresa de engenharia para reconstrução da via com base no art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021. Sobre a dispensa emergencial:

A) O contrato emergencial pode ter vigência de até um ano contado da emergência, vedada a sua prorrogação contratual.

B) A contratação emergencial pode perdurar por até dois anos consecutivos desde que o estado de calamidade persista.

C) A contratação emergencial admite a inclusão de obras de embelezamento urbano e ampliação paisagística da rodovia.

D) A comprovação de emergência fabricada pela inércia culposa do gestor obsta a contratação direta das obras essenciais.

E) O fornecedor contratado emergencialmente fica liberado da execução das parcelas contratadas se houver atraso na LOA.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 75, VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 consagra que a contratação emergencial ou calamitosa terá como limite: "para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no mesmo dispositivo". A nova lei ampliou o prazo da Lei 8.666 (que era de 180 dias) para até 1 ano, mas proibiu peremptoriamente qualquer aditivo de prorrogação.

B) Incorreto. O prazo máximo improrrogável é de 1 (um) ano.

C) Incorreto. A dispensa limita-se estritamente às obras e serviços necessários ao atendimento da situação emergencial (art. 75, VIII).

D) Incorreto. Pelo entendimento do TCU e STJ, mesmo na "emergência fabricada" pelo gestor desidioso, a contratação direta é mantida para afastar o perigo à vida e à comunidade, apurando-se a responsabilidade pessoal do agente que gerou a inércia.

E) Incorreto. O contratado responde pelas obrigações pactuadas sob as penas contratuais e legais cabíveis.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 098

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Determinada pasta estadual deflagrou licitação sob a modalidade pregão eletrônico para aquisição de combustíveis. Na data designada na sessão pública, nenhum licitante compareceu ou encaminhou propostas (licitação deserta). Diante disso, a respeito das providências cabíveis com base no art. 75, III, "a" da Lei nº 14.133/2021:

A) A Administração pode contratar diretamente mantendo as condições do edital deserto.

B) A realização de licitação deserta obriga a autoridade a elevar em cinquenta por cento o preço estimado para nova sessão.

C) A dispensa de licitação é automática e dispensa justificativa da inviabilidade de repetição do procedimento licitatório.

D) O fenômeno narrado consubstancia licitação fracassada, em que todos os licitantes foram desclassificados por preço.

E) A licitação deserta impõe o arquivamento definitivo da demanda de compras públicas do órgão no exercício corrente.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 75, III, "a" da Lei nº 14.133/2021 estabelece que é dispensável a licitação: "para a contratação que mantenha todas as condições preestabelecidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação: a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas [licitação deserta]; b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado [licitação fracassada]". Exige-se justificativa de que a repetição do certame traria prejuízos à Administração e a manutenção integral das condições originais.

B) Incorreto. É vedada a alteração de condições materiais ou elevação arbitrária de preços para dispensar.

C) Incorreto. A contratação direta exige justificativa formal da inviabilidade ou prejuízo de republicação do edital.

D) Incorreto. Ocorrência em que nenhum licitante comparece é licitação deserta; licitação fracassada ocorre quando aparecem interessados, mas todos são inabilitados ou desclassificados.

E) Incorreto. O órgão deve suprir sua necessidade pública contratando diretamente com base no edital deserto.

GABARITO OFICIAL: A

04 - Contratos Administrativos: Execução, Alterações, Equilíbrio e Sanções (Lei 14.133/2021)

Matéria: Licitações e Contratos Administrativos | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Contratos administrativos: conceito, características, formalização e cláusulas exorbitantes.
- Garantias contratuais (caução, fiança bancária e seguro-garantia com cláusula de retomada / *step-in rights*).
- Duração dos contratos administrativos: prazos de vigência ordinários e contratações contínuas (até 5 anos, prorrogáveis até 10 anos).
- Gestão e fiscalização contratual: atribuições do gestor e fiscais (técnico, administrativo e setorial).
- Responsabilidade trabalhista da Administração Pública e Tema 246 do STF (ADC 16 - comprovação de culpa *in vigilando*).
- Recebimento provisório e definitivo do objeto.
- Alterações contratuais unilaterais e consensuais: limites de 25% e 50%.
- Equilíbrio econômico-financeiro: reajuste por índice, repactuação e revisão/reequilíbrio (*álea* extraordinária).
- Sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade.
- Processo administrativo sancionador e reabilitação.

🧭 Sumário

1. **Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos**
    1. Características Fundamentais e Formalização
    2. Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido
    3. Teste 099
2. **Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)**
    1. Teste 100
3. **Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos**
    1. Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)
    2. Contratos por Escopo
    3. Teste 101
4. **Gestão, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista do Estado**
    1. Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual
    2. Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF
    3. Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto
    4. Teste 102
    5. Teste 103
5. **Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro**
    1. Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%
    2. Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão
    3. Teste 104
    4. Teste 105
    5. Teste 106
6. **Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação**
    1. Teste 107
    2. Teste 108
    3. Teste 109
7. 🌐 **Fontes Recomendadas na Internet**

---

1. Conceito, Características e Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos

O contrato administrativo é o ajuste bilateral de vontades celebrado entre a Administração Pública (atuando nessa qualidade revestida do regime de direito público) e o particular ou outra entidade pública, tendo por objetivo a consecução de uma utilidade de interesse público, sob condições reguladas pela legislação e pelo instrumento convocatório.

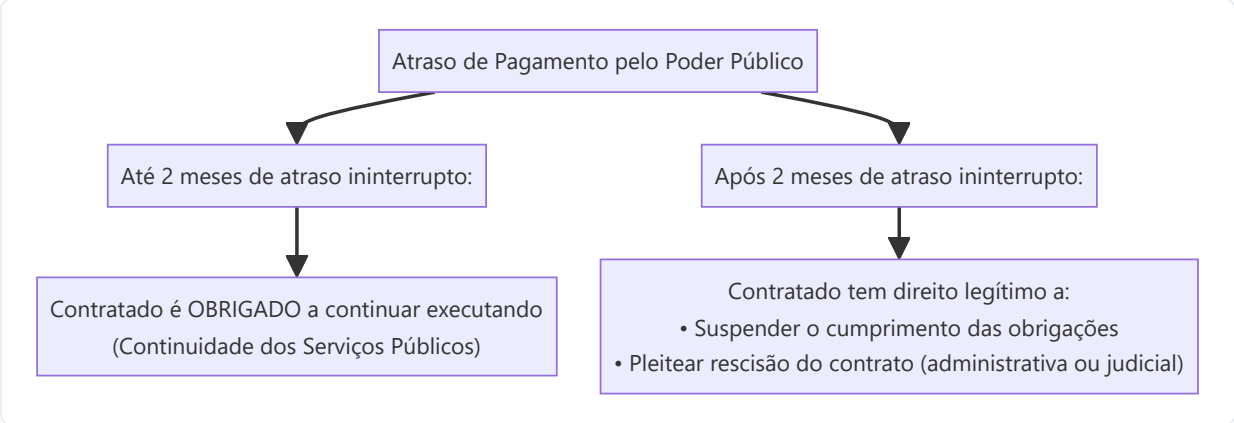
1.1 Características Fundamentais e Formalização

- **Consensual:** Aperfeiçoa-se com o consentimento mútuo manifestado na assinatura do ajuste, não dependendo da entrega física imediata da coisa para sua existência.
- **Formal:** A forma escrita é solene e obrigatória. O art. 95 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o instrumento de contrato é obrigatório, admitindo sua substituição por outros instrumentos hábeis (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço) apenas em dispensas de pequeno valor ou compras com entrega imediata e integral sem obrigações futuras. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, ressalvadas pequenas compras de pronto pagamento feitas em regime de adiantamento (suprimento de fundos) de valor irrisório.
- **Bilateral (ou Sinalagmático):** Gera direitos e obrigações recíprocas e interdependentes para ambas as partes.
- **Oneroso:** Impõe sacrifício patrimonial proporcional a ambas as partes contratantes.
- **Comutativo:** As prestações das partes são certas, conhecidas e tidas como equivalentes no momento da pactuação original.
- **Personalíssimo (*intuitu personae*):** Celebrado em função das qualidades subjetivas e habilitações demonstradas pelo licitante vencedor no certame, limitando-se a subcontratação às estritas balizas do edital e com prévia anuência da Administração.

1.2 Cláusulas Exorbitantes e Restrição à Exceção do Contrato Não Cumprido

As cláusulas exorbitantes (art. 104 da Lei nº 14.133/2021) conferem prerrogativas extraordinárias que extrapolam o direito privado comum, justificadas pela supremacia do interesse público sobre o privado:

1. **Modificação unilateral do contrato:** A Administração pode alterar qualitativa ou quantitativamente as cláusulas de serviço para melhor adequação técnica ao interesse público;
2. **Extinção unilateral do contrato:** Rescisão decorrente de inadimplemento do contratado ou por razões de interesse público de alta relevância;
3. **Fiscalização contínua da execução:** Acompanhamento técnico, administrativo e financeiro pelo Poder Público;
4. **Aplicação direta de sanções administrativas:** Imposição de sanções pelo próprio órgão contratante sem necessidade de intervenção prévia do Poder Judiciário;
5. **Ocupação provisória de bens e serviços:** Utilização de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado necessários à continuidade de serviços públicos essenciais paralisados;
6. **Atenuação da *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (Exceção do Contrato Não Cumprido):**
    - No direito civil comum, se um contratante deixa de pagar, o outro pode imediatamente paralisar suas atividades contratuais.
    - No regime jurídico-administrativo, em virtude do **princípio da continuidade do serviço público**, o contratado **não pode paralisar imediatamente** as obras ou serviços em caso de inadimplemento financeiro do Estado.
    - Pelo art. 137, § 2º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, o particular é obrigado a continuar executando o contrato até o limite de **2 (dois) meses de atraso ininterrupto** nos pagamentos devidos pela Administração Pública. Somente após transcorridos 2 meses contínuos de inadimplemento é que assiste ao particular o direito de suspender a execução de suas obrigações ou requerer a extinção do contrato.



Teste 099

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
As chamadas cláusulas exorbitantes correspondem às prerrogativas conferidas pelo ordenamento jurídico à Administração Pública na celebração e execução dos contratos administrativos (art. 104 da Lei nº 14.133/2021). A respeito dessas prerrogativas especiais, é correto afirmar que:

A) A Administração pode rescindir unilateralmente o contrato em caso de inexecução culposa da contratada.

B) A alteração unilateral das cláusulas contratuais pelo Estado autoriza a modificação substancial do objeto pactuado.

C) A aplicação de sanções administrativas cominatórias prescinde de prévio processo administrativo com contraditório.

D) A ocupação provisória de bens do contratado aplica-se unicamente aos contratos de locação imobiliária comum.

E) As cláusulas exorbitantes conferem à Administração a faculdade de suspender indefinidamente pagamentos devidos.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 104, II c/c art. 137 da Lei nº 14.133/2021 estabelece expressamente a prerrogativa exorbitante da Administração Pública de extinguir unilateralmente o contrato administrativo nos casos especificados em lei, notadamente pelo não cumprimento culposo de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos pelo contratado.
>
> **B) Incorreto**. A alteração unilateral é restrita aos limites legais (art. 125) e jamais pode transfigurar a natureza do objeto licitado.
>
> **C) Incorreto**. A aplicação de qualquer penalidade exige a observância do devido processo legal e ampla defesa (art. 156, § 1º).
>
> **D) Incorreto**. A ocupação e utilização temporária de bens móveis, imóveis e pessoal do contratado destina-se a serviços essenciais para evitar a interrupção da atividade pública (art. 104, V).
>
> **E) Incorreto**. O atraso injustificado no pagamento enseja direito do particular à suspensão ou extinção contratual (art. 137, § 2º, IV).
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

2. Garantias Contratuais e Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (Step-in Rights)

A critério da autoridade competente, em cada contratação a Administração pode exigir do contratado a prestação de garantia (art. 96). Caberá ao **contratado optar** por uma das seguintes modalidades:

1. **Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;**
2. **Fiança bancária** emitida por banco ou instituição financeira autorizada pelo Banco Central;
3. **Seguro-garantia** emitido por seguradora autorizada pela SUSEP.

Limites Ordinários de Garantia:

- **Regra Geral:** O percentual de garantia contratual será de até **5% (cinco por cento)** do valor inicial do contrato (art. 98).
- **Contratos de Alta Complexidade Técnica ou Riscos Elevados:** A garantia pode ser fixada em até **10% (dez por cento)** do valor do contrato, desde que expressamente motivada na fase preparatória (art. 98, § 1º).

Seguro-Garantia com Cláusula de Retomada (*Step-in Rights* - Art. 102)

Para combater o problema crônico nacional de paralisação e abandono de obras públicas, a Nova Lei de Licitações introduziu uma inovação profunda inspirada no modelo norte-americano (*performance bond*):

- Em contratações de obras e serviços de engenharia de **grande vulto** (valor superior a R$ 200 milhões na edição da lei, atualizado anualmente), o edital pode prever a obrigatoriedade de seguro-garantia com previsão expressa de **cláusula de retomada** (*step-in rights*).
- Nessa modalidade, o valor da garantia pode alcançar até **30% (trinta por cento)** do valor inicial do contrato.
- **Funcionamento:** Em caso de inadimplemento, atraso grave ou abandono por parte da construtora, a seguradora é notificada para intervir diretamente. A seguradora assume a administração do canteiro de obras e conclui a execução do objeto contratado, diretamente ou mediante subcontratação de terceiros idôneos aprovados pelo Poder Público.
- Concluída a obra pela seguradora, ela fica liberada da obrigação de pagar a indenização em dinheiro correspondente à apólice.

Teste 100

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
Em uma licitação de obra pública de grande vulto (orçada em trezentos milhões de reais), a Administração incluiu no edital a exigência de seguro-garantia com cláusula de retomada (step-in rights). Conforme disciplinado nos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021:

A) O seguro-garantia em obras de grande vulto pode atingir até 30% do valor inicial do contrato.

B) A seguradora assume a obrigação de indenizar o erário em dinheiro, sendo-lhe vedado assumir a execução direta da obra.

C) A exigência de garantia contratual é compulsória em todos os contratos administrativos, inclusive compras imediatas.

D) A modalidade de caução em dinheiro não admite a utilização de títulos da dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional.

E) A garantia contratual pode ser retida definitivamente pelo Estado sem prévia apuração de prejuízos causados na execução.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 99 da Lei nº 14.133/2021 prevê expressamente que, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia, na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada da execução contratual (step-in rights), em percentual de até 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, hipótese em que a seguradora conclui a obra inadimplida pela contratada originária.

B) Incorreto. A inovação da cláusula de retomada autoriza justamente a seguradora a assumir a execução do contrato (art. 102).

C) Incorreto. A exigência de garantia é faculdade da autoridade competente (art. 96, caput), sendo usualmente dispensada em entregas imediatas.

D) Incorreto. O art. 96, § 1º, I autoriza expressamente títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural.

E) Incorreto. A retenção de garantia exige prévia apuração do valor do dano e contraditório administrativo.

GABARITO OFICIAL: A

3. Duração e Prorrogação dos Contratos Administrativos

A regra orçamentária tradicional vinculava a vigência contratual aos créditos orçamentários do respectivo exercício financeiro (regra do ano civil). A Lei nº 14.133/2021 flexibilizou essa sistemática com regras modernas de planejamento (arts. 105 a 114):

3.1 Serviços e Fornecimentos Contínuos (Regra 5 + 5 = Até 10 Anos)

O art. 106 da NLLC estabelece uma revolução para os contratos de serviços e fornecimentos contínuos (limpeza, vigilância, suporte de TI, manutenção predial, locação de equipamentos):

- Podem ser celebrados com prazo de vigência inicial de **até 5 (cinco) anos**.
- A Administração pode prorrogar sucessivamente a contratação até o limite máximo total de **10 (dez) anos**, desde que comprovada documentalmente a vantajosidade econômica das condições e a manutenção da qualidade da execução.
- Permite amortização mais eficiente de investimentos e redução substantiva dos custos de transação causados por licitações repetitivas anuais.

3.2 Contratos por Escopo

- Nos contratos cujo objeto é a entrega de um produto ou realização de obra certa e predeterminada (contratos por escopo predeterminado), o prazo de vigência original deve corresponder ao cronograma de execução física.
- Conforme o art. 111, o prazo de vigência será **automaticamente prorrogado** quando o seu objeto não for concluído no período inicialmente firmado por razões imputáveis à Administração ou por fatos supervenientes de caso fortuito/força maior, assegurando-se a conclusão da obra e a apuração de responsabilidades caso o atraso decorra de culpa exclusiva do contratado.

Teste 101

(FCC – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2014)
A disciplina da duração e da prorrogação dos contratos administrativos de serviços contínuos sofreu relevante modernização na Lei Federal nº 14.133/2021 (arts. 106 e 107). A respeito dos prazos de vigência desses contratos, é correto afirmar que:

A) Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser celebrados pelo prazo inicial de até cinco anos.

B) O contrato de serviço contínuo vincula-se obrigatoriamente à vigência dos créditos orçamentários do exercício.

C) A duração máxima total do contrato contínuo com prorrogações sucessivas não pode ultrapassar trinta e seis meses.

D) A prorrogação contratual independe da demonstração da vantajabilidade econômica dos preços para a Administração.

E) Os contratos com vigência plurianual exigem a reabertura integral do procedimento licitatório no segundo exercício.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 106 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a Administração poderá celebrar contratos de serviços e fornecimentos contínuos pelo prazo de até 5 (cinco) anos. Além disso, o art. 107 preceitua que tais contratos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal (até 10 anos), desde que haja previsão no edital e atestada a vantajabilidade econômica.
>
> **B) Incorreto**. A regra anterior de adstrição estrita ao exercício financeiro (art. 57 da Lei 8.666) foi superada para serviços contínuos.
>
> **C) Incorreto**. O limite máximo decenal é de até 10 (dez) anos (art. 107 da NLLC).
>
> **D) Incorreto**. A comprovação de que as condições permanecem vantajosas para a Administração é requisito obrigatório para a prorrogação.
>
> **E) Incorreto**. A plurianualidade dispensa nova licitação anual, desde que respeitados os requisitos da LRF e do contrato.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

4. Gestão, Fiscalização e Responsabilidade Trabalhista do Estado

4.1 Estrutura de Gestão e Fiscalização Contratual

A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada permanentemente por um ou mais fiscais do contrato, auxiliados por gestores, atendendo ao princípio da segregação de funções (art. 117):

- **Gestor do Contrato:** Servidor responsável pela coordenação global dos atos administrativos, prorrogações, reajustes e controle financeiro macro.
- **Fiscal Técnico:** Servidor responsável pelo acompanhamento prático, rotineiro e presencial da conformidade dos serviços e obras executados em relação às especificações do projeto.
- **Fiscal Administrativo:** Servidor responsável pela fiscalização da documentação fiscal, previdenciária e trabalhista da mão de obra terceirizada.
- **Fiscal Setorial / do Público Usuário:** Servidores designados em unidades descentralizadas ou comissões de usuários para atestar a efetiva entrega dos bens ou serviços.

4.2 Responsabilidade Trabalhista e Previdenciária: O Tema 246 do STF

A responsabilidade do Estado perante terceiros na terceirização de serviços é tema de alta incidência na jurisprudência e concursos:

- **Encargos Fiscais e Comerciais:** A inadimplência do contratado não transfere em hipótese alguma a responsabilidade ao Poder Público (art. 121, § 1º).
- **Encargos Previdenciários:** O Estado responde solidariamente pelos débitos previdenciários nos moldes do art. 31 da Lei nº 8.212/91 e art. 121, § 2º.
- **Encargos Trabalhistas e o Tema 246 do STF (ADC 16 e RE 760.931):**
  - O art. 121, § 1º, da NLLC reforça que o inadimplemento trabalhista da empresa terceirizada **não transfere automaticamente** a responsabilidade de pagamento ao Poder Público tomador de serviços.
  - O STF, ao julgar com repercussão geral o **Tema 246**, consolidou que o Estado **não possui responsabilidade objetiva** nem responde automaticamente.
  - A condenação subsidiária da Administração Pública só é admitida se restar cabalmente demonstrada nos autos processuais a sua **culpa *in vigilando*** — caracterizada pela omissão reiterada e culposa do dever legal de fiscalizar mensalmente o adimplemento dos salários, recolhimento de FGTS e verbas da folha pela contratada.

- O encargo probatório dessa conduta omissiva recai sobre o trabalhador reclamante, sendo vedada presunção automática de culpa contra a Fazenda Pública.

4.3 Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto

O art. 140 da NLLC disciplina as fases de entrega do objeto contratado:

- **Recebimento Provisório:** Realizado pelo **fiscal do contrato**, mediante termo circunstanciado, para efeito de posterior verificação da conformidade do material ou serviço com as especificações exigidas.
- **Recebimento Definitivo:** Realizado por **servidor ou comissão designada pela autoridade competente**, mediante termo circunstanciado que comprove a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais e técnicos.
- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado pela solidez e segurança da obra ou serviço durante o prazo legal de 5 anos (art. 618 do Código Civil), nem por vícios ocultos.

Teste 102

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
Na terceirização de serviços continuados de limpeza e vigilância predial no âmbito estadual, a autoridade administrativa designou fiscais para acompanhar a execução contratual. Segundo o art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) A fiscalização do contrato pode ser exercida por particular terceirizado contratado para substituir a comissão oficial.

B) O fiscal técnico acompanha a prestação e o fiscal administrativo monitora os encargos trabalhistas.

C) O fiscal do contrato responde objetiva e solidariamente pelas dívidas tributárias da sociedade empresária prestadora.

D) As anotações de irregularidades feitas pelo fiscal do contrato dispensam notificação ao preposto da empresa contratada.

E) O recebimento provisório do serviço cabe privativamente ao gestor do contrato, vedada a atuação do fiscal setorial.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. A fiscalização é função pública exclusiva; terceiros podem ser contratados unicamente para assistir e subsidiar o fiscal oficial (art. 117, § 4º).
>
> **B) Correto**. O art. 117 da Lei nº 14.133/2021 institucionalizou as atribuições segregadas: o fiscal técnico acompanha a execução material do objeto (qualidade e quantidade dos serviços), enquanto o fiscal administrativo acompanha os aspectos previdenciários, fiscais e trabalhistas das obrigações da empresa contratada.
>
> **C) Incorreto**. O servidor fiscal não responde pelas obrigações tributárias da empresa; sua responsabilidade é funcional e subjetiva por desídia comprovada.
>
> **D) Incorreto**. O fiscal deve registrar todas as ocorrências e notificar formalmente o preposto da contratada para correção (art. 117, § 1º).
>
> **E) Incorreto**. O recebimento provisório é atribuição típica do fiscal do contrato (art. 140, I, "a").
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 103

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2025)
Empregado terceirizado que prestava serviços de vigilância desarmada a órgão público ajuizou reclamação trabalhista postulando a condenação subsidiária da Administração Pública pelo inadimplemento de verbas rescisórias da empresa terceirizada. À luz do art. 121, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e da tese vinculante fixada pelo STF no Tema nº 246 (ADC 16 e RE 760.931):

A) O inadimplemento da empresa terceirizada transfere automaticamente a responsabilidade pelo pagamento ao erário.

B) A responsabilidade subsidiária do Poder Público exige comprovação cabal de sua conduta culposa na fiscalização.

C) O Estado é solidariamente responsável com o empregador por todas as verbas salariais decorrentes da terceirização.

D) A fiscalização efetiva dos encargos trabalhistas pelo órgão público atrai a sua responsabilidade civil patrimonial.

E) A Justiça do Trabalho carece de competência jurisdicional para examinar a culpa in vigilando do ente federado contratante.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 121, § 1º da Lei nº 14.133/2021 e o art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 estabelecem que a inadimplência do contratado não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas.

B) Correto. Tese Vinculante do Tema nº 246 do STF: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". O STF assentou que a condenação subsidiária do ente público somente é legítima quando houver prova inequívoca e cabal de sua conduta culposa e desidiosa (culpa in vigilando) na fiscalização do contrato.

C) Incorreto. Não há responsabilidade solidária em hipótese alguma na terceirização lícita regular.

D) Incorreto. A fiscalização diligente e tempestiva exime o ente público de qualquer condenação subsidiária.

E) Incorreto. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a responsabilidade subsidiária da Administração (Súmula 331 do TST).

GABARITO OFICIAL: B

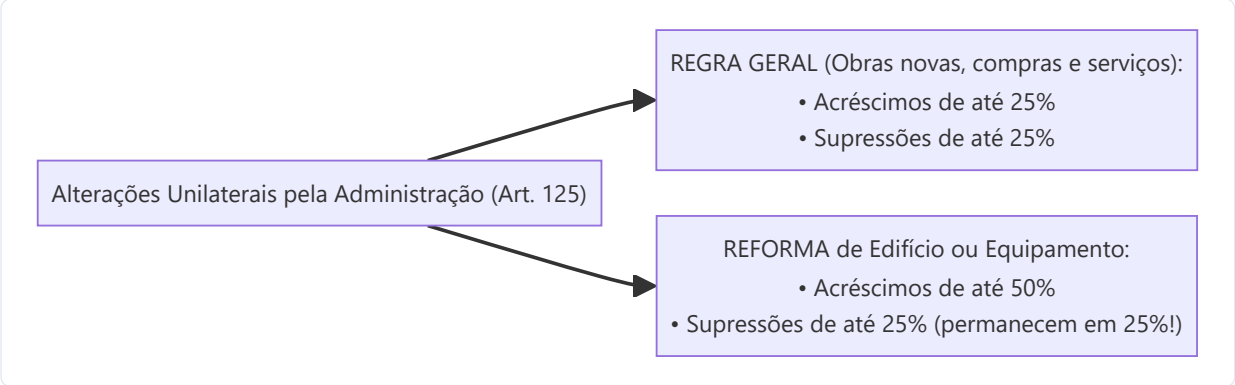
5. Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro

5.1 Alterações Unilaterais e Consensuais: Limites de 25% e 50%

Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente pela Administração (quando houver modificação de projeto ou adequação quantitativa) ou consensualmente por acordo mútuo entre as partes (para substituição de garantia ou repactuação) — art. 124.

O art. 125 estipula os limites legais obrigatórios que o contratado é obrigado a aceitar nas alterações unilaterais:

- **Regra Geral (Compras, Serviços e Obras):** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.
- **Exceção Específica para REFORMAS de Edifícios ou Equipamentos:** O limite para **acréscimos será de até 50% (cinquenta por cento)** do valor inicial atualizado do contrato.



🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**

1. O limite ampliado de **até 50% é exclusivo para acréscimos em reformas** de edifícios ou de equipamentos. Obras novas ou ampliações submetem-se ao teto de 25%.
2. **Para supressões (reduções quantitativas), o limite legal é sempre de 25%**, inclusive em reformas de edifícios!
3. É **terminantemente proibida a compensação matemática** entre acréscimos e supressões para efeito de cumprimento dos limites legais (ex.: acrescer 40% em um item e suprimir 40% em outro configura ilegalidade manifesta pelo "jogo de planilhas").

5.2 Instrumentos de Recomposição: Reajuste, Repactuação e Revisão

A garantia da equação econômico-financeira original é direito fundamental do contratado previsto no art. 37, XXI, da CF/88. A Lei nº 14.133/2021 distingue com clareza três institutos:

Instituto Jurídico	Hipótese de Aplicação	Periodicidade Mínima	Base de Cálculo / Fundamento
Reajuste em Sentido Estrito	Variação inflacionária ordinária do custo dos insumos e produtos	**1 ano** (interregno mínimo)	Aplicação automática de índice oficial de correção de preços previsto no edital (ex.: IPCA, INCC, IGP-M).
Repactuação	Serviços contínuos com **dedicação exclusiva de mão de obra**	**1 ano** (interregno mínimo)	Demonstração analítica da variação de custos decorrente de nova **Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)** ou Dissídio Coletivo.
Revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito)	Fatos imprevisíveis, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração (**álea extraordinária**)	**A qualquer tempo** (não exige interregno anual)	Teoria da Imprevisão; recomposição integral da margem econômica desequilibrada por evento extraordinário e extracontratual.

Teste 104

(FGV – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Durante a execução de um contrato administrativo de pavimentação asfáltica, a Secretaria de Obras constatou a necessidade de realizar acréscimos quantitativos na extensão da via e ajustes qualitativos no traçado do projeto básico. Nos termos do art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021:

A) O contratado fica obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

B) O contratado pode recusar acréscimos unilaterais caso o valor da parcela adicionada ultrapasse dez por cento da obra.

C) Os limites de 25% para acréscimo e de 25% para supressão podem ser compensados contabilmente entre si na planilha.

D) Em reformas de edifícios públicos, o limite máximo de acréscimo obrigatório que o contratado deve aceitar é de 25%.

E) As alterações contratuais qualitativas dispensam termo aditivo formal quando houver prévio empenho da despesa.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 125 da Lei nº 14.133/2021 preceitua expressamente: "Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras".

B) Incorreto. A aceitação de acréscimos de até 25% é dever legal vinculante e obrigatório da empresa contratada.

C) Incorreto. O art. 125 veda expressamente a compensação entre acréscimos e supressões; os limites incidem isoladamente sobre cada alteração.

D) Incorreto. Para reforma de edifício ou de equipamento, o limite de acréscimo legal é de até 50% (cinquenta por cento), conforme o art. 125 in fine.

E) Incorreto. Toda e qualquer alteração contratual deve ser obrigatoriamente formalizada por termo aditivo (art. 132).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 105

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O Tribunal de Contas formalizou contrato administrativo de serviços de tecnologia com prazo de três anos. A respeito dos institutos jurídicos da recomposição (revisão), do reajuste em sentido estrito e da repactuação contratual na Lei nº 14.133/2021:

A) O reajuste em sentido estrito aplica-se a serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para repassar convenção coletiva.

B) A repactuação decorre da variação de custos decorrente de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

C) A revisão (reequilíbrio) subordina-se à observância do interregno temporal mínimo de um ano contado da proposta.

D) A criação de novo tributo incidente sobre o contrato que majore os encargos não autoriza a revisão do ajuste público.

E) A repactuação de serviços com mão de obra exclusiva dispensa a demonstração analítica de aumento de custos em planilha.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Para serviços com mão de obra exclusiva de mão de obra aplica-se a repactuação (art. 135), e não o reajuste por índice geral.

B) Correto. Conforme estabelece o art. 135 da Lei nº 14.133/2021, a repactuação é a espécie de reajustamento voltada para serviços contínuos prestados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, devendo ser demonstrada a variação efetiva dos custos de mão de obra por meio de planilha de custos, motivada pela celebração de acordo, convenção coletiva de trabalho ou dissídio.

C) Incorreto. A revisão (reequilíbrio por álea extraordinária - art. 124, II, "d") pode ser concedida a qualquer tempo, sem exigência de vacância anual.

D) Incorreto. A criação ou majoração de tributos e encargos legais configura fato do príncipe (art. 134) e impõe obrigatória revisão contratual.

E) Incorreto. A demonstração analítica da variação de custos por planilha analítica é pressuposto legal indeclinável.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 106

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Durante a execução de um contrato administrativo de serviços de limpeza urbana, a Fazenda Pública municipal atrasou injustificadamente o pagamento das faturas devidas à empresa contratada. De acordo com o art. 137, § 2º, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado tem o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações caso o atraso nos pagamentos ultrapasse:

A) dois meses da nota fiscal, salvo calamidade pública ou grave perturbação da ordem.

B) trinta dias contados da liquidação da despesa, devendo rescindir unilateralmente o contrato sem aviso formal.

C) noventa dias consecutivos, independentemente de qualquer justificativa estatal quanto ao atraso financeiro.

D) seis meses corridos, não podendo suspender a prestação se a avença envolver serviços públicos essenciais.

E) um ano ininterrupto, cabendo-lhe pleitear unicamente correção monetária pelo índice oficial de inflação.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 137, § 2º, IV, da Lei nº 14.133/2021 inovou em favor do contratado ao prever que ele tem direito à extinção ou à suspensão da execução contratual por "atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos", salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Na lei revogada (Lei 8.666/93, art. 78, XV), o prazo era de 90 dias.

B) Incorreto. O prazo na Nova Lei de Licitações é de 2 (dois) meses, e a extinção exige notificação e contraditório.

C) Incorreto. O prazo de 90 dias era da legislação antiga (Lei 8.666/93), reduzido pela NLLC para 2 meses.

D) Incorreto. O prazo fixado no texto vigente é de 2 meses.

E) Incorreto. Prazo totalmente descabido e sem qualquer previsão no direito positivo.

GABARITO OFICIAL: A

6. Infrações, Sistema Sancionador e Processo de Reabilitação

O cometimento de infrações administrativas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 (dar causa à inexecução parcial ou total, fraudar a licitação, praticar ato ilícito com vistas a frustrar os objetivos do certame, comportar-se de modo inidôneo) sujeita o licitante ou contratado a quatro sanções administrativas (art. 156):

Sanção Administrativa	Prazo de Duração	Abrangência Territorial e Subjetiva	Autoridade Competente para Aplicação
Advertência	Aplicada imediatamente à falta leve	Restrita àquele contrato específico	Autoridade designada em regulamento
Multa	Cobrada de imediato (0,5% a 30% do valor do contrato)	Pecuniária; pode ser cumulada com outras sanções	Autoridade designada em regulamento
Impedimento de Licitar e Contratar	**Até 3 (três) anos**	No âmbito da Administração Pública direta e indireta do **ente federativo sancionador** (ex.: apenas no Estado de Goiás)	Autoridade competente do respectivo órgão
Declaração de Inidoneidade	**De 3 (três) a 6 (seis) anos**	**Toda a Administração Pública** direta e indireta de **todos os entes federativos** do país (União, Estados, DF e Municípios)	**Ministro de Estado**, **Secretário de Estado** ou **Secretário Municipal**

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / FCC]:**
> A declaração de inidoneidade da NLLC inovou ao fixar prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos, estabelecendo eficácia extensiva nacional compulsória. Sua aplicação é ato privativo da autoridade superior (Secretário ou Ministro), exigindo instrução técnica e parecer jurídico vinculante.

Reabilitação do Sancionado (Art. 163): A reabilitação perante a Administração exige cumulativamente:

1. Reparação integral do dano causado ao erário;
2. Pagamento da multa aplicada;
3. Transcurso do prazo mínimo de **1 ano** da aplicação de impedimento de licitar ou **3 anos** da declaração de inidoneidade;
4. Cumprimento das condições de reabilitação e implantação ou aperfeiçoamento de **programa de integridade (*compliance*)**, exigido compulsoriamente nas sanções por atos de corrupção ou fraude da Lei Anticorrupção.

Teste 107

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
A respeito do sistema sancionatório previsto no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública poderá aplicar aos licitantes ou contratados inadimplentes diversas sanções administrativas cominatórias. Constituem sanções expressamente estabelecidas no referido dispositivo:

A) advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade para licitar/contratar.

B) repreensão verbal, suspensão temporária de três meses, retenção integral da garantia e perdimento de bens.

C) multa diária cominatória, perda de registro societário, cassação de inscrição na Junta e intervenção judicial.

D) advertência solene, cancelamento de alvará comercial e apreensão compulsória do maquinário da empresa.

E) declaração de inidoneidade, suspensão de direitos políticos do administrador e indisponibilidade de ativos.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. O art. 156 da Lei nº 14.133/2021 estabelece taxativamente as 4 (quatro) sanções administrativas cabíveis: "I - advertência; II - multa; III - impedimento de licitar e contratar; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar". A antiga "suspensão temporária de participação em licitação" da Lei 8.666 foi substituída pelo impedimento de licitar e contratar (art. 156, III).
>
> **B) Incorreto**. Repreensão verbal e perdimento patrimonial de bens não são sanções administrativas da NLLC.
>
> **C) Incorreto**. A Administração Pública não tem poder para cassar registro mercantil em processo de licitação.
>
> **D) Incorreto**. Apreensão de maquinário e cassação de alvará não integram o rol do art. 156 da NLLC.
>
> **E) Incorreto**. Suspensão de direitos políticos decorre de ação de improbidade julgada pelo Judiciário (LIA), não de sanção do art. 156.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

Teste 108

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
Durante a execução de um contrato administrativo de fornecimento de ambulâncias para o Estado de Goiás, restou comprovado que a empresa contratada cometeu fraude dolosa ao entregar veículos usados com hodômetros adulterados. Diante da gravidade da infração, a autoridade instaurou processo de declaração de inidoneidade. A respeito dessa sanção (art. 156, § 6º da Lei nº 14.133/2021):

A) A inidoneidade é competência exclusiva do Secretário de Estado e tem eficácia em toda a Federação.

B) A sanção de inidoneidade pode ser aplicada por qualquer fiscal de contrato, produzindo efeitos no órgão contratante.

C) A declaração de inidoneidade tem prazo fixo de seis meses, após o qual a reabilitação da empresa é automática.

D) A inidoneidade impede a participação em licitações apenas perante o Município onde a fraude material foi consumada.

E) O sancionado com inidoneidade pode participar livremente de certames licitatórios promovidos pela Administração Federal.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 156, § 6º, da Lei nº 14.133/2021 determina que a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar é de competência EXCLUSIVA de Ministro de Estado, de Secretário Estadual ou de Secretário Municipal. Ademais, o § 5º estabelece que a inidoneidade produz efeitos no âmbito de TODA a Administração Pública direta e indireta de TODOS os entes federativos (União, Estados, DF e Municípios), pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

B) Incorreto. A competência é privativa e indelegável da autoridade de cúpula ministerial ou de secretaria.

C) Incorreto. O prazo legal é de 3 a 6 anos, e a reabilitação exige o cumprimento dos requisitos do art. 163 (ressarcimento integral e cumprimento das condições).

D) Incorreto. A inidoneidade na NLLC tem alcance nacional e abrange todos os órgãos federativos.

E) Incorreto. O impedimento gerado pela declaração de inidoneidade alcança a esfera federal e todas as demais.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 109

(FGV – Analista Jurídico – PGE-GO / Simulado)
O art. 160 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os requisitos e o procedimento para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das licitações e dos contratos administrativos. A respeito desse instituto, é correto afirmar que:

A) A desconsideração pode ser aplicada para estender as sanções de inidoneidade aos sócios e administradores com poderes.

B) A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa.

C) A medida cabe apenas quando houver decisão judicial transitada em julgado proferida por vara de falências e concordatas.

D) A extensão dos efeitos punitivos atinge exclusivamente os acionistas minoritários sem poder de gestão societária.

E) A desconsideração impede a cobrança das multas administrativas aplicadas pelo órgão governamental lesado.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 160 da Lei nº 14.133/2021 preconiza expressamente: "A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e de sócios com poderes de administração". Visa coibir a criação fraudulenta de novas empresas para burlar sanções de inidoneidade (figura da empresa de fachada).

B) Incorreto. O contraditório prévio e a ampla defesa com prazo de 15 dias úteis são mandatórios (art. 160, parágrafo único).

C) Incorreto. A desconsideração da personalidade jurídica para fins de sanções licitatórias pode ser aplicada na via administrativa pelo ente público lesado.

D) Incorreto. A extensão recai especificamente sobre administradores e sócios com poderes de administração.

E) Incorreto. A desconsideração viabiliza justamente a cobrança patrimonial perante o patrimônio pessoal dos sócios administradores.

GABARITO OFICIAL: A

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 17: Noções de Direito Constitucional

Princípios, Direitos Fundamentais, Organização do Estado, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário

01 - Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Princípios Fundamentais

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa Oficial do Edital

- Da aplicabilidade das normas constitucionais (Classificação de José Afonso da Silva).
- Normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada.
- Normas constitucionais programáticas e princípio da reserva do possível vs. mínimo existencial.
- Princípios Fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Artigos 1º a 4º).
- Fundamentos da República Federativa do Brasil (Artigo 1º).
- Teoria da Separação dos Poderes e o sistema de freios e contrapesos (*Checks and Balances* - Artigo 2º).
- Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (Artigo 3º).
- Princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais (Artigo 4º).

🧭 Sumário

1. **Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais**
    1. Classificação Tripartite de José Afonso da Silva
    2. Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão
    3. Reserva do Possível versus Mínimo Existencial
    4. Teste 110
    5. Teste 111
    6. Teste 112
    7. Teste 113
2. **Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)**
    1. Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político
    2. Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)
    3. Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)
    4. Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)
    5. Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)
    6. Teste 114
    7. Teste 115
    8. Teste 116
    9. Teste 117
    10. Teste 118
    11. Teste 119
    12. Teste 120
3. **Fontes Recomendadas na Internet**

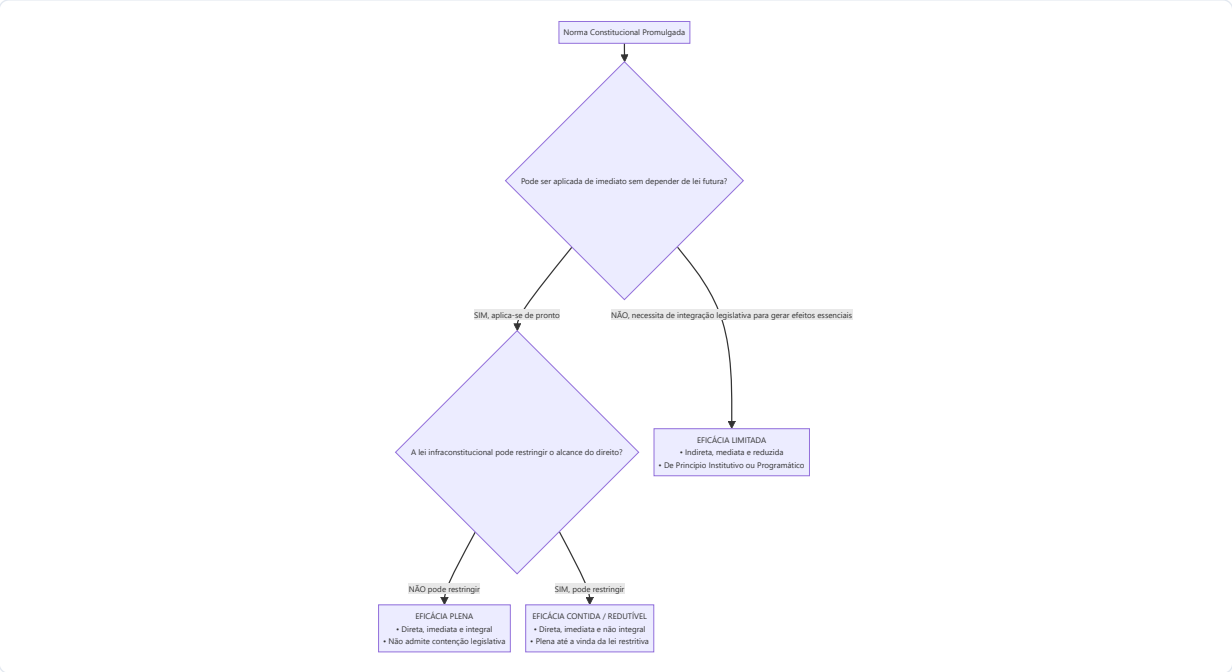
---

1. Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais

O estudo da aplicabilidade das normas constitucionais investiga o grau de aptidão que cada preceito da Lei Fundamental possui para produzir efeitos jurídicos no mundo dos fatos desde a sua promulgação. No direito público brasileiro, a doutrina amplamente majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF) consagram a classificação tripartite formulada pelo professor José Afonso da Silva.

1.1 Classificação Tripartite de José Afonso da Silva

Classificação da Norma	Aplicabilidade	Depende de Lei Infraconstitucional?	Pode Ser Restringida por Lei?	Exemplos Canônicos na CF/88
Eficácia Plena	**Direta, Imediata e Integral**	**NÃO**	**NÃO**	Art. 2º (Separação dos Poderes); Art. 5º, III (Vedação da tortura); Art. 5º, LVI (Inadmissibilidade de provas ilícitas).
Eficácia Contida (ou Redutível)	**Direta, Imediata e NÃO Integral**	**NÃO** (produz efeitos plenos desde a promulgação)	**SIM** (a lei infraconstitucional pode restringir seu alcance)	Art. 5º, XIII (Liberdade de exercício profissional atendidas qualificações da lei); Art. 5º, XII (Inviolabilidade de sigilo telefônico salvo ordem judicial).
Eficácia Limitada	**Indireta, Mediata e Reduzida**	**SIM** (depende de atuação integradora do legislador ordinário)	Não se aplica (o direito nasce contido e depende de ampliação legal)	Art. 37, VII (Direito de greve dos servidores públicos civis); Art. 196 (Direito à saúde como dever do Estado mediante políticas públicas).



- **Normas de Eficácia Plena:** São aquelas que desde a promulgação da Constituição receberam do constituinte uma normatividade suficiente para serem aplicadas de pronto a situações concretas. Não dependem de qualquer regulamentação legal ulterior para produzirem todos os seus efeitos e não podem ser restringidas pelo legislador ordinário.
- **Normas de Eficácia Contida (ou Redutível / Prospectiva):** São normas que também produzem efeitos plenos e imediatos a partir da promulgação, mas nas quais o constituinte deixou expressa ou implicitamente uma cláusula de contenção ("*na forma da lei*", "*atendidas as qualificações que a lei estabelecer*", "*salvo disposição em contrário*"). Enquanto o legislador ordinário não editar a norma restritiva, o exercício do direito é pleno e irrestrito.
- **Normas de Eficácia Limitada:** Não produzem seus efeitos fundamentais de imediato, dependendo da interferência do legislador infraconstitucional para conferir densidade e viabilizar o exercício prático da prerrogativa. Subdividem-se em:
    1. *Normas de Princípio Institutivo (ou Organizatório):* Aquelas pelas quais o constituinte traça o esquema geral de criação e organização de órgãos, entidades ou instituições do Estado (ex.: art. 88 da CF/88, que dispõe que a lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios);
    2. *Normas de Princípio Programático:* Aquelas que estabelecem metas, programas sociais, diretrizes socioeconômicas e fins de interesse público a serem alcançados pelos poderes públicos (ex.: saúde, erradicação do analfabetismo, proteção ao meio ambiente).

1.2 Eficácia Mínima das Normas Limitadas e Remédios contra Omissão

Embora as normas de eficácia limitada não confiram exigibilidade imediata da prestação originária sem integração legislativa, é incorreto afirmar que elas são desprovidas de valor jurídico. A doutrina e a jurisprudência reconhecem a **eficácia jurídica mínima** dessas normas:

- **Eficácia Revogatória (ou Negativa):** Revogam automaticamente toda a legislação anterior que com elas seja materialmente incompatível (não recepção).
- **Eficácia Impeditiva:** Impedem a edição de leis futuras que contrariem seus vetores teleológicos, sob pena de inconstitucionalidade direta.
- **Eficácia Hermenêutica / Interpretativa:** Servem de vetor interpretativo obrigatório para juízes e administradores públicos.
- **Remédios Constitucionais contra a Omissão Inconstitucional:** Para combater a mora legislativa que inviabiliza o exercício de direitos previstos em normas de eficácia limitada, a Constituição consagrou o **Mandado de Injunção** (art. 5º, LXXI, e Lei nº 13.300/2016) e a **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)** (art. 103, § 2º).

1.3 Reserva do Possível versus Mínimo Existencial

No controle judicial de políticas públicas decorrentes de normas programáticas (saúde, fornecimento de medicamentos de alto custo, vagas em creches):

- **Reserva do Possível (*Vorbehalt des Möglichen*):** Tese frequentemente invocada pela Fazenda Pública segundo a qual a efetivação dos direitos sociais condiciona-se à existência de capacidade orçamentária e financeira do Estado, bem como à discricionariedade do administrador na alocação de recursos escassos.
- **Mínimo Existencial:** Entendimento consolidado pelo STF no sentido de que a reserva do possível encontra limite intransponível no **núcleo essencial dos direitos fundamentais indispensáveis a uma vida digna** (mínimo existencial). Quando estiver em jogo a própria sobrevivência ou a integridade biológica do indivíduo, a alegação de insuficiência de recursos orçamentários torna-se inoponível ao cidadão.

Teste 110

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Na clássica classificação tripartite das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade proposta pelo constitucionalista José Afonso da Silva, as normas constitucionais são agrupadas em normas de eficácia plena, contida e limitada. A respeito das características dogmáticas dessa classificação, é correto afirmar que:

A) as normas de eficácia contida dependem de normação infraconstitucional integrativa para produzirem efeitos essenciais.

B) as normas de eficácia plena produzem todos os seus efeitos imediatos, independentemente de lei infraconstitucional posterior.

C) as normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade direta, imediata e integral desde a promulgação da Constituição.

D) as normas de eficácia contida não admitem restrição por ato normativo posterior por força da cláusula de vedação ao retrocesso.

E) as normas programáticas são desprovidas de qualquer densidade normativa e não vinculam o legislador ordinário estatal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. As normas de eficácia contida produzem efeitos imediatos desde logo, mas podem sofrer restrições legislativas posteriores. Quem depende de lei para surtir efeitos essenciais é a norma de eficácia limitada.

B) Correto. As normas de eficácia plena têm aplicabilidade direta, imediata e integral: produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os seus efeitos essenciais imediatamente com a entrada em vigor da Constituição, independendo de lei integrativa.

C) Incorreto. Normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida.

D) Incorreto. A característica definidora da eficácia contida (redutível) é exatamente admitir restrição posterior pela lei.

E) Incorreto. Normas programáticas possuem eficácia jurídica vinculante: revogam normas anteriores contrárias e impedem leis infraconstitucionais incompatíveis.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 111

(FCC – Analista Judiciário – TRT / Simulado)
O art. 5º, XIII, da Constituição Federal estabelece: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Sob a ótica da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, o referido dispositivo classifica-se como norma de eficácia:

A) Plena, pois veda qualquer restrição por lei posterior em respeito ao direito adquirido do trabalhador.

B) Contida, de aplicabilidade direta e imediata, mas passível de restrição por lei ordinária superveniente.

C) Limitada de princípio institutivo, cuja fruição condiciona-se à edição obrigatória de regulamento executivo.

D) Esgotada ou de eficácia exaurida, por se tratar de preceito transitório atrelado à ordem constitucional pretérita.

E) Programática, pois veicula diretriz estatal desprovida de exigibilidade perante o Poder Judiciário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O dispositivo expressa "atendidas as qualificações que a lei estabelecer", admitindo expressamente restrição legislativa posterior.

B) Correto. O art. 5º, XIII da CF/88 é o exemplo clássico da norma de eficácia contida (ou redutível): tem aplicabilidade direta e imediata (qualquer profissão pode ser livremente exercida na ausência de lei), mas sua amplitude pode ser contida ou restringida por lei federal superveniente que fixe qualificações técnicas indispensáveis (ex.: OAB, CRM, CREA).

C) Incorreto. Não depende de regulamentação para ser exercida imediatamente.

D) Incorreto. Normas de eficácia exaurida são as do ADCT que já produziram efeitos.

E) Incorreto. O preceito assegura direito fundamental individual e autoaplicável.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 112

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
O art. 37, VII, da Constituição Federal preceitua que "o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica". Diante da omissão legislativa do Congresso Nacional em regulamentar a referida norma por mais de três décadas, o Supremo Tribunal Federal apreciou o tema em sede de Mandado de Injunção (MIs 670, 708 e 712).

A respeito da eficácia da norma e da atuação da Suprema Corte, assinale a opção correta:

A) A norma é de eficácia contida e o STF declarou a perda de vigência do preceito em razão da inércia legislativa.

B) A norma é de eficácia plena e o STF fixou a proibição absoluta de greve no serviço público até edição de lei.

C) A norma é de eficácia limitada e o STF determinou a aplicação analógica da lei de greve do setor privado.

D) A norma é programática e o STF determinou a dissolução compulsória dos sindicatos de servidores civis.

E) A norma é de eficácia diferida e o STF fixou a impossibilidade jurídica de concessão de mandado de injunção.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O preceito é norma de eficácia limitada dependente de lei; o STF não declara perda de vigência.

B) Incorreto. A greve é direito fundamental garantido, não podendo ser sumariamente proibida por inércia estatal.

C) Correto. O art. 37, VII da CF/88 é norma de eficácia limitada definidora de princípio institutivo. Diante da mora inconstitucional do Poder Legislativo, o STF adotou a teoria concretista intermediária em mandado de injunção (MIs 670, 708 e 712) e determinou que se aplique, no que couber, a Lei Geral de Greve da iniciativa privada (Lei nº 7.783/1989) aos servidores públicos civis até a superveniência de lei específica.

D) Incorreto. A liberdade sindical no serviço público é plena (art. 37, VI da CF).

E) Incorreto. O mandado de injunção é garantia constitucional idônea exatamente para combater a omissão legislativa (art. 5º, LXXI).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 113

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
No estudo da aplicabilidade das normas constitucionais, doutrina especializada identifica a existência de normas de eficácia exaurida ou de aplicabilidade esgotada. Caracteriza-se como norma de eficácia exaurida aquela que:

A) Extinguiu a produção de seus efeitos após a ocorrência da condição fática prevista.

B) Depende de lei ordinária regulamentadora futura para iniciar a geração de seus efeitos típicos essenciais.

C) Pode sofrer restrição posterior pelo legislador infraconstitucional no exercício regular de suas competências.

D) Vincula o gestor público à implementação gradual de políticas orçamentárias de longo prazo de execução.

E) Veicula garantias fundamentais inalienáveis insuscetíveis de emenda constitucional por serem cláusulas pétreas.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Correto**. As normas de eficácia exaurida (ou de aplicabilidade esgotada) são aquelas que já cumpriram integralmente a sua destinação histórica e consumaram seus efeitos fáticos e jurídicos, deixando de ter aplicabilidade material direta para o futuro, embora mantenham relevância histórica (ex.: art. 3º do ADCT, que convocou o plebiscito de 1993 sobre forma e sistema de governo).
>
> **B) Incorreto**. Essa é a definição de norma de eficácia limitada.
>
> **C) Incorreto**. Essa é a característica da norma de eficácia contida.
>
> **D) Incorreto**. Essa é a definição de norma programática.
>
> **E) Incorreto**. Refere-se a cláusulas pétreas (art. 60, § 4º da CF).
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

2. Princípios Fundamentais da CF/88 (Título I - Arts. 1º a 4º)

O Título I da Constituição Federal delimita as decisões políticas estruturantes do Estado brasileiro.

2.1 Forma de Estado, Forma de Governo e Regime Político

- **Forma de Estado: Federação.** Caracteriza-se pela descentralização política, coexistência de esferas federativas autônomas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), vedação ao direito de secessão e proteção sob cláusula pétrea explícita (art. 60, § 4º, I).
- **Forma de Governo: República.** Caracteriza-se pela eletividade e temporariedade dos mandatos dos governantes, pela responsabilidade política e jurídica dos agentes públicos e pelo dever republicano de prestar contas perante a sociedade e as Cortes de Contas.
- **Regime Político: Democracia Semidireta (ou Participativa).** Conforme o art. 1º, parágrafo único: "*Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.*" O exercício direto manifesta-se por meio do **plebiscito**, do **referendo** e da **iniciativa popular** de leis (art. 14, I, II e III).

2.2 Fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º)

Os fundamentos consubstanciam as bases estruturais sobre as quais se erige o Estado brasileiro. São expressos por substantivos e memorizados pelo consagrado mnemônico **SO-CI-DI-VA-PLU**:

1. **SOberania:** Poder supremo no plano interno e independente na ordem internacional;
2. **CIdadania:** Prerrogativa de participação ativa na vida política do país e na formação das decisões estatais;
3. **DIgnidade da Pessoa Humana:** Matriz axiológica de todo o ordenamento jurídico, que coloca o ser humano como fim primordial do Estado, e não mero instrumento;
4. **VAlores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa:** Reconhecimento concomitante do trabalho como fonte de emancipação social e da liberdade econômica de mercado como motor da produção de riquezas;
5. **PLUralismo Político:** Abertura para a livre manifestação e convivência harmoniosa de diferentes correntes ideológicas, filosóficas e políticas.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC frequentemente tenta confundir o candidato trocando **pluralismo político** por **pluripartidarismo**. O pluripartidarismo (liberdade de criação de partidos políticos) é apenas uma das dimensões instrumentais do pluralismo político, que é um conceito infinitamente mais amplo de liberdade de pensamento e de cosmovisão.

2.3 Separação dos Poderes e o Sistema de Freios e Contrapesos (Art. 2º)

O art. 2º da Carta Magna estabelece: "*São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*"

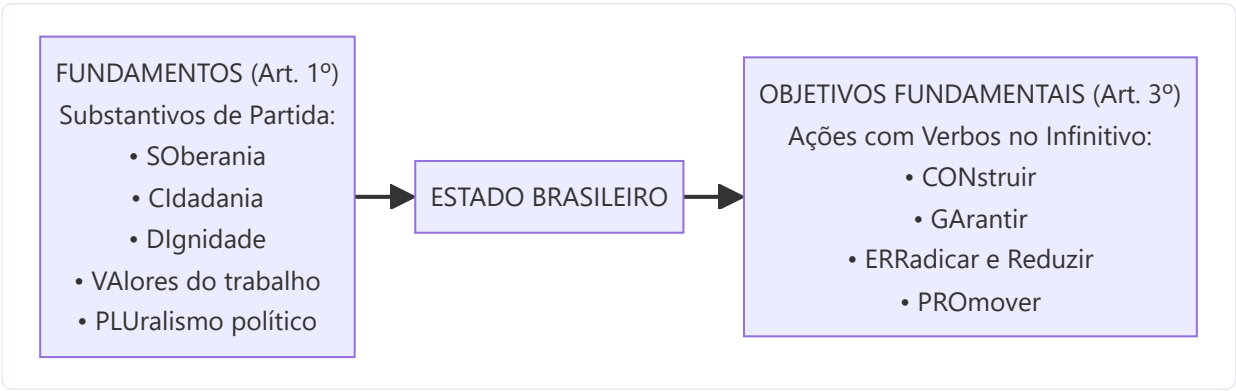
No modelo do constitucionalismo contemporâneo:

- **Não há separação estanque ou absoluta:** Cada Poder desempenha uma **função típica preponderante** e **funções atípicas secundárias** expressamente delimitadas pela Constituição:
  - **Poder Executivo:** Função típica: governar e administrar a coisa pública; Funções atípicas: legislar (ao editar medidas provisórias e leis delegadas) e julgar (ao decidir processos administrativos e disciplinares).
  - **Poder Legislativo:** Funções típicas: legislar (elaborar normas gerais e abstratas) e fiscalizar (controle financeiro e contábil externo com auxílio dos Tribunais de Contas); Funções atípicas: administrar (gerir seu quadro funcional e contratos) e julgar (o Senado julga o Presidente da República e Ministros do STF em crimes de responsabilidade).
  - **Poder Judiciário:** Função típica: jurisdicional (dizer o direito no caso concreto com definitividade); Funções atípicas: administrar (realizar licitações e prover cargos) e legislar (elaborar os regimentos internos de seus tribunais).
- **Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*):** Mecanismo de controle recíproco em que um Poder limita e fiscaliza a atuação do outro, prevenindo abusos e garantindo a harmonia institucional (ex.: veto do Presidente a projetos de lei; sabatina e aprovação de ministros pelo Senado; controle de constitucionalidade de leis e atos do Executivo exercido pelo Judiciário).

2.4 Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)

Os objetivos fundamentais consubstanciam as metas de chegada e as finalidades que o Estado brasileiro deve perseguir. Diferenciam-se dos fundamentos porque começam invariavelmente por **VERBOS NO INFINITIVO** (Mnemônico **CON-GA-ERRA-PRO**):

1. **CON**struir uma sociedade livre, justa e solidária;
2. **GA**rantir o desenvolvimento nacional;
3. **ERRA**dicar a pobreza e a marginalização e **reduzir as desigualdades sociais e regionais**;
4. **PRO**mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



2.5 Princípios nas Relações Internacionais e Integração Latino-Americana (Art. 4º)

A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

1. Independência nacional;
2. Prevalência dos direitos humanos;
3. Autodeterminação dos povos;
4. Não intervenção;
5. Igualdade entre os Estados;
6. Defesa da paz;
7. Solução pacífica dos conflitos;
8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo;
9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
10. Concessão de asilo político.

- **Parágrafo Único do Art. 4º:** Estabelece expressamente que o Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca examinadora costuma substituir ardilosamente a expressão constitucional **América Latina** por "América do Sul", "Mercosul" ou "países lusófonos". Atenção máxima: a redação do parágrafo único do art. 4º consagra expressamente a **América Latina**!

Teste 114

(FCC – Técnico de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O art. 1º da Constituição Federal de 1988 elenca os fundamentos do Estado Democrático de Direito na República Federativa do Brasil. Não constitui fundamento expresso da República previsto no referido artigo:

A) A soberania estatal.

B) A cidadania plena.

C) A dignidade da pessoa humana.

D) O desenvolvimento nacional.

E) O pluralismo político.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto (é fundamento)**. Previsto no art. 1º, I da CF/88.
>
> **B) Incorreto (é fundamento)**. Previsto no art. 1º, II da CF/88.
>
> **C) Incorreto (é fundamento)**. Previsto no art. 1º, III da CF/88.
>
> **D) CORRETO (Gabarito: NÃO é fundamento)**. A garantia do desenvolvimento nacional é um OBJETIVO fundamental da República Federativa do Brasil, previsto expressamente no art. 3º, II, da CF/88, e não um fundamento do art. 1º (mnemônico dos fundamentos: SO-CI-DI-VA-PLU: Soberania, Cidadania, Dignidade, Valores do trabalho/livre iniciativa e Pluralismo político).
>
> **E) Incorreto (é fundamento)**. Previsto no art. 1º, V da CF/88.
>
> **GABARITO OFICIAL: D**

Teste 115

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
A respeito do princípio da separação de poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal ("São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário"), assinale a afirmativa correta:

A) A separação de poderes é absoluta, vedada a atribuição de qualquer função administrativa ou jurisdicional atípica.

B) Cada Poder exerce função típica precípua, acumulando funções atípicas expressamente autorizadas na Constituição.

C) O Poder Judiciário exerce unicamente a jurisdição, sendo nulo ato que promova concurso público para seus servidores.

D) O Poder Legislativo exerce com exclusividade a gestão dos recursos orçamentários dos três poderes da República.

E) O princípio da harmonia entre os poderes autoriza o Governador a avocar processos em trâmite no Tribunal de Justiça.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A tripartição de poderes adotada no Brasil não é estanque nem absoluta; a própria Constituição distribui competências típicas (preponderantes) e atípicas (secundárias) a cada um dos poderes.

B) Correto. O sistema constitucional brasileiro adota a teoria das funções típicas e atípicas: o Legislativo legisla e fiscaliza (típica), mas administra seus servidores e julga crimes de responsabilidade (atípica); o Judiciário julga (típica), mas administra seus quadros e elabora regimentos internos (atípica); o Executivo governa e administra (típica), mas edita decretos regulamentares e julga processos administrativos (atípica).

C) Incorreto. A gestão administrativa interna de recursos humanos e concurso público é função atípica do Judiciário (art. 96, I).

D) Incorreto. Cada Poder dispõe de autonomia orçamentária e financeira para gerir suas dotações (arts. 99 e 168 da CF).

E) Incorreto. A independência dos poderes impede qualquer intromissão hierárquica do Executivo nos autos judiciais.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 116

(FCC – TRT-9ª Região – Analista Judiciário - 2015)
Considere os seguintes preceitos constitucionais:

I. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

II. Garantir o desenvolvimento nacional.

III. A prevalência dos direitos humanos e a defesa da paz.

À luz da Constituição Federal de 1988, constituem OBJETIVOS fundamentais da República Federativa do Brasil o que consta em:

A) I e II, apenas.

B) I, II e III.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Os itens I e II correspondem a objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil expressamente elencados no art. 3º da CF/88 (incisos IV e II). Já o item III ("prevalência dos direitos humanos e defesa da paz") constitui princípio que rege a República Federativa do Brasil nas suas RELAÇÕES INTERNACIONAIS, previsto no art. 4º, incisos II e VI da Carta Magna.

B) Incorreto. O item III é princípio de relações internacionais (art. 4º), e não objetivo do art. 3º.

C) Incorreto. O item I também é objetivo fundamental do art. 3º, IV.

D) Incorreto. O item III não integra os objetivos fundamentais da República.

E) Incorreto. O item II também é objetivo fundamental (art. 3º, II).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 117

(FGV – TJ-RR – Analista Judiciário - 2024)
A República Federativa do Brasil rege-se, em suas relações internacionais, por princípios fundamentais expressamente previstos no art. 4º da Constituição Federal de 1988. Assinale a opção que indica princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais:

A) Pluralismo político e soberania popular.

B) Independência nacional e não intervenção.

C) Dignidade da pessoa humana e cidadania.

D) Erradicação da pobreza e redução das desigualdades.

E) Construção de sociedade livre, justa e solidária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Pluralismo político é fundamento do art. 1º, V da CF.

B) Correto. O art. 4º da CF/88 estabelece os princípios reitores das relações internacionais: I - independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - concessão de asilo político.

C) Incorreto. Dignidade da pessoa humana e cidadania são fundamentos da República (art. 1º, II e III).

D) Incorreto. Erradicação da pobreza é objetivo fundamental (art. 3º, III).

E) Incorreto. Construção de sociedade livre, justa e solidária é objetivo fundamental (art. 3º, I).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 118

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO / Simulado)
O parágrafo único do art. 4º da Constituição Federal estabelece importante diretriz para a política externa e de cooperação da República Federativa do Brasil. Conforme preceitua expressamente o texto constitucional, o Brasil buscará a integração:

A) militar, defensiva e armamentista dos Estados do hemisfério sul para constituir força de coalizão conjunta.

B) econômica, política e cultural dos povos latinos, visando à formação de uma comunidade regional.

C) financeira estrita com os países do Mercosul, vedada a cooperação cultural e de mobilidade de pessoas.

D) aduaneira e cambial unificada com os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.

E) jurídica compulsória com submissão automática da jurisdição nacional aos tribunais regionais de arbitragem.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A integração preconizada tem natureza humanística e pacífica, e não belicista.

B) Correto. Literalidade do parágrafo único do art. 4º da Constituição Federal de 1988: "A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações".

C) Incorreto. A integração abrange as vertentes social e cultural expressamente.

D) Incorreto. O preceito constitucional foca nos povos da América Latina.

E) Incorreto. O Brasil mantém a soberania jurisdicional originária ressalvada a adesão voluntária a tratados.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 119

(FCC – Procurador do Estado – PGE-GO / Simulado)
O mecanismo de freios e contrapesos (checks and balances), teorizado por Montesquieu e acolhido pela ordem constitucional brasileira de 1988, impede a hegemonia ou tirania de qualquer dos Poderes da República. Constitui exemplo legítimo de aplicação do sistema de freios e contrapesos:

A) A edição de decreto legislativo pelo Congresso para anular sentenças judiciais transitadas em julgado.

B) A destituição liminar de membros de Tribunais Superiores por portaria sumária do Ministro da Justiça.

C) O controle de leis pelo Judiciário e a aprovação de autoridades pelo Senado.

D) A fixação autônoma de subsídios do Governador por ato do próprio Chefe do Poder Executivo estadual.

E) A sustação unilateral de processos de auditoria do Tribunal de Contas por ordem de líder partidário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O Legislativo não tem competência para anular decisões judiciais acobertadas pela coisa julgada.

B) Incorreto. A destituição de magistrados de tribunais submete-se a processo constitucional estrito no Senado (impeachment).

C) Correto. O sistema de freios e contrapesos manifesta-se nos controles recíprocos entre os Poderes previstos na CF: o Judiciário controla a constitucionalidade das leis emitidas pelo Legislativo; o Senado aprova a nomeação de Ministros do STF e dirigentes de agências indicados pelo Presidente (art. 52, III); o Presidente veta projetos de lei aprovados pelo Parlamento (art. 66, § 1º); e o Legislativo julga as contas do Executivo com parecer do TC.

D) Incorreto. A fixação de subsídios é competência privativa da Assembleia Legislativa (art. 49, VII e VIII).

E) Incorreto. As auditorias dos Tribunais de Contas decorrem de competência constitucional autônoma indelegável.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 120

(FGV – Analista Judiciário – TJ-GO / Simulado)
No controle de constitucionalidade difuso e incidental, o Poder Judiciário declara a inconstitucionalidade de determinada lei aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Governador. A respeito da compatibilidade desse controle com o princípio da separação de poderes:

A) O controle judicial de constitucionalidade viola a separação de poderes ao invalidar atos de representantes eleitos.

B) A jurisdição assegura a supremacia constitucional e harmoniza o funcionamento dos poderes.

C) O controle difuso exige que todos os juízes monocráticos submetam suas decisões à aprovação da Assembleia.

D) A declaração incidental de inconstitucionalidade opera efeitos erga omnes automáticos em todo o território nacional.

E) O Judiciário pode substituir discricionariamente o texto da lei impugnada por norma legislativa substitutiva.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O controle de constitucionalidade é atribuição típica e indeclinável conferida pela Carta Magna ao Poder Judiciário para resguardar a supremacia constitucional.

B) Correto. O controle jurisdicional de constitucionalidade é o ápice do sistema de freios e contrapesos: longe de violar a tripartição dos poderes, garante que os atos emanados do Legislativo e do Executivo permaneçam dentro dos balizamentos materiais e formais traçados pelo poder constituinte originário na Constituição da República.

C) Incorreto. O controle difuso é descentralizado e exercido por qualquer juiz ou tribunal da federação.

D) Incorreto. No controle difuso, os efeitos são, em regra, inter partes, dependendo de resolução do Senado para suspensão erga omnes (art. 52, X).

E) Incorreto. O Judiciário atua como legislador negativo, sendo-lhe vedado atuar como legislador positivo.

GABARITO OFICIAL: B

6. Fontes Recomendadas na Internet

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 1º a 4º (Princípios Fundamentais) - Texto oficial que consagra os fundamentos da República Federativa do Brasil, a separação dos poderes e os objetivos fundamentais.
- Constituição do Estado de Goiás - Título I e Título II - Princípios fundamentais e organização do Estado no âmbito goiano.
- STF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo) - Enunciado vinculante do STF sobre aplicação direta dos princípios da moralidade e impessoalidade na nomeação de cargos em comissão.
- STF Súmula 473 (Princípio da Autotutela Administrativa) - Jurisprudência histórica que garante à Administração o poder-dever de anular seus próprios atos ilegais e revogar os inconvenientes.
- Decreto-Lei nº 4.657/1942 - LINDB Compilada - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com as alterações da Lei nº 13.655/2018 sobre segurança jurídica e interpretação de normas públicas.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. (Cap. 1 - Teoria da Constituição; Cap. 2 - Aplicabilidade e Eficácia das Normas Constitucionais).
- MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024. (Cap. 1 - Princípios Fundamentais da Constituição Federal).
- SILVA, José Afonso da. **Aplicabilidade das Normas Constitucionais**. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. (Cap. III - Normas Constitucionais de Eficácia Plena, Contida e Limitada).

02 - Direitos Fundamentais, Remédios Constitucionais, Nacionalidade e Direitos Políticos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Dos direitos e deveres individuais e coletivos (Artigo 5º da CF/88): princípios reitores, direitos em espécie, garantias processuais e penais.
- Remédios constitucionais (*Writs*): *Habeas Corpus*, *Habeas Data*, Mandado de Segurança individual e coletivo, Mandado de Injunção e Ação Popular.
- Dos direitos sociais (Artigos 6º a 11 da CF/88): rol dos direitos fundamentais sociais, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, direito de greve e liberdade sindical.
- Da nacionalidade (Artigos 12 e 13 da CF/88): critérios originários e derivados, quase-nacionalidade, cargos privativos de brasileiro nato (art. 12, § 3º) e o novo regime de perda e readquisição da nacionalidade (Emenda Constitucional nº 131/2023).
- Dos direitos políticos (Artigos 14 a 16 da CF/88): instrumentos de soberania popular, alistabilidade eleitoral, condições de elegibilidade e idades mínimas, inelegibilidades absolutas e relativas (inelegibilidade reflexa e Súmula Vinculante 18).
- Perda e suspensão dos direitos políticos (Artigo 15 da CF/88): vedação absoluta de cassação e hipóteses constitucionais taxativas.
- Dos partidos políticos (Artigo 17 da CF/88): preceitos constitucionais, cláusula de barreira, financiamento e autonomia partidária.

🧭 Sumário

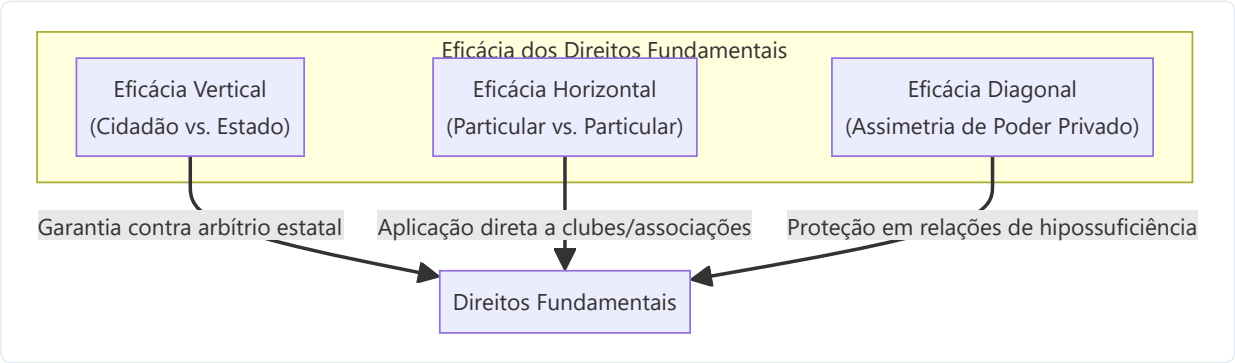
1. **Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º da CF/88)**
    1. Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia
    2. Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)
    3. Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)
    4. Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)
    5. Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC
    6. Teste 121
    7. Teste 122
    8. Teste 123
2. **Remédios Constitucionais (*Writs* de Garantia)**
    1. Análise Comparativa dos Remédios Constitucionais
    2. Teste 124
    3. Teste 125
3. **Direitos Sociais (Arts. 6º a 11)**
    1. Teste 126
4. **Teoria da Nacionalidade e a Nova Disciplina da Perda (Arts. 12 e 13)**
    1. Espécies de Nacionalidade Originária (Brasileiro Nato)
    2. Brasileiro Naturalizado
    3. Cargos Privativos de Brasileiro Nato (Art. 12, § 3º - MP3.COM)
    4. Perda da Nacionalidade: O Novo Regime da EC nº 131/2023
    5. Teste 127
    6. Teste 128
    7. Teste 129
5. **Direitos Políticos e Sistema Partidário (Arts. 14 a 17)**
    1. Alistamento Eleitoral e Voto
    2. Idades Mínimas de Elegibilidade (Capacidade Eleitoral Passiva)
    3. Inelegibilidade Reflexa (Art. 14, § 7º) e Súmula Vinculante 18
    4. Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (Art. 15 da CF/88)
    5. Teste 130
    6. Teste 131
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas**

---

1. Teoria Geral e Direitos Individuais e Coletivos (Art. 5º da CF/88)

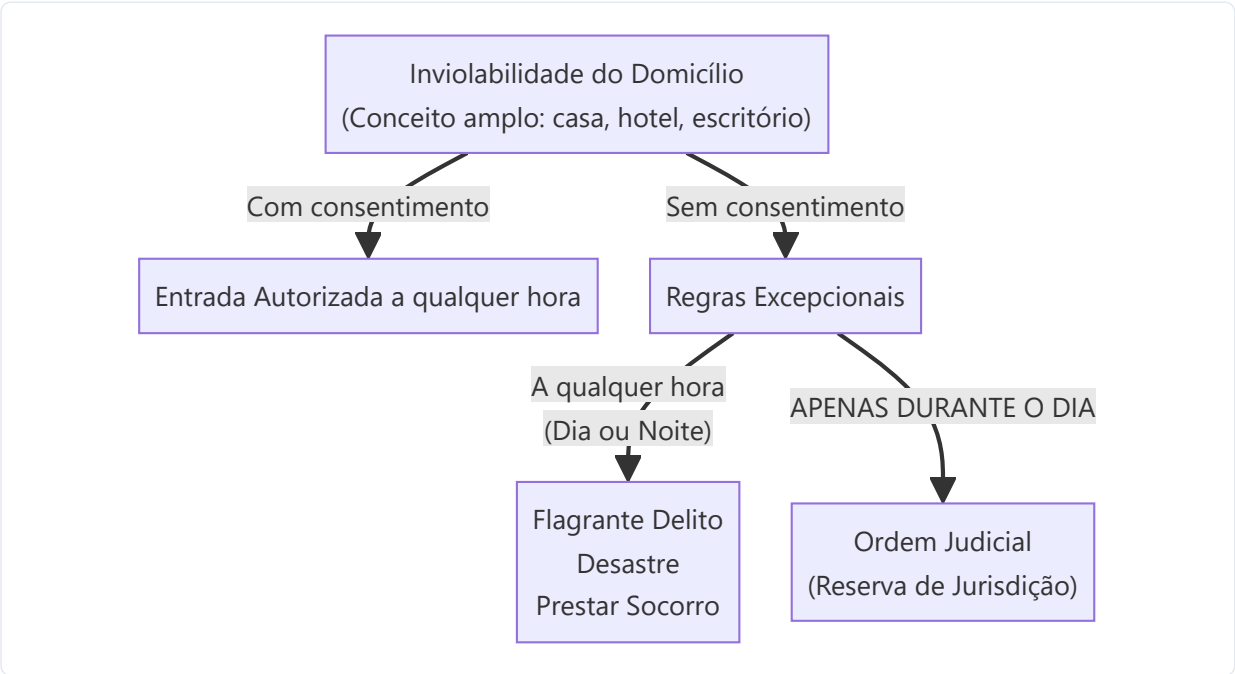
1.1 Características Fundamentais e Dimensões de Eficácia

- **Inexistência de Direitos Absolutos (Relatividade):** Nenhum direito fundamental possui caráter absoluto. Todos encontram limites na coexistência harmoniosa com outros direitos fundamentais protegidos pela ordem constitucional. Nem mesmo o direito à vida é absoluto, haja vista a admissibilidade constitucional da pena de morte em caso de guerra declarada (art. 5º, XLVII, "a").
- **Eficácia Vertical vs. Eficácia Horizontal (*Drittwirkung*):**
  - *Eficácia Vertical:* Relação tradicional entre o indivíduo e o Estado, funcionando como escudo protetor contra o arbítrio estatal.
  - *Eficácia Horizontal:* Incidência direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações jurídicas entre particulares (ex.: respeito à ampla defesa e ao contraditório para expulsão de sócio de clube ou cooperativa privada - STF).
  - *Eficácia Diagonal:* Relação entre particulares caracterizada por flagrante assimetria fática e jurídica (ex.: relações de trabalho e contratos de consumo).



1.2 Inviolabilidade do Domicílio (Art. 5º, XI)

> *"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."*



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> 1. **Conceito de Domicílio:** O STF adota interpretação abrangente de "casa", incluindo escritórios profissionais, consultórios médicos, trailers habitados e quartos de hotel ocupados. Áreas abertas ao público (como o salão de um restaurante) não configuram domicílio protegido durante o horário comercial.
> 2. **Determinação Judicial:** O cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar **só pode ocorrer durante o dia**. Não existe hipótese de ingresso com ordem judicial durante a noite sem o consentimento do morador! O critério consagrado pela Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019) veda o cumprimento de mandado domiciliar entre 21h e 5h.
> 3. **Flagrante Delito em Tráfico Ilícito de Drogas (Tema 280/STF):** O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, mesmo em caso de crime permanente como o tráfico de drogas, exige fundadas razões (justa causa) devidamente justificadas *a posteriori*, sob pena de nulidade absoluta das provas.

1.3 Inviolabilidade das Comunicações e Reserva de Jurisdição (Art. 5º, XII)

> *"É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal."*

- **Interceptação Telefônica:** Exige cláusula de **reserva de jurisdição estrita** (apenas o juiz competente pode determinar). É vedada em processos cíveis ou administrativos disciplinares (PAD). Contudo, a prova obtida licitamente no juízo criminal pode ser compartilhada como prova emprestada no PAD disciplinar (STJ/STF).
- **Sigilo Fiscal e Bancário:** Pode ser quebrado por determinação judicial e também diretamente por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs federais e estaduais), com base nos poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3º). O Fisco pode requisitar dados cadastrais e movimentações bancárias diretamente sem prévia autorização judicial (STF, ADI 2.390 e LC 105/2001).

1.4 Liberdade de Associação e Limites Estatais (Art. 5º, XVII a XXI)

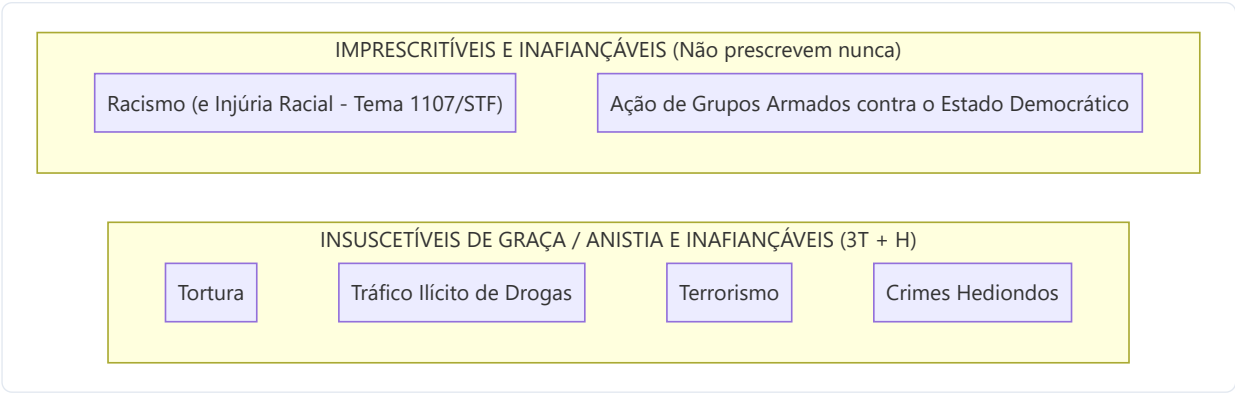
Aspecto Constitucional	Regra / Limite	Exigência Processual
Criação da Associação	Plena liberdade para fins lícitos	**Independe de autorização** estatal; vedada interferência na administração
Atividades Paramilitares	**Vedação absoluta**	Proibição categórica
Suspensão das Atividades	Interrupção provisória	Exige **decisão judicial** (mesmo cautelar/liminar)
Dissolução Compulsória	Extinção definitiva da pessoa jurídica	Exige **decisão judicial transitada em julgado**
Representação Processual	Defesa dos filiados em juízo	Exige **autorização expressa** (individual ou assemblear - Tema 82/STF)

> ⭐ **[IMPORTANTE]:**
> A FCC adora trocar as exigências para suspensão e dissolução compulsória. Memorize: para **suspender**, basta mera **decisão judicial**; para **dissolver compulsoriamente**, exige-se **trânsito em julgado**. Nenhuma autoridade administrativa tem competência para ordenar a paralisação ou encerramento de associação!

1.5 Tratamento Constitucional dos Crimes: O Quarteto Penal da FCC

Para gabaritar qualquer prova da Fundação Carlos Chagas, a tabela a seguir é de memorização compulsória:

Categoria do Crime	Tipos Penais Abrangidos	Fiança?	Prescrição?	Graça / Anistia / Indulto?
Racismo & Injúria Racial	Prática de racismo (Lei 7.716/89) e Injúria racial (STF HC 154.248 e Lei 14.532/23)	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
Ação de Grupos Armados	Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático	**Inafiançável**	**Imprescritível**	Admite
3T + Hediondos	**T**ortura, **T**ráfico ilícito de drogas, **T**errorismo e Crimes **H**ediondos	**Inafiançável**	Prescritível	**Insuscetíveis de graça ou anistia**



Teste 121

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário - 2014)
Considere as seguintes afirmativas:

I. O direito de reunião em locais abertos ao público deve ser exercido, segundo o texto constitucional, de forma pacífica, sem armas, com prévio aviso à autoridade competente, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.

II. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

III. São gratuitas as ações de *habeas corpus* e mandado de segurança, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.

Está correto o que se afirma APENAS em:

A) II.

B) I, II e III.

C) I e III.

D) II e III.

E) I e II.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O item I também está inteiramente correto nos termos da CF/88.

B) Incorreto. O item III está errado, pois o mandado de segurança não é ação constitucional gratuita por expressa disposição da CF/88.

C) Incorreto. O item II é expressamente verdadeiro e o item III é falso.

D) Incorreto. O item III contém vício quanto à gratuidade do mandado de segurança.

E) Correto. O item I reproduz com fidelidade o art. 5º, XVI, da CF/88 (reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente). O item II reproduz com literalidade o art. 5º, IV, da CF/88 ("é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato"). O item III é falso porque, consoante o art. 5º, LXXVII, da CF/88, "são gratuitas as ações de *habeas-corpus* e *habeas-data*, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania" — o mandado de segurança exige o recolhimento regular de custas processuais.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 122

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2022)
Joana, jovem e renomada escritora de livros infantis, faleceu. O mais velho dos seus herdeiros, com 18 anos de idade, preocupado com a situação dos livros, que geravam uma elevada renda para Joana, questionou um advogado a respeito da proteção constitucional oferecida a direitos dessa natureza.
O advogado respondeu corretamente que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros:

A) de modo exclusivo e em caráter perpétuo, aos herdeiros.

B) de modo exclusivo e pelo tempo que a lei fixar, aos herdeiros.

C) ao poder público, não aos herdeiros, com participação financeira.

D) ao público em geral, não aos herdeiros, mantida participação.

E) aos herdeiros e ao poder público conjuntamente, rateando os lucros.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A transmissibilidade aos herdeiros não se dá em caráter perpétuo, mas temporário, adstrita ao prazo fixado na legislação ordinária.

B) Correto. Nos exatos termos do art. 5º, XXVII, da Constituição Federal: "aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar". A Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) estabelece, em regra, a duração de 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

C) Incorreto. Os direitos patrimoniais transmitem-se aos sucessores legítimos do autor, não ao poder público.

D) Incorreto. A obra somente cai em domínio público após o transcurso do lapso legal de proteção post mortem.

E) Incorreto. Não há cotitularidade forçada ou rateio de direitos autorais com o poder público.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 123

(FGV – Auditor Fiscal da Receita Estadual / Simulado)
O art. 5º, XII, da Constituição Federal estabelece que "é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". À luz da jurisprudência do STF e do STJ sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal, é correto afirmar:

A) A quebra do sigilo fiscal pelo Fisco exige autorização judicial prévia sob pena de nulidade absoluta.

B) O Fisco pode requisitar diretamente informações a instituições bancárias sem autorização judicial prévia.

C) As CPIs estaduais podem determinar busca e apreensão domiciliar na pendência de inquérito administrativo.

D) A interceptação de comunicações telefônicas é admitida em processos administrativos de natureza disciplinar.

E) As mensagens trocadas via correio eletrônico corporativo são imunes ao controle exercido pelo empregador.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme julgamento conjunto das ADIs 2.390, 2.386, 2.365 e 2.859 e do RE 601.314/SP (Tema 225 do STF), o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 é plenamente constitucional. Não há propriamente "quebra", mas transferência do dever de sigilo bancário das instituições financeiras para o Fisco, sem necessidade de autorização judicial prévia.

B) Correto. O Plenário do STF firmou tese de repercussão geral no sentido de que a transferência do sigilo bancário ao Fisco, no âmbito de procedimento fiscalizatório devidamente instaurado e sob garantia de preservação do segredo fiscal, não viola a cláusula de reserva de jurisdição.

C) Incorreto. CPIs (mesmo as federais) possuem poderes de instrução próprios das autoridades judiciais, mas não detêm reserva absoluta de jurisdição (não podem determinar busca e apreensão domiciliar nem interceptação telefônica).

D) Incorreto. A interceptação de comunicações telefônicas (gravação de conversas alheias sem ciência) é restrita estritamente a investigação criminal ou instrução processual penal.

E) Incorreto. O TST e o STJ admitem a fiscalização de e-mail corporativo fornecido exclusivamente para fins funcionais.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 124

(FGV – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Ana, servidora aposentada do município Alfa, solicitou à autoridade competente que fossem fornecidas as informações relativas à sua pessoa constantes dos respectivos assentamentos funcionais. Ao preencher o respectivo formulário, informou, no campo da justificativa, que o motivo era "pessoal", o que motivou o indeferimento do pleito com base no argumento de que a motivação não era juridicamente idônea. Considerando a narrativa e a sistemática constitucional afeta à matéria, é correto afirmar que:

A) o acesso às informações postuladas pressupõe a comprovação de interesse público juridicamente tutelado.

B) as informações requeridas decorrem do vínculo funcional pretérito e exigem prévia autorização judicial.

C) as informações deveriam ter sido fornecidas a Ana, sendo cabível impetração de mandado de segurança se houver certidão.

D) a negativa estatal é plenamente legítima porque todo cidadão deve justificar o motivo para consulta a banco de dados.

E) a servidora deveria ajuizar ação popular perante o juízo da Fazenda Pública para anular a recusa administrativa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O fornecimento de informações de interesse pessoal independe de demonstração de utilidade pública coletiva.

B) Incorreto. O acesso a dados individuais da própria pessoa junto à administração não depende de prévia chancela judicial.

C) Correto. Conforme o art. 5º, XXXIII, da CF/88, "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade". Ademais, diante da recusa formal e ilegal de fornecimento de certidão de assentamentos funcionais, há direito líquido e certo tutelável via mandado de segurança (art. 5º, LXIX, CF/88) ou obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV, 'b', CF/88).

D) Incorreto. A exigência de justificativa para fornecimento de certidões ou dados próprios é ilegítima e abusiva.

E) Incorreto. A ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade, meio ambiente ou patrimônio histórico, não sendo via para obter certidões funcionais individuais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 125

(FCC – Procurador do Estado / Simulado)
A respeito da legitimação ativa e dos requisitos de admissibilidade dos remédios constitucionais, analise a disciplina do Mandado de Segurança Coletivo e da Ação Popular. É correto afirmar que:

A) Qualquer pessoa jurídica legalmente constituída possui legitimidade para propor ação popular.

B) O mandado de segurança coletivo impetrado por partido exige representação parlamentar no Congresso.

C) As associações civis necessitam de autorização assemblear específica para impetrar mandado de segurança coletivo.

D) A desistência da ação popular pelo autor originário acarreta a extinção imediata do processo sem julgamento de mérito.

E) A concessão de medida liminar em mandado de segurança prescinde da demonstração de perigo de dano irreparável.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A teor do art. 5º, LXXIII, da CF/88 e da Súmula 365 do STF, "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular". Pessoa jurídica não possui condição de cidadão e não pode ajuizar ação popular.

B) Correto. O art. 5º, LXX, 'a', da CF/88 confere legitimidade ativa para o mandado de segurança coletivo a "partido político com representação no Congresso Nacional" (basta possuir um único Deputado Federal ou Senador da República no momento da propositura).

C) Incorreto. Conforme a Súmula 629 do STF, "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes", atuando como substituta processual (art. 21 da Lei nº 12.016/2009).

D) Incorreto. Desistindo o autor originário da ação popular, o Ministério Público ou qualquer outro cidadão pode assumir o polo ativo (art. 9º da Lei nº 4.717/1965).

E) Incorreto. A liminar em mandado de segurança exige a concorrência dos dois requisitos essenciais: fundamento relevante (*fumus boni iuris*) e risco de ineficácia da medida (*periculum in mora*).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 126

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Ao dispor sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição da República admite, expressamente, que seja objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho:

A) a concessão de seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário.

B) a redução proporcional do salário mediante negociação coletiva.

C) o décimo-terceiro salário com base na remuneração integral do empregado.

D) o prazo prescricional para ajuizamento de ação relativa a créditos.

E) a redução dos riscos inerentes ao trabalho por normas de higiene e saúde.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O seguro-desemprego é direito irrenunciável previsto no art. 7º, II, da CF/88, sem previsão de redução ou flexibilização por negociação coletiva.

B) Correto. Nos termos do art. 7º, VI, da CF/88, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a "irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo". A própria Carta Magna autoriza expressamente a mitigação da irredutibilidade por meio de negociação coletiva de trabalho.

C) Incorreto. O décimo-terceiro salário (art. 7º, VIII) constitui garantia de indisponibilidade absoluta, vedada a supressão sindical.

D) Incorreto. Os prazos de prescrição trabalhista (art. 7º, XXIX) são matéria de ordem pública constitucional.

E) Incorreto. As normas de saúde, higiene e segurança do trabalho (art. 7º, XXII) constituem garantias mínimas indisponíveis tuteladas pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 127

(FCC – TRT-9ª Região – Analista Judiciário - 2015)
Considere os seguintes direitos dos trabalhadores:

I. Seguro-desemprego.

II. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

III. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

IV. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.

Nos termos da Constituição Federal, são estendidos aos trabalhadores domésticos os direitos indicados APENAS em:

A) I, II, III e IV.

B) II, III e IV.

C) I e II.

D) III e IV.

E) II.

Comentário Detalhado:

A) Correto. A Emenda Constitucional nº 72/2013 ("PEC das Domésticas") alterou profundamente o parágrafo único do art. 7º da CF/88, estendendo aos trabalhadores domésticos tanto os direitos de eficácia imediata — repouso semanal remunerado (XV), remuneração do trabalho noturno superior à do diurno (IX) — quanto os direitos condicionados à regulamentação legal posterior — seguro-desemprego (II) e piso salarial fixado em lei (V), ambos efetivamente disciplinados pela Lei Complementar nº 150/2015. Logo, todos os quatro itens listados são direitos constitucionais titularizados pelos trabalhadores domésticos.

B) Incorreto. O seguro-desemprego (item I) foi expressamente conferido aos trabalhadores domésticos pela EC 72/2013 e regulamentado pela LC 150/2015.

C) Incorreto. Os itens III e IV também são garantias plenamente aplicáveis aos trabalhadores domésticos.

D) Incorreto. Os itens I e II também estão integrados ao patrimônio jurídico dos empregados domésticos.

E) Incorreto. A tutela constitucional dos domésticos abrange amplamente o catálogo examinado.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 128

(FGV – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, Juan e Ane, de cidadania espanhola, ali se encontravam a serviço da embaixada espanhola. Após ter vivido por cinco anos no Brasil, mudou-se para a Austrália juntamente com seus pais, que passaram a atuar na iniciativa privada. Logo após atingir a maioridade, Maria cometeu um crime comum em solo australiano e fugiu para o Brasil, onde foi presa. O governo da Austrália requereu a sua extradição.
Considerando a narrativa e a sistemática constitucional afeta à nacionalidade, é correto afirmar que Maria é:

A) estrangeira, sendo plenamente possível o deferimento de sua extradição pelo Supremo Tribunal Federal.

B) brasileira nata, o que obsta de modo peremptório o deferimento de qualquer pedido de extradição.

C) estrangeira, mas a opção posterior pela nacionalidade brasileira impede a consumação da extradição requerida.

D) brasileira nata, mas a gravidade do crime doloso cometido na juventude autoriza a entrega ao Estado requerente.

E) brasileira naturalizada, cabendo ao Chefe do Poder Executivo decidir discricionariamente sobre sua extradição.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 12, I, 'a', da CF/88 estipula que são brasileiros natos "os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país". Como Juan e Ane estavam a serviço diplomático da Espanha no momento do nascimento, incide a ressalva constitucional: Maria é estrangeira perante o direito brasileiro. Não sendo brasileira nata, Maria pode ser legitimamente extraditada pelo STF por crime comum praticado no exterior (art. 5º, LI, CF/88).

B) Incorreto. Maria não é brasileira nata em razão da excludente do serviço diplomático de país estrangeiro.

C) Incorreto. A naturalização superveniente não impede a extradição por crime comum praticado antes da naturalização (art. 5º, LI, CF/88).

D) Incorreto. Brasileiros natos jamais podem ser extraditados do território nacional sob hipótese alguma.

E) Incorreto. Maria é estrangeira e a deliberação sobre a legalidade da extradição é matéria de competência jurisdicional exclusiva do STF (art. 102, I, 'g', CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 129

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Mara, de nacionalidade brasileira, casou com Stevenson, de nacionalidade holandesa, e passou a viver na Áustria. Com o objetivo de facilitar sua integração no país em que residia, não como requisito para a fruição de direitos civis, Mara decidiu se naturalizar austríaca.
Após alguns anos, Mara decidiu que almejava ter apenas a nacionalidade austríaca, não mais a brasileira.
Considerando a disciplina constitucional da nacionalidade brasileira após as alterações implementadas pela Emenda Constitucional nº 131/2023, é correto afirmar que:

A) ao casar com Stevenson, em razão do casamento civil, ela adquiriu a nacionalidade holandesa de ofício.

B) ao se naturalizar austríaca, nas circunstâncias indicadas, ela perdeu automaticamente a nacionalidade brasileira.

C) não será possível a perda da nacionalidade brasileira, por configurar direito fundamental de natureza perpétua.

D) a perda da nacionalidade brasileira exigirá pedido formal e expresso de Mara perante a autoridade competente.

E) ela será privada da nacionalidade brasileira apenas se for condenada por crime doloso na ordem jurídica austríaca.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A ordem constitucional não adota o *jus nuptias* de forma automática para outorga originária de nacionalidade.

B) Incorreto. A EC nº 131/2023 extinguiu a hipótese de perda automática da nacionalidade pela mera aquisição voluntária de outra nacionalidade no exterior.

C) Incorreto. A nacionalidade brasileira não é forçada nem irrevogável: o cidadão que possua outra nacionalidade pode expressamente renunciar à brasileira.

D) Correto. Com a nova redação conferida ao art. 12, § 4º, II, da CF/88 pela EC 131/2023, somente será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que "fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia". Portanto, para ter apenas a nacionalidade austríaca, Mara deverá formular pedido expresso de renúncia.

E) Incorreto. A condenação judicial no estrangeiro não é causa constitucional de perda da nacionalidade brasileira.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 130

(FCC – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2009)
Será considerado inelegível, nos termos da Constituição da República:

A) o Governador de Estado que, pretendendo a reeleição para o mesmo cargo, não renunciar até seis meses antes do pleito.

B) o Deputado Federal no exercício de segundo mandato parlamentar consecutivo que pretenda reeleger-se.

C) quem tenha sido condenado criminalmente em decisão judicial colegiada enquanto durarem seus efeitos.

D) brasileiro naturalizado que pretenda concorrer legitimamente a uma vaga para o Senado Federal.

E) o filho adotivo do Governador do Estado que pretenda concorrer ao cargo de Prefeito da Capital desse mesmo Estado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme o art. 14, § 5º, da CF/88, o Presidente, os Governadores e os Prefeitos podem ser reeleitos para um único período subsequente sem necessidade de desincompatibilização prévia.

B) Incorreto. Membros do Poder Legislativo não se submetem a limite de mandatos consecutivos, podendo reeleger-se indefinidamente.

C) Incorreto. A suspensão de direitos políticos pelo art. 15, III, da CF/88 exige "condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos".

D) Incorreto. O cargo de Senador da República não é privativo de brasileiro nato (art. 12, § 3º, da CF/88 elenca apenas Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e Ministro de Estado da Defesa). Logo, o brasileiro naturalizado pode ser Senador.

E) Correto. Incide a regra da inelegibilidade reflexa insculpida no art. 14, § 7º, da CF/88: "São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição". O Governador tem como território de sua jurisdição todo o respectivo Estado (o que abrange a Capital); logo, seu filho adotivo (parente por adoção de 1º grau) é absolutamente inelegível para o cargo de Prefeito naquele Estado.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 131

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
Maria, Joana e Antônio, respectivamente, brasileira nata, brasileira naturalizada e ugandense residente no território brasileiro, consultaram um especialista em relação à existência, ou não, de distinção em relação à situação jurídica de cada qual considerando os direitos fundamentais e os direitos políticos.
O especialista respondeu corretamente que:

A) os três possuem os mesmos direitos fundamentais civis, mas apenas Maria e Joana podem votar e ser votadas no país.

B) Maria e Joana possuem exatamente os mesmos direitos políticos, sem distinção de elegibilidade para quaisquer cargos públicos.

C) diferentemente de Maria e Joana, Antônio é destituído de direitos fundamentais por não possuir a nacionalidade brasileira.

D) os direitos políticos decorrem automaticamente da concessão de asilo ou residência no território da República Federativa.

E) Maria e Joana não compartilham os mesmos direitos fundamentais, sendo vedada a filiação partidária de cidadãos naturalizados.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme o caput do art. 5º da CF/88, os direitos fundamentais são assegurados a brasileiros e estrangeiros residentes no País (e, segundo jurisprudência do STF, até a estrangeiros em trânsito). No entanto, o alistamento eleitoral e a capacidade eleitoral passiva (direitos políticos) são privativos de cidadãos brasileiros (art. 14 da CF/88), sendo vedado o alistamento a estrangeiros (art. 14, § 2º, CF/88). Logo, Antônio não detém direitos políticos, cabendo estes privativamente a Maria e Joana.

B) Incorreto. Embora ambas possuam direitos políticos, Maria (nata) pode concorrer a cargos privativos de brasileiro nato previstos no art. 12, § 3º, da CF/88 (como Presidência da República), vedados a Joana (naturalizada).

C) Incorreto. O art. 5º assegura direitos fundamentais individuais a estrangeiros residentes no Brasil.

D) Incorreto. A aquisição de direitos políticos depende de nacionalidade e alistamento eleitoral.

E) Incorreto. Brasileiros naturalizados podem filiar-se a partidos políticos e exercer plenamente mandatos eletivos não vedados pelo art. 12, § 3º.

GABARITO OFICIAL: A

03 - Organização do Estado, Repartição de Competências e Servidores Públicos

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Da organização político-administrativa do Estado brasileiro (Artigos 18 e 19 da CF/88): forma federativa, autonomia dos entes e vedações federativas.
- Da União, dos Estados Federados, do Distrito Federal e dos Municípios: bens públicos, criação e desmembramento de entes, e competências materiais e legislativas.
- Repartição constitucional de competências:
  - Competências materiais exclusivas da União (Art. 21) e comuns de todos os entes (Art. 23);
  - Competências legislativas privativas da União (Art. 22) e concorrentes entre União, Estados e DF (Art. 24);
  - Competências remanescentes/residuais dos Estados (Art. 25) e competências de interesse local dos Municípios (Art. 30).
- Intervenção Federal e Estadual (Artigos 34 a 36 da CF/88): hipóteses, princípios sensíveis e procedimento.
- Regime constitucional da Administração Pública (Artigo 37 da CF/88): princípios fundamentais, concurso público, cargos em comissão e funções de confiança, teto remuneratório e regras de acumulação de cargos.
- Servidores públicos civis (Artigos 38 a 41 da CF/88): exercício de mandato eletivo, estágio probatório, estabilidade aos 3 anos, avaliação especial de desempenho e hipóteses constitucionais taxativas de perda do cargo público estável.

🧭 Sumário

1. **Forma Federativa e Organização Político-Administrativa**
   1. Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes
   2. Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)
   3. Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes
   4. Teste 132
2. **O Modelo Constitucional de Repartição de Competências**
   1. Competências Legislativas: Privativa da União versus Concorrente
   2. Competências Administrativas: Exclusivas e Comuns
   3. Competências dos Estados e Municípios
   4. Teste 133
   5. Teste 134
   6. Teste 135
   7. Teste 136
3. **Mecanismos Excepcionais de Equilíbrio: Intervenção Federal e Estadual**
   1. Teste 137
4. **Regime Constitucional da Administração Pública e Servidores (Arts. 37 a 41)**
   1. Concurso Público, Funções de Confiança e Cargos em Comissão
   2. Regra Constitucional da Não-Acumulação e Exceções (Art. 37, XVI)
   3. Exercício de Mandato Eletivo pelo Servidor Público (Art. 38)
   4. Estabilidade e Perda do Cargo do Servidor Estável (Art. 41)
   5. Teste 138
   6. Teste 139
   7. Teste 140
   8. Teste 141
   9. Teste 142
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Doutrinárias Recomendadas**

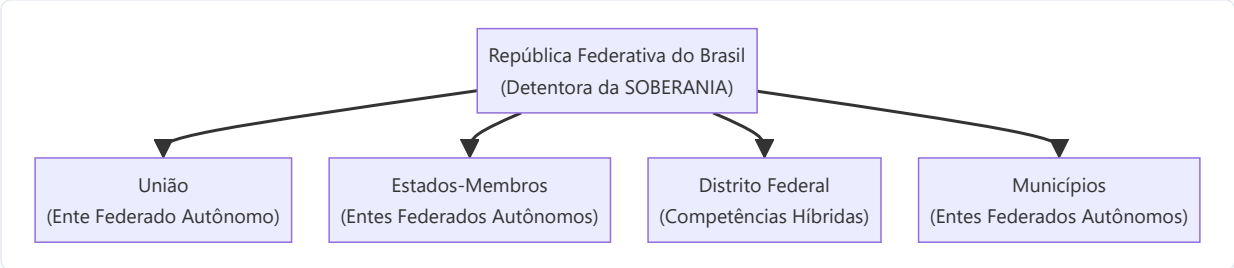
---

1. Forma Federativa e Organização Político-Administrativa

1.1 Características da Federação Brasileira e Autonomia dos Entes

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (Art. 18, *caput*).

- **Origem Histórica:** Formou-se por **desagregação** (ou segregação), decorrente de um movimento **centrífugo** (o Estado unitário imperial descentralizou poderes políticos para as províncias que se transformaram em Estados-membros).
- **Indissolubilidade do Vínculo Federativo:** Não existe o direito de secessão (nenhum Estado ou Município pode se separar do Brasil). A tentativa de desmembramento justifica a intervenção federal imediata (art. 34, I) e constitui crime inafiançável e imprescritível (art. 5º, XLIV).
- **Soberania vs. Autonomia:**
  - A **Soberania** é atributo exclusivo da **República Federativa do Brasil** no plano internacional.
  - A **Autonomia** é outorgada aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios), manifestando-se pela tríplice capacidade de auto-organização (Constituições e Leis Orgânicas), autogoverno (eleição de chefes dos poderes) e autoadministração (gestão e tributação próprias).



1.2 Vedações Constitucionais Federativas (Art. 19)

O art. 19 da Carta da República veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1. **Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança**, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público *(Princípio da Laicidade Estatal)*.
2. **Recusar fé aos documentos públicos** *(Eficácia probatória nacional dos documentos emitidos por órgãos oficiais)*.
3. **Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si** *(Proibição de discriminação tributária, previdenciária ou funcional com base na origem regional)*.

1.3 Bens Públicos Constitucionais e Criação de Novos Entes

- **Bens da União (Art. 20):** Terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, recursos minerais (inclusive do subsolo), potenciais de energia hidráulica, mar territorial, terrenos de marinha e terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
- **Bens dos Estados (Art. 26):** Águas superficiais ou subterrâneas fluentes nos seus territórios, ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União e terras devolutas não compreendidas entre as da União.
- **Criação de Estados (Art. 18, § 3º):** Exige aprovação da população diretamente interessada por meio de **plebiscito** e edição de **Lei Complementar Federal** pelo Congresso Nacional.
- **Criação de Municípios (Art. 18, § 4º):** Depende de **Lei Complementar Federal** (definindo o período temporal), divulgação prévia dos Estudos de Viabilidade Municipal, consulta prévia por **plebiscito** às populações dos municípios envolvidos e promulgação de **Lei Ordinária Estadual**.

Teste 132

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Incluem-se entre os bens dos Estados:

A) as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras e fortificações militares.

B) o mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos pela maré.

C) as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas nacionais.

D) as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

E) os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais do subsolo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme o art. 20, II, da CF/88, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares são bens da União.

B) Incorreto. O mar territorial e os terrenos de marinha pertencem à União (art. 20, VI e VII, CF/88).

C) Incorreto. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens dominicais da União (art. 20, XI, CF/88).

D) Correto. Conforme o art. 26, III, da Constituição Federal, incluem-se expressamente entre os bens dos Estados federados "as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União".

E) Incorreto. Os potenciais de energia hidráulica e recursos minerais pertencem à União (art. 20, VIII e IX, CF/88).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 133

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário - 2014)
É competência privativa da União legislar sobre as matérias de direito:

A) agrário, direito econômico, sistema estatístico e registros públicos.

B) do trabalho, propaganda comercial, metalurgia e proteção à infância e à juventude.

C) penal, direito penitenciário, cidadania e sistema cartográfico nacional.

D) espacial, desapropriação, propaganda comercial e crimes de responsabilidade.

E) agrário, direito penitenciário, metalurgia e sistema cartográfico oficial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Direito econômico é de competência concorrente entre União, Estados e DF (art. 24, I, CF/88).

B) Incorreto. Proteção à infância e à juventude é competência concorrente (art. 24, XV, CF/88).

C) Incorreto. Direito penitenciário é de competência legislativa concorrente (art. 24, I, CF/88).

D) Correto. Todos os ramos e matérias listados inserem-se na competência privativa da União: direito espacial (art. 22, I), desapropriação (art. 22, II), propaganda comercial (art. 22, XXIX) e competência para definir crimes de responsabilidade e processo correspondente (Súmula Vinculante 46 do STF / art. 22, I e art. 85, CF/88).

E) Incorreto. Direito penitenciário é matéria de competência concorrente (art. 24, I, CF/88).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 134

(FGV – TRT-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
O Estado Alfa, à míngua de normas da União disciplinando a respectiva temática, editou a Lei estadual nº X. Em momento posterior, a União editou a Lei nº Y, em sentido diametralmente oposto ao da Lei estadual nº X.
Considerando os balizamentos estabelecidos pela ordem constitucional, é correto afirmar que a Lei nº Y:

A) não deve ser aplicada no território de Alfa, enquanto a Lei estadual nº X permanecer formalmente vigente.

B) revoga a Lei estadual nº X, mas apenas se a temática estiver inserida na competência privativa da União.

C) deve ser considerada nula de pleno direito, considerando o princípio federativo da especialização legal.

D) suspende a eficácia da Lei estadual nº X, caso veicule normas gerais e a matéria seja concorrente.

E) revoga expressamente a Lei estadual nº X por força da soberania hierárquica conferida à legislação federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Em matéria concorrente, inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado exerce a competência legislativa plena (art. 24, § 3º, CF/88). Porém, vindo a União a editar norma geral, o preceito estadual com ela incompatível tem sua eficácia suspensa.

B) Incorreto. No federalismo brasileiro não há revogação de lei estadual por lei federal em competência concorrente; ocorre apenas a suspensão da eficácia.

C) Incorreto. A União possui competência legítima para fixar normas gerais em matérias do art. 24 da CF/88.

D) Correto. Nos exatos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal: "A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário".

E) Incorreto. Não se opera a figura da revogação, mas sim a suspensão de eficácia no ponto incompatível.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 135

(FCC – Procuradoria Legislativa / Simulado)
Em tema de repartição constitucional de competências legislativas e materiais dos Municípios (art. 30 da CF/88), analise as proposições à luz da jurisprudência consolidada do STF:

A) É constitucional lei municipal que fixa horário de funcionamento de agências bancárias locais.

B) É inconstitucional lei municipal que impõe a instalação de portas de segurança e biombos em agências.

C) Compete exclusivamente ao Estado membro disciplinar o tempo máximo de espera em filas bancárias.

D) Os Municípios possuem competência originária e plena para legislar sobre matéria de direito penal e civil.

E) É nula lei municipal que determina a obrigatoriedade de cinto de segurança em transportes coletivos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme a Súmula Vinculante 19 do STF: "A fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos bancários é da competência da União" (competência do Banco Central / União ligada ao sistema financeiro nacional).

B) Incorreto. Conforme a jurisprudência pacífica do STF (Tema 178 e Súmula Vinculante 38), é constitucional a lei municipal que determina a instalação de equipamentos de segurança e conforto em agências (como biombos e banheiros), por ser matéria de interesse local e proteção ao consumidor.

C) Incorreto. A regulação do tempo de atendimento em filas de agências bancárias insere-se no interesse local municipal (art. 30, I, CF/88 e RE 610.221/SC).

D) Incorreto. Direito penal e civil inserem-se na competência privativa da União (art. 22, I, CF/88).

E) Correto. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF/88). Por conseguinte, lei municipal ou estadual que institua exigências sobre equipamentos de trânsito (como obrigatoriedade de cinto ou capacete específico) padece de inconstitucionalidade formal (Súmula 130 do STF e Súmula Vinculante 2).

GABARITO OFICIAL: E

Teste 136

(FCC – Procurador do Estado / Simulado)
A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios dependem de observância a um complexo rito constitucional previsto no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. De acordo com o texto constitucional vigente, tais transformações:

A) dependem de decreto legislativo do Congresso Nacional aprovado por maioria absoluta dos parlamentares.

B) far-se-ão por lei ordinária da União, após consulta plebiscitária aos eleitores da Capital do Estado.

C) prescindem de estudos de viabilidade municipal se aprovadas por dois terços dos membros da Assembleia.

D) far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, após plebiscito.

E) exigem aprovação popular mediante referendo ratificador convocado privativamente pelo Governador estadual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A criação é efetivada por lei estadual, e não por decreto legislativo do Congresso.

B) Incorreto. A lei instituidora é estadual e o plebiscito consulta as populações dos Municípios diretamente envolvidos.

C) Incorreto. Os Estudos de Viabilidade Municipal são obrigatórios e devem ser apresentados e publicados na forma da lei.

D) Correto. O art. 18, § 4º, da CF/88 (com redação da EC nº 15/1996) preconiza: "A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei".

E) Incorreto. A consulta popular exigida é prévia (plebiscito), e não posterior (referendo).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 137

(FGV – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
A intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal (art. 34 da CF/88) é medida excepcional que suspende temporariamente a autonomia do ente federativo. Sobre as hipóteses e o procedimento da intervenção federal, é correto afirmar:

A) A intervenção para prover a execução de lei federal depende de representação do Procurador-Geral da República.

B) O Presidente da República pode decretar de ofício a intervenção para repelir invasão estrangeira no território nacional.

C) A recusa à execução de decisão judiciária dispensa qualquer provocação dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.

D) O decreto de intervenção é dispensado de apreciação pelo Congresso Nacional quando versar sobre defesa da ordem pública.

E) Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas retornam de imediato somente se houver autorização legislativa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A intervenção para prover a execução de lei federal depende de representação do Procurador-Geral da República ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme art. 36, III, da CF/88. Já para assegurar princípios constitucionais sensíveis ou prover a execução de ordem judiciária, atua perante o STF.

B) Correto. As hipóteses do art. 34, incisos I (repelir invasão estrangeira ou de uma unidade na outra), II (reorganizar as finanças), III (pôr termo a grave comprometimento da ordem pública) e V (garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação, quando solicitada pelo Executivo ou Legislativo) autorizam a decretação espontânea (de ofício) pelo Presidente da República, dispensando requisição jurisdicional prévia.

C) Incorreto. A desobediência a ordem judiciária exige requisição do STF, STJ ou TSE (art. 36, II, CF/88).

D) Incorreto. Conforme o art. 36, § 1º, da CF/88, o decreto de intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de vinte e quatro horas, exceto quando decorrente de requisição judicial para execução de ordem judicial.

E) Incorreto. Cessados os motivos, as autoridades afastadas retornam aos seus cargos de pleno direito, independentemente de autorização congressual (art. 36, § 4º, CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 138

(FCC – Técnico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
No âmbito do regime constitucional da Administração Pública e da disciplina remuneratória dos agentes estatais (art. 37 da CF/88), considere as seguintes regras sobre o teto remuneratório e acumulação de cargos:

A) O subsídio dos Deputados Estaduais serve como limite único para todos os servidores públicos estaduais.

B) É permitida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes de três cargos de professor público.

C) No âmbito municipal, o teto remuneratório geral aplicável a todos os Poderes corresponde ao subsídio do Prefeito.

D) A vedação de acumulação remunerada de cargos públicos não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.

E) A fixação de vencimentos dos cargos do Poder Legislativo estadual independe de lei específica se houver resolução da Mesa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Nos Estados, adota-se o teto escalonado por Poder: no Executivo, o subsídio do Governador; no Legislativo, o subsídio dos Deputados Estaduais; no Judiciário (e MP, Defensoria e Procuradorias), o subsídio dos Desembargadores do TJ (art. 37, XI, CF/88).

B) Incorreto. A acumulação remunerada é permitida para no máximo dois cargos de professor, ou um de professor com outro técnico/científico, ou dois da saúde (art. 37, XVI, CF/88). Três cargos é expressamente vedado.

C) Correto. Nos termos do art. 37, XI, parte final, da CF/88, nos Municípios, o teto remuneratório geral é único para todos os servidores e agentes de quaisquer Poderes e órgãos, correspondendo ao subsídio mensal do Prefeito Municipal.

D) Incorreto. O art. 37, XVII, da CF/88 estende expressamente a proibição de acumular cargos, empregos e funções a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público.

E) Incorreto. A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica (art. 37, X, CF/88).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 139

(FGV – TJ-AP – Analista Judiciário - 2023)
Nair, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo, logrou ser eleita vereadora no município em que é domiciliada. Preocupada com a possibilidade de conciliar o cargo público com a vereança, analisou os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, tendo concluído corretamente que:

A) deve ser compulsoriamente afastada do cargo efetivo durante o exercício do mandato eletivo.

B) deve optar por um ou outro estipêndio, pois a acumulação pecuniária de mandatos é sempre vedada.

C) havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do mandato.

D) pode acumular ambos os cargos somente se tiver cumprido o estágio probatório com estabilidade.

E) tem o direito de acumular ambos os cargos mesmo que haja incompatibilidade absoluta de jornadas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O afastamento compulsório aplica-se ao mandato de Prefeito (art. 38, II) e aos federais/estaduais (art. 38, I). Para o mandato de Vereador, havendo compatibilidade, não há afastamento.

B) Incorreto. A regra da opção remuneratória aplica-se quando há incompatibilidade de horários ou no mandato de Prefeito.

C) Correto. Conforme o art. 38, III, da Constituição Federal: "investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior" (afastamento do cargo e opção pela remuneração).

D) Incorreto. A Constituição não condiciona o exercício do mandato eletivo à prévia estabilidade funcional.

E) Incorreto. Se houver incompatibilidade de horários, a acumulação física e remuneratória é vedada, devendo a servidora afastar-se do cargo efetivo.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 140

(FGV – TRF-1ª Região – Analista Judiciário - 2024)
Maria, servidora pública federal, foi condenada, em sentença penal transitada em julgado, pela prática de infração penal. No momento em que o regime de cumprimento da pena passou para o aberto, procurou se informar em relação aos atos da cidadania que poderia, ou não, praticar enquanto estivesse cumprindo a pena.
Ao final, Maria concluiu corretamente que, na perspectiva das eleições para cargos dos Poderes Executivo e Legislativo:

A) não pode votar nem concorrer a cargo eletivo durante o período de cumprimento da reprimenda penal imposta.

B) pode exercer regularmente o direito ao voto, mas encontra-se temporariamente impedida de concorrer a cargo eletivo.

C) pode votar e concorrer apenas a cargos eletivos municipais onde resida, vedadas candidaturas estaduais e federais.

D) pode concorrer a cargo eletivo desde que obtenha autorização expressa do juízo de execuções penais competente.

E) pode votar e ser votada normalmente porque a progressão para o regime prisional aberto restabelece a plenitude cidadã.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 15, III, da CF/88 impõe a suspensão dos direitos políticos em decorrência de "condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos". Essa suspensão é autoaplicável e atinge tanto a capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado / elegibilidade) quanto a capacidade eleitoral ativa (direito de votar / alistabilidade), independentemente da modalidade de pena (privativa de liberdade, restritiva de direitos ou regime aberto) ou da espécie do crime (Súmula 9 do TSE e entendimento pacificado do STF).

B) Incorreto. A suspensão atinge a cidadania em sua integralidade, retirando também o direito ao sufrágio ativo (voto).

C) Incorreto. A suspensão dos direitos políticos tem eficácia nacional e impede a participação em quaisquer pleitos eletivos.

D) Incorreto. O juízo da execução penal não tem competência para afastar a suspensão constitucional de direitos políticos.

E) Incorreto. A progressão para o regime aberto não extingue a punibilidade nem os efeitos condenatórios da sentença.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 141

(FCC – Analista Judiciário / Simulado)
Sobre o regime constitucional de estabilidade dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo (art. 41 da CF/88), analise as hipóteses de aquisição e perda do cargo público estável. É correto afirmar que:

A) O servidor adquire estabilidade após dois anos de efetivo exercício, prescindindo de avaliação de desempenho.

B) O servidor estável somente pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

C) A perda do cargo por avaliação periódica de desempenho exige procedimento em que se assegure ampla defesa.

D) Invalidada por sentença a demissão do estável, o ocupante da vaga é exonerado sem qualquer indenização funcional.

E) A exoneração para cumprimento de limite com despesa de pessoal atinge o servidor estável antes do não estável.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A estabilidade é adquirida após três anos de efetivo exercício (art. 41, caput, CF/88) e é condição obrigatória para sua aquisição a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade (art. 41, § 4º).

B) Incorreto. O art. 41, § 1º, da CF/88 prevê quatro hipóteses de perda do cargo: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa, procedimento de avaliação periódica de desempenho (na forma de lei complementar) e excesso de despesas com pessoal (art. 169, § 4º).

C) Correto. O art. 41, § 1º, III, da CF/88 autoriza a perda do cargo do servidor estável "mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa".

D) Incorreto. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço (art. 41, § 2º, CF/88).

E) Incorreto. Conforme o art. 169, §§ 3º e 4º, da CF/88, para redução de despesas com pessoal demite-se primeiro os cargos em comissão, depois os servidores não estáveis, e somente em último caso os estáveis.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 142

(FGV – Analista de Controle Externo / Auditoria / Simulado)
A estabilidade no serviço público é direito constitucional assegurado aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A respeito da extinção do cargo ou declaração de sua desnecessidade, é correto afirmar:

A) O servidor estável cujo cargo for extinto será sumariamente demitido do serviço público com indenização pecuniária.

B) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo.

C) O servidor em disponibilidade não poderá ser aproveitado em outro cargo mesmo que apresente atribuições compatíveis.

D) A remuneração do servidor em disponibilidade é integral e calculada sempre com base no subsídio do cargo em comissão.

E) O retorno do servidor estável ao serviço ativo por reintegração independe de anulação formal da demissão anterior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A extinção do cargo de servidor estável não autoriza demissão sumária. O servidor é amparado pelo instituto da disponibilidade remunerada.

B) Correto. Nos termos precisos do art. 41, § 3º, da Constituição Federal: "Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo".

C) Incorreto. O servidor em disponibilidade tem o dever de ser aproveitado em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis tão logo surja vaga.

D) Incorreto. A remuneração na disponibilidade é proporcional ao tempo de contribuição/serviço, e não integral.

E) Incorreto. A reintegração pressupõe necessariamente a invalidação (administrativa ou judicial) do ato de demissão anterior.

GABARITO OFICIAL: B

04 - Poder Legislativo, Processo Legislativo e Controle Externo (Arts. 70 a 75 da CF/88)

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Legislativo: estrutura bicameral federal (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e unicameral estadual/distrital/municipal.
- Atribuições do Congresso Nacional e competências privativas da Câmara dos Deputados (Art. 51) e do Senado Federal (Art. 52).
- Estatuto dos congressistas: imunidade material (inviolabilidade civil e penal) e imunidade formal/processual (prisão e prerrogativa de foro - Art. 53).
- Do processo legislativo (Artigos 59 a 69 da CF/88):
  - Emendas à Constituição (Art. 60): iniciativa restrita, rito qualificado de aprovação, inexistência de sanção/veto e limitações circunstanciais e materiais (cláusulas pétreas);
  - Leis Complementares vs. Leis Ordinárias (quórum e reserva de matéria);
  - Medidas Provisórias (Art. 62): pressupostos constitucionais, prazos e vedações temáticas absolutas.
- Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (Artigos 70 a 75 da CF/88):
  - Controle externo titularizado pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas;
  - Competências do Tribunal de Contas (Art. 71 da CF/88);
  - Duplo regime de contas: Contas de Governo (parecer prévio opinativo) vs. Contas de Gestão/Ordenadores de Despesa (julgamento técnico definitivo);
  - Julgamento das contas de Prefeito Municipal (Art. 31, § 2º e Tema 835 do STF);
  - Sustação de atos administrativos ilegais vs. sustação de contratos administrativos (Art. 71, X e §§ 1º e 2º);
  - Eficácia de título executivo extrajudicial das decisões do Tribunal de Contas (Art. 71, § 3º da CF/88);
  - Princípio da simetria constitucional (Art. 75 da CF/88) e o Ministério Público de Contas (Art. 130 da CF/88).

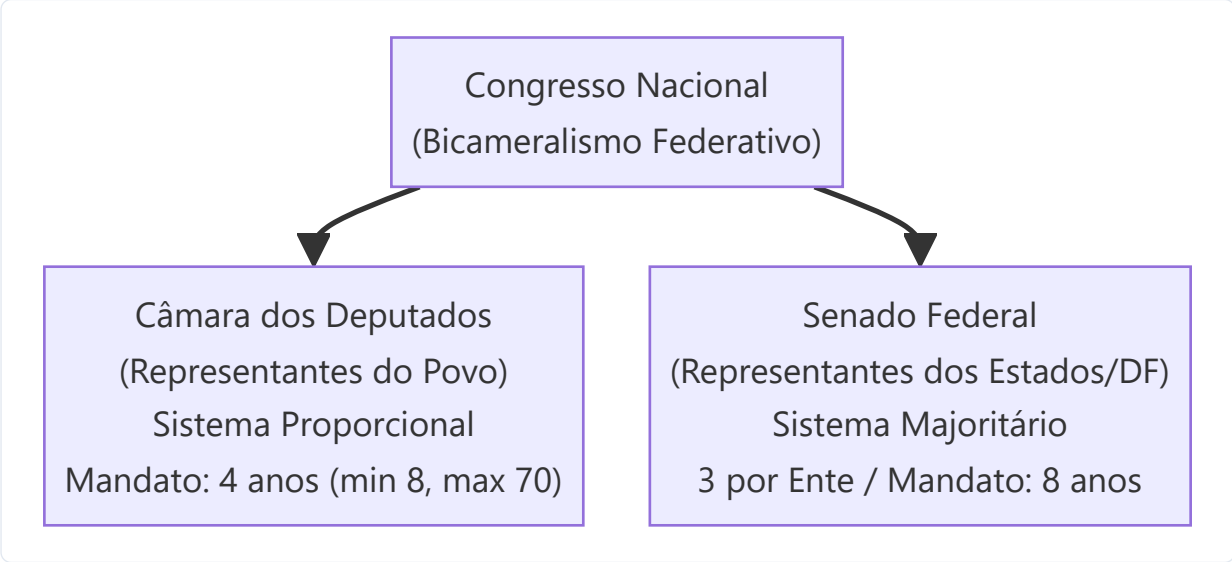
🧭 Sumário

1. **Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas**
   1. Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal
   2. Repartição de Competências no Congresso Nacional
   3. Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares
   4. Teste 143
   5. Teste 144
   6. Teste 145
2. **O Processo Legislativo Constitucional**
   1. Emendas à Constituição (Art. 60) e Limitações ao Poder de Reforma
   2. Leis Complementares versus Leis Ordinárias
   3. Medidas Provisórias (Art. 62): Prazos e Vedações Temáticas
   4. Teste 146
   5. Teste 147
   6. Teste 148
3. **Fiscalização e Controle Externo pelos Tribunais de Contas (Arts. 70 a 75)**
   1. Abrangência e Critérios da Fiscalização Financeira
   2. O Julgamento de Contas Públicas: Contas de Governo versus Contas de Gestão
   3. Sustação de Atos Ilegais versus Sustação de Contratos Administrativos
   4. Eficácia das Decisões Condenatórias e Título Executivo Extrajudicial
   5. Simetria Federativa (Art. 75) e o Ministério Público de Contas (Art. 130)
   6. Teste 149
   7. Teste 150
   8. Teste 151
   9. Teste 152
   10. Teste 153
4. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

1. Estrutura Bicameral e Atribuições das Casas Legislativas

O Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal (modelo bicameral federativo):

- **Câmara dos Deputados (Art. 45):** Representa o **povo brasileiro**. Os deputados são eleitos pelo sistema eleitoral proporcional, para mandato de **4 anos** (uma legislatura). O número total de deputados por Estado e DF é proporcional à população, com piso mínimo de **8** e teto máximo de **70 deputados**.
- **Senado Federal (Art. 46):** Representa os **Estados e o Distrito Federal**. Cada unidade federada elege **3 senadores**, pelo sistema majoritário, com mandato de **8 anos** (duas legislaturas). A representação é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por **um terço (1/3)** e **dois terços (2/3)**.



1.1 Modelo Bicameral Federal e Unicameral Estadual/Municipal

Enquanto na esfera federal vigora o bicameralismo, nos demais entes da Federação o Poder Legislativo adota compulsoriamente a estrutura **unicameral**:

- **Estados-Membros:** Assembleias Legislativas, compostas por Deputados Estaduais (art. 27);
- **Distrito Federal:** Câmara Legislativa do Distrito Federal, composta por Deputados Distritais (art. 32, § 2º);
- **Municípios:** Câmaras Municipais, compostas por Vereadores (art. 29, IV).

1.2 Repartição de Competências no Congresso Nacional

É fundamental distinguir os três tipos de atribuições legislativas federais:

1. **Competências com Sanção Presidencial (Art. 48):** Matérias deliberadas pelo Congresso Nacional que geram leis e demandam envio ao Presidente da República para sanção ou veto (ex.: sistema tributário, planos orçamentários, criação e extinção de cargos públicos).
2. **Competências Exclusivas do Congresso Nacional sem Sanção (Art. 49):** Deliberadas em sessão conjunta ou separada e formalizadas por **Decreto Legislativo**, sem qualquer interferência presidencial (ex.: sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; autorizar o Presidente a declarar guerra ou celebrar a paz; julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República).
3. **Competências Privativas de Cada Casa (Arts. 51 e 52):** Formalizadas por **Resolução**, sem envio ao Presidente:
    - *Câmara dos Deputados (Art. 51, I):* Autorizar, por **dois terços** de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
    - *Senado Federal (Art. 52, I e II):* Processar e julgar o Presidente e Vice-Presidente nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros do STF, os membros do CNJ e CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União; sabatinar e aprovar a escolha de magistrados, Ministros do TCU e chefes de missão diplomática; suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso.

1.3 Estatuto dos Congressistas e Imunidades Parlamentares

O art. 53 da Constituição consagra o plexo de garantias institucionais dos membros do Congresso Nacional:

- **Imunidade Material (Real ou Substantiva):** Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Exige conexão (nexo de causalidade) com o desempenho das funções parlamentares, sendo absoluta quando manifestada dentro do recinto do parlamento.

- **Imunidade Formal (Processual) quanto à Prisão (Art. 53, § 2º):** Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos**, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
- **Foro por Prerrogativa de Função (Art. 53, § 1º):** Os Deputados e Senadores serão submetidos a julgamento perante o STF desde a expedição do diploma. Conforme tese firmada pelo STF na AP 937 e reafirmada pelo plenário, o foro especial aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados com as funções parlamentares.

Teste 143

(FCC – Analista Legislativo / Processo Legislativo / Simulado)
As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), previstas no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas. A respeito dos limites constitucionais de atuação das CPIs, é correto afirmar que:

A) podem decretar a quebra do sigilo bancário e fiscal de investigados fundamentadamente.

B) possuem competência originária para determinar a interceptação de comunicações telefônicas.

C) podem expedir mandado de busca e apreensão domiciliar na pendência de recesso parlamentar.

D) detêm poder de decretar a prisão preventiva de investigados em caso de fundado perigo de fuga.

E) suas conclusões condenam criminalmente os indiciados independentemente de ação do Ministério Público.

Comentário Detalhado:

A) Correto. As CPIs federais e estaduais (art. 58, § 3º, CF/88) possuem poderes de instrução próprios das autoridades judiciais, podendo determinar diretamente a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de dados telefônicos (registros de chamadas), desde que o façam mediante decisão fundamentada tomada pela maioria de seus membros (Súmula Vinculante 10 e jurisprudência pacífica do STF).

B) Incorreto. A interceptação telefônica (escuta de conversas) submete-se à cláusula de reserva absoluta de jurisdição (art. 5º, XII, CF/88), sendo privativa de magistrado.

C) Incorreto. A busca e apreensão domiciliar sem consentimento exige determinação judicial (art. 5º, XI, CF/88).

D) Incorreto. As CPIs não podem decretar prisões cautelares (preventiva ou temporária), ressalvada unicamente a prisão em flagrante delito.

E) Incorreto. As conclusões da CPI são encaminhadas ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral para que promovam a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 144

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República:

A) dispor sobre fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal por lei específica.

B) apreciar os atos de outorga e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.

C) escolher dois terços dos membros que compõem o Tribunal de Contas da União.

D) autorizar previamente a realização de referendo e convocar plebiscito nacional.

E) autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 48, XV, da CF/88 estabelece que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República (mediante lei ordinária federal de iniciativa conjunta dos Poderes), dispor sobre a "fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal". As matérias do art. 48 exigem sanção presidencial.

B) Incorreto. A apreciação de atos de concessão e renovação de emissoras de rádio e televisão é competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XII, CF/88), formalizada por decreto legislativo, sem sanção presidencial.

C) Incorreto. Escolher dois terços dos membros do TCU é competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XIII, CF/88).

D) Incorreto. Autorizar referendo e convocar plebiscito é competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88).

E) Incorreto. Autorizar a exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas é competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49, XVI, CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 145

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Ao organizar o Poder Legislativo na esfera federal, a Constituição da República prevê que:

A) a Câmara dos Deputados será composta de representantes eleitos pelo sistema proporcional em cada unidade federada.

B) o Senado Federal será composto de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio proporcional.

C) a representação de cada Estado no Senado Federal será renovada de quatro em quatro anos pelo critério de um terço fixo.

D) as deliberações de cada Casa Legislativa serão tomadas pela unanimidade de seus membros, salvo disposição regimental.

E) o número total de Senadores varia proporcionalmente à população de cada Estado apurada pelo Censo oficial da União.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme o art. 45 da CF/88: "A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal".

B) Incorreto. O Senado Federal é composto por representantes eleitos segundo o princípio majoritário (art. 46, caput, CF/88).

C) Incorreto. A representação no Senado é renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, CF/88).

D) Incorreto. As deliberações são tomadas, em regra, por maioria simples (maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros - art. 47, CF/88).

E) Incorreto. Cada Estado e o Distrito Federal elegem exatamente três Senadores, com representação paritária e fixa que não varia com a população (art. 46, § 1º, CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 146

(FCC – Procurador do Estado / Simulado)
A respeito dos limites ao poder constituinte derivado reformador no processo legislativo de emendas à Constituição (art. 60 da CF/88), analise as regras constitucionais. É correto afirmar que:

A) A proposta de emenda deve ser votada em sessão unicameral conjunta do Congresso Nacional.

B) O Presidente da República possui prerrogativa de apor veto jurídico ou político à PEC aprovada.

C) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada poderá ser reapresentada na mesma sessão.

D) O voto obrigatório e o regime presidencialista constituem cláusulas pétreas expressas da CF/88.

E) A emenda aprovada será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos (art. 60, § 2º, CF/88).

B) Incorreto. Não há sanção ou veto do Presidente da República em propostas de emenda constitucional.

C) Incorreto. Conforme o art. 60, § 5º, da CF/88, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

D) Incorreto. O art. 60, § 4º, II, tutela a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico (não o voto obrigatório). O presidencialismo não é cláusula pétrea expressa.

E) Correto. Nos termos do art. 60, § 3º, da CF/88: "A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem".

GABARITO OFICIAL: E

Teste 147

(FCC – Analista Legislativo / Simulado)
Acerca do processo legislativo ordinário disciplinado na Constituição Federal (arts. 61 a 67 da CF/88), analise as regras sobre iniciativa e veto presidencial. É correto afirmar que:

A) O veto parcial do Presidente da República deve abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

B) O silêncio do Presidente da República no prazo de quinze dias úteis importará em veto tácito ao projeto aprovado.

C) O veto presidencial somente pode ser rejeitado pelo voto de dois terços dos membros de cada Casa parlamentar.

D) É admitida emenda parlamentar que aumente a despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente.

E) A matéria de projeto de lei rejeitado jamais poderá ser renovada na mesma sessão legislativa sob qualquer hipótese.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme expressa o art. 66, § 2º, da Constituição Federal: "O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea" (vedado expressamente o veto a palavras ou expressões isoladas).

B) Incorreto. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do Presidente da República importará em sanção tácita (art. 66, § 3º, CF/88).

C) Incorreto. O veto será apreciado em sessão conjunta e só pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores (art. 66, § 4º, CF/88).

D) Incorreto. É vedado aumento de despesa nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República (art. 63, I, CF/88), ressalvadas as emendas ao orçamento (art. 166).

E) Incorreto. O projeto rejeitado pode ser renovado na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas (art. 67, CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 148

(FGV – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
O art. 62 da Constituição da República autoriza o Presidente a adotar medidas provisórias, com força de lei, em caso de relevância e urgência. A respeito do regime constitucional das medidas provisórias, é correto afirmar:

A) É permitida a edição de medida provisória que discipline matéria afeta a direito penal e processo penal.

B) É vedada a edição de medida provisória sobre matéria reservada a lei complementar ou de direito eleitoral.

C) A medida provisória perde a eficácia desde a edição se não for convertida em lei no prazo fatal de trinta dias.

D) A prorrogação da vigência da medida provisória por igual período de sessenta dias depende de votação em Plenário.

E) Se a medida provisória não for apreciada em quarenta e cinco dias, ocorrerá a sua imediata rejeição tácita.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 62, § 1º, I, 'b', da CF/88 veda expressamente a edição de medidas provisórias sobre direito penal, processual penal e processual civil.

B) Correto. O art. 62, § 1º, da CF/88 veda a edição de medida provisória que verse sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral (inciso I, 'a'), bem como matéria reservada a lei complementar (inciso III).

C) Incorreto. O prazo inicial de vigência é de sessenta dias, prorrogável uma única vez por igual período (art. 62, §§ 3º e 7º, CF/88).

D) Incorreto. A prorrogação por sessenta dias dá-se de forma automática quando a medida não tiver sua votação encerrada nas duas Casas (art. 62, § 7º, CF/88).

E) Incorreto. Não sendo votada em até 45 dias da publicação, a MP entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas as demais deliberações legislativas da Casa (trancamento da pauta - art. 62, § 6º, CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 149

(FGV – TRT – Analista Judiciário - 2024)
O artigo 31 da Constituição Federal do Brasil estabelece que a fiscalização no âmbito municipal será conduzida pelo Poder Legislativo Municipal, por meio de controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, conforme determinado pela legislação.
Assinale a opção que indica o órgão que auxilia o controle externo da Câmara Municipal:

A) Controladoria-Geral do Estado federado.

B) Tribunal de Contas do Estado competente.

C) Secretaria da Fazenda e Planejamento.

D) Secretaria Municipal de Auditoria Interna.

E) Conselho Comunitário de Controle Social.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. As controladorias executivas atuam no controle interno de seus respectivos entes federativos.

B) Correto. Conforme o art. 31, § 1º, da Constituição Federal: "O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver". No caso de Goiás, o controle das contas municipais era historicamente exercido com o auxílio do TCM-GO e, no plano geral dos Estados que não possuem tribunal municipal, pelo respectivo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

C) Incorreto. A Fazenda é órgão executivo integrante da administração direta municipal.

D) Incorreto. A secretaria de auditoria integra a estrutura de controle interno do Executivo.

E) Incorreto. Conselhos comunitários realizam controle social, sem caráter de órgão técnico auxiliar constitucional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 150

(FCC – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
A Câmara Municipal de determinado município goiano recebeu o parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais de governo prestadas pelo Prefeito. Considerando a jurisprudência fixada pelo STF em repercussão geral (Temas 157 e 835), analise as regras de julgamento:

A) O parecer prévio do Tribunal de Contas tem natureza vinculante imediata e gera a inelegibilidade automática.

B) As contas do chefe do Executivo que atue como ordenador de despesas são julgadas em definitivo pelo Tribunal de Contas.

C) A Câmara de Vereadores só pode rejeitar o parecer prévio pelo voto da maioria simples dos parlamentares presentes.

D) Compete exclusivamente à Câmara Municipal o julgamento das contas do Prefeito, atuando o TC como órgão de auxílio.

E) O parecer prévio do Tribunal de Contas deixa de prevalecer se for impugnado por recurso de iniciativa popular local.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O parecer prévio tem caráter técnico-opinativo e não vincula de forma absoluta o Legislativo municipal.

B) Incorreto. O STF fixou nos Temas 157 e 835 que, para fins de inelegibilidade (art. 1º, I, 'g', da LC 64/90), a competência para julgar TODAS as contas prestadas por Prefeito (sejam contas de governo ou de gestão/ordenador de despesas) é exclusiva da Câmara Municipal.

C) Incorreto. Conforme o art. 31, § 2º, da CF/88, o parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (maioria qualificada).

D) Correto. Consoante a tese vinculante do STF: para os fins da Lei Complementar nº 64/1990, a apreciação das contas de Prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, é de competência exclusiva do Poder Legislativo municipal, atuando o Tribunal de Contas apenas como órgão técnico auxiliar de assessoramento prévio.

E) Incorreto. A derrubada do parecer técnico exige estritamente a deliberação qualificada de 2/3 dos vereadores.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 151

(FCC – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2009)
Compete ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás:

A) julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens públicos da administração direta e indireta.

B) apreciar as contas dos gestores e ordenadores de despesas exclusivamente dos órgãos da administração direta.

C) processar e julgar o Governador e o Vice-Governador por crimes de responsabilidade e infrações político-administrativas.

D) julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado com força executiva condenatória.

E) proceder à tomada de contas do Governador quando não prestadas dentro de sessenta dias da abertura da sessão.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Nos termos do art. 71, II, da CF/88 (reproduzido na Constituição Estadual de Goiás): compete ao Tribunal de Contas "julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público".

B) Incorreto. A competência abrange indistintamente os responsáveis pela administração direta e indireta, e não apenas a direta. Ademais, o ato sobre tais gestores é de *julgar*, e não meramente apreciar.

C) Incorreto. O julgamento do Governador por crime de responsabilidade compete a Tribunal Especial (ou Assembleia Legislativa), jamais ao Tribunal de Contas.

D) Incorreto. O Tribunal de Contas não *julga* as contas do Chefe do Executivo; compete-lhe emitir *parecer prévio* anual (art. 71, I, CF/88), cabendo o julgamento político exclusivamente ao Poder Legislativo.

E) Incorreto. Proceder à tomada de contas do Governador na omissão deste é competência privativa da Assembleia Legislativa (art. 51, II c/c art. 84, XXIV, CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 152

(FCC – Técnico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ao fiscalizar a legalidade da folha de pagamento de determinado órgão estadual, deparou-se com gratificação instituída por lei cuja compatibilidade com o teto constitucional era duvidosa. À luz da Súmula 347 do STF e da jurisprudência recente da Suprema Corte sobre o tema, analise a atuação da Corte de Contas:

A) O Tribunal de Contas pode declarar formalmente a inconstitucionalidade de lei estadual com efeitos erga omnes.

B) O Tribunal de Contas pode afastar incidenter tantum a aplicação de lei manifestamente contrária à Constituição.

C) É vedado ao Tribunal de Contas recusar a aplicação de ato normativo estadual mesmo diante de ofensa à Carta Magna.

D) O Tribunal de Contas exerce fiscalização abstrata de constitucionalidade quando provocado por representação da Mesa.

E) A recusa de aplicação de ato legislativo pela Corte de Contas depende de autorização do Tribunal de Justiça estadual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário e não realiza controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade com eficácia erga omnes.

B) Correto. Conforme o enunciado da Súmula 347 do STF: "O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público". Embora o STF venha modulando esse poder em precedentes recentes (como nos mandados de segurança sobre declaração geral de inconstitucionalidade), a jurisprudência tradicional das bancas de concurso reconhece a prerrogativa do Tribunal de Contas de afastar, incidentalmente e para o caso concreto sob seu exame, a aplicação de lei incompatível com a CF/88.

C) Incorreto. O controle difuso/incidental no exercício da atividade fiscalizatória é assegurado pela Súmula 347.

D) Incorreto. A fiscalização abstrata é exclusiva do Poder Judiciário via ADI perante o TJ ou STF.

E) Incorreto. A apreciação incidental pelo Tribunal de Contas independe de autorização do Poder Judiciário.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 153

(FGV – Analista Jurídico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
A fiscalização dos municípios é exercida pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas competente. Em relação à organização dos Tribunais de Contas municipais no direito brasileiro e à vedação expressa do art. 31, § 4º, da Constituição Federal, é correto afirmar:

A) É permitida a criação de novos Tribunais de Contas municipais em cidades com mais de dois milhões de habitantes.

B) É vedada a criação de novos Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais após a promulgação da CF/88.

C) Os Tribunais de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo foram compulsoriamente extintos pela CF/88.

D) O Estado federado não pode criar Tribunal de Contas dos Municípios dotado de jurisdição estadual compartilhada.

E) A competência fiscalizatória dos Tribunais de Contas estaduais sobre os Municípios foi delegada a conselhos distritais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A proibição da CF/88 é categórica e independe do número de habitantes ou da capacidade orçamentária do Município.

B) Correto. O art. 31, § 4º, da Constituição Federal dispõe taxativamente: "É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais". A vedação aplica-se a quaisquer novos órgãos municipais de contas criados a partir de 5 de outubro de 1988.

C) Incorreto. Os Tribunais de Contas dos Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro já existiam antes de 1988 e foram recepcionados pela ordem constitucional vigente.

D) Incorreto. A jurisprudência do STF autoriza a existência de Tribunais de Contas dos Municípios (órgãos estaduais com competência sobre os municípios, como ocorria na Bahia, Pará e Goiás), desde que instituídos antes de restrições ou conforme a ordem constitucional.

E) Incorreto. A fiscalização é exercida diretamente pelos Tribunais de Contas constitucionais.

GABARITO OFICIAL: B

05 - Poder Executivo, Poder Judiciário e Funções Essenciais à Justiça

Matéria: Noções de Direito Constitucional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Do Poder Executivo: eleição, posse, impedimento, vacância e sucessão presidencial;
- Atribuições e prerrogativas do Presidente da República (Artigo 84 da CF/88): competências indelegáveis e competências privativas delegáveis (decretos autônomos, indulto e provimento de cargos vagos);
- Responsabilidade do Presidente da República (Artigos 85 e 86 da CF/88):
  - Crimes comuns vs. crimes de responsabilidade (*impeachment*);
  - Juízo prévio de admissibilidade pela Câmara dos Deputados (quórum qualificado de 2/3);
  - Competência de julgamento pelo STF e pelo Senado Federal (presidido pelo Presidente do STF);
  - Imunidades presidenciais: imunidade prisional temporária e cláusula de irresponsabilidade relativa por atos estranhos ao mandato;
- Do Poder Judiciário: disposições gerais, estatuto e garantias da magistratura (vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade) e vedações expressas (quarentena de saída);
- Do Supremo Tribunal Federal (STF - Artigos 101 a 103-A da CF/88): composição (11 Ministros), nomeação, sabatina pelo Senado Federal, competências originárias e recursais, e o regime das Súmulas Vinculantes (Art. 103-A);
- Do Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Artigo 103-B da CF/88): organização, composição (15 membros) e limites de atuação (natureza estritamente administrativa, orçamentária e correcional, sem competência jurisdicional);
- Do Superior Tribunal de Justiça (STJ - Artigos 104 e 105 da CF/88): composição (no mínimo 33 Ministros), uniformização da lei federal infraconstitucional e o filtro da relevância no Recurso Especial (EC nº 125/2022);
- Das Funções Essenciais à Justiça:
  - Ministério Público (Artigos 127 a 130-A da CF/88): princípios institucionais, autonomia, garantias, vedações e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP);
  - Advocacia Pública (Artigos 131 e 132 da CF/88): AGU e Procuradorias Estaduais (PGE-GO);
  - Advocacia Privada (Artigo 133 da CF/88): indispensabilidade e inviolabilidade profissional;
  - Defensoria Pública (Artigos 134 e 135 da CF/88): assistência jurídica aos hipossuficientes e autonomia institucional expressa.

🧭 Sumário

1. **Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade**
   1. Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)
   2. Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)
   3. Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)
   4. Teste 154
   5. Teste 155
   6. Teste 156
   7. Teste 157
2. **Poder Judiciário: Estrutura Orgânica, CNJ e Súmula Vinculante**
   1. Garantias e Vedações dos Magistrados (Art. 95 da CF/88)
   2. Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Art. 103-B)
   3. Supremo Tribunal Federal e o Regime da Súmula Vinculante (Art. 103-A)
   4. Superior Tribunal de Justiça e o Filtro de Relevância (Arts. 104 e 105)
   5. Teste 158
   6. Teste 159
   7. Teste 160
   8. Teste 161
3. **Funções Essenciais à Justiça**
   1. Ministério Público e o CNMP (Arts. 127 a 130-A)
   2. Advocacia Pública (Arts. 131 e 132)
   3. Defensoria Pública (Arts. 134 e 135)
   4. Advocacia Privada (Art. 133)
   5. Teste 162

6. Teste 163
7. Teste 164

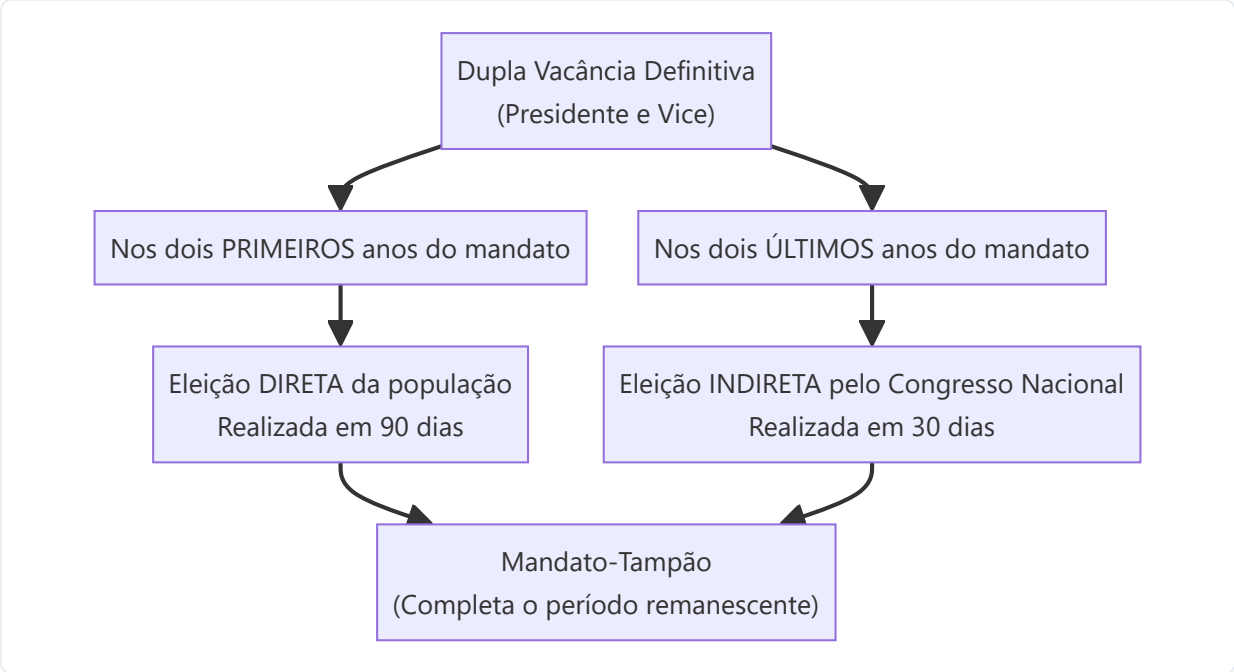
4. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

---

1. Poder Executivo: Estrutura, Atribuições e Responsabilidade

1.1 Dupla Vacância dos Cargos Presidenciais (Art. 81 da CF/88)

Ocorrendo a vacância definitiva tanto do cargo de Presidente quanto de Vice-Presidente da República, aplicam-se regras distintas a depender do momento do mandato:

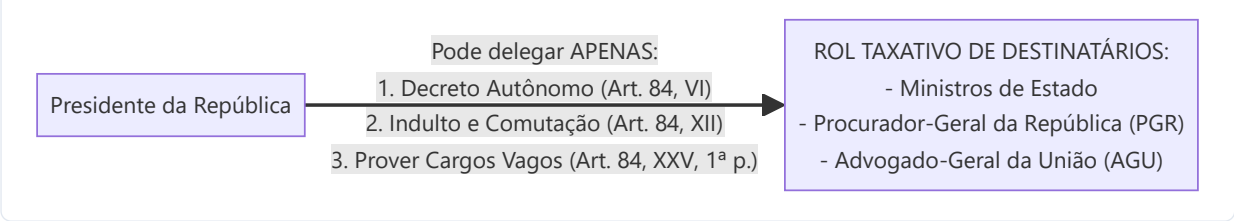


- **Primeiros 2 anos do mandato:** Ocorrendo a vacância definitiva de ambos os cargos na primeira metade da legislatura, far-se-á eleição **direta** noventa dias depois de aberta a última vaga.
- **Últimos 2 anos do mandato:** Se a dupla vacância definitiva ocorrer na segunda metade da legislatura (3º ou 4º ano do mandato), a eleição para ambos os cargos será feita **indireta**, trinta dias depois da última vaga, pelo **Congresso Nacional**, na forma da lei.
- Em qualquer das hipóteses de eleição extraordinária, os eleitos deverão completar o período remanescente de seus antecessores (*mandato-tampão* - art. 81, § 2º).

1.2 Atribuições Delegáveis do Presidente da República (Art. 84, Parágrafo Único)

O art. 84 fixa as competências privativas do Presidente da República. Em regra, são privativas e indelegáveis. Todavia, a Constituição autoriza a **delegação de apenas TRÊS matérias específicas**:

1. **Art. 84, VI:** Dispor, mediante **decreto autônomo**, sobre:
    - *a)* Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
    - *b)* Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
2. **Art. 84, XII:** Conceder **indulto e comutar penas**, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
3. **Art. 84, XXV, primeira parte: Prover** cargos públicos federais, na forma da lei.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - **Extinção de Órgãos Públicos:** O Presidente NÃO pode criar nem extinguir Ministérios ou órgãos públicos por decreto! A criação e extinção de órgãos públicos exige expressamente **lei formal ordinária** (art. 88 da CF/88). O decreto autônomo serve exclusivamente para organizar órgãos existentes sem gerar custos ou extinguir cargos vagos.
> - **Extinção de Cargos Públicos Ocupados:** Depende obrigatoriamente de lei formal. Por decreto autônomo, o Chefe do Executivo só pode extinguir cargos e funções quando estiverem **vagos**!

1.3 Responsabilidade do Presidente da República e Imunidades (Arts. 85 e 86)

O Presidente da República responde perante o STF por crimes comuns e perante o Senado Federal por crimes de responsabilidade (*impeachment*).

Aspecto Procedimental	Crime Comum (Penal)	Crime de Responsabilidade (*Impeachment*)
Juízo de Admissibilidade	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)	**Câmara dos Deputados** (quórum de 2/3 dos membros)
Órgão Julgador Competente	**Supremo Tribunal Federal (STF)**	**Senado Federal** (sob presidência do Presidente do STF)
Instauração do Processo	Recebimento da denúncia ou queixa pelo STF	Deliberação do Plenário do Senado Federal por maioria simples
Afastamento Preventivo	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias	Fica suspenso de suas funções por até 180 dias
Sanção Constitucional	Penas privativas de liberdade / multas criminais	**Perda do cargo** + **inabilitação por 8 anos** para qualquer função pública (quórum de 2/3 do Senado)
Imunidade Prisional (Art. 86, § 3º)	**Não pode ser preso**, na vigência do mandato, senão após sentença penal condenatória transitada em julgado	Inaplicável medida penal coercitiva
Irresponsabilidade Relativa (Art. 86, § 4º)	**Não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções** na vigência do mandato	Aplicável a atos conexos ao exercício funcional

---

Teste 154

(FCC – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
O art. 84, VI, da Constituição Federal autoriza o Presidente da República a dispor, mediante decreto autônomo, sobre determinadas matérias de organização administrativa. A respeito dos limites dessa competência regulamentar executiva, é correto afirmar que o decreto autônomo:

A) pode criar órgãos públicos e secretarias de Estado desde que a medida não importe aumento de despesa pública.

B) pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal sem criar despesas nem órgãos.

C) autoriza a extinção de cargos e funções públicas mesmo quando estes estiverem formalmente ocupados por servidores.

D) permite instituir ou majorar tributos de competência privativa da União em caso de comprovada urgência fiscal.

E) constitui ato infralegal submetido a prévia aprovação vinculante pelo Congresso Nacional por decreto legislativo.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreto**. Conforme a alínea 'a' do art. 84, VI, da CF/88, o decreto autônomo não pode criar nem extinguir órgãos públicos (a criação e extinção de ministérios e órgãos públicos depende de lei - art. 88 da CF/88).
>
> **B) Correto**. O art. 84, VI, 'a', da CF/88 (redação da EC nº 32/2001) autoriza decreto autônomo para "organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos".
>
> **C) Incorreto**. Conforme a alínea 'b' do mesmo dispositivo, o decreto autônomo só pode extinguir funções ou cargos públicos "quando vagos". Estando ocupados, a extinção exige lei formal.
>
> **D) Incorreto**. Matéria tributária submete-se ao princípio da estrita legalidade (art. 150, I, CF/88).
>
> **E) Incorreto**. O decreto autônomo retira seu fundamento de validade diretamente da Constituição, prescindindo de chancela parlamentar prévia.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 155

(FCC – TRT – Analista Judiciário - 2009)
Vagando simultaneamente os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República:

A) será chamado ao exercício definitivo da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados para cumprir todo o mandato restante.

B) será realizada eleição pelo Congresso Nacional, trinta dias depois da última vaga, se a vacância ocorrer nos últimos dois anos.

C) deverá ser convocado plebiscito nacional em sessenta dias para decidir sobre a realização de nova eleição geral.

D) caberá ao Tribunal Superior Eleitoral diplomar imediatamente os candidatos que obtiveram a segunda colocação no pleito anterior.

E) haverá nova eleição direta noventa dias após aberta a última vaga, independentemente do ano do mandato em que ocorrer a vacância.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O Presidente da Câmara, do Senado e do STF são chamados sucessivamente apenas para o exercício provisório da Presidência (substituição), até que novos mandatários sejam eleitos (art. 80 c/c art. 81 da CF/88).

B) Correto. Nos expressos termos do art. 81, § 1º, da Constituição Federal: "Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei" (eleição indireta). Se a dupla vacância ocorrer nos dois primeiros anos de mandato, a eleição será feita noventa dias depois da abertura da última vaga, pelo voto direto da população (art. 81, caput).

C) Incorreto. A Constituição fixa a realização imperativa de eleições diretas ou indiretas, sem previsão de plebiscito prévio.

D) Incorreto. A ordem constitucional não prevê assunção de segundos colocados para mandato presidencial vago.

E) Incorreto. A eleição direta aos 90 dias só se aplica quando a vacância se dá nos primeiros dois anos do período.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 156

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário - 2014)
Entre as atribuições conferidas pelo texto constitucional ao Presidente da República está o poder de "conceder indulto e comutar penas" (art. 84, XII). O exercício dessa atribuição presidencial não é cabível, nos termos da Constituição Federal, para beneficiar os condenados pela prática das infrações criminais de:

A) terrorismo, racismo, crimes hediondos e ação de grupos armados contra a ordem constitucional.

B) tortura, racismo, crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

C) terrorismo, tortura, crimes hediondos e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

D) terrorismo, tortura, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e tráfico ilícito de drogas.

E) terrorismo, tortura, racismo, estelionato previdenciário e crimes contra a administração pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O racismo e a ação de grupos armados são crimes inafiançáveis e imprescritíveis (art. 5º, XLII e XLIV), mas a vedação de graça/indulto não incide expressamente sobre eles.

B) Incorreto. O racismo não consta da vedação de graça ou anistia do inciso XLIII.

C) Correto. Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal: "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Conforme pacífica jurisprudência do STF, a vedação da graça alcança também o indulto coletivo (que é espécie do gênero graça em sentido amplo).

D) Incorreto. Ação de grupos armados é imprescritível e inafiançável, mas a vedação de indulto refere-se a tortura, tráfico, terrorismo e hediondos (o grupo 3T + H).

E) Incorreto. O racismo não integra a cláusula de vedação de graça/anistia do art. 5º, XLIII.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 157

(FGV – Auditor de Controle Externo / TCE-SC / Simulado)
A responsabilidade política e penal do Presidente da República é disciplinada no art. 86 da Constituição Federal. De acordo com as normas constitucionais vigentes e a jurisprudência do STF, é correto afirmar:

A) Admitida a acusação por dois terços da Câmara dos Deputados, o Presidente será submetido a julgamento no STF ou Senado.

B) O Presidente ficará suspenso de suas funções a partir do momento em que for protocolada a denúncia popular perante a Mesa.

C) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade política.

D) Se o julgamento não estiver concluído em noventa dias, cessará o afastamento do Presidente e extinguir-se-á o processo penal.

E) O Presidente da República pode ser preso cautelarmente antes de sentença condenatória irrecorrível nos crimes comuns funcionais.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 86, caput, da CF/88 determina: "Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade".

B) Incorreto. O afastamento dá-se apenas após a instauração do processo pelo Senado (em crimes de responsabilidade) ou recebimento da denúncia/queixa pelo STF (crimes comuns) - art. 86, § 1º, CF/88.

C) Incorreto. Nos crimes de responsabilidade, o julgamento compete ao Senado Federal (art. 52, I c/c art. 86).

D) Incorreto. Decorrido o prazo de cento e oitenta dias sem conclusão, cessará o afastamento do Presidente, prosseguindo o processo regularmente (art. 86, § 2º, CF/88).

E) Incorreto. O art. 86, § 3º, da CF/88 preconiza expressamente que "enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão" (imunidade prisional formal cautelar).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 158

(FCC – Analista Judiciário / Simulado)
A Constituição Federal de 1988 assegura aos magistrados um sólido conjunto de garantias institucionais inerentes ao livre exercício da função jurisdicional (art. 95). A respeito da vitaliciedade dos juízes, é correto afirmar que:

A) é adquirida no ato da posse perante o Tribunal de Justiça, vedada qualquer fase prévia de estágio probatório.

B) no primeiro grau, adquire-se após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo de sentença judicial transitada.

C) pode ser revogada por decisão administrativa da maioria absoluta do respectivo Tribunal de Justiça em processo disciplinar.

D) não impede a perda do cargo público por decisão discricionária motivada do Governador do Estado federado.

E) é garantia conferida exclusivamente aos Ministros dos Tribunais Superiores que compõem a cúpula do Poder Judiciário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Para os juízes togados que ingressam por concurso de provas e títulos no primeiro grau, a vitaliciedade exige o interstício de dois anos de efetivo exercício (art. 95, I, CF/88).

B) Correto. Conforme o art. 95, I, da CF/88: os juízes gozam de "vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado".

C) Incorreto. Após adquirir a vitaliciedade, o magistrado só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado (a esfera administrativa do Tribunal pode aplicar apenas aposentadoria compulsória ou disponibilidade com vencimentos proporcionais).

D) Incorreto. O Chefe do Poder Executivo não tem ingerência alguma sobre a perda de cargo de magistrados.

E) Incorreto. A garantia abrange todos os juízes togados regularmente vitaliciados da magistratura nacional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 159

(FGV – TJ-MT – Analista Judiciário - 2024)
Determinado órgão, em âmbito nacional, tem a competência de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal de 1988, está-se diante de uma competência do:

A) Tribunal Superior do Trabalho.

B) Conselho Nacional de Justiça.

C) Superior Tribunal de Justiça.

D) Tribunal Superior Eleitoral.

E) Supremo Tribunal Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O TST é órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, com atribuições essencialmente jurisdicionais.

B) Correto. Conforme o art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal: "Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura...". O CNJ não possui competência jurisdicional, atuando exclusivamente como órgão de controle administrativo e correcional.

C) Incorreto. O STJ é tribunal jurisdicional responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional federal.

D) Incorreto. O TSE coordena a jurisdição eleitoral em nível nacional.

E) Incorreto. O STF é o guardião da Constituição e cúpula jurisdicional máxima do Estado brasileiro.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 160

(FGV – TJ-RR – Analista Judiciário - 2024)
O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução. As opções a seguir apresentam membros que participam da composição constitucional desse Conselho, à exceção de uma. Assinale-a:

A) Um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça.

B) Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho.

C) Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara e pelo Senado.

D) Um juiz de Tribunal Regional Eleitoral, indicado privativamente pelo Supremo Tribunal Federal.

E) Um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. É membro integrante expressamente previsto no art. 103-B, V, da CF/88.

B) Incorreto. É membro integrante expressamente previsto no art. 103-B, VIII, da CF/88.

C) Incorreto. Membros previstos no art. 103-B, XIII, da CF/88 (um indicado pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal).

D) Correto. O art. 103-B da Constituição Federal NÃO contempla na composição do CNJ a figura de juiz de Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A composição conta com: o Presidente do STF, 1 Ministro do STJ, 1 Ministro do TST, 1 Desembargador de TJ, 1 Juiz de Direito estadual, 1 Juiz de TRF, 1 Juiz federal, 1 Juiz de TRT, 1 Juiz do trabalho, 1 membro do MPU, 1 membro do MPE, 2 advogados indicados pelo CFOAB e 2 cidadãos indicados pelo Congresso Nacional. Logo, esta é a única opção que traz membro inexistente no colegiado.

E) Incorreto. É membro integrante expressamente previsto no art. 103-B, XI, da CF/88.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 161

(FGV – Analista Jurídico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
O art. 103-A da Constituição Federal confere ao Supremo Tribunal Federal a competência para editar súmulas com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A respeito da súmula vinculante, é correto afirmar:

A) A aprovação de enunciado de súmula vinculante exige o quórum de maioria simples dos membros presentes no Plenário do STF.

B) O enunciado possui eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta.

C) A súmula vinculante vincula o Poder Legislativo no exercício de sua função típica de elaboração das normas legais.

D) Qualquer pessoa física tem legitimidade ativa autônoma perante o STF para propor a edição ou revisão de súmula vinculante.

E) Contra ato administrativo que contrarie súmula vinculante cabe apelação hierárquica perante o Conselho Nacional de Justiça.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante exige decisão tomada por dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal (quórum qualificado de pelo menos 8 Ministros - art. 103-A, caput, CF/88).

B) Correto. O art. 103-A, caput, da CF/88 expressa: "O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal...".

C) Incorreto. A súmula vinculante não vincula o Poder Legislativo em sua função legislativa típica (princípio da não fossilização do direito).

D) Incorreto. A legitimação para propor a edição de súmula vinculante é idêntica à dos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade (art. 103 da CF/88), além de outros entes fixados na Lei nº 11.417/2006 (como o Defensor Público-Geral e os Tribunais).

E) Incorreto. Caberá reclamação constitucional perante o próprio Supremo Tribunal Federal (art. 103-A, § 3º, CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 162

(FCC – Procurador do Estado / Simulado)
O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A respeito dos seus princípios institucionais, é correto afirmar:

A) A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional são princípios institucionais do Ministério Público.

B) A destituição do Procurador-Geral de Justiça pelo Governador dispensa prévia autorização da Assembleia Legislativa.

C) O Ministério Público subordina-se funcionalmente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no plano federal.

D) A criação e extinção de cargos nos Ministérios Públicos estaduais decorre de decreto autônomo do Governador.

E) Aos membros do Ministério Público é expressamente permitida a prática da advocacia privada no âmbito civil.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Nos termos literais do art. 127, § 1º, da Constituição Federal: "São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional".

B) Incorreto. A destituição do Procurador-Geral de Justiça dos Estados antes do término do mandato depende de deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo estadual (art. 128, § 4º, CF/88).

C) Incorreto. O Ministério Público possui autonomia funcional, administrativa e financeira constitucional (art. 127, § 2º, CF/88), não mantendo subordinação a nenhum dos Poderes ou Ministérios.

D) Incorreto. A criação e extinção de cargos e serviços auxiliares do MP é veiculada por lei formal de iniciativa privativa do Procurador-Geral (art. 127, § 2º, CF/88).

E) Incorreto. O art. 128, § 5º, II, 'a', veda expressamente aos membros do Ministério Público o exercício da advocacia.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 163

(FCC – Oficial de Defensoria Pública / Simulado)
Acerca do regime constitucional conferido às Funções Essenciais à Justiça, em especial à Defensoria Pública (art. 134 da CF/88), analise as prerrogativas e garantias asseguradas pela ordem constitucional. É correto afirmar que:

A) Às Defensorias Públicas são asseguradas a autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária.

B) A Defensoria Pública subordina-se hierarquicamente à Procuradoria-Geral do respectivo Estado da Federação.

C) O cargo de Defensor Público-Geral é privativo de membro vitalício oriundo do Ministério Público estadual.

D) A assistência jurídica integral aos hipossuficientes pode ser extinta por lei ordinária estadual autorizativa.

E) As Defensorias Públicas não gozam de legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública na tutela de interesses difusos e coletivos.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O art. 134, § 2º, da CF/88 (inserido pela EC nº 45/2004 e complementado pela EC nº 74/2013 e EC nº 80/2014) confere às Defensorias Públicas Estaduais e da União autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites fixados na LDO.

B) Incorreto. A Defensoria Pública é instituição autônoma e independente, sem relação de subordinação com Procuradorias de Estado ou órgãos executivos.

C) Incorreto. O Defensor Público-Geral é escolhido dentre os membros integrantes da carreira da respectiva Defensoria Pública.

D) Incorreto. A assistência jurídica aos hipossuficientes é dever estatal indeclinável e garantia fundamental (art. 5º, LXXIV, CF/88).

E) Incorreto. A Defensoria Pública possui ampla legitimidade ativa para promover ação civil pública na tutela de direitos individuais homogêneos, difusos e coletivos (art. 134 da CF/88 e Tema 607 do STF).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 164

(FGV – Analista de Controle Externo / Auditoria / Simulado)
A respeito da Advocacia Pública disciplinada nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, analise as competências conferidas à Advocacia-Geral da União e às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. É correto afirmar que:

A) A representação judicial da União nas execuções de dívida ativa de natureza tributária compete privativamente à CGU.

B) Os Procuradores dos Estados e do DF exercem a representação judicial e a consultoria jurídica das unidades federadas.

C) O Advogado-Geral da União deve ser nomeado exclusivamente dentre os membros que integram a carreira da AGU.

D) A atividade de consultoria jurídica dos órgãos do Poder Executivo estadual pode ser exercida por servidores comissionados sem concurso.

E) O regime constitucional veda aos Estados federados a instituição de quadro de procuradores para a cobrança da dívida ativa estadual.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme o art. 131, § 3º, da CF/88, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe privativamente à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

B) Correto. O art. 132 da Constituição Federal dispõe: "Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas".

C) Incorreto. O Advogado-Geral da União é de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada (art. 131, § 1º, CF/88), não precisando ser da carreira.

D) Incorreto. Conforme jurisprudência pacífica do STF (ADI 4.261 e Tema 1.098), a consultoria jurídica e a representação do Estado são atividades exclusivas e privativas dos Procuradores do Estado concursados, sendo inconstitucional a criação de órgãos jurídicos paralelos com cargos em comissão.

E) Incorreto. A cobrança da dívida ativa estadual insere-se nas atribuições nucleares das Procuradorias-Gerais dos Estados.

GABARITO OFICIAL: B

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 18: Noções de Controle Externo

Sistema Constitucional de Controle, Jurisdição dos TCs, Auditorias Governamentais (NBASP) e TCE

01 - Sistema Constitucional de Controle e Jurisdição dos Tribunais de Contas

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Sistema constitucional de controle da Administração Pública: controle interno e controle externo;
- Relação e integração harmônica entre os sistemas de controle interno e externo;
- Dever de comunicação imediata sob pena de responsabilidade solidária (Artigo 74, § 1º, da CF/88);
- Tribunais de Contas: natureza jurídica, autonomia institucional, funcional, administrativa e orçamentária;
- O modelo federal e o princípio da simetria constitucional (Artigo 75 da CF/88);
- Composição e nomeação de membros dos Tribunais de Contas Estaduais (Artigos 73 e 75 da CF/88);
- Jurisdição dos Tribunais de Contas: abrangência subjetiva e objetiva; gestores públicos e particulares que guardem, arrecadem, gerenciem ou administrem verbas públicas;
- Competências constitucionais dos Tribunais de Contas:
  - Apreciação de contas do Chefe do Poder Executivo (parecer prévio opinativo e político-constitucional);
  - Julgamento técnico das contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (contas de gestão);
  - Fiscalização de atos de admissão de pessoal e concessão de benefícios previdenciários (atos complexos, Súmula Vinculante nº 3 e Tema 445 do STF);
  - Fixação de prazo para adoção de providências saneadoras e sustação direta de atos administrativos ilegais;
  - Sustação de contratos administrativos (competência privativa do Poder Legislativo com atuação subsidiária do TC);
- Eficácia das decisões dos Tribunais de Contas: imputação de débito e multa com força de título executivo extrajudicial (Artigo 71, § 3º, da CF/88);
- Limites da jurisdição de contas, prescrição da pretensão punitiva/ressarcitória (Tema 899 do STF) e independência das instâncias civil, penal e administrativa.

🧭 Sumário

1. **O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária**
   1. Sistemas de Controle Externo, Interno e Social
   2. O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)
2. **Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)**
   1. Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas
   2. O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs
   3. Teste 165
   4. Teste 166
3. **Competências Constitucionais: Julgamento Técnico versus Parecer Prévio**
   1. Contas de Governo versus Contas de Gestão
   2. O Julgamento das Contas de Prefeito Municipal (Tema 835 do STF)
   3. Teste 167
4. **Registro de Atos de Admissão e Benefícios Previdenciários (Art. 71, III)**
   1. Teste 168
   2. Teste 169
5. **Sustação de Atos Ilegais versus Sustação de Contratos Administrativos**
   1. Teste 170
   2. Teste 171
6. **Eficácia Executiva e Prescritibilidade (Art. 71, § 3º e Tema 899 do STF)**
   1. Teste 172
   2. Teste 173
7. **Jurisdição Ampla e Independência das Instâncias**
   1. Teste 174
   2. Teste 175

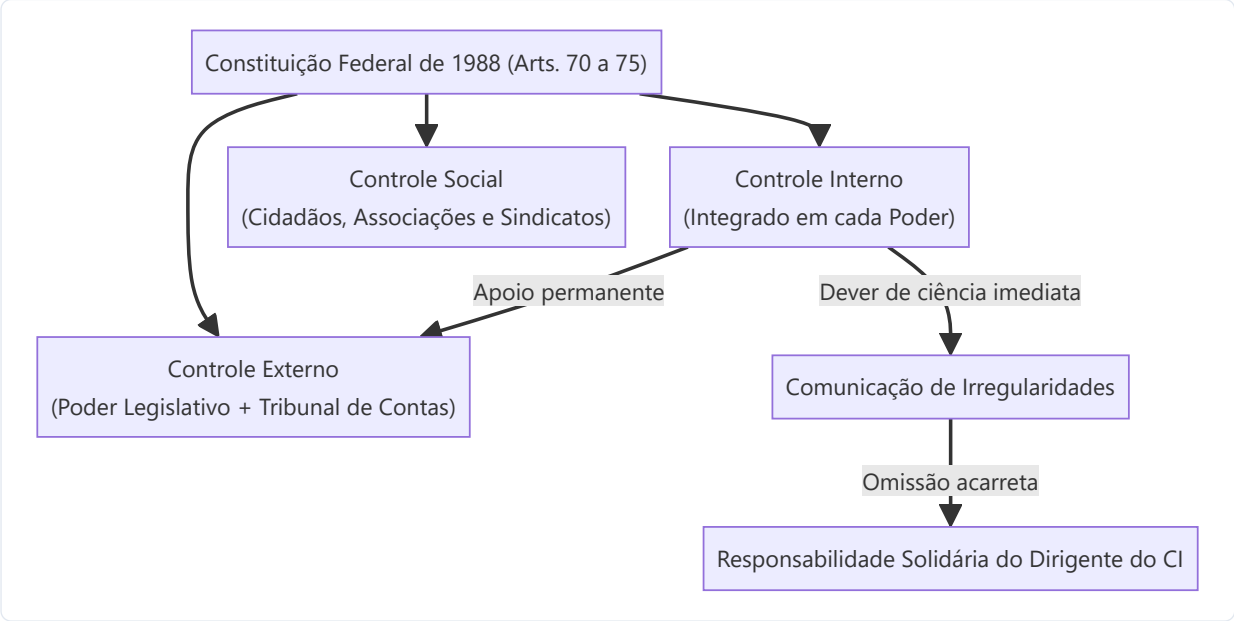
8. 🌐 Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas

---

1. O Modelo Constitucional de Controle e a Responsabilidade Solidária

O controle dos recursos públicos no Brasil é tripartite e integrado:

1. **Controle Externo:** Exercido pelo **Poder Legislativo** com o **auxílio técnico-constitucional do Tribunal de Contas** competente (TCU na União, TCE nos Estados e DF, TCMs onde existentes).
2. **Controle Interno:** Mantido de forma **integrada** por cada um dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e pelo Ministério Público.
3. **Controle Social:** Exercido diretamente pela sociedade civil mediante instrumentos de transparência e cidadania (art. 74, § 2º).



1.1 Sistemas de Controle Externo, Interno e Social

- O **Controle Externo** possui titularidade política no Poder Legislativo, sendo operacionalizado na plenitude técnica pelo Tribunal de Contas, órgão constitucional independente de controle da legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas públicas.
- O **Controle Interno** atua no seio de cada estrutura orgânica para avaliar o cumprimento das metas do PPA, comprovar a legalidade da gestão orçamentária e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, I a IV).
- O **Controle Social** assegura a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato legitimidade para denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2º).

1.2 O Dever de Comunicação do Controle Interno e Sanção de Solidariedade (Art. 74, § 1º)

- Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade no órgão, **devem dar ciência imediata ao Tribunal de Contas competente**.
- **Sanção por Omissão:** Se o titular do controle interno silenciar dolosa ou culposamente, responderá **pessoal e solidariamente** com o gestor ímprobo pelo dano apurado e pelas sanções cominadas pelo Tribunal de Contas.

---

2. Natureza Jurídica, Autonomia e Princípio da Simetria (Art. 75)

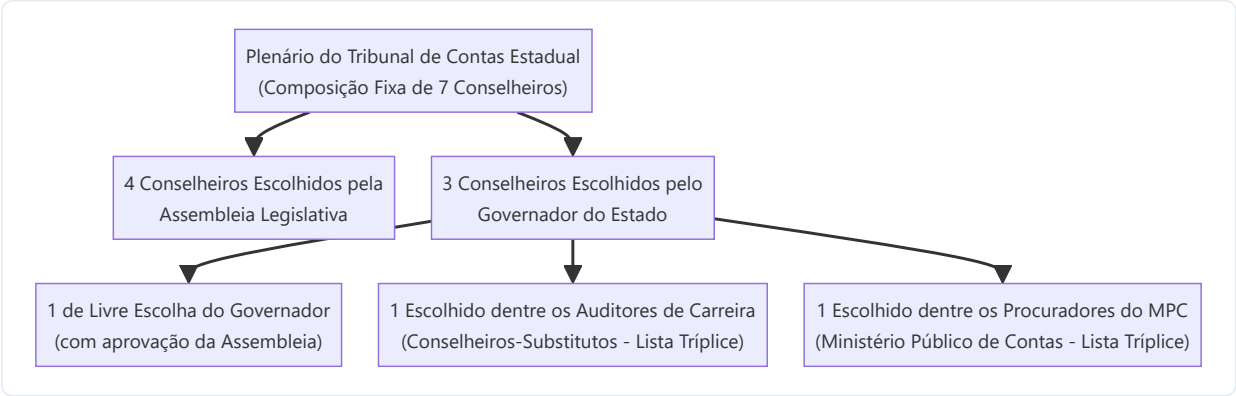
2.1 Natureza Jurídica e Autonomias dos Tribunais de Contas

- Os Tribunais de Contas são **órgãos estatais independentes**, de extração estritamente constitucional.
- **Não integram a estrutura hierárquica do Poder Legislativo**, tampouco do Poder Executivo ou do Judiciário. Exercem magistratura técnica de contas especializada dotada de autogoverno.
- Possuem **autonomia administrativa, funcional, orçamentária e financeira**, além de quadro próprio de servidores públicos efetivos e poder de iniciativa reservada para suas leis orgânicas.

2.2 O Princípio da Simetria Constitucional Federativa e a Composição dos TCEs

O art. 75 da Carta Magna estabelece que as normas constitucionais federais sobre fiscalização financeira e organização do Tribunal de Contas da União aplicam-se compulsoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

- **Composição dos Tribunais de Contas Estaduais (TCE-GO):**
  - O plenário é composto por **7 Conselheiros** (ao contrário do TCU, que possui 9 Ministros).
  - Regra constitucional de escolha e indicação (Art. 73, § 2º c/c Art. 75):
  - **4 Conselheiros** indicados e eleitos pela **Assembleia Legislativa**;
  - **3 Conselheiros** indicados pelo **Governador do Estado**, com prévia aprovação da Assembleia Legislativa, sendo:
    - 1 de livre escolha do Governador;
    - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Auditores de Controle Externo (Conselheiros-Substitutos)**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento;
    - 1 obrigatoriamente escolhido dentre os **Procuradores do Ministério Público de Contas**, a partir de lista tríplice de antiguidade e merecimento.



Teste 165

(FGV – TCE – Auditor de Controle Externo - 2024)
Em um Tribunal de Contas Estadual havia sete conselheiros, sendo quatro nomeados pela Assembleia Legislativa e três nomeados pelo Governador do Estado com aprovação do parlamento estadual. Surgida vaga de conselheiro reservada ao Poder Executivo estadual, o Governador pretende nomear membro do Ministério Público de Contas para ocupar a respectiva vaga.
À luz do modelo constitucional de composição dos Tribunais de Contas dos Estados (art. 73, § 2º c/c art. 75 da CF/88), a pretensão governamental:

A) mostra-se plenamente viável desde que haja aprovação prévia por maioria simples da Assembleia Legislativa.

B) não se mostra juridicamente possível por ser a vaga privativa de auditores concursados do próprio Tribunal.

C) é admitida de imediato, assegurando-se a alternância com a vaga destinada aos auditores de carreira.

D) depende de emenda constitucional prévia para criar o cargo no âmbito do respectivo Tribunal de Contas.

E) é legítima desde que a vaga corresponda à cota destinada a membros do Ministério Público junto ao Tribunal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A aprovação da escolha pelo Poder Legislativo exige quórum de maioria absoluta dos parlamentares (art. 73, § 2º c/c art. 75, CF/88).

B) Incorreto. Dentre as três vagas de livre e técnica indicação do Governador, uma é privativa de auditores (conselheiros-substitutos) e uma é privativa de membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

C) Incorreto. A vaga técnica do MPC é titularizada especificamente pela respectiva carreira, em lista tríplice de antiguidade e merecimento, não havendo confusão aleatória com a vaga dos auditores.

D) Incorreto. A regra decorre diretamente do modelo federal de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual (art. 75 da CF/88 e Súmula Vinculante correspondente).

E) Correto. Conforme o art. 75, parágrafo único, c/c art. 73, § 2º, I, da Constituição Federal, os Tribunais de Contas dos Estados são compostos por 7 conselheiros: 4 escolhidos pela Assembleia Legislativa e 3 pelo Governador do Estado (com aprovação da Assembleia), sendo estes 3 necessariamente: 1 de livre escolha e 2 escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice segundo critérios de antiguidade e merecimento. Logo, a nomeação governamental é válida se referida à vaga constitucional do MPC.

GABARITO OFICIAL: E

Teste 166

(FGV – TCE – Auditor de Controle Externo - 2024)
A NBASP 50 - Princípios de Atividades Jurisdicionais dos Tribunais de Contas desenvolve princípios fundamentais aplicáveis às Cortes que exercem função judicante sobre a responsabilidade de gestores. Considere as seguintes afirmativas:

I. O Tribunal de Contas deve ser dotado de garantias legais e institucionais que assegurem independência e autonomia a seus membros.

II. O exercício da competência sancionatória dos Tribunais de Contas deve respeitar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

III. As decisões definitivas dos Tribunais de Contas que imputem débito ou multa possuem eficácia de título executivo judicial.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O item II também está inteiramente correto nos termos da NBASP 50 e da CF/88.

B) Correto. O item I expressa princípio basilar da Declaração de Lima, do art. 73 da CF/88 e da NBASP 50 (autonomia orgânica, funcional e independência dos membros com garantias de magistratura). O item II reproduz garantia elementar da processualística do controle externo e princípio jurisdicional da NBASP 50 (devido processo legal sancionatório com contraditório e ampla defesa). Já o item III está incorreto porque o art. 71, § 3º, da CF/88 confere às decisões condenatórias do Tribunal de Contas eficácia de "título executivo extrajudicial", e não título judicial.

C) Incorreto. O item III padece de erro técnico grave (título extrajudicial).

D) Incorreto. O item I é verdadeiro e o item III é falso.

E) Incorreto. O item III inviabiliza a afirmativa global.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 167

(FGV – TCE – Analista de Controle Externo - 2024)
Certo Tribunal de Contas, no âmbito de sua competência fiscalizatória, realizou uma Tomada de Contas Especial para apurar eventuais danos causados ao patrimônio público em decorrência de irregularidades graves na execução de convênio com repasse de verbas públicas firmado pelo Município. Ao final da instrução processual, apurou-se a responsabilidade direta do Prefeito na má aplicação dos recursos repassados. Considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 157 e 835) e o regime de controle externo, é correto afirmar que:

A) o Tribunal de Contas não possui competência jurídica para instaurar tomada de contas especial sobre convênios.

B) o Tribunal de Contas pode julgar as contas do convênio e imputar débito condenatório com força de título executivo.

C) a condenação pecuniária aplicada pelo Tribunal de Contas a prefeito depende de homologação pela Câmara de Vereadores.

D) a competência para julgar a tomada de contas decorrente de repasses voluntários transfere-se para a União.

E) o prefeito goza de imunidade patrimonial administrativa enquanto estiver no exercício regular do mandato eletivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A Tomada de Contas Especial é instrumento legítimo do Tribunal de Contas para apurar responsabilidade por dano ao erário (art. 71, II, CF/88).

B) Correto. O STF pacificou o entendimento de que a competência exclusiva da Câmara de Vereadores refere-se às contas anuais de governo e de gestão prestadas pelo Prefeito (para fins de inelegibilidade da LC 64/90). Todavia, no tocante à fiscalização de recursos específicos repassados por convênio ou tomada de contas especial por desvio de verbas, o Tribunal de Contas detém competência plena para julgar as contas e imputar débito ou multa, gerando título executivo extrajudicial (art. 71, II e § 3º, CF/88).

C) Incorreto. O título executivo condenatório emitido pelo TC independe de ratificação pela Câmara de Vereadores.

D) Incorreto. Sendo recursos estaduais, a competência é do Tribunal de Contas do Estado.

E) Incorreto. Não há imunidade patrimonial para reparação de prejuízos causados ao erário.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 168

(FCC – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2009)
Sobre as disposições constitucionais referentes ao controle externo das entidades públicas (art. 71 da CF/88), é correto afirmar:

A) O Tribunal de Contas tem competência para apreciar a legalidade de atos de admissão de pessoal a qualquer título.

B) O parecer prévio emitido sobre as contas do Governador deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Assembleia.

C) As decisões dos Tribunais de Contas que resultem em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo judicial.

D) A sustação de contratos administrativos irregulares é competência originária e direta do próprio Tribunal de Contas.

E) O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas restringe-se exclusivamente aos aspectos contábil e de legalidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 71, III, da CF/88 excepciona expressamente da apreciação do Tribunal de Contas as nomeações para cargo de provimento em comissão.

B) Correto. Conforme o modelo federal reproduzido no âmbito estadual (art. 71, I c/c art. 31, § 2º e art. 75 da CF/88), o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas gerais prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo somente deixará de prevalecer por deliberação de dois terços dos membros do Poder Legislativo.

C) Incorreto. As decisões condenatórias têm eficácia de título executivo extrajudicial (art. 71, § 3º, CF/88).

D) Incorreto. No caso de contrato, o ato de sustação é adotado diretamente pelo Congresso Nacional / Assembleia Legislativa; somente se o Legislativo não efetivar a medida em 90 dias é que o Tribunal de Contas decidirá a respeito (art. 71, §§ 1º e 2º, CF/88).

E) Incorreto. O controle externo abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade (art. 70, caput, CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 169

(FCC – Analista de Controle Externo / Simulado)
A respeito da natureza jurídica e do alcance da jurisdição própria dos Tribunais de Contas no ordenamento jurídico brasileiro, analise as seguintes afirmações:

A) A jurisdição dos Tribunais de Contas abrange apenas as autoridades do Executivo, excluindo o Judiciário e Legislativo.

B) Os Tribunais de Contas possuem natureza de órgãos auxiliares subordinados hierarquicamente ao Poder Legislativo respectivo.

C) A jurisdição dos Tribunais de Contas alcança qualquer pessoa física que utilize, guarde ou administre bens públicos.

D) As Cortes de Contas integram a estrutura orgânica do Poder Judiciário, exercendo função tipicamente contenciosa judicial.

E) O controle financeiro exercido pelo Tribunal de Contas sobre fundações estatais prescinde de comprovação de recursos do Tesouro.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A jurisdição dos TCs é de estatura constitucional e abrange todos os administradores e responsáveis de todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como do Ministério Público e Defensoria.

B) Incorreto. Os Tribunais de Contas são órgãos constitucionais autônomos e independentes; não mantêm qualquer subordinação hierárquica em relação ao Poder Legislativo.

C) Correto. O art. 70, parágrafo único, da CF/88 estabelece: "Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária".

D) Incorreto. Os Tribunais de Contas não integram o Poder Judiciário; suas decisões têm natureza administrativa-especial.

E) Incorreto. A fiscalização abrange recursos públicos estatais de qualquer origem nos entes controlados.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 170

(FGV – TCE – Auditor de Controle Externo - 2025)
Em razão da prática de ato danoso ao erário apurado em regular processo de auditoria, o Tribunal de Contas do Estado aplicou multa e imputou débito de ressarcimento a determinado gestor público que gerenciava verbas estaduais. Intimado regularmente, o responsável não efetuou o recolhimento das quantias nem interpôs recurso no prazo regimental.
Sobre a cobrança das quantias imputadas e a eficácia executiva do acórdão condenatório, é correto afirmar que:

A) o Tribunal de Contas deve ajuizar a competente execução fiscal perante a Vara da Fazenda Pública competente.

B) a decisão do Tribunal de Contas tem eficácia de título executivo extrajudicial, cabendo a cobrança à Fazenda Pública.

C) o acórdão condenatório deve ser submetido a prévia homologação pelo Tribunal de Justiça do Estado federado.

D) a execução do valor da multa prescreve no prazo improrrogável de dois anos contados do trânsito administrativo.

E) a decisão do Tribunal de Contas impede em definitivo a propositura de ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Conforme a Súmula 643 do STF: "O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não tem legitimidade para propor a execução judicial de suas decisões, cabendo-a à Fazenda Pública". O próprio Tribunal de Contas também não executa judicialmente seus títulos.

B) Correto. Conforme o art. 71, § 3º, da CF/88: "As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo". Trata-se de título executivo extrajudicial, cuja cobrança em juízo (execução fiscal) compete à Procuradoria do Estado / Fazenda Pública titular do crédito público.

C) Incorreto. A eficácia do título executivo do Tribunal de Contas é imediata e independe de qualquer homologação judicial.

D) Incorreto. O prazo prescricional para cobrança judicial é de 5 anos (decreto 20.910/32 e Tema 899 do STF).

E) Incorreto. A jurisdição de controle do Tribunal de Contas é autônoma e não obsta a atuação do MP na seara da improbidade administrativa (art. 37, § 4º, CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 171

(FCC – Procuradoria Legislativa / Simulado)
No exercício da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, os Tribunais de Contas deparam-se com atos administrativos e contratos irregulares praticados pelo Poder Executivo. A respeito dos procedimentos de sustação de atos e contratos, é correto afirmar:

A) A sustação de ato administrativo ilegal compete diretamente ao Tribunal de Contas se o órgão não adotar providências.

B) A rescisão e sustação de contratos administrativos é ato de competência direta e imediata do próprio Tribunal de Contas.

C) O Tribunal de Contas pode decretar a prisão administrativa do agente responsável que descumprir ordem de anulação de ato.

D) O Poder Legislativo estadual não possui competência para sustar atos ou contratos expedidos pela administração pública direta.

E) A sustação de contrato administrativo dispensa a comunicação tempestiva à autoridade máxima do Poder Executivo estadual.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme o art. 71, X, da CF/88: cabe ao Tribunal de Contas "sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal" (no plano estadual, à Assembleia Legislativa). Portanto, para ATOS administrativos, o próprio Tribunal de Contas efetiva a sustação se o órgão não sanar a ilegalidade no prazo fixado.

B) Incorreto. Para CONTRATOS administrativos, o ato de sustação cabe ao Congresso Nacional/Assembleia (art. 71, § 1º). Apenas se o parlamento for omisso em 90 dias é que o TC decidirá a respeito (art. 71, § 2º).

C) Incorreto. Tribunais de Contas não detêm competência para decretar privação de liberdade.

D) Incorreto. O Legislativo tem expressa competência para sustar contratos administrativos (art. 71, § 1º, CF/88).

E) Incorreto. A Constituição exige imediata comunicação e solicitação de medidas ao Chefe do Executivo.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 172

(FGV – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2024)
A Constituição do Estado de Goiás e a Lei Orgânica do TCE-GO asseguram ao Tribunal de Contas do Estado prerrogativas institucionais indispensáveis ao pleno exercício de sua missão fiscalizatória. A respeito da autonomia do Tribunal de Contas, é correto afirmar que:

A) possui iniciativa de lei reservada para a criação e extinção de seus cargos e fixação de vencimentos.

B) seus conselheiros possuem prerrogativas e subsídios equiparados aos membros da Assembleia Legislativa estadual.

C) sua proposta orçamentária anual é elaborada privativamente pela Secretaria da Fazenda e Planejamento estadual.

D) suas decisões administrativas submetem-se a recurso ordinário dotado de efeito suspensivo perante o Governador do Estado.

E) suas contas anuais de gestão orçamentária e financeira são apreciadas privativamente pelo Ministério Público do Estado.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Por expressa aplicação do princípio da simetria constitucional (art. 73 c/c art. 96, II, da CF/88 e disposições da Constituição do Estado de Goiás): o Tribunal de Contas possui autonomia administrativa e financeira, cabendo-lhe privativamente propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos respectivos vencimentos.

B) Incorreto. Conforme o art. 73, § 3º, c/c art. 75 da CF/88, os conselheiros têm as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça estadual, e não dos parlamentares.

C) Incorreto. O Tribunal de Contas elabora sua própria proposta orçamentária dentro dos limites fixados na LDO.

D) Incorreto. Não existe recurso hierárquico das decisões do Tribunal de Contas para o Governador.

E) Incorreto. A fiscalização das contas do próprio Tribunal de Contas compete à Assembleia Legislativa (art. 75 c/c art. 71, CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 173

(FCC – Auditor de Controle Externo / Simulado)
No âmbito dos Tribunais de Contas, a figura dos Auditores (atualmente denominados Conselheiros Substitutos pela jurisprudência e legislação nacional) exerce atribuições fundamentais na instrução e julgamento de processos de contas. A respeito do seu estatuto constitucional, é correto afirmar:

A) Os Auditores são nomeados em comissão pelo Presidente da Corte dentre pessoas com formação de nível médio.

B) Quando em substituição a Conselheiro, o Auditor terá as mesmas garantias e impedimentos do titular do cargo.

C) No exercício das funções ordinárias de judicatura, o Auditor não detém as garantias inerentes à magistratura togado.

D) A investidura no cargo de Auditor prescinde de aprovação em concurso público se houver lista tríplice corporativa.

E) Os Conselheiros Substitutos são subordinados administrativamente aos Procuradores do Ministério Público de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O ingresso no cargo de Auditor de Tribunal de Contas é feito obrigatoriamente por concurso público de provas e títulos, exigindo curso superior (art. 73, § 4º, CF/88).

B) Correto. O art. 73, § 4º, da Constituição Federal dispõe expressamente: "O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal" (no plano estadual, de juiz de direito de entrância final).

C) Incorreto. No exercício das funções de judicatura fora da substituição, o Auditor tem as garantias de juiz togado.

D) Incorreto. O concurso público é imperativo constitucional intransponível.

E) Incorreto. Auditores e Ministério Público de Contas são órgãos com atribuições autônomas e independentes.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 174

(FGV – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2024)
A Lei nº 16.168, de 11 de dezembro de 2007, estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (LOTCE-GO), disciplinando sua jurisdição, competência e processo. À luz da LOTCE-GO, é correto afirmar que:

A) os responsáveis por contas de gestão que causarem prejuízo ao erário respondem solidariamente com seus subordinados.

B) a decisão do Tribunal de Contas que julgar regulares com ressalva as contas confere quitação irrestrita ao responsável.

C) o Tribunal de Contas é órgão subordinado administrativamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa goiana.

D) as certidões emitidas pelo TCE-GO sobre imputação de débito dependem de cobrança privativa pelo próprio Tribunal.

E) a fiscalização contábil exercida pelo TCE-GO alcança apenas os recursos oriundos do Tesouro do Estado de Goiás.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Nos termos da LOTCE-GO (Lei Estadual nº 16.168/2007) e do art. 71, II, da CF/88, aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário público estadual respondem civilmente pelo dever de ressarcimento, caracterizando-se a responsabilidade solidária de todos os agentes públicos que concorreram para a consumação do ato lesivo.

B) Incorreto. As contas julgadas regulares com ressalva conferem quitação com determinação de providências (quitação condicionada/parcial, e não plena).

C) Incorreto. O TCE-GO possui autonomia funcional e orçamentária constitucional.

D) Incorreto. A execução do título cabe à Fazenda Pública / Procuradoria-Geral do Estado.

E) Incorreto. Alcança recursos estaduais, fundos, convênios e quaisquer valores geridos por entidades sujeitas à sua jurisdição.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 175

(FGV – Analista de Controle Externo / Auditoria / Simulado)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 897 e 899 de Repercussão Geral, fixou teses de grande impacto sobre a prescritibilidade das sanções e do ressarcimento ao erário nos Tribunais de Contas. De acordo com a jurisprudência vinculante do STF, é correto afirmar:

A) As ações de ressarcimento ao erário fundadas em decisões dos Tribunais de Contas são absolutamente imprescritíveis.

B) É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas no prazo de cinco anos.

C) Apenas as multas administrativas prescrevem, mantendo-se a imprescritibilidade eterna para a imputação de débito.

D) O prazo prescricional para o Tribunal de Contas julgar processo administrativo é de dez anos contados da ocorrência.

E) A prescrição intercorrente é manifestamente inaplicável aos processos que tramitam perante o controle externo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. No julgamento do Tema 899 (RE 636.886/AL), o STF assentou que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

B) Correto. Tese fixada pelo STF no Tema 899 de Repercussão Geral: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Aplica-se o prazo quinquenal (5 anos) do Decreto nº 20.910/1932 e da Lei nº 9.873/1999 para a cobrança executiva do débito imputado pelo Tribunal de Contas. A imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da CF/88 (Tema 897) restringe-se a ações de ressarcimento fundadas na prática de atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa reconhecidos pelo Poder Judiciário.

C) Incorreto. Tanto as multas quanto as pretensões de ressarcimento decorrentes de títulos de Cortes de Contas prescrevem.

D) Incorreto. O prazo da pretensão punitiva e fiscalizatória orienta-se pela prescrição quinquenal da Lei 9.873/1999 (como regulamentado pelo STF na ADI 5.509 e na Resolução ATRICON nº 03/2023).

E) Incorreto. Aplica-se a prescrição intercorrente nos processos administrativos de contas que fiquem paralisados por mais de 3 anos pendentes de despacho ou julgamento.

GABARITO OFICIAL: B

02 - Instrumentos de Fiscalização, Tipos de Auditoria e Normas NBASP / INTOSAI

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Instrumentos de fiscalização do controle externo: levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento (conceitos, distinções operacionais e hipóteses de cabimento);
- Tipologia da auditoria governamental segundo as normas técnicas:
  - Auditoria de Conformidade (legalidade, legitimidade, regularidade formal e cumprimento normativo);
  - Auditoria Operacional / de Desempenho (avaliação dos 4 Es: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade);
  - Auditoria Financeira (exame das demonstrações contábeis e tipos de opinião do auditor);
- Estrutura das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) e Declaração de Lima;
- Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) emitidas pelo Instituto Rui Barbosa (IRB):
  - **NBASP 100:** Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (as três partes da auditoria, objeto e critérios);
  - **NBASP 200:** Princípios de Auditoria Financeira;
  - **NBASP 300:** Princípios de Auditoria Operacional;
  - **NBASP 400:** Princípios de Auditoria de Conformidade;
- Postura profissional e conduta ética do auditor de controle externo: independência, integridade, ceticismo profissional, julgamento profissional, devido zelo e sigilo funcional;
- Matrizes metodológicas: Matriz de Planejamento e Matriz de Achados de Auditoria.

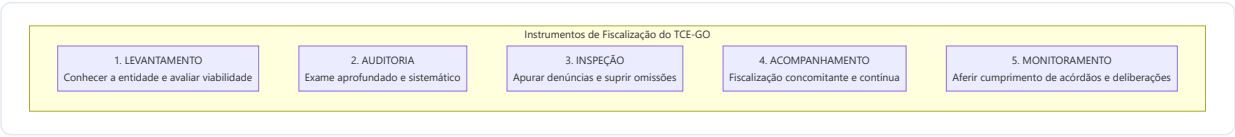
🧭 Sumário

1. **Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo**
   1. Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento
   2. Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento
   3. Teste 176
   4. Teste 177
2. **Tipologia das Auditorias Governamentais (Normas NBASP / INTOSAI)**
   1. Auditoria de Conformidade (NBASP 400)
   2. Auditoria Operacional ou de Desempenho e os 4 Es (NBASP 300)
   3. Auditoria Financeira e os Tipos de Opinião do Auditor (NBASP 200)
   4. Teste 178
   5. Teste 179
   6. Teste 180
   7. Teste 181
3. **Estrutura Normativa NBASP / INTOSAI e as Três Partes da Auditoria**
   1. Teste 182
4. **Postura e Conduta Profissional do Auditor (NBASP 100)**
   1. Teste 183
   2. Teste 184
5. **Matrizes Metodológicas de Trabalho: Planejamento e Achados**
   1. Teste 185
   2. Teste 186
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

1. Os Cinco Instrumentos de Fiscalização do Controle Externo

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 16.168/2007) e o seu Regimento Interno estruturam a atuação fiscalizatória externa em **cinco instrumentos operacionais fundamentais**:



1.1 Conceito e Finalidade Prática de Cada Instrumento

Instrumento	Conceito & Finalidade	Quando é Utilizado na Prática?
Levantamento	Utilizado para conhecer a organização, o funcionamento dos órgãos públicos, mapear sistemas de informação e **avaliar a viabilidade da realização de futuras fiscalizações**.	Fase exploratória prévia; elaboração do Plano Anual de Fiscalização do Tribunal.
Auditoria	Instrumento formal e abrangente destinado a examinar a legalidade, legitimidade e economicidade de atos, contratos, demonstrações contábeis e programas de governo.	Fiscalização planejada de grande porte (conformidade, operacional ou financeira).
Inspeção	Destinada a suprir omissões ou lacunas de informações, esclarecer dúvidas pontuais em processos em andamento ou **apurar denúncias e representações de caráter urgente**.	Atuação pontual, corretiva e de resposta a denúncias de irregularidades.
Acompanhamento	Utilizado para fiscalizar tempestivamente a gestão, de forma **concomitante e periódica**, ao longo de um determinado período.	Grandes obras públicas em execução, repasses contínuos e editais de licitação em andamento.
Monitoramento	Destinado especificamente a verificar o **cumprimento das deliberações** (determinações e recomendações) expedidas pelo Tribunal e os resultados gerados.	Etapa pós-auditoria; fiscaliza se o órgão cumpriu os prazos e providências do acórdão.

1.2 Diferença Prática entre Inspeção e Monitoramento

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC frequentemente permuta as finalidades da **Inspeção** e do **Monitoramento**:
>
> - Se o enunciado mencionar "*apurar fatos noticiados em representação de vereador ou denúncia popular urgente*", o instrumento próprio e adequado é a **INSPEÇÃO**!
> - Se o enunciado descrever "*verificar se a Secretaria de Educação adotou as providências e determinações exaradas em acórdão anterior do Tribunal*", o instrumento correto é o **MONITORAMENTO**!

Teste 176

(FCC – Auditor de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
Os regimentos internos dos Tribunais de Contas e as normas de fiscalização governamental disciplinam os instrumentos de controle externo cabíveis para a atuação fiscalizatória das Cortes de Contas. A respeito do instrumento adequado para verificar o cumprimento de deliberações e os resultados dos acórdãos do Tribunal, é correto afirmar que se trata de:

A) inspeção extraordinária de obras públicas estaduais.

B) monitoramento processual de determinações e recomendações.

C) levantamento preliminar da estrutura dos órgãos jurisdicionados.

D) acompanhamento simultâneo da execução de despesas de custeio.

E) auditoria operacional integrada de conformidade legal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A inspeção é utilizada para suprir omissões, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias e representações em situações pontuais urgentes.

B) Correto. O monitoramento é o instrumento específico e formal utilizado pelos Tribunais de Contas (conforme normas da INTOSAI, NBASP e regimentos dos TCs) para verificar o cumprimento de suas deliberações (determinações e recomendações) e avaliar os resultados e impactos práticos advindos de suas decisões.

C) Incorreto. O levantamento destina-se a conhecer a organização e funcionamento dos órgãos para subsidiar o planejamento futuro de auditorias.

D) Incorreto. O acompanhamento atua de forma concomitante ao longo de determinado período para avaliar a legalidade e legitimidade de atos de gestão contínuos.

E) Incorreto. A auditoria operacional examina a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de programas e órgãos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 177

(FGV – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2024)
Os princípios de auditoria constantes nas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI / NBASP) são fundamentais para a condução de uma fiscalização técnica escorreita.
Assinale a opção que indica o princípio de auditoria governamental que enfatiza a necessidade de comunicação eficaz e transparente por parte dos auditores ao longo de todo o processo fiscalizatório:

A) Ética e independência profissional.

B) Controle de qualidade do trabalho.

C) Comunicação com a entidade auditada.

D) Gestão de equipes e habilidades técnicas.

E) Ceticismo e julgamento profissionais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Refere-se à conduta moral, probidade, autonomia e neutralidade dos membros da equipe.

B) Incorreto. Abrange os procedimentos institucionais para assegurar que a auditoria atenda aos padrões técnicos de qualidade.

C) Correto. Conforme a NBASP 100 / ISSAI 100, o princípio da "Comunicação" estabelece que os auditores governamentais devem manter canais de comunicação claros e eficazes com a administração auditada e partes responsáveis ao longo de todas as etapas (planejamento, execução e relatório), promovendo a transparência e evitando surpresas nas conclusões.

D) Incorreto. Diz respeito à alocação de auditores com capacitação adequada ao objeto fiscalizado.

E) Incorreto. Refere-se à postura crítica e questionadora do auditor ao analisar as evidências colhidas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 178

(FGV – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2024)
A Declaração de Lima é considerada a Carta Magna da auditoria governamental no plano internacional, uma vez que lançou as bases fundamentais do controle público moderno.
Sobre a Declaração de Lima, analise os itens a seguir:

I. O principal objetivo da Declaração de Lima é defender a necessidade de uma fiscalização independente do setor público.

II. Dada a importância histórica e institucional global deste documento, a Declaração de Lima foi oficialmente integrada à estrutura da NBASP.

III. A Declaração de Lima se fundamenta no Estado de Direito e na Democracia, premissas para uma fiscalização do setor público dependente.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O item II também é verdadeiro no sistema NBASP/INTOSAI.

B) Correto. O item I é verdadeiro: o postulado central da Declaração de Lima (1977) é consagrar a independência funcional, institucional e financeira das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). O item II é verdadeiro: a Declaração de Lima constitui a norma NBASP 1 (ISSAI 1), alicerce máximo da auditoria no setor público brasileiro. O item III é falso porque a fiscalização defendida pela Declaração de Lima deve ser estritamente *independente* (e não "dependente").

C) Incorreto. O item III contém erro evidente ("fiscalização dependente").

D) Incorreto. O item I é plenamente verdadeiro.

E) Incorreto. O item III inviabiliza a opção.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 179

(FGV – TCE-GO – Analista de Controle Externo - 2024)
A NBASP 10 traz os princípios que devem ser observados pelo Tribunal de Contas para preservar a sua independência institucional, o que tem impactos diretos na imparcialidade e na credibilidade das conclusões de seus trabalhos e relatórios.
Assinale a opção que indica o princípio da NBASP 10 que preconiza que os Tribunais de Contas devem operar sem sofrer qualquer ingerência por parte da Administração Pública sobre o desempenho de suas funções:

A) Independência dos Tribunais de Contas para o desempenho de suas competências.

B) Acesso irrestrito a todas as informações e bases de dados de órgãos públicos.

C) Prevenção ao conflito de interesses na atuação dos auditores governamentais.

D) Previsão legal da independência dos Tribunais de Contas na ordem jurídica nacional.

E) Cooperação interinstitucional sem prejuízo da autonomia orgânica da Corte de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Correto. O Princípio 3 da Declaração do México / NBASP 10 estabelece expressamente a "Independência dos Tribunais de Contas para o desempenho de suas competências", vedando qualquer tipo de interferência, pressão ou ingerência política ou hierárquica por parte do Poder Executivo ou da Administração Pública na definição de suas pautas, cronogramas e metodologias de auditoria.

B) Incorreto. O Princípio 4 trata do "Acesso irrestrito a informações" para a obtenção tempestiva de evidências.

C) Incorreto. Refere-se à conduta ética individual de auditores e conselheiros.

D) Incorreto. O Princípio 1 exige a existência de um quadro constitucional/estatutário e a aplicação efetiva das disposições dessa estrutura.

E) Incorreto. A cooperação interinstitucional é princípio de articulação harmônica, mas não o princípio definidor da vedação à ingerência executiva.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 180

(FGV – TCE – Auditor de Controle Externo - 2024)
A NBASP 400 - Princípios de Auditoria de Conformidade estabelece diretrizes fundamentais para a realização de fiscalizações destinadas a verificar se atos, contratos e operações governamentais atendem às normas aplicáveis.
Nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:

I. A auditoria de conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com normas aplicáveis identificadas como critérios.

II. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se atividades, transações orçamentárias e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada.

III. A auditoria de conformidade não integra o mandato de uma Entidade Fiscalizadora Superior, sendo restrita ao controle interno.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O item II também expressa com fidelidade a literalidade da norma NBASP 400.

B) Correto. O item I reproduz a definição do item 12 da NBASP 400 ("avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com as normas aplicáveis identificadas como critérios"). O item II transcreve o objetivo central da conformidade (verificar cumprimento substancial das normas orçamentárias, financeiras e regulamentares). O item III é falso porque a auditoria de conformidade é atribuição nuclear e precípua do mandato dos Tribunais de Contas (EFS) em todo o mundo.

C) Incorreto. O item III é manifestamente falso.

D) Incorreto. O item I é verdadeiro e o item III é falso.

E) Incorreto. O item III impede a opção integral.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 181

(FCC – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
De acordo com a estrutura normativa da NBASP 100 / INTOSAI, a auditoria no setor público compreende três tipos principais: financeira, de conformidade e operacional. A respeito do objeto e escopo específico da auditoria operacional, é correto afirmar:

A) Tem por objetivo exclusivo atestar a fidedignidade formal das demonstrações contábeis e notas explicativas.

B) Avalia o desempenho de órgãos e programas públicos segundo a economicidade, eficiência e eficácia.

C) Foca prioritariamente na verificação da estrita legalidade de contratos administrativos e processos licitatórios.

D) É vedada a análise de indicadores de efetividade social sob pena de violação do mérito administrativo do Executivo.

E) Subordina suas conclusões à aprovação prévia e discricionária da Controladoria-Geral do respectivo Estado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Atestar a fidedignidade das demonstrações contábeis (se estão livres de distorções relevantes) é o escopo da auditoria financeira (NBASP 200).

B) Correto. Conforme a NBASP 100 e a NBASP 300, a auditoria operacional foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade (os "4Es"), visando identificar oportunidades de melhoria na gestão pública.

C) Incorreto. A verificação de conformidade a leis e regulamentos cabe à auditoria de conformidade (NBASP 400).

D) Incorreto. A efetividade social (impacto real da política pública na sociedade) é dimensão precípua do controle operacional moderno.

E) Incorreto. A auditoria pelo Tribunal de Contas é autônoma e independente de controladorias executivas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 182

(FGV – Auditor de Controle Externo / TCE-SC / Simulado)
A NBASP 100 estabelece que os trabalhos de auditoria do setor público podem ser executados sob a forma de trabalhos de asseguração razoável ou limitada. A respeito da natureza da asseguração razoável, é correto afirmar que:

A) consiste em uma garantia absoluta de que todas as fraudes ou erros cometidos na gestão foram detectados.

B) expressa um nível alto, mas não absoluto, de certeza de que o objeto auditado está livre de distorções relevantes.

C) dispensa a obtenção de evidências suficientes e apropriadas quando o controle interno for considerado robusto.

D) conclui na forma negativa, declarando que nada chegou ao conhecimento do auditor que indicasse qualquer irregularidade.

E) é aplicável apenas a inspeções extraordinárias instauradas com a finalidade de apurar denúncias anônimas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A asseguração razoável nunca é absoluta devido às limitações inerentes à auditoria (uso de amostragem, limitações do controle interno e julgamento profissional).

B) Correto. Conforme a NBASP 100, a asseguração razoável é de nível alto, embora não absoluto. A conclusão do auditor é expressa de forma positiva, transmitindo aos usuários confiança de que as informações estão substancialmente corretas e livres de distorção relevante.

C) Incorreto. A obtenção de evidência suficiente e apropriada é indispensável em qualquer trabalho de asseguração razoável.

D) Incorreto. A forma negativa de conclusão ("nada chegou ao conhecimento que indicasse...") é a característica da asseguração limitada.

E) Incorreto. A asseguração razoável é o padrão típico das auditorias financeiras e de grande parte das auditorias de conformidade.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 183

(FCC – Técnico de Controle Externo / Simulado)
De acordo com a NBASP 100, as auditorias do setor público envolvem três partes distintas (três sujeitos): o auditor, a parte responsável e os usuários previstos. A respeito da identificação dessas partes no controle externo, é correto afirmar:

A) O Poder Executivo atua simultaneamente como auditor governamental e destinatário exclusivo dos relatórios de auditoria.

B) A parte responsável é a entidade ou gestor encarregado da gestão dos recursos e do objeto sob exame.

C) Os usuários previstos são exclusivamente os magistrados e promotores do Poder Judiciário e Ministério Público Estadual.

D) O auditor é o agente submetido à fiscalização contábil obrigado a prestar contas anuais aos órgãos do Poder Legislativo.

E) A sociedade civil e os cidadãos são expressamente excluídos da condição de usuários previstos nos trabalhos de controle.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. No controle externo, o auditor é o Tribunal de Contas (EFS) e sua equipe de fiscalização.

B) Correto. Conforme o modelo da NBASP 100: a "parte responsável" é a autoridade ou entidade gestora encarregada da gestão da coisa pública ou da elaboração das informações auditadas; o "auditor" é o órgão de fiscalização independente; e os "usuários previstos" são o Poder Legislativo e a sociedade (cidadãos).

C) Incorreto. Os principais usuários previstos são os órgãos legislativos e a própria coletividade cidadã.

D) Incorreto. O responsável pelas contas é a parte responsável auditada, e não o auditor.

E) Incorreto. A sociedade é titular de interesse direto nos resultados das auditorias governamentais públicas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 184

(FCC – Técnico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
De acordo com os princípios da NBASP 30 (Código de Ética da INTOSAI) e os padrões profissionais da auditoria governamental, analise as condutas exigidas dos auditores no exercício do controle externo. É correto afirmar que:

A) O auditor pode aceitar presentes ou favores pessoais da administração auditada se o valor for irrelevante perante o mercado.

B) A integridade, a independência, o sigilo profissional e a competência técnica constituem valores éticos obrigatórios.

C) O ceticismo profissional deve ser abandonado sempre que os gestores auditados comprovarem idoneidade moral pretérita.

D) É dever do auditor emitir juízos de valor em redes sociais sobre processos de auditoria antes da deliberação do Plenário.

E) O auditor está dispensado do dever de confidencialidade quando prestar consultoria particular remunerada a terceiros.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A NBASP 30 veda expressamente a aceitação de presentes, favores ou hospitalidades que possam comprometer, de fato ou na aparência, a independência e imparcialidade do auditor.

B) Correto. A NBASP 30 / ISSAI 130 estrutura o Código de Ética em cinco pilares axiológicos essenciais: integridade, independência e objetividade, competência técnica, comportamento profissional e sigilo/confidencialidade.

C) Incorreto. O ceticismo profissional é atitude permanente que mantém a mente aberta e questionadora ao avaliar criticamente a validade das evidências.

D) Incorreto. A divulgação prematura ou manifestação em redes sociais sobre processos não julgados afronta o dever de discrição e sigilo.

E) Incorreto. O dever de sigilo é indeclinável e a consultoria privada sobre áreas afins ao controle padece de vedação legal absoluta.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 185

(FCC – Analista de Gestão Pública / Simulado)
Na auditoria financeira governamental regida pela NBASP 200, a responsabilidade do auditor ao emitir o seu relatório culmina na formulação de uma opinião técnica fundamentada sobre as demonstrações contábeis. A respeito dos tipos de opinião modificada, é correto afirmar que:

A) A opinião sem ressalva é expressa quando o auditor identifica distorções relevantes e generalizadas nas contas públicas.

B) A abstenção de opinião ocorre quando há falta de evidência apropriada com efeitos relevantes e generalizados.

C) A opinião adversa é emitida quando a limitação de escopo impede a formação de qualquer conclusão técnica pelos auditores.

D) A opinião com ressalva é vedada na administração pública estadual em razão do princípio da unidade de tesouraria do Estado.

E) O relatório com opinião modificada é automaticamente descartado sem envio à Assembleia Legislativa estadual competente.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Diante de distorções relevantes e generalizadas, a opinião técnica é "adversa", e não sem ressalva.

B) Correto. Conforme a NBASP 200 / NBC TA 705: o auditor deve emitir uma "abstenção de opinião" (ou declinar de opinar) quando, devido a graves limitações de escopo impostas pela administração auditada, ele não consegue obter evidência de auditoria suficiente e apropriada para fundamentar sua opinião, e concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis podem ser tanto relevantes quanto generalizados.

C) Incorreto. A limitação de escopo com efeitos generalizados conduz à abstenção de opinião; a opinião adversa exige a certeza de que as distorções existem e são relevantes e generalizadas.

D) Incorreto. A opinião com ressalva é plenamente cabível quando há distorções relevantes, mas não generalizadas.

E) Incorreto. Os relatórios de auditoria com pareceres modificados são as principais peças técnicas apreciadas pelo Legislativo.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 186

(FGV – Analista Jurídico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
A Declaração de Lima consagra preceitos vitais para assegurar a autonomia financeira das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Seção 7). De acordo com esse tratado internacional e sua recepção na ordem jurídica brasileira, é correto afirmar:

A) As Cortes de Contas devem ser dotadas de recursos financeiros próprios que lhes permitam cumprir integralmente suas tarefas.

B) O Poder Executivo detém prerrogativa discricionária de contingenciar os repasses duodecimais do Tribunal de Contas a qualquer tempo.

C) A dotação orçamentária do Tribunal de Contas deve ser aprovada diretamente em sessão plenária sem envio prévio ao Legislativo.

D) A contratação de bens e serviços pelo Tribunal de Contas subordina-se à autorização prévia da Secretaria da Fazenda Estadual.

E) As Cortes de Contas estão isentas de submeter suas despesas administrativas à prestação de contas perante o Poder Legislativo.

Comentário Detalhado:

A) Correto. A Seção 7 da Declaração de Lima dispõe que as EFS devem dispor dos meios financeiros necessários ao cumprimento de suas funções constitucionais, devendo requerer os recursos diretamente ao órgão com competência orçamentária (o Poder Legislativo). Na ordem brasileira, o art. 168 da CF/88 consagra os duodécimos orçamentários obrigatórios repassados até o dia 20 de cada mês.

B) Incorreto. O art. 168 da CF/88 veda a retenção ou o contingenciamento arbitrário dos repasses orçamentários devidos aos Tribunais de Contas pelo Executivo.

C) Incorreto. O Tribunal propõe sua dotação na lei orçamentária, que é apreciada e votada pelo Poder Legislativo.

D) Incorreto. A contratação interna é autônoma, vedada a tutela hierárquica por secretarias de Fazenda.

E) Incorreto. As contas de gestão do Tribunal de Contas são fiscalizadas anualmente pela Assembleia Legislativa.

GABARITO OFICIAL: A

03 - Planejamento, Amostragem, Técnicas de Auditoria e Matriz de Achados

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Planejamento da auditoria de controle externo: delimitação do escopo, visão geral do objeto e questões de auditoria;
- Critérios de seleção e priorização da fiscalização: Materialidade, Relevância e Criticidade (Critérios MRC);
- Modelo de Avaliação de Risco de Auditoria e seus componentes: Risco Inerente, Risco de Controle e Risco de Detecção;
- Amostragem em auditoria governamental: amostragem probabilística (estatística) e não probabilística (por julgamento); métodos de amostragem e risco de amostragem (Risco Alfa e Risco Beta);
- Programas de auditoria e papéis de trabalho (documentação de auditoria): finalidades, requisitos de clareza e completude, confidencialidade, arquivos correntes e permanentes;
- Técnicas e procedimentos de auditoria governamental:
  - Exame documental, inspeção física, conferência de cálculos (recálculo), observação direta, entrevistas técnicas;
  - Circularização (confirmação externa: modalidades positiva em branco, positiva em preto e negativa);
  - Conciliação contábil e bancária;
  - Procedimentos analíticos / Revisão analítica (estudo de relações plausíveis, flutuações e índices);
- Evidências de auditoria: atributos essenciais de validade (suficiência, adequação/pertinência e confiabilidade);
- Estruturação anatômica dos achados de auditoria: Critério, Condição, Causa e Efeito;
- Matriz de Achados e Matriz de Responsabilização (conduta, nexo de causalidade e culpabilidade à luz do Art. 28 da LINDB).

🧭 Sumário

1. **Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco**
   1. Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)
   2. O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)
   3. Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais
   4. Teste 187
   5. Teste 188
2. **Programas de Auditoria e Documentação (Papéis de Trabalho)**
   1. Teste 189
   2. Teste 190
3. **Técnicas e Procedimentos de Auditoria Governamental**
   1. Quadro Geral dos Procedimentos de Obtenção de Evidências
   2. Modalidades de Circularização (Confirmação Externa)
   3. Teste 191
   4. Teste 192
   5. Teste 193
4. **Evidências de Auditoria: Os Três Pilares da Validade**
   1. Teste 194
5. **A Estrutura Anatômica do Achado de Auditoria**
   1. Os Quatro Elementos do Achado
   2. Matriz de Responsabilização e a LINDB (Art. 28)
   3. Teste 195
   4. Teste 196
   5. Teste 197
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

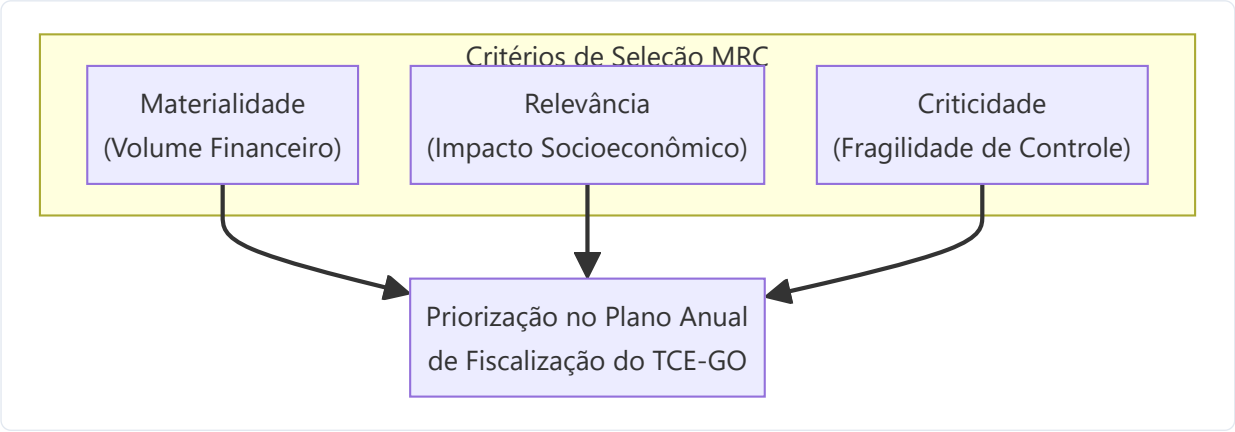
1. Planejamento da Fiscalização e Avaliação de Risco

O Tribunal de Contas atua pautado pelo planejamento estratégico e pela alocação racional e eficiente de seus auditores e recursos técnicos.

1.1 Critérios de Seleção de Objetos de Controle (Critérios MRC)

Os objetos de controle a serem incluídos no Plano Anual de Fiscalização são priorizados com base nos consagrados critérios **MRC**:

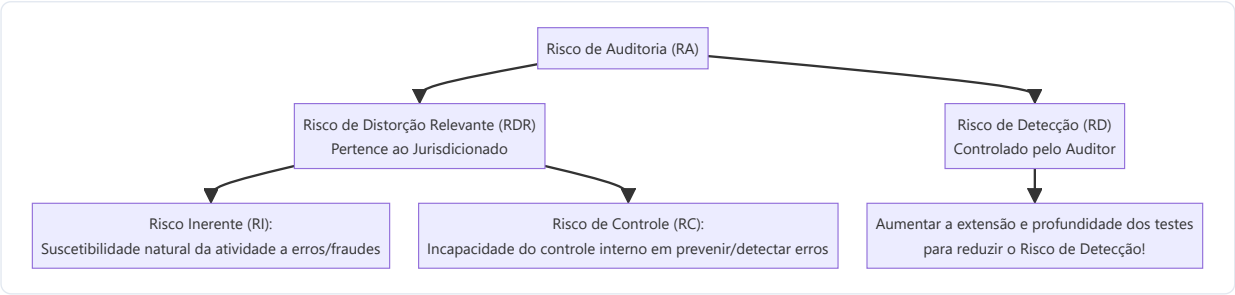
- **Materialidade:** Representatividade monetária dos recursos geridos pelo órgão (volume financeiro, orçamentário e patrimonial envolvido).
- **Relevância:** Importância socioeconômica, ambiental ou político-estratégica das ações governamentais auditadas para a sociedade.
- **Criticidade:** Nível de vulnerabilidade do ambiente institucional, complexidade técnica, histórico de fraudes e irregularidades, ou fragilidade evidente dos controles internos.



1.2 O Modelo do Risco de Auditoria (Auditoria Risk - AR)

O **Risco de Auditoria (RA)** é o risco de o auditor expressar uma conclusão inadequada quando as informações objeto de fiscalização contiverem distorções relevantes. O modelo decompõe-se na seguinte relação:

$$\text{Risco de Auditoria} = \text{Risco Inerente (RI)} \times \text{Risco de Controle (RC)} \times \text{Risco de Detecção (RD)}$$



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - O auditor **NÃO altera nem controla o Risco Inerente (RI) nem o Risco de Controle (RC)**, pois estes pertencem exclusivamente à estrutura do órgão auditado e à eficiência de sua administração.
> - O único risco que o auditor pode e deve controlar diretamente é o **Risco de Detecção (RD)**! Se o auditor identifica que o ambiente auditado tem alto risco inerente e péssimo controle interno (alto RDR), ele deve planejar testes mais rigorosos, com amostras maiores e procedimentos aprofundados, diminuindo o seu risco de detecção para manter o risco de auditoria global em nível aceitável.

1.3 Amostragem em Auditoria Governamental e Riscos Amostrais

- **Amostragem Estatística (Probabilística):** Seleção aleatória de itens na qual cada item da população possui chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Permite a avaliação quantitativa do risco de amostragem mediante intervalos de confiança matemáticos.
  - *Tipos:* Aleatória simples, sistemática (intervalo regular de seleção), estratificada (subdivisão da população em estratos homogêneos) e por unidade monetária (foco em valores financeiros mais expressivos).
- **Amostragem Não Estatística (Não Probabilística):** Seleção fundamentada exclusivamente no julgamento profissional, conhecimento prévio ou intuição do auditor.
- **Riscos de Amostragem na FCC:**
  - *Risco Alfa (Risco de Rejeição Incorreta):* Concluir que a amostra apresenta falhas graves quando a população total está em conformidade. Afeta a **eficiência** do trabalho (gera retrabalho e testes desnecessários).
  - *Risco Beta (Risco de Aceitação Incorreta):* Concluir que a amostra está adequada quando a população total contém erros relevantes graves. Afeta a **eficácia** da auditoria e é o mais perigoso, pois o auditor chancela contas viciadas.

Teste 187

(FCC – Auditor de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
No planejamento de uma auditoria governamental de acordo com as normas da NBASP / INTOSAI, a elaboração da Matriz de Planejamento é etapa essencial para estruturar os trabalhos de campo. A respeito dos elementos integrantes da Matriz de Planejamento, é correto afirmar:

A) A delimitação do escopo dispensa a formulação prévia de questões de auditoria quando o órgão for submetido a inspeção ordinária pelo TC.

B) As questões de auditoria orientam as informações requeridas, fontes de dados, procedimentos e possíveis achados.

C) A equipe de fiscalização é impedida de alterar o cronograma ou os testes previstos na matriz durante a execução dos trabalhos.

D) A definição de critérios é restrita aos preceitos legais e regulamentares formais, vedado o emprego de boas práticas gerenciais.

E) As limitações metodológicas devem ser mantidas em segredo pelos auditores para resguardar a presunção de veracidade da Corte.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. As questões de auditoria são o eixo central da Matriz de Planejamento, definindo exatamente o que se pretende responder.

B) Correto. Conforme os manuais de auditoria governamental (TCU/ATRICON/NBASP): a Matriz de Planejamento articula logicamente as questões de auditoria com os critérios, informações requeridas, fontes de informação, procedimentos de coleta e análise de dados, limitações e possíveis achados esperados.

C) Incorreto. A Matriz de Planejamento é um instrumento dinâmico e flexível que pode ser ajustado à medida que novos fatos surgem no campo.

D) Incorreto. Em auditoria operacional, os critérios podem abranger padrões de desempenho, boas práticas e referenciais técnicos aceitos.

E) Incorreto. As limitações metodológicas devem constar expressamente do relatório em obséquio à transparência profissional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 188

(FCC – Auditor Governamental / Simulado)
Acerca do modelo conceitual de risco de auditoria ($Risco = RI \times RC \times RD$) e da avaliação dos controles internos preconizada pela NBASP 200 / NBASP 100, é correto afirmar:

A) O risco de detecção é independente da atuação dos auditores, dependendo exclusivamente da estrutura do órgão auditado.

B) A constatação de elevado risco de controle autoriza a equipe a reduzir o tamanho da amostra e os testes substantivos.

C) O risco de detecção refere-se aos procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco a um nível aceitável.

D) O risco de auditoria refere-se à possibilidade de a administração auditada não implementar as determinações do acórdão do Plenário.

E) O risco inerente decorre da incapacidade dos controles internos da entidade de prevenir fraudes de forma tempestiva.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O risco de detecção é o único componente diretamente controlado pelo auditor, decorrendo da eficácia de seus procedimentos.

B) Incorreto. Se o risco de controle for elevado, o auditor deve aplicar testes substantivos mais extensos (amostras maiores) para compensar.

C) Correto. Conforme a NBASP 200 / NBC TA 200: Risco de Detecção (RD) é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo não detectem uma distorção que exista e que possa ser relevante, individualmente ou em conjunto com outras distorções.

D) Incorreto. Risco de auditoria é o risco de o auditor expressar uma opinião inadequada quando as informações contiverem distorção relevante.

E) Incorreto. A incapacidade do controle interno de prevenir/detectar erro é a definição exata de Risco de Controle (RC), não inerente.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 189

(FCC – Técnico de Controle Externo / Simulado)
Em relação aos papéis de trabalho (documentação de auditoria) disciplinados nas normas de fiscalização dos Tribunais de Contas, analise as afirmativas:

A) O descarte de papéis de trabalho pode ocorrer no encerramento da execução, dispensando-se arquivo permanente.

B) A documentação de auditoria deve ser mantida em sigilo absoluto mesmo perante os membros julgadores do Tribunal.

C) Os papéis de trabalho devem ser suficientes para permitir que auditor experiente compreenda a natureza e achados.

D) É vedada a utilização de registros fotográficos e gravações digitais como suporte probatório de achados no campo.

E) A guarda dos papéis de trabalho é facultativa para auditorias de conformidade com parecer prévio sem ressalvas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Os papéis de trabalho devem ser arquivados em meio físico ou eletrônico e conservados pelo prazo legal (regra de 5 a 10 anos).

B) Incorreto. A documentação de auditoria serve de suporte probatório direto para o julgamento pelos Conselheiros e Ministros.

C) Correto. Conforme a NBASP 100 / NBASP 200: a documentação de auditoria deve ser preparada de modo tempestivo e ser suficientemente completa e detalhada para permitir que um auditor experiente, sem conexão prévia com o trabalho, compreenda a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, os resultados obtidos e os fundamentos técnicos das conclusões.

D) Incorreto. Registros audiovisuais e digitais são papéis de trabalho amplamente aceitos e recomendados.

E) Incorreto. A guarda e custódia documental é obrigatória para todos os trabalhos fiscalizatórios.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 190

(FGV – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
Os papéis de trabalho constituem a documentação indispensável do planejamento, da execução e dos resultados alcançados pelo controle externo. A respeito da finalidade e propriedade dos papéis de trabalho, é correto afirmar:

A) Pertencem originariamente ao administrador do órgão fiscalizado, cabendo ao Tribunal de Contas apenas a consulta.

B) Constituem propriedade privativa do Tribunal de Contas e fundamentam o relatório, as conclusões e a proposta de voto.

C) Têm como única finalidade subsidiar a aplicação de sanções administrativas aos gestores públicos do Poder Executivo.

D) Não podem ser examinados pelas equipes de controle de qualidade dos Tribunais de Contas por força de sigilo funcional.

E) São dispensáveis nas fiscalizações concomitantes que adotam a metodologia de monitoramento contínuo informatizado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do Tribunal de Contas / entidade fiscalizadora que os produziu ou reuniu.

B) Correto. Os papéis de trabalho pertencem à Corte de Contas, servindo para evidenciar o cumprimento das normas de auditoria, apoiar a supervisão do trabalho e fundamentar com solidez documental o relatório, o parecer do Ministério Público de Contas e a decisão do colegiado.

C) Incorreto. Subsidiam também o planejamento futuro, o controle de qualidade e a emissão de determinações corretivas.

D) Incorreto. A revisão por pares e o controle de qualidade interno exigem o acesso irrestrito aos papéis de trabalho.

E) Incorreto. Toda e qualquer fiscalização exige registro e arquivo comprobatório de evidências.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 191

(FCC – Analista Judiciário / Administrativa / Simulado)
No planejamento e execução de auditorias do setor público, as equipes utilizam técnicas de amostragem para fundamentar suas conclusões sobre a população sob exame. A respeito da amostragem estatística e não estatística, é correto afirmar:

A) A amostragem não estatística (por julgamento) permite mensurar objetivamente o risco de amostragem em percentual.

B) A amostragem estatística exige seleção aleatória dos itens e aplicação da teoria das probabilidades aos dados.

C) O erro tolerável é o montante máximo de distorção aceito pelo gestor do órgão auditado na prestação de contas.

D) A estratificação populacional é vedada na auditoria financeira governamental por distorcer a média aritmética.

E) O tamanho da amostra diminui linearmente quando o auditor reduz o nível de risco de amostragem aceitável no teste de controle.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A amostragem não estatística fundamenta-se exclusivamente no julgamento do auditor, não permitindo o cálculo matemático exato do risco de amostragem.

B) Correto. Conforme a NBASP 200 / NBC TA 530: a abordagem de amostragem que tem como características a seleção aleatória dos itens da amostra e o uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados (inclusive mensurar o risco de amostragem) é classificada tecnicamente como amostragem estatística.

C) Incorreto. O erro/distorção tolerável é fixado tecnicamente pelo auditor (nível de materialidade na amostragem), e não pelo gestor.

D) Incorreto. A estratificação (subdivisão da população em subpopulações homogêneas) é técnica altamente recomendada para aumentar a eficiência amostral.

E) Incorreto. Se o auditor deseja correr menos risco (risco aceitável menor), ele deve aumentar o tamanho da amostra.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 192

(FCC – Auditor de Controle Externo / TCE-RS / Simulado)
No âmbito dos trabalhos de fiscalização governamental conduzidos por Tribunal de Contas, a equipe de auditoria decide obter uma declaração escrita diretamente de uma instituição bancária sobre os saldos mantidos por determinado fundo previdenciário público. Esse procedimento técnico de auditoria é denominado:

A) inspeção física direta de bens e ativos estatais.

B) confirmação externa (circularização).

C) recálculo aritmético de lançamentos.

D) procedimento analítico comparativo.

E) reexecução de rotinas operacionais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Inspeção física consiste no exame físico de ativos ou bens tangíveis (ex.: conferir existência física de um veículo ou obra).

B) Correto. A confirmação externa (comumente denominada circularização) é o procedimento de auditoria pelo qual o auditor obtém evidência direta de uma terceira parte independente (fora da entidade auditada), em formato escrito, para corroborar saldos bancários, contas a pagar/receber ou litígios em curso (NBASP 200 / NBC TA 505).

C) Incorreto. Recálculo consiste na conferência da exatidão matemática de documentos ou registros.

D) Incorreto. Procedimento analítico avalia informações financeiras por meio de análise de relações plausíveis entre dados.

E) Incorreto. Reexecução envolve a realização independente pelo auditor de procedimentos ou controles já executados pela entidade.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 193

(FGV – Auditor de Controle Externo / TCE-SC / Simulado)
Durante auditoria de conformidade em contrato de fornecimento de merenda escolar, a equipe de controle externo constatou indícios de superfaturamento de quantitativos e entrega de gêneros alimentícios impróprios para consumo. Para constatar a real ocorrência dos fatos, os auditores compareceram aos depósitos escolares durante o recebimento dos alimentos e examinaram as notas fiscais e certificados fitossanitários. Os procedimentos aplicados correspondem, respectivamente, a:

A) procedimento analítico e recálculo.

B) observação direta e inspeção documental.

C) confirmação externa e reexecução.

D) circularização e entrevista estruturada.

E) conciliação bancária e teste de aderência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Procedimento analítico envolve índices financeiros e recálculo confere cálculos aritméticos.

B) Correto. Acompanhar in loco o recebimento físico dos alimentos configura o procedimento de "observação" (exame de um processo ou procedimento executado por terceiros). Por sua vez, o exame das notas fiscais e certificados fitossanitários constitui o procedimento de "inspeção" documental (exame de registros ou documentos, internos ou externos, em papel ou meio eletrônico - NBASP 100/200).

C) Incorreto. Confirmação externa exige comunicação com terceiro externo e reexecução é refazer controles.

D) Incorreto. Circularização é envio de cartas a terceiros.

E) Incorreto. Não se trata de reconciliação de contas contábeis.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 194

(FCC – Procurador do Estado / Simulado)
A validade e a força persuasiva de um relatório de fiscalização do Tribunal de Contas dependem da qualidade das evidências obtidas pelos auditores durante a instrução do processo. A respeito dos atributos da suficiência e da apropriação (relevância e confiabilidade) das evidências de auditoria, é correto afirmar:

A) A suficiência é a medida da qualidade da evidência obtida pelos auditores no campo.

B) A suficiência é a medida da quantidade da evidência, e a apropriação é a medida de sua qualidade.

C) Evidências obtidas de fontes internas da entidade são mais confiáveis do que as de fontes externas.

D) A obtenção de evidências orais colhidas em conversas informais dispensa a formalização por escrito.

E) Documentos originais e cópias autenticadas possuem menor valor probatório do que impressões anônimas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A qualidade é mensurada pela *apropriação* (relevância e confiabilidade); a suficiência afere a quantidade.

B) Correto. Conforme a NBASP 100 e a NBASP 200: a "suficiência" é a medida da quantidade de evidência de auditoria necessária para fundamentar as conclusões (influenciada pelo risco de auditoria e pela qualidade dessas evidências). A "apropriação" é a medida da qualidade da evidência de auditoria, ou seja, sua relevância e sua confiabilidade para fornecer suporte às conclusões do auditor.

C) Incorreto. A confiabilidade da evidência é maior quando obtida de fontes independentes externas à entidade auditada.

D) Incorreto. Evidências orais isoladas são de baixa confiabilidade e devem ser confirmadas por escrito ou complementadas por provas documentais.

E) Incorreto. Documentos originais possuem maior confiabilidade do que cópias ou documentos apócrifos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 195

(FCC – Auditor de Controle Externo / TCE-AM / Simulado)
Em relatório de auditoria de obras rodoviárias, a equipe do Tribunal de Contas apontou que a camada asfáltica executada pela empreiteira apresentou espessura média de 3 cm (situação encontrada), enquanto as especificações do edital e o projeto executivo exigiam espessura de 5 cm (critério normativo), gerando degradação prematura do pavimento e risco de prejuízo financeiro ao Estado (efeito). No jargão da auditoria governamental, a integração harmônica desses elementos caracteriza um:

A) escopo de amostragem estatística.

B) plano preliminar de fiscalização.

C) achado de auditoria governamental.

D) mapa institucional de riscos operacionais.

E) termo de ajustamento de conduta executivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Escopo define os limites e a amplitude dos exames.

B) Incorreto. Plano de fiscalização antecede a execução da auditoria.

C) Correto. Conforme o Manual de Auditoria do TCU, a NBASP 100 e a NBASP 300: o "Achado de Auditoria" é qualquer fato significativo, relevante e respaldado por evidências suficientes e apropriadas, composto classicamente por quatro elementos estruturantes: Condição (situação encontrada), Critério (o que deveria ser conforme a norma), Causa (a razão da desconformidade) e Efeito/Impacto (as consequências reais ou potenciais da distorção).

D) Incorreto. Mapa de riscos é ferramenta de governança da administração pública.

E) Incorreto. TAC é instrumento consensual de resolução de conflitos celebrado com o MP.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 196

(FCC – Analista Jurídico de Controle / Simulado)
Ao elaborar a Matriz de Responsabilização em processo de tomada de contas especial decorrente de achado de superfaturamento em compras públicas, a equipe de auditoria deve identificar com rigor técnico o nexo causal e o elemento subjetivo da conduta dos responsáveis. Para imputação de débito sancionatório com base no art. 28 da LINDB, é indispensável demonstrar que o agente público atuou com:

A) culpa leve decorrente de erro procedimental escusável.

B) dolo ou erro grosseiro na prática do ato administrativo.

C) responsabilidade objetiva pura decorrente da titularidade do cargo público.

D) boa-fé estrita respaldada em parecer técnico vinculante.

E) omissão irrelevante desprovida de nexo com o dano apurado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O art. 28 da LINDB afasta a responsabilização pessoal por mera culpa leve ou erro desprovido de gravidade excepcional.

B) Correto. Conforme o art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-Lei nº 4.657/1942, incluído pela Lei nº 13.655/2018): "O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro". A jurisprudência consolidada do STF e do TCU define o erro grosseiro como a culpa grave, caracterizada pela inobservância do dever geral de cuidado que uma pessoa com diligência média adotaria nas mesmas circunstâncias.

C) Incorreto. A responsabilidade do gestor perante os Tribunais de Contas é de natureza subjetiva, exigindo comprovação de conduta, dano, nexo causal e dolo ou culpa grave.

D) Incorreto. A boa-fé elide a sanção, e não a fundamenta.

E) Incorreto. Sem nexo de causalidade não há responsabilização civil ou sancionatória.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 197

(FGV – Analista Jurídico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
Ao finalizar os trabalhos de execução no campo, antes da emissão definitiva do relatório de auditoria, a equipe técnica do Tribunal de Contas realiza reuniões com a administração auditada para apresentação preliminar dos achados e discussão das conclusões. A respeito da comunicação dos achados de auditoria e da solicitação de manifestação dos gestores antes do relatório final, é correto afirmar:

A) É vedada aos auditores sob pena de violação do sigilo das apurações preliminares do Tribunal de Contas.

B) É prática recomendada para assegurar clareza aos fatos e oportunidade de esclarecimento prévio.

C) Transfere para a administração auditada a titularidade formal sobre a redação do relatório final de controle externo.

D) Condiciona a validade do relatório à anuência e concordância expressa de todas as autoridades fiscalizadas.

E) Impede a posterior aplicação de sanções administrativas caso os gestores reconheçam expressamente a falha.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. As normas internacionais de auditoria e os regimentos dos TCs preconizam expressamente a comunicação e o diálogo prévio com a entidade auditada.

B) Correto. Conforme as diretrizes da NBASP 100, NBASP 300 e dos Manuais de Auditoria do TCU e dos Tribunais de Contas: a apresentação da versão preliminar dos achados (ou reunião de encerramento dos trabalhos de campo) oportuniza à entidade auditada manifestar-se sobre a fidedignidade dos fatos narrados, apontar eventuais equívocos fáticos ou apresentar documentos adicionais, agregando solidez e credibilidade às conclusões dos auditores.

C) Incorreto. O relatório permanece sob a inteira e exclusiva responsabilidade técnica e autoral da equipe de fiscalização.

D) Incorreto. A discordância da administração auditada não impede a manutenção do achado, cabendo apenas o registro de suas contra-argumentações.

E) Incorreto. O reconhecimento não anula a irregularidade nem elide a competência sancionatória do Tribunal.

GABARITO OFICIAL: B

04 - Relatórios de Auditoria, Processo de Controle Externo, Tomada de Contas Especial e Sanções

Matéria: Noções de Controle Externo | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

> **Status:** 🟢 Teoria Aprofundada + 5 Questões FCC Comentadas (A a E)

📌 Ementa / Itens do Edital

- Comunicação dos resultados da auditoria: atributos, estrutura e padronização dos relatórios de controle externo (clareza, concisão, precisão, objetividade, completude e tempestividade);
- Deliberações do Tribunal de Contas: acórdãos colegiados, decisões monocráticas do Relator, determinações mandamentais e recomendações propositivas;
- Monitoramento das deliberações e Planos de Ação formulados pelo gestor público;
- Tomada de Contas Especial (TCE):
  - Conceito, natureza jurídica excepcional e finalidades institucionais;
  - Pressupostos cumulativos de instauração (ocorrência de dano ou omissão de contas, esgotamento das providências administrativas internas, valor superior ao limite de alçada e não transcurso de mais de 10 anos);
  - Fase interna no órgão de origem vs. Fase externa perante o Tribunal de Contas;
  - Hipóteses de dispensa, trancamento e arquivamento da TCE;
- O processo no Tribunal de Contas:
  - Comunicações processuais: Citação (para ressarcimento de débito) vs. Audiência (para justificativa de infração legal);
  - Fase recursal no processo de contas: Recurso de Reconsideração, Pedido de Reexame, Embargos de Declaração, Agravo e Recurso de Revisão;
- Julgamento técnico das contas dos administradores públicos:
  - Contas Regulares (quitação plena);
  - Contas Regulares com Ressalva (quitação com determinações corretivas para falhas formais);
  - Contas Irregulares (dano ao erário, desfalque, desvio, infração grave à norma ou reincidência de descumprimento);
  - Contas Iliquidáveis (caso fortuito ou força maior que inviabilize o exame de mérito);
- Regime sancionatório dos Tribunais de Contas:
  - Condenação em débito (natureza indenizatória reparatória);
  - Multas administrativas (proporcional ao débito e multa por grave infração à norma legal);
  - Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança (até 5 anos);
  - Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com a Administração Pública (até 5 anos);
  - Reflexos eleitorais do julgamento de contas (inelegibilidade de 8 anos da Lei da Ficha Limpa - LC nº 64/90);
- Prescrição no âmbito do controle externo: prescrição quinquenal (5 anos) da pretensão punitiva e ressarcitória (Tema 899 do STF e Lei nº 9.873/1999) e prescrição intercorrente trienal (3 anos).

🧭 Sumário

1. **Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal**
   1. Atributos do Relatório de Auditoria
   2. Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações
   3. Teste 198
2. **Tomada de Contas Especial (TCE): Rito e Pressupostos**
   1. Natureza Jurídica e Pressupostos de Instauração Obrigatória
   2. Fase Interna versus Fase Externa da TCE
   3. Teste 199
   4. Teste 200
3. **Comunicações Processuais: Citação versus Audiência**
   1. Teste 201
   2. Teste 202
4. **Julgamento das Contas de Gestão dos Administradores Públicos**
   1. Teste 203
   2. Teste 204
5. **Sistema Recursal no Processo de Controle Externo**

1. Teste 205
2. Teste 206

6. **Regime Sancionatório e Reflexos Eleitorais (Lei da Ficha Limpa)**
    1. Teste 207
7. **Prescrição nos Tribunais de Contas: O Marco do STF (Tema 899)**
    1. Teste 208
8. 🌐 **Fontes Oficiais & Jurisprudenciais Recomendadas**

---

1. Comunicação dos Resultados e Deliberações do Tribunal

1.1 Atributos do Relatório de Auditoria

A comunicação dos resultados dos trabalhos de auditoria e fiscalização deve atender aos seguintes atributos de qualidade estabelecidos na NBASP 100:

- **Clareza:** Linguagem acessível, técnica e compreensível para os leitores e cidadãos;
- **Concisão:** Foco direto no que é materialmente relevante, sem prolixidade inútil;
- **Precisão:** Informações exatas, lastreadas em evidências idôneas e documentação incontestável;
- **Objetividade:** Neutralidade, ausência de juízos emocionais e equilíbrio na ponderação dos argumentos do auditado;
- **Completude:** Inclusão de todos os dados necessários para o perfeito entendimento do fato e formulação do juízo de mérito;
- **Tempestividade:** Emissão do relatório no momento oportuno, em tempo hábil para evitar o perecimento do direito ou o agravamento do dano.

1.2 Espécies de Deliberações: Determinações versus Recomendações

As deliberações do Tribunal de Contas proferidas no julgamento de relatórios de auditoria e processos de fiscalização dividem-se em duas categorias fundamentais:

- **Determinações:** Provimentos mandamentais vinculantes que impõem à autoridade administrativa a obrigação jurídica de fazer ou deixar de fazer algo para sanar ilegalidade, anular ato viciado ou adequar condutas ao ordenamento jurídico. O descumprimento injustificado de determinação enseja a aplicação de multa ao gestor reincidente e julgamento de contas irregulares.
- **Recomendações:** Provimentos pedagógicos e propositivos destinados a orientar o gestor sobre oportunidades de melhoria de desempenho, aprimoramento de rotinas gerenciais e governança pública, no campo da discricionariedade administrativa. Não possuem caráter sancionatório direto imediato.

Teste 198

(FCC – Analista de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
A respeito da comunicação dos resultados das fiscalizações e da tramitação processual dos relatórios de auditoria no âmbito dos Tribunais de Contas, analise as proposições:

A) O relatório de auditoria é peça vinculante de julgamento, não admitindo emissão de parecer divergente pelo MPC competente.

B) A equipe de auditoria elabora relatório com achados, conclusões e propostas de encaminhamento ao relator.

C) O parecer prévio emitido sobre as contas do Governador submete-se a recurso ordinário de apelação perante o STF.

D) O plenário do Tribunal de Contas pode julgar processos em sessão secreta sem publicação prévia de pauta regimental.

E) As deliberações das Câmaras do Tribunal de Contas prescindem de fundamentação jurídica e motivação técnica expressa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O relatório de auditoria é peça técnica instrutória; o Ministério Público de Contas atua como fiscal da lei com parecer autônomo, e o colegiado julgador é livre para formar sua convicção motivada.

B) Correto. Conforme as normas regimentais dos Tribunais de Contas e a NBASP 100/300: a equipe de auditoria encerra os trabalhos elaborando o relatório de auditoria, no qual apresenta a caracterização do órgão, os achados comprovados por evidências, as conclusões técnicas e as propostas de encaminhamento (determinações, recomendações, audiências, citações ou aplicação de sanções) submetidas à apreciação do Conselheiro Relator.

C) Incorreto. O parecer prévio tem natureza opinativa técnico-política encaminhada à Assembleia Legislativa.

D) Incorreto. O art. 73 c/c art. 93, IX, da CF/88 impõe a publicidade das sessões dos Tribunais de Contas, ressalvadas matérias de estrito sigilo indispensável.

E) Incorreto. Todas as decisões do Tribunal de Contas devem ser fundamentadas sob pena de nulidade absoluta.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 199

(FGV – Auditor de Controle Externo / TCE-SC / Simulado)
A Tomada de Contas Especial (TCE) é um processo administrativo formal que visa a apurar a responsabilidade por ocorrência de dano ao erário. A respeito dos pressupostos materiais para a instauração de TCE perante o controle externo, é correto afirmar:

A) Instala-se diante de omissão na prestação de contas, desfalque, desvio de bens ou prática de ato ilegal lesivo ao erário.

B) Deve ser instaurada de imediato pelo órgão de origem sem necessidade de esgotamento das medidas administrativas internas.

C) Pode ser instaurada mesmo quando o valor do dano for inferior ao limite mínimo fixado para cobrança pelo Tribunal de Contas.

D) É instrumento privativo para apuração de infrações disciplinares leves cometidas por servidores estáveis em comissão.

E) Prescinde da quantificação precisa do débito e da identificação individualizada dos responsáveis pelo prejuízo público.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme o art. 71, II, da CF/88 e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas: diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos, da ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, a autoridade administrativa competente é obrigada, sob pena de responsabilidade solidária, a instaurar a Tomada de Contas Especial (TCE) para identificar os responsáveis e quantificar o dano.

B) Incorreto. A TCE é medida de exceção que pressupõe o prévio esgotamento das providências administrativas internas de cobrança.

C) Incorreto. Os TCs fixam valores de alçada (critério de insignificância/racionalidade administrativa) abaixo dos quais a TCE é arquivada ou consolidada em demonstrativo.

D) Incorreto. Infrações disciplinares sem dano ao erário são apuradas via PAD disciplinar interno.

E) Incorreto. São pressupostos indispensáveis da TCE a comprovação do dano, sua quantificação e a individualização dos responsáveis.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 200

(FCC – Auditor de Controle Externo / TCE-PI / Simulado)
A respeito da Tomada de Contas Especial (TCE) perante o sistema constitucional de controle externo e sua tramitação no Tribunal de Contas, analise as proposições:

A) A citação do responsável no processo de TCE constitui faculdade instrutória exercida a critério discricionário do relator.

B) A comprovação de ausência de dolo na conduta exime o gestor do dever de ressarcimento integral do dano patrimonial apurado.

C) A instauração da TCE é obrigação da autoridade administrativa de origem sob pena de responsabilidade solidária funcional.

D) O falecimento do responsável extingue imediatamente o processo de TCE sem possibilidade de cobrança perante o espólio.

E) O Tribunal de Contas não pode decretar medidas cautelares como a indisponibilidade de bens no curso de processo de TCE.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A citação válida do responsável é ato obrigatório e garantia indispensável do contraditório e da ampla defesa (Súmula Vinculante 3 do STF).

B) Incorreto. A responsabilidade civil de recomposição do erário alcança o dolo e a culpa (negligência, imprudência ou imperícia grave), não exigindo dolo para o dever de ressarcimento.

C) Correto. O art. 8º da Lei nº 8.443/1992 e normas correlatas dos Tribunais de Contas estaduais estabelecem expressamente que, diante da ocorrência de dano ao erário, a autoridade administrativa competente deve instaurar a TCE imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o agente causador do prejuízo.

D) Incorreto. Conforme o art. 5º, XLV, da CF/88, a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens estendem-se aos sucessores e contra eles podem ser executadas até o limite do valor do patrimônio transferido pela herança.

E) Incorreto. O Tribunal de Contas detém competência implícita e expressa para determinar cautelarmente a indisponibilidade de bens dos responsáveis (art. 71 c/c art. 44 da LOTCU).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 201

(FCC – Analista de Controle Externo / Simulado)
No processo de tomada ou prestação de contas submetido ao julgamento do Tribunal de Contas, as contas dos gestores serão julgadas:

A) regulares, regulares com ressalva, irregulares ou iliquidáveis.

B) procedentes, parcialmente procedentes, improcedentes ou arquivadas.

C) válidas, anuláveis, nulas de pleno direito ou revogadas.

D) prescritas, decadentes, suspensas ou submetidas a transação.

E) homologadas, rejeitadas, convertidas em diligência ou embargadas.

Comentário Detalhado:

A) Correto. Conforme o art. 16 da Lei nº 8.443/1992 (LOTCU) e legislações orgânicas dos Tribunais de Contas estaduais (inclusive LOTCE-GO): as contas serão julgadas regulares (dão quitação plena), regulares com ressalva (dão quitação com determinações de correções), irregulares (ensejam imputação de débito e/ou multa) ou iliquidáveis (quando caso fortuito ou força maior impedir o julgamento de mérito, ordenando-se seu trancamento).

B) Incorreto. Terminologia típica de petições e ações cíveis ordinárias.

C) Incorreto. Classificação afeta à teoria das nulidades do ato administrativo.

D) Incorreto. Institutos de extinção de crédito tributário e obrigações civis.

E) Incorreto. Termos processuais não coincidentes com a tipologia legal de decisão de contas.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 202

(FCC – Procurador do Estado / Simulado)
Determinada autoridade administrativa, regularmente citada para apresentar defesa em processo de tomada de contas especial perante o Tribunal de Contas, permaneceu inerte, não apresentando justificativas no prazo fixado. A respeito dos efeitos da revelia no processo de controle externo, é correto afirmar:

A) A revelia induz a confissão ficta imediata quanto a toda a matéria de fato articulada na auditoria.

B) A revelia enseja o prosseguimento do processo, decidindo o Tribunal com base nas provas constantes dos autos.

C) A ausência de resposta tempestiva obriga o Tribunal de Contas a extinguir o processo sem exame do mérito administrativo.

D) O gestor revel é sumariamente destituído de suas funções públicas por decisão do Conselheiro Relator.

E) O Tribunal de Contas deve renovar a citação por edital no Diário Oficial antes de proferir o acórdão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. No processo perante os Tribunais de Contas vigora o princípio da verdade material. A revelia não opera os efeitos civis automáticos da presunção de veracidade absoluta de fatos não comprovados.

B) Correto. A revelia do responsável citado perante o Tribunal de Contas não impede o julgamento: o processo terá prosseguimento regular para todos os efeitos e o Tribunal decidirá com base nos elementos fáticos, provas e evidências documentais acostadas aos autos pela equipe de fiscalização (art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 e LOTCE-GO).

C) Incorreto. O processo segue para julgamento de mérito com base na prova produzida.

D) Incorreto. Cortes de Contas não decretam perda automática de cargo por mera revelia processual.

E) Incorreto. Sendo válida a citação inicial pessoal ou postal, não há repetição por edital.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 203

(FCC – Auditor de Controle Externo / TCE-AM / Simulado)
Um Tribunal de Contas estadual, ao analisar o processo de prestação de contas de uma autarquia, identificou grave infração a norma legal de licitações praticada pelo diretor presidente, embora sem demonstração de locupletamento pessoal direto. Nesse caso, quanto ao poder sancionatório do Tribunal de Contas, é correto afirmar que a Corte:

A) não pode aplicar sanção ao responsável na ausência de comprovação de dano financeiro efetivo ao patrimônio público.

B) pode aplicar sanção de multa pecuniária proporcional à gravidade da infração apurada.

C) pode condenar o responsável a pena privativa de liberdade em regime aberto pelo crime praticado.

D) depende de ação judicial promovida pelo Ministério Público Estadual para imposição de penalidade.

E) pode decretar a cassação definitiva da cidadania e dos direitos políticos do gestor faltoso.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A competência sancionatória dos Tribunais de Contas (art. 71, VIII, CF/88) autoriza a aplicação de multa por ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar, independentemente da ocorrência de dano financeiro ou desfalque.

B) Correto. Conforme o art. 71, VIII, da CF/88: cabe ao Tribunal de Contas "aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário" e multas punitivas autônomas pela prática de atos com grave infração à legislação orçamentária ou de licitações.

C) Incorreto. Tribunais de Contas não possuem competência penal.

D) Incorreto. O poder sancionatório administrativo das Cortes de Contas é direto e autoaplicável.

E) Incorreto. A suspensão de direitos políticos decorre de sentença judicial transitada em julgado (art. 15 da CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 204

(FGV – TCE – Auditor de Controle Externo - 2024)
A Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) atribui funções específicas aos Tribunais de Contas no contexto do processo eleitoral e na fiscalização das candidaturas públicas.
Assinale a opção que apresenta a atribuição legal cometida diretamente aos Tribunais de Contas pela legislação eleitoral:

A) promover eventos periódicos de capacitação institucional para os candidatos a mandatos executivos e legislativos.

B) fiscalizar a prestação de contas eleitorais de campanha apresentadas pelos diretórios dos partidos políticos.

C) fornecer à Justiça Eleitoral relação dos gestores que tiveram contas relativas a cargos públicos julgadas irregulares.

D) julgar originariamente a inelegibilidade eleitoral dos servidores públicos que pretendam concorrer a cargos políticos.

E) emitir certidão de quitação eleitoral aos agentes públicos que tiveram contas aprovadas com parecer favorável.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. A capacitação de candidatos é atribuição partidária ou de escolas de governo, não dever eleitoral do TC.

B) Incorreto. O julgamento e a fiscalização das contas eleitorais de campanha cabem privativamente à Justiça Eleitoral (TREs e TSE).

C) Correto. Nos expressos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504/1997: "Até o dia 15 de agosto do ano da eleição, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão disponibilizar à Justiça Eleitoral a relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário".

D) Incorreto. A declaração de inelegibilidade e o indeferimento de registro de candidatura são matérias de competência privativa da Justiça Eleitoral.

E) Incorreto. A quitação eleitoral é emitida exclusivamente pela Justiça Eleitoral.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 205

(FCC – Procuradoria Legislativa / Simulado)
Contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas que julgue irregulares as contas de determinado administrador público com imputação de débito e multa, a espécie recursal cabível, no prazo regimental de quinze dias e dotada de efeito suspensivo, é o:

A) pedido de reexame de relatório.

B) recurso de apelação cível ordinária.

C) recurso de reconsideração de acórdão.

D) agravo regimental de despacho interno.

E) recurso especial de fiscalização externa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O Pedido de Reexame é a espécie recursal cabível contra decisões proferidas em processos de fiscalização (auditorias, inspeções, denúncias e representações), e não em processos de tomada ou prestação de contas (art. 48 da Lei 8.443/1992 e LOTCE-GO).

B) Incorreto. Apelação é recurso judicial processual civil, inexistente na processualística interna dos Tribunais de Contas.

C) Correto. Conforme o art. 32, I, c/c art. 33 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas: de decisão definitiva proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabe "Recurso de Reconsideração", formulado por escrito no prazo de 15 dias, dotado de efeito devolutivo e suspensivo.

D) Incorreto. O agravo cabe contra despachos interlocutórios monocráticos do relator.

E) Incorreto. Não existe tal figura processual no âmbito das Cortes de Contas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 206

(FCC – Técnico de Controle Externo / TCE-GO / Simulado)
Sobre o sistema recursal no processo de controle externo perante o Tribunal de Contas, analise as hipóteses de cabimento do Recurso de Revisão:

A) É cabível no prazo preclusivo de quinze dias contados da notificação do acórdão condenatório.

B) Tem natureza de ação rescisória e pode ser interposto em cinco anos fundado em superveniência de documentos.

C) É dotado de efeito suspensivo automático, impedindo a remessa da certidão de débito para execução fiscal fazendária.

D) Pode ser interposto por qualquer cidadão eleitor independentemente da demonstração de legítimo interesse processual.

E) Destina-se exclusivamente a corrigir erros materiais ou contradições evidentes no texto do acórdão proferido.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. O recurso ordinário de reconsideração tem prazo de 15 dias. O Recurso de Revisão tem prazo decadencial amplo de 5 anos.

B) Correto. Conforme o art. 35 da LOTCU e dispositivos correspondentes da LOTCE-GO: de decisão definitiva em processo de contas cabe "Recurso de Revisão" ao Plenário, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco anos contados do trânsito administrativo, com natureza análoga à ação rescisória cível, fundado em erro de cálculo, falsidade de documento ou superveniência de documentos novos com eficácia probatória.

C) Incorreto. O Recurso de Revisão não possui efeito suspensivo legal (art. 35 da LOTCU).

D) Incorreto. Cabe apenas ao responsável, seus sucessores ou ao Ministério Público de Contas.

E) Incorreto. A correção de erro material ou contradição dá-se pela via dos embargos de declaração (art. 34 da LOTCU).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 207

(FCC – Analista de Gestão Pública / Simulado)
Acerca dos reflexos eleitorais decorrentes das decisões terminativas e condenatórias dos Tribunais de Contas, a Lei Complementar nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades, art. 1º, I, alínea 'g') exige, para a configuração da inelegibilidade:

A) aprovação com ressalvas das contas anuais e ausência de recurso ao Poder Judiciário.

B) rejeição de contas por falha insanável que configure ato doloso de improbidade por decisão irrecorrível.

C) condenação a multa administrativa de valor irrisório pelo descumprimento de prazos regimentais.

D) emissão de parecer prévio desfavorável pelo Tribunal de Contas sem necessidade de julgamento pela Câmara de Vereadores.

E) decretação de indisponibilidade cautelar de bens decretada monocraticamente pelo Conselheiro Relator.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Contas regulares com ressalva não geram qualquer inelegibilidade eleitoral.

B) Correto. Conforme o art. 1º, I, 'g', da LC nº 64/1990 (com as alterações da Lei da Ficha Limpa - LC nº 135/2010), são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes.

C) Incorreto. Multas formais isoladas ou meras falhas burocráticas sanáveis não configuram inelegibilidade.

D) Incorreto. Conforme os Temas 157 e 835 do STF, para contas de Prefeito a competência exclusiva de julgamento para fins eleitorais é da Câmara de Vereadores.

E) Incorreto. Medidas cautelares não representam decisão definitiva irrecorrível de rejeição de contas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 208

(FGV – TCE – Analista de Controle Externo - 2025)
A adoção da forma republicana de Estado acarreta o dever permanente de accountability, impondo-se a responsabilidade pessoal dos agentes públicos pela guarda e aplicação dos recursos públicos. A decisão do Tribunal de Contas que extingue o processo com julgamento de mérito das contas prestadas por administrador público de sociedade de economia mista estadual é classificada formalmente como decisão:

A) Preliminar, não sujeita a recurso por se tratar de pronunciamento de índole estritamente administrativa.

B) Definitiva, sujeita a recurso de reconsideração no prazo de quinze dias, dotado de efeito suspensivo.

C) Provisória, sujeita a confirmação obrigatória pelo plenário da Assembleia Legislativa estadual.

D) Interlocutória, sujeita a pedido de esclarecimento perante a Câmara técnica de instrução processual.

E) Terminativa, que não examina o mérito em virtude de ilegitimidade passiva do gestor fiscalizado.

Comentário Detalhado:

A) Incorreto. Decisão preliminar é a que ordena a citação, audiência ou diligência antes de julgar o mérito.

B) Correto. Conforme a sistemática processual das Cortes de Contas (art. 1º, XXIII e art. 33 da Lei Orgânica dos TCs): a decisão pela qual o Tribunal julga o mérito das contas (regulares, regulares com ressalva ou irregulares) constitui "Decisão Definitiva". Dessa decisão definitiva cabe o Recurso de Reconsideração no prazo de quinze dias, com efeito suspensivo.

C) Incorreto. Contas de dirigentes de estatais e órgãos da administração indireta são julgadas em definitivo pelo próprio Tribunal de Contas, sem envio para julgamento pelo Poder Legislativo.

D) Incorreto. O pronunciamento de mérito resolve a causa em definitivo na via ordinária administrativa.

E) Incorreto. Decisão terminativa é aquela pela qual o Tribunal de Contas tranca ou extingue o processo sem resolução de mérito (ex.: contas iliquidáveis ou ausência de pressupostos).

GABARITO OFICIAL: B

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 19: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO)

PPA, LDO, LOA, Receita, Despesa, Créditos Adicionais, Dívida Pública e LRF (LC 101/2000)

01 - Orçamento Público, Princípios, Ciclo Orçamentário, PPA, LDO, LOA e Orçamento Impositivo

> **Matéria:** Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Orçamento público: conceito, natureza jurídica e evolução histórica dos modelos (Orçamento Tradicional/Clássico, de Desempenho, Base-Zero e Orçamento-Programa);
- Princípios orçamentários fundamentais: unidade/totalidade, universalidade, anualidade/periodicidade, exclusividade, orçamento bruto, não afetação da receita de impostos, legalidade, clareza e equilíbrio;
- O sistema orçamentário na Constituição Federal de 1988 (Artigo 165):
  - Plano Plurianual (PPA): vigência quadrienal, diretrizes, objetivos e metas (DOM), despesas de capital e programas de duração continuada;
  - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): elo entre PPA e LOA, metas e prioridades, Anexo de Metas Fiscais (AMF) e Anexo de Riscos Fiscais (ARF) da LRF;
  - Lei Orçamentária Anual (LOA): estrutura tríplice integrada (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais);
- Ciclo orçamentário e processo legislativo: elaboração da proposta, apreciação na Comissão Mista, emendas parlamentares, votação, sanção/veto, execução e controle;
- Emendas parlamentares e o Orçamento Impositivo:
  - Emendas individuais (Art. 166, §§ 9º e 11 da CF/88): limite percentual de 2% da RCL e aplicação obrigatória de 50% em saúde;
  - Emendas de bancada estadual impositivas (Art. 166, §§ 12 e 13);
  - As modalidades do Artigo 166-A da CF/88: Transferências especiais ("emendas PIX") vs. transferências com finalidade definida;
  - Impedimentos de ordem técnica e contingenciamento proporcional na execução impositiva.

🧭 Sumário

1. **Conceito, Natureza Jurídica e Evolução dos Modelos Orçamentários**
   1. Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público
   2. Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo
   3. Teste 209
2. **Princípios Orçamentários: O Núcleo Normativo e Doutrinário**
   1. Princípio da Unidade ou Totalidade
   2. Princípio da Universalidade
   3. Princípio da Anualidade ou Periodicidade
   4. Princípio da Exclusividade Orçamentária
   5. Princípio do Orçamento Bruto
   6. Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos
   7. Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade
   8. Teste 210
   9. Teste 211
   10. Teste 212
3. **O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA**
   1. Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo
   2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF
   3. Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada
   4. Teste 213
   5. Teste 214
   6. Teste 215
4. **Ciclo Orçamentário e Processo Legislativo Orçamentário**
   1. As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário
   2. Processo Legislativo e a Tramitação na CMO
   3. Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)
   4. Teste 216
5. **Emendas Parlamentares e o Regime do Orçamento Impositivo**
   1. Emendas Individuais Impositivas
   2. Emendas de Bancada Estadual Impositivas
   3. Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)

4. Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória
5. Teste 217
6. Teste 218
7. Teste 219

6. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

1. Conceito, Natureza Jurídica e Evolução dos Modelos Orçamentários

1.1 Conceito e Natureza Jurídica do Orçamento Público

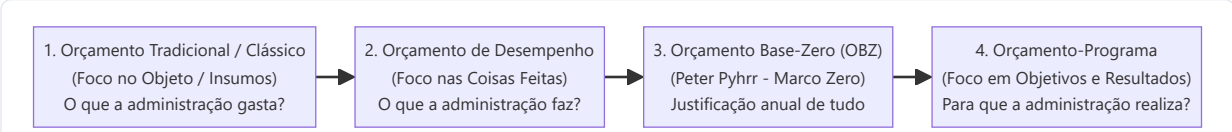
O **orçamento público** é o ato formal pelo qual o Poder Executivo estima as receitas e fixa e autoriza as despesas governamentais para um período determinado (geralmente coincidente com o ano civil), consubstanciando o plano financeiro de ação do Estado.

Quanto à sua **natureza jurídica**, vigora no Supremo Tribunal Federal (STF) a compreensão de que as leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) possuem natureza de **lei em sentido formal** (ou formal-material especial):

- Veiculam autorização legal para a prática de despesas e previsão de receitas;
- Não criam, em regra, direitos subjetivos imediatos aos cidadãos (com exceção das regras cogentes de execução orçamentária impositiva criadas pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015, 100/2019, 105/2019 e 126/2022);
- O STF admite o controle concentrado de constitucionalidade (ADI) contra dispositivos de leis orçamentárias quando apresentarem efeitos concretos e lesividade direta a preceitos constitucionais fundamentais.

1.2 Modelos Orçamentários e Comparativo Evolutivo

A evolução histórica do orçamento público evidencia a transição de um mero instrumento contábil-financeiro de contenção do gasto para um instrumento tático e estratégico de desenvolvimento econômico-social:



1. **Orçamento Tradicional ou Clássico:**
    - Preponderou no Estado Liberal (séculos XIX e início do XX);
    - Instrumento de controle de legalidade política e financeira do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo;
    - Foco exclusivo no **objeto do gasto** (insumos: salários, móveis, material de expediente) — "*o que a administração compra*";
    - Completa dissociação entre o orçamento e qualquer planejamento de longo prazo; não há mensuração de benefícios sociais ou metas de desempenho.
2. **Orçamento de Desempenho (Funcional):**
    - Surge no período pós-Segunda Guerra Mundial (relatórios da Comissão Hoover nos EUA);
    - Foco nas **coisas que o governo faz** (serviços e produtos) em vez de apenas no que compra — "*o que a administração faz*";
    - Embora introduza a ideia de desempenho e atividade operacional, continuava desvinculado de um planejamento governamental estratégico de longo prazo.
3. **Orçamento Base-Zero (OBZ) ou Estratégico:**
    - Criado por Peter Pyhrr e disseminado na década de 1970;
    - Caracteriza-se pela **inexistência de direito adquirido à manutenção de despesas** do exercício anterior (rompimento com a abordagem incrementalista);
    - A cada novo ciclo orçamentário, todas as atividades e programas devem ser justificados desde a sua base ("marco zero"), competindo entre si em pacotes de decisão hierarquizados por custo-benefício.
4. **Orçamento-Programa:**
    - **Modelo adotado no ordenamento brasileiro** desde o Decreto-Lei nº 200/1967 e consolidado na CF/88 e pela Portaria MOG nº 42/1999;
    - É a expressão financeira de programas de trabalho do governo voltados para objetivos e metas claros;
    - Foco nos **resultados sociais e de impacto** — "*para que a administração gasta*";
    - Integração indissociável entre planejamento, programação e orçamentação (concretizada no tríptico PPA, LDO e LOA);
    - Utilização de indicadores físicos, metas quantitativas e avaliação contínua de eficácia, eficiência e efetividade.

Critério de Comparação	Orçamento Tradicional / Clássico	Orçamento-Programa (Modelo CF/88)
Principal Objetivo	Controle legal e contábil do gasto público.	Concretização de políticas públicas e resultados sociais.
Foco Central	O que o governo compra (insumos/objetos).	Para que o governo gasta (objetivos e programas).
Planejamento	Inexistente / Desconectado.	Indissociável e estruturante (PPA, LDO e LOA).
Estrutura dos Gastos	Elementos de despesa e órgãos executores.	Programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Métrica de Avaliação	Cumprimento da dotação orçamentária estrita.	Indicadores de eficácia, eficiência e impacto social.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca FCC costuma afirmar que o Orçamento de Desempenho e o Orçamento-Programa são expressões sinônimas. Cuidado! O Orçamento de Desempenho deu o primeiro passo ao focar nas atividades/ações, mas pecou por não possuir conexão com o planejamento global integrado. Somente o Orçamento-Programa consolida a tríade *planejamento-programação-orçamento*.

Teste 209

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No processo evolutivo da gestão pública e das finanças governamentais, diferentes técnicas orçamentárias foram desenvolvidas para responder às demandas do Estado. Sobre os modelos e técnicas orçamentárias, assinale a afirmativa INCORRETA:

A) O Orçamento Tradicional ou Clássico caracteriza-se pela ênfase primordial no objeto do gasto e no controle contábil das despesas, prescindindo de um planejamento estruturado de objetivos finalísticos.

B) O Orçamento de Desempenho (ou por Realizações) representou um estágio intermediário em que a ênfase deslocou-se para as coisas que o governo faz, embora ainda dissociado de um planejamento global articulado de longo prazo.

C) O Orçamento Base-Zero (OBZ) adota como premissa a análise e a justificação individualizada de todos os programas a cada ciclo orçamentário, não havendo direitos adquiridos a dotações fixadas no exercício pretérito.

D) O Orçamento-Programa vincula as dotações orçamentárias diretamente a objetivos e metas preestabelecidas, utilizando indicadores sistemáticos para aferição da eficácia e da efetividade das políticas públicas.

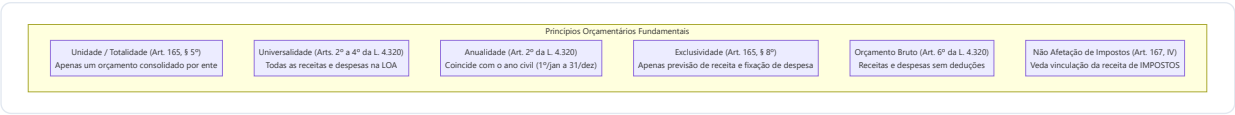
E) O Orçamento Incremental fundamenta-se na revisão integral da base orçamentária existente, recusando terminantemente a aplicação de índices marginais ou percentuais de reajuste automático sobre os gastos anteriores.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. O orçamento tradicional/clássico priorizava estritamente o objeto do gasto (insumos/compras) e o controle contábil-legalista.
>
> **B)** Correta. O orçamento de desempenho focava no que a administração realizava, mas carecia de conexão integrada com o planejamento governamental global.
>
> **C)** Correta. No OBZ (criado por Peter Pyhrr), inexiste direito a dotações passadas; cada pacote de decisão é reavaliado a partir da estaca zero.
>
> **D)** Correta. O orçamento-programa é o instrumento contemporâneo que articula planejamento, programas de trabalho e mensuração de resultados.
>
> **E)** Incorreta. O orçamento incremental baseia-se justamente na preservação da base de gastos anterior e aplicação de ajustes marginais (na margem), sem rever criticamente as ações continuadas.
>
> **GABARITO OFICIAL: E**

---

2. Princípios Orçamentários: O Núcleo Normativo e Doutrinário

Os princípios orçamentários constituem diretrizes materiais e processuais que asseguram a higidez, a transparência, a consistência e o controle fiscal da lei orçamentária.



2.1 Princípio da Unidade ou Totalidade

- Cada ente da Federação (União, cada Estado, DF e cada Município) deve possuir **uma única lei orçamentária anual** para cada exercício financeiro.
- A doutrina moderna (e a banca FCC) distingue a *Unidade clássica* (que defendia a existência física de um só documento) da *Totalidade orçamentária* (prevista no art. 165, § 5º da CF/88): embora a LOA congregue três esferas distintas (Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das Estatais), todas integram formal e organicamente uma **única e consolidada peça legislativa**.

2.2 Princípio da Universalidade

- A Lei Orçamentária Anual deve conter **todas as receitas e todas as despesas** de todos os Poderes, órgãos, fundos e entidades da administração direta e indireta (arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 4.320/1964 e art. 165, § 5º da CF/88).
- Nenhuma despesa ou receita pública pode ser omitida do orçamento nem tratada "extracontabilmente".
- *Ressalva importante:* As entradas compensatórias puramente financeiras (ingressos extraorçamentários, como fianças, cauções, depósitos judiciais e restos a pagar processados) não se sujeitam à autorização orçamentária prévia, pois não representam receita orçamentária pertencente em definitivo ao patrimônio estatal.

2.3 Princípio da Anualidade ou Periodicidade

- As estimativas de receita e as fixações de despesa devem corresponder a um período determinado de tempo. No Brasil, o exercício financeiro **coincide rigorosamente com o ano civil**: tem início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro (art. 34 da Lei nº 4.320/1964).
- **Exceção Constitucional à Anualidade:** A reabertura dos saldos de **créditos adicionais especiais e extraordinários** promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (de 1º de setembro a 31 de dezembro). Nesses casos, os saldos não executados podem ser reabertos nos limites dos seus saldos no exercício financeiro seguinte, com vigência estendida até o fim deste (art. 167, § 2º da CF/88).
- *Atenção:* Créditos suplementares **nunca** podem ser reabertos no exercício seguinte; extinguem-se impreterivelmente em 31 de dezembro.

2.4 Princípio da Exclusividade Orçamentária

- Previsto expressamente no art. 165, § 8º da CF/88: a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa.
- Destina-se a impedir os chamados "rabilongos" ou "caudas orçamentárias" (disposições casuísticas de direito material, administrativo ou penal enxertadas na lei de orçamento).
- **As Duas Únicas Exceções Constitucionais Permitidas na Própria LOA:**
  1. Autorização para a **abertura de créditos suplementares**;
  2. Autorização para a **contratação de operações de crédito**, ainda que por antecipação de receita orçamentária (ARO), nos termos da lei.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A LOA pode autorizar a abertura de créditos **suplementares**, mas **JAMAIS pode autorizar a abertura de créditos especiais ou extraordinários**! Créditos especiais dependem de projeto de lei específico subsequente, e créditos extraordinários decorrem de ato executivo de urgência (Medida Provisória na União ou Decreto nos entes sem MP).

2.5 Princípio do Orçamento Bruto

- Estatuído no art. 6º da Lei nº 4.320/1964: todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus **valores brutos totais**, vedada qualquer dedução pecuniária preliminar.
- Não é admitido compensar a receita com as despesas cobradas para sua arrecadação (ex.: registrar no orçamento apenas o valor líquido arrecadado de um imposto após descontar as taxas bancárias de cobrança).

2.6 Princípio da Não Afetação (Não Vinculação) da Receita de Impostos

- Previsto no art. 167, IV da CF/88: é vedada a vinculação de receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa.
- **Alcance Restrito aos Impostos:** A vedação atinge **exclusivamente os impostos**! As taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais (como contribuições previdenciárias e COSIP) podem ser e frequentemente são constitucionalmente vinculadas a seus fins específicos.
- **Exceções Constitucionais Expressas (Art. 167, IV):**
  1. Destinação a ações e serviços públicos de **saúde** (art. 198, § 2º);
  2. Manutenção e desenvolvimento do **ensino** (art. 212);
  3. Realização de atividades da **administração tributária** (art. 37, XXII);
  4. Repartição constitucional de receitas tributárias (FPE, FPM, repartição de ICMS e IPVA);
  5. Prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita e garantias prestadas à União.

2.7 Princípios do Equilíbrio, Legalidade, Clareza e Publicidade

- **Equilíbrio Orçamentário:** Igualdade formal entre receitas estimadas e despesas fixadas na lei orçamentária. No aspecto material moderno, exige gestão fiscal prudente para geração de superávits primários e controle da dívida consolidada líquida (LRF).
- **Legalidade Orçamentária:** A aprovação do orçamento, de seus créditos adicionais e do plano plurianual depende obrigatoriamente de lei formal de iniciativa privativa do Executivo (art. 165 da CF/88).
- **Clareza e Transparência:** O orçamento deve ser apresentado em linguagem compreensível para permitir a fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (art. 48 da LRF).

Teste 210

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de determinado Estado, o Poder Executivo incluiu um artigo concedendo autorização legislativa para a alteração das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), bem como autorização para a abertura de créditos orçamentários suplementares até o limite de 20% da despesa fixada.

Diante do princípio orçamentário da exclusividade (art. 165, § 8º da CF/88):

A) Ambas as autorizações constantes do projeto são constitucionais, pois a LOA pode veicular quaisquer normas com reflexo financeiro.

B) Ambas as autorizações são flagrantemente inconstitucionais, haja vista que a LOA não admite qualquer tipo de exceção temática.

C) A autorização para abertura de créditos suplementares é constitucional por consistir em ressalva expressa ao princípio da exclusividade; todavia, a cláusula alterando alíquotas de ICMS padece de inconstitucionalidade material por se tratar de matéria estranha à LOA.

D) A autorização para alterar ICMS é válida, mas a previsão de créditos suplementares é proibida pelo texto constitucional.

E) O projeto é nulo e deve ser arquivado imediatamente sem deliberação pelo plenário da Assembleia Legislativa no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A LOA não pode veicular alterações de alíquotas tributárias de direito substantivo; isso configura típica violação ao princípio da exclusividade ("cauda orçamentária").

B) Incorreta. A CF/88 estabelece duas exceções taxativas ao princípio da exclusividade (créditos suplementares e operações de crédito).

C) Correta. Conforme o art. 165, § 8º da CF/88, a LOA não conterá matéria estranha à previsão da receita e à fixação da despesa, excetuando-se a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Logo, a autorização de créditos suplementares é constitucional, e a norma alteradora de alíquota do ICMS é inconstitucional por constituir matéria estranha à lei de meios orçamentária.

D) Incorreta. Inverteu o tratamento constitucional dado aos institutos.

E) Incorreta. O vício pontual de inconstitucionalidade em dispositivo do projeto não invalida todo o processo orçamentário, ensejando emenda saneadora ou veto governamental.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 211

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A respeito dos princípios orçamentários consagrados na legislação brasileira e no texto da Constituição Federal de 1988, considere as seguintes assertivas:

I. O princípio da exclusividade impede que a Lei Orçamentária Anual disponha sobre autorização para a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária.

II. O princípio da não afetação veda genericamente a vinculação de qualquer espécie tributária a órgão, fundo ou despesa pública.

III. O princípio do orçamento bruto estabelece que todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções pecuniárias prévias.

Está correto o que se afirma APENAS em:

A) I.

B) II.

C) III.

D) I e II.

E) I e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O item I é falso, pois a contratação de operações de crédito (inclusive por ARO) é ressalva expressa ao princípio da exclusividade.

B) Incorreta. O item II é falso, pois a vedação de afetação alcança restritivamente os impostos, não abrangendo taxas ou contribuições.

C) Correta. Apenas a assertiva III é verdadeira. O art. 6º da Lei nº 4.320/1964 dispõe taxativamente que todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções pecuniárias.

D) Incorreta. Ambos os itens I e II contêm erros jurídicos flagrantes.

E) Incorreta. O item I é manifestamente contrário ao texto do art. 165, § 8º da CF/88.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 212

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) A respeito dos princípios orçamentários consagrados na legislação de finanças públicas brasileira (Lei nº 4.320/1964 e CF/88), analise as proposições a seguir:

I. O princípio da universalidade preceitua que a Lei Orçamentária Anual deve conter todas as receitas e todas as despesas de todos os Poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II. O princípio do orçamento bruto veda a inclusão no orçamento de deduções de despesas de arrecadação das receitas, devendo estas figurar pelas importâncias globais arrecadadas.

III. O princípio da unidade ou totalidade admite a existência formal de três leis orçamentárias autônomas e independentes em cada exercício financeiro: o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimentos.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

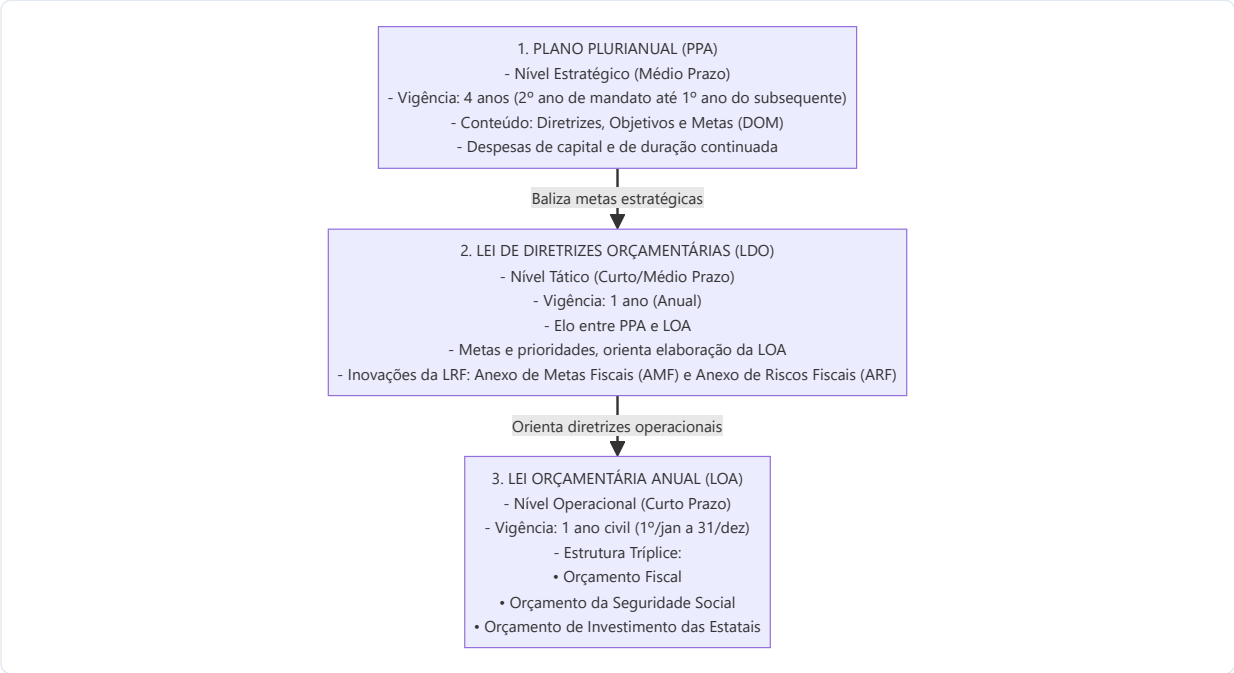
- **I. Correto.** O art. 2º da Lei nº 4.320/1964 e o art. 165, § 5º da CF/88 consagram a universalidade: a LOA abrange a totalidade das receitas e despesas de todos os Poderes e esferas orçamentárias.
- **II. Correto.** O art. 6º da Lei nº 4.320/1964 estabelece o princípio do orçamento bruto: vedada qualquer dedução preliminar sobre receitas e despesas.
- **III. Incorreto.** O princípio da unidade/totalidade exige que o orçamento seja uno para cada esfera governamental. O orçamento fiscal, da seguridade social e de investimentos compõem **uma única lei anual** (LOA), dividida em três peças orçamentárias integradas, e não três leis autônomas.

GABARITO OFICIAL: B

---

3. O Sistema Orçamentário Constitucional: PPA, LDO e LOA

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um modelo tripartite harmônico de planejamento e finanças públicas estruturado no artigo 165:



3.1 Plano Plurianual (PPA): Planejamento Estratégico de Médio Prazo

- **Matriz Constitucional (Art. 165, § 1º):** Estabelece, de forma regionalizada, as **Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM)** da administração pública federal, estadual ou municipal para as **despesas de capital** e outras delas decorrentes e para as relativas aos **programas de duração continuada**.
- **Regra de Bloqueio Orçamentário (Art. 167, § 1º da CF/88):** Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
- **Vigência Quadrienal Descasada do Mandato:**
  O PPA vigora por 4 anos: inicia-se no segundo ano do mandato do governante eleito e encerra-se no final do primeiro ano do mandato do sucessor (art. 35, § 2º, I do ADCT). Essa regra assegura a transição republicana e impede descontinuidade administrativa de projetos estratégicos.

3.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O Elo Tático e as Exigências da LRF

- **Matriz Constitucional (Art. 165, § 2º):**
  - Compreende as **metas e prioridades** da administração pública;
  - Estabelece as diretrizes de política fiscal e suas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública;
  - Orienta a elaboração da LOA;
  - Dispõe sobre as alterações na legislação tributária;
  - Regula a concessão de quaisquer vantagens ou aumentos de remuneração a servidores.
- **Conteúdo Obrigatório pela LRF (Art. 4º):**
  - **Anexo de Metas Fiscais (AMF):** Estabelece metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o **exercício a que se referir e para os dois seguintes (triênio fiscal)**.

- **Anexo de Riscos Fiscais (ARF):** Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas (ex.: demandas judiciais de grande repercussão, avais concedidos), informando as providências a serem tomadas caso se concretizem.
- Critérios e formas de limitação de empenho e movimentação financeira (contingenciamento de gastos).

3.3 Lei Orçamentária Anual (LOA): A Estrutura Tríplice Integrada

A LOA (art. 165, § 5º da CF/88) materializa o plano anual de receitas e despesas mediante três esferas integradas:

1. **Orçamento Fiscal:** Abrange os Poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
2. **Orçamento da Seguridade Social:** Abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público, contemplando as áreas de **Saúde, Previdência Social e Assistência Social** (Art. 195 da CF/88).
3. **Orçamento de Investimento das Estatais:** Abrange as empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a **maioria do capital social com direito a voto**.

Teste 213

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) Acerca da vigência e da dinâmica estrutural do Plano Plurianual (PPA) no modelo orçamentário instituído pela Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

A) O PPA possui vigência de quatro anos, iniciando-se no primeiro ano do mandato do Chefe do Executivo e encerrando-se no término do quarto ano do mesmo mandato.

B) O PPA possui vigência de quatro anos, tendo início no segundo ano de mandato do governante eleito e término no encerramento do primeiro ano do mandato subsequente.

C) As diretrizes orçamentárias e metas do PPA vinculam a União e os Estados, mas dispensam adoção obrigatória no âmbito dos Municípios com menos de cinquenta mil habitantes.

D) O PPA destina-se unicamente a fixar a estimativa de arrecadação tributária anual e a tabela salarial dos servidores públicos da administração direta.

E) Os projetos de lei de PPA são de iniciativa concorrente entre o Presidente da República e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O PPA não coincide com os quatro anos exatos do mandato do chefe eleito, justamente para permitir continuidade gerencial e planejamento de médio prazo.

B) Correta. Nos termos do art. 35, § 2º, I do ADCT da CF/88, o PPA vigora por quatro anos, iniciando seus efeitos em 1º de janeiro do segundo ano de mandato do Chefe do Executivo e perdurando até 31 de dezembro do primeiro ano do mandato governamental seguinte.

C) Incorreta. O modelo orçamentário tripartite é obrigatório e vinculante para todas as esferas federativas, independentemente do porte populacional do Município.

D) Incorreta. A estimativa tributária anual é matéria típica da LOA e as tabelas remuneratórias constam em leis ordinárias específicas; o PPA trata de diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e continuadas.

E) Incorreta. A iniciativa legislativa das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 165, *caput* da CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 214

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) introduziu instrumentos fundamentais para garantir a solvência e a transparência fiscal dos entes públicos. Dentre esses instrumentos, o documento integrante do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que estabelece as metas anuais de receitas e despesas, o montante da dívida pública e os resultados primário e nominal para o exercício a que se refere e para os dois seguintes denomina-se:

A) Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

B) Anexo de Riscos Fiscais (ARF).

C) Anexo de Metas Fiscais (AMF).

D) Balanço Orçamentário Simplificado.

E) Demonstrativo de Restos a Pagar.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é documento de controle emitido quadrimestralmente por cada Poder e órgão (arts. 54 e 55 da LRF).

B) Incorreta. O Anexo de Riscos Fiscais (ARF) avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de comprometer as finanças públicas (art. 4º, § 3º da LRF).

C) Correta. De acordo com o art. 4º, § 1º da LRF, integrará o projeto de LDO o Anexo de Metas Fiscais (AMF), em que serão estabelecidas metas anuais para receitas, despesas, montante da dívida pública e resultados nominal e primário, para o exercício a que se referir e para os dois seguintes.

D) Incorreta. Trata-se de demonstrativo contábil integrante da prestação de contas governamentais da Lei nº 4.320/1964.

E) Incorreta. Trata-se de demonstrativo contábil de controle operacional da execução da despesa.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 215

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), concebida pela Carta Magna de 1988 e substancialmente fortalecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), desempenha papel fundamental no equilíbrio fiscal da Administração Pública. Sobre os anexos obrigatórios que integram o projeto da LDO, é correto afirmar:

A) O Anexo de Metas Fiscais define metas anuais para receitas, despesas, montante da dívida pública, resultado nominal e resultado primário para o exercício a que se referir e para os dois seguintes.

B) O Anexo de Riscos Fiscais é elaborado exclusivamente pela União, sendo os Estados, DF e Municípios dispensados de demonstrar passivos contingentes e riscos orçamentários.

C) As metas fiscais fixadas na LDO possuem caráter meramente enunciativo e acadêmico, não vinculando as dotações a serem consignadas no projeto de LOA.

D) A reserva de contingência constante da LOA deve ser fixada em percentual livremente escolhido pelo ordenador de despesas, sem parâmetros definidos na LDO.

E) O Anexo de Metas Fiscais contempla unicamente o demonstrativo das despesas com pessoal ativo e inativo de todos os Poderes no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O art. 4º, § 1º da LRF estabelece expressamente que integrará o projeto de LDO o Anexo de Metas Fiscais, no qual serão fixadas metas anuais de receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida para o exercício e os dois seguintes (triênio).

B) Incorreta. O Anexo de Riscos Fiscais é de elaboração compulsória para todos os entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios).

C) Incorreta. As metas fiscais são vinculantes e orientam a elaboração e execução da LOA, servindo de base para eventual limitação de empenho e movimentação financeira.

D) Incorreta. A destinação e a forma de utilização da reserva de contingência são estipuladas na LDO (art. 5º, III da LRF).

E) Incorreta. O AMF contempla metas de receita, despesa, resultado nominal, primário e dívida consolidada, com memória e metodologia de cálculo, e não apenas gastos com pessoal.

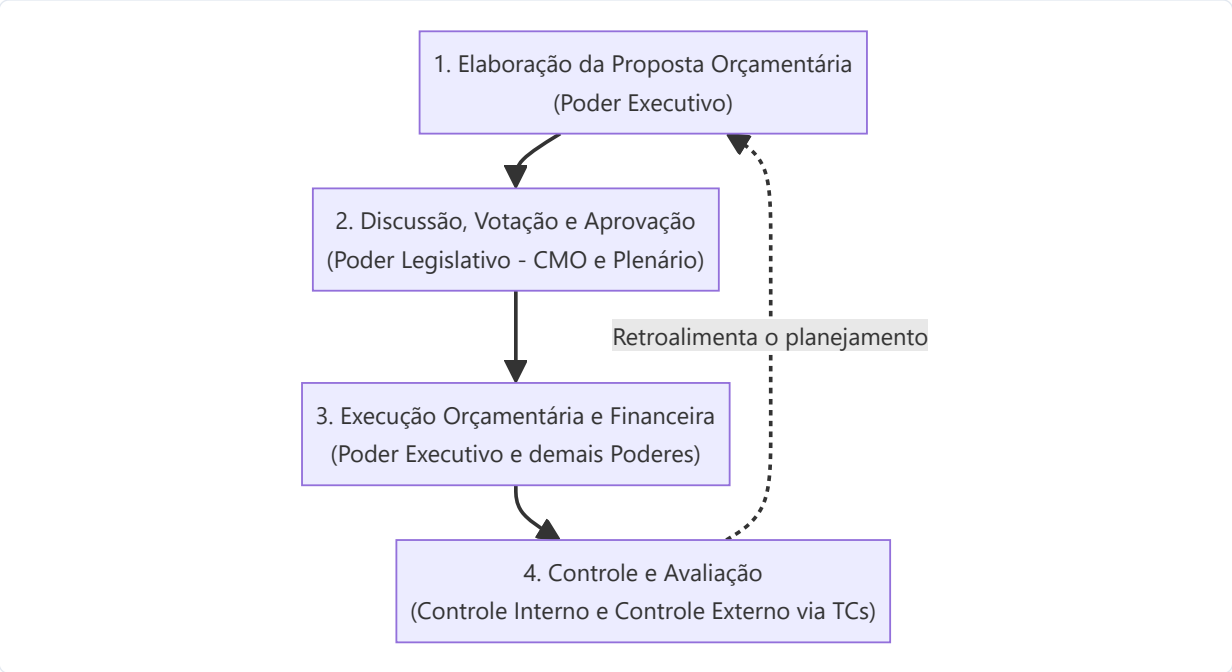
GABARITO OFICIAL: A

---

4. Ciclo Orçamentário e Processo Legislativo Orçamentário

4.1 As Quatro Etapas do Ciclo Orçamentário

O ciclo orçamentário é um processo contínuo e dinâmico desdobrado em quatro fases sequenciais:



1. **Elaboração da Proposta:** Competência privativa do Chefe do Poder Executivo, que consolida suas propostas e as demandas orçamentárias dos demais Poderes e órgãos autônomos (Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública), nos limites estipulados pela LDO.
2. **Discussão, Votação e Aprovação:** Conduzida no âmbito do Poder Legislativo, iniciando-se por comissão mista e culminando com votação em plenário e envio para sanção ou veto.
3. **Execução Orçamentária e Financeira:** Arrecadação de receitas, emissão de empenhos, liquidação e pagamento das despesas públicas.
4. **Controle e Avaliação:** Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial exercida pelos sistemas de controle interno e pelo controle externo (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas).

4.2 Processo Legislativo e a Tramitação na CMO

- No âmbito federal, os projetos de lei do PPA, LDO, LOA e de créditos adicionais são examinados e relatados pela **Comissão Mista Permanente de Deputados e Senadores (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO)** (art. 166, § 1º da CF/88).
- **Regras para Apresentação de Emendas à LOA (Art. 166, § 3º):**
  As emendas parlamentares ao projeto de LOA só podem ser aprovadas caso:
  - Sejam compatíveis com o PPA e com a LDO; e

- Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, **excluídas as relativas a:**
- Dotações para pessoal e seus encargos;
- Serviço da dívida;
- Transferências tributárias constitucionais para Estados e Municípios; OU
- Sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou com os dispositivos do texto do projeto de lei.

4.3 Prazos Constitucionais de Envio e Devolução (ADCT)

Enquanto não editada a Lei Complementar prevista no art. 165, § 9º da CF/88, vigoram na esfera federal os prazos do art. 35, § 2º do ADCT:

Instrumento	Prazo Limite de Envio pelo Executivo	Prazo Limite de Devolução pelo Legislativo
PPA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (**31 de agosto**) do primeiro ano de mandato.	Até o encerramento da sessão legislativa (**22 de dezembro**).
LDO	Até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro (**15 de abril**).	Até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (**17 de julho** - a sessão não pode ser interrompida sem sua aprovação).
LOA	Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (**31 de agosto**).	Até o encerramento da sessão legislativa (**22 de dezembro**).

Teste 216

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Acerca do ciclo orçamentário e das competências constitucionais dos Poderes na tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA), assinale a afirmativa correta:

A) O Poder Executivo possui a prerrogativa privativa de iniciativa dos projetos do PPA, da LDO e da LOA, cabendo ao Poder Legislativo a deliberação, apreciação e eventual aprovação ou rejeição de emendas.

B) Caso a proposta da LOA não seja aprovada pelo Congresso Nacional até o encerramento da sessão legislativa, a sessão deve ser suspensa imediatamente e o orçamento anterior é prorrogado tacitamente por mais um exercício completo.

C) É admitida a aprovação de emendas parlamentares individuais ao projeto de LOA que acarretem aumento de despesa global sem indicação dos recursos compensatórios mediante anulação de dotações.

D) As emendas parlamentares impositivas individuais destinadas à saúde podem ser executadas discricionariamente pelo Executivo quando houver superávit primário.

E) A Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados (CMO) examina e emite parecer unicamente sobre o PPA, não tendo competência formal sobre a LOA nem sobre os créditos adicionais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A iniciativa legislativa dos projetos orçamentários (PPA, LDO e LOA) é competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 165 da CF/88), cabendo ao Legislativo o exame, debate, emendamento e votação.

B) Incorreta. A não votação da LDO impede a interrupção da sessão legislativa (recesso parlamentar). A não aprovação da LOA autoriza a execução provisória mensal de despesas correntes inadiáveis conforme regras da LDO, jamais a prorrogação tácita do orçamento anterior.

C) Incorreta. Conforme o art. 166, § 3º da CF/88, as emendas ao projeto de lei orçamentária somente podem ser aprovadas caso indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas (excluídas dotações de pessoal, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais).

D) Incorreta. As emendas individuais têm execução obrigatória (orçamento impositivo), sujeitando-se apenas a contingenciamento proporcional ou impedimentos técnicos formalizados.

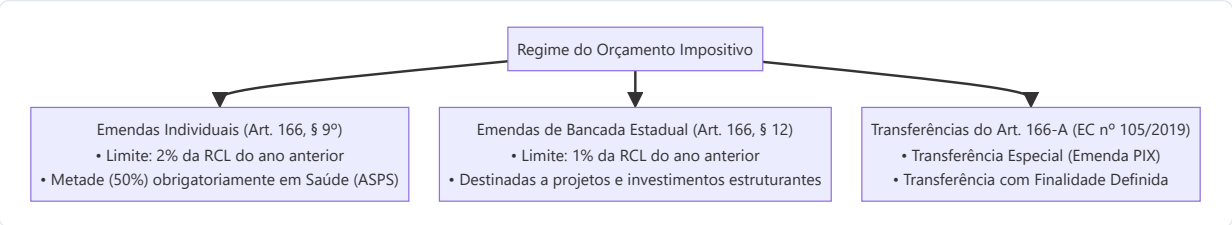
E) Incorreta. A CMO possui competência constitucional expressa para examinar e emitir parecer sobre todos os projetos de PPA, LDO, LOA, créditos adicionais e contas de governo (art. 166, § 1º da CF/88).

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Emendas Parlamentares e o Regime do Orçamento Impositivo

Historicamente meramente autorizativo, o orçamento brasileiro adquiriu feição **parcialmente impositiva** por meio de reformas constitucionais sucessivas:



5.1 Emendas Individuais Impositivas

- **Percentual Vinculante (Art. 166, § 9º):** As emendas individuais ao projeto de LOA serão aprovadas no limite de **2% da Receita Corrente Líquida (RCL)** do exercício anterior.
- **Vinculação à Saúde:** A **metade (50%)** desse percentual deve ser destinada obrigatoriamente a **ações e serviços públicos de saúde (ASPS)**.
- **Vedação de Compensação:** Os recursos de emendas individuais não podem ser utilizados pelo Poder Executivo para abater ou integralizar o piso constitucional mínimo obrigatório que o ente deve aplicar em saúde (art. 166, § 10).

5.2 Emendas de Bancada Estadual Impositivas

- **Percentual Vinculante (Art. 166, § 12):** A aprovação e execução orçamentária e financeira das emendas de bancada de parlamentares de Estado ou do DF são obrigatórias até o limite de **1% da Receita Corrente Líquida** do exercício anterior.
- Destinam-se precipuamente a investimentos estruturantes e despesas de capital de interesse regional.

5.3 Transferências Especiais ("Emendas PIX") e com Finalidade Definida (Art. 166-A)

A Emenda Constitucional nº 105/2019 introduziu o art. 166-A na Carta Magna, disciplinando duas modalidades para repasse direto de recursos federais de emendas individuais a Estados, DF e Municípios:

1. **Transferência Especial ("Emenda PIX"):**
    - O recurso financeiro é repassado **diretamente ao ente federado recebedor, sem a necessidade de celebração de convênio**, contrato de repasse ou instrumento congênere;
    - Os recursos passam a pertencer ao ente federado no ato da efetivação da transferência financeira;
    - **Vedações Constitucionais Absolutas:** Não podem ser aplicados em:
    - Despesas com pessoal e encargos sociais;
    - Pagamento de encargos do serviço da dívida pública consolidada.
    - **Mínimo de 70% em Capital:** Pelo menos **70% (setenta por cento)** das transferências especiais devem ser aplicadas em **despesas de capital** (investimentos, obras, aquisição de equipamentos), sendo permitido o máximo de 30% em despesas correntes de custeio operacional.
2. **Transferência com Finalidade Definida:**
    - Os recursos são expressamente vinculados à programação e ao objeto estabelecido na emenda parlamentar;
    - Devem ser aplicados nas áreas de competência constitucional associadas ao objeto, sujeitando-se à prestação de contas vinculada e acompanhamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

5.4 Limitações e Impedimentos Técnicos na Execução Obrigatória

A execução obrigatória do orçamento impositivo não é irrestrita:

- **Contingenciamento Proporcional:** Se a estimativa de receita e da despesa demonstrar que o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal pode ser comprometido, o montante das emendas impositivas poderá ser reduzido **na mesma proporção da limitação de empenho aplicada às demais despesas discricionárias** (art. 166, § 18 da CF/88);
- **Impedimentos de Ordem Técnica:** Justificativas formais do Poder Executivo (ex.: ausência de projeto de engenharia, desapropriação pendente, irregularidade cadastral insuperável) suspendem a obrigatoriedade da execução, cabendo ao parlamento indicar remanejamento em prazos legais fixados.

Teste 217

(FCC - Adaptada / TCE-AP - Técnico de Controle Externo) Em relação às normas constitucionais vigentes relativas às emendas parlamentares individuais de execução orçamentária e financeira obrigatória (orçamento impositivo), é correto afirmar que:

A) Os recursos transferidos por meio de transferência especial ("emendas PIX") aos Estados e Municípios podem ser utilizados livremente para pagamento de folha de salários de servidores e serviço da dívida pública.

B) É obrigatória a destinação de, pelo menos, metade (50%) do valor total das emendas parlamentares individuais para ações e serviços públicos de saúde.

C) A execução das emendas individuais independe da observância de metas fiscais ou da constatação de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados pelo Executivo.

D) O limite global de aprovação das emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária é fixado em 10% da receita tributária líquida da União.

E) A execução orçamentária das emendas individuais de bancada estadual possui natureza facultativa e estritamente discricionária do Poder Executivo em qualquer hipótese.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O art. 166-A, § 1º da CF/88 proíbe terminantemente a utilização de transferências especiais para custear despesas com pessoal/encargos e para pagamento do serviço da dívida consolidada.

B) Correta. Nos exatos termos do art. 166, § 9º da CF/88, as emendas individuais são aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, sendo que metade (50%) desse percentual é compulsoriamente destinada a ações e serviços públicos de saúde (ASPS).

C) Incorreta. As emendas impositivas subordinam-se a contingenciamento proporcional na hipótese de frustração de receitas fiscais e podem ter execução sobrestada por impedimentos de ordem técnica fundamentados.

D) Incorreta. O parâmetro constitucional é de 2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano anterior, e não 10% da receita tributária.

E) Incorreta. As emendas de bancada estadual também foram contempladas com regime impositivo de execução vinculante (art. 166, §§ 12 e 13 da CF/88).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 218

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) A respeito do regime constitucional das emendas parlamentares impositivas instituído pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015, nº 100/2019 e nº 105/2019, considere a seguinte hipótese fática:

Determinada Assembleia Legislativa estadual aprovou a Lei Orçamentária Anual consignando emendas parlamentares individuais no patamar correspondente a 2% da receita corrente líquida apurada no exercício anterior. Dos recursos destinados por um dos parlamentares mediante a modalidade de Transferência Especial ("Emenda PIX") ao Município Gama, o Chefe do Poder Executivo municipal determinou a aplicação de 40% para pagamento da folha salarial dos servidores da saúde e 60% para aquisição de ambulâncias e pavimentação urbana.

À luz do art. 166-A da CF/88 e das normas de finanças públicas, a destinação dos recursos pelo Prefeito Municipal:

A) É inteiramente regular, pois nas transferências especiais os recursos passam a pertencer ao Município a título de doação livre, podendo ser alocados em qualquer necessidade pública local.

B) É flagrantemente inconstitucional e irregular quanto aos 40% aplicados na folha de pessoal.

C) É irregular no tocante às despesas de capital (ambulâncias e pavimentação), visto que a Constituição exige a aplicação de 100% dos recursos em despesas de custeio corrente.

D) É válida, desde que o Tribunal de Contas do Estado autorize previamente a utilização da transferência especial para fins salariais em regime de urgência.

E) Depende obrigatoriamente de prévia celebração de convênio com o Estado para que a transferência especial possa ser executada validamente pelo Município.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Embora a transferência especial independa de convênio, ela sofre limitações constitucionais materiais rígidas.

B) Correta. O art. 166-A, § 1º da CF/88 veda terminantemente a destinação de transferências especiais para despesas com pessoal e encargos sociais, bem como encargos do serviço da dívida. Ademais, pelo menos 70% devem ser alocados em despesas de capital.

C) Incorreta. Pelo menos 70% das transferências especiais devem ser aplicadas em despesas de capital (investimentos/obras), exatamente como a compra de ambulâncias e obras de pavimentação.

D) Incorreta. O Tribunal de Contas fiscaliza a conformidade da execução e não tem atribuição legal de dispensar vedação constitucional expressa.

E) Incorreta. A marca distintiva da transferência especial ("PIX") é a dispensa de convênio ou contrato de repasse.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 219

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) Considere que, na elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício subsequente, verificou-se a necessidade de inclusão de ações para atendimento de despesas decorrentes de um programa continuado de fomento regional com duração estimada de 3 (três) anos.

De acordo com o art. 167, § 1º da Constituição Federal de 1988:

A) Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

B) Qualquer investimento plurianual pode ser iniciado desde que autorizado expressamente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo dispensada a menção no PPA.

C) O início de projetos plurianuais independe de autorização em lei, bastando a existência de dotação suficiente na LOA para a primeira parcela.

D) Os investimentos plurianuais subordinam-se unicamente ao limite da capacidade de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo prescindível a programação orçamentária no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Apenas as obras públicas financiadas por empréstimos externos exigem compatibilidade obrigatória com o Plano Plurianual no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. É a dicção literal do art. 167, § 1º da CF/88: "Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade".

B) Incorreta. A exigência é de inclusão no PPA (ou lei específica de alteração do PPA), não bastando a LDO.

C) Incorreta. A CF/88 veda taxativamente o início do investimento plurianual sem previsão no PPA, configurando crime de responsabilidade.

D) Incorreta. A compatibilidade com o PPA é imperativo constitucional formal inegociável.

E) Incorreta. Aplica-se a todo e qualquer investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, independentemente da fonte de recursos.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 165 a 169 (Finanças Públicas e Orçamento) - Normas constitucionais estruturantes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

- Lei Federal nº 4.320/1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro) - Princípios orçamentários da unidade, universalidade, anualidade, exclusividade e orçamento-programa.
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, transparência e controle.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte I - Procedimentos Orçamentários) - Conceituação orçamentária oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- Constituição do Estado de Goiás - Seção IV (Dos Orçamentos) - Prazos específicos de envio e tramitação do PPA, LDO e LOA no Estado de Goiás.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 1 - O Papel do Orçamento na Economia Moderna; Cap. 3 - Princípios Orçamentários; Cap. 7 - O Ciclo Orçamentário).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 1 a 4 - PPA, LDO, LOA e Princípios Orçamentários).
- SANCHES, Osvaldo Maldonado. **Dicionário de Orçamento, Planejamento e Áreas Afins**. 2. ed. Brasília: OMS, 2004.

02 - Receita Orçamentária, Ingressos Extraorçamentários, Estágios e Classificações

> **Matéria:** Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Receita pública: conceito amplo (entradas e influxos de caixa) e conceito estrito (receita orçamentária efetiva e por mutação);
- Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários (entradas compensatórias, cauções, fianças, depósitos judiciais, consignações em folha de pagamento e ARO);
- Etapas e estágios da receita orçamentária:
  - Etapa do Planejamento: Previsão da receita (estimativa orçamentária segundo a LRF);
  - Etapa da Execução: Lançamento (Art. 53 da Lei 4.320/64 e Art. 142 do CTN), Arrecadação (entrega de valores à rede bancária conveniada) e Recolhimento (transferência dos recursos para a Conta Única do Tesouro - Princípio da Unidade de Caixa);
- Classificações orçamentárias da receita (Lei Federal nº 4.320/1964 e MCASP 11ª Edição):
  - Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e Receitas de Capital;
  - Origens das Receitas Correntes (Tributária, de Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, de Serviços, Transferências Correntes e Outras);
  - Origens das Receitas de Capital (Operações de Crédito, Alienação de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital e Outras);
  - Distinção crítica entre Amortização de Empréstimos (capital) e Juros Recebidos (corrente/patrimonial);
  - Classificação por Esfera Orçamentária (Fiscal, Seguridade Social e Investimento);
  - Classificação por Fonte/Destinação de Recursos (fontes vinculadas vs. recursos ordinários livres);
  - Classificação por Natureza da Receita (estrutura codificada de 8 dígitos do MCASP);
- Regras fiscais restritivas da receita: vedação de aplicação de receitas de alienação de bens em despesas correntes (Art. 44 da LRF);
- Renúncia de Receitas e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 14 da LRF: estimativa trienal de impacto orçamentário-financeiro e medidas de compensação).

🧭 Sumário

1. **Conceito e Distinção: Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários**
   1. Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública
   2. Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC
   3. Teste 220
2. **Etapas e Estágios da Receita Orçamentária**
   1. Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)
   2. Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento
   3. O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)
   4. Teste 221
   5. Teste 222
3. **Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)**
   1. Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital
   2. Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos
   3. Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos
   4. Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)
   5. Teste 223
   6. Teste 224
   7. Teste 225
4. **Regras Fiscais Restritivas da Receita e a LRF**
   1. Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)
   2. Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)
   3. Teste 226
   4. Teste 227
   5. Teste 228
   6. Teste 229
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

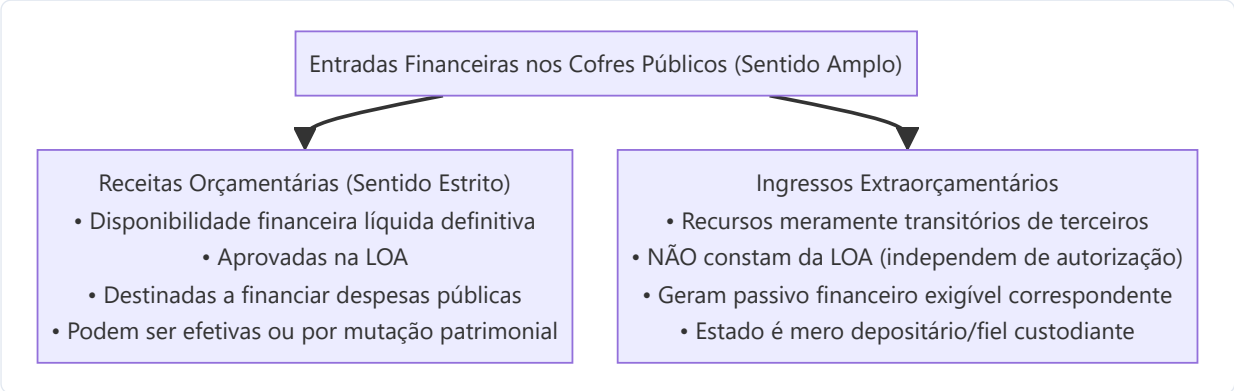
---

1. Conceito e Distinção: Receita Orçamentária vs. Ingressos Extraorçamentários

1.1 Sentido Amplo e Sentido Estrito de Receita Pública

No estudo das finanças públicas, a expressão **receita pública** admite duas acepções fundamentais:

- **Sentido Amplo (Ingressos Públicos em Geral):** Compreende todo e qualquer influxo de recursos financeiros que entra nos cofres públicos, seja ele definitivo ou transitório, seja destinado à execução orçamentária ou a mera custódia fiduciária.
- **Sentido Estrito (Receita Orçamentária):** Compreende as entradas financeiras que ingressam com caráter de definitividade no patrimônio público estatal, integrando a Lei Orçamentária Anual (LOA) como fonte de custeio para as despesas e programas governamentais.



1.2 Regime dos Ingressos Extraorçamentários e Peculiaridades FCC

Os **ingressos extraorçamentários** não configuram receita orçamentária, não aumentam o patrimônio líquido do Estado e não podem ser utilizados discricionariamente pelo gestor público para realizar despesas orçamentárias. Caracterizam-se por gerarem, no exato instante de sua entrada de caixa, um passivo exigível (obrigação de devolução ou repasse):

- **Cauções e Fianças em Dinheiro:** Depositadas por licitantes e contratados como garantia de execução de contratos administrativos ou participação em certames licitatórios. Findo o contrato ou o processo, a quantia deve ser restituída;
- **Depósitos Judiciais e Recursais:** Recursos vinculados a litígios judiciais recolhidos em contas especiais sob administração temporária do Poder Judiciário;
- **Consignações em Folha de Pagamento:** Valores retidos compulsoriamente ou por autorização do servidor na folha de pagamentos (ex.: retenções de pensão alimentícia judicial, plano de saúde, empréstimos bancários consignados) destinados a imediato repasse a terceiros (credores ou beneficiários);
- **Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO):** Previstas no art. 165, § 8º da CF/88 e art. 38 da LRF, destinam-se exclusivamente a cobrir descompassos temporários de caixa ao longo do ano civil. **Não constituem receita orçamentária**, geram dívida flutuante e devem ser integralmente liquidadas com juros e encargos até o encerramento do exercício financeiro.

Teste 220

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) Na execução orçamentária de determinada entidade autárquica estadual, os valores descontados mensalmente na folha de pagamentos dos seus servidores a título de contribuição previdenciária própria e de pensão alimentícia judicial fixada por sentença constituem:

A) Receitas Correntes Patrimoniais da própria autarquia.

B) Ingressos Extraorçamentários.

C) Receitas de Capital decorrentes de amortização forçada de encargos de pessoal.

D) Receitas Tributárias originárias de competência privativa do Poder Executivo.

E) Recursos vinculados de transferências voluntárias intergovernamentais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Retenções de vencimentos para entrega a terceiros não geram acréscimo patrimonial nem remuneram bens da autarquia.

B) Correta. As consignações em folha de pagamento (pensão alimentícia, retenções judiciais e empréstimos consignados) consubstanciam ingressos extraorçamentários. O poder público atua como mero depositário transitório desses valores, surgindo no mesmo instante a obrigação financeira exigível de repasse aos credores legítimos.

C) Incorreta. Não existe mutação de ativo permanente nem amortização de empréstimos concedidos pelo Estado.

D) Incorreta. As retenções de pensão alimentícia advêm de relações cíveis de família e não possuem natureza tributária.

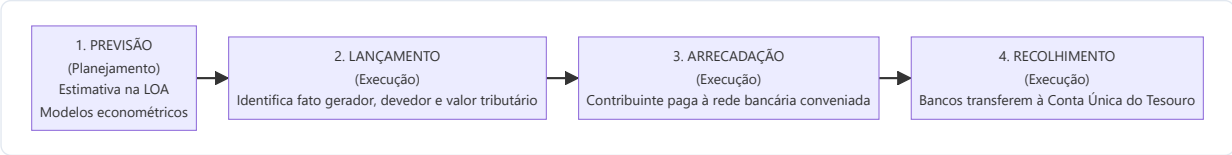
E) Incorreta. Não se tratam de convênios ou acordos federativos voluntários.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. Etapas e Estágios da Receita Orçamentária

A Lei Federal nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) dividem a trajetória da receita pública em duas grandes etapas: a etapa do planejamento e a etapa da execução.



2.1 Etapa de Planejamento: Previsão da Receita (Art. 12 da LRF)

- A **previsão** é o estágio inicial no qual o Poder Executivo estima, por meio de modelos estatísticos e econométricos, o volume de recursos a ser arrecadado no exercício financeiro seguinte para fixação na LOA.
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 12 da LRF) determina que as previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços (inflação), do crescimento econômico (PIB) e da evolução da receita nos últimos três exercícios.

2.2 Etapa de Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento

1. **Lançamento (Art. 53 da Lei nº 4.320/1964 e Art. 142 do CTN):**
    - Ato privativo da autoridade administrativa que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível.
    - Aplica-se típica e primordialmente às receitas tributárias diretas (ex.: IPTU, IPVA, taxas de fiscalização) e às rendas com vencimento predeterminado.
2. **Arrecadação:**
    - Momento em que o sujeito passivo (contribuinte ou devedor) comparece perante os agentes arrecadadores legalmente autorizados (bancos credenciados, casas lotéricas, aplicativos bancários conveniados) e quita a guia de recolhimento oficial (DARE, DAM, GRU).
    - Nesse estágio, os recursos saem da esfera de posse do contribuinte e ingressam sob custódia dos intermediários financeiros conveniados com a administração pública.
3. **Recolhimento:**
    - Ato pelo qual as instituições financeiras arrecadadoras transferem os recursos financeiros arrecadados para a **Conta Única do Tesouro Estadual ou Municipal**.
    - É o momento em que a disponibilidade de caixa passa a pertencer faticamente ao erário público para livre destinação orçamentária.

[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:
A banca FCC testa com grande frequência se **todas** as receitas orçamentárias cumprem os quatro estágios. **ATENÇÃO:** Nem toda receita orçamentária passa pelo estágio do lançamento! Receitas de serviços, tarifas, doações, transferências correntes e receitas patrimoniais (como aluguéis) são arrecadadas diretamente sem a necessidade do ato formal de lançamento fiscal. Contudo, **todas** as receitas cumprem impreterivelmente os estágios da previsão, da arrecadação e do recolhimento.

2.3 O Princípio da Unidade de Caixa (Art. 56 da Lei nº 4.320/1964)

- O art. 56 da Lei nº 4.320/1964 consagra solenemente o **Princípio da Unidade de Caixa** (ou Princípio da Conta Única): "*O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação de caixas.*"
- Todos os recursos auferidos pelo Estado de Goiás devem ser centralizados na Conta Única do Tesouro Estadual mantida em instituição financeira oficial, assegurando transparência, controle centralizado do fluxo financeiro e otimização da gestão de liquidez.

Teste 221

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A respeito das etapas e estágios da receita orçamentária e dos ingressos nos cofres estaduais, assinale a assertiva correta:

A) As garantias contratuais depositadas em dinheiro por licitantes vencedores configuram receita orçamentária corrente, devendo constar previamente estimadas na Lei Orçamentária Anual.

B) O estágio do recolhimento ocorre no momento exato em que o contribuinte efetua o pagamento do documento de arrecadação no caixa da instituição financeira credenciada.

C) As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) constituem receitas de capital de execução orçamentária obrigatória no primeiro semestre do exercício financeiro.

D) A transferência dos recursos arrecadados pelos agentes bancários para a Conta Única do Tesouro consubstancia o estágio do recolhimento, em obediência ao princípio da unidade de caixa.

E) O lançamento é estágio obrigatório prévio e indispensável para a arrecadação de toda e qualquer receita orçamentária no âmbito da administração pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Garantias e cauções contratuais são ingressos extraorçamentários (recursos transitórios de terceiros com obrigação de devolução posterior), não constando da LOA.

B) Incorreta. O pagamento realizado pelo contribuinte perante o caixa bancário consubstancia o estágio da arrecadação, e não do recolhimento.

C) Incorreta. ARO não é receita orçamentária de capital; é mero ingresso extraorçamentário de caixa para cobrir déficits transitórios de tesouraria.

D) Correta. Conforme o art. 56 da Lei nº 4.320/1964, o recolhimento é a entrega ou transferência dos recursos da rede bancária arrecadadora para a Conta Única do Tesouro Estadual, operacionalizando o princípio da unidade de caixa.

E) Incorreta. Nem toda receita orçamentária cumpre o estágio do lançamento (tarifas, serviços, doações e receitas financeiras são arrecadadas diretamente sem lançamento fiscal prévio).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 222

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No tocante ao estágio da arrecadação e ao princípio da unidade de caixa na execução orçamentária das receitas públicas (art. 56 da Lei nº 4.320/1964), assinale a afirmativa correta:

A) O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedando-se a fragmentação de disponibilidades governamentais em contas bancárias descentralizadas sem autorização legal.

B) A arrecadação confunde-se juridicamente com o recolhimento, ocorrendo ambos simultaneamente quando o contribuinte entrega o valor à instituição bancária credenciada.

C) É facultado às autarquias manterem receitas públicas sob a guarda de cofres particulares, dispensando-se a transferência para a Conta Única do Tesouro.

D) As receitas vinculadas a fundos especiais não se sujeitam à unidade de caixa, devendo seus recursos permanecerem fora do sistema bancário oficial no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O recolhimento consiste no ato pelo qual os agentes arrecadadores entregam os recursos aos agentes fiscais para conferência manual antes do depósito no Tesouro.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O art. 56 da Lei nº 4.320/1964 consagra o princípio da unidade de tesouraria (unidade de caixa): todas as receitas devem ser recolhidas à conta única do Tesouro, vedada a dispersão não autorizada por lei.

B) Incorreta. Arrecadação é a entrega dos valores pelo contribuinte aos agentes arrecadadores (bancos); recolhimento é a transferência desses valores arrecadados para a Conta Única do Tesouro.

C) Incorreta. É absolutamente vedada a custódia particular de dinheiros públicos.

D) Incorreta. Os recursos de fundos especiais sujeitam-se à unidade de caixa, sendo geridos em subcontas vinculadas dentro da Conta Única.

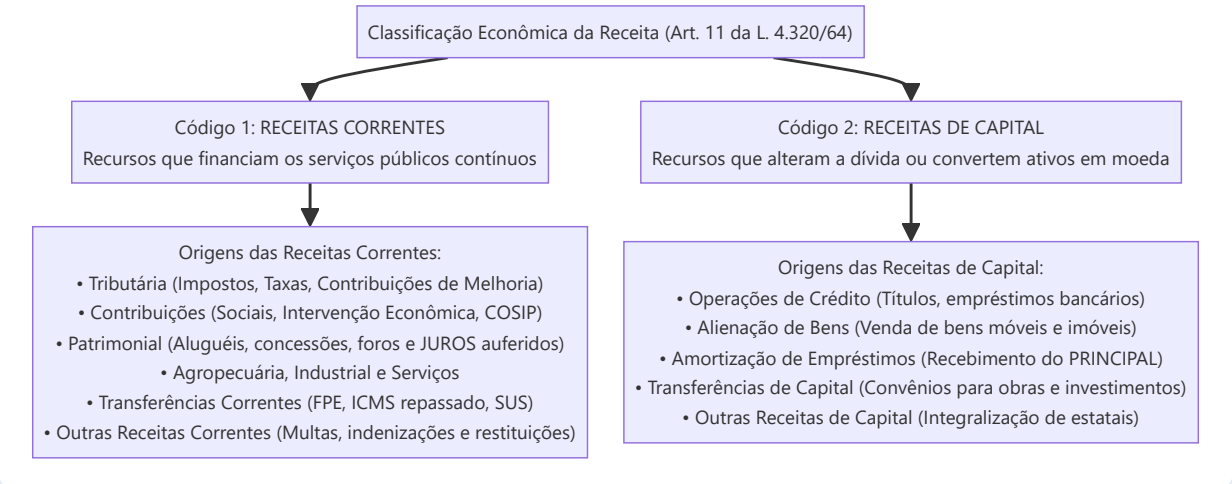
E) Incorreta. O recolhimento é a efetiva transferência bancária dos valores arrecadados para a Conta Única do Tesouro.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Classificações da Receita Orçamentária (Lei nº 4.320/1964 e MCASP)

A receita orçamentária é classificada segundo múltiplos critérios para fins de planejamento, controle contábil e divulgação de estatísticas fiscais.



3.1 Classificação por Categoria Econômica: Receitas Correntes e de Capital

1. **Receitas Correntes (Código 1):**
   Recursos financeiros que ingressam regularmente no erário e destinam-se ao custeio da máquina pública e à manutenção dos serviços

públicos regulares prestados à sociedade. Em sua grande maioria, são **receitas efetivas** (aumentam a situação líquida patrimonial do Estado por constituírem variações patrimoniais aumentativas - VPA).

2. **Receitas de Capital (Código 2):**
   Recursos financeiros provenientes da constituição de dívidas (operações de crédito), da conversão em moeda de bens e direitos (alienação de bens e amortização de empréstimos) ou de transferências de terceiros vinculadas à realização de investimentos. Em sua maioria, são **receitas não efetivas** (ou por mutação patrimonial), pois representam meras trocas compensatórias de elementos patrimoniais (ex.: entra dinheiro em caixa e diminui o valor de um imóvel na alienação, ou entra dinheiro e surge um passivo financeiro na operação de crédito) sem alteração imediata do patrimônio líquido.

3.2 Distinção Crítica: Amortização de Empréstimos vs. Juros Recebidos

Um dos temas mais recorrentes em provas da FCC é o tratamento contábil dos financiamentos concedidos pelo Estado a outros entes ou agentes econômicos:

- **Recebimento do Principal (Devolução do Capital Emprestado):**
  Classifica-se como **Receita de Capital**, sob a origem **Amortização de Empréstimos**. O Estado detinha um direito a receber no Ativo Não Circulante que se converte em dinheiro de caixa (mutação ativa compensatória).
- **Recebimento dos Juros e Encargos da Dívida:**
  Classifica-se como **Receita Corrente**, sob a origem **Receita Patrimonial**. Remunera o capital emprestado e constitui ganho patrimonial efetivo (VPA).

3.3 Classificação por Esfera Orçamentária e por Fonte/Destinação de Recursos

- **Por Esfera Orçamentária:** Identifica a qual dos três orçamentos integrados da LOA a receita pertence:
  - Orçamento Fiscal (F);
  - Orçamento da Seguridade Social (S);
  - Orçamento de Investimento das Estatais (I).
- **Por Fonte / Destinação de Recursos:** Mecanismo pelo qual se estabelece a vinculação entre a origem do ingresso e a sua aplicação final:
  - **Recursos Ordinários (Livres):** Podem ser programados pelo Executivo para qualquer despesa discricionária regular;
  - **Recursos Vinculados (Carimbados):** Possuem destinação legal ou constitucional obrigatória (ex.: Fundeb, percentuais mínimos de saúde e educação, convênios com repasses federais e emendas parlamentares impositivas). Conforme o art. 8º, parágrafo único da LRF, as disponibilidades de caixa dessas fontes mantêm sua vinculação ao longo dos exercícios, até a efetivação do seu objeto.

3.4 Classificação por Natureza da Receita (Estrutura Codificada de 8 Dígitos)

O MCASP (STN) padronizou a codificação da natureza da receita em nível nacional através de 8 dígitos alfanuméricos:

$$C . O . E . D1 . D2 . D3 . D4 . T$$

1. **1º dígito - Categoria Econômica:** (1 = Receita Corrente; 2 = Receita de Capital);
2. **2º dígito - Origem:** Subdivisão das categorias econômicas (ex.: Tributária, Patrimonial, Alienação de Bens, etc.);
3. **3º dígito - Espécie:** Nível que individualiza a receita (ex.: Impostos, Taxas, Amortizações);
4. **4º ao 7º dígitos - Desdobramentos para Identificação de Peculiaridades e Alíquotas:** Detalham o fato gerador específico (ex.: ICMS, IPVA, Alienação de Imóveis);
5. **8º dígito - Tipo da Receita:** Identifica se o valor arrecadado é o Principal (Tipo 1), Multas e Juros de Mora (Tipo 2), Dívida Ativa (Tipo 3), ou Multas e Juros da Dívida Ativa (Tipo 4).

Teste 223

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) Determinado Estado da Federação recebeu as seguintes quantias financeiras em sua conta única do Tesouro ao longo do mês:

I. R$ 500.000,00 referentes à venda em leilão público de veículos automotores inservíveis de sua frota administrativa.

II. R$ 200.000,00 a título de juros moratórios incidentes sobre créditos tributários de ICMS pagos em atraso por contribuintes.

III. R$ 300.000,00 decorrentes da devolução parcelada do principal de financiamento outrora concedido pelo Estado a determinado município goiano para fomento agropecuário.

Nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e das normas do MCASP, os itens I, II e III classificam-se, respectivamente, como:

A) Receita Corrente; Receita Corrente; Receita de Capital.

B) Receita de Capital; Receita Corrente; Receita de Capital.

C) Receita de Capital; Receita de Capital; Receita Corrente.

D) Receita Corrente; Receita de Capital; Receita de Capital.

E) Receita de Capital; Receita Corrente; Receita Corrente.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O item I trata de alienação de ativos públicos, classificado legalmente como Receita de Capital.

B) Correta. O item I (venda de veículos da frota) configura Alienação de Bens Móveis, integrando as Receitas de Capital; o item II (juros de mora sobre créditos tributários) integra as Receitas Correntes (receitas de juros/outras receitas correntes); e o item III (devolução do principal de empréstimo concedido) classifica-se como Amortização de Empréstimos, enquadrado como Receita de Capital. Portanto, a ordem correta é Capital, Corrente e Capital.

C) Incorreta. O item II (juros moratórios) é receita corrente, e o item III (amortização do principal) é receita de capital.

D) Incorreta. O leilão de veículos inservíveis é receita de capital e não corrente.

E) Incorreta. A devolução do principal do empréstimo outrora cedido (item III) não é receita corrente, e sim de capital.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 224

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Segundo a classificação por categoria econômica estabelecida pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), constituem, respectivamente, Receita Corrente e Receita de Capital:

A) Receita Patrimonial decorrente de aluguéis de imóveis públicos e Receita decorrente de Alienação de Bens Imóveis.

B) Amortização de Empréstimos concedidos e Receita Tributária proveniente de impostos sobre patrimônio.

C) Operações de Crédito de longo prazo e Receita de Serviços prestados pelo ente estatal.

D) Alienação de Bens Móveis inservíveis e Receita de Contribuições Sociais no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Transferências de Capital recebidas para obras e Receita Agropecuária decorrente de produção própria.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. A Receita Patrimonial (aluguéis, dividendos, juros recebidos) é Receita Corrente (art. 11, § 1º); a Alienação de Bens Imóveis/Móveis é típica Receita de Capital (art. 11, § 2º da Lei nº 4.320/1964).
>
> **B)** Invertido. Amortização de empréstimos concedidos é Capital; receita tributária é Corrente.
>
> **C)** Invertido. Operações de crédito são Capital; serviços são Correntes.
>
> **D)** Invertido. Alienação de bens é Capital; contribuições são Correntes.
>
> **E)** Invertido. Transferências de capital são Capital; agropecuária é Corrente.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

Teste 225

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) A classificação por natureza da receita orçamentária é estruturada em 8 (oito) dígitos decimais padronizados nacionalmente pela SOF e STN. Considere o código de natureza de receita `1.3.2.1.01.1.1`:

O primeiro dígito "1" e o segundo dígito "3" identificam, na estrutura oficial, respectivamente:

A) Categoria Econômica (Receitas Correntes) e Origem da Receita (Receita Patrimonial).

B) Origem da Receita (Receitas Tributárias) e Espécie da Receita (Taxas).

C) Subdivisão de Recursos e Vinculação Constitucional de Impostos.

D) Categoria Econômica (Receitas de Capital) e Tipo de Receita (Principal).

E) Esfera Orçamentária e Identificador de Uso (IDUSO) no âmbito da administração pública direta e indireta.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. Na estrutura da natureza da receita (`C.O.E.S.DD.T.P`): o 1º dígito (1) é a **Categoria Econômica** (1 = Receita Corrente; 2 = Receita de Capital); o 2º dígito (3) é a **Origem** (no caso de Correntes: 1-Impostos/Taxas, 2-Contribuições, 3-Patrimonial, 4-Agropecuária, 5-Industrial, 6-Serviços, 7-Transferências Correntes, 9-Outras Receitas Correntes).
>
> **B)** Incorreta. O primeiro nível é a categoria econômica, não origem.
>
> **C)** Incorreta. Misturou com a classificação por fonte de recursos.
>
> **D)** Incorreta. O dígito 1 representa receitas correntes, e não de capital.
>
> **E)** Incorreta. Esfera orçamentária e IDUSO não compõem a codificação de natureza da receita.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

4. Regras Fiscais Restritivas da Receita e a LRF

4.1 Vedação de Aplicação de Receita de Alienação de Bens em Despesa Corrente (Art. 44)

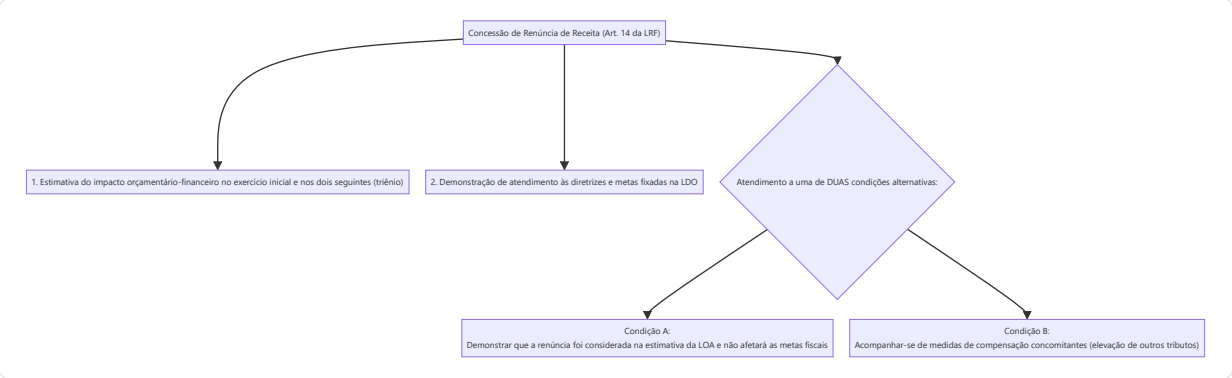
A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe uma barreira intransponível à dilapidação do patrimônio público para custeio operacional:

> "*É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.*" (Art. 44 da LRF)

- **Fundamento Fiscal:** Evitar que governantes vendam imóveis, empresas estatais ou frotas públicas para pagar despesas ordinárias do dia a dia (folha salarial, água, luz e telefone), o que geraria rápida ruína fiscal do Estado.
- **Única Exceção Legal:** Destinação autorizada por lei para capitalizar os **regimes de previdência social (RPPS ou RGPS)**, viabilizando o equilíbrio atuarial dos fundos de aposentadoria pública.

4.2 Disciplina Fiscal da Renúncia de Receitas (Art. 14 da LRF)

Qualquer ato normativo que conceda ou amplie benefício fiscal que resulte em **renúncia de receita** (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral ou redução de alíquotas) deve obedecer aos rigorosos requisitos do art. 14 da LRF:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que a renúncia de receitas exige sempre, obrigatoriamente e cumulativamente, aumento de tributos compensatórios. **ERRADO!** O aumento compensatório (Condição B) só é exigido caso a renúncia NÃO tenha sido expressamente prevista na estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual. Se já foi contemplada e absorvida na LOA sem risco para as metas fiscais do AMF, a criação/aumento de outros tributos é dispensada.

Teste 226

(FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo) O Governo do Estado de Goiás promoveu a alienação, mediante concorrência pública, de um edifício comercial de sua propriedade que estava desocupado, arrecadando R$ 10.000.000,00. O Governador pretende aplicar integralmente essa receita para pagar o reajuste salarial concedido aos servidores públicos da Secretaria da Saúde.

De acordo com o artigo 44 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal):

A) A pretensão governamental é lícita, pois a saúde pública constitui prioridade orçamentária imune a restrições fiscais.

B) A aplicação é vedada.

C) A receita de alienação de bens pode ser destinada a qualquer tipo de despesa pública, desde que autorizada por decreto executivo simples.

D) O valor arrecadado deve ser compulsoriamente recolhido ao Tesouro Nacional para amortização de títulos federais.

E) A alienação de imóveis públicos converte-se automaticamente em receita corrente tributária após o depósito bancário.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Incorreta. As restrições do art. 44 da LRF são cogentes e insuperáveis, não comportando exceção para a folha de pessoal da saúde.
>
> **B)** Correta. O art. 44 da LRF proíbe expressamente a aplicação de receitas de capital oriundas da alienação de bens e direitos para o financiamento de despesas correntes (como salários de servidores), admitindo única exceção legal para capitalização de regimes de previdência social (RPPS/RGPS).
>
> **C)** Incorreta. O gestor não possui discricionariedade para desrespeitar vedação legal expressa da lei de finanças públicas.
>
> **D)** Incorreta. Os recursos da venda pertencem ao erário estadual de Goiás e podem financiar outras despesas de capital (investimentos).
>
> **E)** Incorreta. A alienação de ativos conserva perenemente sua natureza de Receita de Capital.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 227

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) Determinado Secretário de Estado da Fazenda propôs projeto de lei concedendo isenção temporária de IPVA para proprietários de veículos elétricos e híbridos matriculados no Estado. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa sem a apresentação de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e desacompanhado de medidas de compensação fiscal.

À luz do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000):

A) A concessão do benefício é válida de pleno direito, visto que o Estado detém soberania para instituir e conceder isenções de seus tributos privativos.

B) A proposição viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.

C) A renúncia de receitas somente atinge isenções concedidas a pessoas jurídicas de direito privado, sendo dispensada qualquer formalidade para pessoas físicas adquirentes de veículos.

D) As medidas compensatórias exigidas pela LRF aplicam-se com exclusividade a impostos federais compartilhados, dispensando-se do IPVA estadual.

E) A exigência de estimativa trienal restringe-se aos dois últimos anos de mandato do Chefe do Poder Executivo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A autonomia federativa dos entes para legislar sobre seus tributos submete-se expressamente às normas gerais de finanças públicas veiculadas pela LRF.

B) Correta. O art. 14 da LRF prescreve que qualquer benefício ou incentivo que importe em renúncia de receita deve ser acompanhado de estimativa trienal do impacto orçamentário-financeiro e atender à LDO, mediante demonstração de que foi prevista na LOA sem afetar metas ou acompanhada de medidas de compensação fiscal efetivas.

C) Incorreta. A disciplina da LRF alcança a concessão de incentivos fiscais indistintamente, quer os beneficiários sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas.

D) Incorreta. A Lei de Responsabilidade Fiscal incide com eficácia nacional e obriga União, Estados, Distrito Federal e Municípios em relação a todos os seus tributos.

E) Incorreta. A exigência do art. 14 da LRF é permanente e aplica-se durante todo e qualquer período do exercício orçamentário e mandato.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 228

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) O art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) impõe condicionantes rigorosas para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual resulte renúncia de receita. Sobre o tema, é INCORRETO afirmar:

A) A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições.

B) A concessão do benefício deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.

C) O proponente deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO.

D) É vedada a concessão de renúncia de receita mesmo quando acompanhada de medidas de compensação fiscal mediante elevação de alíquotas ou criação de outro tributo.

E) Se o ato de concessão de renúncia de receita for condicionado a medidas de compensação, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as referidas medidas de compensação.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Definição expressa constante do art. 14, § 1º da LRF.

B) Correta. Exigência do caput do art. 14: estimativa trienal do impacto orçamentário-financeiro.

C) Correta. É uma das alternativas do art. 14, I da LRF (ter sido prevista na LOA e compatível com as metas fiscais).

D) Incorreta. O art. 14, II admite expressamente a concessão de renúncia se acompanhada de medidas de compensação, no exercício e nos dois seguintes, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo.

E) Correta. O art. 14, § 2º da LRF prevê que o benefício só entra em vigor após a efetiva implementação das medidas compensatórias.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 229

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Auditor de Controle Externo) Determinado Município goiano realizou a alienação de diversos imóveis públicos de seu patrimônio disponível, arrecadando R$ 10.000.000,00. Visando equilibrar o caixa municipal no final do mandato, o Prefeito enviou projeto de lei autorizando a utilização de 50% desses recursos para pagamento da folha salarial atrasada dos servidores públicos municipais e 50% para obras de pavimentação asfáltica.

À luz do art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF):

A) A destinação proposta pelo Prefeito é plenamente lícita, pois os recursos provenientes da venda de bens móveis ou imóveis integram a receita livre do ente e podem ser aplicados em qualquer despesa pública no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) A destinação para pagamento de folha de salários é expressamente vedada pela LRF, configurando nulidade do ato e infração fiscal, sendo a aplicação em pavimentação asfáltica perfeitamente regular por se tratar de despesa de capital.

C) Ambos os gastos propostos são ilícitos, pois a receita de alienação de ativos só pode ser utilizada para aplicação exclusiva no mercado de ações e títulos públicos.

D) É permitido o pagamento de pessoal com receitas de alienação de bens desde que haja autorização prévia por decreto do Governador do Estado no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O Município pode utilizar o produto da alienação para despesa de pessoal, desde que o montante não ultrapasse o limite prudencial de gastos da LRF.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O art. 44 da LRF proíbe expressamente a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens no financiamento de despesa corrente.

B) Correta. O art. 44 da LRF veda terminantemente a aplicação da receita de alienação de ativos em despesas correntes (custeio e pessoal), ressalvadas exclusivamente as destinadas por lei aos regimes de previdência social. As obras de pavimentação constituem investimentos (despesas de capital), destinação perfeitamente legítima.

C) Incorreta. As despesas de capital (investimentos) são a destinação natural da receita de capital de alienação de ativos.

D) Incorreta. A vedação é legal e absoluta, não podendo ser suplantada por decreto estadual.

E) Incorreta. O limite do art. 44 é categórico e independe dos percentuais globais de gasto com pessoal.

GABARITO OFICIAL: B

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Títulos I e II (Da Receita Pública) - Classificação por categorias econômicas (receitas correntes e receitas de capital) e estágios da receita.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Da Previsão e Arrecadação da Receita - Requisitos de previsão de receitas, renúncia de receita fiscal e compensação.

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Receita Orçamentária) - Classificação por natureza da receita, fontes de recursos e reconhecimento contábil.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 165 a 167 (Vedações Orçamentárias) - Regra de ouro da receita de capital e vinculações constitucionais de receitas de impostos.
- Constituição do Estado de Goiás - Normas da Receita e Repartição Tributária - Regras estaduais de arrecadação e destinação de receitas tributárias.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 8 - A Receita Pública: Classificações e Estágios).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 5 - Receita Pública: Estágios e Classificações).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 3 - Receita Orçamentária).

03 - Despesa Pública, Estágios, Classificações, Restos a Pagar, DEA e Suprimento de Fundos

> **Matéria:** Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Despesa pública: conceito amplo e estrito, despesas orçamentárias vs. dispêndios extraorçamentários;
- Estágios da despesa orçamentária (Lei Federal nº 4.320/1964):
  - Fixação (aprovação da dotação na LOA);
  - Empenho (Art. 58 da Lei 4.320/64): conceito, modalidades (ordinário, estimativo e global) e a Nota de Empenho;
  - Liquidação (Art. 63 da Lei 4.320/64): verificação objetiva do direito adquirido pelo credor e atesto de conformidade;
  - Pagamento (Art. 64 da Lei 4.320/64): ordem bancária emitida contra a Conta Única do Tesouro;
- Classificações da Despesa Orçamentária (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e MCASP):
  - Classificação Institucional (Órgão e Unidade Orçamentária executora);
  - Classificação Funcional-Programática (Função, Subfunção, Programa, Ações: Projetos, Atividades e Operações Especiais; princípio da matricialidade funcional);
  - Classificação por Natureza da Despesa (estrutura codificada: Categoria Econômica, Grupo de Natureza da Despesa - GND, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa);
  - Distinção essencial: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5);
- Restos a Pagar (RAP - Artigo 36 da Lei nº 4.320/1964):
  - Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP);
  - Regras de vigência, liquidação, cancelamento e prescrição quinquenal;
- Despesas de Exercícios Anteriores (DEA): as três hipóteses legais taxativas do Artigo 37 da Lei nº 4.320/1964;
- Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento): conceito, hipóteses restritas de concessão (pequeno vulto, urgência, viagens e despesas sigilosas), proibições absolutas de concessão e prestação de contas.

🧭 Sumário

1. **Despesa Pública: Conceito e Estágios Legais**
   1. Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários
   2. Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)
   3. Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global
   4. Teste 230
   5. Teste 231
   6. Teste 232
2. **Estrutura e Classificações da Despesa Orçamentária**
   1. Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)
   2. Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais
   3. Classificação por Natureza da Despesa e GNDs
   4. A Distinção Crítica FCC: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5)
   5. Teste 233
   6. Teste 234
3. **Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**
   1. Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)
   2. Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal
   3. As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)
   4. Teste 235
   5. Teste 236
   6. Teste 237
4. **Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)**
   1. Hipóteses Restritas e Regra do Empenho Prévio
   2. Vedações Categóricas e Prestação de Contas
   3. Teste 238
   4. Teste 239
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

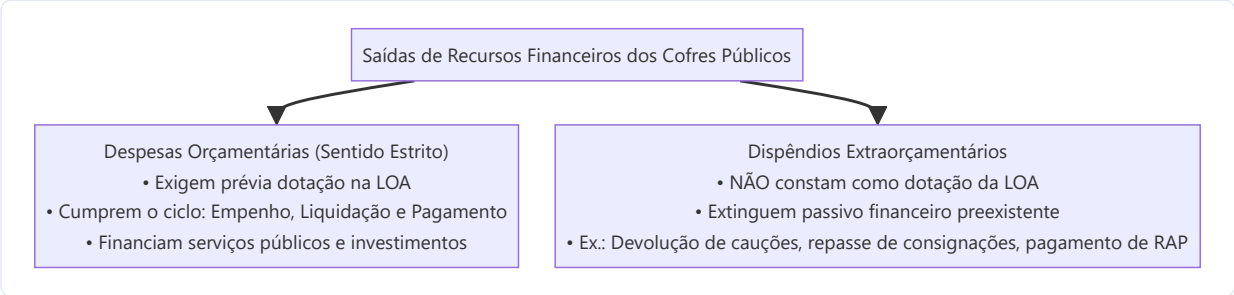
---

1. Despesa Pública: Conceito e Estágios Legais

1.1 Despesa Orçamentária vs. Dispêndios Extraorçamentários

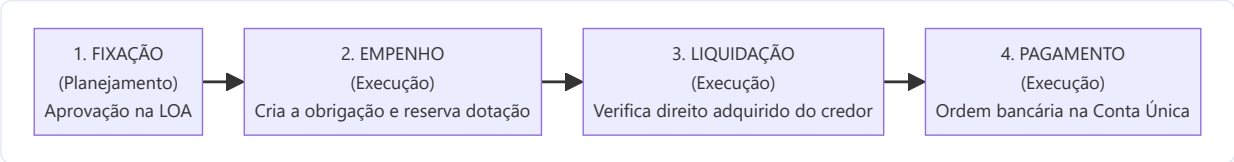
No direito financeiro e na contabilidade pública, a realização de saídas financeiras dos cofres estatais divide-se em:

- **Despesas Orçamentárias (Sentido Estrito):** São aquelas que necessitam de prévia autorização legislativa fixada na Lei Orçamentária Anual (ou em créditos adicionais) para serem executadas, destinando-se a financiar os serviços públicos, investimentos e transferências governamentais.
- **Dispêndios Extraorçamentários (Saídas de Caixa):** Não representam despesa orçamentária nem reduzem o patrimônio líquido estatal. Correspondem a saídas puramente financeiras que extinguem passivos exigíveis anteriormente constituídos (ex.: devolução de cauções ou fianças licitatórias depositadas em dinheiro, resgate de depósitos judiciais, repasse aos bancos de empréstimos consignados retidos em folha e pagamento de Restos a Pagar).



1.2 Os Quatro Estágios da Despesa Pública (Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento)

A execução formal da despesa pública submete-se a quatro estágios sucessivos e interdependentes (arts. 58 a 65 da Lei Federal nº 4.320/1964):



1. **Fixação (Etapa de Planejamento):** É a autorização legislativa conferida ao Poder Executivo e demais órgãos independentes, por meio da LOA, estabelecendo o limite máximo de recursos destinados a cada programa e ação de governo.

2. **Empenho (Art. 58 da Lei nº 4.320/1964):**

    - "*O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.*"
    - Possui função jurídica (criação da obrigação) e contábil (reserva prévia da dotação orçamentária, impedindo que o mesmo recurso seja utilizado para outra finalidade).
    - **Regra de Ouro (Art. 60):** É **vedada a realização de despesa sem prévio empenho**!
    - Formaliza-se pelo documento oficial denominado **Nota de Empenho (NE)**, que deve indicar o nome do credor, a especificação do bem ou serviço e a importância exata da despesa.

3. **Liquidação (Art. 63 da Lei nº 4.320/1964):**

    - Consiste na **verificação objetiva do direito adquirido pelo credor** tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

    - Tem por objetivo apurar:

        1. A origem e o objeto do que se deve pagar;
        2. A importância exata a pagar;
        3. A quem se deve pagar para extinguir a obrigação.

    - Requer a realização de **atesto formal** na nota fiscal por servidor competente ou comissão fiscalizadora, certificando que as obras, os serviços ou os materiais foram recebidos em perfeita conformidade com as especificações contratadas.

4. **Pagamento (Arts. 64 e 65 da Lei nº 4.320/1964):**

    - É o despacho exarado pelo ordenador de despesas determinando a efetiva quitação da obrigação liquidada.
    - Processa-se mediante **Ordem Bancária (OB)** emitida contra a Conta Única do Tesouro Estadual diretamente em favor do credor.
    - **Regra de Interdependência (Art. 62):** A ordem de pagamento só pode ser expedida após a regular liquidação da despesa!

1.3 Modalidades de Empenho: Ordinário, Estimativo e Global

A legislação orçamentária prevê três modalidades formais de empenho, a serem adotadas conforme a natureza da obrigação contratual:

Modalidade de Empenho	Montante da Despesa	Forma de Desembolso / Pagamento	Casos Práticos de Aplicação (Padrão FCC)
Ordinário (Comum)	Exato e previamente conhecido.	**Parcela única** (desembolso de uma só vez).	Aquisição de lote de veículos ou computadores faturados e entregues de uma só vez.
Estimativo	**Inexato / Impossível** de fixar previamente.	Desembolsos parcelados ou periódicos.	Contas de consumo mensal: energia elétrica, água, telefonia, diárias e combustíveis da frota.
Global	Exato e previamente conhecido em contrato.	**Parcelado / Sucessivo** ao longo do exercício.	Contratos de locação de imóveis (aluguel mensal fixo), contratos continuados de vigilância e medições de obras.

Teste 230

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) A respeito da classificação e dos estágios da despesa pública orçamentária, assinale a opção correta:

A) A emissão de nota de empenho ordinário é admitida para despesas contratuais de prestação contínua de serviços cujo valor total deva ser desembolsado em parcelas mensais ao longo do ano.

B) A aquisição de imóvel residencial já edificado e em utilização para instalação de repartição pública estadual constitui típica despesa de Investimento (GND 4).

C) A liquidação da despesa tem por objetivo comprovar o implemento de condição e o direito adquirido pelo credor, mediante verificação documental de que o serviço foi efetivamente prestado ou os bens foram entregues.

D) O pagamento da despesa pública pode anteceder a liquidação nas hipóteses de aquisição de bens duráveis com cláusula de entrega futura no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) As despesas empenhadas e não pagas até o encerramento do exercício financeiro em 31 de dezembro serão obrigatoriamente anuladas pelo controle interno.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Despesas contratuais com pagamentos parcelados mensais de valor determinado exigem a modalidade de empenho global (art. 60, § 3º da Lei nº 4.320/1964).

B) Incorreta. A aquisição de imóveis prontos já edificados e em uso no mercado constitui Inversão Financeira (GND 5), pois não gera formação bruta de capital físico novo.

C) Correta. De acordo com o art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação objetiva do direito adquirido pelo credor, mediante a conferência de títulos, documentos e atesto físico de entrega dos bens ou conclusão dos serviços prestados.

D) Incorreta. O art. 62 da Lei nº 4.320/1964 prescreve que o pagamento da despesa só pode ser efetuado após a regular liquidação.

E) Incorreta. As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro são inscritas em Restos a Pagar (art. 36), não sendo automaticamente canceladas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 231

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No tocante ao estágio da liquidação da despesa pública disciplinado nos arts. 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, é correto afirmar:

A) A liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, com o objetivo de apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se deve pagar.

B) A emissão da ordem de pagamento precede a liquidação da despesa, servindo de autorização para o recebimento definitivo dos bens adquiridos.

C) É lícito efetuar o pagamento da despesa antes da regular liquidação, desde que haja termo de garantia prestado pelo fornecedor contratado no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) A nota de empenho substitui integralmente a fase de liquidação quando se tratar de contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.

E) A liquidação é ato discricionário do ordenador de despesas, que pode dispensá-la quando o fornecedor for órgão integrante da Administração Pública direta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. É a literalidade do art. 63 da Lei nº 4.320/1964: "A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito". Apura: I - a origem e o objeto do que se deve pagar; II - a importância exata a pagar; III - a quem se deve pagar.

B) Incorreta. A ordem de pagamento é posterior à liquidação (art. 64).

C) Incorreta. O art. 62 estabelece que a ordem de pagamento só pode ser exarada após regular liquidação da despesa.

D) Incorreta. O empenho cria a obrigação orçamentária, mas jamais dispensa a liquidação para atestar o fornecimento.

E) Incorreta. A liquidação é ato vinculado e indispensável na execução da despesa pública.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 232

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) Para a realização de despesas rotineiras de manutenção das instalações de uma secretaria de estado, o gestor público determinou a emissão de nota de empenho no início do mês de janeiro para cobrir os gastos com fornecimento contínuo de energia elétrica e abastecimento de água ao longo de todo o ano, sem que seja possível conhecer previamente o consumo exato a cada mês.

A modalidade de empenho adequada e legalmente exigida para essa situação é o empenho:

A) Ordinário.

B) Global.

C) Estimativo.

D) Extraorçamentário.

E) Suplementar por Decreto.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Incorreta. O empenho ordinário é utilizado exclusivamente para despesas de valor exato prefixado e pagamento único.
>
> **B)** Incorreta. O empenho global destina-se a despesas contratuais cujo valor total exato é previamente conhecido, sendo desembolsado em parcelas.
>
> **C)** Correta. Nos termos do art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/1964, utiliza-se a modalidade de empenho estimativo para as despesas cujo montante exato não se possa fixar previamente, como é o caso das contas de utilidade pública (energia elétrica, água, telefonia e combustíveis).
>
> **D)** Incorreta. Serviços essenciais de manutenção contínua são despesas orçamentárias correntes obrigatórias.
>
> **E)** Incorreta. Crédito suplementar é espécie de crédito adicional para reforço de dotação, não modalidade de nota de empenho.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

---

2. Estrutura e Classificações da Despesa Orçamentária

2.1 Classificação Institucional e Funcional (Matricialidade)

- **Classificação Institucional:** Responde à indagação: "*Quem gasta o recurso público?*". Estrutura-se em dois níveis fundamentais:
  - **Órgão Orçamentário:** Maior nível institucional (ex.: Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, Tribunal de Justiça);
  - **Unidade Orçamentária (UO):** Subunidade executora detentora direta de dotação orçamentária (ex.: Fundo de Modernização do TCE-GO, Diretoria-Geral da Polícia Civil).
- **Classificação Funcional:** Responde à pergunta: "*Em qual área de atuação governamental a despesa será realizada?*". Composta por:
  - **Função:** O maior nível de agregação das competências estatais (ex.: 01 - Legislativa, 04 - Administração, 10 - Saúde, 12 - Educação);
  - **Subfunção:** Ramo específico e detalhado de uma função (ex.: 122 - Administração Geral, 301 - Atenção Básica, 361 - Ensino Fundamental);
  - **Princípio da Matricialidade Funcional:** Qualquer subfunção pode ser combinada com qualquer função orçamentária, independentemente da vinculação institucional tradicional (ex.: uma escola administrada pelo TCE-GO para capacitação de servidores pode ser classificada na Função 01 - Legislativa e Subfunção 128 - Formação de Recursos Humanos).

2.2 Classificação Programática: Projetos, Atividades e Operações Especiais

A estrutura programática organiza as ações governamentais orientadas a metas em três tipos:

1. **Projeto:** Instrumento de programação temporário destinado a expandir a infraestrutura pública ou criar novo bem/serviço, resultando em formação bruta de capital (ex.: construção de novo edifício-sede de fórum judicial ou implantação de rodovia);
2. **Atividade:** Instrumento contínuo e permanente destinado à manutenção e funcionamento regular das ações governamentais preexistentes (ex.: manutenção da frota, pagamento de pessoal, fornecimento de merenda escolar);
3. **Operação Especial:** Despesas que não resultam na produção de um bem nem na prestação direta de serviços, destinadas a obrigações financeiras do Estado (ex.: pagamento do serviço da dívida pública, sentenças judiciais/precatórios, amortizações financeiras).

2.3 Classificação por Natureza da Despesa e GNDs

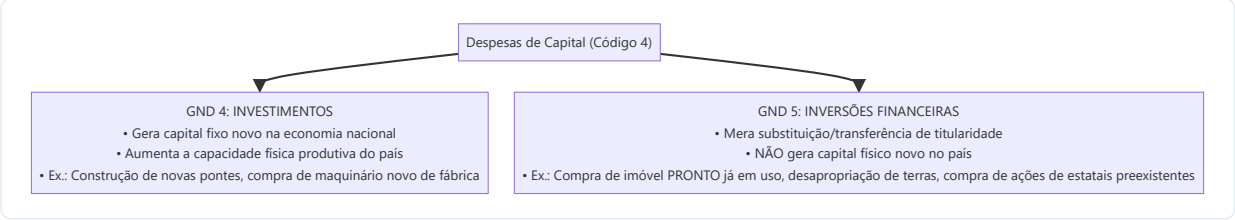
A Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 padronizou a codificação da despesa na seguinte estrutura:

$$\text{C} \,.\, \text{G} \,.\, \text{MM} \,.\, \text{EE}$$

- **1º dígito - Categoria Econômica:**
  - `3` - Despesas Correntes;
  - `4` - Despesas de Capital.
- **2º dígito - Grupo de Natureza da Despesa (GND):**
  - **GND 1:** Pessoal e Encargos Sociais (vencimentos, subsídios, previdência patronal);
  - **GND 2:** Juros e Encargos da Dívida (remuneração financeira do endividamento público);
  - **GND 3:** Outras Despesas Correntes - ODC (materiais de consumo, serviços de terceiros, passagens, diárias);
  - **GND 4:** Investimentos (obras novas, aquisições de equipamentos permanentes e instalações);
  - **GND 5:** Inversões Financeiras (aquisição de imóveis em uso, compra de títulos de empresas já constituídas e empréstimos concedidos);
  - **GND 6:** Amortização da Dívida (pagamento do principal da dívida pública fundada).
- **3º e 4º dígitos - Modalidade de Aplicação:** Elimina a dupla contagem nas transferências intergovernamentais e entre órgãos;
- **5º e 6º dígitos - Elemento de Despesa:** Identifica os objetos pontuais de gasto (ex.: 14 - Diárias, 30 - Material de Consumo, 52 - Equipamentos e Material Permanente).

2.4 A Distinção Crítica FCC: Investimentos (GND 4) vs. Inversões Financeiras (GND 5)

A jurisprudência da banca FCC cobra com rigor a distinção entre os gastos de capital que aumentam a capacidade produtiva da sociedade e os que consistem em meras transferências patrimoniais:



Teste 233

(FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo) Determinada empresa pública estadual adquiriu, mediante procedimento licitatório de compra direta, um terreno urbano desocupado para futura expansão de seu almoxarifado no valor de R $2.000.000,00, bem como o contrato uma empreiteira para a construção de um novo edifício administrativo no mesmo local pelo mo$ 5.000.000,00.

Segundo a estrutura da despesa pública por sua natureza (Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e MCASP), essas despesas classificam-se, respectivamente, nos seguintes Grupos de Natureza da Despesa (GND):

A) Inversões Financeiras (GND 5) e Investimentos (GND 4).

B) Investimentos (GND 4) e Investimentos (GND 4).

C) Outras Despesas Correntes (GND 3) e Investimentos (GND 4).

D) Inversões Financeiras (GND 5) e Inversões Financeiras (GND 5).

E) Amortização da Dívida (GND 6) e Outras Despesas Correntes (GND 3).

Comentário Detalhado:

A) Correta. A compra de terrenos ou imóveis prontos preexistentes no mercado configura Inversão Financeira (GND 5), pois transfere a posse sem gerar formação bruta de capital físico novo no país. Em contrapartida, a contratação de obras de construção civil para erguer um novo prédio público gera infraestrutura nova, qualificando-se como Investimento (GND 4).

B) Incorreta. Terrenos e imóveis prontos não integram o GND 4.

C) Incorreta. Ambas são despesas de capital (código 4) e não de consumo/custeio corrente (GND 3).

D) Incorreta. Obra de construção nova de prédio público é investimento.

E) Incorreta. Não se referem a amortização do principal da dívida pública fundada.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 234

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na classificação da despesa orçamentária por natureza, as despesas de capital dividem-se em três Grupos de Natureza da Despesa (GND): Investimentos (GND 4), Inversões Financeiras (GND 5) e Amortização da Dívida (GND 6).

Constituem, respectivamente, Investimento (GND 4) e Inversão Financeira (GND 5):

A) A construção de um novo edifício para abrigar a sede do Tribunal de Contas e a aquisição de um imóvel já construído para funcionamento de uma escola pública.

B) A aquisição de títulos da dívida pública de outros entes e a pavimentação de uma rodovia estadual em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) O pagamento do principal da dívida contratual externa e a aquisição de computadores novos para a secretaria de fazenda.

D) A concessão de empréstimos habitacionais e a realização de obras de reforma que ampliem a vida útil de hospital estadual.

E) A aquisição de instalações hospitalares novas e a contratação de serviços de consultoria contábil continuada.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme os arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964: **Investimentos (GND 4)** englobam obras públicas e aquisições que criam novos bens de capital (aumento líquido do patrimônio público, ex.: construção de novo edifício); **Inversões Financeiras (GND 5)** englobam a aquisição de imóveis ou de bens de capital já em utilização (apenas transferem patrimônio entre agentes sem criar novo ativo na economia, ex.: compra de prédio já construído), além de aquisição de títulos e constituição/aumento de capital de empresas.

B) Invertido. Títulos da dívida são inversões financeiras; rodovia é investimento.

C) Amortização da dívida é GND 6; computadores novos são GND 4 (investimento).

D) Invertido. Empréstimos são GND 5; reforma ampliativa é GND 4.

E) Instalações novas são GND 4; serviços continuados são GND 3 (outras despesas correntes).

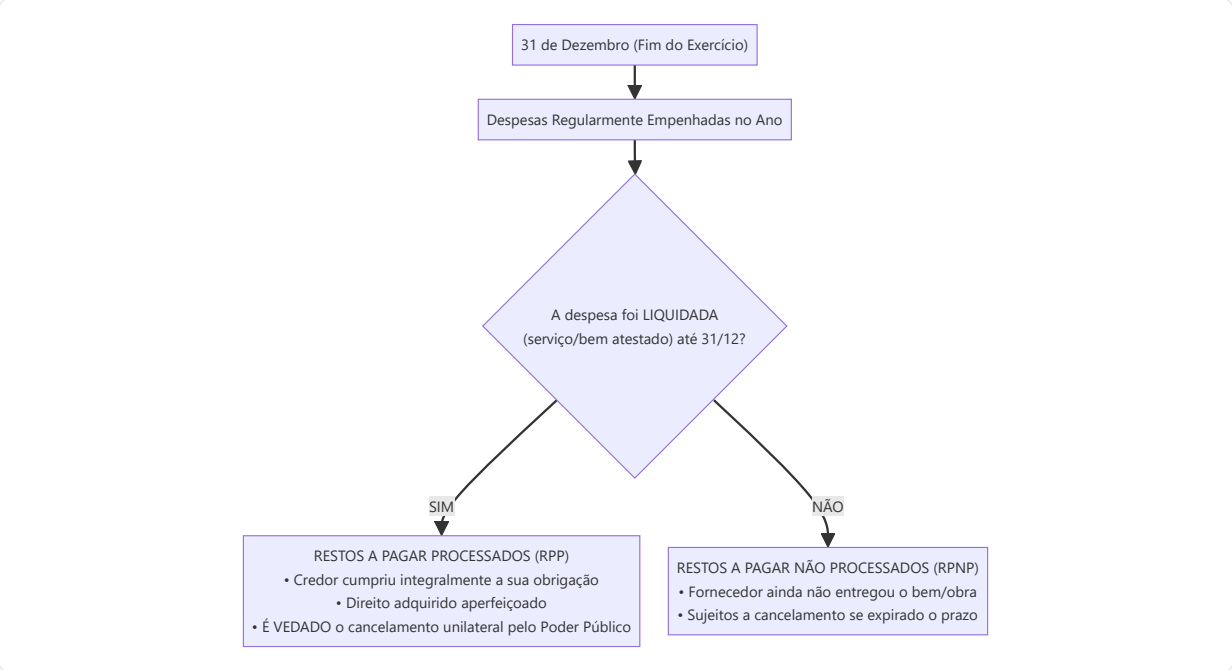
GABARITO OFICIAL: A

---

3. Restos a Pagar (RAP) e Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)

3.1 Restos a Pagar Processados (RPP) vs. Restos a Pagar Não Processados (RPNP)

O art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 prescreve que se consideram **Restos a Pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se em:



1. **Restos a Pagar Processados (RPP):** A despesa percorreu os estágios do empenho e da **liquidação** dentro do exercício financeiro. O credor tem direito subjetivo líquido e certo ao pagamento; a administração pública **não pode cancelar** o respectivo empenho de forma unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
2. **Restos a Pagar Não Processados (RPNP):** Despesas empenhadas cuja **liquidação não ocorreu** até 31 de dezembro (a contraprestação contratual ainda está pendente). Podem ser canceladas administrativamente caso o credor descumpra o cronograma de entrega ou o interesse público deixe de existir.

3.2 Cancelamento de RAP e a Prescrição Quinquenal

- Conforme o Decreto Federal nº 93.872/1986, os Restos a Pagar Não Processados perdem a validade e devem ser cancelados ao final do exercício subsequente caso a liquidação não tenha sido iniciada.
- O cancelamento contábil de um empenho de RAP **não extingue o direito do credor**, desde que a prestação do serviço seja comprovada e não tenha decorrido a **prescrição quinquenal de 5 anos** (Decreto nº 20.910/1932). Nesses casos, o credor fará jus ao recebimento mediante reconhecimento de dívida por **Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)**.

3.3 As Três Hipóteses Legais de DEA (Art. 37 da Lei nº 4.320/1964)

As dívidas passadas de exercícios orçamentários já encerrados serão empenhadas e pagas à conta das dotações constantes na **LOA do exercício corrente**, exclusivamente quando enquadradas nas seguintes hipóteses taxativas:

1. **Despesas sem empenho na época própria:** Despesas para as quais o orçamento do exercício pretérito consignava crédito orçamentário próprio com **saldo suficiente**, mas que, por erro ou omissão administrativa, não foram empenhadas na época oportuna;
2. **Restos a Pagar cancelados:** Restos a pagar com **prescrição interrompida** ou cancelados indevidamente, desde que o direito creditório do fornecedor subsista;
3. **Compromissos reconhecidos a posteriori:** Despesas contratuais ou legais cujo reconhecimento formal da obrigação pela autoridade competente tenha ocorrido **após o encerramento do exercício financeiro**.

Teste 235

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) Ao final do exercício financeiro em 31 de dezembro, a Secretaria de Infraestrutura do Estado possuía dois contratos em execução:

I. Contrato de pavimentação asfáltica, cuja medição final foi regularmente atestada pela fiscalização no dia 20 de dezembro e a nota fiscal devidamente liquidada, mas a ordem bancária de pagamento de R$ 800.000,00 não foi emitida até o encerramento do expediente bancário do ano.

II. Contrato de fornecimento de tubos de concreto, empenhado em novembro pelo valor de R$ 300.000,00, cujos materiais tinham prazo de entrega previsto em contrato para 15 de janeiro do exercício subsequente.

Em 31 de dezembro, essas duas despesas foram inscritas, respectivamente, como:

A) Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Processados.

B) Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Não Processados.

C) Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados.

D) Despesas de Exercícios Anteriores e Restos a Pagar Processados.

E) Ingressos Extraorçamentários e Restos a Pagar Não Processados.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Contrato II não foi liquidado até 31 de dezembro, logo não pode constituir restos a pagar processados.

B) Incorreta. O Contrato I foi regularmente liquidado antes do encerramento do exercício, qualificando-se compulsoriamente como processado.

C) Correta. Conforme o art. 36 da Lei nº 4.320/1964, despesas empenhadas e liquidadas que não foram pagas até 31 de dezembro são inscritas em Restos a Pagar Processados (RPP - Contrato I); enquanto despesas empenhadas e não liquidadas até essa data são inscritas como Restos a Pagar Não Processados (RPNP - Contrato II).

D) Incorreta. DEA aplica-se a exercícios anteriores para os quais não há inscrição válida em restos a pagar.

E) Incorreta. São despesas orçamentárias de capital e correntes, e não ingressos financeiros.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 236

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Em relação ao regime de suprimento de fundos (adiantamento) e às Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), é correto afirmar que:

A) O suprimento de fundos pode ser concedido livremente a qualquer servidor público, inclusive àquele que esteja omisso no dever de prestar contas de adiantamento concedido anteriormente no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) As Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) correspondem exclusivamente a despesas que foram liquidadas e pagas no exercício anterior sem prévio empenho orçamentário.

C) O suprimento de fundos dispensa a realização de empenho orçamentário prévio em nome do servidor responsável pelo adiantamento no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) As despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio e com saldo suficiente, mas que não tenham sido empenhadas na época própria, poderão ser pagas à conta de dotação para despesas de exercícios anteriores (DEA).

E) O cancelamento de Restos a Pagar Processados enseja a imediata extinção irrecorrível do direito creditório do fornecedor perante a Fazenda Pública.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. É categoricamente proibido conceder suprimento de fundos a servidor em alcance (que esteja em mora na prestação de contas de suprimento anterior).

B) Incorreta. As DEA referem-se a compromissos pendentes que serão empenhados e quitados na LOA do exercício em curso, nas hipóteses do art. 37 da Lei nº 4.320/1964.

C) Incorreta. O adiantamento exige prévio empenho emitido formalmente em nome do servidor suprido.

D) Correta. Conforme o art. 37 da Lei nº 4.320/1964, despesas de exercícios findos que contavam com crédito orçamentário com saldo suficiente, mas que não foram empenhadas na época própria por erro ou omissão da administração, são empenhadas e pagas à conta de DEA.

E) Incorreta. O direito creditório do fornecedor subsiste e respeita o prazo prescricional quinquenal de 5 anos; se o RPP foi cancelado indevidamente, o débito deve ser reaberto como DEA.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 237

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) A respeito do reconhecimento e pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), disciplinadas pelo art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e normas correlatas, analise as hipóteses a seguir:

I. Despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria.

II. Restos a Pagar com prescrição interrompida, a respeito dos quais o credor tenha mantido tempestivamente o direito de cobrança.

III. Compromissos decorrentes de obrigação de pagamento criada em virtude de lei e pela mesma promulgada, que não tenham sido previstos no orçamento anterior.

À luz da legislação de finanças públicas, podem ser pagas à conta de dotação orçamentária específica para Despesas de Exercícios Anteriores (DEA):

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

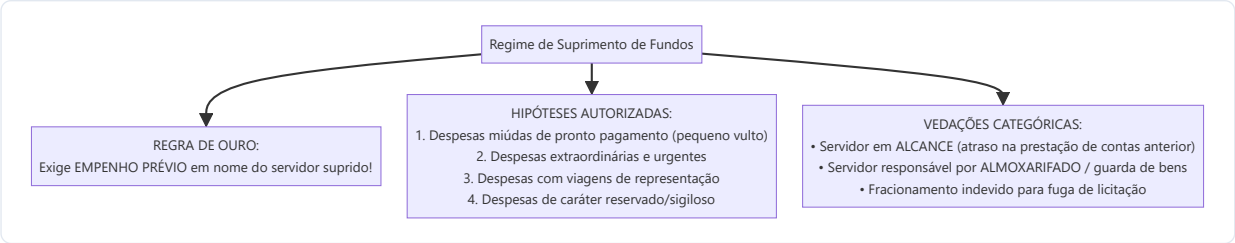
- **I. Correto.** É a primeira hipótese do art. 37 da Lei nº 4.320/1964: despesas que tinham dotação orçamentária e saldo suficiente, mas não foram empenhadas na época própria.
- **II. Correto.** É a segunda hipótese do art. 37: Restos a Pagar cancelados cuja prescrição tenha sido regularmente interrompida pelo credor.
- **III. Correto.** É a terceira hipótese do art. 37: compromissos decorrentes de obrigação legal promulgada após o encerramento do orçamento respectivo.

GABARITO OFICIAL: E

---

4. Regime Excepcional de Suprimento de Fundos (Adiantamento)

O **Suprimento de Fundos** (regime de adiantamento financeiro previsto no art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e no Decreto Federal nº 93.872/1986) consiste na entrega direta de numerário a um servidor público para execução de gastos que não possam subordinar-se ao rito ordinário de empenho -> liquidação -> pagamento:



4.1 Hipóteses Restritas e Regra do Empenho Prévio

- **O empenho prévio é obrigatório:** Embora subverta a ordem cronológica usual do pagamento (o dinheiro vai para o servidor antes da compra), o recurso **deve ser formalmente empenhado** à conta da dotação orçamentária própria em nome do servidor designado (o suprido).
- **Hipóteses Restritas:**
    1. Despesas de pequeno vulto (despesas miúdas de consumo imediato);
    2. Despesas urgentes e imprevistas que possam paralisar o serviço público;
    3. Despesas de viagens e estadias fora da sede de trabalho;
    4. Despesas sigilosas de segurança e investigação policial.

4.2 Vedações Categóricas e Prestação de Contas

É terminantemente proibido conceder adiantamento a:

- Servidor **em alcance** (que esteja em atraso no dever de prestar contas de adiantamento anterior ou que tenha tido contas rejeitadas);
- Servidor que seja responsável pela **guarda e custódia do material** a ser adquirido (ex.: chefes e operadores de almoxarifados ou patrimônio);
- Servidor que não esteja em efetivo exercício no órgão concedente.
- A prestação de contas é obrigatória e deve ser apresentada pelo suprido no prazo estipulado pelo regulamento, sob pena de instauração imediata de Tomada de Contas Especial (TCE).

Teste 238

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) O regime de adiantamento ou suprimento de fundos é uma exceção ao princípio geral de que o pagamento de despesas públicas deve ser precedido de regular empenho e liquidação pelo rito ordinário.

A respeito do suprimento de fundos, de acordo com o art. 68 da Lei nº 4.320/1964 e normas gerais de administração financeira, é correto afirmar:

A) O suprimento de fundos dispensa a realização de empenho prévio, formalizando-se diretamente pelo saque financeiro na conta do órgão no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) É lícito conceder suprimento de fundos a servidor público que seja responsável por dois adiantamentos anteriores já prestados e aprovados pelo Tribunal de Contas.

C) O suprimento de fundos é cabível unicamente para despesas eventuais de pronto pagamento, que exijam pronta prestação de serviço ou aquisições miúdas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.

D) O suprido tem prazo indeterminado para prestar contas dos recursos sacados, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional decadencial de dez anos.

E) É permitido efetuar adiantamento de suprimento de fundos a servidor em alcance ou que tenha deixado de prestar contas de suprimento anterior no prazo legal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O suprimento de fundos **exige prévio empenho** na dotação própria da despesa (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).

B) Incorreta. O Decreto nº 93.872/1986 veda expressamente a concessão de novo adiantamento a quem já seja responsável por mais de dois suprimentos de fundos pendentes de aplicação ou a servidor em atraso na prestação de contas.

C) Correta. O art. 68 da Lei nº 4.320/1964 restringe o regime de suprimento de fundos aos casos excepcionais: despesas miúdas de pronto pagamento, despesas extraordinárias ou urgentes e despesas que exijam sigilo.

D) Incorreta. O suprido deve prestar contas em prazo estrito (geralmente até 30 dias após o encerramento do período de aplicação), sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

E) Incorreta. É vedado expressamente conceder suprimento a servidor em alcance (aquele que não prestou contas no prazo legal ou teve contas desaprovadas).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 239

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Em relação aos Restos a Pagar (RAP), sua classificação e regras de controle fiscal, considere a seguinte situação fática:

Determinado órgão do Estado empenhou, no exercício de 2024, despesa referente à aquisição de equipamentos de tecnologia. Os equipamentos foram formalmente entregues, atestados pela comissão de recebimento e liquidados pela unidade orçamentária em 20 de dezembro de 2024, mas a ordem bancária de pagamento não pôde ser emitida até 31 de dezembro por razões operacionais de fechamento do sistema bancário.

No encerramento do exercício financeiro de 2024, tal despesa deverá ser inscrita como:

A) Restos a Pagar Processados (RPP).

B) Restos a Pagar Não Processados (RPNP), haja vista que não ocorreu o efetivo desembolso financeiro da quantia devida ao credor.

C) Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), extinguindo-se a nota de empenho emitida e exigindo-se nova dotação no exercício seguinte.

D) Dívida Flutuante Insubsistente, devendo ser cancelada sumariamente em atendimento ao princípio da anualidade orçamentária.

E) Encargos Financeiros da Dívida Fundada, visto que sua exigibilidade ultrapassará o término do exercício financeiro.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Os **Restos a Pagar Processados (RPP)** são aqueles cuja despesa cumpriu o estágio da liquidação (o credor entregou o bem ou prestou o serviço, tendo seu direito reconhecido e atestado pela Administração), restando unicamente o pagamento.

B) Incorreta. Os RPNP são aqueles que foram apenas empenhados, mas ainda pendentes de liquidação ao término do exercício.

C) Incorreta. DEA aplica-se quando não houve empenho ou restos a pagar válidos no exercício respectivo.

D) Incorreta. A despesa liquidada não pode ser sumariamente cancelada, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

E) Incorreta. Restos a Pagar integram a dívida flutuante (curto prazo), e não a dívida fundada/consolidada.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Estágios da Despesa Pública - Disciplina formal do empenho (ordinário, estimativo e global), liquidação e ordem de pagamento.
- Decreto nº 93.872/1986 (Regulamentação de Despesas, Restos a Pagar e DEA) - Regras operacionais para Restos a Pagar Processados/Não Processados, Despesas de Exercícios Anteriores e Suprimento de Fundos.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Da Geração e Controle da Despesa Pública - Condições prévias para geração de despesa, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e art. 42 (inscrição em restos a pagar no último ano de mandato).
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Despesa Orçamentária) - Classificação orçamentária por estrutura programática, natureza da despesa e regras de restos a pagar.

- Constituição do Estado de Goiás - Da Fiscalização da Despesa Estadual - Fiscalização contábil da conformidade das despesas efetuadas pelos órgãos dos três Poderes.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 - A Despesa Pública: Classificações, Estágios e Restos a Pagar).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 6 - Despesa Pública e Suprimento de Fundos).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 4 - Execução da Despesa e Regime Contábil).

04 - Créditos Adicionais, Fontes de Financiamento e Dívida Pública

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Créditos orçamentários iniciais (dotações fixadas na LOA) vs. Créditos Adicionais (mecanismos de retificação orçamentária);
- Espécies de Créditos Adicionais (Artigos 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Artigo 167 da CF/88):
  - Créditos Suplementares: reforço de dotação orçamentária pré-existente insuficiente;
  - Créditos Especiais: criação de nova rubrica para despesas públicas não previstas na LOA;
  - Créditos Extraordinários: atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes (guerra, comoção interna e calamidade pública - Art. 167, § 3º da CF/88);
- Ritos de autorização, instrumentos formais de abertura e vigência dos créditos adicionais;
- A regra de reabertura de saldos de créditos especiais e extraordinários promulgados nos últimos quatro meses do exercício financeiro (Artigo 167, § 2º da CF/88);
- As fontes legais de recursos para abertura de créditos adicionais (Artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 166, § 8º da CF/88):
  - Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior;
  - Excesso de Arrecadação apurado no exercício corrente;
  - Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
  - Produto de Operações de Crédito autorizadas por lei;
  - Reserva de Contingência (LRF, Art. 5º, III);
  - Recursos sem despesas correspondentes decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA;
- Dívida Pública no Direito Financeiro:
  - Dívida Flutuante (Artigo 92 da Lei nº 4.320/1964): restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos/cauções e débitos de tesouraria por ARO;
  - Dívida Fundada ou Consolidada (Artigo 98 da Lei nº 4.320/1964 e Artigo 29 da LRF): obrigações financeiras de longo prazo (superiores a 12 meses) decorrentes de contratos, emissão de títulos públicos e precatórios.

🧭 Sumário

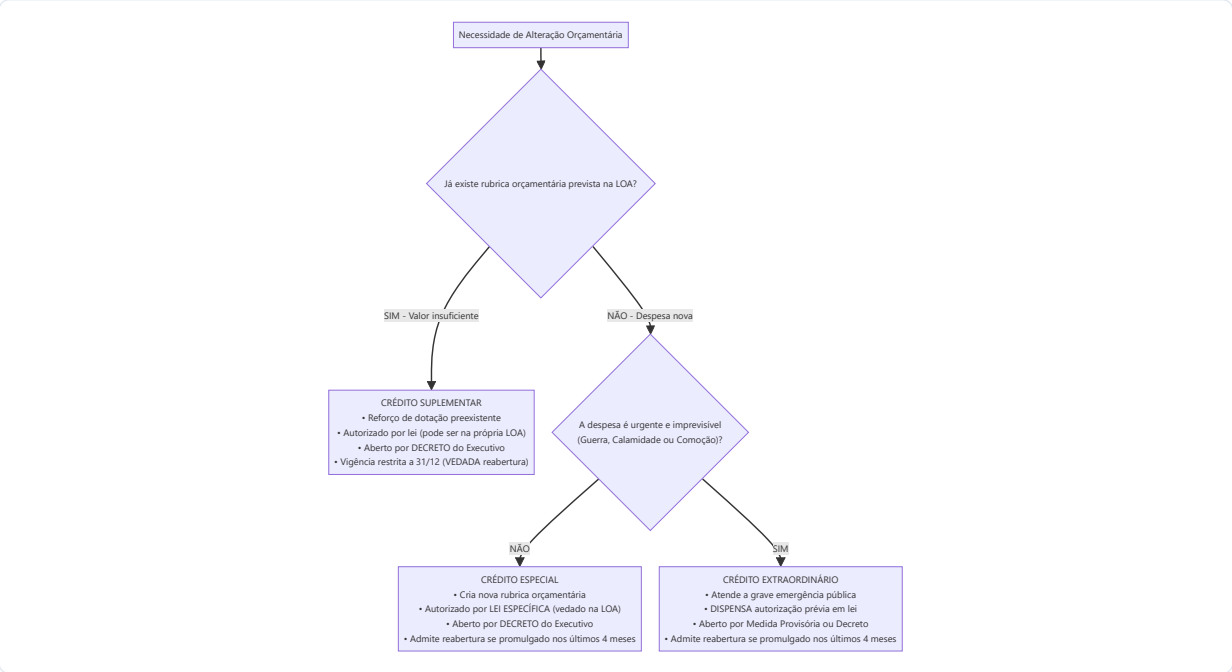
1. **Mecanismos de Retificação do Orçamento: Os Créditos Adicionais**
   1. Conceito e Função no Sistema Orçamentário
   2. As Três Espécies: Suplementares, Especiais e Extraordinários
   3. Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência
   4. Teste 240
   5. Teste 241
   6. Teste 242
   7. Teste 243
2. **A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)**
   1. Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral
   2. Requisitos Cumulativos para a Reabertura
   3. Teste 244
   4. Teste 245
3. **As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos**
   1. Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)
   2. Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)
   3. Anulação de Dotações e Operações de Crédito
   4. Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição
   5. Teste 246
   6. Teste 247
4. **Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)**
   1. Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)
   2. Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)
   3. Teste 248
   4. Teste 249
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Mecanismos de Retificação do Orçamento: Os Créditos Adicionais

1.1 Conceito e Função no Sistema Orçamentário

Conforme o art. 40 da Lei Federal nº 4.320/1964, os **créditos adicionais** são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Atuam como válvulas de flexibilidade indispensáveis para corrigir imperfeições ou desvios na previsão orçamentária original provocados pela dinâmica econômica e social ao longo do exercício financeiro.



1.2 As Três Espécies: Suplementares, Especiais e Extraordinários

A legislação financeira reparte os créditos adicionais em três espécies bem delineadas:

1. **Créditos Suplementares (Art. 41, I da Lei nº 4.320/1964):**
    - Destinam-se exclusivamente ao **reforço de dotação orçamentária pré-existente** que se mostrou insuficiente durante a execução do exercício;
    - Dependem de prévia autorização em lei, que pode ser concedida tanto em **lei especial autônoma quanto no próprio corpo da Lei Orçamentária Anual**, constituindo expressa exceção ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º da CF/88);
    - São formalmente abertos por **decreto** do Poder Executivo.
2. **Créditos Especiais (Art. 41, II da Lei nº 4.320/1964):**
    - Destinam-se a despesas públicas para as quais **não haja dotação orçamentária específica na LOA** (criação de um programa de trabalho, projeto ou ação inteiramente novo);
    - Dependem obrigatoriamente de prévia autorização legislativa veiculada em **lei específica** (não podem ser autorizados no texto da LOA originária);
    - São abertos por **decreto** do Chefe do Poder Executivo.
3. **Créditos Extraordinários (Art. 41, III da Lei nº 4.320/1964 e Art. 167, § 3º da CF/88):**
    - Destinam-se ao atendimento de **despesas imprevisíveis e urgentes**, decorrentes exclusivamente de **guerra externa, comoção interna ou calamidade pública** (rol taxativo constitucional);
    - **Dispensam autorização prévia por lei:** São abertos no âmbito federal por **Medida Provisória** e, nos entes estaduais e municipais cujas Constituições ou Leis Orgânicas não contemplem MP, por **Decreto do Chefe do Executivo**, com ciência e submissão imediata ao Poder Legislativo;
    - Em caso de extrema emergência, a jurisprudência constitucional (STF - ADI 4.048) reconhece que a indicação formal prévia da fonte compensatória de recursos pode ser postergada.

1.3 Quadro Comparativo dos Ritos e Vigência

Espécie de Crédito	Finalidade precípua	Autorização Legislativa	Instrumento Formal de Abertura	Possibilidade de Reabertura no Exercício Subsequente
Suplementar	Reforço de dotação orçamentária existente insuficiente.	Prévia em lei (**pode constar no texto da LOA**).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**NUNCA ADMITE REABERTURA**. Caduca impreterivelmente em 31 de dezembro.
Especial	Criação de nova dotação para despesas sem rubrica na LOA.	Prévia em **lei específica** (proibida autorização no corpo da LOA).	**Decreto** do Chefe do Executivo.	**Admite reabertura** se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.
Extraordinário	Custeio de emergências imprevisíveis (guerra, comoção, calamidade).	**Dispensa prévia lei.** Submissão e comunicação imediata ao Legislativo.	**Medida Provisória** ou **Decreto**.	**Admite reabertura** se o ato for promulgado nos últimos 4 meses do ano.

Teste 240

(FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo) Na contabilidade pública e no direito financeiro, as dívidas contraídas pelo Estado classificam-se em dívida flutuante e dívida fundada (consolidada). Assinale a opção que apresenta um componente típico da **dívida flutuante**:

A) Títulos públicos da dívida mobiliária estadual com vencimento para cinco anos.

B) Contrato de financiamento firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para amortização em dez anos.

C) Restos a Pagar processados e não processados inscritos ao término do exercício financeiro.

D) Precatórios judiciais incluídos na proposta orçamentária para quitação ao longo de três exercícios sucessivos.

E) Debêntures emitidas por sociedade de economia mista não dependente com garantia real imobiliária.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Títulos públicos da dívida mobiliária com prazo superior a 12 meses integram a dívida consolidada (fundada).

B) Incorreta. Contratos de empréstimos com organismos internacionais amortizáveis a longo prazo compõem a dívida fundada contratual.

C) Correta. Nos termos do art. 92 da Lei Federal nº 4.320/1964, a dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis a curto prazo cuja liquidação independe de dotação orçamentária continuada, abrangendo expressamente os Restos a Pagar (processados e não processados), os serviços da dívida a pagar, os depósitos/cauções e os débitos de tesouraria decorrentes de ARO.

D) Incorreta. Precatórios com parcelamento em prazo superior a 12 meses são computados na dívida consolidada (art. 30, § 7º da LRF).

E) Incorreta. Debêntures privadas emitidas por estatais não dependentes não constituem obrigação direta da Fazenda Pública Estadual.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 241

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) Ao elaborar o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), a Secretaria de Economia do Estado de Goiás estimou uma reserva global sem destinação específica a órgão ou programa determinado, vinculada unicamente à cobertura de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e da legislação financeira, essa dotação denomina-se:

A) Crédito Adicional Extraordinário Vinculado.

B) Reserva de Contingência, cuja dotação pode servir como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

C) Provisão Judicial para Perdas Trabalhistas.

D) Fundo de Estabilização Fiscal de Repartição Obrigatória.

E) Superávit de Liquidez de Tesouraria no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Crédito extraordinário é instrumento de alteração orçamentária para emergências e calamidades, não dotação preventiva originária da LOA.

B) Correta. O art. 5º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal prescreve que o projeto de LOA conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante são definidos na LDO, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, servindo perfeitamente como fonte de recursos para anulação e abertura de créditos suplementares e especiais.

C) Incorreta. Provisão contábil é instituto de mensuração patrimonial e não rubrica orçamentária da LOA.

D) Incorreta. Expressão desconexa do regramento de dotações orçamentárias gerais.

E) Incorreta. Refere-se a saldo de caixa de tesouraria, não a dotação autorizativa de despesa pública.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 242

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) Em decorrência de fortes chuvas torrenciais que assolaram municípios goianos, o Governador do Estado decretou formalmente estado de calamidade pública. Diante da necessidade imediata de socorro financeiro e humanitário às populações desabrigadas, o Poder Executivo necessita executar despesas emergenciais para as quais não há dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual em vigor.

Nessa situação fática, em conformidade com as normas constitucionais e financeiras vigentes:

A) O Chefe do Executivo deverá encaminhar previamente projeto de lei à Assembleia Legislativa propondo a abertura de crédito suplementar compensado por anulação de dotações.

B) Poderá ser aberto crédito extraordinário por ato próprio do Poder Executivo, independentemente de prévia autorização legislativa formal, com comunicação imediata ao Poder Legislativo.

C) É obrigatória a aprovação de Emenda à Lei Orçamentária Anual por quórum qualificado de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) O crédito adicional especial deverá ser aberto por decreto, desde que haja prévia autorização expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

E) É vedada a realização de qualquer dispêndio em razão da ausência originária de dotação na LOA, devendo o Poder Executivo aguardar a tramitação do orçamento do ano seguinte.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Crédito suplementar serve apenas para reforçar dotação orçamentária preexistente e depende de autorização em lei prévia, o que impediria a resposta rápida à catástrofe humanitária.

B) Correta. De acordo com o art. 167, § 3º da CF/88 e o art. 41, III c/c art. 44 da Lei nº 4.320/1964, a abertura de crédito extraordinário destina-se expressamente ao custeio de despesas imprevisíveis e urgentes provocadas por guerra, comoção interna ou calamidade pública. O crédito é aberto por ato privativo do Poder Executivo (Medida Provisória ou Decreto), dispensando prévia autorização legislativa e dando-se ciência imediata ao parlamento.

C) Incorreta. Não existe previsão constitucional de emenda à LOA por quórum de dois terços para gestão de calamidade pública.

D) Incorreta. O crédito especial exige prévia autorização em lei específica, sendo inviável para resposta emergencial imediata.

E) Incorreta. O ordenamento jurídico confere ao Executivo o instrumento ágil do crédito extraordinário exatamente para evitar a paralisação do Estado em situações extremas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 243

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No tocante às três modalidades de créditos adicionais previstas no art. 41 da Lei Federal nº 4.320/1964, considere as seguintes assertivas:

I. Os créditos suplementares destinam-se a reforço de dotação orçamentária já existente na Lei Orçamentária Anual.

II. Os créditos especiais destinam-se a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica na LOA, criando nova programação de trabalho.

III. Os créditos extraordinários destinam-se a despesas imprevisíveis e urgentes, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, abertos por medida provisória na União ou decreto do Executivo onde não houver previsão de MP.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

- **I. Correto.** Art. 41, I da Lei nº 4.320/1964: suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária existente.
- **II. Correto.** Art. 41, II da Lei nº 4.320/1964: especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica.
- **III. Correto.** Art. 41, III da Lei nº 4.320/1964 e art. 167, § 3º da CF/88: extraordinários destinam-se a despesas urgentes e imprevisíveis (guerra, comoção interna ou calamidade pública).

GABARITO OFICIAL: E

---

2. A Regra Constitucional de Reabertura de Saldos (Art. 167, § 2º da CF/88)

2.1 Princípio da Anualidade e a Reabertura Quadrimestral

O princípio orçamentário da anualidade determina que os créditos orçamentários têm vigência restrita ao exercício financeiro respectivo, extinguindo-se em 31 de dezembro. Todavia, o legislador constituinte originário inseriu no art. 167, § 2º da Carta Magna uma única ressalva temporal:

$$\text{Ato de Abertura} \in [1^{\text{º}} \text{ de setembro a } 31 \text{ de dezembro}] \implies \text{Admissível Reabertura no Ano Seguinte}$$

2.2 Requisitos Cumulativos para a Reabertura

Para que o saldo de um crédito orçamentário possa ser regularmente reaberto no exercício subsequente, faz-se mister o atendimento rigoroso e simultâneo dos seguintes requisitos:

1. **Espécies Permitidas:** O crédito deve ser exclusivamente **Especial** ou **Extraordinário** (créditos suplementares jamais podem ser reabertos em hipótese alguma);
2. **Marco Temporal Limítrofe:** O ato de autorização e abertura deve ter sido promulgado e publicado nos **últimos quatro meses do exercício financeiro** (entre 1º de setembro e 31 de dezembro);
3. **Limite do Saldo Remanescente:** A reabertura se processa estritamente no **limite dos saldos não empenhados/não utilizados**;
4. **Vigência Final:** O saldo reaberto incorpora-se ao orçamento do ano subsequente, vigorando impreterivelmente até o dia 31 de dezembro do exercício seguinte.

Teste 244

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A respeito das fontes de recursos para a abertura de créditos adicionais previstas no artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e das normas da Constituição Federal de 1988, considere as seguintes afirmativas:

I. O superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conjugando-se com os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

II. O excesso de arrecadação representa o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada, considerando-se a tendência do exercício e deduzidos os créditos suplementares e especiais já abertos no ano.

III. Os créditos adicionais especiais abertos no mês de outubro do respectivo exercício financeiro poderão ter seus saldos reabertos no exercício subsequente, caso em que vigorarão até o encerramento deste.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Todos os três itens constantes do enunciado são rigorosamente verdadeiros.

B) Incorreta. O item III também está correto, tornando a alternativa incompleta.

C) Incorreta. O item I é conceitualmente perfeito e representa a literalidade da Lei nº 4.320/1964.

D) Incorreta. O item II é verdadeiro ao expressar a regra de cálculo do excesso de arrecadação.

E) Correta. Todas as assertivas são verdadeiras: o item I reproduz o art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964 (superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial); o item II reflete o art. 43, § 3º da mesma lei (excesso de arrecadação apurado no ano corrente com base na tendência e deduzindo-se créditos abertos); e o item III aplica perfeitamente o art. 167, § 2º da CF/88 (créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses admitem reabertura no ano seguinte no limite de seus saldos).

GABARITO OFICIAL: E

Teste 245

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No encerramento do exercício financeiro de 2025, determinado órgão público estadual possuía os seguintes saldos de créditos adicionais que não foram totalmente utilizados nem pagos:

I. Saldo não utilizado de R$ 400.000,00 referente a um Crédito Suplementar aberto regularmente por decreto executivo em novembro de 2025.

II. Saldo não utilizado de R$ 600.000,00 referente a um Crédito Especial autorizado por lei específica e aberto por decreto em outubro de 2025.

Considerando o princípio da anualidade orçamentária e a disciplina do artigo 167, § 2º da Constituição Federal de 1988, no exercício de 2026:

A) Ambos os saldos de créditos adicionais poderão ser reabertos, visto que foram abertos no último bimestre do ano.

B) Nenhum dos saldos poderá ser reaberto, tendo em vista a caducidade absoluta de todas as dotações orçamentárias em 31 de dezembro.

C) Apenas o saldo do Crédito Especial poderá ser reaberto no limite de R$ 600.000,00, vigorando até o término do exercício de 2026.

D) Apenas o saldo do Crédito Suplementar poderá ser reaberto, desde que incorporado ao orçamento das estatais no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Os saldos são convertidos automaticamente em Restos a Pagar Não Processados sem necessidade de ato de reabertura.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Créditos suplementares nunca admitem reabertura no ano seguinte, independentemente do mês em que foram abertos.

B) Incorreta. O art. 167, § 2º da CF/88 excepciona a anualidade orçamentária para os créditos especiais e extraordinários abertos no último quadrimestre.

C) Correta. De acordo com o art. 167, § 2º da CF/88, apenas os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro (de 1º de setembro a 31 de dezembro) podem ter seus saldos reabertos no exercício seguinte, vigorando até 31 de dezembro deste. O crédito suplementar extingue-se impreterivelmente ao final do exercício de 2025.

D) Incorreta. Inverte as regras de reabertura constitucional e mistura conceitos de orçamento estatal.

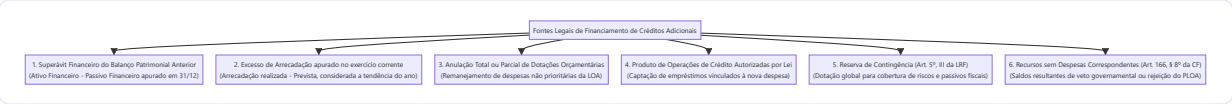
E) Incorreta. Saldo de dotação orçamentária não empenhada não se converte em restos a pagar; Restos a Pagar exigem que a despesa tenha sido previamente empenhada no exercício.

GABARITO OFICIAL: C

---

3. As Fontes Legais de Cobertura para Abertura de Créditos

Conforme determina o art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, a abertura de créditos suplementares e especiais é nula de pleno direito caso não seja precedida de exposição justificativa que comprove a existência de recursos disponíveis para o seu financiamento. O ordenamento jurídico reconhece seis fontes formais:



3.1 Superávit Financeiro do Balanço Patrimonial Anterior (Art. 43, § 2º)

- É a diferença positiva apurada no **Balanço Patrimonial** do exercício imediatamente anterior entre o Ativo Financeiro (AF) e o Passivo Financeiro (PF):

$$\text{Superávit Financeiro} = AF - PF - \text{Saldos de Créditos Reabertos} - \text{Vinculações Legais}$$

- O cálculo deve deduzir obrigatoriamente os saldos dos créditos adicionais transferidos/reabertos que ainda demandem cobertura, bem como as disponibilidades financeiras atreladas a receitas legalmente vinculadas (ex.: quotas do Fundeb).

3.2 Excesso de Arrecadação (Art. 43, § 3º)

- É o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação realizada e a prevista na LOA, considerada a **tendência do exercício**.
- Do montante apurado de excesso de arrecadação devem ser deduzidas as importâncias dos créditos adicionais suplementares e especiais já abertos com base nessa mesma fonte ao longo do ano corrente.

3.3 Anulação de Dotações e Operações de Crédito

- **Anulação Total ou Parcial de Dotações:** Consiste na redução do valor fixado para determinada despesa orçamentária da LOA que deixou de ser prioritária para viabilizar o reforço ou criação de outra dotação pública de maior relevância.
- **Operações de Crédito:** Ingressos de recursos derivados da contratação de empréstimos, financiamentos ou emissão de títulos públicos da dívida fundada devidamente autorizados pelo Poder Legislativo em lei e vinculados ao crédito aberto.

3.4 Reserva de Contingência e Recursos Decorrentes de Veto/Rejeição

- **Reserva de Contingência (Art. 5º, III da LRF):** Dotação orçamentária global sem destinação específica a órgão ou programa, fixada na LOA com base na LDO, destinada a cobrir passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Serve legitimamente como fonte de anulação para abertura de créditos suplementares e especiais.
- **Recursos Decorrentes de Veto ou Rejeição (Art. 166, § 8º da CF/88):** Recursos que ficaram sem despesas correspondentes em razão de veto parcial do Chefe do Executivo ao projeto de LOA, ou resultantes de emendas e rejeição de dispositivos no parlamento.

🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
A banca frequentemente tenta confundir o candidato trocando **Superávit Financeiro** por **Superávit Orçamentário**:

- **Superávit Financeiro:** Apurado no **Balanço Patrimonial** ao término do ano anterior. **É FONTE LEGAL** para abertura de créditos adicionais!
- **Superávit Orçamentário:** Apurado no **Balanço Orçamentário** quando a receita arrecadada for maior que a despesa empenhada. **NÃO É FONTE** para abertura de créditos adicionais!

Teste 246

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) O art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964 disciplina as fontes de recursos disponíveis que podem ser utilizadas pelo Poder Público para a abertura de créditos suplementares e especiais.

Considera-se **superávit financeiro**, para fins de abertura de créditos adicionais:

A) A diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

B) O excesso de arrecadação acumulado mês a mês no exercício financeiro corrente, sem dedução das parcelas já comprometidas com créditos suplementares.

C) A economia de despesa decorrente de compras públicas adjudicadas por valores inferiores ao preço de referência do edital licitatório.

D) O saldo positivo apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) decorrente de doações de bens imóveis recebidos pelo Estado.

E) O total das disponibilidades de caixa existentes na Conta Única do Tesouro no último dia útil de cada quadrimestre fiscal no âmbito da administração pública direta e indireta em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Nos precisos termos do art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964: "Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas". É apurado no Balanço Patrimonial do exercício encerrado.

B) Incorreta. Conceito referente a excesso de arrecadação (art. 43, § 3º), e não superávit financeiro.

C) Incorreta. Economia de despesa em compras não constitui fonte de créditos adicionais na Lei nº 4.320/1964.

D) Incorreta. Variação patrimonial aumentativa em bens imóveis afeta o patrimônio permanente, não gerando liquidez financeira no ativo financeiro.

E) Incorreta. O superávit financeiro é uma grandeza de balanço patrimonial anual, deduzindo passivos financeiros e saldos de créditos reabertos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 247

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na apuração da fonte **excesso de arrecadação** para a abertura de créditos suplementares e especiais (art. 43, § 3º da Lei Federal nº 4.320/1964), a Administração Pública deve obrigatoriamente:

A) Computar a diferença positiva entre a receita arrecadada e a estimada na LOA, considerando a tendência do exercício, deduzindo-se a importância dos créditos extraordinários já abertos no exercício.

B) Desconsiderar qualquer tendência estatística dos meses vincendos e utilizar apenas a arrecadação histórica do exercício financeiro anterior.

C) Deduzir do excesso apurado o valor das dotações orçamentárias anuladas na LOA durante a tramitação parlamentar no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Utilizar os recursos exclusivamente se houver prévia autorização judicial proferida em ação direta de inconstitucionalidade.

E) Reabrir compulsoriamente os saldos de créditos suplementares não utilizados no ano anterior antes de apurar novo excesso.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme o art. 43, § 3º da Lei nº 4.320/1964: "Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício". E o § 4º complementa que do montante devem ser deduzidas as importâncias dos créditos extraordinários abertos no exercício.

B) Incorreta. A lei exige expressamente considerar a tendência do exercício.

C) Incorreta. Anulação de dotação é outra fonte autônoma (art. 43, § 1º, III).

D) Incorreta. Trata-se de procedimento estritamente administrativo-orçamentário.

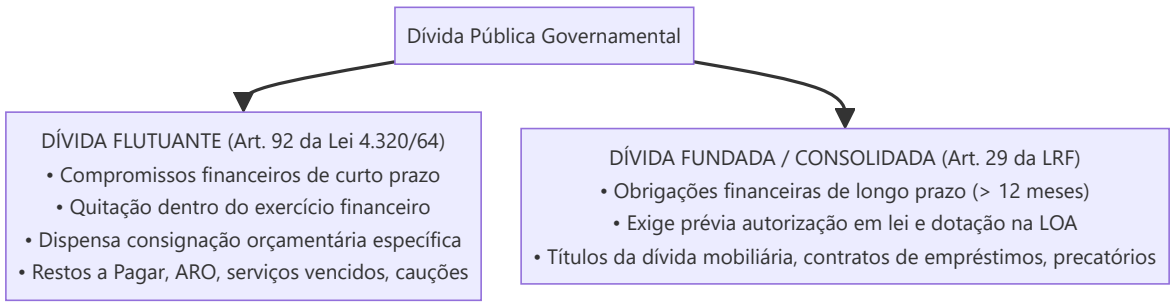
E) Incorreta. Créditos suplementares não são passíveis de reabertura no exercício seguinte (apenas especiais e extraordinários com ato nos últimos 4 meses).

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Regime Jurídico da Dívida Pública: Flutuante vs. Fundada (Consolidada)

A disciplina jurídica da dívida pública no Brasil encontra-se fundamentada na Lei Federal nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000):



4.1 Dívida Flutuante (Curto Prazo - Art. 92 da Lei nº 4.320/1964)

A dívida flutuante compreende os compromissos exigíveis assumidos pela administração pública para liquidação imediata ou a curto prazo, sem necessidade de autorização orçamentária contínua para sua amortização (opera-se como dispêndio extraorçamentário). Integra-se taxativamente por:

1. **Restos a Pagar:** Despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, processadas e não processadas;
2. **Serviços da dívida a pagar:** Parcelas de amortização e encargos de juros de empréstimos consolidados vencidos e pendentes de desembolso;
3. **Depósitos, fianças e cauções:** Recursos financeiros de terceiros sob custódia temporária da Fazenda Pública restituíveis a curto prazo;
4. **Débitos de tesouraria decorrentes de ARO:** Saldos pendentes de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária contraídos para suprir descompassos transitórios de caixa.

4.2 Dívida Fundada ou Consolidada (Longo Prazo - Art. 29 da LRF)

Conforme o art. 29 da LRF e o art. 98 da Lei nº 4.320/1964, a dívida fundada ou consolidada consiste no montante total das obrigações financeiras assumidas pelo ente federado para **amortização em prazo superior a 12 (doze) meses**:

- Decorre de emissão de títulos públicos mobiliários, contratos formais de empréstimo e financiamento internos e externos (junto a bancos como BNDES, Caixa, BIRD e BID);
- Inclui precatórios judiciais emitidos após 1º de julho e não pagos durante o exercício de inclusão orçamentária (art. 30, § 7º da LRF);
- *Exceção importante da LRF:* As operações de crédito de prazo inferior a 12 meses **também integrarão a dívida consolidada** caso suas receitas tenham sido expressamente incluídas e computadas como receita orçamentária na Lei Orçamentária Anual.

Teste 248

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) No que tange à disciplina jurídica da Dívida Pública e à distinção entre Dívida Flutuante e Dívida Fundada (Consolidada), assinale a opção correta:

A) A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade a longo prazo, cujo prazo de amortização seja superior a doze meses, contraídos mediante emissão de títulos ou contratos de mútuo.

B) A dívida flutuante é constituída pelas operações de crédito autorizadas na LOA para financiamento de grandes obras de infraestrutura com amortização em dez anos.

C) Os Restos a Pagar processados e não processados integram a dívida consolidada de longo prazo do ente governamental no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) compõem a dívida fundada e podem ser quitadas em até quatro anos.

E) Os depósitos judiciais e cauções sob custódia temporária do Estado são classificados como patrimônio líquido governamental, e não como dívida flutuante.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A dívida fundada ou consolidada (art. 29 da LRF e art. 98 da Lei nº 4.320/1964) consiste nas obrigações financeiras assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses.

B) Incorreta. Empréstimos para obras de longo prazo integram a dívida fundada (consolidada), não a flutuante.

C) Incorreta. Os Restos a Pagar integram formalmente a **Dívida Flutuante** (curto prazo - art. 92 da Lei nº 4.320/1964).

D) Incorreta. ARO é débito de tesouraria de curto prazo integrante da dívida flutuante, devendo ser liquidada até 10 de dezembro do mesmo exercício.

E) Incorreta. Depósitos de terceiros e cauções constituem passivos exigíveis de curto prazo e integram a dívida flutuante.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 249

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Auditor de Controle Externo) A respeito da vigência e da reabertura de créditos adicionais, a Constituição Federal de 1988 estabelece regra excepcional ao princípio da anualidade orçamentária (art. 167, § 2º).

Considere que, em 20 de outubro de determinado exercício financeiro, o Governador do Estado Alfa abriu um crédito extraordinário por ato próprio, no valor de R$50.000.000,00, para atendimento a vítimas de grave calamidade pública. Em 31 de dezembro, verificou-se que apenas R$ 35.000.000,00 haviam sido liquidados e pagos, remanescendo saldo orçamentário não utilizado de R$ 15.000.000,00.

À luz da Carta Magna, no exercício financeiro imediatamente subsequente, o saldo remanescente de R$ 15.000.000,00:

A) Não poderá ser aproveitado sob nenhuma hipótese, extinguindo-se definitivamente com o término do ano civil em estrita observância à anualidade.

B) Poderá ser reaberto, até o limite de seu saldo, mediante decreto do Poder Executivo, sendo incorporado ao orçamento do exercício subsequente e vigendo até o término deste novo exercício.

C) Será convertido automaticamente em Restos a Pagar Processados, independentemente de ter havido empenho ou liquidação.

D) Poderá ser reaberto exclusivamente se a Assembleia Legislativa aprovar novo projeto de PPA que contemple a mesma obra de socorro.

E) Exigirá que o ente estatal contraia operação de crédito por ARO para financiar o montante residual reaberto no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O art. 167, § 2º da CF/88 prevê exceção expressa para créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos quatro meses do exercício.

B) Correta. Conforme o art. 167, § 2º da CF/88, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos **últimos quatro meses do exercício** (setembro a dezembro), caso em que, reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

C) Incorreta. Restos a Pagar pressupõem empenho prévio da despesa. O saldo não utilizado da dotação orçamentária é reaberto como crédito orçamentário vigente no novo ano.

D) Incorreta. A reabertura decorre de ato do Poder Executivo, respeitado o saldo remanescente, sem necessidade de novo PPA.

E) Incorreta. O recurso de cobertura do saldo reaberto decorre do próprio superávit financeiro/disponibilidade do crédito extraordinário de origem.

GABARITO OFICIAL: B

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Lei Federal nº 4.320/1964 - Arts. 40 a 46 (Créditos Adicionais) - Definição, tipos (suplementares, especiais e extraordinários) e fontes de recursos para abertura de créditos adicionais.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 166 e 167 (Abertura de Créditos Extraordinários) - Requisitos de imprevisibilidade e urgência (guerra, comoção interna ou calamidade pública) e autorizações orçamentárias.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Arts. 29 a 40 (Dívida e Endividamento Público) - Conceitos de dívida pública consolidada, fundada, flutuante, operações de crédito e ARO (Antecipação de Receita Orçamentária).
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Operações de Crédito e Dívida) - Procedimentos contábeis e orçamentários do serviço da dívida pública.
- Constituição do Estado de Goiás - Limites da Dívida e Autorizações - Competências da Assembleia Legislativa de Goiás na fixação de limites e autorização de empréstimos do Estado.
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 10 - Modificações Orçamentárias: Os Créditos Adicionais).
- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 7 - Créditos Adicionais; Cap. 12 - Dívida Pública e Operações de Crédito).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 5 - Créditos Adicionais e Fontes de Financiamento).

05 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Despesa com Pessoal e Limites de Endividamento

Matéria: Noções de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000): princípios fundamentais, planejamento, transparência, controle e responsabilidade na gestão fiscal;
- Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Artigo 17 da LRF): conceito, requisitos para criação/aumento e medidas permanentes de compensação;
- Despesa Total com Pessoal (DTP - Artigos 18 a 23 da LRF):
    - Definição ampla de despesa com pessoal, parcelas computáveis e parcelas expressamente excluídas;
    - Base de cálculo: Receita Corrente Líquida (RCL) nos últimos doze meses (mês de referência + 11 anteriores);
    - Limites globais: União (50%), Estados (60%) e Municípios (60%);
    - Repartição dos limites nos Estados (60%): Poder Executivo (49%), Poder Judiciário (6%), Ministério Público (2%) e Poder Legislativo/TC (3%, sendo 1,8% Assembleia Legislativa e 1,2% TCE);
    - Limites operacionais: Limite de Alerta (90%), Limite Prudencial (95%) e Limite Total/Máximo (100%);
    - Vedações decorrentes do atingimento do limite prudencial (Artigo 22, parágrafo único);
    - Prazos e regras de recondução do excesso (Artigo 23 da LRF) e medidas constitucionais drásticas de corte (Artigo 169 da CF/88);
- Operações de crédito e endividamento público:
    - Conceito de operação de crédito e competência do Senado Federal para fixação de limites globais;
    - A "Regra de Ouro" orçamentária (Artigo 167, III da CF/88);
    - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO - Artigo 38 da LRF): requisitos estritos e proibições;
- Regras de gestão fiscal em final de mandato:
    - Vedação do Artigo 42 da LRF (assunção de obrigação financeira nos últimos dois quadrimestres sem disponibilidade de caixa);
    - Nulidade de atos que aumentem despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato (Artigo 21, parágrafo único da LRF).

🧭 Sumário

1. **Fundamentos e Instrumentos de Transparência da LRF**
    1. Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)
    2. Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF
    3. Teste 250
2. **Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)**
    1. Conceito Legal e Requisitos Formais
    2. Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal
    3. Teste 251
3. **Despesa Total com Pessoal (DTP) e Gatilhos de Controle**
    1. Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL
    2. Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO
    3. Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações
    4. Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)
    5. Teste 252
    6. Teste 253
    7. Teste 254
    8. Teste 255
    9. Teste 256
4. **Endividamento, Regra de Ouro, ARO e Vedações de Fim de Mandato**
    1. A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)
    2. Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)
    3. As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)
    4. Teste 257
    5. Teste 258
    6. Teste 259
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

---

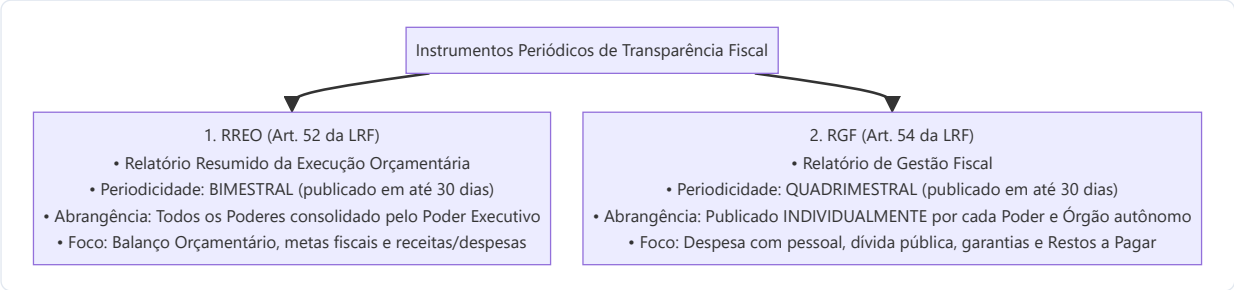
1. Fundamentos e Instrumentos de Transparência da LRF

1.1 Premissas da Gestão Fiscal Responsável (Art. 1º, § 1º)

A Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a **ação planejada e transparente**, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

1.2 Os Relatórios Fiscais Obrigatórios: RREO e RGF

Para viabilizar a ampla fiscalização pela sociedade e pelos órgãos de controle externo (TCEs e Ministério Público de Contas), a LRF institui dois relatórios periódicos estruturantes:



Teste 250

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) estabelece dois instrumentos essenciais de transparência da gestão fiscal: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF).

Sobre a periodicidade de publicação e o alcance desses relatórios, assinale a afirmativa correta:

A) O RREO é publicado bimestralmente pelo Poder Executivo (abrangendo todos os Poderes), enquanto o RGF é emitido quadrimestralmente por cada um dos Poderes e órgãos autônomos (Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público).

B) O RGF é divulgado mensalmente apenas pela União, sendo os Estados e Municípios dispensados de sua elaboração quando tiverem população inferior a 500 mil habitantes em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) O RREO e o RGF são publicados anualmente em conjunto, exclusivamente como anexo integrante da prestação de contas do Governador ao Tribunal de Contas.

D) O RGF abrange unicamente o demonstrativo das despesas com propaganda institucional e diárias de viagem no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O descumprimento dos prazos de publicação do RREO não gera qualquer sanção institucional ao ente federado, possuindo natureza meramente orientativa.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O art. 52 da LRF determina a publicação do RREO até 30 dias após o encerramento de cada **bimestre** pelo Executivo (englobando todos os Poderes). O RGF (arts. 54 e 55 da LRF) é emitido ao final de cada **quadrimestre** por cada titular de Poder e órgão autônomo (com faculdade semestral para municípios com menos de 50 mil habitantes).

B) Incorreta. O RGF é obrigatório para todos os entes federados (União, Estados, DF e Municípios).

C) Incorreta. Os relatórios possuem periodicidades próprias infra-anuais (bimestral para RREO e quadrimestral para RGF).

D) Incorreta. O RGF demonstra despesa com pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias, operações de crédito e restos a pagar.

E) Incorreta. O atraso na publicação do RREO e do RGF sujeita o ente ao impedimento de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito (art. 51, § 2º da LRF).

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC - Art. 17)

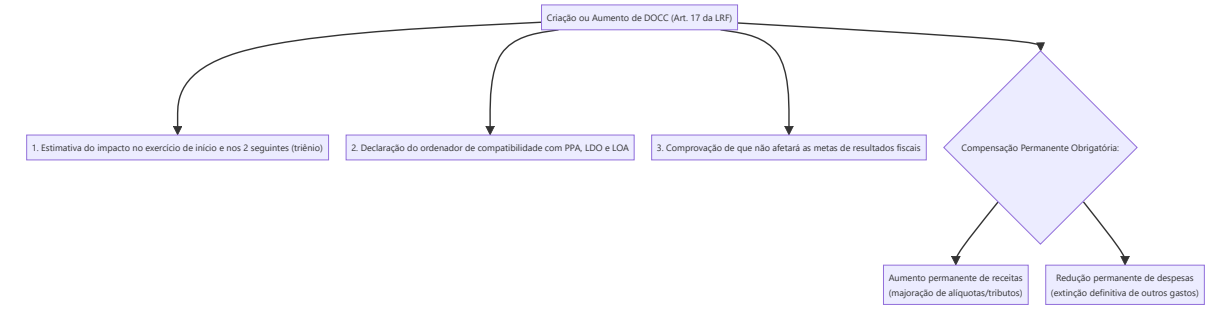
2.1 Conceito Legal e Requisitos Formais

A **Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC)** é a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público a obrigação legal de sua execução por um **período superior a dois (2) anos** (art. 17, *caput* da LRF).

2.2 Mecanismos Permanentes de Compensação Fiscal

A criação ou aumento de DOCC submete-se a rígidas condições cumulativas de higidez fiscal, sob pena de nulidade absoluta do ato e caracterização de crime fiscal:

1. **Estimativa Trienal do Impacto Orçamentário-Financeiro:** Aferição do impacto financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
2. **Declaração do Ordenador de Despesas:** Demonstração expressa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO;
3. **Compensação Financeira Permanente:** O ato deve ser acompanhado de **medida de compensação financeira contínua**, efetivada por meio do:
    - Aumento permanente de receitas (elevação de alíquotas ou criação de novos tributos); OU
    - Redução permanente de despesas públicas preexistentes.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta igualar a compensação da DOCC com a da renúncia de receita. Na DOCC, **a compensação deve ser estritamente PERMANENTE**! Não basta indicar que há superávit temporário no ano corrente; o governante tem que aumentar receitas contínuas ou cortar outras despesas em caráter definitivo.

Teste 251

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) Determinado Secretário de Estado pretende criar um novo programa social continuado de concessão de bolsas financeiras mensais a estudantes do ensino médio da rede pública estadual, com vigência estimada por tempo indeterminado.

Nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (DOCC), a criação desse programa exige:

A) Mera autorização na Lei Orçamentária Anual vigente, dispensando qualquer compensação financeira.

B) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, comprovação de que a despesa não afetará as metas de resultados fiscais e compensação permanente pelo aumento de receita ou redução permanente de despesa.

C) Aprovação prévia unânime do Tribunal de Contas do Estado em sessão plenária extraordinária no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Demonstração de superávit orçamentário no balanço geral da União dos últimos cinco exercícios.

E) Declaração de nulidade de todos os contratos temporários em vigor na Secretaria de Educação.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A DOCC impõe condicionantes rigorosas de validade que vão muito além da simples inclusão na LOA.

B) Correta. O art. 17 da LRF define que os atos que criarem ou aumentarem Despesa Obrigatória de Caráter Continuado (vigência superior a 2 anos) devem ser instruídos com estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício de vigência e nos dois seguintes (triênio fiscal), declaração de compatibilidade com PPA/LDO/LOA, demonstração de não afetação de metas e compensação contínua permanente por aumento permanente de receitas ou redução permanente de outras despesas.

C) Incorreta. A atuação dos Tribunais de Contas é de controle externo concomitante e a posteriori, não cabendo aprovação unânime prévia de projetos de governo.

D) Incorreta. O programa é estadual e sua compensação opera-se dentro das finanças do próprio Estado de Goiás.

E) Incorreta. Inexiste qualquer exigência de rescisão arbitrária de contratos temporários regulares.

GABARITO OFICIAL: B

---

3. Despesa Total com Pessoal (DTP) e Gatilhos de Controle

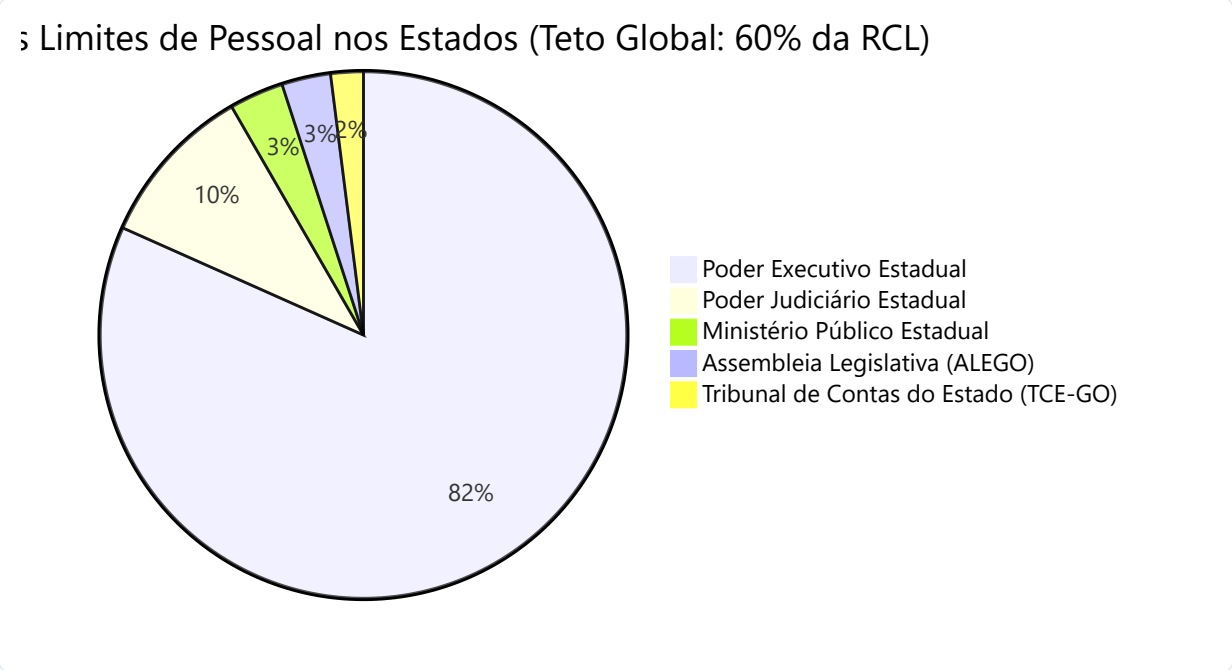
3.1 Conceito, Apuração Quadrimestral e Base da RCL

- **Definição Ampla (Art. 18):** Entende-se por despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, subsídios e vencimentos, vantagens fixas e variáveis, proventos de aposentadoria e pensões, adicionais, gratificações, horas extras, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, além dos valores decorrentes de contratos de terceirização de mão de obra que substituam servidores de cargos vagos (art. 18, § 1º).
- **Base de Cálculo:** O somatório da **Receita Corrente Líquida (RCL)** do ente apurada no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (período móvel de 12 meses).

3.2 Repartição dos Limites Globais e a Cota do TCE-GO

A DTP de cada ente da Federação não poderá exceder os seguintes percentuais máximos da Receita Corrente Líquida:

- **União:** 50% da RCL;
- **Estados e Distrito Federal:** 60% da RCL;
- **Municípios:** 60% da RCL.

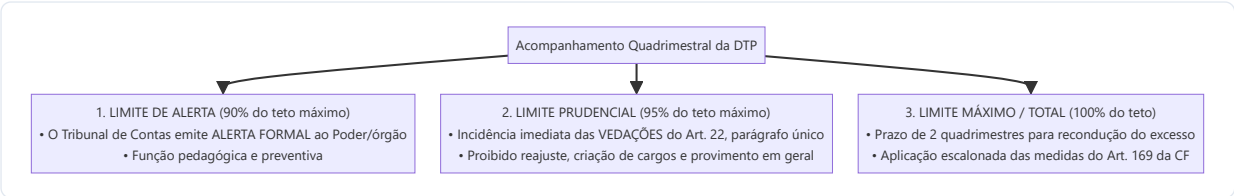


Ente Federado	Limite Global Máximo	Poder Executivo	Poder Judiciário	Ministério Público	Poder Legislativo e Tribunais de Contas
União	**50%**	40,9%	6,0%	0,6%	2,5% (Câmara 1,4%, Senado 0,9%, TCU 0,2%)
Estados e DF	**60%**	**49,0%**	**6,0%**	**2,0%**	**3,0%** (Assembleia 1,8% e TCE 1,2%)
Municípios	**60%**	**54,0%**	*(Não há)*	*(Não há)*	**6,0%** (Câmara Municipal de Vereadores)

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A cota de **3,0% da RCL** reservada ao Poder Legislativo Estadual é dividida por lei de forma taxativa:
>
> - **1,8%** para a Assembleia Legislativa;
> - **1,2%** para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).
>
> A banca frequentemente afirma que o Tribunal de Contas integra a cota do Judiciário (falso!) ou altera os percentuais para 1,5% e 1,5% (falso!).

3.3 Limite de Alerta, Prudencial e Máximo: Gatilhos e Vedações

A fiscalização do cumprimento dos limites de pessoal processa-se através de três patamares escalonados:



Vedações Expressas do Limite Prudencial (Art. 22, Parágrafo Único da LRF)

Ao atingir 95% do limite legal máximo, aplicam-se imediatamente ao Poder ou órgão as seguintes proibições:

1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título (salvo revisão geral anual do art. 37, X da CF);
2. Criação de cargos, empregos ou funções públicas;
3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título;
    - **Exceção Constitucional e Legal:** Permite-se a reposição decorrente de **aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança pública**!
5. Contratação de serviço extraordinário (horas extras), ressalvada situação de emergência e calamidade pública justificada.

3.4 Regras de Recondução e Medidas Constitucionais Sucessivas de Corte (Art. 169)

- Se a DTP ultrapassar o **Limite Máximo (100%)**, o excedente deverá ser integralmente eliminado nos **dois quadrimestres imediatamente seguintes**, devendo ser eliminado **pelo menos um terço (1/3) no primeiro quadrimestre** (art. 23 da LRF).
- **Medidas Sucessivas Obrigatórias do Art. 169, §§ 3º e 4º da CF/88:**
    1. **1º Passo:** Redução de pelo menos **20% (vinte por cento)** das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
    2. **2º Passo:** Exoneração dos servidores públicos **não estáveis** (admitidos sem concurso antes da CF/88 ou em estágio probatório);
    3. **3º Passo:** Se as duas medidas anteriores forem insuficientes, poderá haver a **demissão de servidores públicos estáveis**, mediante processo administrativo individual fundamentado, cabendo ao servidor indenização pecuniária correspondente a 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço prestado.

Teste 252

(FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo - TCE-GO) Consoante as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a despesa total com pessoal do Poder Legislativo do Estado de Goiás, incluído o Tribunal de Contas do Estado, não poderá exceder determinado percentual da Receita Corrente Líquida (RCL).

A fatia global reservada pela LRF e sua respectiva repartição entre os órgãos do Legislativo goiano é de:

A) 6,0% da RCL, sendo 3,0% para a Assembleia Legislativa e 3,0% para o Tribunal de Contas no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) 3,0% da RCL, sendo 1,8% para a Assembleia Legislativa e 1,2% para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).

C) 2,0% da RCL, sendo 1,0% para a Assembleia Legislativa e 1,0% para o Tribunal de Contas do Estado.

D) 3,0% da RCL, cabendo 2,0% à Assembleia Legislativa e 1,0% ao Tribunal de Contas do Estado.

E) 4,0% da RCL, com repartição disciplinada discricionariamente por ato conjunto dos Presidentes dos órgãos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O limite global estadual do Legislativo é de 3% (o limite de 6% é aplicável às Câmaras Municipais).

B) Correta. De acordo com o art. 20, inciso II, alínea "a" da Lei de Responsabilidade Fiscal, a cota de 3,0% da Receita Corrente Líquida destinada ao Poder Legislativo Estadual é repartida em 1,8% para a Assembleia Legislativa e 1,2% para o Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO).

C) Incorreta. O limite de 2,0% pertence ao Ministério Público Estadual.

D) Incorreta. A repartição legal correta é exatamente 1,8% para a ALEGO e 1,2% para o TCE-GO.

E) Incorreta. A repartição decorre de norma expressa da lei complementar nacional, não de ato discricionário interno.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 253

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Determinado Estado da Federação, ao apurar o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) ao término do segundo quadrimestre, verificou que as despesas com pessoal do Poder Executivo atingiram 96% do limite máximo legalmente fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante da constatação da superação do limite prudencial, o Governador do Estado:

A) Deverá ser sumariamente afastado do cargo pelo Tribunal de Contas por crime de responsabilidade contra as finanças públicas no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) Poderá nomear novos servidores aprovados em concurso público para cargos administrativos recém-criados, desde que não haja impacto financeiro no exercício.

C) Ficará impedido de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título aos servidores públicos, ressalvada a revisão geral anual.

D) Terá o prazo de quatro quadrimestres para reconduzir a despesa ao limite prudencial, devendo demitir compulsoriamente os servidores estáveis no primeiro mês.

E) Ficará automaticamente autorizado a contrair operações de crédito por antecipação de receita orçamentária para saldar a folha de pagamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Tribunal de Contas não tem competência para decretar monocraticamente o afastamento sumário de governadores em virtude do atingimento do limite prudencial.

B) Incorreta. O art. 22, parágrafo único, IV da LRF proíbe expressamente o provimento de cargos públicos e contratação de pessoal quando atingido o limite prudencial, abrindo exceção apenas para reposição em saúde, educação e segurança por morte ou aposentadoria.

C) Correta. Ao ultrapassar o limite prudencial de 95% do teto máximo de pessoal, disparam-se automaticamente as vedações do art. 22, parágrafo único da LRF, dentre as quais a vedação categórica de concessão de vantagens, aumentos ou reajustes de remuneração, ressalvada tão somente a revisão geral anual do art. 37, X da CF/88.

D) Incorreta. O prazo de recondução de dois quadrimestres aplica-se à superação do limite total (100%), e a demissão de estáveis é a última das medidas extremas do art. 169 da CF.

E) Incorreta. É vedada a contratação de ARO para financiar despesas de pessoal.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 254

(FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo) Ao término do primeiro quadrimestre do exercício, a unidade técnica do Tribunal de Contas apurou que as despesas com pessoal da Assembleia Legislativa atingiram 92% do seu limite máximo legal.

Nos termos do artigo 59, § 1º, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000, diante dessa situação fática, compete ao Tribunal de Contas:

A) Determinar a imediata demissão de servidores comissionados para recomposição das metas fiscais.

B) Emitir alerta formal ao Poder Legislativo informando que o montante da despesa com pessoal ultrapassou 90% do limite máximo legal.

C) Declarar a indisponibilidade dos bens do Presidente da Mesa Diretora da Casa Legislativa.

D) Proibir o Poder Executivo de realizar o repasse do duodécimo orçamentário constitucional.

E) Decretar intervenção fiscal no parlamento com nomeação de interventor econômico em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A redução de 20% das comissões só é exigível após o transcurso do prazo de descumprimento do limite total (100%).

B) Correta. Conforme o art. 59, § 1º, II da LRF, o Tribunal de Contas alertará formalmente o respectivo Poder ou órgão sempre que constatar que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% do limite máximo (Limite de Alerta). Tendo atingido 92%, a medida técnica imediata é a expedição de Alerta.

C) Incorreta. Medida cautelar patrimonial desproporcional e inexistente para mera situação de alerta.

D) Incorreta. O repasse dos duodécimos constitucionais até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CF) é imperativo e insuscetível de retenção unilateral.

E) Incorreta. Inexiste figura de intervenção fiscal no parlamento pelo órgão de contas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 255

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na hipótese de a Despesa Total com Pessoal (DTP) de determinado Poder ou órgão autônomo estadual ultrapassar o limite máximo fixado na LRF, a Constituição Federal de 1988 (art. 169, §§ 3º e 4º) e a própria LRF impõem medidas sucessivas e escalonadas para o retorno aos limites.

A ordem constitucional obrigatória das medidas de corte é:

A) 1º - Redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; 2º - Exoneração de servidores não estáveis; 3º - Se as medidas anteriores não forem suficientes, perda do cargo pelo servidor público estável.

B) 1º - Demissão sumária de servidores públicos estáveis; 2º - Redução proporcional de salários dos magistrados; 3º - Extinção de fundos constitucionais.

C) 1º - Suspensão do pagamento de proventos a aposentados; 2º - Extinção de órgãos públicos; 3º - Corte de despesas de capital em saúde e educação no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) 1º - Exoneração imediata de servidores aprovados em concurso recente; 2º - Demissão de ocupantes de cargos comissionados; 3º - Aumento compulsório da alíquota do ICMS.

E) 1º - Devolução voluntária de subsídios pelos Chefes de Poder; 2º - Congelamento da inflação; 3º - Limitação exclusiva das despesas de investimento.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O art. 169, §§ 3º e 4º da CF/88 estabelece a ordem cronológica estrita de providências: 1) redução em pelo menos 20% das despesas com comissionados e funções de confiança; 2) se não bastar, exoneração dos servidores não estáveis; 3) se ainda assim não alcançar o equilíbrio, o servidor estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, fazendo jus a indenização de 1 mês por ano de serviço.

B) Incorreta. Atingir servidor estável é medida extrema e residual (última etapa), jamais primeira.

C) Incorreta. Proventos de aposentadoria gozam de garantia constitucional irredutível.

D) Incorreta. A primeira etapa atinge cargos em comissão e funções de confiança, não servidores concursados.

E) Incorreta. Não existe previsão constitucional de tais medidas nessa ordem.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 256

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) Em determinado Estado da Federação, apurou-se que a Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo atingiu 96% do limite máximo legalmente admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (limite prudencial ultrapassado).

Diante dessa situação fática, o Poder Executivo estadual está expressamente VEDADO de:

A) Conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual anterior, bem como criar cargo, emprego ou função.

B) Pagar a folha normal de salários e os proventos regulares de aposentadoria e pensão dos servidores já existentes.

C) Efetuar qualquer tipo de empenho orçamentário destinado à manutenção de escolas e hospitais estaduais.

D) Arrecadar tributos estaduais inscritos em dívida ativa e ajuizar execuções fiscais no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Publicar o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e as prestações de contas constitucionais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O art. 22, parágrafo único da LRF estabelece que, ao ultrapassar o limite prudencial (95% do limite máximo), aplicam-se proibições imediatas ao órgão: vedada concessão de vantagens/aumentos/reajustes (salvo decisão judicial ou lei anterior), criação de cargos, alteração de estruturas de carreira que impliquem aumento de despesa, provimento de cargo público (ressalvada reposição em saúde, educação e segurança por aposentadoria/falecimento) e contratação de hora extra.

B) Incorreta. O pagamento da folha regular existente permanece obrigatório.

C) Incorreta. As despesas de custeio e funcionamento de serviços essenciais continuam normais.

D) Incorreta. A atividade arrecadatória é dever funcional vinculado do Estado.

E) Incorreta. A transparência fiscal é mantida e reforçada nesse cenário.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Endividamento, Regra de Ouro, ARO e Vedações de Fim de Mandato

4.1 A Regra de Ouro Orçamentária (Art. 167, III da CF/88)

A Constituição Federal consagra a célebre "Regra de Ouro" das finanças públicas:

$$\text{Operações de Crédito Realizadas no Exercício} \leq \text{Despesas de Capital Fixadas na LOA}$$

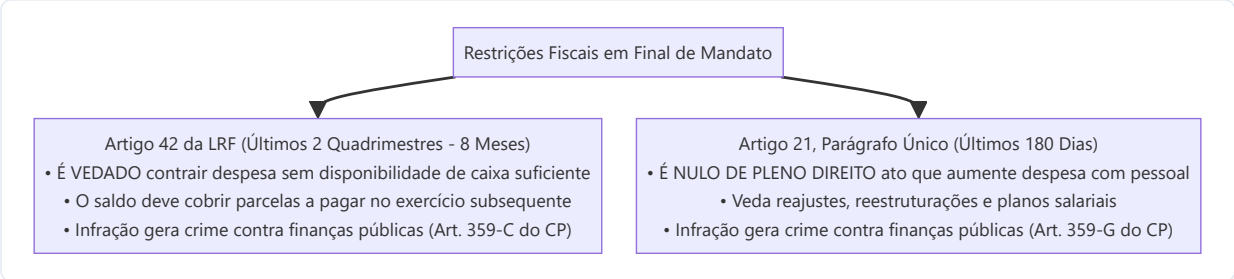
- **Objetivo Econômico:** Impedir que o governante contraia empréstimos públicos ou emita títulos soberanos para pagar despesas correntes de manutenção (salários e diárias), endividando as gerações futuras sem criar capital ou infraestrutura física durável.
- **Ressalva Constitucional:** É admitida a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital caso seja autorizada pelo Poder Legislativo mediante **créditos adicionais suplementares ou especiais com finalidade precisa**, aprovados por **maioria absoluta** dos votos dos membros do parlamento.

4.2 Regime das Operações de Crédito por ARO (Art. 38)

A Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) é uma operação de crédito de curto prazo autorizada pelo art. 165, § 8º da CF/88 e regulada estritamente pelo art. 38 da LRF:

- **Finalidade Exclusiva:** Suprir insuficiência passageira de caixa ao longo do exercício orçamentário;
- **Prazo Fatal de Resgate:** Deve ser integralmente liquidada, com juros e encargos contratuais, **até o dia 10 de dezembro de cada ano**;
- **Proibições Insuperáveis:**
  - É proibida nova ARO enquanto existir outra da mesma natureza pendente de liquidação integral;
  - É **terminantemente proibida no último ano de mandato** do governante.

4.3 As Restrições Severas de Final de Mandato (Arts. 21 e 42 da LRF)



1. **Artigo 42 da LRF (Últimos 8 Meses do Mandato):** É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. O descumprimento sujeita o governante ao crime do art. 359-C do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos).
2. **Artigo 21, Parágrafo Único da LRF (Últimos 180 Dias):** É nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal editado nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão. O descumprimento configura o crime do art. 359-G do Código Penal.

Teste 257

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) A respeito das regras atinentes às Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e às vedações do final de mandato disciplinadas na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), assinale a opção correta:

A) A ARO pode ser contratada a qualquer momento do último ano de mandato do governante, desde que aprovada por dois terços dos membros do Poder Legislativo.

B) A operação de crédito por ARO destina-se a financiar despesas de capital de longo prazo, devendo ser amortizada no prazo de trinta e seis meses.

C) É vedado ao titular de Poder contrair obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres do seu mandato sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para o seu pagamento.

D) A liquidação da ARO poderá ser postergada para o exercício seguinte caso a arrecadação tributária no mês de dezembro fique abaixo da média anual.

E) A realização de ARO dispensa a cobrança de juros bancários por se tratar de operação de curto prazo de assistência mútua federativa no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O art. 38, IV, "b" da LRF proíbe terminantemente a contratação de operações por ARO no último ano de mandato do governante.

B) Incorreta. ARO é mecanismo de curto prazo para cobrir insuficiência momentânea de fluxo de caixa, e não para financiar despesas de capital de longo prazo.

C) Correta. Trata-se da regra expressa do art. 42 da LRF: é vedado ao governante, nos últimos dois quadrimestres do mandato (últimos 8 meses), assumir obrigação financeira que não possa ser paga dentro dele ou que deixe parcelas para o ano seguinte sem suficiente saldo de caixa disponível.

D) Incorreta. A data de resgate final da ARO é improrrogável: deve ser liquidada até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício financeiro.

E) Incorreta. Operações de crédito bancário de ARO sujeitam-se às taxas de juros contratuais de mercado.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 258

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) O art. 167, inciso III da Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio conhecido pela doutrina e jurisprudência como a **"Regra de Ouro"** das finanças públicas brasileiras.

Segundo a Regra de Ouro constitucional:

A) É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

B) As receitas tributárias correntes devem superar em pelo menos 50% todas as despesas com juros e encargos da dívida pública consolidada.

C) É obrigatória a destinação de 10% da receita de impostos para a constituição de reserva monetária em ouro no Banco Central do Brasil.

D) Nenhuma dívida pública fundada poderá ultrapassar o prazo de amortização de dez anos sem autorização unânime do Senado Federal.

E) Os precatórios judiciais alimentares gozam de preferência absoluta de saque em relação a qualquer outro dispêndio estatal no âmbito da administração pública direta e indireta em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. É o teor literal do art. 167, III da CF/88. A finalidade da Regra de Ouro é impedir que o Estado financie despesas correntes de custeio diário com endividamento público (empréstimos), exigindo que o crédito obtido financie despesas de capital (investimentos), ressalvada autorização legislativa especial por maioria absoluta.

B) Incorreta. Trata-se de formulação sem respaldo constitucional.

C) Incorreta. Não existe exigência de lastro em metal ouro na gestão orçamentária hodierna.

D) Incorreta. Os limites da dívida consolidada são fixados por resolução do Senado Federal com base no art. 52 da CF/88.

E) Incorreta. Embora precatórios tenham preferência no art. 100 da CF/88, não é essa a definição da Regra de Ouro.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 259

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Nos termos do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), aplicável aos governantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em fim de mandato:

A) É vedado ao titular de Poder ou órgão contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dos últimos dois quadrimestres do seu mandato, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

B) É permitida a contratação de quaisquer despesas continuadas, desde que os empenhos sejam cancelados no primeiro dia útil do mandato do sucessor.

C) Os contratos administrativos firmados nos últimos oito meses do mandato ficam automaticamente rescindidos sem direito a indenização no âmbito da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) As restrições de final de mandato atingem exclusivamente o Presidente da República e os Governadores de Estado, não se aplicando aos Prefeitos Municipais.

E) O descumprimento do art. 42 da LRF constitui mera irregularidade formal de gestão, sem repercussão na esfera penal do ordenador de despesas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. É a redação expressa do art. 42 da LRF: veda contrair despesa nos últimos dois quadrimestres (8 meses) do mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para saldá-la ou cobrir parcelas no exercício subsequente.

B) Incorreta. A vedação visa justamente evitar o cancelamento abusivo de restos a pagar e a transmissão de déficits ao sucessor.

C) Incorreta. Contratos regulares não são rescindidos automaticamente; o que se proíbe é contrair obrigações sem lastro de caixa.

D) Incorreta. Aplica-se a todos os titulares de Poder e órgão de todas as esferas federativas.

E) Incorreta. O descumprimento do art. 42 da LRF configura o crime tipificado no art. 359-C do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 4 anos).

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) - Texto integral da LRF detalhando limites globais e setoriais com despesa total com pessoal (DTP), limites prudenciais e de alerta.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 169 (Limites de Despesa de Pessoal) - Medidas constitucionais para redução de despesas com cargos em comissão e servidores estáveis em caso de extrapolação de limites.
- Tesouro Transparente - Relatórios de Gestão Fiscal (RGF e RREO) - Manuais e demonstrativos fiscais obrigatórios previstos na LRF.
- Lei Estadual nº 16.168/2007 (Fiscalização da LRF pelo TCE-GO) - Competência do Tribunal de Contas para fiscalizar o cumprimento das metas fiscais e limites de gastos de pessoal nos órgãos estaduais.
- TCE-GO - Resultados e Pareceres de Contas de Governo - Acompanhamento dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo TCE-GO.

- PALUDO, Augustinho. **Orçamento Público, AFO e LRF**. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. (Cap. 10 - Despesas com Pessoal na LRF; Cap. 14 - Relatórios da LRF: RREO e RGF).
- MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 2. ed. Brasília: Gestão Pública, 2018. (Cap. 8 - A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Equilíbrio Orçamentário).
- GIACOMONI, James. **Orçamento Público**. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 11 - A Lei de Responsabilidade Fiscal).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 20: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP)

NBC TSP Estrutura Conceitual, MCASP 11ª Edição (PCO e PCP), PCASP e DCASP

01 - NBC TSP Estrutura Conceitual e Normas Gerais no Setor Público

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP): processo de convergência às normas internacionais IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*);
- NBC TSP Estrutura Conceitual:
  - Usuários primários da informação contábil governamental: cidadãos, seus representantes políticos (parlamentares e Tribunais de Contas) e provedores de recursos;
  - Objetivos dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs): prestação de contas (*accountability*) e tomada de decisão;
  - Características qualitativas da informação contábil: relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade e verificabilidade;
  - Restrições inerentes à informação: materialidade, custo-benefício e alcance do equilíbrio entre características;
- Elementos das demonstrações contábeis patrimoniais:
  - Ativo sob o enfoque patrimonial e o conceito distintivo de **potencial de serviços**;
  - Passivo, Situação Patrimonial Líquida, Receita (Variação Patrimonial Aumentativa - VPA) e Despesa (Variação Patrimonial Diminutiva - VPD) sob a ótica da competência pura;
- Critérios e bases de mensuração de ativos e passivos:
  - Bases para Ativos: custo histórico, valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso;
  - Bases para Passivos: custo histórico, custo de cumprimento da obrigação, valor de mercado, custo de liberação e preço de assunção;
- Visão geral das normas específicas fundamentais:
  - NBC TSP 03: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (matriz de probabilidade de desembolso);
  - NBC TSP 04: Estoques e mensuração de itens mantidos para distribuição gratuita na rede pública;
  - NBC TSP 07: Ativo Imobilizado, mensuração e depreciação periódica;
  - NBC TSP 34: Sistema de Informação de Custos no Setor Público.

🧭 Sumário

1. **O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública e a Convergência IPSAS**
   1. Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado
   2. O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"
   3. Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs
   4. Teste 260
   5. Teste 261
2. **Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)**
   1. As Seis Características Qualitativas
   2. Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade
   3. Teste 262
   4. Teste 263
3. **Elementos das Demonstrações Contábeis e Bases de Mensuração**
   1. Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo, SPL, VPA e VPD
   2. Bases de Mensuração para Ativos e Passivos
   3. Teste 264
4. **Normas Específicas Fundamentais no Padrão FCC**
   1. Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)
   2. Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)
   3. Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)
   4. Teste 265
   5. Teste 266
   6. Teste 267
   7. Teste 268
   8. Teste 269
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas**

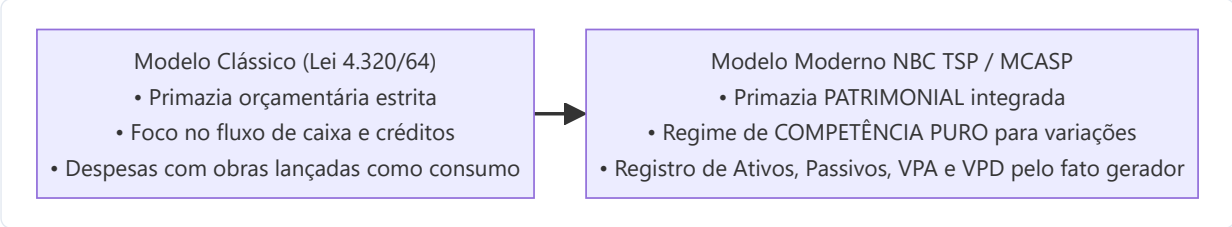
---

1. O Enfoque Patrimonial da Contabilidade Pública e a Convergência IPSAS

1.1 Evolução: Do Enfoque Orçamentário ao Patrimonial Integrado

Historicamente, a contabilidade governamental brasileira sob a égide da Lei Federal nº 4.320/1964 priorizou o **enfoque orçamentário** (controle de legalidade de créditos, empenhos e arrecadação de tributos), adotando um regime misto: caixa para as receitas e competência para as despesas (art. 35 da Lei nº 4.320/1964).

Com o processo de convergência às normas internacionais do setor público (**IPSAS** - *International Public Sector Accounting Standards*), emitidas pelo *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) e traduzidas no Brasil pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) como **NBC TSP** em articulação com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), consolidou-se o **enfoque patrimonial pleno**:



- O registro contábil patrimonial independe da execução orçamentária: o reconhecimento de bens, direitos e obrigações ocorre no momento do **fato gerador** (regime de competência), gerando Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD);
- A dimensão orçamentária e a patrimonial coexistem de forma harmônica e integrada por meio do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

1.2 O Conceito Crítico de "Potencial de Serviços"

No setor empresarial privado, um item é classificado como ativo porque tem o potencial de gerar lucros e fluxos futuros de caixa positivos para os acionistas.

No setor público, a grande maioria dos ativos controlados pelo Estado (escolas públicas, postos de saúde, pontes, praças, viaturas policiais e sistemas de esgoto) não se destina a gerar lucro financeiro, mas sim a **atender necessidades coletivas e prestar serviços públicos gratuitos ou subsidiados à sociedade**.
Por essa razão, a Estrutura Conceitual da NBC TSP introduziu o conceito de **potencial de serviços**:

> "*Potencial de serviços é a capacidade de gerar serviços que contribuam para alcançar os objetivos da entidade pública, sem necessariamente gerar fluxos de caixa líquidos positivos.*"

1.3 Usuários Primários e Objetivos Centrais dos RCPGs

Conforme a NBC TSP Estrutura Conceitual, os Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs) destinam-se a atender às necessidades comuns dos seguintes **usuários primários**:

1. **Cidadãos e usuários de serviços públicos:** Avaliam a gestão dos recursos públicos, a sustentabilidade intergeracional e a qualidade dos serviços ofertados (controle social);
2. **Representantes políticos:** Parlamentares da Assembleia Legislativa, vereadores e os órgãos de controle externo (**Tribunais de Contas**), que necessitam de informações fidedignas para o julgamento das contas e a fiscalização orçamentária e financeira;
3. **Provedores de recursos:** Contribuintes tributários, credores, investidores e organismos multilaterais de crédito (BID, BIRD) que financiam o Estado.

- **Os Dois Objetivos Centrais dos RCPGs:**
  - Fornecer informações úteis para a **prestação de contas e responsabilização (*accountability*)**;
  - Fornecer subsídios técnicos indispensáveis para a **tomada de decisão** sobre a alocação de recursos públicos.

Teste 260

(FCC - Adaptada / Analista Contábil) A respeito do conceito de Ativo no setor público preconizado na NBC TSP Estrutura Conceitual, assinale a opção correta:

A) A capacidade de um bem público gerar fluxos futuros de caixa positivos é requisito indispensável para sua classificação como ativo governamental.

B) Um recurso pode ser reconhecido como ativo no setor público quando a entidade possui o controle do recurso, decorrente de evento passado, e do qual se espera a geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços.

C) Bens de uso comum do povo, como rodovias e praças públicas, não podem ser classificados como ativos patrimoniais em virtude de sua inalienabilidade civil em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

D) A titularidade da propriedade jurídica formal é elemento obrigatório e insubstituível para o reconhecimento de qualquer ativo no setor público.

E) Os ativos intangíveis desenvolvidos pelo ente público são vedados na contabilidade governamental por ausência de valor físico tangível.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. No setor público, a esmagadora maioria dos bens não gera fluxos de caixa positivos, mas gera potencial de serviços essenciais à coletividade.

B) Correta. Reproduz a definição clássica da NBC TSP EC: ativo é um recurso controlado no presente pela entidade em decorrência de eventos passados, do qual se espera a geração de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

C) Incorreta. Bens de uso comum do povo integram o patrimônio público e compõem o Ativo Não Circulante (Imobilizado de infraestrutura) quando controlados pelo ente.

D) Incorreta. O elemento central para o reconhecimento é o controle econômico e não a propriedade jurídica formal, prevalecendo a primazia da essência econômica sobre a forma jurídica (ex.: arrendamento mercantil financeiro).

E) Incorreta. Ativos intangíveis (sistemas de TI, softwares, licenças) são plenamente reconhecidos no Ativo Não Circulante (Intangível) conforme a NBC TSP 08.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 261

(FCC - Adaptada / Analista Contábil) De acordo com a NBC TSP Estrutura Conceitual, a informação contábil no setor público destina-se primordialmente a suprir as necessidades de informação dos usuários primários dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs).

São considerados usuários primários dos RCPGs:

A) Os usuários dos serviços públicos e seus representantes (cidadãos, membros do Poder Legislativo) e os provedores de recursos (contribuintes, doadores, credores por empréstimos).

B) Exclusivamente os auditores de controle externo dos Tribunais de Contas e os contadores públicos responsáveis pelo fechamento do balanço no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Unicamente as agências internacionais de classificação de risco de crédito soberano (ratings).

D) Apenas os secretários de fazenda e os dirigentes máximos das entidades do Poder Executivo.

E) As sociedades empresárias privadas concorrentes que participam de processos licitatórios governamentais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A NBC TSP Estrutura Conceitual define expressamente como **usuários primários dos RCPGs**: (1) os usuários de serviços e seus representantes (cidadãos e parlamentares); e (2) os provedores de recursos e seus representantes (contribuintes, doadores, financiadores e credores).

B) Incorreta. Auditores e contadores são usuários institucionais e reguladores, mas os usuários primários são os cidadãos e provedores de recursos para fins de prestação de contas (*accountability*) e tomada de decisão.

C) Incorreta. Agências de rating são usuários secundários ou específicos.

D) Incorreta. Gestores públicos utilizam relatórios de gestão gerencial interna; os RCPGs destinam-se a usuários externos que não têm poder para exigir relatórios customizados.

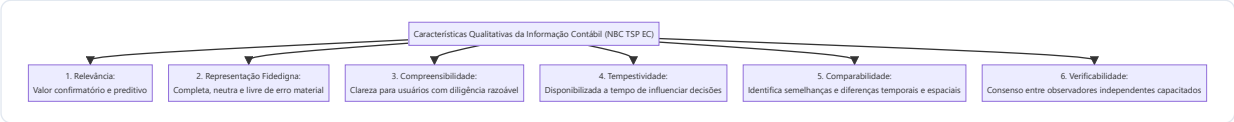
E) Incorreta. Licitantes não figuram no rol dos usuários primários conceituais dos RCPGs.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Características Qualitativas da Informação Contábil Útil (NBC TSP EC)

As características qualitativas são atributos indispensáveis que tornam as informações contidas nos RCPGs úteis para os usuários na tomada de decisão e na prestação de contas:



2.1 As Seis Características Qualitativas

1. **Relevância:** A informação é relevante se for capaz de influenciar as decisões dos usuários, auxiliando-os a avaliar eventos passados, presentes ou futuros (valor preditivo) ou confirmando/alterando avaliações prévias (valor confirmatório).
2. **Representação Fidedigna:** A informação deve retratar com fidelidade a substância econômica das transações. Para ser fidedigna, a representação deve ser **completa, neutra e livre de erro material** (a neutralidade implica a ausência de viés na seleção ou apresentação dos dados).
3. **Compreensibilidade:** Qualidade que permite aos usuários com conhecimento razoável do setor público e disposição para estudar as demonstrações compreender prontamente o significado das informações contábeis.

> 🚨 **Atenção:** Informações complexas e essenciais à governança jamais devem ser omitidas sob o pretexto de tornar o relatório "simples" ou acessível!

4. **Tempestividade:** Significa disponibilizar a informação aos tomadores de decisão antes que ela perca sua capacidade de influenciar decisões. Uma informação contábil perfeita, mas disponibilizada com anos de atraso, perde sua utilidade gerencial.
5. **Comparabilidade:** Permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre diferentes entidades governamentais no mesmo período (comparabilidade espacial) ou em relação à mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos (comparabilidade temporal). Requer consistência na aplicação de políticas e planos de contas.
6. **Verificabilidade:** Qualidade que assegura aos usuários que a informação representa fidedignamente o que se propõe a representar, possibilitando que diferentes auditores e observadores independentes e capacitados cheguem a um consenso razoável sobre a exatidão das conclusões.

2.2 Restrições Inerentes: Custo-Benefício e Materialidade

- **Custo-Benefício:** Os benefícios derivados da informação devem exceder os custos decorrentes de sua coleta, processamento e divulgação.
- **Materialidade:** A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o julgamento ou as decisões dos usuários dos RCPGs. A materialidade depende da natureza ou da magnitude do item no contexto orçamentário e patrimonial específico.

Teste 262

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) A Estrutura Conceitual das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP EC) estabelece as características qualitativas da informação contábil incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público (RCPGs).

A característica qualitativa que permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre itens e fenômenos econômicos, seja entre diferentes entidades do setor público, seja em relação à mesma entidade ao longo de períodos contábeis consecutivos, denomina-se:

A) Compreensibilidade.

B) Comparabilidade.

C) Tempestividade.

D) Representação fidedigna.

E) Verificabilidade.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Compreensibilidade é a qualidade que possibilita a rápida compreensão do significado da informação contábil por usuários com conhecimento razoável.

B) Correta. A Comparabilidade é definida textualmente na NBC TSP EC como a característica qualitativa que permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre itens, cobrindo tanto a comparação temporal (mesma entidade ao longo de exercícios sucessivos) quanto a comparação espacial (entre diferentes órgãos e entidades públicas).

C) Incorreta. Tempestividade refere-se à disponibilização da informação em tempo oportuno para influenciar julgamentos e decisões.

D) Incorreta. Representação fidedigna significa retratar com completude, neutralidade e ausência de erro material a substância dos eventos econômicos.

E) Incorreta. Verificabilidade é a qualidade que assegura que diferentes observadores independentes e capacitados cheguem a um consenso razoável sobre a informação apresentada.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 263

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) Na NBC TSP Estrutura Conceitual, as características qualitativas são atributos que tornam a informação contida nos RCPGs útil para os usuários. Considere as seguintes características:

I. **Relevância:** A informação é relevante se for capaz de influenciar as decisões dos usuários, tendo valor confirmatório, preditivo ou ambos.

II. **Representação Fidedigna:** Para ser fidedigna, a informação deve ser completa, neutra e livre de erro material, retratando fielmente a substância econômica da transação e não apenas sua forma jurídica.

III. **Compreensibilidade:** Pressupõe que os relatórios contábeis públicos sejam simplificados a ponto de dispensar qualquer conhecimento prévio dos usuários sobre economia e finanças governamentais.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

- **I. Correto.** A relevância é característica qualitativa fundamental caracterizada pelo valor confirmatório e/ou preditivo.
- **II. Correto.** A representação fidedigna exige que a informação seja completa, neutra e isenta de erro material, com primazia da substância sobre a forma.
- **III. Incorreto.** A compreensibilidade permite que a informação seja facilmente compreendida por usuários que tenham conhecimento razoável das atividades do setor público e do ambiente econômico, e que se disponham a estudar a informação com razoável diligência. Não se eliminam informações complexas e relevantes apenas sob o argumento de que seriam difíceis de compreender por leigos absolutos.

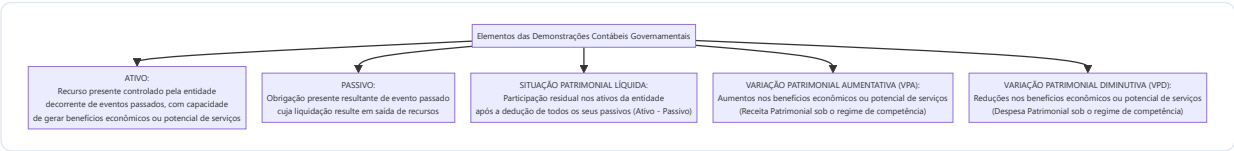
GABARITO OFICIAL: B

---

3. Elementos das Demonstrações Contábeis e Bases de Mensuração

3.1 Elementos Patrimoniais: Ativo, Passivo, SPL, VPA e VPD

A Estrutura Conceitual define os seguintes elementos constitutivos dos relatórios patrimoniais:



3.2 Bases de Mensuração para Ativos e Passivos

A mensuração consiste no processo de determinar os valores monetários pelos quais os elementos serão reconhecidos nas demonstrações contábeis.

Base de Mensuração	Aplicação a Ativos	Aplicação a Passivos
Custo Histórico	Montante de caixa fornecido para adquirir ou construir o ativo.	Montante de recursos recebidos para assumir a obrigação no passado.
Valor de Mercado	Montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes conhecedoras, dispostas e em condições normais de mercado.	Montante pelo qual o passivo poderia ser liquidado entre partes independentes.
Custo de Reposição / Substituição	Custo mais econômico exigido para a entidade substituir o **potencial de serviços** do ativo na data de mensuração.	*(Não aplicável nesta forma conceitual)*
Valor em Uso	Valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo ao longo de sua vida útil remanescente.	*(Não aplicável)*
Custo de Cumprimento	*(Não aplicável)*	Custos que a entidade pública incorrerá para satisfazer as obrigações assumidas com terceiros.
Preço de Assunção	*(Não aplicável)*	Valor monetário que um terceiro independente exigiria para assumir formalmente a obrigação da entidade.

Teste 264

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No que concerne às bases de mensuração para ativos e passivos segundo a NBC TSP Estrutura Conceitual, assinale a opção correta:

A) O custo histórico é uma base de mensuração a valor de saída que reflete o preço que seria recebido pela venda de um ativo no mercado aberto.

B) O custo de reposição ou substituição é uma base de mensuração a valor de entrada que reflete o custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviços de um ativo na data das demonstrações contábeis.

C) O valor justo é uma medida específica da entidade que independe das condições de transação entre participantes do mercado.

D) O valor em uso de um ativo reflete o valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados, aplicável exclusivamente a ativos geradores de caixa do setor público em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

E) Todos os passivos públicos devem ser obrigatoriamente mensurados pelo custo histórico original, sendo vedada qualquer avaliação pelo preço de liquidação.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Incorreta. O custo histórico é uma base de mensuração a valor de **entrada** (reflete a transação original passada).
>
> **B)** Correta. O **custo de reposição/substituição** (*depreciated replacement cost*) é uma base de mensuração a valor de entrada amplamente utilizada no setor público para ativos não geradores de caixa, correspondendo ao custo mais econômico para substituir o potencial de serviços do ativo.
>
> **C)** Incorreta. O valor justo é mensuração baseada no mercado (preço de saída), e não medida específica da entidade.
>
> **D)** Incorreta. No setor público, o valor em uso também se aplica a ativos não geradores de caixa através da mensuração do valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo.
>
> **E)** Incorreta. Passivos podem ser mensurados pelo custo histórico, custo de cumprimento da obrigação (*fulfillment cost*) ou valor de mercado/liquidação.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

---

4. Normas Específicas Fundamentais no Padrão FCC

4.1 Matriz de Provisões e Passivos Contingentes (NBC TSP 03)

A aplicação contábil de ações judiciais e litígios contra o Poder Público submete-se à matriz de probabilidade estipulada na NBC TSP 03:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente tenta confundir o candidato afirmando que um risco **possível** deve ser registrado no Balanço Patrimonial. **FALSO!**
>
> - Apenas o evento **provável** com valor estimável com segurança gera lançamento contábil no Balanço (Provisão);
> - O risco **possível** é apenas divulgado em Notas Explicativas (**Passivo Contingente**);
> - O risco **remoto** é sumariamente ignorado (sem registro e sem nota explicativa).

4.2 Mensuração de Estoques Públicos para Distribuição Gratuita (NBC TSP 04)

- **Regra Mercantil Comum:** Estoques são avaliados pelo menor valor entre o custo histórico e o valor realizável líquido (preço estimado de venda menos despesas de concretização).
- **Regra Específica do Setor Público (Distribuição Gratuita):**
  Quando os estoques forem mantidos para **distribuição gratuita ou por valor simbólico** (ex.: medicamentos e vacinas do SUS, kits de merenda escolar, livros didáticos), eles devem ser mensurados pelo **menor valor entre o custo histórico de aquisição e o CUSTO CORRENTE DE REPOSIÇÃO**!
  (Fundamento: como esses bens públicos não se destinam à venda comercial, o conceito de "preço de venda/valor realizável líquido" é economicamente inaplicável).

4.3 Ativo Imobilizado e Depreciação Sistemática (NBC TSP 07)

- **Mensuração Inicial:** O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente pelo seu custo histórico (preço de aquisição somado a todas as despesas diretamente atribuíveis para colocar o bem em condições operacionais de uso).
- **Depreciação Periódica:** Consiste na alocação sistemática do valor depreciável de um bem ativo ao longo de sua vida útil estimada. Reconhece-se a perda de potencial de serviços por uso, desgaste natural ou obsolescência tecnológica:
  - **Lançamento Contábil:**
  - `D` - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Depreciação);
  - `C` - Depreciação Acumulada (Conta retificadora do Ativo Imobilizado).

Teste 265

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A Procuradoria-Geral de determinado Estado foi intimada de ação judicial de grande repercussão econômica proposta por consórcio de empreiteiras cobrando reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de obras. O departamento jurídico do Estado avaliou o risco de perda da ação judicial como **provável** e mensurou com segurança razoável o valor do desembolso futuro estimado em R$ 15.000.000,00.

Consoante as disposições da NBC TSP 03 e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP):

A) O Estado não deve efetuar nenhum registro contábil nem em notas explicativas até o trânsito em julgado irrecorrível da decisão judicial condenatória.

B) A entidade deve divulgar a informação exclusivamente em notas explicativas, sem efetuar quaisquer lançamentos contábeis no Balanço Patrimonial.

C) A entidade pública deve reconhecer uma provisão no Passivo, em contrapartida a uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no resultado do exercício.

D) A perda potencial deve ser reconhecida como despesa orçamentária imediatamente no estágio da fixação da Lei Orçamentária Anual.

E) Trata-se de um ativo contingente cujo ingresso de recursos deve ser registrado preventivamente no subsistema orçamentário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O regime de competência contábil exige o registro tempestivo da obrigação presente assim que o fato gerador e os critérios de probabilidade se consolidem, não aguardando o trânsito em julgado formal.

B) Incorreta. A divulgação exclusiva em notas explicativas aplica-se aos passivos contingentes com risco de perda possível, e não provável.

C) Correta. De acordo com a NBC TSP 03 e o MCASP, existindo uma obrigação presente resultante de evento passado cuja liquidação implique saída de recursos classificada como provável e o valor possa ser estimado com confiabilidade técnica, a entidade pública deve reconhecer formalmente uma Provisão no Passivo, lançando a débito uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no resultado do exercício patrimonial.

D) Incorreta. A provisão é ato estritamente patrimonial, não transitando pela fixação de créditos orçamentários da LOA nem exigindo nota de empenho imediata.

E) Incorreta. Litígio judicial que exige desembolso de recursos configura potencial passivo e não ativo contingente.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 266

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Em determinado processo judicial em trâmite na Justiça do Trabalho contra uma autarquia estadual, a assessoria jurídica emitiu parecer formal classificando o risco de condenação e perda patrimonial da entidade como **possível**, sem possibilidade de definição precisa de valores no momento.

Em observância à NBC TSP 03 e ao MCASP, a conduta contábil adequada a ser adotada pela autarquia é:

A) Reconhecer imediatamente uma provisão no Passivo Não Circulante pelo valor estimado pelo autor da ação.

B) Não efetuar lançamento contábil de provisão no Balanço Patrimonial, divulgando as informações relevantes sobre o passivo contingente em Notas Explicativas.

C) Deixar de efetuar qualquer lançamento contábil e dispensar a divulgação em notas explicativas em virtude do princípio do sigilo processual no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Registrar uma Variação Patrimonial Aumentativa para neutralizar o impacto financeiro futuro.

E) Solicitar abertura imediata de crédito adicional extraordinário para cobertura judicial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O reconhecimento de provisão no Balanço Patrimonial é cabível apenas e tão somente quando o risco de saída de recursos for classificado como provável.

B) Correta. De acordo com a NBC TSP 03, quando a probabilidade de desembolso futuro for classificada como possível, a obrigação consubstancia um Passivo Contingente: não deve ser reconhecida no Balanço Patrimonial, mas deve ser compulsoriamente divulgada em Notas Explicativas, especificando a natureza da ação e as incertezas existentes.

C) Incorreta. A dispensa de notas explicativas ocorre unicamente quando a probabilidade de perda for remota.

D) Incorreta. Ação indenizatória contra a entidade jamais configurará VPA (ganho patrimonial).

E) Incorreta. Crédito extraordinário destina-se exclusivamente a calamidades, guerra e comoção interna.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 267

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública - Contabilidade) No âmbito do setor público, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás mantém em seus depósitos centrais vultosos estoques de vacinas e medicamentos essenciais destinados exclusivamente à distribuição gratuita à população nos postos de saúde da rede pública.

De acordo com as regras de mensuração de estoques contidas na NBC TSP 04:

A) Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o valor justo de mercado para revenda.

B) Os estoques mantidos para distribuição gratuita devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o custo corrente de reposição.

C) A Secretaria de Saúde deve mensurar seus estoques obrigatoriamente a valor presente descontado pela taxa básica de juros (Selic).

D) Medicamentos para distribuição gratuita não configuram ativo, devendo ser lançados como despesa de consumo no ato do recebimento da nota fiscal.

E) Os estoques devem ser mantidos sem qualquer registro patrimonial até o momento da efetiva aplicação nos pacientes.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Bens destinados à distribuição gratuita à sociedade não têm como objetivo a comercialização, inexistindo valor justo ou valor realizável de venda no mercado.

B) Correta. Conforme a regra expressa da NBC TSP 04 (Estoques), os bens mantidos pela administração pública para distribuição gratuita ou para consumo na prestação de serviços sem contraprestação financeira devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo histórico de aquisição e o custo corrente de reposição.

C) Incorreta. Não se aplica metodologia de desconto a valor presente por taxa Selic para estoques de suprimentos médicos.

D) Incorreta. Medicamentos estocados representam recursos controlados com potencial de serviços, configurando ativo circulante de estoques até a entrega final ao usuário do SUS.

E) Incorreta. O controle de almoxarifado exige controle patrimonial contínuo pelo princípio da competência.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 268

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A respeito da NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado) e do reconhecimento contábil dos elementos patrimoniais, analise a seguinte hipótese:

Determinado Tribunal de Contas realizou despesas no valor de R$ 300.000,00 com obras de reforma e adaptação predial em seu auditório principal. A reforma resultou no aumento comprovado da vida útil do imóvel em 10 anos e na ampliação da capacidade de recepção de público, com instalação de novos sistemas centrais de ar-condicionado.

À luz da NBC TSP 07 e das normas contábeis aplicadas ao setor público, o dispêndio realizado:

A) Deve ser capitalizado ao valor contábil do ativo imobilizado (incorporado ao custo do edifício).

B) Deve ser reconhecido integralmente como Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no resultado do exercício, por se tratar de despesa de manutenção rotineira.

C) Não pode ser registrado no subsistema patrimonial, limitando-se ao subsistema de compensação de atos potenciais.

D) Deve ser registrado como ativo intangível pelo período em que perdurarem as garantias da construtora.

E) Constitui inversão financeira na classificação por natureza da despesa, devendo ser baixado imediatamente do patrimônio líquido.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A NBC TSP 07 e o MCASP determinam que os gastos posteriores com ativos imobilizados que aumentem a vida útil econômica, melhorem o potencial de serviços ou ampliem a capacidade produtiva do bem devem ser **capitalizados** (incorporados ao valor contábil do ativo).

B) Incorreta. Apenas reparos de conservação e manutenção periódica que visem manter o bem em operação normal sem ampliação de vida útil são reconhecidos diretamente como VPD (despesa de manutenção).

C) Incorreta. O fato afeta o patrimônio permanente e é registrado no subsistema patrimonial.

D) Incorreta. Auditórios e instalações físicas são ativos tangíveis (imobilizado), não intangíveis.

E) Incorreta. Obras de ampliação física constituem investimentos (GND 4) e aumentam o ativo não circulante.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 269

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Segundo a NBC TSP 03 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes), assinale a opção que apresenta o correto tratamento contábil para uma ação judicial movida contra um Estado da Federação cuja perda seja avaliada pela Procuradoria-Geral do Estado como **provável** e cujo valor possa ser estimado com confiabilidade:

A) Deve ser reconhecida uma provisão no passivo exigível, com contrapartida em Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no resultado do exercício.

B) Não deve ser efetuado nenhum registro no passivo, bastando a divulgação em nota explicativa como passivo contingente.

C) Deve ser registrada apenas no subsistema de controle (atos potenciais passivos), sendo vedado o lançamento contábil no passivo patrimonial no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) O registro contábil fica condicionado ao trânsito em julgado da decisão judicial irrecorrível perante os Tribunais Superiores.

E) Deve ser contabilizado um ativo contingente garantidor em contrapartida ao patrimônio líquido.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conforme a NBC TSP 03: quando uma obrigação presente resultante de evento passado tiver saída de recursos avaliada como **provável** e puder ser mensurada com confiabilidade, **deve ser reconhecida uma provisão no passivo**, afetando o resultado (VPD).

B) Incorreta. Essa conduta aplica-se a passivos contingentes com probabilidade de perda apenas **possível**.

C) Incorreta. O fato de ser provável e mensurável exige contabilização patrimonial efetiva no Passivo Circulante ou Não Circulante.

D) Incorreta. A provisão existe exatamente para antecipar obrigações prováveis antes da liquidação jurídica definitiva (trânsito em julgado).

E) Incorreta. Ativos contingentes não são reconhecidos no balanço patrimonial.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Normativas Recomendadas

- CFC - NBC TSP Estrutura Conceitual - Norma brasileira do Conselho Federal de Contabilidade alinhada aos padrões internacionais do IPSASB para o setor público.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Visão Geral e Estrutura Conceitual) - Manual oficial da STN sobre princípios contábeis fundamentais e convergência às normas internacionais.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Título IX (Da Contabilidade) - Disposições gerais sobre a contabilidade orçamentária, patrimonial e financeira.
- Decreto nº 10.540/2020 (Padrão Mínimo do SIAFIC) - Define o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Fiscalização Contábil - Atuação fiscalizatória da conformidade dos registros contábeis no âmbito do Estado de Goiás.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **Normas Brasileiras de Contabilidade: NBC TSP — Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público**. Brasília: CFC, 2016.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 1 - Origens e Evolução da Contabilidade Pública; Cap. 2 - A Estrutura Conceitual da NBC TSP).
- KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: Teoria e Prática**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Cap. 1 e 2 - Fundamentos da CASP).

02 - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) e Patrimoniais (PCP) - MCASP 11ª Edição

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 11ª edição):
  - **Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO):**
  - Regime Contábil Orçamentário (Artigo 35 da Lei nº 4.320/1964: Caixa para Receitas e Competência para Despesas);
  - Confronto analítico entre a execução orçamentária e as variações patrimoniais;
  - Variações Patrimoniais Quantitativas (Aumentativas e Diminutivas) e Qualitativas (Fatos Permutativos);
  - Variações Resultantes da Execução Orçamentária vs. Variações Independentes da Execução Orçamentária;
  - **Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP):**
  - Princípio da Competência aplicado aos fatos patrimoniais (reconhecimento de VPA e VPD pelo fato gerador econômico);
  - Ativo Imobilizado: reconhecimento, mensuração inicial ao custo e mensuração subsequente;
  - Bens de Uso Comum do Povo e Bens de Infraestrutura: critérios de reconhecimento no Balanço Patrimonial;
  - Depreciação, Amortização e Exaustão no setor público: valor depreciável, valor residual, vida útil econômica e ativos não depreciáveis;
  - Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*): conceitos e aplicação a ativos geradores e não geradores de caixa;
  - Provisões e desreconhecimento de ativos.

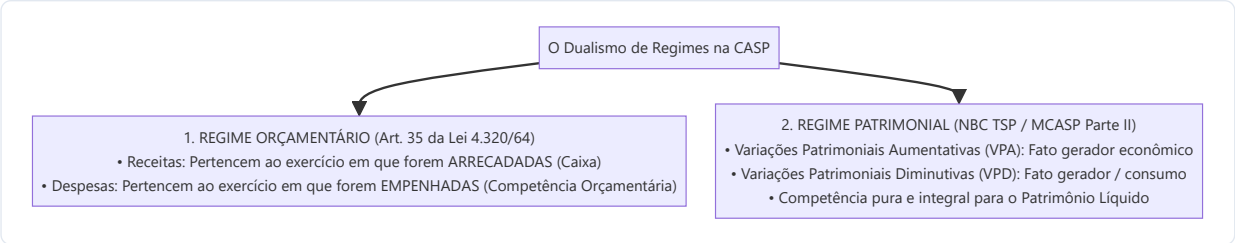
🧭 Sumário

1. **O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)**
   1. O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)
   2. O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)
   3. Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis
   4. Teste 270
   5. Teste 271
   6. Teste 272
2. **Variações Patrimoniais: Classificações e Origens**
   1. Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)
   2. Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária
   3. Teste 273
   4. Teste 274
3. **Procedimentos Patrimoniais Aplicados ao Ativo Imobilizado**
   1. Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura
   2. Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas
   3. Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica
   4. Teste 275
   5. Teste 276
   6. Teste 277
4. **Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*)**
   1. Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável
   2. Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões
   3. Teste 278
   4. Teste 279
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. O Dualismo de Regimes na Contabilidade Pública (Orçamentário vs. Patrimonial)

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) no Brasil opera com a convivência harmônica e integrada de dois regimes contábeis fundamentais:



1.1 O Regime Orçamentário da Lei nº 4.320/1964 (Art. 35)

O art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964 disciplina a apropriação dos créditos orçamentários sob um regime misto:

- **Receita Orçamentária:** Pertence ao exercício financeiro em que for efetivamente **arrecadada** pelos agentes bancários credenciados (regime de caixa puro na dimensão orçamentária);
- **Despesa Orçamentária:** Pertence ao exercício financeiro em que for legalmente **empenhada** pela autoridade ordenadora (regime de competência orçamentária, assegurando a reserva do crédito antes da contratação).

1.2 O Regime Patrimonial da Competência Integral (MCASP e NBC TSP)

No âmbito patrimonial (MCASP e NBC TSP Estrutura Conceitual), vigora o **regime de competência puro e irrestrito**:

- Os efeitos das transações e demais eventos contábeis são reconhecidos quando ocorrem os seus respectivos fatos geradores econômicos, independentemente do recebimento ou pagamento em dinheiro de caixa;
- As receitas patrimoniais denominam-se **Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)** e as despesas patrimoniais denominam-se **Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)**.

1.3 Quadro Sinótico de Confronto e Fatos Contábeis

Evento Prático Governamental	Enfoque Orçamentário (Lei nº 4.320/1964)	Enfoque Patrimonial (MCASP / NBC TSP)	Natureza do Fato Contábil
Lançamento do IPTU ou IPVA pelo Fisco	Não há receita orçamentária realizada (aguarda arrecadação).	**Ocorre VPA** (direito líquido e certo gerado pelo fato gerador tributário).	**Fato Modificativo Aumentativo** (aumenta o PL da entidade).
Contribuinte paga o tributo no caixa bancário	**Receita Orçamentária Realizada** (estágio da arrecadação/recolhimento).	Nenhum impacto no resultado patrimonial! (D: Caixa / C: Tributos a Receber).	**Fato Permutativo / Qualitativo** (o PL não é alterado).
Emissão de Nota de Empenho de material	**Despesa Orçamentária Executada** (reserva de crédito na LOA).	Não há fato patrimonial (nenhum bem ou serviço ingressou no patrimônio).	**Ato Potencial** (registro puramente orçamentário e de controle).
Recebimento e Atesto do material (Liquidação)	Despesa orçamentária liquidada (passivo orçamentário a pagar).	**Ocorre VPD ou Ativo** (se for material de consumo imediato gera VPD; se for estoque/imobilizado gera ativo).	**Fato Modificativo Diminutivo** (se consumo) ou **Permutativo** (se estocagem).
Ordem Bancária de Pagamento emitida	Despesa orçamentária paga (extingue dotação e passivo).	Extingue o passivo financeiro com saída de disponibilidades (D: Fornecedores / C: Caixa).	**Fato Permutativo** (não afeta o PL).

Teste 270

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Orçamento) No tocante ao regime contábil aplicado no setor público, analise as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei nº 4.320/1964 (Art. 35), o regime orçamentário é misto, pertencendo ao exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

II. Segundo as normas NBC TSP e o MCASP, o regime contábil patrimonial é o de competência, exigindo o reconhecimento de receitas e despesas patrimoniais no momento da ocorrência de seus respectivos fatos geradores.

III. A arrecadação de tributos em dinheiro gera concomitantemente uma receita orçamentária realizada e um fato permutativo no patrimônio líquido da entidade caso o crédito tributário já tenha sido lançado previamente.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Os itens II e III também são verdadeiros, tornando a alternativa incompleta.

B) Incorreta. Deixa de incluir o item III, que expressa corretamente a dinâmica da CASP.

C) Incorreta. O item I é a previsão literal do art. 35 da Lei nº 4.320/1964.

D) Incorreta. O item II reflete o preceito central do MCASP moderno (regime de competência patrimonial).

E) Correta. Todas as três assertivas são verdadeiras: o item I reproduz o art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964 (regime orçamentário misto); o item II reflete a consolidação da competência pura para o patrimônio pelas NBC TSP e MCASP; e o item III descreve com rigor a transação de arrecadação de tributos cujo lançamento ocorreu em momento anterior (no lançamento houve VPA; na arrecadação há receita orçamentária realizada e simples permutação patrimonial entre Disponibilidades e Créditos a Receber).

GABARITO OFICIAL: E

Teste 271

(FCC - Adaptada / Analista Contábil de Controle) Determinada entidade governamental adquiriu, mediante regular processo licitatório, um lote de microcomputadores para suas secretarias no valor total de R$ 100.000,00. A despesa foi devidamente empenhada, liquidada com o recebimento das máquinas e integralmente paga em dinheiro à empresa fornecedora.

Sob a ótica patrimonial e orçamentária, essa transação completa caracteriza-se como:

A) Fato modificativo aumentativo que gera Variação Patrimonial Aumentativa.

B) Fato contábil qualitativo (permutativo), que não altera o valor do Patrimônio Líquido da entidade.

C) Fato modificativo diminutivo que reduz o Patrimônio Líquido em R$ 100.000,00 no ato da compra no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Variação patrimonial independente da execução orçamentária.

E) Transação extraorçamentária que dispensa registro no subsistema patrimonial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A compra de bens com desembolso financeiro de caixa não gera VPA (receita patrimonial).

B) Correta. Trata-se de um típico fato permutativo (qualitativo) entre contas do Ativo: ocorreu a diminuição de R $100.000,00 na conta Caixa/Bancos (Ativo Circulante) e o aumento simultâneo de R$ 100.000,00 na conta de Equipamentos e Material Permanente (Ativo Não Circulante - Imobilizado). O total do Ativo e a Situação Patrimonial Líquida permaneceram rigorosamente inalterados.

C) Incorreta. A redução do patrimônio líquido ocorrerá de forma paulatina e distribuída nos exercícios seguintes por meio do registro da depreciação mensal.

D) Incorreta. A transação resultou diretamente da execução de dotação de capital fixada na LOA (variação resultante da execução orçamentária).

E) Incorreta. É despesa orçamentária própria de capital, plenamente escriturada nos subsistemas orçamentário e patrimonial do PCASP.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 272

(FCC - Adaptada / Analista Contábil) No âmbito da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a coexistência dos regimes orçamentário e patrimonial decorre da aplicação simultânea da Lei Federal nº 4.320/1964 e das normas internacionais de contabilidade (NBC TSP / MCASP).

A respeito da aplicação dos regimes contábeis, assinale a afirmativa correta:

A) A despesa pública sob o enfoque patrimonial é reconhecida segundo o princípio da competência (pela ocorrência do fato gerador), independentemente do estágio da execução orçamentária (empenho ou liquidação).

B) A receita orçamentária é reconhecida pelo regime de competência no momento do lançamento tributário da dívida ativa.

C) O regime orçamentário adota a competência integral para as receitas públicas e a caixa estrita para as despesas públicas.

D) O reconhecimento patrimonial de uma obrigação pública subordina-se à emissão prévia de autorização de saque pelo Tesouro Estadual no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O fato gerador da despesa coincide obrigatoriamente com o ato administrativo da fixação orçamentária anual constante da LOA.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Sob o enfoque **patrimonial**, aplica-se o regime de competência tanto para receitas (VPA) quanto para despesas (VPD): a VPD deve ser reconhecida no momento em que ocorre o fato gerador (ex.: consumo de material, prestação do serviço ou fruição do trabalho), independentemente do estágio orçamentário.

B) Incorreta. Sob o enfoque orçamentário (art. 35, I da Lei nº 4.320/1964), a receita orçamentária é reconhecida no momento da arrecadação (regime de caixa orçamentário).

C) Incorreta. O art. 35 da Lei nº 4.320/1964 prevê regime de caixa para as receitas e competência para as despesas no orçamento (regime misto orçamentário).

D) Incorreta. As obrigações patrimoniais surgem com o fato gerador, independentemente de saques financeiros.

E) Incorreta. A fixação apenas autoriza o limite de gasto; não gera fato patrimonial.

GABARITO OFICIAL: A

---

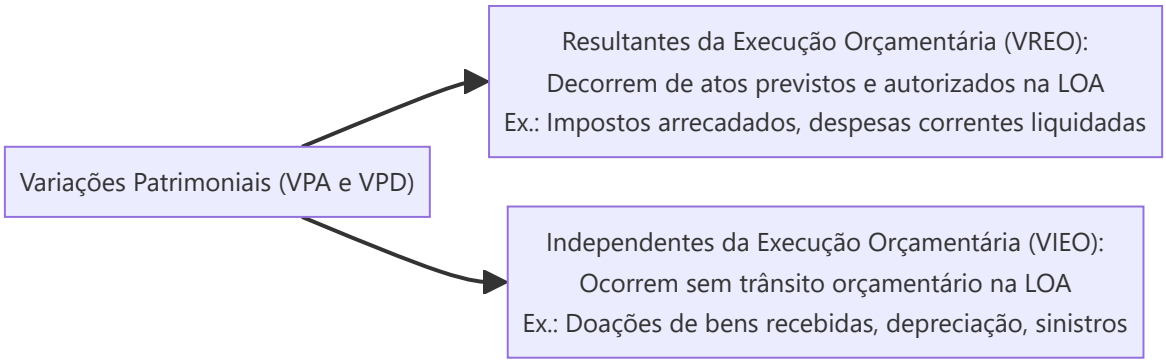
2. Variações Patrimoniais: Classificações e Origens

2.1 Variações Qualitativas (Permutativas) vs. Quantitativas (Modificativas)

- **Variações Qualitativas (Fatos Permutativos):** São transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais (Ativos e Passivos) sem provocar qualquer variação no montante líquido do Patrimônio Líquido (ex.: compra à vista de equipamentos, recebimento de créditos tributários lançados anteriormente, pagamento de fornecedores);

- **Variações Quantitativas (Fatos Modificativos):** Transações que impactam diretamente e alteram o valor total do Patrimônio Líquido da entidade pública:
  - *Variação Patrimonial Aumentativa (VPA):* Transação que eleva o PL (ex.: arrecadação de tributos não lançados, doações de bens recebidas de terceiros, juros ativos ganhos em aplicações);
  - *Variação Patrimonial Diminutiva (VPD):* Transação que reduz o PL (ex.: consumo de material de expediente, folha de salários do funcionalismo, quotas de depreciação mensal).

2.2 Variações Resultantes vs. Independentes da Execução Orçamentária



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
>
> - **A Depreciação é despesa orçamentária? NÃO!** A depreciação é uma **Variação Patrimonial Diminutiva Independente da Execução Orçamentária (VIEO)**. Não exige empenho, dotação orçamentária na LOA nem liquidação; opera-se exclusivamente no subsistema patrimonial!
> - **A Doação de imóvel recebida é receita orçamentária de capital? NÃO!** Não transita pela LOA nem envolve disponibilidade financeira em moeda. Trata-se de uma **VPA Independente da Execução Orçamentária (VIEO)** que eleva diretamente o Ativo Imobilizado e o Patrimônio Líquido do ente federativo.

Teste 273

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Determinado órgão público estadual recebeu, em doação incondicional de particular, um terreno avaliado a valor justo de mercado em R$ 800.000,00 para futura construção de um posto fiscal de fronteira.

Sob a ótica do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 11ª edição):

A) O recebimento do imóvel deve ser contabilizado como receita orçamentária de capital no estágio do recolhimento bancário.

B) A transação representa uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) independente da execução orçamentária, elevando o Patrimônio Líquido da entidade.

C) O bem não pode ser registrado no ativo imobilizado até que a obra do posto fiscal seja integralmente concluída e aceita pela fiscalização no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) A operação constitui um fato meramente qualitativo (permutativo), uma vez que não envolveu fluxo financeiro em moeda corrente.

E) O terreno recebido deverá sofrer depreciação periódica anual linear à alíquota contábil de 4% ao ano.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Doações de bens materiais não geram influxo de caixa financeiro nem constam na LOA, não constituindo receita orçamentária.

B) Correta. A doação de bens recebida amplia o ativo e o patrimônio líquido da entidade sem passar pelos estágios do orçamento (LOA), qualificando-se exatamente como uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Independente da Execução Orçamentária. O lançamento debita o Ativo Não Circulante (Imobilizado - Terrenos) e credita VPA no resultado.

C) Incorreta. O reconhecimento contábil do terreno ocorre no momento da obtenção de seu controle formal (escritura e posse), e não na futura edificação da obra.

D) Incorreta. Trata-se de fato quantitativo modificativo aumentativo, pois houve acréscimo de R$ 800.000,00 na Situação Patrimonial Líquida do ente.

E) Incorreta. Terrenos possuem vida útil econômica indefinida e, por expressa determinação contábil, não sofrem depreciação periódica.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 274

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na Contabilidade Pública, as Variações Patrimoniais classificam-se quanto ao impacto sobre a situação líquida (qualitativas vs. quantitativas) e quanto à vinculação ao orçamento (resultantes vs. independentes da execução orçamentária).

Constitui uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) **independente da execução orçamentária**:

A) O reconhecimento mensal do encargo de depreciação do ativo imobilizado e a baixa de bens públicos em razão de sinistro/inutilização.

B) O pagamento de salários e vencimentos aos servidores públicos estaduais mediante empenho ordinário no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A aquisição de veículos novos mediante licitação e pagamento com recursos correntes.

D) A contratação de serviços de consultoria técnica especializada com nota de empenho global.

E) A amortização do principal da dívida pública contratual de longo prazo.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A depreciação, amortização, exaustão, perecimento de bens, sinistros e perdas por redução ao valor recuperável (*impairment*) constituem VPDs que afetam negativamente a situação patrimonial líquida **sem envolver execução de dotação orçamentária**, sendo, portanto, VPDs independentes da execução orçamentária.

B) Incorreta. Despesa com pessoal afeta o patrimônio, mas é resultante da execução orçamentária.

C) Incorreta. Aquisição de veículos é variação qualitativa (troca de caixa por imobilizado).

D) Incorreta. Serviços prestados são VPDs resultantes da execução do orçamento.

E) Incorreta. Amortização é fato permutativo (baixa de passivo com baixa de caixa).

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Procedimentos Patrimoniais Aplicados ao Ativo Imobilizado

3.1 Mensuração Inicial, Custos Atribuíveis e Bens de Infraestrutura

- **Mensuração Inicial:** O ativo imobilizado deve ser mensurado inicialmente pelo seu **custo de aquisição ou construção**, o qual engloba o preço de compra (deduzidos descontos comerciais e abatimentos), tributos não recuperáveis e todos os custos diretamente atribuíveis necessários para colocar o bem em local e condições operacionais de funcionamento pretendidos pela administração pública.
- **Bens de Infraestrutura e Bens de Uso Comum do Povo:** Rodovias, pontes, praças públicas, redes de esgoto e iluminação pública que estejam sob o controle da entidade governamental e possuam potencial de serviços mensurável com confiabilidade **devem ser formalmente**

reconhecidos no Ativo Não Circulante (Imobilizado) do Balanço Patrimonial, contrariando a prática histórica de lançar tais obras como mera despesa orçamentária extinta.

3.2 Depreciação, Amortização e Exaustão: Conceitos e Fórmulas

Conforme a NBC TSP 07 e o MCASP:

- **Depreciação:** Alocação sistemática do valor depreciável de um **ativo tangível (corpóreo)** ao longo de sua vida útil econômica estimada;
- **Amortização:** Alocação sistemática do valor amortizável de um **ativo intangível (incorpóreo)** com vida útil definida (ex.: softwares, licenças governamentais adquiridas);
- **Exaustão:** Redução do valor de recursos minerais, hídricos ou florestais decorrente de sua exploração produtiva contínua pelo Estado.

$$\text{Valor Depreciável} = \text{Custo Histórico de Aquisição} - \text{Valor Residual Estimado}$$

$$\text{Quota Periódica de Depreciação (Método Linear)} = \frac{\text{Valor Depreciável}}{\text{Vida Útil Econômica}}$$

- **Lançamento Contábil da Depreciação Periódica:**
  - `D` - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Depreciação de Bens Móveis/Imóveis);
  - `C` - Depreciação Acumulada (Conta retificadora redutora do Ativo Imobilizado).

3.3 Ativos que NÃO Sofrem Depreciação Periódica

O MCASP elenca expressamente os ativos públicos que não estão sujeitos à depreciação:

1. **Terrenos:** Possuem vida útil econômica indefinida (ressalvadas áreas destinadas a aterros sanitários ou pedreiras cuja capacidade física se esgota);
2. **Obras de arte, relíquias e antiguidades:** Cujo valor cultural, artístico ou histórico seja inestimável e não sofra perda sistemática de potencial de serviços ao longo do tempo;
3. Bens de valor histórico com vida útil indeterminada mantidos em museus e acervos cívicos.

Teste 275

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) Em relação aos conceitos de depreciação, amortização e teste de recuperabilidade (*impairment*) aplicados aos ativos do setor público, assinale a opção correta:

A) O valor depreciável de um bem corresponde ao seu custo histórico de aquisição somado ao valor residual estimado ao término de sua vida útil.

B) As quotas de depreciação mensal apuradas para a frota de ambulâncias públicas exigem a prévia emissão de nota de empenho ordinário no orçamento da Secretaria de Saúde em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) O teste de recuperabilidade é dispensável no setor público quando o ativo imobilizado não for utilizado diretamente na geração de receitas comerciais ou de lucro.

D) A redução ao valor recuperável ocorre quando o valor contábil líquido de um ativo for superior ao seu valor recuperável, devendo a perda ser reconhecida no resultado patrimonial como variação patrimonial diminutiva (VPD).

E) A amortização aplica-se aos bens corpóreos que sofrem desgaste físico ou perecimento gradual ao longo do tempo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O valor depreciável é calculado subtraindo-se o valor residual do custo histórico de aquisição ($Custo - Valor\ Residual$).

B) Incorreta. A depreciação é um procedimento estritamente patrimonial (VPD independente da execução orçamentária), não dependendo de dotação na LOA nem de emissão de nota de empenho.

C) Incorreta. O teste de recuperabilidade aplica-se obrigatoriamente inclusive aos ativos não geradores de caixa, avaliando-se a perda de seu potencial de serviços à sociedade.

D) Correta. De acordo com a NBC TSP 09/10 e o MCASP, se o valor contábil líquido de um ativo for maior que o seu valor recuperável, a entidade pública deve reconhecer imediatamente a perda por desvalorização (*impairment*), lançando uma VPD no resultado em contrapartida a uma conta redutora do ativo imobilizado.

E) Incorreta. A amortização destina-se a ativos incorpóreos/intangíveis com vida útil definida; o desgaste sistemático de bens corpóreos tangíveis é objeto de depreciação.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 276

(FCC - Adaptada / Técnico de Controle Externo) Uma viatura policial foi adquirida pelo Estado de Goiás por R $120.000,00. A vida útil estimada do veículo é de 5 anos (60 meses) e a comissão de avaliação patrimonial fixou um valor residual de R 20.000,00 para o final do período.

Utilizando o método das quotas constantes (linear) preconizado pelo MCASP, o valor depreciável do bem e o valor da quota mensal de depreciação a ser lançada como VPD são, respectivamente:

A) R $120.000,00 e R 2.000,00.

B) R $100.000,00 e R 1.666,67.

C) R $100.000,00 e R 2.000,00.

D) R $120.000,00 e R 1.666,67.

E) R $140.000,00 e R 2.333,33.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Erra ao desconsiderar a dedução do valor residual no cálculo do valor depreciável.

B) Correta. O cálculo contábil é exato:

1. **Valor Depreciável:** Custo de Aquisição (R $120.000,00) menos Valor Residual (R 20.000,00) = **R$ 100.000,00**.
2. **Quota Mensal de Depreciação:** Valor Depreciável (R$ 100.000,00) dividido por 60 meses de vida útil = **R$ 1.666,67** por mês, lançada como VPD.

C) Incorreta. R$ 2.000,00 por mês seria a quota caso o valor residual fosse zero (120.000 / 60).

D) Incorreta. O valor depreciável não é o custo bruto (120.000,00), pois há valor residual a ser deduzido.

E) Incorreta. Erra ao somar o valor residual ao custo em vez de subtrair.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 277

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) Segundo as disposições do MCASP e da NBC TSP 07 (Ativo Imobilizado), a depreciação de um bem público:

A) Deve iniciar-se no momento em que o ativo estiver disponível para uso, no local e nas condições necessárias para operar da forma pretendida pela administração, e não cessa quando o ativo se torna ocioso.

B) Inicia-se unicamente após a quitação total da última fatura emitida pelo fornecedor da obra ou equipamento.

C) É calculada sobre o valor original total do bem, sendo expressamente proibida a dedução de qualquer valor residual na fórmula de cálculo em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

D) Aplica-se compulsoriamente a todos os terrenos e obras de arte de acervos públicos históricos.

E) Interrompe-se temporariamente sempre que o órgão público entrar em recesso administrativo parlamentar ou judiciário.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A depreciação de um ativo inicia-se quando ele está disponível para uso (instalado e pronto para operar). A depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado temporariamente de uso, a menos que o ativo esteja totalmente depreciado.

B) Incorreta. A depreciação vincula-se à disponibilidade operacional do ativo, e não a liquidações financeiras.

C) Incorreta. A base depreciável é exatamente o valor contábil deduzido do **valor residual** estimado.

D) Incorreta. Terrenos têm vida útil indefinida e obras de arte/acervos históricos raramente depreciam, estando dispensados de depreciação.

E) Incorreta. Recessos administrativos não paralisam a perda temporal de valor do ativo.

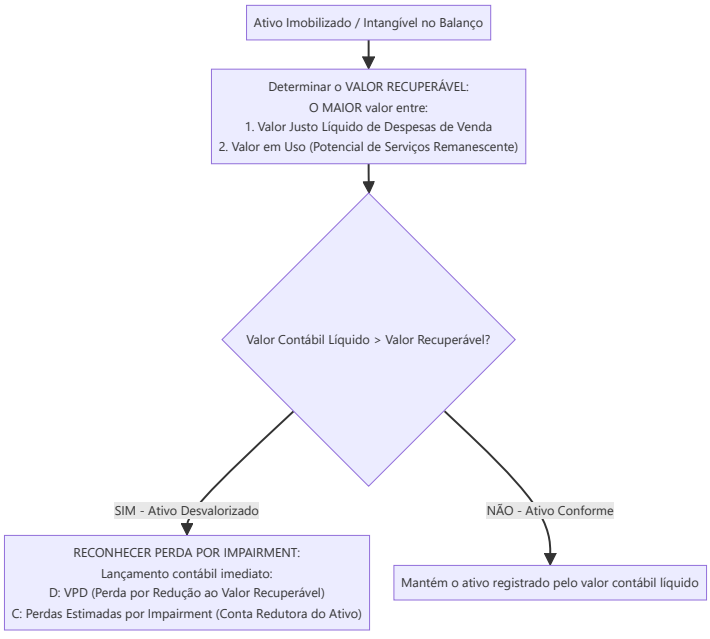
GABARITO OFICIAL: A

---

4. Teste de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (*Impairment Test*)

4.1 Mecanismo de Aferição do Valor Recuperável

O objetivo do teste de recuperabilidade (NBC TSP 09 e 10 c/c MCASP) é garantir que nenhum ativo figure no Balanço Patrimonial por valor superior ao seu **Valor Recuperável**:



4.2 Reconhecimento Contábil da Perda e Reversões

- Se o **Valor Contábil Líquido** (custo de aquisição menos depreciação acumulada) for superior ao **Valor Recuperável**, o valor do ativo deve ser reduzido ao valor recuperável;
- Essa redução é contabilizada como **perda por impairment** através de uma conta redutora do ativo imobilizado, tendo como contrapartida uma **Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)** no resultado do exercício;
- Caso cessem as razões econômicas que motivaram a perda em exercícios futuros, a norma permite a reversão da perda até o limite do saldo que o ativo teria se nenhuma perda tivesse sido outrora reconhecida.

Teste 278

(FCC - Adaptada / SEFAZ-PE - Auditor Fiscal do Tesouro Estadual) Em relação ao Teste de Redução ao Valor Recuperável (*Impairment Test*), disciplinado pela NBC TSP 09 (Ativos Não Geradores de Caixa) e NBC TSP 10 (Ativos Geradores de Caixa), é correto afirmar:

A) Se o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil líquido, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável, reconhecendo-se essa redução imediatamente como Variação Patrimonial Diminutiva (VPD).

B) O teste de recuperabilidade é aplicável exclusivamente a empresas estatais dependentes, sendo os órgãos da Administração Direta dispensados de aferir perdas patrimoniais em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) Uma perda por redução ao valor recuperável reconhecida em períodos anteriores para um ativo jamais poderá ser revertida em exercícios futuros.

D) O valor recuperável de um ativo não gerador de caixa corresponde unicamente ao valor líquido de venda no mercado de leilões públicos.

E) A constatação de obsolescência tecnológica relevante de um equipamento de TI não constitui indício para realização do teste de redução ao valor recuperável.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A regra matriz do *impairment* estabelece: constatado que o valor recuperável (maior entre valor justo líquido de despesas de venda e valor em uso) é inferior ao valor contábil líquido, a entidade deve reconhecer perda por desvalorização (VPD) e conta retificadora do ativo.

B) Incorreta. Aplica-se a todas as entidades do setor público abrangidas pelas NBC TSP.

C) Incorreta. As normas preveem a reversão de perdas por *impairment* caso as estimativas que fundamentaram a redução tenham se alterado favoravelmente em períodos posteriores.

D) Incorreta. O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso (potencial de serviços remanescente).

E) Incorreta. A obsolescência tecnológica ou física é indício explícito para a aplicação obrigatória do teste.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 279

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Determinado órgão público estadual efetuou a aquisição de um imóvel no valor de R$ 5.000.000,00 mediante regular processo licitatório, efetuando o pagamento à vista através de ordem bancária vinculada a dotação de despesa de capital (GND 4 - Investimentos).

Sob o enfoque estritamente patrimonial da Contabilidade Pública, essa transação corresponde a:

A) Uma variação patrimonial qualitativa (ou permutativa), que não acarreta alteração no montante do patrimônio líquido do órgão, ocorrendo apenas permuta entre elementos do ativo (redução de caixa e aumento do ativo imobilizado).

B) Uma variação patrimonial diminutiva quantitativa, reduzindo imediatamente o patrimônio líquido da entidade em R$ 5.000.000,00 no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Uma variação patrimonial aumentativa orçamentária pura, que eleva o superávit financeiro do exercício.

D) Um fato contábil misto aumentativo, pois os imóveis públicos não se desvalorizam economicamente.

E) Um ato potencial ativo a ser escriturado apenas nas classes 7 e 8 do PCASP.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A aquisição de bens do ativo imobilizado (bens de capital) com recursos do ativo circulante (disponibilidades) constitui **fato contábil permutativo (variação qualitativa)**: altera a composição qualitativa do patrimônio (sai dinheiro do banco e entra imóvel no imobilizado), mantendo inalterado o valor do Patrimônio Líquido.

B) Incorreta. Não há redução do Patrimônio Líquido, pois o Estado recebeu um ativo de valor equivalente.

C) Incorreta. Não gerou aumento de PL nem receita patrimonial.

D) Incorreta. Não se trata de fato misto, mas permutativo puro no momento da aquisição.

E) Incorreta. É fato contábil patrimonial efetivo, registrado nas classes 1 (Ativo).

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte II - Procedimentos Patrimoniais - PCP) - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), Diminutivas (VPD), mensuração de ativos, reavaliação, depreciação e provisões.
- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte I - Procedimentos Orçamentários - PCO) - Regime orçamentário (caixa para receitas e competência para despesas) vs. Regime patrimonial (competência plena).
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Do Patrimônio Público (Arts. 94 a 100) - Inventário, avaliação de bens móveis e imóveis, créditos e valores públicos.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Contabilidade Patrimonial) - Requisitos tecnológicos e operacionais para registro de estoques, imobilizado e intangíveis.
- TCE-GO - Prestação de Contas e Análise Patrimonial - Normas do Tribunal de Contas para prestação de contas com evidenciação patrimonial e depreciação acumulada.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 3 - Procedimentos Contábeis Orçamentários; Cap. 4 - Procedimentos Contábeis Patrimoniais: VPA, VPD e Depreciação).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 5 - Variações Patrimoniais e Mensuração de Ativos).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 6 - Procedimentos Patrimoniais).

03 - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Lançamentos Contábeis

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP - MCASP Parte IV):
  - Conceito, objetivos e diretrizes da padronização contábil nacional (SICONFI / Secretaria do Tesouro Nacional);
  - Estrutura codificada do plano de contas: 7 níveis de detalhamento (Classe, Grupo, Subgrupo, Título, Subtítulo, Item e Subitem);
  - Os três subsistemas contábeis integrados: Patrimonial, Orçamentário e de Controle;
  - As oito classes de contas do PCASP e sua natureza de saldo (Devedora ou Credora):
  - **Classe 1:** Ativo (Natureza Devedora);
  - **Classe 2:** Passivo e Patrimônio Líquido (Natureza Credora);
  - **Classe 3:** Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD (Natureza Devedora);
  - **Classe 4:** Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA (Natureza Credora);
  - **Classe 5:** Orçamento Aprovado (Natureza Devedora);
  - **Classe 6:** Execução do Orçamento (Natureza Credora);
  - **Classe 7:** Controles Devedores (Natureza Devedora);
  - **Classe 8:** Controles Credores (Natureza Credora);
- Regras de escrituração e mecânica das partidas dobradas:
  - Autonomia dos subsistemas e fechamento das partidas dobradas dentro de cada subsistema;
  - Lançamento de aprovação da Lei Orçamentária Anual (previsão da receita e fixação da despesa);
  - Lançamentos da execução da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento;
  - Lançamentos da execução da receita orçamentária: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento;
  - Contabilização dos atos potenciais (contratos administrativos celebrados, convênios, fianças e garantias);
  - Controle da Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) e atributos das contas contábeis (P/F).

🧭 Sumário

1. **Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP**
   1. Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória
   2. Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)
   3. Teste 280
2. **Estrutura Codificada do PCASP (Sete Níveis de Detalhamento)**
   1. Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)
   2. Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente
   3. Teste 281
3. **Os Três Subsistemas de Informação Contábil e Regra da Autonomia**
   1. Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)
   2. Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)
   3. Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais
   4. Regra da Autonomia e Fechamento das Partidas Dobradas
   5. Teste 282
4. **As Oito Classes de Contas e a Natureza dos Saldos**
   1. A Regra de Ouro: Classes Ímpares (Devedoras) vs. Pares (Credoras)
   2. Quadro Sinótico Consolidado das Classes
   3. Teste 283
   4. Teste 284
5. **Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos**
   1. Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)
   2. Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)
   3. Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)
   4. Escrituração dos Atos Potenciais e Controle de Contratos Administrativos
   5. Teste 285
   6. Teste 286
   7. Teste 287

8. Teste 288
9. Teste 289

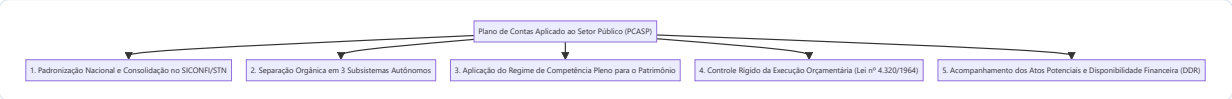
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Fundamentos e Padronização Federativa do PCASP

1.1 Objetivos Centrais e Abrangência Federativa Obrigatória

O **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP)** é a espinha dorsal da escrituração contábil e orçamentária governamental no Brasil. Instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tem aplicação **obrigatória em todos os entes da Federação** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e abrange todos os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), além do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.



1.2 Os Atributos P/F das Contas Contábeis (Financeiro e Permanente)

Para conciliar o modelo contábil patrimonial moderno com as exigências legais da Lei Federal nº 4.320/1964, cada conta contábil das classes de Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2) possui um atributo conceitual indicador de sua natureza financeira ou permanente:

- **Atributo `F` (Financeiro):** Identifica os bens, direitos e obrigações cuja realização ou liquidação independe de autorização orçamentária subsequente (ex.: Caixa, Bancos Conta Movimento, Restos a Pagar, depósitos de terceiros e retenções). Essas contas compõem o **Balanço Financeiro** e servem de base para o cálculo do **Superávit Financeiro** do art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964;
- **Atributo `P` (Permanente):** Identifica os bens e obrigações cuja movimentação depende de autorização orçamentária prévia ou que decorrem de mutações patrimoniais duradouras (ex.: Edifícios, Veículos, Dívida Fundada Consolidada e Provisões Judiciais). Compõem o Balanço Patrimonial e não afetam diretamente o superávit financeiro de curto prazo.

Teste 280

(FCC - Adaptada / Analista Contábil) No Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), as contas contábeis do ativo e do passivo recebem atributos que identificam sua natureza e vinculação orçamentária e financeira, destacando-se o atributo **F/P** (Financeiro / Permanente).

A esse respeito, é correto afirmar:

A) O atributo Financeiro (F) indica que a conta compreende créditos e obrigações cuja arrecadação ou pagamento independe de autorização orçamentária, servindo de base para a apuração do superávit financeiro da Lei nº 4.320/1964.

B) O atributo Permanente (P) é atribuído exclusivamente às contas bancárias que integram a Conta Única do Tesouro Nacional.

C) Todas as contas do patrimônio líquido recebem o atributo financeiro para possibilitar a imediata liquidação de passivos contingentes.

D) O atributo financeiro e permanente foi totalmente extinto pelas normas internacionais de contabilidade (IPSAS), sendo vedada sua utilização pelo PCASP no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) As disponibilidades de caixa possuem atributo permanente por estarem vinculadas às leis orçamentárias futuras.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e o PCASP definem: o **Atributo Financeiro (F)** identifica as contas do Ativo e Passivo Financeiro cujas entradas ou saídas financeiras independem de autorização orçamentária ou decorrem de saldos orçamentários já autorizados (ex.: caixa, bancos, restos a pagar, depósitos de terceiros). Essas contas alimentam a apuração do superávit financeiro do art. 43, § 2º. O **Atributo Permanente (P)** identifica bens, créditos e obrigações que dependem de autorização orçamentária para alienação ou quitação de longo prazo.

B) Incorreta. Contas bancárias e disponibilidades recebem atributo Financeiro (F).

C) Incorreta. O atributo F/P aplica-se ao Ativo (Classe 1) e Passivo (Classe 2), não ao Patrimônio Líquido.

D) Incorreta. O PCASP manteve obrigatoriamente os atributos F/P para compatibilizar o balanço patrimonial com a Lei nº 4.320/1964.

E) Incorreta. Caixa e bancos são a expressão máxima do atributo financeiro.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Estrutura Codificada do PCASP (Sete Níveis de Detalhamento)

2.1 Estrutura Numérica Decimal (X.X.X.X.X.XX.XX)

A codificação contábil das contas no PCASP é organizada em **7 níveis hierárquicos de detalhamento**, totalizando **9 dígitos numéricos**:

$$\mathrm{C} \,.\, \mathrm{G} \,.\, \mathrm{SG} \,.\, \mathrm{T} \,.\, \mathrm{ST} \,.\, \mathrm{II} \,.\, \mathrm{SS}$$



Nível Hierárquico	Denominação	Dígitos	Exemplo Real no PCASP	Significado Prático
1º	**Classe**	1	`1`	Ativo
2º	**Grupo**	1	`1.1`	Ativo Circulante
3º	**Subgrupo**	1	`1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa
4º	**Título**	1	`1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
5º	**Subtítulo**	1	`1.1.1.1.1`	Caixa e Equivalentes em Moeda Nacional - Consolidação
6º	**Item**	2	`1.1.1.1.1.01`	Caixa Geral
7º	**Subitem**	2	`1.1.1.1.1.01.01`	Caixa do Tesouro Estadual de Goiás

2.2 Detalhamento Federativo vs. Especificidades do Ente

- **Níveis 1 a 5 (PCASP Federativo):** A Secretaria do Tesouro Nacional padroniza de forma cogente e uniforme os níveis de 1 a 5 para toda a República Federativa do Brasil, sendo vedado aos Estados e Municípios criar ou alterar nomenclaturas nesses níveis.
- **Níveis 6 e 7 (Item e Subitem):** Podem ser abertos, detalhados e personalizados por cada ente federado (como o Estado de Goiás e o TCE-GO) para atender às suas particularidades operacionais e gerenciais de controle interno.

Teste 281

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A estrutura codificada das contas contábeis no PCASP é padronizada nacionalmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em níveis de desdobramento.

Sobre a estrutura padronizada das contas no PCASP, assinale a opção correta:

A) Os primeiros níveis da codificação (Classe, Grupo, Subgrupo e Título) são de padronização nacional e de adoção obrigatória por todos os entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios).

B) Cada Estado e Município é livre para alterar a numeração das Classes de contas, podendo designar a Classe 1 para Despesas e a Classe 2 para Receitas no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O PCASP é facultativo para os Tribunais de Contas e órgãos do Poder Judiciário, que podem utilizar planos de contas próprios do direito privado.

D) O código da conta no PCASP possui 3 dígitos decimais no padrão internacional das normas IFRS.

E) Os níveis de Subtítulo e Item de detalhamento não admitem nenhuma adaptação ou criação de contas pelas entidades federadas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A estrutura federativa do PCASP padroniza obrigatoriamente os níveis superiores (Classe, Grupo, Subgrupo, Título e Subtítulo) para assegurar a comparabilidade nacional e a consolidação das contas públicas (BSN e SICONFI).

B) Incorreta. As Classes 1 a 8 são rígidas e imutáveis em todo o território nacional.

C) Incorreta. O PCASP é de adoção compulsória por todos os Poderes e órgãos de todas as esferas federativas.

D) Incorreta. O código estruturado do PCASP é composto por 7 níveis padronizados (`x.x.x.x.x.xx.xx`).

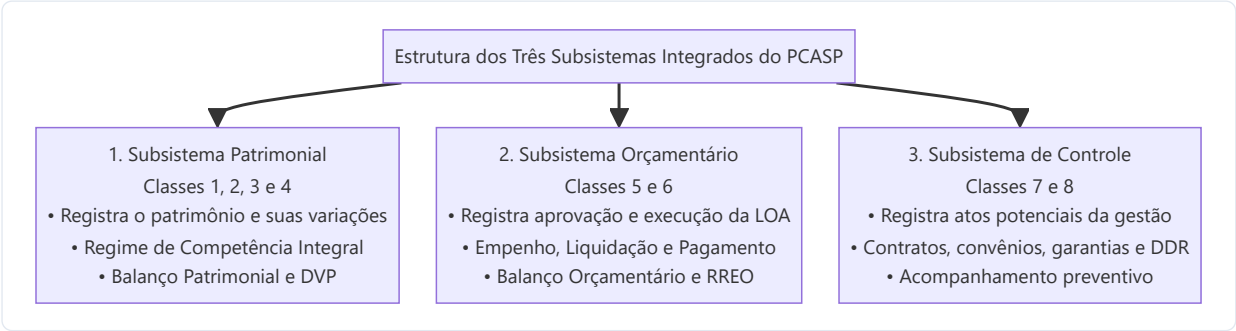
E) Incorreta. Os níveis inferiores mais analíticos podem ser detalhados pelos entes conforme suas peculiaridades de controle.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Os Três Subsistemas de Informação Contábil e Regra da Autonomia

O PCASP estrutura a contabilidade em três subsistemas autônomos e integrados:



3.1 Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4)

Registra, processa e evidencia os atos e fatos modificativos e permutativos que afetam a situação patrimonial do ente. Opera sob a ótica da **competência pura**, reconhecendo variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) no instante de ocorrência do fato gerador econômico.

3.2 Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6)

Registra a aprovação da proposta orçamentária (créditos iniciais e adicionais na LOA) e o ciclo de execução da receita e da despesa segundo as regras da Lei nº 4.320/1964.

3.3 Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) e Atos Potenciais

Destina-se ao registro e monitoramento dos **atos potenciais** praticados pela administração pública. São eventos que não afetam de imediato o patrimônio líquido da entidade, mas que criam direitos ou obrigações futuras que poderão vir a modificá-lo (ex.: celebração de contratos

administrativos de prestação de serviços continuados, convênios de repasse, concessão de avais e fianças a outros entes). Controla também a Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR).

3.4 Regra da Autonomia e Fechamento das Partidas Dobradas

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> No modelo do PCASP, vigora o **princípio da autonomia dos subsistemas contábeis**. O fechamento do método das partidas dobradas (Débito = Crédito) dá-se **estritamente dentro de cada subsistema**:
>
> - Uma conta do Subsistema Patrimonial (Classes 1, 2, 3 e 4) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema Patrimonial**;
> - Uma conta do Subsistema Orçamentário (Classes 5 e 6) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema Orçamentário**;
> - Uma conta do Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) **SEMPRE fecha com outra conta do Subsistema de Controle**! **JAMAIS** ocorrerá lançamento contábil direto debitando uma conta orçamentária (ex.: Classe 6) e creditando uma conta patrimonial (ex.: Classe 1). Lançamentos cruzados entre subsistemas são terminantemente vedados pelo MCASP!

Teste 282

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) O PCASP estrutura as contas em três grandes subsistemas contábeis autônomos de informação: **Patrimonial**, **Orçamentário** e **de Controle**.

A respeito do princípio da autonomia dos subsistemas no PCASP, é correto afirmar:

A) O método das partidas dobradas deve ser respeitado internamente em cada um dos subsistemas contábeis, de tal forma que um lançamento a débito em conta de subsistema orçamentário deve ter sua contrapartida a crédito em outra conta do mesmo subsistema orçamentário.

B) É lícito efetuar um débito no subsistema orçamentário (Classe 6) tendo como contrapartida direta um crédito no subsistema patrimonial (Classe 1) no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O subsistema de controle destina-se unicamente ao registro dos saldos bancários e do ativo disponível.

D) O subsistema patrimonial engloba as Classes 5 e 6 do PCASP para registrar a previsão da receita e fixação da despesa.

E) As contas de compensação do subsistema de controle foram abolidas e substituídas pelo balanço financeiro.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. A **Regra da Autonomia dos Subsistemas** estabelece que o fechamento das partidas dobradas ocorre dentro de cada subsistema: débitos no subsistema patrimonial fecham com créditos no subsistema patrimonial; débitos no orçamentário fecham com créditos no orçamentário; e débitos no controle fecham com créditos no controle. Jamais se cruza débito de uma classe orçamentária com crédito de classe patrimonial.
>
> **B)** Incorreta. Viola frontalmente a regra de autonomia e isolamento dos subsistemas no PCASP.
>
> **C)** Incorreta. O subsistema de controle (classes 7 e 8) registra atos potenciais (contratos, garantias, convênios) e controles específicos.
>
> **D)** Incorreta. O subsistema patrimonial engloba as Classes 1, 2, 3 e 4. Classes 5 e 6 pertencem ao subsistema orçamentário.
>
> **E)** Incorreta. O subsistema de controle (Classes 7 e 8) é amplamente ativo e estruturante no PCASP.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

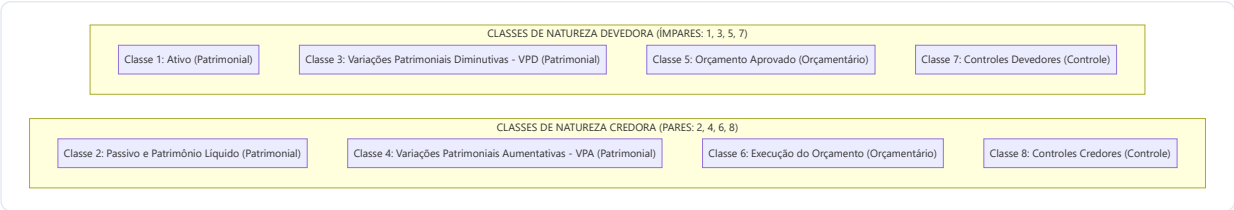
4. As Oito Classes de Contas e a Natureza dos Saldos

4.1 A Regra de Ouro: Classes Ímpares (Devedoras) vs. Pares (Credoras)

A arquitetura do PCASP foi concebida sob uma regra matemática de elegância e simplicidade que facilita a resolução de dezenas de questões da banca FCC:

$$\text{Classe Ímpar } (1, 3, 5, 7) \implies \text{Natureza Saldo DEVEDOR}$$

$$\text{Classe Par } (2, 4, 6, 8) \implies \text{Natureza Saldo CREDOR}$$



4.2 Quadro Sinótico Consolidado das Classes

Classe	Nome da Classe	Subsistema	Natureza Típica	Função Primária de Registro
1	**Ativo**	Patrimonial	**Devedora**	Bens e direitos controlados pelo ente público.
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**	Patrimonial	**Credora**	Obrigações exigíveis e situação líquida residual.
3	**VPD (Variação Patrimonial Diminutiva)**	Patrimonial	**Devedora**	Transações que diminuem o patrimônio líquido (despesas).
4	**VPA (Variação Patrimonial Aumentativa)**	Patrimonial	**Credora**	Transações que aumentam o patrimônio líquido (receitas).
5	**Orçamento Aprovado**	Orçamentário	**Devedora**	Registro da previsão da receita e fixação da despesa na LOA.
6	**Execução do Orçamento**	Orçamentário	**Credora**	Acompanhamento da receita arrecadada e despesa executada.
7	**Controles Devedores**	Controle	**Devedora**	Registro de atos potenciais ativos e DDR a executar.
8	**Controles Credores**	Controle	**Credora**	Registro de atos potenciais passivos e DDR executada.

Teste 283

(FCC - Adaptada / DPE-RS - Analista: Área Contabilidade) Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre a classe de contas do PCASP, seu subsistema de informação e sua respectiva natureza de saldo:

A) Classe 1 (Ativo) – Subsistema Patrimonial – Natureza Credora.

B) Classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) – Subsistema Patrimonial – Natureza Devedora.

C) Classe 5 (Orçamento Aprovado) – Subsistema Orçamentário – Natureza Credora.

D) Classe 6 (Execução do Orçamento) – Subsistema Orçamentário – Natureza Credora.

E) Classe 7 (Controles Devedores) – Subsistema de Controle – Natureza Credora.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A Classe 1 (Ativo) integra o subsistema patrimonial, mas tem natureza devedora (classe ímpar).

B) Incorreta. A Classe 4 (VPA) integra o subsistema patrimonial, mas possui natureza credora (classe par).

C) Incorreta. A Classe 5 (Orçamento Aprovado) pertence ao subsistema orçamentário e possui natureza devedora (classe ímpar).

D) Correta. A Classe 6 (Execução do Orçamento) integra o Subsistema Orçamentário e possui natureza credora (classe par), sendo utilizada para escriturar o acompanhamento da receita arrecadada e da despesa orçamentária executada.

E) Incorreta. A Classe 7 (Controles Devedores) pertence ao subsistema de controle e possui natureza devedora (classe ímpar).

GABARITO OFICIAL: D

Teste 284

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) De acordo com a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) estabelecida no MCASP, as contas pertencentes às classes 3 e 4 destinam-se a registrar, respectivamente:

A) O orçamento aprovado e a execução do orçamento público.

B) O ativo e o passivo circulante e não circulante.

C) As variações patrimoniais diminutivas (VPD) e as variações patrimoniais aumentativas (VPA).

D) Os controles devedores e os controles credores dos atos potenciais no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) As despesas fixadas na LOA e as receitas arrecadadas no exercício.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O orçamento aprovado e a sua execução são escriturados nas Classes 5 (Orçamento Aprovado) e 6 (Execução do Orçamento), pertencentes ao subsistema orçamentário.

B) Incorreta. O ativo circulante e não circulante pertence à Classe 1, enquanto o passivo e o patrimônio líquido pertencem à Classe 2.

C) Correta. No PCASP, a Classe 3 é destinada às Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), possuindo natureza devedora e refletindo decréscimos no patrimônio líquido da entidade; a Classe 4 destina-se às Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), possuindo natureza credora e refletindo acréscimos na situação patrimonial líquida. Ambas integram o Subsistema Patrimonial de resultado.

D) Incorreta. Os controles de atos potenciais são escriturados nas Classes 7 e 8 (subsistema de controle).

E) Incorreta. A fixação da despesa orçamentária e a arrecadação da receita pertencem às contas orçamentárias das Classes 5 e 6.

GABARITO OFICIAL: C

---

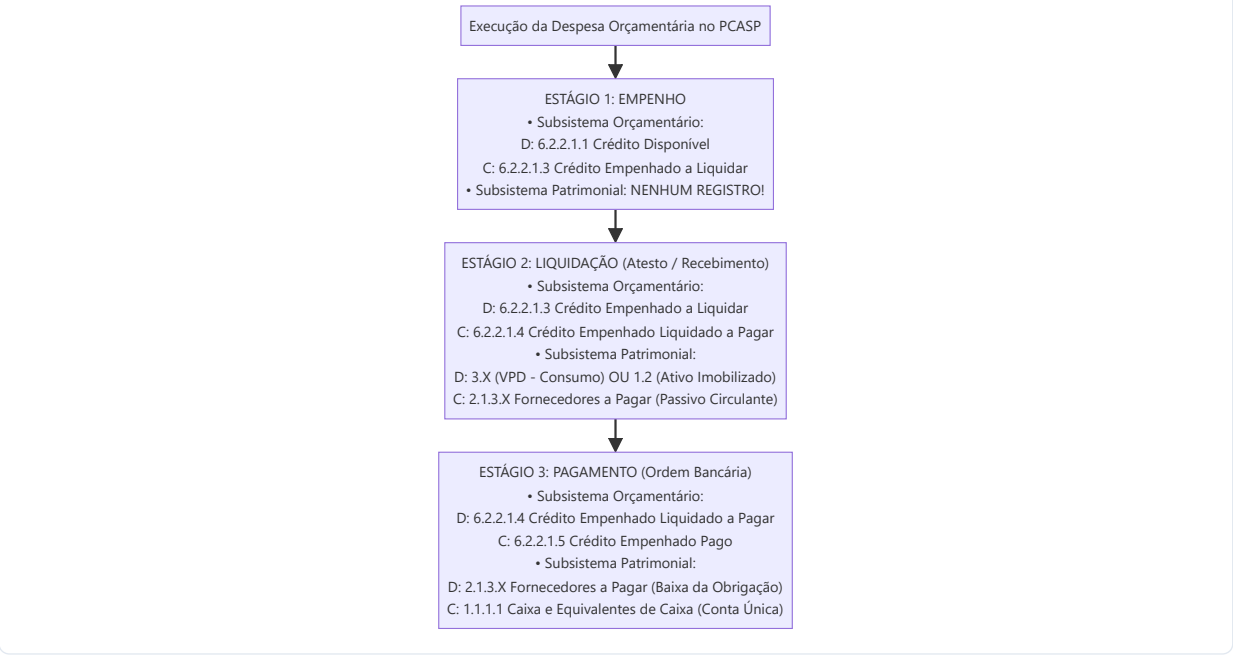
5. Mecânica dos Lançamentos Contábeis Típicos

5.1 Aprovação da Lei Orçamentária Anual (Previsão da Receita e Fixação da Despesa)

Na aprovação da LOA pelo Poder Legislativo, os lançamentos ocorrem **exclusivamente no Subsistema Orçamentário**:

1. **Previsão Inicial da Receita:**
    - `D` - `5.2.1.1.1` Previsão Inicial da Receita (Classe 5 - Devedora)
    - `C` - `6.2.1.1.0` Receita a Realizar (Classe 6 - Credora)
2. **Fixação Inicial da Despesa:**
    - `D` - `6.2.2.1.1` Crédito Disponível (Classe 6 - Devedora transitória)
    - `C` - `5.2.2.1.1` Dotação Inicial (Classe 5 - Credora transitória)

5.2 Execução da Despesa Orçamentária Passo a Passo (Empenho, Liquidação e Pagamento)



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o **empenho da despesa** gera o nascimento de um passivo exigível ou altera o patrimônio líquido da entidade. **FALSO!** O empenho é mero ato de reserva orçamentária registrado unicamente na Classe 6. A afetação do patrimônio (nascimento do passivo em fornecedores e reconhecimento da VPD ou incorporação de ativo) opera-se **exclusivamente no estágio da LIQUIDAÇÃO**!

5.3 Execução da Receita Orçamentária (Lançamento e Arrecadação/Recolhimento)

1. **Lançamento do Tributo (Fato Gerador / Competência):**
    - *Subsistema Patrimonial:*
    - `D` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Ativo Circulante)
    - `C` - `4.1.1.X` VPA - Impostos (Classe 4 - VPA de Resultado)
    - *Subsistema Orçamentário:* **Nenhum lançamento**, pois a receita orçamentária só se realiza na arrecadação (regime misto da Lei nº 4.320/1964).
2. **Arrecadação e Recolhimento na Conta Única:**
    - *Subsistema Orçamentário:*
    - `D` - `6.2.1.1.0` Receita a Realizar
    - `C` - `6.2.1.2.0` Receita Realizada (Classe 6)
    - *Subsistema Patrimonial:*
    - `D` - `1.1.1.1` Caixa e Equivalentes de Caixa (Conta Única)
    - `C` - `1.1.2.X` Créditos Tributários a Receber (Fato Permutativo que baixa o direito)

5.4 Escrituração dos Atos Potenciais e Controle de Contratos Administrativos

A assinatura de um contrato de prestação de serviços continuados (ex.: segurança ou limpeza) não gera obrigação presente nem pagamento imediato. Gera um ato potencial registrado no **Subsistema de Controle**:

- `D` - `7.9.1.1.X` Contratos de Serviços a Executar (Classe 7 - Controles Devedores)
- `C` - `8.9.1.1.X` Contratos de Serviços a Executar (Classe 8 - Controles Credores)

Teste 285

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) A formalização da celebração de um contrato administrativo de prestação de serviços continuados de vigilância armada no valor total anual de R$ 1.200.000,00, antes do início de qualquer execução física ou financeira pelo contratado, enseja no órgão público estadual o seguinte registro contábil segundo o PCASP:

A) Débito em Variação Patrimonial Diminutiva (Classe 3) e Crédito em Fornecedores a Pagar (Classe 2).

B) Lançamento simultâneo no Subsistema de Controle (Classes 7 e 8) para acompanhamento dos atos potenciais decorrentes do contrato celebrado.

C) Débito em Crédito Disponível e Crédito em Despesa Paga no Subsistema Orçamentário (Classe 6).

D) Débito no Ativo Imobilizado (Classe 1) e Crédito no Patrimônio Líquido (Classe 2).

E) Nenhum registro contábil, uma vez que contratos administrativos só são escriturados após o pagamento das ordens bancárias no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A assinatura do contrato não representa prestação de serviços nem fato gerador de despesa pública; logo, inexiste VPD ou obrigação líquida a pagar no passivo circulante.

B) Correta. A formalização de contratos administrativos gera direitos e obrigações futuras que caracterizam atos potenciais ativos e passivos. No PCASP, esses eventos são compulsoriamente escriturados no Subsistema de Controle, debitando-se uma conta da Classe 7 (Controles Devedores) e creditando-se uma conta da Classe 8 (Controles Credores).

C) Incorreta. O pagamento orçamentário só ocorre no estágio final da despesa, após prévio empenho e atesto na liquidação.

D) Incorreta. Vigilância armada é despesa corrente de serviços, não constituindo ativo imobilizado nem afetação direta do patrimônio líquido.

E) Incorreta. O setor público registra compulsoriamente os contratos em contas de controle para fins de transparência e fiscalização pelos órgãos de controle externo.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 286

(FCC - Adaptada / SEFAZ-PE - Auditor Fiscal do Tesouro Estadual) No âmbito da execução orçamentária e financeira do setor público regida pelo PCASP, considere os seguintes fatos:

I. Aprovação do orçamento com fixação da despesa na Lei Orçamentária Anual.

II. Emissão de Nota de Empenho ordinário para aquisição de material de consumo.

III. Recebimento e atesto do material no almoxarifado acompanhado da respectiva nota fiscal (liquidação).

IV. Emissão da ordem bancária e pagamento ao fornecedor.

À luz das normas contábeis aplicadas ao setor público, haverá registro contábil no **Subsistema Patrimonial** especificamente nos estágios indicados em:

A) I, II, III e IV.

B) II e III, apenas.

C) III e IV, apenas.

D) I e II, apenas.

E) II, III e IV, apenas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Os fatos I e II pertencem com exclusividade ao subsistema orçamentário.

B) Incorreta. O empenho (fato II) é mero ato orçamentário de reserva que não altera o patrimônio nem gera passivo exigível.

C) Correta. Apenas a liquidação (III) e o pagamento (IV) provocam lançamentos no subsistema patrimonial:

- No fato III (Liquidação): debita-se Estoques (Ativo Circulante - Classe 1) e credita-se Fornecedores a Pagar (Passivo Circulante - Classe 2);
- No fato IV (Pagamento): debita-se Fornecedores a Pagar (Classe 2) e credita-se Caixa/Bancos (Ativo Circulante - Classe 1). Os itens I e II tramitam exclusivamente no subsistema orçamentário (Classes 5 e 6).

D) Incorreta. I e II são atos de controle e fixação orçamentária.

E) Incorreta. O item II não afeta elementos patrimoniais.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 287

(FCC - Adaptada / TRT-20ª Região - Analista Judiciário: Contabilidade) Em determinado exercício financeiro, uma autarquia estadual efetuou a liquidação de uma despesa orçamentária referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial no valor de R$ 80.000,00. Sob a ótica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), os lançamentos contábeis simultâneos efetuados nos subsistemas Orçamentário e Patrimonial foram, respectivamente:

A) Orçamentário: Débito em Crédito Disponível e Crédito em Crédito Empenhado Pago; Patrimonial: Débito em Caixa e Crédito em VPA.

B) Orçamentário: Débito em Crédito Empenhado a Liquidar e Crédito em Crédito Empenhado Liquidado a Pagar; Patrimonial: Débito em Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e Crédito em Fornecedores a Pagar.

C) Orçamentário: Débito em Dotação Inicial e Crédito em Crédito Disponível; Patrimonial: Débito em Bens Móveis e Crédito em Caixa.

D) Orçamentário: Débito em Receita Realizada e Crédito em Receita a Realizar; Patrimonial: Débito em Estoques e Crédito em Caixa.

E) Orçamentário: Débito em Crédito Empenhado Liquidado a Pagar e Crédito em Crédito Empenhado Pago; Patrimonial: Débito em Fornecedores a Pagar e Crédito em Caixa no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Descreve lançamento inexistente e apuração equivocada de receita patrimonial.

B) Correta. No estágio da liquidação da despesa de serviços:

1. No Subsistema Orçamentário (Classe 6): debita-se Crédito Empenhado a Liquidar e credita-se Crédito Empenhado Liquidado a Pagar;
2. No Subsistema Patrimonial (Classes 3 e 2): reconhece-se o consumo do serviço com débito em Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Serviços de Terceiros - Classe 3) e credita-se Fornecedores a Pagar (Passivo Circulante - Classe 2).

C) Incorreta. Reflete fixação orçamentária na LOA e imobilização de bens que não se aplica a serviço contínuo de limpeza.

D) Incorreta. Mistura execução da receita pública com estocagem de materiais.

E) Incorreta. Descreve o estágio subsequente do pagamento, e não o da liquidação.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 288

(FCC - Adaptada / SEFAZ-SC - Auditor Fiscal da Receita Estadual) No PCASP, a assinatura de um contrato administrativo formal de obras públicas no valor de R$ 20.000.000,00, antes do início da execução física e financeira, acarreta:

A) Registro obrigatório no subsistema de controle (Classes 7 - Controles Devedores e 8 - Controles Credores), por se tratar de ato potencial passivo que poderá vir a afetar o patrimônio estatal no futuro.

B) Reconhecimento imediato de uma Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) no subsistema patrimonial (Classe 3).

C) Lançamento de despesa liquidada a pagar no subsistema orçamentário (Classe 6).

D) Baixa das disponibilidades bancárias na Conta Única do Tesouro Estadual (Classe 1).

E) Nenhum lançamento no sistema contábil, devendo a informação ser arquivada exclusivamente nos autos do processo licitatório no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A celebração de contratos administrativos representa **ato potencial** (fato que não afeta o patrimônio de imediato, mas pode gerar direitos ou obrigações futuras). Os atos potenciais são registrados obrigatoriamente no **Subsistema de Controle** (Classes 7 e 8 do PCASP).

B) Incorreta. A assinatura do contrato ainda não é fato gerador de VPD; o serviço ou obra ainda não foi executado.

C) Incorreta. Despesa liquidada exige atesto do fornecimento físico do objeto contratado.

D) Incorreta. Não houve desembolso financeiro no momento da assinatura.

E) Incorreta. O registro dos contratos em vigor é obrigatório no subsistema de controle do PCASP.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 289

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Na liquidação da despesa orçamentária decorrente da entrega definitiva de material de consumo recebido e atestado no almoxarifado central, ocorrem lançamentos simultâneos nos seguintes subsistemas do PCASP:

A) No subsistema orçamentário (debita-se despesa empenhada a liquidar e credita-se despesa liquidada a pagar) e no subsistema patrimonial (debita-se estoques no ativo circulante e credita-se fornecedores a pagar no passivo circulante).

B) Apenas no subsistema orçamentário, sendo vedado qualquer lançamento patrimonial antes do pagamento bancário no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Exclusivamente no subsistema patrimonial com débito em bancos e crédito em capital social.

D) No subsistema de controle mediante cancelamento da conta única do Tesouro.

E) No subsistema de custos governamentais mediante estorno de provisões fiscais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. No estágio da **liquidação**: (1) No *Subsistema Orçamentário* (Classes 5 e 6), a despesa transita de "empenhada a liquidar" para "despesa liquidada a pagar"; (2) No *Subsistema Patrimonial* (Classes 1 e 2), reconhece-se o direito/ativo recebido no almoxarifado (Débito em Estoques / Material de Consumo na Classe 1) em contrapartida da obrigação constituída perante o terceiro (Crédito em Fornecedores a Pagar na Classe 2).

B) Incorreta. O enfoque patrimonial moderno impõe o reconhecimento imediato do ativo e da obrigação na liquidação.

C) Incorreta. O pagamento bancário ocorrerá apenas no estágio subsequente do pagamento.

D) Incorreta. A liquidação não cancela contas do subsistema de controle.

E) Incorreta. Não se trata de estorno, mas de apropriação regular de ativos de consumo.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP) - Estrutura de 8 classes de contas divididas em subsistemas: orçamentário (classes 5 e 6), patrimonial (classes 1, 2, 3 e 4) e de controle (classes 7 e 8).
- Tesouro Transparente - Tabela Oficial do PCASP e Lançamentos Padronizados - Relação de contas com regras de débito e crédito nos atos potenciais ativos e passivos.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Da Escrituração Contábil (Arts. 83 a 89) - Disposições normativas gerais sobre as contas de registro e demonstrações.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Plano de Contas Único) - Unificação do plano de contas para todos os órgãos e poderes federativos.
- TCE-GO - Jurisdição e Consolidação Normativa de Contabilidade - Instruções do TCE-GO sobre escrituração e integração de dados de execução contábil.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 5 - O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP; Cap. 6 - Lançamentos Contábeis Típicos).
- MOTA, Francisco Glauber Lima. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 2. ed. Brasília: Gestão Pública, 2018. (Cap. 4 - Estrutura do PCASP e Partidas Dobradas nos Três Subsistemas).
- KOHAMA, Heilio. **Contabilidade Pública: Teoria e Prática**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2016. (Cap. 5 - Plano de Contas e Escrituração).

04 - Demonstrações Contábeis (DCASP), Lei nº 4.320/1964 e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas

> **Matéria:** Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP - MCASP Parte V e NBC TSP 11):
  - **Balanço Orçamentário (BO):** estrutura conceitual, confronto entre previsão e realização de receitas, confronto entre fixação, empenho, liquidação e pagamento de despesas; apuração do Resultado Orçamentário (superávit/déficit orçamentário); quadros anexos da execução dos Restos a Pagar Processados (RPP) e Não Processados (RPNP);
  - **Balanço Financeiro (BF):** estrutura, ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários, transferências financeiras recebidas e concedidas (repasses, sub-repasses e duodécimos), saldo inicial e final de caixa e equivalentes de caixa; fechamento das contas financeiras;
  - **Balanço Patrimonial (BP):** estrutura dual sob a Lei nº 4.320/1964 (Ativo Financeiro e Permanente; Passivo Financeiro e Permanente) e sob o MCASP / NBC TSP (Ativo Circulante e Não Circulante; Passivo Circulante e Não Circulante; Patrimônio Líquido); apuração e cálculo do Superávit Financeiro para abertura de créditos adicionais (Art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964);
  - **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP):** confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Diminutivas (VPD); apuração do Resultado Patrimonial do exercício pelo regime de competência patrimonial pura; variações quantitativas e qualitativas;
  - **Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC):** método direto obrigatório no setor público; fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento;
  - **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)** e Notas Explicativas;
- Prestação de Contas ao Tribunal de Contas:
  - Processo de contas de governo (parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo) versus processo de contas de gestão (julgamento de ordenadores de despesas);
  - Peças obrigatórias dos processos de contas: DCASP completas, relatórios da LRF (RREO e RGF), relatório do órgão central de controle interno;
  - Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial exercida pelo TCE-GO.

🧭 Sumário

1. **Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)**
   1. Estrutura e Quadros Demonstrativos
   2. Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)
   3. Teste 290
   4. Teste 291
2. **Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)**
   1. Estrutura de Ingressos e Dispêndios
   2. O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar
   3. Teste 292
   4. Teste 293
3. **Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)**
   1. Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)
   2. Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)
   3. Teste 294
4. **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Outras Demonstrações**
   1. Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência
   2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto
   3. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas
   4. Teste 295
   5. Teste 296
5. **Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)**
   1. Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)
   2. Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno
   3. Teste 297
   4. Teste 298

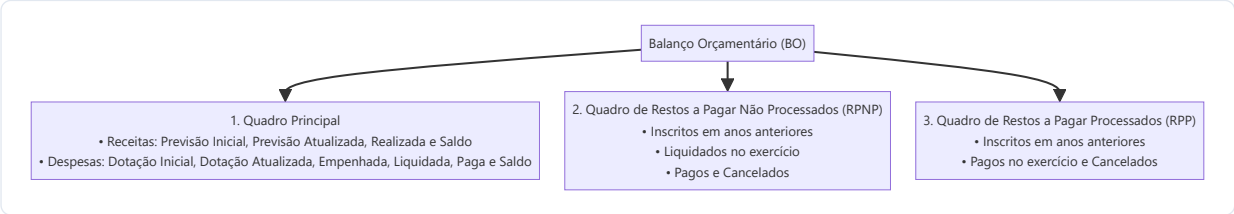
5. Teste 299
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados**

---

1. Balanço Orçamentário (BO - Art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

1.1 Estrutura e Quadros Demonstrativos

O **Balanço Orçamentário (BO)** demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, consoante determina o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/1964 e a Parte V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). É composto por três quadros integrados:



- **Quadro Principal:** Desagrega receitas e despesas por categorias econômicas (Correntes e de Capital), origens e grupos de natureza da despesa (GND);
- **Quadros de Restos a Pagar:** Evidenciam a execução dos passivos orçamentários transferidos de exercícios anteriores, separando os processados dos não processados.

1.2 Apuração do Resultado Orçamentário (Superávit vs. Déficit)

O Resultado Orçamentário do exercício financeiro expressa o equilíbrio entre a arrecadação das receitas e a execução das despesas:

$$\text{Resultado Orçamentário} = \text{Receitas Realizadas} - \text{Despesas Executadas (Empenhadas)}$$

- **Superávit Orçamentário:** Quando o total das receitas realizadas for superior ao total das despesas empenhadas ($\text{Receitas Realizadas} > \text{Despesas Empenhadas}$);
- **Déficit Orçamentário:** Quando o total das despesas empenhadas for superior ao total das receitas arrecadadas ($\text{Despesas Empenhadas} > \text{Receitas Realizadas}$).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente afirma que o Resultado Orçamentário apurado no BO serve de fonte para a abertura de créditos suplementares. **FALSO!** O superávit orçamentário é um fluxo anual de execução. A fonte legal autorizada pelo art. 43, § 1º, I da Lei nº 4.320/1964 é o **Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial**!

Teste 290

(FCC - Adaptada / TCE-RS - Auditor de Controle Externo) No âmbito da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a demonstração contábil que evidencia as receitas previstas em confronto com as realizadas e as despesas fixadas em confronto com as executadas (empenhadas, liquidadas e pagas), apurando o resultado orçamentário do exercício, é o:

A) Balanço Financeiro.

B) Balanço Patrimonial.

C) Balanço Orçamentário.

D) Demonstrativo de Fluxo de Caixa.

E) Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Balanço Financeiro (art. 103 da Lei nº 4.320/1964) evidencia os ingressos e dispêndios de recursos orçamentários e extraorçamentários e a movimentação das disponibilidades de caixa.

B) Incorreta. O Balanço Patrimonial (art. 105 da Lei nº 4.320/1964) evidencia a situação estática de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido.

C) Correta. O Balanço Orçamentário (art. 102 da Lei nº 4.320/1964 e MCASP Parte V) é o demonstrativo que confronta a previsão e arrecadação das receitas públicas com a fixação e execução das despesas orçamentárias (empenho, liquidação e pagamento), demonstrando formalmente o superávit ou déficit orçamentário do exercício.

D) Incorreta. A DFC evidencia as movimentações financeiras segregadas por atividades operacionais, de investimento e de financiamento pelo método direto.

E) Incorreta. A DVP (art. 104 da Lei nº 4.320/1964) confronta as variações aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD) para apuração do resultado patrimonial por competência.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 291

(FCC - Adaptada / Analista Contábil) No Balanço Orçamentário elaborado segundo os ditames da Lei Federal nº 4.320/1964 e as diretrizes do MCASP, o confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas determina o resultado:

A) Orçamentário do exercício (superávit orçamentário se a receita arrecadada superar a despesa empenhada; déficit orçamentário na hipótese inversa).

B) Financeiro bruto, dispensando-se a consideração das disponibilidades de caixa líquidas do exercício anterior no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Patrimonial do exercício, apurado obrigatoriamente pela diferença entre variações ativas e passivas.

D) Nominal primário ajustado pelas metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

E) De caixa econômico, desconsiderando-se a existência de créditos suplementares abertos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O **Resultado Orçamentário** no Balanço Orçamentário (art. 102 da Lei nº 4.320/1964) decorre do confronto estrito entre a Receita Realizada (arrecadada) e a Despesa Executada (empenhada). Havendo excesso de receitas arrecadadas sobre as despesas empenhadas, constata-se **Superávit Orçamentário**; caso contrário, **Déficit Orçamentário**.

B) Incorreta. O resultado financeiro é apurado no Balanço Financeiro ou no confronto do ativo/passivo financeiro do Balanço Patrimonial.

C) Incorreta. O resultado patrimonial é apurado na DVP (Demonstração das Variações Patrimoniais).

D) Incorreta. Resultados primário e nominal são indicadores fiscais da LRF demonstrados no RREO e no AMF da LDO.

E) Incorreta. Créditos orçamentários integram a coluna de dotação autorizada no Balanço Orçamentário.

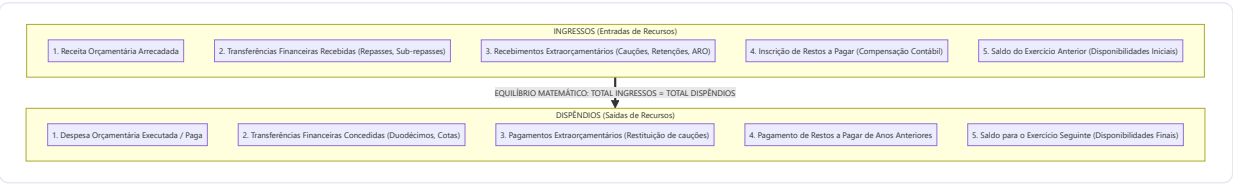
GABARITO OFICIAL: A

---

2. Balanço Financeiro (BF - Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

2.1 Estrutura de Ingressos e Dispêndios

O **Balanço Financeiro (BF)** demonstra as receitas e despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (art. 103 da Lei nº 4.320/1964):



2.2 O Fechamento Contábil Obrigatório e a Inscrição de Restos a Pagar

- **Igualdade Matemática Rigorosa:** No Balanço Financeiro, **não existe resultado de superávit ou déficit** na última linha! Ele sempre fecha em perfeita igualdade:

$$\text{Total dos Ingressos} = \text{Total dos Dispêndios}$$

A diferença entre o somatório das entradas e das saídas é exatamente equilibrada pelo saldo de disponibilidades financeiras transportado para o exercício seguinte;

- **A Inscrição de Restos a Pagar como Ingresso Extraorçamentário:**
  Como a despesa orçamentária é registrada na coluna de dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos **ingressos extraorçamentários** como artifício contábil compensatório para fechar o balanço financeiro do ano.

Teste 292

(FCC - Adaptada / DPE-RS - Analista: Ciências Contábeis) Em relação ao Balanço Financeiro disciplinado pela Lei nº 4.320/1964 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), é correto afirmar que:

A) Apura em sua última linha o montante do superávit financeiro que servirá de fonte para abertura de créditos suplementares.

B) A inscrição de despesas em Restos a Pagar no encerramento do exercício é registrada na coluna dos ingressos extraorçamentários para compensar a despesa empenhada.

C) As transferências financeiras recebidas de outros órgãos do mesmo ente da Federação (repasses e sub-repasses) devem ser classificadas como receitas orçamentárias de capital.

D) O pagamento de restos a pagar processados efetuado no exercício é escriturado no quadro das receitas orçamentárias correntes.

E) A cota de depreciação acumulada dos edifícios públicos é registrada como um dispêndio extraorçamentário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Balanço Financeiro não apresenta saldo de superávit ou déficit financeiro ao final, pois o total dos ingressos sempre se iguala ao total dos dispêndios mediante o transporte do saldo para o exercício seguinte. O superávit financeiro é calculado no Balanço Patrimonial.

B) Correta. Como a despesa orçamentária é computada nos dispêndios pelo valor empenhado total, a parcela que não foi paga até 31 de dezembro (inscrita em Restos a Pagar) deve figurar nos ingressos extraorçamentários como contrapartida contábil de ajuste para manter a equação financeira em equilíbrio.

C) Incorreta. Repasses e sub-repasses são transferências puramente financeiras entre órgãos públicos, não constituindo receita orçamentária.

D) Incorreta. O pagamento de restos a pagar é uma despesa extraorçamentária, pois refere-se a orçamento de exercício pretérito.

E) Incorreta. A depreciação não transita pelo Balanço Financeiro, visto que não envolve movimentação física ou bancária de dinheiro.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 293

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) O Balanço Financeiro estruturado pelo art. 103 da Lei Federal nº 4.320/1964 demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

No Balanço Financeiro, a inscrição de despesas em **Restos a Pagar** do exercício figura como:

A) Ingresso extraorçamentário, para compensar a despesa orçamentária total computada no quadro dos dispêndios e viabilizar o equilíbrio formal das disponibilidades financeiras.

B) Pagamento orçamentário definitivo com redução do saldo de disponibilidades que se transferem para o exercício seguinte em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) Receita de capital derivada de operações de crédito por antecipação de receita.

D) Variação patrimonial aumentativa independente da execução orçamentária no subsistema patrimonial.

E) Dedução obrigatória das receitas tributárias correntes arrecadadas no exercício.

Comentário Detalhado:

A) Correta. No Balanço Financeiro (art. 103), a despesa orçamentária é computada pelo valor empenhado no lado dos dispêndios. Como nem toda despesa empenhada foi efetivamente desembolsada (paga), o montante empenhado e não pago é inscrito em **Restos a Pagar** e registrado no lado dos **Ingressos Extraorçamentários**; dessa forma, anula-se o efeito contábil do gasto não desembolsado e mantém-se a exatidão matemática do saldo final de caixa.

B) Incorreta. A inscrição em restos a pagar representa exatamente a ausência do pagamento financeiro no exercício.

C) Incorreta. Restos a Pagar não são operações de crédito.

D) Incorreta. Trata-se de fluxo financeiro/orçamentário e não de VPA patrimonial.

E) Incorreta. Não constitui dedução de tributos.

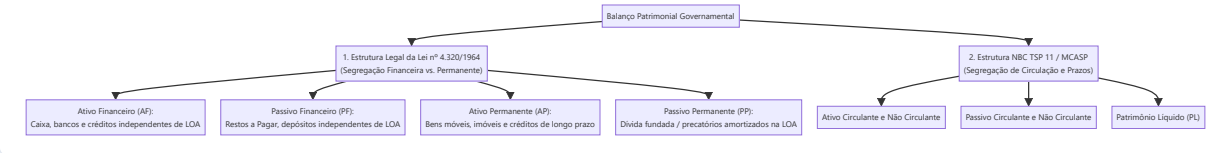
GABARITO OFICIAL: A

---

3. Balanço Patrimonial (BP - Art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 11)

3.1 Estrutura Dual: Lei nº 4.320/1964 vs. Normas Internacionais (NBC TSP)

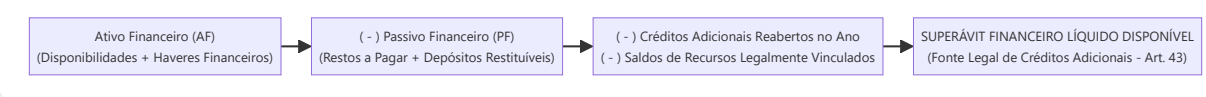
O Balanço Patrimonial convive com duas estruturas conceituais distintas e complementares:



3.2 Apuração e Cálculo do Superávit Financeiro (Art. 43, § 2º)

O **Superávit Financeiro** é a principal fonte legal para abertura de créditos suplementares e especiais autorizada pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964. Ele é apurado exclusivamente no **Balanço Patrimonial** do exercício anterior:

$$\text{Superávit Financeiro} = AF - PF - \text{Créditos Adicionais Reabertos} - \text{Disponibilidades Vinculadas}$$



Teste 294

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Ao final do exercício financeiro de 2023, determinado órgão público estadual apurou as seguintes informações em seus registros contábeis para fechamento do Balanço Patrimonial:

- Ativo Financeiro: R$ 12.000.000,00
- Ativo Permanente: R$ 45.000.000,00
- Passivo Financeiro: R$ 7.000.000,00
- Passivo Permanente: R$ 30.000.000,00
- Saldos de créditos adicionais especiais reabertos para o exercício seguinte: R$ 1.500.000,00

Com base estritamente nas regras da Lei Federal nº 4.320/1964 (Art. 43, § 2º), o montante do Superávit Financeiro disponível para abertura de créditos adicionais no exercício de 2024 é de:

A) R$ 5.000.000,00.

B) R$ 3.500.000,00.

C) R$ 20.000.000,00.

D) R$ 18.500.000,00.

E) R$ 2.000.000,00.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Refere-se à diferença bruta entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro ($12.000.000 - 7.000.000 = 5.000.000$), esquecendo-se da dedução obrigatória dos créditos especiais reabertos.

B) Correta. De acordo com o art. 43, § 2º da Lei Federal nº 4.320/1964, o superávit financeiro é calculado subtraindo-se o Passivo Financeiro do Ativo Financeiro e deduzindo-se os saldos de créditos adicionais reabertos que ainda oneram a disponibilidade:

$$\text{SF} = \text{Ativo Financeiro} - \text{Passivo Financeiro} - \text{Créditos Reabertos}$$

$$\text{SF} = 12.000.000,00 - 7.000.000,00 - 1.500.000,00 = \text{R\$ } 3.500.000,00$$

C) Incorreta. Misturou valores do patrimônio permanente ($45.000.000 - 30.000.000 + 5.000.000$), que não possuem liquidez financeira para lastrear gastos orçamentários.

D) Incorreta. Computou indevidamente o Ativo Permanente, que reúne bens imóveis e infraestrutura.

E) Incorreta. Subtrações aleatórias sem base nas diretrizes legais de finanças públicas.

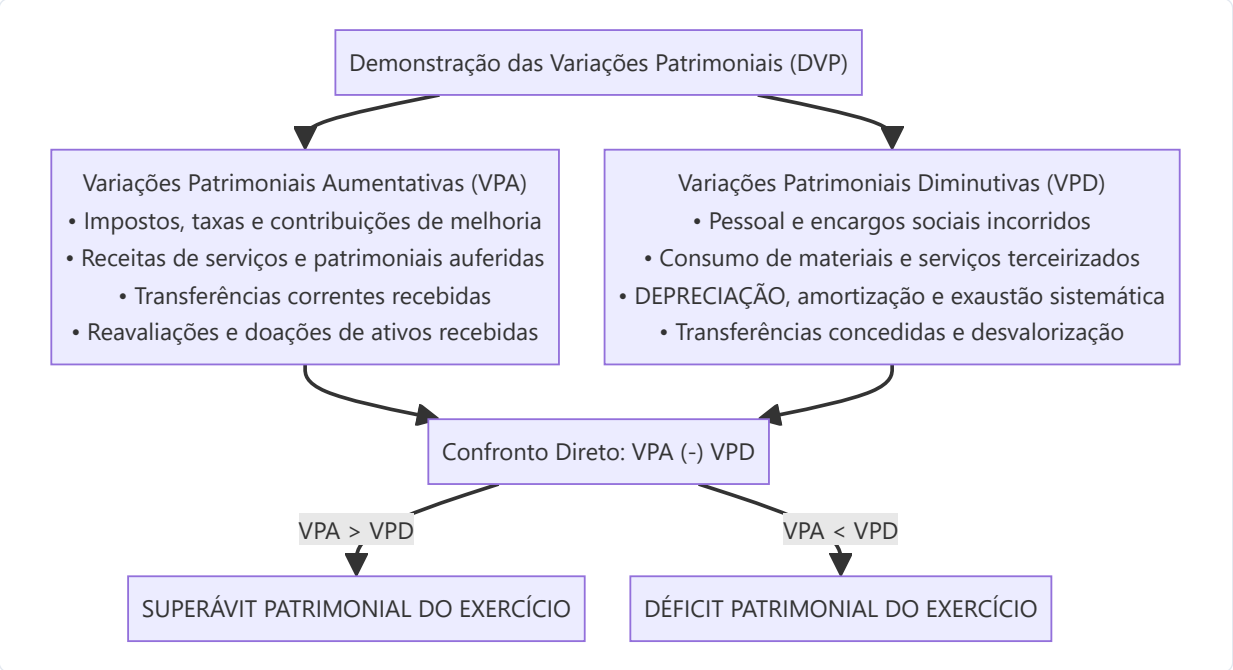
GABARITO OFICIAL: B

---

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Outras Demonstrações

4.1 Estrutura da DVP e Resultado Patrimonial por Competência

A **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)** evidencia as alterações verificadas no patrimônio público resultantes ou independentes da execução orçamentária, aplicando rigorosamente o **regime de competência pura**:



4.2 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo Método Direto

- Normatizada pela **NBC TSP 12** e pelo MCASP, a DFC no setor público deve ser elaborada compulsoriamente pelo **Método Direto** para os fluxos das atividades operacionais;
- Desagrega os fluxos financeiros de caixa em três categorias operacionais fundamentais:
    1. **Fluxos das Atividades Operacionais:** Arrecadação tributária, receitas de serviços, pagamento de vencimentos a servidores públicos, compras de material de consumo e transferências intergovernamentais;
    2. **Fluxos das Atividades de Investimento:** Desembolsos para aquisição de bens do ativo imobilizado (obras, prédios, viaturas) e entradas decorrentes da alienação de ativos públicos;
    3. **Fluxos das Atividades de Financiamento:** Captação de recursos via emissão de títulos da dívida mobiliária e contratos de empréstimos, bem como pagamentos para amortização do principal da dívida fundada.

4.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas

- **DMPL (NBC TSP 11):** Evidencia a movimentação de todas as contas integrantes do Patrimônio Líquido durante o exercício (Patrimônio Social, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Resultados Acumulados de exercícios anteriores);
- **Notas Explicativas:** Peça textual analítica obrigatória e indissociável de todas as DCASP, fornecendo detalhes sobre as premissas e políticas contábeis adotadas, contingências judiciais e critérios de mensuração e depreciação.

Teste 295

(FCC - Adaptada / SEFAZ-SC - Auditor Fiscal da Receita Estadual) No encerramento do exercício financeiro, uma entidade governamental constatou que o reconhecimento da quota anual de depreciação de seus veículos operacionais no montante de R$ 500.000,00 produziu impactos nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. O reflexo desse fato contábil ocorreu:

A) Exclusivamente no Balanço Orçamentário, reduzindo o superávit orçamentário do exercício.

B) No Balanço Financeiro como dispêndio operacional e na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

C) Na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) como Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) e no Balanço Patrimonial como conta redutora do Ativo Não Circulante.

D) No Balanço Orçamentário e no Balanço Financeiro simultaneamente, sem afetar o Balanço Patrimonial em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

E) Exclusivamente na Demonstração dos Fluxos de Caixa, classificado como fluxo de investimentos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A depreciação independe de dotação e não envolve execução de despesa orçamentária, não figurando no Balanço Orçamentário.

B) Incorreta. A depreciação não envolve desembolso financeiro de moeda, não afetando o Balanço Financeiro nem a DFC.

C) Correta. A depreciação periódica é um fato contábil estritamente patrimonial decorrente do regime de competência. Seu lançamento é: débito em Variação Patrimonial Diminutiva (VPD - Classe 3) e crédito em Depreciação Acumulada (Conta retificadora do Ativo Imobilizado - Classe 1). Logo, impacta a DVP (como VPD) e o Balanço Patrimonial (reduzindo o valor contábil líquido do Ativo Não Circulante).

D) Incorreta. Não afeta os balanços orçamentário e financeiro.

E) Incorreta. A DFC registra exclusivamente eventos que movimentam contas de disponibilidades de caixa; a depreciação é um custo puramente econômico.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 296

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) elaborada pelas entidades do setor público de acordo com a NBC TSP 12 e o MCASP:

A) Os fluxos de caixa devem ser obrigatoriamente segregados em três grandes categorias de atividades: Operacionais, de Investimento e de Financiamento.

B) O método indireto é de uso compulsório no setor público brasileiro, vedando-se a utilização do método direto para apresentação das atividades operacionais.

C) As receitas provenientes de alienação de bens do ativo imobilizado são classificadas no fluxo das atividades de financiamento.

D) O pagamento de juros da dívida pública deve ser classificado compulsoriamente como atividade de investimento.

E) As transferências correntes recebidas da União integram o fluxo de caixa das atividades de financiamento internacional.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A NBC TSP 12 e o MCASP padronizam a DFC em três fluxos estruturais: (1) **Atividades Operacionais** (atividades cotidianas de arrecadação de tributos, prestação de serviços e pagamento de pessoal/custeio); (2) **Atividades de Investimento** (aquisição e venda de ativos imobilizados e intangíveis); (3) **Atividades de Financiamento** (obtenção e amortização de empréstimos e financiamentos de longo prazo).

B) Incorreta. No setor público brasileiro, o MCASP exige a apresentação dos fluxos operacionais pelo **método direto**.

C) Incorreta. Venda de ativos imobilizados compõe o fluxo das atividades de **investimento**.

D) Incorreta. Juros e encargos da dívida são classificados nas atividades operacionais (ou financiamento em notas, mas não investimento).

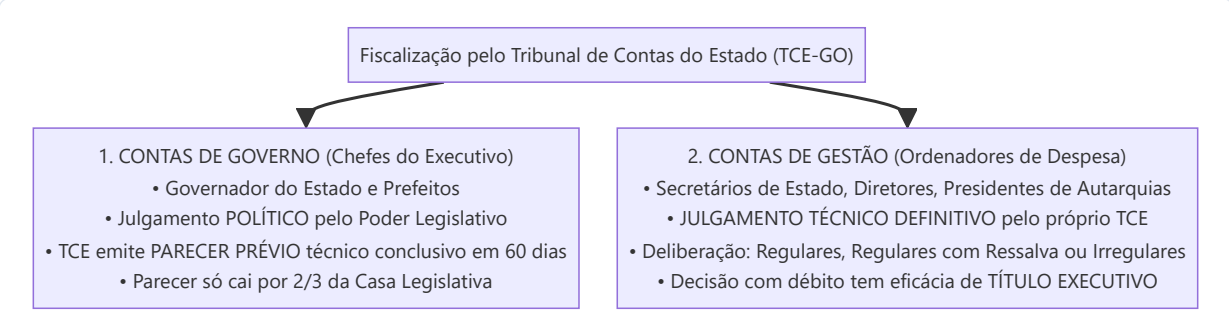
E) Incorreta. Transferências correntes compõem os fluxos das atividades operacionais.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Prestação de Contas ao Tribunal de Contas (TCE-GO)

No Estado de Goiás e nos termos dos arts. 70 e 71 da CF/88 c/c a Lei Orgânica do TCE-GO (Lei Complementar Estadual nº 161/2020), o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas opera sob dois ritos processuais com naturezas jurídicas inteiramente distintas:



5.1 Contas de Governo (Parecer Prévio) vs. Contas de Gestão (Julgamento Técnico)

1. **Contas de Governo (Governador do Estado):**
    - Consubstanciam o balanço geral anual do Estado e a prestação macroeconômica da execução orçamentária e financeira;
    - O Tribunal de Contas **não julga as contas de governo**; emite **Parecer Prévio** de caráter técnico conclusivo no prazo de sessenta (60) dias;
    - O julgamento final é político-institucional e compete privativamente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO). O parecer técnico do TCE só deixará de prevalecer por decisão de **dois terços (2/3)** dos membros do parlamento estadual.
2. **Contas de Gestão (Ordenadores de Despesas):**
    - Referem-se aos atos de gestão patrimonial, orçamentária e financeira praticados individualmente pelos secretários de Estado, dirigentes de autarquias, fundações e fundos especiais;
    - O Tribunal de Contas **julga diretamente e em definitivo** a regularidade dessas contas, proferindo acórdão que pode imputar débito ou aplicar multas com **eficácia de título executivo extrajudicial** (art. 71, § 3º da CF/88).

5.2 Composição Documental Obrigatória e Papel do Controle Interno

Os processos de prestação de contas enviados anualmente ao TCE-GO devem conter obrigatoriamente:

- O conjunto completo das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) acompanhadas das respectivas Notas Explicativas;
- Os relatórios fiscais previstos na LRF: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
- Demonstrativo do cumprimento dos limites constitucionais mínimos de aplicação em **Saúde (12% para os Estados)** e em **Educação (25%)**;
- **Relatório e Certificado de Auditoria emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno estadual**, com parecer conclusivo sobre a regularidade da gestão examinada.

Teste 297

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) A respeito da prestação de contas dos administradores públicos perante o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), assinale a afirmativa correta:

A) As contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo são submetidas a julgamento técnico irrecorrível pelo próprio Tribunal de Contas, cabendo à Assembleia Legislativa apenas tomar conhecimento.

B) A prestação de contas dos dirigentes de autarquias e secretários de Estado (contas de gestão) é apreciada mediante parecer prévio opinativo encaminhado ao Governador do Estado.

C) O parecer prévio emitido pelo TCE sobre as contas de governo do Chefe do Poder Executivo só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa.

D) O Tribunal de Contas dispensa a apresentação do relatório do órgão central do sistema de controle interno nos processos de tomada de contas especial.

E) As demonstrações contábeis exigidas na prestação de contas anual dispensam notas explicativas caso o Balanço Patrimonial não registre dívida fundada consolidada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. As contas de governo do Chefe do Executivo estadual (Governador) são julgadas politicamente pela Assembleia Legislativa, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer prévio técnico conclusivo (art. 71, I c/c art. 75 da CF/88).

B) Incorreta. Os ordenadores de despesas e dirigentes de órgãos e autarquias prestam contas de gestão, as quais são julgadas diretamente pelo Tribunal de Contas com caráter terminativo.

C) Correta. Conforme o modelo constitucional de controle externo (art. 31, § 2º aplicado por simetria federativa e normas correlatas da Constituição de Goiás), o parecer prévio técnico emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais de governo do Chefe do Executivo somente deixará de prevalecer por decisão qualificada de dois terços (2/3) dos membros do Poder Legislativo.

D) Incorreta. O relatório e o certificado de auditoria emitidos pelo órgão central do sistema de controle interno são peças obrigatórias e indeclináveis na prestação e tomada de contas especial.

E) Incorreta. As notas explicativas são parte integrante e obrigatória das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 11 e MCASP), independentemente de existir dívida fundada.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 298

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No tocante ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) sobre a prestação de contas dos Chefes dos Poderes e gestores públicos, assinale a opção que distingue corretamente Contas de Governo e Contas de Gestão:

A) As Contas de Governo expressam a atuação política e a gestão fiscal macroeconômica do Chefe do Poder Executivo em todo o exercício, sobre as quais o Tribunal de Contas emite Parecer Prévio consultivo para julgamento pelo Poder Legislativo; já as Contas de Gestão referem-se à administração dos recursos pelos ordenadores de despesas e administradores públicos, sendo julgadas técnica e definitivamente pelo próprio Tribunal de Contas.

B) As Contas de Gestão são julgadas pela Assembleia Legislativa estadual, cabendo ao Tribunal de Contas julgar as Contas de Governo do Governador do Estado.

C) O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as Contas de Governo vincula categoricamente a Assembleia Legislativa, que não pode rejeitá-lo em nenhuma hipótese no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Os ordenadores de despesa de autarquias e fundações estaduais prestam contas diretamente ao Governador do Estado, não se sujeitando à jurisdição do TCE-GO.

E) As Contas de Governo e de Gestão foram unificadas pela Constituição de 1988, devendo todas ser julgadas exclusivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A distinção clássica do direito financeiro e controle externo (CF/88, art. 71, I e II, e CE-GO): **Contas de Governo** (do Governador/Prefeito): o Tribunal de Contas atua como órgão auxiliar e emite **Parecer Prévio**, cabendo o julgamento político à Casa Legislativa (Assembleia ou Câmara); **Contas de Gestão** (ordenadores de despesa, secretários, dirigentes): o Tribunal de Contas possui jurisdição constitucional própria e emite **julgamento técnico definitivo** (contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares), com poder de aplicar multas e imputar débito com eficácia de título executivo.

B) Invertido. Contas de governo são julgadas pelo Legislativo; contas de gestão pelo Tribunal de Contas.

C) Incorreta. O parecer prévio do TCE sobre o Governador tem natureza opinativa-técnica, podendo ser acatado ou rejeitado pelo Legislativo.

D) Incorreta. Todos os ordenadores de despesas da administração indireta sujeitam-se à jurisdição direta do TCE-GO.

E) Incorreta. A dualidade permanece viva e estruturante no controle externo brasileiro.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 299

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) elaborada de acordo com as normas da CASP (NBC TSP e MCASP), o resultado patrimonial do exercício é considerado **deficitário** quando:

A) O total das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) for superior ao total das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), reduzindo o patrimônio líquido da entidade.

B) O montante das despesas orçamentárias pagas superar as receitas orçamentárias arrecadadas na Conta Única.

C) O saldo do passivo financeiro for maior do que o ativo financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

D) A despesa fixada na Lei Orçamentária Anual não for integralmente liquidada pelos órgãos setoriais.

E) O superávit financeiro do exercício anterior for totalmente consumido pela abertura de créditos adicionais suplementares no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A DVP evidencia o resultado econômico do exercício pelo regime de competência. O resultado patrimonial decorre do confronto direto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando as **VPD superam as VPA**, o resultado é deficitário, reduzindo o Patrimônio Líquido governamental.

B) Incorreta. Essa comparação traduz resultado financeiro de caixa, não resultado patrimonial de competência.

C) Incorreta. Esse confronto expressa déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial (art. 43, § 2º da Lei nº 4.320/1964).

D) Incorreta. A economia de dotações não caracteriza déficit patrimonial na DVP.

E) Incorreta. Refere-se à utilização de fontes orçamentárias de créditos adicionais.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Manuais Técnicos Recomendados

- Tesouro Transparente - MCASP 11ª Edição (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP) - Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, DVP, DFC, DMPL e Notas Explicativas.
- Lei Federal nº 4.320/1964 - Dos Balanços (Arts. 101 a 106) - Estrutura legal clássica dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.
- Lei Complementar nº 101/2000 - Arts. 48 a 55 (Transparência, RREO e RGF) - Prazos e critérios de publicação das demonstrações fiscais e prestação de contas na LRF.
- TCE-GO - Prestação de Contas Anuais e Demonstrativos Contábeis - Normas e formulários para encaminhamento das DCASP pelos órgãos e entidades goianas.
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC e Geração das DCASP) - Regras para integração de sistemas e geração fidedigna das demonstrações contábeis públicas.
- BEZERRA FILHO, João Eudes. **Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Teoria e Exercícios**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 7 - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP).
- FEIJÓ, Paulo Henrique et al. **Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público**. 8. ed. Brasília: Gestão Pública, 2022. (Cap. 7 - Balanços e Notas Explicativas).
- PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMÓTEO, Alfredo. **Contabilidade Pública: Uma Abordagem da Administração Financeira Pública**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 8 - Demonstrações Contábeis).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 21: Noções de Administração Pública

Organizações Formais, Modelos de Gestão Pública, Governança, LAI, Decreto 9.094/17 e Processos

01 - Organizações Formais, Estruturas, Departamentalização e Processo Organizacional

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Características básicas das organizações formais modernas: estrutura organizacional, sistemas de autoridade, hierarquia, amplitude administrativa e especialização do trabalho;
- Desenho de estruturas organizacionais:
  - Relação entre amplitude de controle e formato organizacional (estruturas agudas/altas versus estruturas achatadas/planas);
  - Centralização e descentralização da tomada de decisão;
- Tipos de estrutura organizacional: linear (militar), funcional, linha-staff, matricial e estruturas em rede (redes organizacionais flexíveis);
- Critérios de departamentalização: por funções (funcional), por produtos ou serviços, territorial (geográfica), por clientes, por processos e por projetos;
- Processo organizacional: as funções fundamentais da administração (PODC):
  - Planejamento (níveis estratégico, tático e operacional; objetivos e planos de ação);
  - Organização (alocação de recursos, divisão do trabalho e atribuição de responsabilidades);
  - Direção e Coordenação (liderança, motivação, delegação de autoridade e harmonização de esforços);
  - Comunicação organizacional (fluxos verticais ascendente e descendente, horizontais e diagonais; barreiras e ruídos na comunicação);
  - Controle e Avaliação (estabelecimento de padrões, medição do desempenho real, comparação e ações corretivas; controles prévio, concomitante e posterior);
- Convergências e diferenças essenciais entre a gestão pública e a gestão privada (princípio da legalidade estrita versus autonomia da vontade, finalidade pública versus lucro, regime de pessoal e sujeição aos órgãos de controle externo).

🧭 Sumário

1. **Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural**
   1. Os Pilares da Organização Formal Moderna
   2. Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)
   3. Centralização vs. Descentralização Decisória
   4. Teste 300
   5. Teste 301
2. **Modelos de Estrutura Organizacional**
   1. Estrutura Linear (Militar/Clássica)
   2. Estrutura Funcional (Tayloriana)
   3. Estrutura Linha-Staff (Comando e Assessoria)
   4. Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)
   5. Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)
   6. Teste 302
   7. Teste 303
3. **Critérios de Departamentalização**
   1. Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos
   2. Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos
   3. Teste 304
4. **O Processo Organizacional e as Funções Administrativas (PODC)**
   1. Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional
   2. Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos
   3. Direção, Liderança e Comunicação Organizacional
   4. Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)
   5. Teste 305
   6. Teste 306
5. **Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças**
   1. Teste 307
   2. Teste 308
   3. Teste 309
6. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

1. Elementos da Organização Formal e Desenho Estrutural

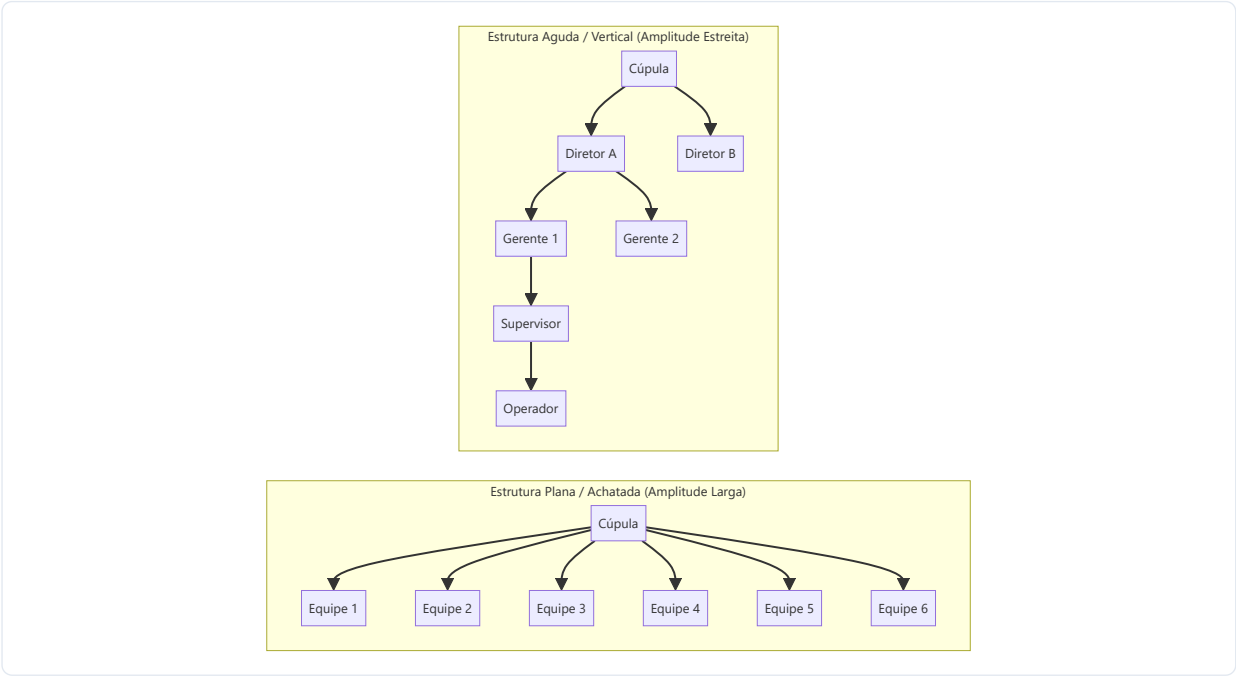
1.1 Os Pilares da Organização Formal Moderna

A **organização formal** é a estrutura deliberadamente planejada, racionalmente desenhada e oficialmente sancionada por normas e regulamentos para integrar recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos em direção a objetivos comuns. Seus pilares teóricos centrais compreendem:

1. **Divisão do Trabalho:** Decomposição das atividades complexas em tarefas menores, homogêneas e sequenciais, potencializando a eficiência global;
2. **Especialização:** Concentração individual em funções específicas do processo de trabalho, permitindo aprimoramento da perícia técnica;
3. **Cadeia Escalar e Hierarquia:** Linha ininterrupta de autoridade formal e responsabilidade que conecta a cúpula diretiva à base operacional (*princípio escalar de Fayol*);
4. **Amplitude Administrativa (ou Amplitude de Controle):** Número exato de subordinados que reportam diretamente a um único gestor ou supervisor;
5. **Formalização:** Nível de padronização escrita das rotinas de trabalho, manuais, procedimentos operacionais padrão (POP) e organogramas.

1.2 Amplitude Administrativa e Formato Organizacional (Agudo vs. Plano)

Há uma correlação matemática inversa entre a amplitude administrativa e o número de níveis hierárquicos da organização:



Critério de Comparação	Amplitude Estreita (Estrutura Aguda/Vertical)	Amplitude Ampla (Estrutura Plana/Achatada)
Níveis Hierárquicos	Muitos níveis intermediários (organização alta).	Poucos níveis intermediários (organização horizontal).
Estilo de Supervisão	Cerrada, rigorosa, minuciosa e controladora.	Frouxa, com foco na autonomia, confiança e resultados.
Fluxo de Comunicação	Lento, burocrático e sujeito a distorções ("telefone sem fio").	Direto, rápido, transparente e horizontal.
Custo de Administração	Elevado (grande número de cargos comissionados de chefia).	Baixo (estrutura enxuta com menos gerentes intermediários).
Delegação e Decisão	Centralizada na cúpula; baixa delegação.	Descentralizada; forte empoderamento (*empowerment*) da base.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente explora o impacto da "desverticalização" (ou *downsizing*) e redução de níveis hierárquicos: quando uma organização extingue cargos intermediários mantendo o mesmo número de servidores operacionais, ocorre **o alargamento da amplitude de controle** e o **achatamento da estrutura** (horizontalização), exigindo maior autonomia e descentralização!

1.3 Centralização vs. Descentralização Decisória

- **Centralização:** Ocorre quando o poder decisório e a autoridade para emitir deliberações estão concentrados no ápice da pirâmide hierárquica. Proporciona visão global e uniformidade de políticas, mas gera morosidade, sobrecarga na cúpula e desmotivação dos escalões inferiores.

- **Descentralização:** Ocorre quando a autoridade para tomar decisões é formalmente transferida e delegada aos níveis mais baixos da organização, próximos de onde a ação se desenvolve. Promove agilidade, adaptação às peculiaridades operacionais e valorização dos servidores, mas pode gerar inconsistência e perda de visão sistêmica se não houver mecanismos eficazes de governança e alinhamento.

Teste 300

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa) Considere uma organização pública estadual que decida reduzir o número de seus escalões hierárquicos intermediários de sete para apenas três níveis, mantendo o mesmo quantitativo total de servidores em seus quadros operacionais. Sob a ótica da teoria da organização formal, essa reforma provocará:

A) O estreitamento da amplitude de controle e a verticalização da estrutura organizacional.

B) A eliminação da divisão do trabalho e a conversão automática para a estrutura linear pura.

C) O alargamento da amplitude de controle dos gestores e o achatamento (horizontalização) da estrutura organizacional.

D) A centralização absoluta de todas as decisões na cúpula diretiva em razão do aumento do número de chefes no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) A transformação imediata do modelo organizacional em departamentalização estritamente geográfica.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Reduzir escalões faz o oposto: alarga a amplitude de controle e horizontaliza a estrutura.

B) Incorreta. A divisão do trabalho permanece; ela não depende da quantidade de níveis hierárquicos.

C) Correta. Ao reduzir os níveis intermediários sem diminuir o total de subordinados, cada gestor remanescente passará a chefiar um contingente maior de pessoas (**alargamento da amplitude administrativa**). Como consequência direta, a organização torna-se **achatada (plana/horizontalizada)**, reduzindo a distância entre a base e a cúpula.

D) Incorreta. Estruturas achatadas com grande amplitude tendem a exigir maior delegação e descentralização, pois um chefe com muitos subordinados não consegue centralizar todas as rotinas.

E) Incorreta. A forma da pirâmide hierárquica não define o critério de departamentalização (que pode continuar sendo funcional, por processos etc.).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 301

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) No estudo das organizações formais e do processo administrativo clássico (PODC - Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar), a função **Organização** compreende precipuamente:

A) A distribuição de tarefas, a alocação criteriosa de recursos humanos e materiais entre os órgãos e a definição da estrutura de autoridade, responsabilidade e linhas de comunicação formal da instituição.

B) A fixação dos objetivos corporativos de longo prazo e a escolha das estratégias mestras para alcançá-los.

C) A motivação, orientação, liderança e coordenação interpessoal direta das equipes de trabalho no cotidiano operacional.

D) A comparação sistemática entre os resultados obtidos e os padrões preestabelecidos, com aplicação de eventuais correções corretivas em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

E) A realização de auditorias financeiras externas de conformidade legal sobre os balanços patrimoniais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A função **Organizar** diz respeito à modelagem da estrutura organizacional: divisão do trabalho, departamentalização, distribuição de recursos, delegação de autoridade e atribuição de responsabilidades.

B) Incorreta. Conceito referente à função de **Planejamento**.

C) Incorreta. Conceito referente à função de **Direção** (liderança, motivação e comunicação interpessoal).

D) Incorreta. Conceito referente à função de **Controle** (monitoramento e correção).

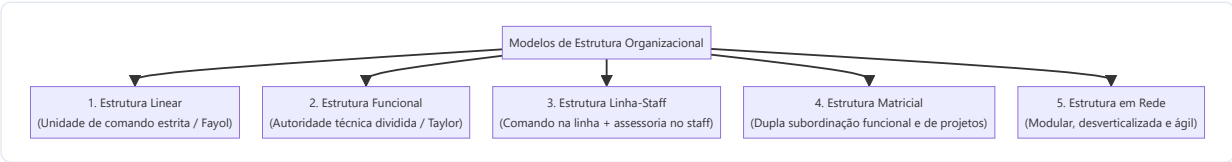
E) Incorreta. Procedimento de controle externo, e não da função gerencial interna de organização.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Modelos de Estrutura Organizacional

As organizações estruturam-se segundo diferentes desenhos formais de autoridade e divisão do trabalho:



2.1 Estrutura Linear (Militar/Clássica)

- **Princípio Central: Unidade de comando absoluta** formulada por Henri Fayol: cada subordinado reporta-se única e exclusivamente a um único superior hierárquico direto;
- **Características:** Linhas formais, retas e descendentes de autoridade; centralização radical no topo; formato piramidal rígido;
- **Vantagens:** Clareza de responsabilidades, facilidade de controle e disciplina impecável;
- **Desvantagens:** Rigidez burocrática, morosidade decisória, isolamento departamental e sobrecarga de trabalho do gestor supremo.

2.2 Estrutura Funcional (Tayloriana)

- **Princípio Central: Especialização funcional** proposta por Frederick Taylor: a autoridade não decorre do posto na linha hierárquica, mas do domínio técnico especializado;
- **Características:** Cada trabalhador reporta-se simultaneamente a vários supervisores especializados (ex.: chefe de qualidade, chefe de manutenção, chefe de prazos);
- **Vantagens:** Máximo aproveitamento do conhecimento técnico especializado e comunicação direta sem intermediários;
- **Desvantagens: Quebra categórica da unidade de comando**, gerando conflitos de prioridades, concorrência entre chefes e confusão de ordens.

2.3 Estrutura Linha-Staff (Comando e Assessoria)

- **Princípio Central:** Combinação harmônica dos modelos linear e funcional. Os órgãos de **linha** detêm a autoridade de comando e decisão sobre as atividades-fim da organização; os órgãos de **staff (assessoria)** prestam serviços especializados, pareceres técnicos, estudos e consultoria às chefias de linha;
- **Vantagens:** Assegura suporte técnico de alto padrão sem quebrar a unidade de comando de chefia direta;
- **Desvantagens:** Risco constante de atrito e conflito entre os assessores teóricos do *staff* e os gerentes práticos da *linha*.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> Os órgãos de *staff* **NÃO possuem autoridade de comando** sobre o pessoal da linha! Eles prestam consultoria, aconselham e sugerem, mas não têm competência para emitir ordens diretas de execução aos operadores de linha.

2.4 Estrutura Matricial (Dupla Subordinação)

- **Princípio Central:** Sobreposição deliberada de uma estrutura temporária de **projetos/produtos** sobre a estrutura permanente **funcional**. O servidor possui **dupla subordinação**: responde perante o seu chefe de departamento funcional (ex.: Diretor de TI) e perante o líder do projeto interdisciplinar (ex.: Coordenador do Projeto Nova Sede);
- **Vantagens:** Altíssima flexibilidade, orientação estratégica para resultados e objetivos de longo prazo, cooperação interdisciplinar e resposta ágil a demandas complexas;

- **Desvantagens: Violação deliberada da unidade de comando**: gera insegurança emocional, ansiedade em relação a prazos, disputa de poder entre gestores e excesso de reuniões de alinhamento.

2.5 Estrutura em Rede (Modular e Desverticalizada)

- **Princípio Central:** Desverticalização organizacional. A entidade mantém um núcleo estratégico enxuto central que coordena uma rede de prestadores de serviços, parceiros, órgãos conveniados e fornecedores externos conectados por tecnologia da informação e contratos;
- **Vantagens:** Custos fixos estruturais mínimos, extrema adaptabilidade a oscilações do ambiente e foco exclusivo nas competências essenciais (*core business*);
- **Desvantagens:** Perda de controle direto sobre a operação, fragilidade na cadeia de suprimentos e dependência excessiva de parceiros externos.

Teste 302

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo) Determinada autarquia estadual de regulação de transportes estruturou suas equipes de fiscalização agrupando os servidores em torno de projetos especiais com prazos pré-fixados, mantendo concomitantemente as diretorias técnicas fixas de engenharia, finanças e tecnologia. Nesse modelo, os auditores reportam-se tanto ao coordenador do projeto específico quanto ao diretor da sua respectiva área técnica de origem. Trata-se de típica estrutura organizacional:

A) Linear.

B) Funcional pura.

C) Matricial.

D) Linha-staff.

E) Colegiada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A estrutura linear fundamenta-se na unidade de comando irrestrita, com linhas únicas, diretas e verticais de chefia.

B) Incorreta. A estrutura funcional fraciona a autoridade de acordo com a especialidade funcional, mas não sobrepõe gerências temporárias de projetos a departamentos fixos.

C) Correta. A estrutura matricial caracteriza-se essencialmente pela combinação bidimensional de uma estrutura funcional permanente com gerências de projetos temporárias, resultando na **dupla subordinação** dos colaboradores (ao líder do projeto e ao chefe funcional da sua área técnica).

D) Incorreta. Na estrutura linha-staff, os órgãos de staff prestam consultoria técnica aos órgãos de linha, sem haver comando duplo de projetos sobre colaboradores operacionais.

E) Incorreta. Estrutura colegiada refere-se à tomada de decisão por órgão consultivo ou deliberativo coletivo (ex.: Tribunal Pleno, Conselhos de Administração).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 303

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) A respeito da amplitude administrativa (ou amplitude de controle) e dos níveis hierárquicos nas organizações formais, assinale a afirmativa correta:

A) Uma amplitude de controle estreita (poucos subordinados por chefe) tende a produzir uma estrutura organizacional verticalizada (alongada), com múltiplos níveis hierárquicos e maior custo administrativo de supervisão.

B) Uma estrutura organizacional achatada (plana) decorre necessariamente de amplitudes de controle muito reduzidas.

C) Quanto maior o número de níveis hierárquicos em uma repartição pública, mais ágil e desprovida de distorções e ruídos torna-se a comunicação vertical ascendente em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

D) A amplitude de controle refere-se unicamente ao limite territorial de competência jurisdicional de uma corte de contas.

E) A descentralização administrativa exige compulsoriamente a eliminação de qualquer amplitude de supervisão nos órgãos setoriais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **amplitude de controle** é o número de subordinados que um gestor pode supervisionar diretamente. Amplitude estreita gera estrutura verticalizada (*tall structure*), com mais níveis de comando e comunicação mais lenta.

B) Incorreta. Estrutura achatada decorre de amplitude **ampla/larga**.

C) Incorreta. Excesso de níveis alonga a cadeia de comando e amplifica ruídos.

D) Incorreta. Trata-se de variável da teoria da organização.

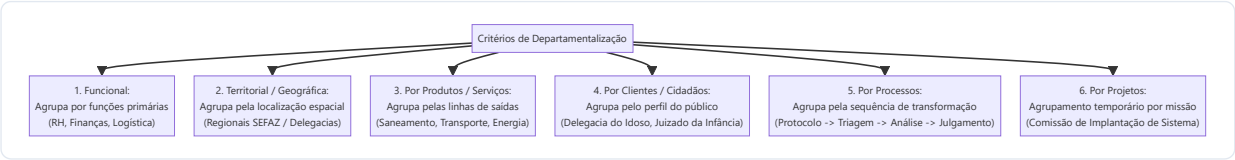
E) Incorreta. Descentralização delega decisões, mantendo supervisão.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Critérios de Departamentalização

A departamentalização consiste no agrupamento de atividades, recursos e servidores em unidades organizacionais homogêneas para viabilizar a divisão equilibrada do trabalho:



3.1 Departamentalização Funcional, Territorial e por Produtos

- **Funcional:** Agrupa servidores que desempenham funções correlatas ou utilizam competências e equipamentos semelhantes (ex.: Secretaria de Estado da Fazenda, Gerência de Recursos Humanos). Propicia economia de escala, mas cria isolamento setorial ("feudos").
- **Territorial ou Geográfica:** Baseia-se na dispersão espacial dos usuários e das atividades (ex.: Delegacias Regionais do Trabalho, Superintendências Regionais do Dnit). Permite adaptação precisa ao contexto local, mas duplica custos de infraestrutura física.
- **Por Produtos ou Serviços:** Agrupa atividades em torno das saídas ou linhas de bens produzidos (ex.: numa agência reguladora, diretoria de energia elétrica, diretoria de petróleo e diretoria de biocombustíveis). Fomenta inovação e foco nos resultados do produto, mas encarece a gestão com duplicação de funções de apoio.

3.2 Departamentalização por Clientes, Processos e Projetos

- **Por Clientes / Cidadãos:** Organiza os setores com foco nas características peculiares de segmentos de usuários do serviço público (ex.: Delegacia de Atendimento à Mulher, Promotoria do Idoso). Assegura tratamento prioritário e personalizado ao público-alvo, mas dificulta a coordenação central.
- **Por Processos:** Estrutura as unidades segundo a sequência lógica e temporal das etapas de trabalho produtivo (ex.: Protocolo Geral → Triagem Documental → Instrução Processual → Julgamento pelo Tribunal Pleno). Otimiza o fluxo de valor contínuo e a tecnologia de produção, mas é vulnerável a gargalos operacionais em qualquer etapa.
- **Por Projetos:** Agrupamento temporário de recursos e profissionais de diversas especialidades dedicados exclusivamente a entregar um empreendimento único com data de encerramento prefixada (ex.: Comitê de Construção do Novo Prédio do TCE-GO). Ao término do projeto, a equipe é desmobilizada e os membros retornam aos seus órgãos funcionais.

Teste 304

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Em relação aos modelos de departamentalização das organizações formais, a estrutura **Matricial** diferencia-se dos modelos clássicos por:

A) Sobrepor uma coordenação horizontal orientada a projetos ou produtos a uma estrutura vertical departamentalizada por funções, gerando dupla subordinação hierárquica para os membros das equipes.

B) Basear-se exclusivamente no critério geográfico ou territorial, alocando todos os servidores em unidades regionais autônomas em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) Extinguir totalmente a especialização técnica dos servidores para transformá-los em operadores generalistas.

D) Proibir a formação de equipes multidisciplinares temporárias em qualquer setor da Administração Pública.

E) Impor rigidez funcional extrema que impede o compartilhamento de especialistas entre diferentes áreas do órgão.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **estrutura matricial** combina departamentalização funcional com departamentalização por projetos/produtos, gerando a **dupla subordinação** (o servidor responde ao gerente funcional e ao gerente do projeto).

B) Incorreta. Refere-se à departamentalização geográfica.

C) Incorreta. Preserva especialização funcional com flexibilidade de projetos.

D) Incorreta. Essência da matriz é formar equipes multifuncionais.

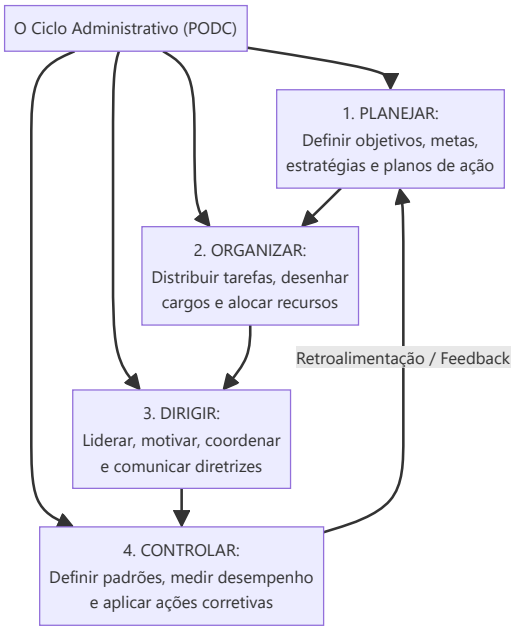
E) Incorreta. Proporciona alto compartilhamento dinâmico de recursos.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. O Processo Organizacional e as Funções Administrativas (PODC)

A administração moderna concebe o processo organizacional como um fluxo dinâmico, interdependente e contínuo composto por quatro funções clássicas:



4.1 Planejamento: Estratégico, Tático e Operacional

O planejamento é a função que precede e fundamenta todas as demais, determinando onde a instituição pretende chegar e quais caminhos trilhar:

Nível de Planejamento	Nível Hierárquico Responsável	Horizonte Temporal	Amplitude e Abrangência	Conteúdo Típico
Estratégico	Alta Administração (Cúpula / Presidência).	**Longo Prazo** (4 a 8 anos).	Abrange a **instituição como um todo** em sua relação com o ambiente externo.	Missão, Visão de Futuro, Valores, Objetivos Estratégicos e Plano de Metas Global.
Tático	Gerências Intermediárias (Diretorias).	**Médio Prazo** (1 a 3 anos).	Abrange cada **unidade ou departamento funcional** isoladamente.	Planos setoriais (RH, TI, Logística), alocação departamental de recursos e metas intermediárias.
Operacional	Supervisores e Equipes Operacionais.	**Curto Prazo** (dias, semanas, meses).	Focado em **tarefas, procedimentos e rotinas específicas**.	Procedimentos Operacionais Padrão (POP), rotinas de atendimento, escalas diárias e cronogramas.

4.2 Organização: Distribuição de Tarefas, Autoridade e Recursos

Função responsável pela modelagem dos órgãos, desenho de cargos, atribuição de responsabilidades, alocação de recursos financeiros e materiais e estabelecimento de relações formais de cooperação e subordinação para que os planos possam ser implementados com eficácia.

4.3 Direção, Liderança e Comunicação Organizacional

A função de **Direção** dinamiza a organização, orientando e influenciando as pessoas para que desempenhem com zelo suas atribuições:

- **Liderança e Motivação:** Condução de equipes através de estilos de liderança (autocrático, democrático e liberal/laissez-faire) e compreensão dos fatores motivacionais de servidores públicos (Teoria dos Dois Fatores de Herzberg, Teoria das Necessidades de Maslow);
- **Comunicação Organizacional e seus Fluxos:**
  - **Fluxo Descendente (Top-Down):** Da chefia superior para a base operacional (ordens de serviço, diretrizes institucionais, metas e instruções normativas);
  - **Fluxo Ascendente (Bottom-Up):** Da base operacional para a cúpula (relatórios de progresso, sugestões de melhoria, dúvidas e recursos administrativos);
  - **Fluxo Horizontal (Lateral):** Entre servidores ou unidades situados no mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e cooperação técnica);
  - **Fluxo Diagonal:** Atravessa diferentes setores e diferentes níveis hierárquicos simultaneamente (agiliza soluções de problemas complexos);
- **Barreiras Comunicacionais:** Ruídos que prejudicam a decodificação da mensagem:
  - *Físicas:* Barulho ambiente, interferência técnica em equipamentos e falhas de rede;
  - *Semânticas:* Diferenças de vocabulário, termos técnicos ou jurídicos herméticos inacessíveis ao receptor;
  - *Psicológicas:* Preconceitos, desconfiança, filtros seletivos e viés perceptivo do interlocutor.

4.4 Controle: Padrões, Medição e Momentos de Atuação (Prévio, Concomitante e Posterior)

O controle assegura que o desempenho real esteja em consonância com o que foi previamente planejado:

1. **Estabelecimento de Padrões de Desempenho:** Fixação prévia de metas, indicadores e prazos;
2. **Medição do Desempenho Real:** Obtenção de dados tempestivos sobre o andamento dos processos;
3. **Comparação entre Desempenho Real e Padrão:** Identificação de variações, desvios e erros;
4. **Ação Corretiva:** Intervenção tempestiva para reorientar a execução ou reajustar o planejamento original.

Momentos Temporais do Controle Público:

- **Controle Prévio (Preventivo / Ex Ante):** Antecipa-se aos fatos para impedir irregularidades ou desvios (ex.: exigência de certidões de regularidade fiscal e habilitação técnica antes de assinar contrato, estimativa orçamentária prévia);
- **Controle Concomitante (Diretivo / Em Tempo Real):** Acompanha a execução física e financeira no momento em que ela está ocorrendo (ex.: fiscalização presencial de obra pública, medições parciais de cronograma);
- **Controle Posterior (Corretivo / Ex Post):** Incide após a conclusão da ação ou do ciclo de gestão para auditar a conformidade e os resultados alcançados (ex.: prestação anual de contas julgada pelo Tribunal de Contas, processo disciplinar por desvio de conduta).

Teste 305

(FCC – AL-AP – Analista Legislativo: Administração) Uma das etapas cruciais da função administrativa de Direção é a comunicação organizacional. A respeito dos fluxos comunicacionais e de suas barreiras nas organizações públicas, assinale a alternativa correta:

A) O fluxo de comunicação descendente transporta prioritariamente relatórios de desempenho, pedidos de esclarecimento e sugestões de melhoria vindos da base operacional no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) O fluxo horizontal ou lateral refere-se à troca de informações entre servidores situados no mesmo nível hierárquico, sendo indispensável para a coordenação interdepartamental.

C) Barreiras semânticas decorrem exclusivamente de falhas mecânicas nos equipamentos de transmissão e instabilidade nas redes de computadores.

D) A comunicação diagonal ocorre exclusivamente entre a chefia superior de um setor e os estagiários daquele mesmo departamento.

E) A ampliação de níveis hierárquicos em estruturas verticais favorece a fidelidade da mensagem e elimina qualquer possibilidade de ruído comunicacional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Relatórios, dúvidas e sugestões vindos da base para a chefia constituem o fluxo **ascendente**. O fluxo descendente transmite diretrizes, metas e normas do topo para a base.

B) Correta. A comunicação horizontal (ou lateral) ocorre entre membros de departamentos distintos ou colegas que ocupam o mesmo patamar hierárquico, facilitando a cooperação mútua, integração de processos e resolução ágil de problemas cotidianos.

C) Incorreta. Falhas mecânicas e instabilidade de sinal são barreiras **físicas**. Barreiras **semânticas** dizem respeito ao significado das palavras, jargões técnicos incompreendidos ou diferenças de vocabulário.

D) Incorreta. A comunicação **diagonal** atravessa diferentes funções e diferentes níveis hierárquicos simultaneamente (ex.: um analista de compras que se comunica diretamente com o Diretor de Tecnologia de outro órgão).

E) Incorreta. Quanto maior o número de níveis hierárquicos, maior o risco de distorção ("efeito telefone sem fio") e ruídos na comunicação.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 306

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa) No âmbito da administração contemporânea, o processo administrativo de controle desdobra-se em três momentos temporais fundamentais: prévio, concomitante e posterior. Constitui exemplo típico de controle prévio (preventivo) no setor público:

A) A análise da prestação de contas do ordenador de despesa efetuada pelo Tribunal de Contas após o encerramento do exercício financeiro.

B) A aplicação de penalidade contratual de multa a uma empresa fornecedora que entregou bens com defeito de fabricação.

C) A medição semanal em tempo real do avanço físico de uma rodovia estadual pelo fiscal da administração durante a execução da obra.

D) A exigência de apresentação prévia de certidões de regularidade fiscal e habilitação jurídica no edital antes da contratação da empresa licitante.

E) A realização de auditoria de conformidade ex post destinada a quantificar o dano ao erário decorrente de sobrepreço em contrato encerrado no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A análise de contas após o encerramento do exercício financeiro é um controle **posterior (ex post)**.

B) Incorreta. A aplicação de sanção por entrega defeituosa é uma medida **corretiva/posterior** à constatação da infração contratual.

C) Incorreta. A fiscalização presencial durante a realização dos serviços é um controle **concomitante (em tempo real)**.

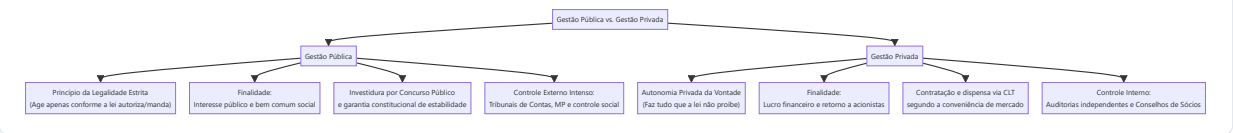
D) Correta. O controle prévio (preventivo ou ex ante) atua antes que a ação administrativa se materialize, estabelecendo barreiras e condições de aptidão com o objetivo de evitar prejuízos futuros. A exigência editalícia de regularidade fiscal e jurídica antes da celebração do vínculo é um exemplo límpido de controle preventivo.

E) Incorreta. Auditoria após a conclusão contratual para apuração de dano é controle **posterior**.

GABARITO OFICIAL: D

---

5. Gestão Pública vs. Gestão Privada: Convergências e Diferenças



Dimensão de Análise	Gestão Pública	Gestão Privada
Princípio da Legalidade	**Legalidade Estrita (Art. 37 da CF):** O gestor só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina.	**Autonomia da Vontade (Art. 5º, II da CF):** A empresa pode fazer tudo o que a lei não proíbe.
Objetivo Primordial	Promoção do **bem comum**, satisfação de necessidades coletivas e justiça social.	Maximização do **lucro financeiro**, participação de mercado e retorno aos investidores.
Recursos Financeiros	Receitas públicas derivadas (tributos arrecadados coercitivamente da sociedade).	Preços de venda de produtos e serviços cobrados em regime de concorrência de mercado.
Regime de Pessoal	Regime jurídico estatutário (ou celetista público), com **investidura obrigatória por concurso público** e estabilidade.	Regime celetista comum (CLT), com contratações e demissões discricionárias segundo a demanda.
Sistema de Controle	Submissão a rígido **controle externo** (Poder Legislativo auxiliado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e cidadãos).	Submissão a controles societários internos (Conselho de Administração, acionistas e auditorias privadas).
Convergências Modernas	Adoção de técnicas de gestão por processos, governança, foco no usuário-cidadão e busca contínua por eficiência e qualidade.	Responsabilidade socioambiental (ESG), governança corporativa e conformidade com normas regulatórias (*compliance*).

Teste 307

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo) A respeito das funções do processo administrativo (planejamento, organização, direção e controle) e das diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, assinale a opção correta:

A) A função administrativa de planejamento restringe-se ao nível operacional da instituição, cabendo à função de organização a definição das metas estratégicas de longo prazo no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) A gestão pública e a gestão privada diferenciam-se essencialmente pelo regime de legalidade, na medida em que, na administração pública, o administrador só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina.

C) O controle é a primeira função administrativa a ser desempenhada no processo de trabalho, dispensando a existência de padrões prévios fixados no planejamento.

D) A amplitude de controle administrativa define a quantidade total de departamentos existentes na organização, independentemente do número de subordinados por chefia.

E) As organizações privadas submetem-se ao mesmo regime de recrutamento universal mediante concurso público imposto pela Constituição aos órgãos estatais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O planejamento abrange três horizontes: estratégico (longo prazo), tático (médio prazo) e operacional (curto prazo). A fixação de metas institucionais pertence ao planejamento estratégico, e não à organização.

B) Correta. Essa é a distinção jurídica clássica: na gestão privada vigora a autonomia da vontade (fazer tudo que a lei não proíbe - Art. 5º, II da CF), enquanto na administração pública incide o princípio da legalidade estrita (o agente só pode agir de acordo com o que a lei expressamente autoriza ou determina - Art. 37, caput da CF).

C) Incorreta. O planejamento é a primeira função administrativa. O controle depende da existência prévia de metas e padrões para aferir desvios e corrigi-los.

D) Incorreta. Amplitude de controle administrativo mede o número de subordinados atribuídos diretamente a cada supervisor ou gestor.

E) Incorreta. O dever de concurso público é imposto pela CF/88 (art. 37, II) exclusivamente para a investidura em cargos e empregos públicos da Administração Direta e Indireta.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 308

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) Na Administração Pública contemporânea, a distinção entre **Concentração/Desconcentração** e **Centralização/Descentralização** é basilar para a compreensão da estrutura estatal.

Sobre esses conceitos fundamentais, assinale a alternativa correta:

A) A desconcentração envolve a distribuição interna de competências decisórias dentro de uma mesma pessoa jurídica (órgão público), mantendo-se a relação de subordinação hierárquica; já a descentralização consiste na transferência de competências para outra pessoa jurídica distinta (da Administração Indireta ou particular).

B) A criação de uma autarquia estadual constitui típico exemplo de desconcentração administrativa sem personalidade jurídica própria.

C) A criação de delegacias de polícia ou postos de atendimento ao cidadão em municípios do interior configura típica descentralização por outorga legal.

D) A descentralização preserva a hierarquia direta e a subordinação disciplinar entre o Chefe do Executivo e os dirigentes das entidades privadas contratadas no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) A desconcentração enseja a extinção imediata do poder regulamentar do ente estatal matriz.

Comentário Detalhado:

A) Correta. **Desconcentração** é interna (mesma pessoa jurídica, com hierarquia); **Descentralização** é externa (outra pessoa jurídica, sem hierarquia, apenas tutela/vinculação).

B) Incorreta. Criação de autarquia é descentralização administrativa.

C) Incorreta. Postos e delegacias são desconcentração.

D) Incorreta. Na descentralização inexiste subordinação hierárquica.

E) Incorreta. A desconcentração não afeta poderes estatais.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 309

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No exercício da função administrativa de **Controle**, a literatura e a jurisprudência consagraram a classificação do controle governamental quanto ao momento de sua efetivação em: prévio (preventivo), concomitante e a posteriori (corretivo).

Constitui exemplo de controle governamental **prévio** (ou preventivo):

A) O exame e homologação prévia de editais de licitação de grande vulto ou a concessão de tutela de urgência cautelar para suspender a assinatura de contrato com indícios de sobrepreço.

B) A auditoria contábil operacional realizada pelo Tribunal de Contas após o encerramento do exercício sobre as despesas de Restos a Pagar no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A instauração de Tomada de Contas Especial cinco anos após a execução irregular de um convênio de repasse.

D) O julgamento formal das contas dos ordenadores de despesas referente ao ano financeiro pretérito.

E) A cobrança judicial via execução fiscal dos valores de multas imputadas pelo Tribunal de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O **controle prévio/preventivo** atua antes da consumação ou produção de efeitos do ato (ex.: exame cautelar de editais licitatórios, vistorias preliminares, suspensão de assinatura de contratos).

B) Incorreta. Auditoria após encerramento do exercício é controle *a posteriori*.

C) Incorreta. TCE é procedimento corretivo/repressivo posterior.

D) Incorreta. Julgamento de contas é a posteriori.

E) Incorreta. Execução fiscal é coercitiva final.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Organização da Administração Federal) - Princípios fundamentais de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Da Administração Pública) - Normas constitucionais estruturantes da administração direta, autárquica, fundacional e estatal.
- TCU - Governança Pública e Organizacional - Referencial institucional do TCU para avaliação de estruturas organizacionais e processos de tomada de decisão.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Estrutura - Portal institucional detalhando a organização estrutural e o funcionamento do Tribunal de Contas de Goiás.
- Lei Estadual nº 13.800/2001 (Processo Administrativo de Goiás) - Regula os atos, processos e competências decisórias no âmbito da administração estadual goiana.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 7 - Tipos de Organização; Cap. 8 - Departamentalização).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 4 - Órgãos e Entidades da Administração Pública).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 2 - A Estrutura Administrativa).

02 - Modelos de Administração Pública, Governança, Governabilidade e Transparência

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Evolução dos paradigmas da gestão pública:
  - **Administração Pública Patrimonialista:** características, confusão entre patrimônio público e privado, prebendas, sinécures, clientelismo e nepotismo;
  - **Administração Pública Burocrática (Max Weber):** racionalidade, formalismo, impessoalidade, meritocracia, hierarquia funcional, controle prévio (*a priori*) de processos e as disfunções da burocracia (Robert Merton);
  - **Administração Pública Gerencial (*New Public Management* - NPM):** orientação para resultados, foco no cidadão-usuário/cliente, descentralização, controle a posteriori e contratualização de resultados;
  - As três fases do gerencialismo: Gerencialismo Puro (*Managerialism*), *Consumerism* e *Public Service Orientation* (PSO);
- A Reforma Gerencial de 1995 no Brasil (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE):
  - Os quatro setores do Estado: Núcleo Estratégico, Atividades Exclusivas, Serviços Não Exclusivos e Produção de Bens e Serviços para o Mercado;
  - Formas de atuação e publicização: Agências Reguladoras, Agências Executivas, Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP);
- Eficiência, Eficácia e Efetividade no setor público (a tríade dos resultados públicos e economicidade);
- Governança e Governabilidade: conceitos, distinções e mecanismos (liderança, estratégia e controle - Referencial TCU);
- O conceito e dimensões de *Accountability*: vertical, horizontal e social (societal);
- Transparência pública e controle social: a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011 - LAI) e Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013:
  - Transparência ativa versus transparência passiva;
  - Prazos de resposta e instâncias de recurso administrativo (regra 20 + 10 dias);
  - Graus de sigilo documental: reservada (5 anos), secreta (15 anos) e ultrassecreta (25 anos); proteção de dados pessoais (100 anos).

🧭 Sumário

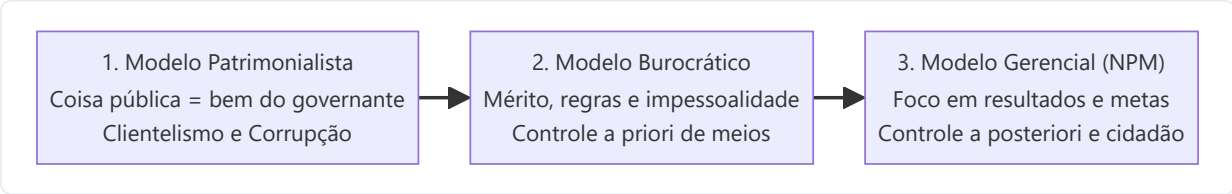
1. **Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública**
   1. Modelo Patrimonialista
   2. Modelo Burocrático Weberiano
   3. Modelo Gerencial (*New Public Management* - NPM)
   4. Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos
   5. Teste 310
   6. Teste 311
2. **As Disfunções da Burocracia (Robert Merton)**
   1. Teste 312
3. **A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)**
   1. Os Quatro Setores do Estado
   2. O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)
   3. Teste 313
   4. Teste 314
4. **As Dimensões do Desempenho Público (Os 6Es da Gestão)**
   1. Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade
   2. Teste 315
5. **Governança, Governabilidade e Accountability**
   1. Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)
   2. Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)
   3. Teste 316
6. **Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)**
   1. Transparência Ativa vs. Transparência Passiva
   2. Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação
   3. Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental
   4. Teste 317
   5. Teste 318

6. Teste 319
7. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Histórica dos Modelos de Gestão Pública

A trajetória da administração pública no mundo ocidental e no Brasil desdobra-se na sucessão e convivência dialética de três modelos paradigmáticos:



1.1 Modelo Patrimonialista

- Vigente no Estado Absolutista e no Brasil Colonial/Imperial até a década de 1930;
- **Característica Central:** Ausência de separação entre o patrimônio do soberano e a *res publica* (o Estado é tratado como extensão da casa do príncipe);
- **Práticas Correlatas:** Concessão de cargos públicos como **prebendas** (rendas vitalícias) e **sinecuras** (cargos sem trabalho correspondente), nepotismo, favorecimento pessoal e coronelismo/clientelismo eleitoral.

1.2 Modelo Burocrático Weberiano

- Estruturado conceitualmente por Max Weber no início do século XX e introduzido no Brasil pela reforma do DASP (1936-1938);
- **Objetivo Histórico Primário:** Combater frontalmente a corrupção e o nepotismo patrimonialistas mediante regras rígidas;
- **Princípios Racionais-Legais:**
  - *Formalismo Estrito:* A autoridade emana da lei e as rotinas devem ser reduzidas a documentos escritos e processos formais;
  - *Impessoalidade:* As decisões administrativas aplicam-se a categorias abstratas, sem discriminações ou privilégios subjetivos;
  - *Meritocracia e Profissionalização:* Ingresso na carreira por concurso público e promoções baseadas no mérito funcional;
  - *Hierarquia Funcional:* Cadeia de comando clara, com linhas bem delimitadas de subordinação;
  - *Controle a Priori (Prévio):* Controle minucioso e exaustivo sobre a conformidade dos meios, formulários e ritos processuais antes de qualquer decisão.

1.3 Modelo Gerencial (*New Public Management* - NPM)

- Emergente nas décadas de 1970/1980 (Reino Unido, Nova Zelândia e EUA) e adotado no Brasil pela Reforma de 1995 (PDRAE);
- **Objetivo Central:** Superar a rigidez, a lentidão e a ineficiência do modelo burocrático diante da crise fiscal do Estado social;
- **Princípios Estruturantes:** Descentralização da gestão, autonomia dos gestores, flexibilização das contratações, incentivo à inovação, contratualização de resultados e foco absoluto nas necessidades do **cidadão-usuário/cliente**;
- **Fases do Gerencialismo:**
  1. *Gerencialismo Puro (Managerialism):* Foco inicial obsessivo no corte de gastos públicos, equilíbrio fiscal e redução do tamanho da máquina governamental;
  2. *Consumerism:* Introdução do conceito de qualidade total, desregulamentação, competição entre prestadores e tratamento do cidadão como "cliente";
  3. *Public Service Orientation (PSO):* Síntese democrática contemporânea que resgata a cidadania plena, direitos republicanos, equidade, transparência e governança participativa.

1.4 Quadro Analítico Comparativo dos Três Modelos

Critério de Comparação	Administração Patrimonialista	Administração Burocrática (Weber)	Administração Gerencial (NPM)
Relação Estado vs. Sociedade	Confusão total entre patrimônio público e bens particulares do governante.	Separação estrita entre a esfera pública e a privada. Protege o erário da apropriação indevida.	O Estado serve à sociedade. Foco no cidadão como titular de direitos e usuário de serviços públicos.
Princípio Básico de Atuação	Arbitrariedade, laços de sangue, prebendas, sinécures e apadrinhamento político.	Formalismo legal estrito, impessoalidade, hierarquia rígida e meritocracia (concurso público).	Flexibilidade, descentralização de autoridade, competitividade, inovação e avaliação por metas.
Mecanismo de Controle	Inexistente (vontade pessoal e absoluta do soberano).	**Controle a priori (prévio):** Focado obsessivamente nos processos, ritos e obediência às normas.	**Controle a posteriori (de resultados):** Focado no cumprimento das metas pactuadas em contratos de gestão.
Papel do Servidor Público	Titular de sinecuras e favores concedidos pela coroa.	Especialista profissional, com carreira técnica estruturada e estabilidade funcional.	Gestor de programas orientado a metas, com autonomia operacional e incentivo ao mérito.
Disfunções Centrais	Corrupção sistêmica, nepotismo e ineficiência predatória.	Rigidez burocrática, lentidão, excesso de burocracia documental e desapego às demandas sociais.	Risco de mercantilização de serviços sociais e redução da impessoalidade.

Teste 310

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo) A respeito da evolução dos modelos de administração pública e das reformas administrativas contemporâneas, considere as afirmativas a seguir:

I. O modelo burocrático weberiano introduziu a impessoalidade e o mérito no serviço público com o objetivo de combater as práticas clientelistas e patrimonialistas da administração tradicional.

II. A governabilidade traduz a capacidade financeira, operacional e técnica do Estado de implementar políticas públicas planejadas, ao passo que a governança expressa as condições políticas de sustentação parlamentar do governo.

III. No modelo gerencial de administração pública, o controle estatal privilegia a avaliação dos resultados e o cumprimento de metas contratuais em detrimento do controle prévio e rígido dos processos procedimentais.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O item III também está correto, tornando a opção incompleta.

B) Incorreta. O item II traz um erro conceitual grave ao inverter as definições de governança e governabilidade.

C) Correta.

- O item I é verdadeiro: a burocracia weberiana surgiu historicamente para combater a apropriação privada do Estado pelo patrimonialismo, mediante mérito, concurso público e regras impessoais;
- O item II é falso: governança é a capacidade técnica e gerencial de execução, enquanto governabilidade refere-se às condições políticas de sustentação no parlamento;
- O item III é verdadeiro: o gerencialismo foca na avaliação a posteriori dos resultados e cumprimento de metas, flexibilizando os controles prévios processuais.
  Portanto, estão corretos apenas os itens I e III.

D) Incorreta. O item II é flagrantemente falso.

E) Incorreta. O item II invalida a assertiva geral.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 311

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) O modelo patrimonialista de Administração Pública prevaleceu no Brasil colonial e imperial, deixando traços na cultura organizacional do Estado.

Constitui traço característico definidor do **Patrimonialismo**:

A) A incapacidade de distinção clara entre a *res publica* (o patrimônio público do Estado) e a *res principis* (o patrimônio pessoal e privado do soberano e dos governantes).

B) A estrita impessoalidade nos processos de seleção e a instituição compulsória do mérito profissional aferido por concurso público aberto no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O controle formal e rigoroso dos procedimentos operacionais estabelecido em manuais e regulamentos escritos padronizados.

D) A ênfase na contratualização de resultados e no fornecimento de serviços orientados primordialmente ao cidadão-usuário.

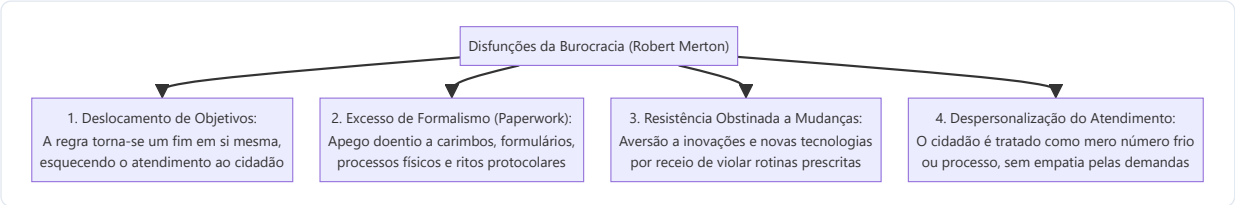
E) A transparência ativa sistemática proporcionada por portais de dados abertos na internet.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. O **patrimonialismo** confunde o público e o privado: o soberano trata o Estado como extensão de seu patrimônio pessoal (nepotismo, clientelismo e prebendas).
>
> **B)** Incorreta. Concurso e mérito são da burocracia weberiana.
>
> **C)** Incorreta. Controle formal é o núcleo da burocracia.
>
> **D)** Incorreta. Orientação ao cidadão-usuário é da administração gerencial (NPM).
>
> **E)** Incorreta. Dados abertos são do Governo Digital contemporâneo.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

2. As Disfunções da Burocracia (Robert Merton)

Embora concebida por Max Weber como o tipo ideal de organização racional e previsível, a aplicação concreta da burocracia gera anomalias conhecidas como **disfunções da burocracia**:



- **Deslocamento de Objetivos:** O cumprimento cego do regulamento transforma-se na missão primordial do servidor, em detrimento da entrega final do serviço público;
- **Superconformidade:** O funcionário limita-se estritamente ao que está escrito e recusa-se a agir perante situações imprevistas, gerando paralisia decisória;
- **Exibição de Sinais de Autoridade:** Uso excessivo de títulos formais, carimbos e hierarquia para distanciar o funcionário do cidadão comum.

Teste 312

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na teoria sociológica e administrativa, a Administração Pública Burocrática de Max Weber foi concebida para combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista, baseando-se na legalidade, impessoalidade e formalismo. Todavia, a prática organizacional evidenciou as chamadas "disfunções da burocracia" (analisadas por Robert Merton).

Constitui uma típica **disfunção burocrática**:

A) O apego exagerado às regras e aos procedimentos formais, fazendo com que as normas (que deveriam ser meios) se transformem nos próprios fins da ação administrativa (*internalização das regras*).

B) A flexibilização excessiva de processos com delegação ampla de poderes decisórios aos funcionários da ponta.

C) A priorização dos interesses estratégicos da sociedade em detrimento dos manuais internos de rotinas.

D) A avaliação contínua da efetividade social das políticas públicas em substituição ao controle de conformidade legal no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) A descentralização territorial das decisões governamentais em prol de cooperativas locais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Robert Merton identificou a **transposição de fins**, na qual regras e regulamentos (meios) tornam-se valores absolutos (fins em si mesmos), gerando lentidão e resistência a mudanças.

B) Incorreta. A burocracia clássica veda a flexibilização informal da ponta.

C) Incorreta. A disfunção faz esquecer a sociedade para focar só nas normas internas.

D) Incorreta. Foco em efetividade social é do gerencialismo.

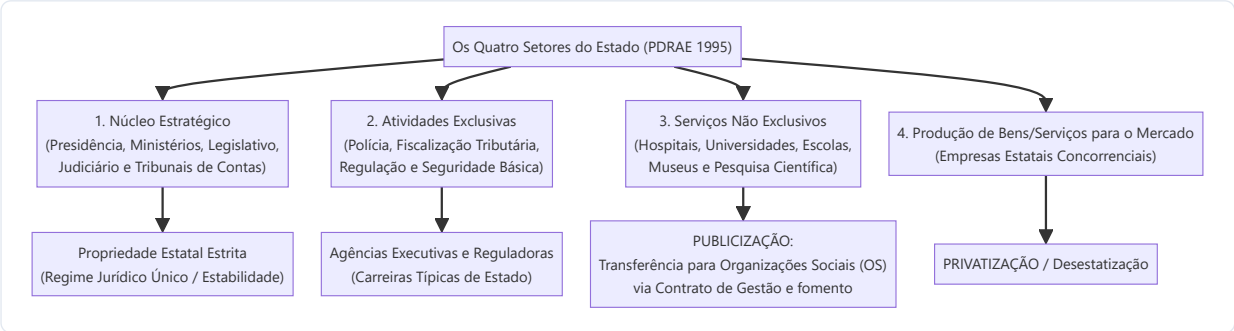
E) Incorreta. A burocracia preza pela padronização centralizada.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. A Reforma Gerencial Brasileira de 1995 (PDRAE)

Coordenado pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, o **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE)** estabeleceu as bases do gerencialismo no Brasil:



3.1 Os Quatro Setores do Estado

1. **Núcleo Estratégico:** Define as leis, as políticas públicas fundamentais e as diretrizes estratégicas da nação. Propriedade estatal integral, composta pelas carreiras de Estado;
2. **Atividades Exclusivas de Estado:** Serviços que envolvem o exercício do poder de império e coerção (polícia, diplomacia, fiscalização tributária, regulação e controle externo);
3. **Serviços Não Exclusivos do Estado:** Serviços sociais de relevância coletiva que o Estado presta, mas nos quais o setor privado também atua livremente (saúde, ensino, cultura e pesquisa científica);
4. **Produção de Bens e Serviços para o Mercado:** Atividades econômicas industriais e comerciais que devem ser operadas pelo mercado concorrencial (objeto de privatização).

3.2 O Mecanismo da Publicização e as Organizações Sociais (OS)

- **Publicização:** É a descentralização de atividades e serviços não exclusivos do Estado para entidades do setor público não estatal (terceiro setor), constituídas como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos qualificadas como **Organizações Sociais (OS)**;
- **Instrumento Vinculante:** A parceria celebra-se mediante **Contrato de Gestão**, estipulando metas quantitativas e qualitativas de atendimento, com repasse de recursos orçamentários, cessão de servidores públicos e de imóveis estatais, sujeitando-se ao controle externo do Tribunal de Contas.

Teste 313

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes) O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), editado em 1995, propôs a descentralização do Estado e a reorganização de suas atividades em quatro setores. A prestação de serviços de saúde básica em hospitais públicos e a realização de pesquisas científicas em universidades enquadram-se, segundo a tipologia do PDRAE, no setor de:

A) Atividades Exclusivas de Estado, a serem desempenhadas compulsoriamente por agências reguladoras.

B) Núcleo Estratégico, com manutenção de propriedade puramente estatal e cargos privativos de livre nomeação política no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Serviços Não Exclusivos do Estado, com orientação para o modelo de publicização mediante parcerias com Organizações Sociais (OS).

D) Produção de Bens e Serviços para o Mercado, orientados à privatização compulsória em bolsa de valores.

E) Controle Disciplinar Corporativo, com atuação exclusiva do sistema correcional e dos Tribunais de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Atividades exclusivas abrangem polícia, arrecadação, fiscalização e regulação.

B) Incorreta. Núcleo Estratégico é composto pela cúpula dos Poderes (Presidência, Ministérios, Cúpula dos Tribunais).

C) Correta. No modelo do PDRAE (1995), a saúde, educação, cultura e pesquisa científica são classificadas como Serviços Não Exclusivos do Estado, uma vez que o setor privado também atua livremente nessas áreas. A diretriz preconizada para esse setor foi a publicização, isto é, a descentralização de sua gestão para entidades do terceiro setor qualificadas como Organizações Sociais (OS), mediante contratos de gestão.

D) Incorreta. Produção de bens para o mercado corresponde a empresas estatais industriais e financeiras voltadas ao lucro.

E) Incorreta. Categoria desconexa do texto do PDRAE.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 314

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A Reforma do Aparelho do Estado de 1995 (Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE), liderada pelo MARE, estruturou a atuação governamental em quatro setores estratégicos.

O setor do Estado que executa as funções exclusivas que envolvem o uso do poder extroverso e de polícia estatal (legislar, julgar, fiscalizar, arrecadar tributos e exercer o controle externo), sendo vedado à terceirização e à delegação a entidades privadas, é denominado pelo PDRAE:

A) Núcleo Estratégico.

B) Atividades Exclusivas de Estado.

C) Serviços Não Exclusivos.

D) Produção de Bens e Serviços para o Mercado.

E) Setor Não Lucrativo de Fomento Societário.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Núcleo Estratégico formula leis e políticas públicas (Cúpula).

B) Correta. O setor de **Atividades Exclusivas de Estado** engloba polícia, arrecadação, regulação e controle externo (Tribunais de Contas), indelegáveis a entidades particulares.

C) Incorreta. Serviços Não Exclusivos (saúde, educação) podem ser compartilhados com Organizações Sociais.

D) Incorreta. Produção para o mercado (estatais econômicas) opera sob concorrência.

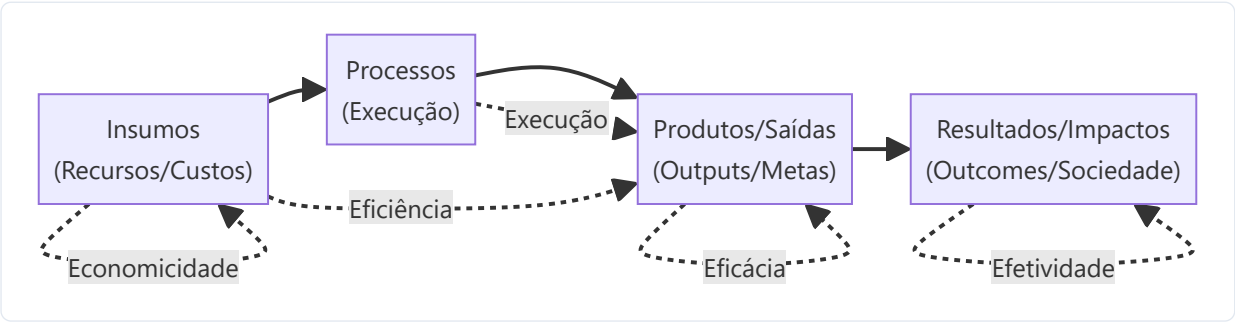
E) Incorreta. Categoria inexistente no PDRAE.

GABARITO OFICIAL: B

---

4. As Dimensões do Desempenho Público (Os 6Es da Gestão)

A mensuração de resultados governamentais apoia-se em dimensões analíticas fundamentais:



4.1 Economicidade, Eficiência, Eficácia e Efetividade

- **Economicidade:** Minimização dos custos na aquisição de insumos, sem comprometer os padrões adequados de qualidade (comprar os melhores insumos pelo menor custo financeiro possível);
- **Eficiência:** Relação otimizada entre os insumos empregados e as saídas produzidas ($\text{Produtos}/\text{Insumos}$). É a competência para fazer certo as coisas, reduzindo perdas e desperdícios operacionais;
- **Eficácia:** Grau de cumprimento das metas e objetivos formalmente planejados ($\text{Metas Realizadas}/\text{Metas Previstas}$). É a capacidade de fazer a coisa certa e entregar as saídas combinadas;
- **Efetividade:** Impacto social duradouro e positivo gerado na realidade concreta da sociedade pela política pública. É a transformação concreta da vida do cidadão.

> 💡 **Exemplo Clássico em Provas:**
> Numa campanha de vacinação infantil:
>
> - Comprar as vacinas e seringas pelo menor preço do mercado = **Economicidade**;
> - Aplicar 80 doses por hora por enfermeiro sem desperdício de ampolas = **Eficiência**;
> - Atingir a meta de imunizar 95% das crianças do público-alvo = **Eficácia**;
> - Erradicar a doença e reduzir a zero as internações hospitalares na população infantil = **Efetividade**!

Teste 315

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa) Considere que determinado município gaúcho implementou um programa de alfabetização de adultos com orçamento de R$ 1.000.000,00. Ao final do projeto, constatou-se que:

1. O custo por aluno atendido foi o menor registrado no Estado, sem desperdício de material pedagógico.
2. A meta quantitativa de matricular e formar 2.000 estudantes foi rigorosamente alcançada.
3. Decorrido um ano da conclusão, levantamento censitário demonstrou que 95% dos formandos foram inseridos no mercado formal de trabalho e aumentaram sua renda familiar.

As constatações 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos conceitos de:

A) Eficácia, Eficiência e Efetividade.

B) Eficiência, Eficácia e Efetividade.

C) Efetividade, Eficiência e Eficácia.

D) Economicidade, Efetividade e Eficiência.

E) Eficiência, Efetividade e Eficácia.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Inverte a ordem das duas primeiras dimensões.

B) Correta.

- Constatação 1 (Eficiência): Atingir o menor custo por aluno sem desperdícios operacionais expressa a otimização da relação entre insumos e produtos (fazer certo as coisas), traduzindo a Eficiência;
- Constatação 2 (Eficácia): Cumprir integralmente a meta planejada de matricular e formar 2.000 pessoas expressa o atingimento das saídas quantitativas (fazer a coisa certa), traduzindo a Eficácia;
- Constatação 3 (Efetividade): Gerar inserção no mercado de trabalho formal e aumento real da renda familiar reflete o impacto social duradouro e a transformação da realidade coletiva, consubstanciando a Efetividade.
  Logo, a ordem precisa é Eficiência, Eficácia e Efetividade.

C) Incorreta. Efetividade é a terceira constatação e não a primeira.

D) Incorreta. Mistura as categorias e inverte os conceitos de impacto social.

E) Incorreta. Inverte eficácia e efetividade no final.

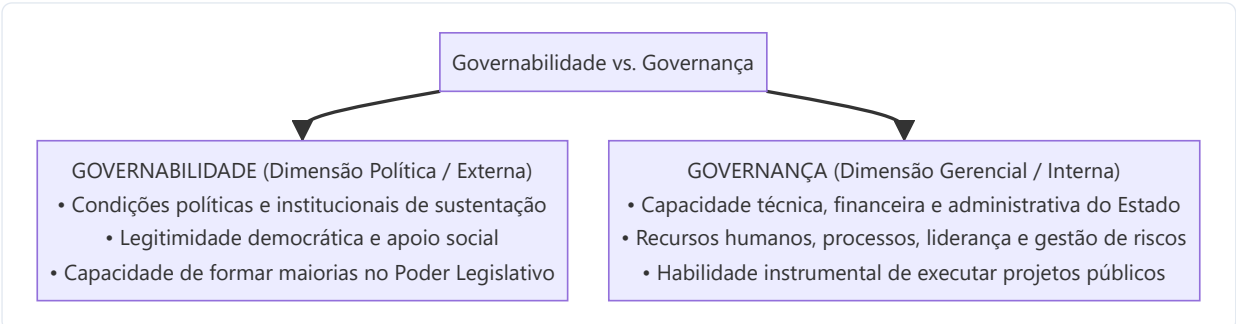
GABARITO OFICIAL: B

---

5. Governança, Governabilidade e Accountability

5.1 Governabilidade vs. Governança (Distinção Crítica FCC)

A banca FCC cobra de forma reiterada a distinção analítica entre governabilidade e governança:



- **Os Mecanismos de Governança (Referencial Básico do TCU):**
  1. **Liderança:** Papel dos dirigentes em estabelecer integridade, propósito e direção ética;
  2. **Estratégia:** Definição de planos claros, metas, diretrizes e prioridades alinhadas à missão;
  3. **Controle:** Gestão de riscos, transparência, integridade (*compliance*) e monitoramento contínuo.

5.2 Dimensões da Accountability (Vertical, Horizontal e Social)

O termo *accountability* compreende o dever indeclinável de prestar contas, responder pelos atos praticados na gestão da coisa pública e submeter-se a sanções em caso de malversação:

1. **Accountability Vertical:** Opera de baixo para cima, no vínculo entre o cidadão e os governantes, materializada essencialmente pelo **voto livre e secreto nas eleições democráticas**, bem como por plebiscitos e referendos;
2. **Accountability Horizontal:** Consiste no controle mútuo e recíproco exercido entre órgãos estatais autônomos dotados de poderes constitucionais de freios e contrapesos (**Tribunais de Contas**, Ministério Público, Poder Judiciário e Controladorias);
3. **Accountability Social (ou Societal):** Exercida pela mobilização da sociedade civil organizada, sindicatos, conselhos de políticas públicas e pela imprensa investigativa independente.

Teste 316

(FCC – TCE-GO – Analista de Controle Externo) A fiscalização da gestão governamental desempenhada pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário materializa uma dimensão específica da *accountability*. Trata-se de um exemplo típico de *accountability*:

A) Vertical, pois o Tribunal de Contas situa-se em escalão hierárquico superior aos órgãos do Poder Executivo estadual.

B) Social, uma vez que decorre unicamente de representações apresentadas por organizações não governamentais e pela imprensa no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Horizontal, por consistir em controle mútuo de legalidade e legitimidade exercido por um órgão estatal autônomo sobre outros órgãos estatais no mesmo nível institucional.

D) Comportamental, pois visa exclusivamente à apuração disciplinar de infrações éticas cometidas por servidores subalternos.

E) Primária, caracterizada pelo exercício direto do sufrágio universal e do voto popular nas urnas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Não existe hierarquia entre o Tribunal de Contas e os Poderes; a relação é de equilíbrio e controle constitucional autônomo.

B) Incorreta. A atuação de ONGs e imprensa caracteriza accountability social (societal).

C) Correta. A accountability horizontal (formulada teoricamente por Guillermo O'Donnell) traduz o controle mútuo exercido entre órgãos públicos independentes dotados de poderes constitucionais de fiscalização e freios e contrapesos (como os Tribunais de Contas, o Ministério Público e o Poder Judiciário) sobre as contas e atos de outros órgãos de Estado.

D) Incorreta. Conceito inexistente na tipologia clássica de accountability.

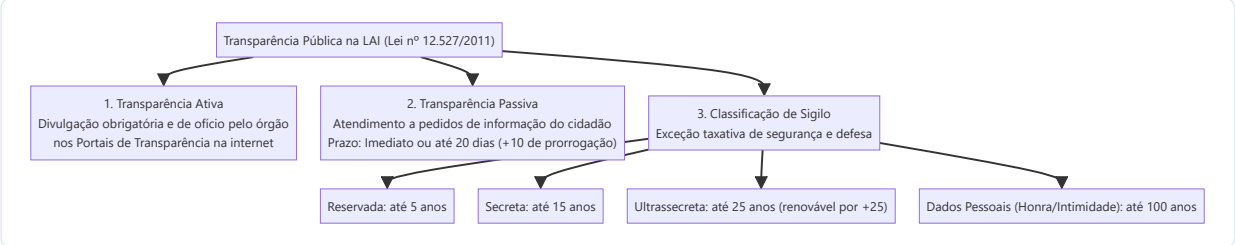
E) Incorreta. O voto do cidadão nas eleições consubstancia a manifestação da accountability vertical.

GABARITO OFICIAL: C

---

6. Transparência Pública e a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

A Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI) e a Lei Estadual de Goiás nº 18.025/2013 consagram a publicidade como preceito geral republicano e o sigilo como exceção rigorosa.



6.1 Transparência Ativa vs. Transparência Passiva

- **Transparência Ativa:** Divulgação oficial espontânea e contínua de informações públicas de interesse coletivo em sítios oficiais da internet (portais de transparência), em dados abertos e de fácil acesso, independentemente de requerimento;
- **Transparência Passiva:** Resposta formal do Poder Público aos pedidos específicos de acesso a documentos e informações formulados pelos cidadãos perante os Serviços de Informações ao Cidadão (SIC).

6.2 Prazos de Atendimento e Desnecessidade de Motivação

- **Prazos:** Se a informação estiver disponível, o acesso deve ser imediato. Caso não seja possível o atendimento imediato, o órgão tem o prazo de **até 20 (vinte) dias**, prorrogável motivadamente por mais **10 (dez) dias** (regra dos 20 + 10 dias);
- **Desnecessidade de Motivação (Art. 10, § 3º da LAI):** São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público! O cidadão não precisa justificar por que deseja saber os gastos públicos.

6.3 Graus e Prazos Máximos de Sigilo Documental

As informações cuja divulgação possa colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado podem ser classificadas em três graus de sigilo:

1. **Reservada:** Prazo máximo de restrição de **até 5 (cinco) anos**;
2. **Secreta:** Prazo máximo de restrição de **até 15 (quinze) anos**;
3. **Ultrassecreta:** Prazo máximo de restrição de **até 25 (vinte e cinco) anos**, prorrogável uma única vez por igual período;
4. **Informações Pessoais (Art. 31 da LAI):** Relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem de indivíduos têm acesso restrito por **até 100 (cem) anos**, independentemente de classificação de sigilo.

Teste 317

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo) Nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a respeito dos prazos de resposta aos pedidos de acesso à informação formulados por cidadãos e da classificação de sigilo documental, é correto afirmar:

A) O prazo para resposta ao pedido de informação não atendido de imediato é de 30 dias, vedada qualquer prorrogação.

B) Informações classificadas no grau reservado permanecem sob restrição de acesso público pelo prazo máximo de 5 anos.

C) O acesso à informação pública subordina-se à demonstração de legítimo interesse jurídico e comprovação dos motivos determinantes da solicitação pelo requerente.

D) A classificação de informação como ultrassecreta é atribuição passível de delegação a qualquer servidor ocupante de cargo comissionado de chefia.

E) A transparência ativa refere-se exclusivamente às informações fornecidas pelo poder público em resposta a pedidos protocolados via ouvidoria geral.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O prazo legal fixado pelo art. 11, §§ 1º e 2º da LAI é de até 20 dias, admitindo-se prorrogação justificada por mais 10 dias.

B) Correta. Conforme o art. 24, § 1º, III da Lei nº 12.527/2011, as informações no grau reservado ficam submetidas ao prazo de restrição máxima de até 5 (cinco) anos.

C) Incorreta. O art. 10, § 3º da LAI proíbe expressamente qualquer exigência de justificação ou demonstração de interesse jurídico para pedidos de informação pública.

D) Incorreta. A classificação no grau ultrassecreto é ato privativo de altas autoridades de cúpula (Presidente, Ministros de Estado, Comandantes Militares), não podendo ser delegada a escalões intermediários.

E) Incorreta. O atendimento a pedidos de cidadãos consubstancia transparência passiva; a transparência ativa é a publicação espontânea em portais públicos eletrônicos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 318

(FCC - Adaptada / TCE-SC - Auditor de Controle Externo) No campo da Nova Governança Pública e do combate à corrupção, o conceito de *Accountability* desdobra-se em diferentes dimensões fundamentais na relação entre governantes, sociedade e instituições fiscalizadoras.

Assinale a opção que define corretamente a **Accountability Horizontal**:

A) É a mútua fiscalização e controle exercido entre os Poderes e órgãos públicos autônomos de mesmo patamar ou órgãos de controle especializado (como o controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre o Poder Executivo ou pelo Ministério Público).

B) É o controle direto exercido pelos cidadãos sobre os governantes exclusivamente por meio do voto periódico nas eleições democráticas no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) É a fiscalização informal exercida pela imprensa, meios de comunicação e movimentos sociais civis.

D) É a subordinação hierárquica e disciplinar obrigatória de servidores subalternos perante suas chefias imediatas.

E) É a transferência contratual de serviços de saúde para Organizações Sociais qualificadas pelo Executivo.

Comentário Detalhado:

A) Correta. **Accountability Horizontal** (Guillermo O'Donnell): controle mútuo institucional entre poderes e órgãos de controle (Legislativo, Tribunais de Contas, Judiciário e MP - freios e contrapesos); **Vertical**: cidadãos sobre governantes via voto; **Social**: mídia e ONGs.

B) Incorreta. Refere-se à *Accountability Vertical*.

C) Incorreta. Refere-se à *Accountability Social*.

D) Incorreta. Trata-se de hierarquia administrativa.

E) Incorreta. Publicização de serviços públicos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 319

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) O Decreto Federal nº 9.203/2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal e define conceitos e diretrizes fundamentais também recepcionados pelos órgãos de controle estaduais (TCE-GO).

De acordo com as boas práticas de governança no setor público, a distinção entre **Governança** e **Gestão** reside essencialmente em:

A) A governança compreende os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, visando à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade; enquanto a gestão é responsável pelo planejamento, execução, operação e entrega cotidiana das ações e projetos definidos pela governança.

B) A gestão é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário e a governança é função própria dos órgãos burocráticos municipais.

C) A governança e a gestão são sinônimos perfeitos na teoria administrativa contemporânea, inexistindo distinção prática ou normativa entre os termos.

D) A governança atua estritamente na fase de compra e liquidação contábil de bens e a gestão cuida da edição de medidas provisórias pelo Presidente da República no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) A governança afasta a necessidade de controles internos e auditorias para permitir total liberdade aos gestores operacionais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Decreto nº 9.203/2017: **Governança** (*Avaliar, Direcionar e Monitorar* - liderança e estratégia da alta direção); **Gestão** (*Planejar, Executar e Controlar* - operação cotidiana dos gerentes e equipes).

B), C), D), E) Incorretas. Distorções conceituais dos papéis de governança e gestão.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.203/2017 (Política de Governança da Administração Pública) - Dispõe sobre a governança pública e os mecanismos de liderança, estratégia e controle.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Reforma Administrativa e Descentralização) - Marco histórico de modernização e descentralização da administração pública brasileira.
- TCU - Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades Públicas - Diretrizes para implantação de boas práticas de accountability e transparência.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípios da Administração Pública) - Previsão dos princípios do LIMPE (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência).
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Governança - Planejamento institucional do TCE-GO com foco na governança e resultados operacionais.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. **Reforma do Estado para a Cidadania: a Reforma Gerencial Brasileira na Perspectiva Internacional**. São Paulo: Editora 34, 1998. (Cap. 1 a 3 - Modelos Patrimonialista, Burocrático e Gerencial).
- MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de Gestão Pública Contemporânea**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 2 - Modelos de Administração Pública; Cap. 5 - Governança no Setor Público).
- OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. **Reinventando o Governo: Como o Espírito Empreendedor Está Transformando o Setor Público**. 10. ed. Brasília: MH Comunicação, 1994.

03 - Gestão da Qualidade, Decreto nº 9.094/2017, Gestão de Processos (BPM) e Projetos

Matéria: Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Gestão da Qualidade e excelência nos serviços públicos:
  - Evolução dos conceitos da qualidade: inspeção, controle estatístico de processos (CEP), garantia da qualidade e Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM);
  - Mestres da qualidade e suas contribuições essenciais:
  - W. Edwards Deming: 14 princípios e o Ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*);
  - Joseph Juran: Trilogia da Qualidade (Planejamento, Controle e Aperfeiçoamento da Qualidade) e custos da qualidade;
  - Kaoru Ishikawa: Diagrama de Causa e Efeito (Espinha de Peixe / 6M), Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) e as 7 ferramentas da qualidade;
  - Philip Crosby: Conceito de "Zero Defeito" e conformidade com requisitos;
  - Modelos de excelência em gestão pública: Modelo de Excelência em Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade - FNQ) e Programa GesPública;
- Simplificação, racionalização e avaliação dos serviços prestados aos usuários:
  - **Decreto Federal nº 9.094/2017** e alterações (Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização):
  - Dispensa de reconhecimento de firma em cartório e de autenticação de cópias de documentos;
  - Proibição de exigência de certidões ou documentos emitidos pela própria administração pública ou presentes em bancos de dados oficiais;
  - Adoção do CPF como número suficiente e universal de identificação do cidadão nos serviços públicos;
  - **Carta de Serviços ao Usuário:** conteúdo compulsório, padrões de qualidade, prazos e atualização permanente;
- Gestão de Processos de Negócio (*Business Process Management* - BPM):
  - Conceito e hierarquia dos processos: Macroprocesso, Processo, Subprocesso, Atividade e Tarefa;
  - Tipos de processos organizacionais: Processos Finalísticos (Primários / Ponta a Ponta), de Suporte (Apoio / Secundários) e de Gerenciamento (Gestão);
  - Ciclo de vida do BPM: Diagnóstico da situação atual (*AS-IS*) versus Modelagem do estado futuro otimizado (*TO-BE*);
- Noções de Gestão de Projetos:
  - Distinção conceitual entre Projeto (esforço temporário para criar um resultado exclusivo) e Processo (fluxo contínuo, padronizado e perene);
  - O guia PMBOK (*Project Management Institute* - PMI): os 5 grupos de processos (Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento/Controle e Encerramento);
  - Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*) e Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS*).

🧭 Sumário

1. **Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas**
   1. Evolução das Quatro Eras da Qualidade
   2. Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)
   3. O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade
   4. Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública
   5. Teste 320
   6. Teste 321
2. **Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)**
   1. Supressão de Custos Cartorários (Reconhecimento de Firma e Autenticação)
   2. Proibição de Exigência Documental Redundante e Interoperabilidade
   3. O CPF como Chave Unificada de Identificação
   4. A Carta de Serviços ao Usuário
   5. Teste 322
   6. Teste 323
3. **Gestão de Processos de Negócio (BPM)**
   1. Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos
   2. Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento
   3. Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE
   4. Teste 324
   5. Teste 325

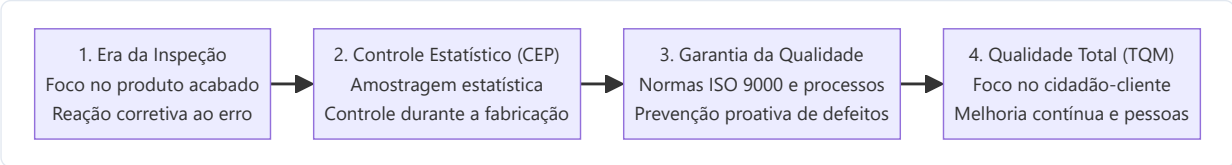
4. **Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)**
    1. Distinção Conceitual: Projeto versus Processo
    2. Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK
    3. Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)
    4. A Restrição Tripla Clássica (Escopo, Custo e Tempo)
    5. Teste 326
    6. Teste 327
    7. Teste 328
    8. Teste 329
5. 🌐 **Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas**

---

1. Gestão da Qualidade: Eras, Teóricos e Ferramentas

1.1 Evolução das Quatro Eras da Qualidade

A gestão da qualidade nas organizações públicas e privadas evoluiu através de quatro grandes eras históricas:



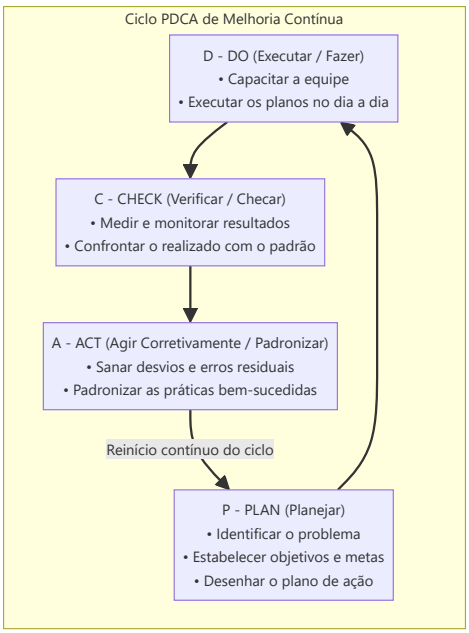
1. **Era da Inspeção:** Foco estritamente reativo sobre o produto já fabricado. A qualidade resumia-se a separar as peças boas das peças defeituosas ao final da linha de produção;
2. **Era do Controle Estatístico de Processos (CEP):** Introduzida por Walter Shewhart na década de 1930. Utilização de técnicas estatísticas de amostragem durante o processo produtivo para identificar desvios antes da conclusão do lote;
3. **Era da Garantia da Qualidade:** Foco sistêmico na **prevenção** de defeitos. A qualidade é planejada em todas as etapas de projeto, suprimentos e fabricação, surgindo normas formais de certificação (família ISO 9000);
4. **Era da Gestão da Qualidade Total (*Total Quality Management* - TQM):** Envolvimento de todos os colaboradores e departamentos da organização, com foco prioritário na satisfação das necessidades do usuário-cidadão e na busca perene pela melhoria contínua (*Kaizen*).

1.2 Os Mestres da Qualidade e suas Contribuições (Deming, Juran, Ishikawa e Crosby)

- **W. Edwards Deming:** Conhecido como o pai do gerenciamento moderno da qualidade. Defendeu que mais de 85% dos problemas de qualidade decorrem de falhas no sistema administrativo, e não dos trabalhadores. Formulou os 14 Princípios da Qualidade e disseminou globalmente o **Ciclo PDCA**;
- **Joseph Juran:** Enfatizou que a qualidade deve ser gerenciada como uma função executiva de negócios. Concebeu a **Trilogia da Qualidade**:
    1. *Planejamento da Qualidade:* Identificar quem são os clientes e desenvolver processos capazes de produzir as características exigidas;
    2. *Controle da Qualidade:* Monitorar o desempenho real e agir quando houver desvios;
    3. *Melhoria da Qualidade:* Conduzir projetos contínuos de aprimoramento estrutural de processos;
- **Kaoru Ishikawa:** Pai dos **Círculos de Controle de Qualidade (CCQ)** (grupos voluntários de funcionários que se reúnem regularmente para debater e resolver falhas de rotina). Criou o célebre **Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama Espinha de Peixe / Diagrama de Ishikawa)**, que organiza as causas de um problema nos tradicionais **6Ms**: Método, Matéria-prima, Mão de obra, Máquinas/Tecnologia, Medição e Meio ambiente;
- **Philip Crosby:** Criador do conceito de **"Zero Defeito"** (*Zero Defects*). Defendeu que a qualidade significa estrita "conformidade com os requisitos", afirmando que "a qualidade é de graça" (*Quality is Free*), pois os custos de fazer certo da primeira vez são infinitamente menores do que os custos do retrabalho e do desperdício.

1.3 O Ciclo PDCA e as Sete Ferramentas da Qualidade

O **Ciclo PDCA (Deming/Shewhart)** é um método iterativo de gestão de quatro passos utilizado para o controle e melhoria contínua de processos:



- **As Sete Ferramentas Clássicas da Qualidade:**
    1. *Fluxograma:* Representação gráfica sequencial do fluxo de etapas de um processo;
    2. *Diagrama de Ishikawa:* Identificação visual e estruturada das causas raízes de um defeito;
    3. *Folha de Verificação:* Formulário padronizado para coleta metódica de dados operacionais;
    4. *Diagrama de Pareto:* Gráfico de barras ordenado decrescente associado a uma curva cumulativa baseado no **Princípio 80/20** ("80% dos problemas decorrem de 20% das causas vitais");
    5. *Histograma:* Gráfico de barras que ilustra a distribuição de frequência de dados quantitativos;
    6. *Gráfico de Dispersão:* Avaliação gráfica da correlação estatística entre duas variáveis;
    7. *Cartas de Controle:* Gráficos temporais com limites superior e inferior de controle para verificar a estabilidade do processo.

1.4 Modelos de Excelência: MEG / FNQ e o GesPública

- **Modelo de Excelência da Gestão (MEG / Fundação Nacional da Qualidade):** Baseado na visão sistêmica e em fundamentos de gestão contemporâneos (liderança transformadora, foco no cidadão, orientação para resultados, governança e responsabilidade socioambiental);
- **Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública):** Instituído pelo Decreto Federal nº 5.378/2005 para disseminar no setor público brasileiro a autoavaliação continuada e a busca por excelência nos serviços públicos prestados ao cidadão.

Teste 320

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa) Determinada equipe de modernização administrativa do Tribunal de Contas recebeu a incumbência de identificar as causas fundamentais dos atrasos reiterados na instrução processual de tomadas de contas especiais. Para estruturar a análise, os analistas utilizaram uma ferramenta visual que categoriza as causas potenciais em fatores como procedimentos e rotinas (Método), capacitação dos auditores (Mão de obra), sistemas informatizados utilizados (Máquinas/Tecnologia) e insumos documentais recebidos dos jurisdicionados (Matéria-prima). A ferramenta descrita é o:

A) Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe).

B) Gráfico de Pareto baseado na regra 80/20.

C) Ciclo PDCA na etapa de Checagem.

D) Histograma de frequências acumuladas.

E) Gráfico de dispersão linear de Pearson.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O Diagrama de Causa e Efeito (Diagrama de Ishikawa ou Espinha de Peixe) é o instrumento clássico da qualidade estruturado para rastrear e categorizar as causas raízes de um problema operacional, dividindo-as tradicionalmente nos 6Ms (Método, Mão de obra, Máquina, Matéria-prima, Medição e Meio ambiente).

B) Incorreta. O Diagrama de Pareto organiza causas por frequência decrescente para priorizar os 20% de causas que respondem por 80% dos problemas.

C) Incorreta. O PDCA é um ciclo metodológico de gestão em quatro etapas contínuas, não o gráfico de causas em espinha.

D) Incorreta. O histograma é um gráfico de distribuição de frequência estatística.

E) Incorreta. O gráfico de dispersão avalia a relação de causa estatística entre duas variáveis contínuas.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 321

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) O Ciclo PDCA (desenvolvido por Walter Shewhart e amplamente disseminado por W. Edwards Deming) constitui metodologia clássica de melhoria contínua de processos organizacionais.

A etapa do ciclo em que a organização analisa e avalia sistematicamente as diferenças entre os resultados executados e as metas planejadas, identificando causas de variações para adoção de medidas saneadoras, denomina-se:

A) Check (Verificar / Checar).

B) Plan (Planejar).

C) Do (Executar / Fazer).

D) Act (Agir corretivamente / Padronizar).

E) Decide (Decidir discricionariamente).

Comentário Detalhado:

A) Correta. No ciclo **PDCA**: **Plan** (planejar metas); **Do** (executar); **Check** (checar/verificar resultados frente às metas e identificar desvios); **Act** (agir corretivamente e padronizar).

B) Incorreta. Planejar é fixação inicial.

C) Incorreta. Executar é implementação.

D) Incorreta. Agir é correção definitiva e padronização.

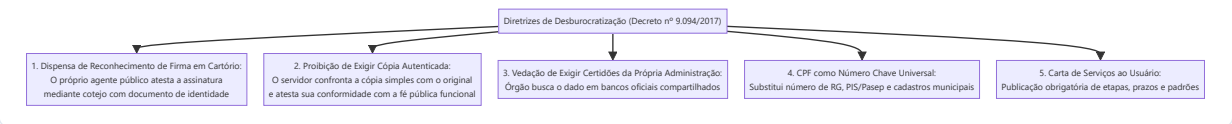
E) Incorreta. Fase inexistente no modelo.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Desburocratização e Atendimento ao Cidadão (Decreto nº 9.094/2017)

O **Decreto Federal nº 9.094/2017** (regulamentado e reforçado pela Lei Federal nº 13.726/2018 - Lei de Desburocratização) estabeleceu diretrizes expressas de simplificação administrativa e presunção de boa-fé nas relações entre a administração pública e a sociedade:



2.1 Supressão de Custos Cartorários (Reconhecimento de Firma e Autenticação)

- **Reconhecimento de Firma:** Fica **vedada a exigência de reconhecimento de firma em cartório** para a prática de atos perante os órgãos e entidades públicas, salvo se houver dúvida fundada de autenticidade ou previsão legal expressa em lei ordinária formal. O servidor público que

receber o documento deve comparar a assinatura com a constante no documento de identidade ou colher a assinatura presencial do administrado;
- **Cópias Autenticadas:** Fica **proibida a exigência de cópia autenticada em cartório**. O servidor público confrontará a cópia simples com o documento original apresentado e atestará sua veracidade ("confere com o original"), sob sua fé pública funcional.

2.2 Proibição de Exigência Documental Redundante e Interoperabilidade

- É expressamente **vedado ao órgão público exigir do requerente** a apresentação de certidões, certidões negativas de débito ou documentos comprobatórios emitidos pelo próprio órgão ou que constem em bancos de dados oficiais da administração pública;
- Os órgãos devem integrar seus sistemas e proceder à busca de informações e documentos diretamente nas bases públicas compartilhadas.

2.3 O CPF como Chave Unificada de Identificação

Conforme as alterações trazidas pelo Decreto nº 9.723/2019 e Lei nº 14.534/2023, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**) é o dado suficiente e universal para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos federais, estaduais e municipais, sendo dispensada a exigência de múltiplos números de cadastro (como PIS, Pasep, carteira de trabalho ou RG estadual).

2.4 A Carta de Serviços ao Usuário

A Carta de Serviços ao Usuário é um instrumento de governança e transparência de publicação compulsória nos portais oficiais na internet e em local visível nas repartições públicas. Deve detalhar:

- Os serviços públicos oferecidos pelo órgão e as formas de acesso;
- Requisitos, documentos e informações necessários para cada serviço;
- Prazos máximos para a conclusão e entrega de cada etapa;
- Mecanismos de comunicação e procedimentos para registro de reclamações e sugestões na ouvidoria pública.

Teste 322

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo) Cidadão compareceu ao setor de protocolo de uma secretaria de Estado para requerer certidão de regularidade funcional, apresentando cópia simples de sua cédula de identidade acompanhada do documento original. O atendente público recusou o recebimento da documentação, exigindo que o requerente providenciasse prévia autenticação da cópia e reconhecimento de firma em cartório de notas. Considerando o disposto no Decreto Federal nº 9.094/2017 e na legislação correlata sobre simplificação de serviços públicos:

A) A conduta do atendente foi correta, pois a fé pública de documentos apresentados ao Estado depende de reconhecimento notarial.

B) A conduta do atendente foi indevida.

C) O atendente agiu com respaldo legal, desde que o prazo de validade da cédula de identidade apresentada pelo cidadão tenha expirado há mais de cinco anos.

D) O atendimento só poderia ser recusado se o cidadão não comprovasse residência fixa no Estado por meio de certidão cartorária.

E) A dispensa de autenticação cartorária somente se aplica a pessoas jurídicas sem fins lucrativos qualificadas como organizações sociais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Decreto nº 9.094/2017 e a Lei Federal nº 13.726/2018 proíbem a transferência de custos e formalidades cartorárias ao cidadão quando o documento original é exibido ao agente público.

B) Correta. De acordo com o art. 9º do Decreto Federal nº 9.094/2017 e a Lei nº 13.726/2018, é vedada a exigência de reconhecimento de firma e de autenticação notarial de cópias, cabendo ao próprio servidor público, sob sua fé pública funcional, confrontar a cópia simples com o documento original e atestar a sua conformidade no processo administrativo.

C) Incorreta. A lei não admite exceção temporal para documentos oficiais de identificação válidos que individualizem o cidadão.

D) Incorreta. A comprovação de endereço pode ser feita mediante simples declaração assinada pelo interessado.

E) Incorreta. A simplificação administrativa beneficia indistintamente qualquer cidadão ou pessoa jurídica no trato com o serviço público.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 323

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na Gestão de Processos de Negócio (BPM), a análise da situação corrente do processo para mapear seus gargalos, ineficiências e retrabalhos existentes é contraposta ao desenho da situação ideal futura pretendida.

Esses dois estágios do ciclo BPM são internacionalmente denominados, respectivamente:

A) Mapeamento *AS-IS* (como o processo é executado atualmente) e Modelagem *TO-BE* (como o processo deverá ser executado no futuro após otimização).

B) Planejamento *BOTTOM-UP* e Execução *TOP-DOWN*.

C) Cadeia de Suprimentos *KANBAN* e Manufatura *JUST-IN-TIME*.

D) Metodologia *SCRUM* e Painel de Controle *BALANCED SCORECARD* no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Matriz *SWOT* e Matriz *BCG*.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Padrão BPM CBOK: **AS-IS** (diagnóstico da situação atual, gargalos e desperdícios); **TO-BE** (modelo do processo futuro otimizado).

B) Incorreta. Fluxos direcionais de planejamento.

C) Incorreta. Ferramentas de manufatura.

D) Incorreta. Scrum é ágil; BSC é estratégico.

E) Incorreta. Matrizes de diagnóstico e portfólio.

GABARITO OFICIAL: A

---

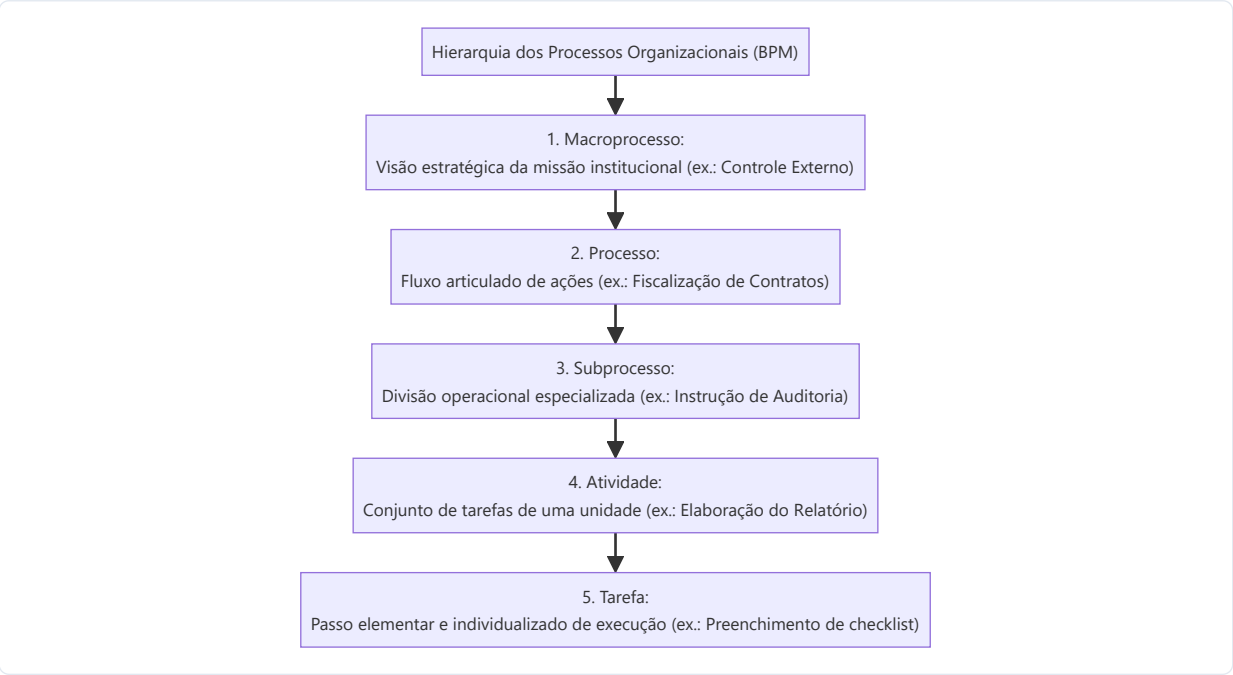
3. Gestão de Processos de Negócio (BPM)

O *Business Process Management* (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de trabalho para alcançar resultados alinhados aos objetivos da organização.

3.1 Conceito e Hierarquia Estrutural dos Processos

- **Processo:** Conjunto estruturado de atividades logicamente encadeadas que transformam entradas (*inputs*) em saídas (*outputs*) que agregam valor perceptível a um cliente ou cidadão-usuário;
- **Hierarquia Estrutural:**

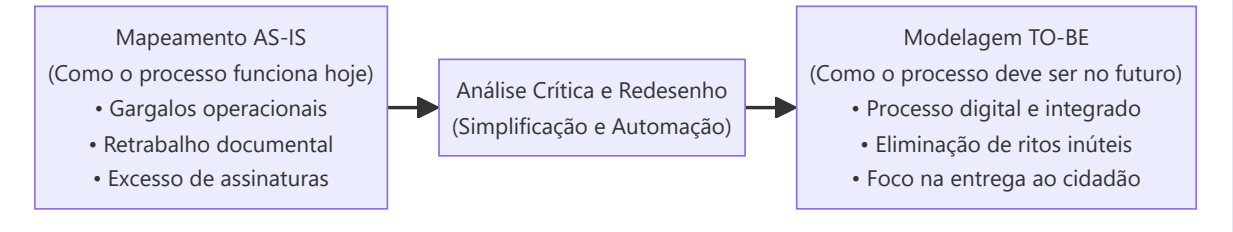
$$\text{Macroprocesso} \longrightarrow \text{Processo} \longrightarrow \text{Subprocesso} \longrightarrow \text{Atividade} \longrightarrow \text{Tarefa}$$



3.2 Tipos de Processos: Finalísticos, de Suporte e de Gerenciamento

1. **Processos Finalísticos (Primários ou de Ponta a Ponta):**
    - Diretamente relacionados ao cumprimento da **missão essencial** do órgão e à entrega direta de valor público ao cidadão ou usuário externo;
    - *Exemplos:* Emissão de certidões, realização de cirurgias no SUS, fiscalização de contas de prefeituras pelo TCE-GO;
2. **Processos de Suporte (Secundários ou de Apoio):**
    - Garantem a infraestrutura material, tecnológica e humana indispensável para que os processos finalísticos ocorram com sucesso, atendendo a clientes internos;
    - *Exemplos:* Gestão da folha de pagamento, contratação de serviços de vigilância e limpeza, suporte de TI e manutenção de viaturas;
3. **Processos de Gerenciamento (Gestão):**
    - Asseguram a governança corporativa, o direcionamento estratégico, a medição contínua e a gestão de riscos e integridade da instituição;
    - *Exemplos:* Formulação do plano estratégico institucional, auditoria interna de controle, comitês de governança.

3.3 Redesenho de Processos: Diagnóstico AS-IS vs. Modelagem TO-BE



- **AS-IS ("Como É"):** Diagnóstico da situação atual do processo, identificando falhas, sobreposições de competências, estrangulamentos (*bottlenecks*) e burocracias inúteis;
- **TO-BE ("Como Deve Ser"):** Proposta e modelagem do fluxo futuro ideal e otimizado, incorporando ferramentas digitais, eliminando etapas que não agregam valor e encurtando o tempo de ciclo.

Teste 324

(FCC – SEFAZ-SC – Auditor Fiscal da Receita Estadual) No âmbito da modelagem e do gerenciamento de processos de negócio (BPM - Business Process Management), os processos organizacionais são classificados em finalísticos, de suporte e de gerenciamento. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo legítimo de processo de suporte (secundário) em uma organização pública:

A) Realização de fiscalização tributária e lançamento de ofício do crédito tributário estadual.

B) Concessão de aposentadorias e pensões aos servidores vinculados ao regime próprio de previdência no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Gestão de compras e contratação de serviços de vigilância e limpeza para as dependências do prédio sede.

D) Julgamento de autos de infração fiscal pelo Tribunal Administrativo Tributário.

E) Auditoria de regularidade das despesas públicas municipais efetuada pelo Tribunal de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A fiscalização e o lançamento de tributos constituem a atividade-fim essencial da Secretaria da Fazenda, qualificando-se como processo finalístico (primário).

B) Incorreta. No âmbito de um instituto de previdência pública, conceder benefícios é sua atividade-fim direta (processo primário).

C) Correta. Processos de suporte (secundários ou de apoio) são aqueles que viabilizam o funcionamento interno da instituição e dos processos finalísticos, fornecendo recursos, logística e infraestrutura para clientes internos. A contratação de vigilância, limpeza predial, almoxarifado e suporte técnico de TI são exemplos clássicos de processos de suporte.

D) Incorreta. O julgamento contencioso tributário é atividade finalística essencial de arrecadação e justiça fiscal.

E) Incorreta. A fiscalização e auditoria das contas públicas jurisdicionadas é o processo finalístico precípuo do Tribunal de Contas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 325

(FCC - Adaptada / Analista de Tecnologia e Controle) No Gerenciamento de Projetos, as metodologias ágeis (como o Scrum) ganharam amplo espaço no setor público pela necessidade de entregas parciais e adaptação constante a mudanças.

No framework **Scrum**, a reunião diária, curta e estruturada (de cerca de 15 minutos), na qual a equipe alinha o andamento dos trabalhos e identifica impedimentos imediatos, é denominada:

A) Daily Scrum (ou Daily Stand-up).

B) Sprint Review.

C) Sprint Retrospective.

D) Sprint Planning.

E) Product Backlog Refinement no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O **Daily Scrum** é a reunião diária da equipe (15 minutos) para alinhamento e identificação de impedimentos.

B) Incorreta. Sprint Review homologa o incremento da Sprint.

C) Incorreta. Sprint Retrospective avalia melhorias internas da equipe.

D) Incorreta. Sprint Planning planeja as tarefas da Sprint.

E) Incorreta. Refinamento de backlog detalha itens futuros.

GABARITO OFICIAL: A

4. Gestão de Projetos segundo o Guia PMBOK (PMI)

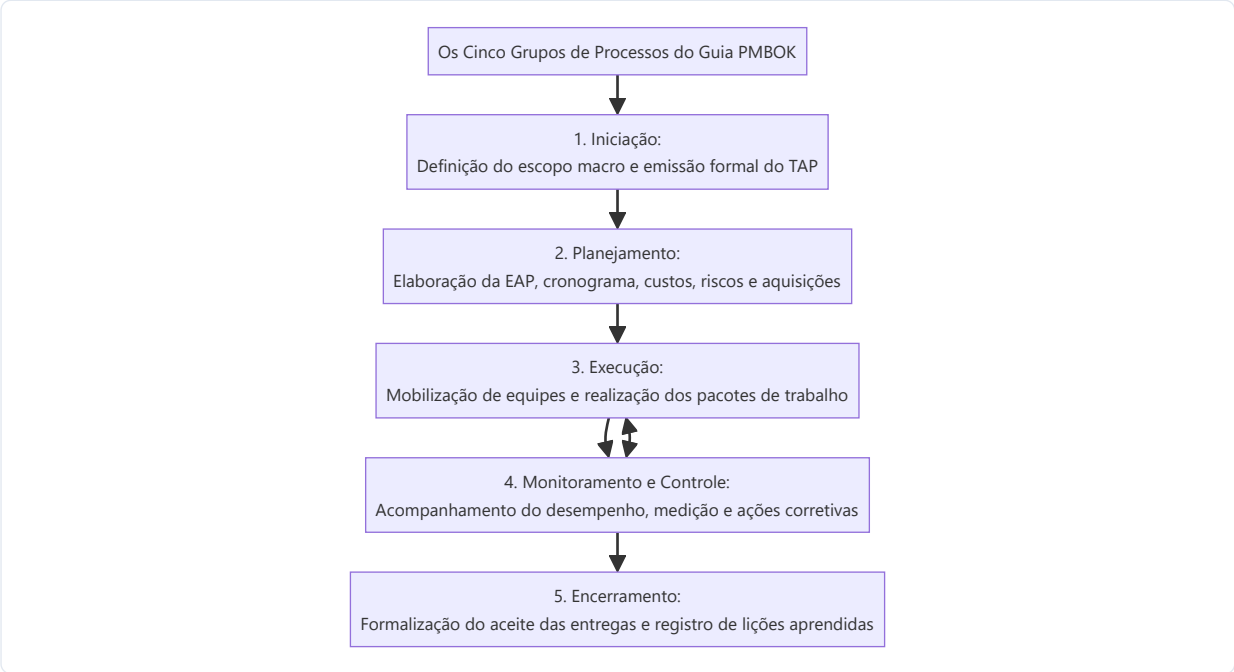
4.1 Distinção Conceitual: Projeto versus Processo

A doutrina da administração e a jurisprudência da FCC cobram com rigor a distinção ontológica entre projeto e processo:

Critério de Análise	Projeto (Gestão de Projetos / PMBOK)	Processo (BPM / Rotina Organizacional)
Temporalidade	**Temporário:** Possui data de início e término prefixadas no tempo.	**Permanente e Contínuo:** Repete-se rotineiramente sem data de encerramento.
Resultado Produzido	Gera um produto, serviço ou resultado **único, exclusivo e inédito**.	Gera produtos ou serviços **padronizados, uniformes e repetitivos**.
Finalidade Estratégica	Conduzir mudanças, inovações ou implantar novas capacidades.	Manter a regularidade operacional e o funcionamento estável da entidade.
Grau de Incerteza	Elevado, devido ao ineditismo das entregas e variáveis externas.	Baixo, pois é regido por procedimentos estáveis e fluxos consolidados.

4.2 Os Cinco Grupos de Processos do PMBOK

O ciclo de vida do gerenciamento de projetos organiza-se em cinco grupos fundamentais de processos:



4.3 Instrumentos Primordiais: TAP e EAP (WBS)

- **Termo de Abertura do Projeto (TAP / *Project Charter*):**
  Documento formal emitido pelo patrocinador (*sponsor*) que autoriza oficialmente a existência do projeto e concede ao gerente do projeto a autoridade para aplicar recursos da instituição nas atividades do projeto;
- **Estrutura Analítica do Projeto (EAP / *WBS - Work Breakdown Structure*):**
  Decomposição hierárquica e visual do escopo total de trabalho do projeto em partes menores e gerenciáveis chamadas de **pacotes de trabalho**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A EAP **NÃO é um cronograma de atividades**! A EAP é orientada exclusivamente a **entregas (produtos e subprodutos)**. Ela não contém datas de início/fim nem lista de tarefas diárias. O documento que contém datas e dependências temporais é o Cronograma do Projeto (Diagrama de Rede ou Gráfico de Gantt).

4.4 A Restrição Tripla Clássica (Escopo, Custo e Tempo)

O sucesso de um projeto decorre do equilíbrio dinâmico entre três variáveis interdependentes, balizadas pelo padrão de **Qualidade**:

$$\text{Escopo} \iff \text{Tempo / Cronograma} \iff \text{Custo / Orçamento}$$

A alteração em qualquer um desses vértices impacta compulsoriamente os outros dois (ex.: antecipar o prazo de conclusão exige aumento de custos com horas extras ou redução do escopo entregue).

Teste 326

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo) No âmbito da gestão estratégica e da teoria das organizações, a respeito das distinções essenciais entre a gestão de processos de negócio e a gestão de projetos:

A) Os projetos caracterizam-se por sua natureza contínua e repetitiva, destinando-se a manter estabilizadas as operações de rotina da organização.

B) A modelagem de processos denominada AS-IS refere-se ao desenho ideal do fluxo futuro após a eliminação de redundâncias e automação tecnológica.

C) O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo, enquanto os processos representam fluxos de trabalho permanentes e padronizados.

D) A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) consiste em um gráfico de barras cronológico destinado a mensurar os custos diários incorridos pela equipe.

E) Os processos primários ou finalísticos de um órgão público são aqueles voltados exclusivamente para dar suporte administrativo às áreas de informática e compras no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A perenidade, continuidade e repetitividade são traços definidores dos processos de rotina operacional, e não dos projetos.

B) Incorreta. A modelagem AS-IS retrata o processo atual como ele funciona hoje (com suas falhas e gargalos); o desenho otimizado futuro é o TO-BE.

C) Correta. É a clássica definição do PMI/PMBOK: projeto é um esforço temporário com início e fim delimitados destinado a gerar um produto, serviço ou resultado exclusivo; ao passo que processos de negócio são contínuos, permanentes e padronizados para manter as operações regulares.

D) Incorreta. A EAP é a decomposição hierárquica do escopo em entregas gerenciáveis; o gráfico de barras temporal com cronograma é o Gráfico de Gantt.

E) Incorreta. Informática e compras internas configuram processos de suporte (secundários); processos finalísticos entregam valor público direto à sociedade e à missão essencial do órgão.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 327

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes) Em relação ao gerenciamento de projetos estruturado segundo as boas práticas do guia PMBOK (Project Management Institute), assinale a opção correta:

A) O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é emitido após o término da execução física para consolidar as lições aprendidas pela equipe.

B) A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) tem por objetivo decompor hierarquicamente o trabalho total do projeto em partes menores e gerenciáveis orientadas a entregas.

C) O grupo de processos de encerramento do projeto dispensa a aceitação formal das entregas pelo cliente quando o cronograma for cumprido no prazo previsto.

D) A restrição tripla do gerenciamento de projetos é composta exclusivamente por variáveis comportamentais: motivação, liderança e clima institucional.

E) O gerente de projeto adquire autoridade formal para aplicar recursos da organização apenas no momento em que a equipe conclui a fase de encerramento contratual no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é emitido no grupo de Iniciação, inaugurando formalmente o projeto.

B) Correta. A EAP (Work Breakdown Structure - WBS) é a ferramenta de decomposição hierárquica e visual do escopo total de trabalho do projeto em partes menores e gerenciáveis (pacotes de trabalho) orientadas exclusivamente a entregas.

C) Incorreta. O encerramento do projeto exige impreterivelmente o aceite formal das entregas finais pelo cliente ou patrocinador, além da documentação das lições aprendidas.

D) Incorreta. A restrição tripla clássica do gerenciamento de projetos é formada por: Escopo, Tempo e Custo (integrados pelo padrão de Qualidade).

E) Incorreta. A autorização formal para mobilizar servidores e recursos organizacionais é conferida ao gerente logo no início, através da assinatura do TAP.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 328

(FCC - Adaptada / Analista Jurídico de Controle) O Decreto Federal nº 9.094/2017 (que simplifica o atendimento aos usuários dos serviços públicos e institui a Carta de Serviços) e a Lei Federal nº 13.460/2017 trazem normas expressas para a desburocratização administrativa.

A respeito das exigências documentais dirigidas aos cidadãos e usuários do serviço público, de acordo com o Decreto nº 9.094/2017:

A) É vedada a exigência de reconhecimento de firma e de cópia autenticada em cartório de documentos expedidos no País, devendo a autenticação ser feita pelo próprio agente público mediante confronto com o original, ressalvada expressa previsão legal em contrário.

B) É obrigatória a apresentação mensal de certidões negativas de débito cível e criminal em todo requerimento administrativo individual de protocolo.

C) A Administração Pública não pode admitir a autodeclaração de veracidade sob nenhuma hipótese, exigindo sempre laudos periciais cartorários.

D) O cidadão tem o ônus exclusivo de obter certidões emitidas por outros órgãos do próprio Poder Executivo, sendo proibido o compartilhamento eletrônico de dados entre repartições estatais no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) A Carta de Serviços ao Cidadão possui caráter meramente facultativo e sigiloso, não devendo ser publicada na internet.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Decreto nº 9.094/2017 e Lei nº 13.726/2018 dispensam reconhecimento de firma e autenticação cartorária como regra geral, cabendo ao servidor atestar o confere com o original.

B) Incorreta. Vedado exigir certidões que o Estado já possui.

C) Incorreta. Admite-se autodeclaração de veracidade.

D) Incorreta. Órgãos devem compartilhar bases de dados entre si.

E) Incorreta. A Carta de Serviços é obrigatória e pública.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 329

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Na elaboração do Termo de Abertura do Projeto (*Project Charter*) e no planejamento do escopo segundo as boas práticas do Guia PMBOK, a ferramenta estruturada que decompõe hierarquicamente o trabalho total do projeto em entregas menores e pacotes de trabalho gerenciáveis é a:

A) Estrutura Analítica do Projeto (EAP) / *Work Breakdown Structure (WBS)*.

B) Diagrama de Dispersão de Ishikawa.

C) Curva ABC de Pareto.

D) Matriz GUT de Gravidade, Urgência e Tendência no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Análise de Regressão Linear Múltipla.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Estrutura Analítica do Projeto (EAP)** decompõe hierarquicamente o escopo total em entregas e pacotes de trabalho gerenciáveis.

B) Incorreta. Ishikawa analisa causas raízes.

C) Incorreta. Curva ABC/Pareto prioriza falhas/itens (80/20).

D) Incorreta. Matriz GUT prioriza problemas.

E) Incorreta. Ferramenta estatística.

GABARITO OFICIAL: A

🌐 Fontes Oficiais & Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.094/2017 (Simplificação do Atendimento e Carta de Serviços) - Regulamenta a simplificação de serviços, dispensa de reconhecimento de firma e Carta de Serviços ao Cidadão.
- Lei nº 13.460/2017 (Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos) - Disciplina a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços da administração pública.
- Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital e Modernização de Processos) - Estabelece princípios e instrumentos digitais para desburocratização e automação de serviços públicos.
- OMG - Business Process Model and Notation (BPMN 2.0.2) - Especificação padrão global para modelagem de processos de negócio.
- Scrum Guide 2020 Oficial (Português-BR) - Guia definitivo das regras e práticas ágeis para gestão colaborativa de projetos.
- PALADINI, Edson Pacheco. **Gestão da Qualidade: Teoria e Casos**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2019. (Cap. 3 - Ferramentas da Qualidade; Cap. 5 - Ciclo PDCA e Melhoria Contínua).
- BALDAM, Roquemar et al. **Gerenciamento de Processos de Negócio - BPM: Uma Abordagem Prática**. São Paulo: Érica, 2014. (Cap. 2 a 4 - Notação BPMN e Mapeamento de Processos).
- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Cap. 1 - Visão Geral do Gerenciamento de Projetos).

04 - Planejamento Estratégico, Indicadores, BSC, Gestão por Competências e Decisão

> **Matéria:** Noções de Administração Pública | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Níveis do planejamento organizacional: Estratégico (institucional e longo prazo), Tático (departamental e médio prazo) e Operacional (tarefas, rotinas e curto prazo);
- Ferramentas de análise e diagnóstico para a gestão:
  - **Balanced Scorecard (BSC - Kaplan & Norton):** mapa estratégico, relações de causa e efeito, e as quatro perspectivas adaptadas ao setor público (Cidadão/Sociedade, Orçamentária/Financeira, Processos Internos e Aprendizado/Crescimento);
  - **Matriz SWOT (FOFA):** forças e fraquezas (ambiente interno controlável) versus oportunidades e ameaças (ambiente externo incontrolável);
  - **Matriz GUT:** priorização matemática de problemas por Gravidade, Urgência e Tendência;
  - Metodologia 5W2H de planos de ação operacional;
- Indicadores de gestão pública e desempenho organizacional:
  - Os 6 Es do desempenho público: Economicidade, Eficiência, Eficácia, Efetividade, Execução e Excelência;
  - Propriedades e requisitos dos indicadores: representatividade, simplicidade, rastreabilidade, sensibilidade e economicidade;
- Metodologias de avaliação de desempenho funcional:
  - Avaliação individual e institucional; métodos tradicionais e modernos;
  - Avaliação 360 graus (múltiplas fontes), autoavaliação e avaliação participativa por objetivos;
- Gestão por Competências na administração pública (Decreto Federal nº 9.991/2019):
  - A tríade **CHA** (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes);
  - Mapeamento de competências, diagnóstico de lacunas (*gap analysis*) e elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP);
- Processo decisório e teoria da decisão:
  - Modelo Racional Absoluto (*Homem Econômico*) versus Teoria da Racionalidade Limitada de Herbert Simon (*Homem Administrativo* e decisões satisfatórias);
  - Decisões programadas versus decisões não programadas;
- Gestão de conflitos organizacionais: conflitos funcionais e disfuncionais; estilos de tratamento de conflitos (Kenneth Thomas e Ralph Kilmann).

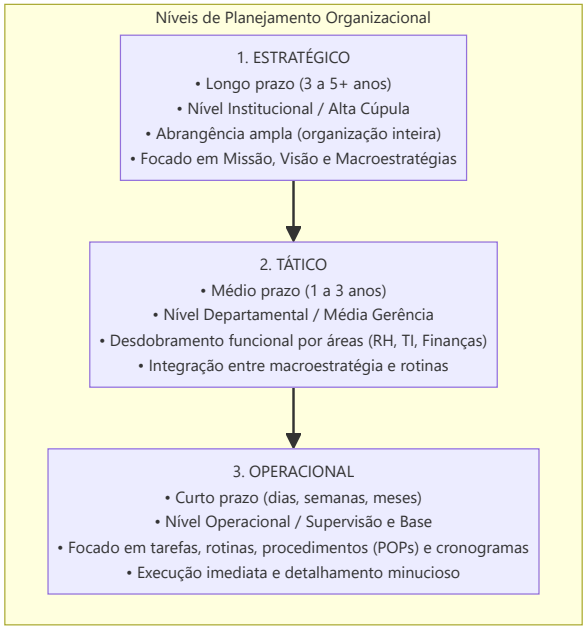
🧭 Sumário

1. Níveis do Planejamento Organizacional
   1. Teste 330
2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público
   1. Teste 331
   2. Teste 332
3. Matrizes SWOT (FOFA), GUT e Plano de Ação 5W2H
   1. Teste 333
4. Indicadores de Desempenho e Métodos de Avaliação Funcional
   1. Teste 334
5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)
   1. Teste 335
6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)
   1. Teste 336
7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)
   1. Teste 337
   2. Teste 338
   3. Teste 339
8. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Níveis do Planejamento Organizacional

O planejamento administrativo constitui a função basilar da administração que estabelece objetivos futuros e detalha os meios necessários para atingi-los. Estrutura-se em três níveis hierárquicos e temporais complementares:



1. **Planejamento Estratégico:**
    - **Horizonte Temporal:** Longo prazo.
    - **Nível Hierárquico:** Institucional (Diretoria, Tribunal Pleno, Secretários de Estado).
    - **Escopo e Foco:** Envolve a totalidade da organização, com ênfase nas variáveis do ambiente externo e na consecução da Missão (razão de existir), Visão (estado futuro desejado) e Valores organizacionais. Caracteriza-se por elevado grau de incerteza e orientação para a eficácia e efetividade institucional.
2. **Planejamento Tático:**
    - **Horizonte Temporal:** Médio prazo.
    - **Nível Hierárquico:** Intermediário / Gerencial (chefias de departamentos, diretorias setoriais).
    - **Escopo e Foco:** Traduz e fragmenta as macroestratégias corporativas em planos táticos departamentais funcionais (Plano de Contratações de TI, Plano Anual de Capacitação, Planejamento Orçamentário Setorial). Foca na coordenação e integração de recursos.
3. **Planejamento Operacional:**
    - **Horizonte Temporal:** Curto prazo (execução cotidiana).
    - **Nível Hierárquico:** Operacional (supervisores, servidores de execução técnica e analítica).
    - **Escopo e Foco:** Atividades, tarefas e rotinas individualizadas. Utiliza ferramentas como Procedimentos Operacionais Padrão (POP), ordens de serviço, cronogramas de fiscalização e orçamentos operacionais. Focado na eficiência produtiva e no estrito cumprimento de prazos imediatos.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (NÍVEIS DE PLANEJAMENTO)]:**
> A FCC frequentemente tenta inverter os horizontes temporais e escopos, afirmando que o planejamento tático cuida de tarefas operacionais diárias ou que o planejamento operacional traça a visão de longo prazo do órgão. Lembre-se: Estratégico = Longo Prazo / Toda a Organização; Tático = Médio Prazo / Unidades e Departamentos; Operacional = Curto Prazo / Tarefas, Procedimentos e Rotinas.

Teste 330

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) O planejamento organizacional é estruturado em três níveis hierárquicos interligados: Estratégico, Tático e Operacional.

A respeito desses níveis, é correto afirmar:

A) O planejamento estratégico tem horizonte temporal de longo prazo, abrange a organização como uma totalidade sistêmica e define a missão, visão e objetivos corporativos mestres; já o planejamento operacional foca o curto prazo e detalha tarefas e procedimentos diários de execução.

B) O planejamento tático é formulado pelos operários da linha de frente para solucionar problemas de atendimento imediato.

C) O planejamento operacional abrange o macroambiente externo e analisa as forças competitivas da economia internacional.

D) O planejamento estratégico é privativo de empresas comerciais de mercado, inexistindo aplicação prática no âmbito dos Tribunais de Contas e órgãos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O planejamento tático foca exclusivamente em investimentos com prazo superior a quinze anos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. **Estratégico** (longo prazo, diretoria/cúpula, visão holística); **Tático** (médio prazo, gerências/departamentos); **Operacional** (curto prazo, métodos e tarefas cotidianas).

B) Incorreta. Tático é gerencial intermediário.

C) Incorreta. Macroambiente é estratégico.

D) Incorreta. Tribunais de Contas utilizam planejamento estratégico sistematicamente.

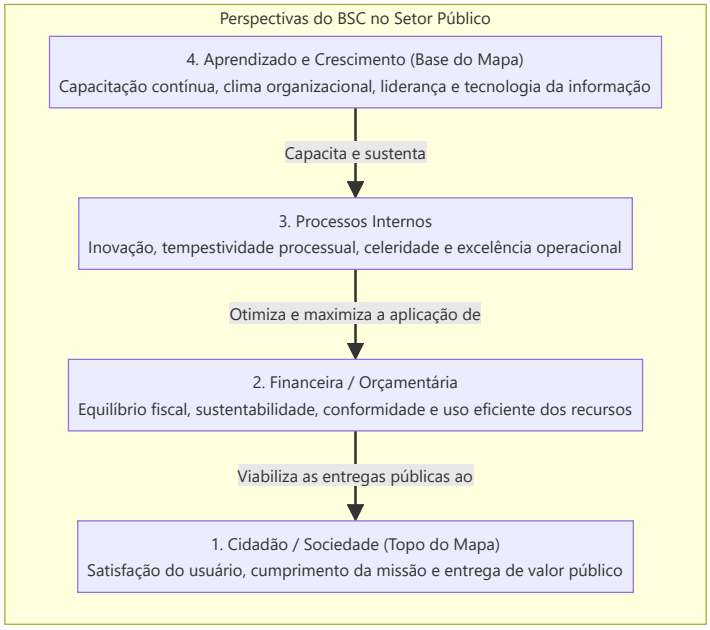
E) Incorreta. Médio prazo (anual/bianual).

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Balanced Scorecard (BSC) no Setor Público

Criado pelos professores de Harvard Robert Kaplan e David Norton no início da década de 1990, o **Balanced Scorecard (BSC)** surgiu para suprir as deficiências dos sistemas tradicionais de medição, focados unicamente em indicadores contábeis e financeiros históricos. O BSC integra medidas financeiras com direcionadores de desempenho futuros organizados em quatro perspectivas interligadas por hipóteses de **causa e efeito**.



As Quatro Perspectivas Clássicas e a Adaptação para o Setor Público:

1. **Perspectiva do Cidadão / Sociedade (Topo no Setor Público):**
    - *Na iniciativa privada:* O topo do mapa estratégico é a **Perspectiva Financeira**, orientada para a geração de lucros, dividendos e retorno sobre o patrimônio dos acionistas (*shareholders*).
    - *No setor público:* O topo do mapa estratégico é **obrigatoriamente a Perspectiva do Cidadão e da Sociedade**. O órgão público não visa ao lucro comercial, mas sim à geração de valor público, garantia de direitos fundamentais e satisfação dos cidadãos-usuários.
2. **Perspectiva Financeira / Orçamentária:**
    - No setor público, os recursos orçamentários não são um fim em si mesmos, mas atuam como **fatores restritores e viabilizadores** da estratégia. Foca na economicidade, sustentabilidade orçamentária, equilíbrio fiscal (LRF) e conformidade na aplicação das verbas.
3. **Perspectiva dos Processos Internos:**
    - Mapeia os processos de trabalho críticos nos quais a instituição deve atingir excelência. Compreende processos de inovação, fiscalização tempestiva, controle preventivo, modernização de sistemas e celeridade procedimental.
4. **Perspectiva de Aprendizado e Crescimento (Base de Sustentação):**
    - Representa os alicerces estruturais e o capital intangível que suporta todos os processos superiores: capital humano (competências e capacitação), capital informacional (infraestrutura tecnológica, banco de dados) e capital organizacional (cultura institucional, liderança, alinhamento e trabalho em equipe).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (O TOPO DO BSC PÚBLICO)]:**
> A FCC adora afirmar que a perspectiva financeira figura no topo do Balanced Scorecard no setor público. Isso é **FALSO**! No setor público, quem ocupa o topo do mapa estratégico é a **Perspectiva do Cidadão / Sociedade**, pois o órgão estatal não busca lucro comercial, mas sim gerar valor social e cumprir sua missão pública!

Teste 331

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Ao estruturar o seu Plano Estratégico Institucional, determinado Tribunal de Contas utilizou a metodologia do Balanced Scorecard (BSC). Ao elaborar o mapa estratégico, a equipe de planejamento definiu quatro perspectivas de objetivos. Considerando as peculiaridades das organizações públicas em relação às empresas privadas com fins lucrativos, no modelo adotado pelo Tribunal:

A) A perspectiva financeira deve ocupar obrigatoriamente a posição superior do mapa, tendo como meta a geração de lucro operacional e dividendos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) A perspectiva dos cidadãos e da sociedade ocupa o ápice da cadeia de causalidade estratégica, enquanto os recursos orçamentários figuram como viabilizadores das entregas públicas.

C) O aprendizado e o crescimento funcional são eliminados do mapa por serem exclusivos de indústrias manufatureiras.

D) As relações de causa e efeito deixam de existir, passando os objetivos a ser medidos de forma isolada e autônoma.

E) O mapa estratégico dispensa a identificação de indicadores e metas para os processos de fiscalização e controle.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. No setor público inexiste distribuição de lucros ou busca por retorno de capital a acionistas como meta finalística institucional.

B) CORRETA. No setor público, o ápice da cadeia de valor do BSC é ocupado pela perspectiva do **Cidadão / Sociedade**, pois o órgão governamental visa entregar serviços com valor público à sociedade. A perspectiva orçamentária atua como suporte viabilizador da estratégia, e não como fim em si mesma.

C) Incorreta. O aprendizado e crescimento (capital humano, tecnologia, liderança e cultura) é a base indispensável de sustentação de qualquer organização no BSC.

D) Incorreta. O alicerce do BSC é precisamente a construção de hipóteses explícitas de causa e efeito entre os objetivos das quatro perspectivas.

E) Incorreta. A metodologia do BSC exige indicadores e metas para todas as perspectivas estratégicas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 332

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na transposição do Balanced Scorecard (BSC - Kaplan e Norton) para as organizações públicas e entidades de controle governamental (como o TCE-GO), a adaptação mais relevante no mapa estratégico consiste em:

A) Deslocar a perspectiva dos "Clientes / Cidadãos-Usuários e Sociedade" para o topo do mapa estratégico como objetivo final supremo, passando a perspectiva financeira a atuar como viabilizadora e restrição orçamentária dos serviços prestados.

B) Eliminar completamente a perspectiva de Aprendizado e Crescimento, visto que servidores públicos estáveis não necessitam de capacitação continuada no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Substituir os indicadores de eficácia social por índices de lucro líquido financeiro a ser distribuído aos cidadãos como dividendos monetários.

D) Considerar a perspectiva de Processos Internos como a única relevante, descartando qualquer métrica voltada para a satisfação da sociedade.

E) Proibir o estabelecimento de relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos institucionais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. No setor público, o ápice do mapa do BSC é a **Sociedade e os Cidadãos** (geração de valor público), atuando a perspectiva financeira como sustentabilidade orçamentária para a prestação de serviços.

B) Incorreta. Aprendizado e crescimento continuam sendo a base.

C) Incorreta. Órgãos públicos não visam lucro comercial.

D) Incorreta. O BSC integra equilibradamente as perspectivas.

E) Incorreta. O mapa baseia-se em relações de causa e efeito.

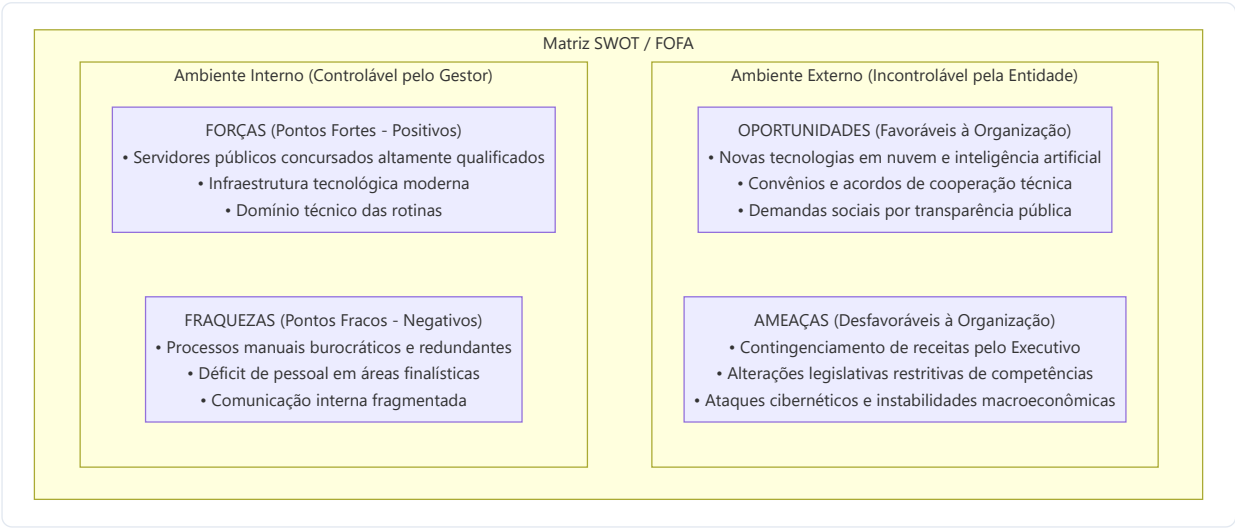
GABARITO OFICIAL: A

---

3. Matrizes SWOT (FOFA), GUT e Plano de Ação 5W2H

A) Matriz SWOT (FOFA)

A análise SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* / Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um clássico modelo de diagnóstico situacional estratégico que correlaciona o diagnóstico interno e externo da organização:



> ⭐ **[IMPORTANTE (SWOT: AMBIENTE INTERNO VS. EXTERNO)]:**
> Grave os limites de controle:
>
> - **Ambiente Interno (Sob controle do órgão):** Forças (*Strengths*) e Fraquezas (*Weaknesses*).
> - **Ambiente Externo (Fora do controle do órgão):** Oportunidades (*Opportunities*) e Ameaças (*Threats*).
>   Se a questão citar uma crise econômica, uma mudança climática ou uma alteração da lei, isso é **incontrolável**, portanto pertence ao ambiente externo (Ameaça ou Oportunidade)!

Teste 333

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Durante a realização de um diagnóstico institucional, os analistas de um tribunal identificaram os seguintes fatores:

1. Elevado índice de qualificação acadêmica do quadro próprio de analistas (pós-graduados).
2. Ausência de padronização nos procedimentos operacionais dos cartórios judiciais.
3. Disponibilização de novas linhas federais de financiamento para modernização tecnológica dos tribunais.
4. Redução orçamentária imposta pela alteração da lei estadual de diretrizes orçamentárias.

Sob a ótica da Matriz SWOT (FOFA), os fatores 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente:

A) Força, Fraqueza, Oportunidade e Ameaça.

B) Oportunidade, Ameaça, Força e Fraqueza.

C) Força, Ameaça, Oportunidade e Fraqueza.

D) Oportunidade, Fraqueza, Força e Ameaça.

E) Força, Fraqueza, Ameaça e Oportunidade.

Comentário Detalhado:

A) CORRETA. Corresponde com precisão à classificação da Matriz SWOT/FOFA: o Fator 1 é interno e favorável (**Força**); o Fator 2 é interno e vulnerável (**Fraqueza**); o Fator 3 é externo e positivo (**Oportunidade**); e o Fator 4 é externo e desfavorável (**Ameaça**).

B) Incorreta. Inverte as variáveis internas (força e fraqueza) pelas externas (oportunidade e ameaça).

C) Incorreta. Classifica erroneamente o Fator 2 como ameaça e o Fator 4 como fraqueza.

D) Incorreta. Confunde a qualificação dos servidores com oportunidade externa e as linhas federais com força interna.

E) Incorreta. Inverte a ordem dos fatores externos 3 e 4.

GABARITO OFICIAL: A

B) Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

Instrumento matemático prioritário para ranquear problemas, projetos ou demandas operacionais que concorrem por recursos escassos. Cada variável recebe uma nota de 1 a 5:

$$\text{Pontuação de Prioridade} = \text{Gravidade (G)} \times \text{Urgência (U)} \times \text{Tendência (T)}$$

- **G - Gravidade:** Mensura a extensão do dano, prejuízo material ou impacto institucional caso nada seja feito (1 = sem gravidade; 5 = gravíssimo / danos irreparáveis).
- **U - Urgência:** Avalia o tempo remanescente para intervir antes que consequências danosas ocorram (1 = pode esperar sem prejuízo; 5 = exige intervenção imediata / perda iminente).
- **T - Tendência:** Projeta o padrão evolutivo e a probabilidade de agravamento do problema no tempo (1 = vai desaparecer ou estagnar; 5 = vai piorar rápida e drasticamente).

C) Plano de Ação 5W2H

Metodologia operacional consagrada para estruturação e acompanhamento da execução prática de projetos e deliberações administrativas:

1. **What? (O quê?):** Descrição da meta, ação ou entrega a realizar.
2. **Why? (Por quê?):** Justificativa, benefício e razão de ser da iniciativa.
3. **Where? (Onde?):** Local físico ou sistema institucional onde ocorrerá.
4. **When? (Quando?):** Cronograma de execução (início, marcos e término).
5. **Who? (Quem?):** Responsável formal designado pela liderança da ação.
6. **How? (Como?):** Procedimentos operacionais, método de trabalho ou etapas técnicas.
7. **How Much? (Quanto custa?):** Orçamento estimado e custos alocados.

---

4. Indicadores de Desempenho e Métodos de Avaliação Funcional

A) As Dimensões do Desempenho Público (Os 6 Es)

A gestão pública moderna avalia políticas públicas e entidades governamentais por meio da cadeia de agregação de valor público conhecida como os 6 Es:

Indicador (E)	Conceito Central	Relação Analítica / Foco
Economicidade	Minimização dos custos na aquisição de insumos sem perda de qualidade.	$\frac{\text{Custo Real}}{\text{Custo Padrão/Mercado}}$ (Insumo)
Eficiência	Relação técnica entre os insumos empregados e os produtos gerados ("fazer mais com menos").	$\frac{\text{Produtos Gerados}}{\text{Insumos Utilizados}}$ (Insumo $\rightarrow$ Produto)
Eficácia	Grau de atingimento das metas e objetivos formais planejados.	$\frac{\text{Resultado Alcançado}}{\text{Meta Planejada}} \times 100$ (Metas)
Efetividade	Impacto real, duradouro e transformador na sociedade e no bem-estar coletivo.	Impacto social / Transformação da realidade
Execução	Cumprimento tempestivo dos contratos, etapas, cronogramas e prazos legais fixados.	$\frac{\text{Etapas Executadas}}{\text{Etapas Programadas}}$ (Conformidade temporal)
Excelência	Padrões de qualidade do serviço e conformidade aos anseios dos cidadãos-usuários.	Satisfação do usuário / Conformidade às normas ISO/GesPública

B) Propriedades Técnicas dos Indicadores

Para assegurar a utilidade e fidedignidade dos relatórios de governança, os indicadores devem preencher:

- **Validade:** Capacidade de representar com exatidão o fenômeno que se pretende medir.
- **Confiabilidade:** Obtenção de resultados consistentes e idênticos independentemente de quem execute a coleta.
- **Simplicidade:** Facilidade de compreensão, cálculo e comunicação aos gestores e cidadãos.
- **Sensibilidade:** Capacidade de detectar e registrar prontamente pequenas variações no fenômeno medido.
- **Economicidade:** O custo da coleta e do monitoramento das informações deve ser significativamente inferior ao benefício gerado pela medição.

C) Metodologias de Avaliação de Desempenho Funcional

- **Avaliação 90° (Tradicional):** O servidor é avaliado exclusivamente pelo seu superior hierárquico imediato. Apresenta risco de viés de autoridade e subjetividade.
- **Avaliação 180° (Mútua / Conjunta):** O gestor avalia o colaborador e este realiza sua autoavaliação, procedendo-se a uma sessão estruturada de *feedback* e consenso.
- **Avaliação 360° (Circular / Múltiplas Fontes):** O colaborador é avaliado de forma abrangente por todos que interagem com sua rotina de trabalho: superior imediato, pares/colegas do mesmo nível, liderados/subordinados diretos, clientes internos/externos (cidadãos) e

autoavaliação. Fornece uma visão holística e reduz vieses individuais.

- **Avaliação Participativa por Objetivos (APPO):** Método moderno em que superior e colaborador negociam e pactuam conjuntamente os objetivos, metas e planos de capacitação para o ciclo seguinte.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (AVALIAÇÃO 360 GRAUS)]:**
> A avaliação de desempenho 360 graus (circular) é aquela em que o servidor público é avaliado simultaneamente por todas as pessoas com quem se relaciona profissionalmente: sua chefia imediata, seus colegas de trabalho (pares), seus subordinados diretos, os usuários/cidadãos atendidos e por si mesmo (autoavaliação).

Teste 334

(FCC - Adaptada / Analista de Controle Externo) Na formulação de planos de intervenção operacional decorrentes de achados de auditoria ou do planejamento setorial, a ferramenta **5W2H** é amplamente utilizada para operacionalizar as decisões em planos de ação objetivos.

O significado e escopo da letra **"H" (*How Much*)** na estrutura do 5W2H corresponde a responder:

A) Quanto custará a execução da ação (estimativa orçamentária de custos e desembolsos financeiros envolvidos).

B) Quem será o executor responsável pela atividade.

C) Quando e em quais datas a ação será iniciada e finalizada.

D) Por que a ação deve ser realizada e qual a sua justificativa estratégica no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Onde a ação será implementada geograficamente.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. **5W2H**: What (o que), Why (por que), Where (onde), When (quando), Who (quem), How (como) e **How Much (quanto custa)**.
>
> **B)** Incorreta. Refere-se ao *Who*.
>
> **C)** Incorreta. Refere-se ao *When*.
>
> **D)** Incorreta. Refere-se ao *Why*.
>
> **E)** Incorreta. Refere-se ao *Where*.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

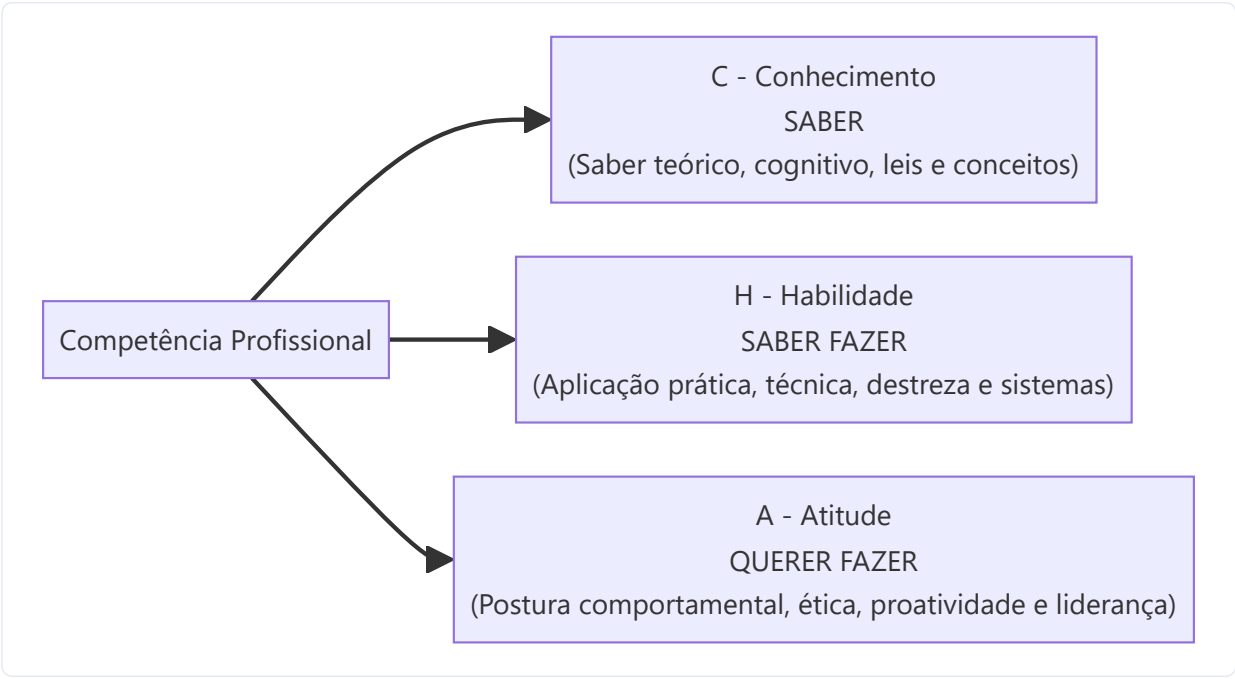
---

5. Gestão por Competências no Setor Público (Decreto 9.991/2019)

A Gestão por Competências consiste no alinhamento contínuo entre os talentos dos servidores e as competências essenciais necessárias para o cumprimento da estratégia institucional.

A) A Tríade CHA

A competência profissional é concebida como um construto tridimensional integrativo:



1. **Conhecimento (Saber):** Domínio conceitual, técnico e normativo adquirido por meio da formação acadêmica, estudos e leitura técnica (ex.: conhecer os artigos da Lei nº 14.133/2021).
2. **Habilidade (Saber Fazer):** Domínio prático e aptidão técnica para operar ferramentas, executar rotinas operacionais e manusear sistemas informatizados (ex.: operacionalizar um pregão eletrônico no sistema de compras públicas).
3. **Atitude (Querer Fazer):** Dimensão afetiva e comportamental caracterizada pela iniciativa, proatividade, compromisso ético e disposição para resolver impasses de interesse público.

Teste 335

(FCC – DPE-RS – Analista: Gestão Pública)
Na gestão de pessoas no setor público, a metodologia de Gestão por Competências estrutura o perfil funcional a partir da tríade CHA (Conhecimentos, Habilidades e Atitudes). Quando um servidor público domina minuciosamente as regras teóricas da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), mas demonstra insegurança técnica e não consegue operar o sistema eletrônico de compras públicas para cadastrar o edital, verifica-se que o servidor possui:

A) Atitude e Habilidade, mas carece de Conhecimento.

B) Conhecimento, mas apresenta déficit no componente de Habilidade.

C) Conhecimento e Habilidade, faltando-lhe unicamente Atitude proativa.

D) Habilidade plena, sem domínio de Conhecimento e Atitude.

E) Ausência simultânea de Conhecimento, Habilidade e Atitude.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O domínio das leis é o Conhecimento em si.

B) CORRETA. Na tríade CHA:

- **Conhecimento (Saber):** É o saber teórico, conceitual e cognitivo (domínio das regras da Lei nº 14.133/2021).
- **Habilidade (Saber Fazer):** É a aplicação prática da teoria, o manejo de ferramentas e a operação de sistemas informatizados.
- Como o servidor conhece a lei (tem Conhecimento), mas não consegue operar o sistema na prática, seu déficit específico reside na **Habilidade** ("saber fazer").

C) Incorreta. Ele não possui a habilidade técnica de operar o sistema de compras.

D) Incorreta. Ele carece exatamente de habilidade prática.

E) Incorreta. Ele possui inequívoco conhecimento teórico demonstrado.

GABARITO OFICIAL: B

B) Diagnóstico de Lacunas (*Gap Analysis*) e Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)

A gestão por competências opera por meio do confronto analítico entre o perfil exigido pelo órgão e o perfil demonstrado pelo servidor:

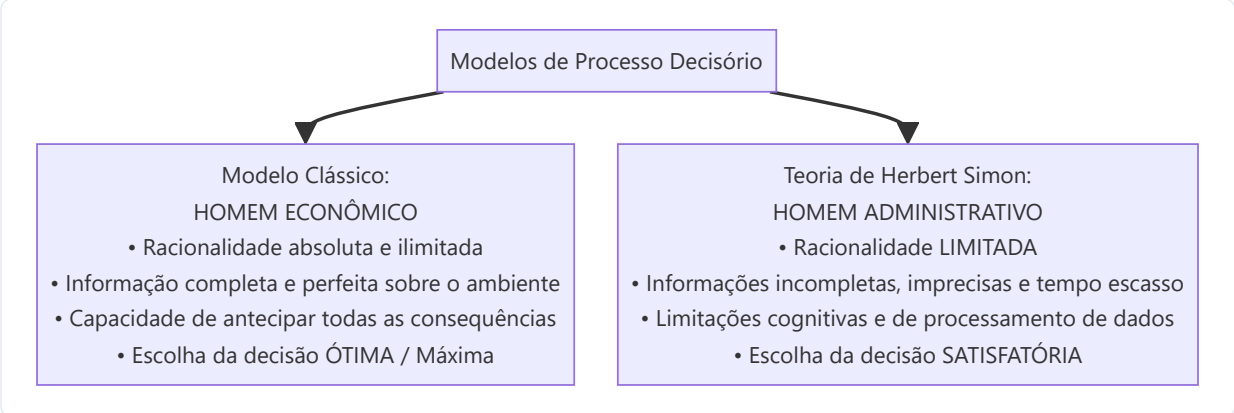
$$\text{GAP de Competência} = \text{Competência Requerida pelo Cargo/Função} - \text{Competência Apresentada pelo Servidor}$$

- Havendo lacuna (*gap* positivo), o órgão direciona as necessidades de treinamento ao **Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP)**, instituído pelo Decreto nº 9.991/2019, assegurando que o orçamento público de capacitação supra carências reais e priorizadas em vez de cursos genéricos desconectados da estratégia.

---

6. Processo Decisório e Teoria da Decisão (Herbert Simon)

O estudo da tomada de decisão nas organizações ganhou rigor científico com as contribuições seminais de Herbert Simon (Prêmio Nobel de Economia de 1978), que refutou as premissas da teoria microeconômica clássica da escolha racional.



1. **Modelo do Homem Econômico (Racionalidade Absoluta):**
   Postula que o decisor é um agente onisciente que conhece todas as alternativas de ação possíveis, calcula com exatidão matemática suas consequências futuras e seleciona sempre a alternativa de **utilidade máxima (ótima)**. Trata-se de uma abstração teórica irrealizável na prática gerencial.
2. **Modelo do Homem Administrativo (Racionalidade Limitada):**
   Reconhece que na administração real o gestor opera sob severas restrições: imperfeição das informações disponíveis, custos de transação, limites de processamento mental da mente humana e escassez temporal. Diante dessas limitações, o decisor não busca a alternativa ótima absoluta, mas sim a alternativa **satisfatória** (*satisficing*), isto é, a primeira opção que atende aos padrões mínimos aceitáveis fixados para a resolução do problema.
3. **Tipologia das Decisões Administrativas:**
   - **Decisões Programadas:** Tomadas em situações rotineiras, repetitivas e padronizadas, orientadas por normas prévias, procedimentos operacionais e algoritmos formais (ex.: concessão de férias regulamentares com base no tempo de serviço).
   - **Decisões Não Programadas:** Tomadas em face de problemas inéditos, complexos, desestruturados e de alta incerteza, exigindo julgamento crítico, intuição embasada e criação de soluções personalizadas (ex.: reestruturação de uma agência reguladora frente a um desastre ambiental imprevisível).

> 🔴 **[ATENÇÃO (HOMEM ECONÔMICO VS. HOMEM ADMINISTRATIVO)]:**
>
> - *Homem Econômico:* Racionalidade ilimitada, escolhe a decisão **ótima/maximizadora** (modelo clássico irreal).
> - *Homem Administrativo (Simon):* Racionalidade limitada, escolhe a decisão **satisfatória** (modelo realista adotado na administração contemporânea).

Teste 336

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
A respeito do processo decisório nas organizações e das conclusões da Teoria da Racionalidade Limitada proposta por Herbert Simon, é correto afirmar:

A) O tomador de decisão atua sempre como o "homem econômico", processando a totalidade das variáveis e alternativas possíveis para atingir a decisão ótima perfeita.

B) O comportamento decisório dos gestores é orientado por informações completas, perfeita previsibilidade do futuro e tempo ilimitado para deliberação.

C) Diante da escassez de tempo, limitações cognitivas e insuficiência de dados completos, o gestor atua como o "homem administrativo", selecionando uma alternativa satisfatória que atenda a padrões mínimos aceitáveis.

D) A teoria da racionalidade limitada defende que o administrador público deve decidir de forma puramente arbitrária e intuitiva, dispensando critérios analíticos de avaliação no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) As decisões operacionais tomadas sob racionalidade limitada prescindem da fixação prévia de objetivos organizacionais pelo planejamento.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** O modelo clássico do "homem econômico" e da decisão ótima pura é uma ficção teórica refutada por Simon.
>
> **B) Incorreta.** Os gestores atuam sob ambiente de incerteza, com tempo escasso e dados parciais.
>
> **C) CORRETA.** Segundo Herbert Simon, em virtude da impossibilidade humana de capturar todas as variáveis do ambiente e analisar infinitas alternativas, o tomador de decisão opera como o **homem administrativo**, optando por soluções **satisfatórias** (que atendam a critérios suficientes de eficácia) em vez de soluções ótimas puras.
>
> **D) Incorreta.** A racionalidade limitada busca a melhor decisão possível dentro das restrições existentes, não se confundindo com irracionalidade ou arbitrariedade.
>
> **E) Incorreta.** Objetivos estratégicos prévios continuam sendo indispensáveis para orientar a busca da alternativa satisfatória.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

---

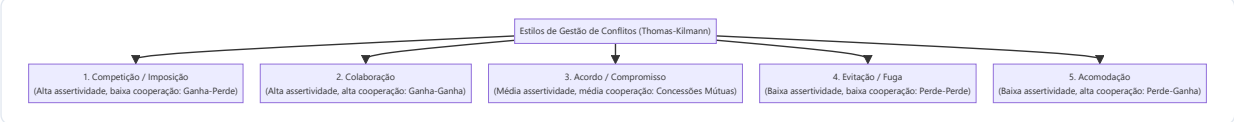
7. Gestão de Conflitos Organizacionais (Thomas-Kilmann)

Nas teorias organizacionais modernas, o conflito deixou de ser encarado como uma patologia a ser sumariamente extirpada. O conflito pode ser:

- **Funcional:** Produtivo e estimulante, quando oxigena o debate técnico, desafia o conformismo institucional e propicia inovação nas políticas públicas.
- **Disfuncional:** Destrutivo e desestabilizador, quando gera animosidade interpessoal, bloqueios de comunicação, absenteísmo e prejuízo às atividades finalísticas.

Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram uma consagrada matriz bidimensional para identificar os **cinco estilos de administração de conflitos**, considerando duas dimensões comportamentais fundamentais:

- **Assertividade:** O grau em que o indivíduo se esforça para satisfazer seus próprios interesses e convicções.
- **Cooperatividade:** O grau em que o indivíduo se esforça para satisfazer os interesses da outra parte.



Estilo de Conflito	Assertividade	Cooperação	Dinâmica de Resultado	Indicação Típica
Competição / Imposição	Alta	Baixa	Ganha-Perde	Emergências críticas em que decisões impopulares e céleres são compulsórias.
Colaboração	Alta	Alta	Ganha-Ganha	Solução integrativa em que os interesses de ambas as partes são cruciais demais para concessões.
Acordo / Compromisso	Média	Média	Perda-Ganho Parcial	Soluções temporárias ou quando as partes têm poder equivalente e metas mutuamente excludentes.
Evitação / Fuga	Baixa	Baixa	Perde-Perde	Questões triviais ou quando os danos potenciais da confrontação superam os benefícios da solução.
Acomodação	Baixa	Alta	Perde-Ganha	Quando a matéria é muito mais importante para a outra parte ou para preservar a harmonia da equipe.

Teste 337

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Dois diretores de uma agência reguladora divergem categoricamente a respeito dos critérios de reajuste tarifário do transporte intermunicipal. Ambos demonstram alta preocupação em fazer valer suas teses técnicas individuais (alta assertividade), mas recusam-se terminantemente a ouvir os argumentos da outra parte ou a construir um consenso cooperativo (baixa cooperação). Segundo o modelo de estilos de administração de conflitos de Thomas-Kilmann, o comportamento adotado por esses gestores caracteriza o estilo de:

A) Colaboração (Ganha-Ganha).

B) Acomodação (Perde-Ganha).

C) Competição ou Imposição (Ganha-Perde).

D) Evitação ou Fuga (Perde-Perde).

E) Acordo ou Concessão Mútua equilibrada.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Colaboração combina alta assertividade com **alta cooperação**, buscando uma solução integrada "ganha-ganha".

B) Incorreta. Acomodação apresenta **baixa assertividade** (o indivíduo abre mão do seu próprio interesse) e alta cooperação.

C) CORRETA. O estilo de **Competição (ou Imposição / Enfrentamento)** é definido pela **alta assertividade** (busca obstinada de fazer prevalecer seus próprios interesses) combinada com **baixa cooperação** (desprezo pelos anseios e argumentos da contraparte), configurando uma dinâmica de "ganha-perde".

D) Incorreta. Evitação apresenta baixa assertividade e baixa cooperação (ignorar o conflito e fingir que não existe).

E) Incorreta. O acordo requer nível moderado de cooperação mútua, com ambas as partes cedendo em algum ponto.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 338

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) A Gestão por Competências no setor público busca alinhar o desenvolvimento dos servidores aos objetivos estratégicos da organização. De acordo com o modelo amplamente consagrado na doutrina administrativa (Dutra, Zarifian, Fleury), a competência individual fundamenta-se no tripé conceitual **C.H.A.**.

As letras que compõem a sigla **CHA** representam:

A) Conhecimento (o saber teórico), Habilidade (o saber fazer prático) e Atitude (o querer fazer / agir proativo).

B) Controle fiscal, Hierarquia funcional e Autoridade delegada.

C) Celeridade operacional, Honestidade profissional e Aptidão física.

D) Criatividade técnica, Homogeneidade de tarefas e Assertividade comunicacional no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Conformidade regulamentar, Homologação decisória e Atendimento cortês.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. **CHA**: **Conhecimento** (saber teórico), **Habilidade** (saber fazer / capacidade prática) e **Atitude** (querer fazer / postura e proatividade).
>
> **B), C), D), E)** Incorretas. Distorções que não correspondem ao modelo teórico.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

Teste 339

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) A respeito dos indicadores de desempenho da gestão pública e das dimensões clássicas dos **6 Es** (Eficácia, Eficiência, Efetividade, Economicidade, Excelência e Execução):

Um programa público de vacinação infantil que imunizou 98% do público-alvo planejado, gerando como reflexo a erradicação de determinada doença infectocontagiosa na população infantil do Estado no ano subsequente, demonstrou, com relação ao atingimento da meta quantitativa e ao impacto social transformador duradouro, respectivamente:

A) Alta Eficácia (atingimento da meta física de vacinação de 98%) e Alta Efetividade (impacto real positivo na saúde pública com a erradicação da doença).

B) Alta Economicidade e Baixa Eficiência orçamentária.

C) Baixa Eficácia e Ausência de Efetividade social.

D) Execução financeira passiva e Baixa Excelência de atendimento.

E) Fato gerador contábil sem reflexo em indicadores de desempenho da gestão no âmbito da administração pública direta e indireta.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. **Eficácia** mede o atingimento de metas planejadas (atingiu 98% de imunização); **Efetividade** mede o impacto real e mudança duradoura na sociedade (erradicação da doença infantil).
>
> **B), C), D), E)** Incorretas. Não refletem as definições doutrinárias consagradas.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

8. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas) - Disciplina a gestão por competências e o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) no setor público.

- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho - PGD) - Regulamenta o PGD e o teletrabalho com foco na entrega de resultados e indicadores de produtividade.
- TCU - Referencial Básico de Governança e Gestão Estratégica - Orientações para elaboração de mapas estratégicos, definição de metas e alinhamento institucional.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Desempenho Institucional - Estratégia de atuação e metas institucionais do Tribunal de Contas de Goiás.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Avaliação de Desempenho dos Servidores de Goiás) - Critérios de avaliação de desempenho, mérito e competências no Estado de Goiás.
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard**. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 1 a 4 - As Quatro Perspectivas do BSC e Mapa Estratégico).
- BRANDÃO, Hugo Pena; GUIMARÃES, Tomás de Aquino. **Gestão por Competências e Gestão do Desempenho: Tecnologias Distintas ou Esforços Integrados?**. Revista de Administração de Empresas (RAE), v. 41, n. 1, p. 8-15, 2001.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 5 - Indicadores de Desempenho).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 22: Administração Geral

Teorias da Administração, ORT, Eficiência vs. Eficácia, Ambientes, Processo Decisório e Projetos

01 - Teorias da Administração, Escolas Administrativas e Metáforas Organizacionais

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Evolução histórica do pensamento administrativo e das escolas da Teoria Geral da Administração (TGA):
  - **Administração Científica (Frederick W. Taylor):** Organização Racional do Trabalho (ORT), estudo dos tempos e movimentos, fadiga, divisão do trabalho e especialização do operário, incentivos salariais por peça (*Homo Economicus*), padronização e supervisão funcional;
  - **Teoria Clássica da Administração (Henri Fayol):** visão anatômica da empresa, as seis funções básicas da empresa, funções do administrador (POCCC - Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar) e os 14 princípios gerais da administração (ênfase na Unidade de Comando e Unidade de Direção);
  - **Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo):** a Experiência de Hawthorne, o *Homo Socialis*, grupos informais, relevância dos fatores psicossociais e normas do grupo sobre a produtividade;
  - **Teoria da Burocracia (Max Weber):** tipos de dominação legítima (tradicional, carismática e racional-legal); características do modelo burocrático e disfunções da burocracia (Robert Merton);
  - **Teoria Neoclássica (Peter Drucker):** princípios gerais redefinidos, ecletismo, foco nos objetivos práticos e Administração por Objetivos (APO);
  - **Teoria Comportamental (Behaviorismo):** McGregor (Teoria X versus Teoria Y), Chester Barnard (organização como sistema cooperativo e aceitação da autoridade) e Herbert Simon (processo decisório e racionalidade limitada);
  - **Teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy, Katz & Kahn):** a organização como sistema aberto, insumos, processamento, saídas, retroalimentação (*feedback*), entropia negativa, homeostase dinâmica e equifinalidade;
  - **Teoria Contingencial:** abordagem situacional, ausência de princípios universais ("tudo é relativo"), estruturas mecanicistas versus orgânicas (Burns & Stalker) e influência da tecnologia (Woodward) e do ambiente (Lawrence & Lorsch);
- Metáforas organizacionais (Gareth Morgan): imagens da organização (máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas políticos e prisões psíquicas).

🧭 Sumário

1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)
   1. Teste 340
   2. Teste 341
2. A Divergência Clássica: Taylor (Científica) vs. Fayol (Clássica)
3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne
   1. Teste 342
4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)
   1. Teste 343
5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon
   1. Teste 344
6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto
7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos
   1. Teste 345
   2. Teste 346
8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan
   1. Teste 347
   2. Teste 348
   3. Teste 349
9. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Síntese Comparativa das Escolas da Teoria Geral da Administração (TGA)

A evolução do pensamento administrativo desenvolveu-se ao longo do século XX mediante sucessivas teorias que deslocaram gradualmente o foco de análise das tarefas individuais para a estrutura global, as relações humanas, o processo decisório e a interação dinâmica com o ambiente externo:

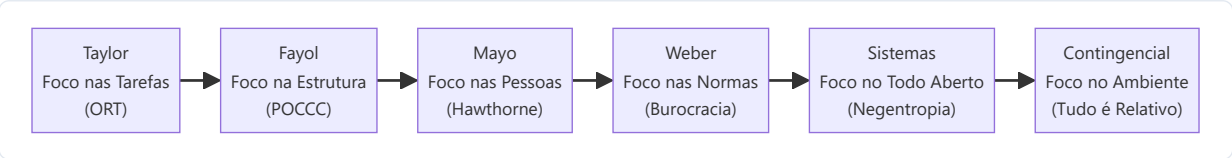


Tabela de Síntese Comparativa das Escolas:

Teoria / Escola	Autor Principal	Ênfase / Foco Primário	Concepção do Homem	Características Centrais para Prova
Administração Científica	Frederick W. Taylor	**Nas Tarefas** (chão de fábrica).	*Homo Economicus* (motivado exclusivamente pelo ganho financeiro).	Estudo de tempos e movimentos (ORT); fragmentação extrema; supervisão funcional; eliminação de movimentos inúteis e fadiga; busca do *the one best way*.
Teoria Clássica	Henri Fayol	**Na Estrutura** organizacional global.	*Homo Economicus*.	Visão anatômica da empresa; funções do administrador (POCCC); 14 princípios gerais; **Unidade de Comando estrita** (um só chefe).
Relações Humanas	Elton Mayo	**Nas Pessoas** e nos grupos informais.	*Homo Socialis* (motivado pelo grupo e integração).	Experiência de Hawthorne; o nível de produção é ditado pela integração social; recompensas e sanções sociais no trabalho; organização informal.
Teoria da Burocracia	Max Weber	**Nas Normas e na Estrutura**.	*Homo Burocraticus* (cumpridor de regulamentos).	Autoridade racional-legal; formalismo, impessoalidade, meritocracia técnica (concurso) e previsibilidade de conduta.
Teoria Neoclássica	Peter Drucker	**Nos Resultados** e objetivos práticos.	*Homem Organizacional*.	Ecletismo teórico; reafirmação dos princípios clássicos ajustados; foco em eficácia; Administração por Objetivos (APO).
Teoria Comportamental	McGregor / Simon / Barnard	**No Comportamento Humano e Decisão**.	*Homo Administrativus* (decisor de racionalidade limitada).	Teoria X vs. Teoria Y; liderança e motivação; Teoria da Aceitação da Autoridade (Barnard); processo decisório e satisfação (Simon).
Teoria dos Sistemas	Ludwig von Bertalanffy	**No Ambiente e no Todo Integrado**.	*Homem Sistêmico*.	Organização como sistema aberto; interdependência de subsistemas; homeostase dinâmica e entropia negativa (negentropia).
Teoria Contingencial	Woodward / Burns & Stalker	**No Ambiente e na Tecnologia**.	*Homem Complexo*.	"Nada é absoluto, tudo é relativo"; inexiste modelo único ideal; sistemas mecanicistas vs. sistemas orgânicos.

> 🔴 **[ATENÇÃO (CONCEPÇÃO DO HOMEM NAS ESCOLAS)]:**
> Memorize as visões do ser humano adotadas pelas teorias:
>
> - *Homo Economicus:* Taylor e Fayol (motivado apenas pelo salário/peça);
> - *Homo Socialis:* Elton Mayo (motivado pela integração, afeto e aprovação grupal);
> - *Homo Burocraticus:* Max Weber (cumpridor fiel de regulamentos formais e procedimentos);
> - *Homo Administrativus:* Herbert Simon (tomador de decisão com racionalidade limitada);
> - *Homem Complexo:* Teoria Contingencial (ser mutável cujo comportamento responde a contingências e contextos múltiplos).

Teste 340

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da evolução do pensamento administrativo e das premissas sustentadas pelas diferentes escolas da Teoria Geral da Administração, assinale a opção correta:

A) A Teoria das Relações Humanas concebia o trabalhador como o *Homo Economicus*, sustentando que a produtividade fabril dependia exclusivamente dos estímulos pecuniários e incentivos salariais por peça produzida.

B) A Teoria Contingencial defende a universalidade dos princípios administrativos, afirmando que existe uma única melhor maneira (*the one best way*) de gerenciar qualquer organização, independentemente do ambiente externo no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A Teoria Geral dos Sistemas postula que as organizações operam como sistemas abertos dotados de entropia negativa, o que lhes permite importar recursos e informações do ambiente externo para conter a tendência natural de degradação e manter sua integridade interna.

D) A Teoria Clássica preconizada por Henri Fayol refutou a unidade de comando, defendendo a supervisão funcional de múltiplos chefes proposta outrora pela administração científica.

E) O modelo weberiano de burocracia baseia-se na autoridade carismática como esteio fundamental para a profissionalização e estabilidade do quadro funcional das organizações.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O conceito de *Homo Economicus* pertence à Administração Científica (Taylor) e Teoria Clássica (Fayol). A Escola de Relações Humanas (Mayo) concebeu o trabalhador como **Homo Socialis** (motivado pelo grupo e integração social).

B) Incorreta. A Teoria Contingencial rejeita a existência de princípios universais ou de uma "melhor maneira" única, afirmando que a estrutura adequada depende da tecnologia e do ambiente.

C) CORRETA. Na Teoria Geral dos Sistemas, as organizações são concebidas como **sistemas abertos** que realizam trocas permanentes com o meio externo e possuem **entropia negativa (negentropia)**, ou seja, a capacidade de importar insumos e energia para deter o colapso e preservar a homeostase interna.

D) Incorreta. Fayol era o defensor categórico da **Unidade de Comando** (um único chefe direto); a supervisão funcional pertencia a Taylor.

E) Incorreta. A burocracia weberiana sustenta-se exclusivamente na **autoridade racional-legal** (leis, normas escritas e impessoalidade), e não na autoridade carismática.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 341

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Considere que um gestor público de departamento estadual dividiu as rotinas de trabalho em tarefas elementares repetitivas, cronometrou os tempos de digitação de cada processo e estipulou uma premiação pecuniária individual para os servidores que superassem a meta diária de processos autuados, partindo da premissa de que os indivíduos trabalham motivados exclusivamente pelo ganho monetário. Essa postura gerencial reflete diretamente os postulados da:

A) Teoria das Relações Humanas e a busca pela integração grupal informal.

B) Administração Científica de Taylor e a concepção do *Homo Economicus*.

C) Teoria Estruturalista e a mediação de conflitos institucionais inevitáveis.

D) Teoria Geral dos Sistemas e a busca pela homeostase dinâmica.

E) Teoria Comportamental fundamentada na Teoria Y de Douglas McGregor.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. As Relações Humanas valorizam o reconhecimento social e os grupos informais, rejeitando a primazia do dinheiro como motivador único.

B) CORRETA. A **Administração Científica de Frederick Taylor** baseava-se no estudo sistemático dos tempos e movimentos (ORT), fragmentação máxima das tarefas e estímulo pecuniário através do pagamento por produção individual, alicerçada no postulado antropológico do **Homo Economicus** (o ser humano é preguiçoso e move-se unicamente pela busca do ganho material/financeiro).

C) Incorreta. A abordagem estruturalista foca na interação entre estruturas formais e informais e no papel dos conflitos.

D) Incorreta. A teoria sistêmica foca no equilíbrio com o ambiente externo e fluxo de insumos/produtos.

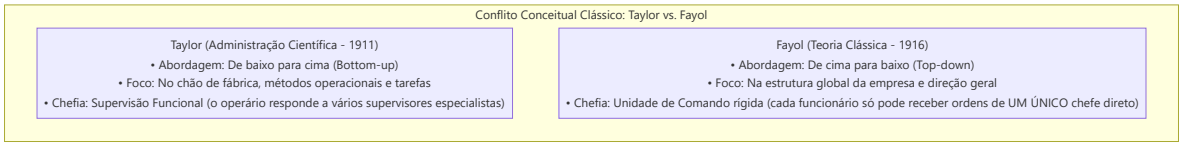
E) Incorreta. A Teoria Y de McGregor sustenta que as pessoas são naturalmente motivadas, criativas e buscam autorrealização no trabalho.

GABARITO OFICIAL: B

---

2. A Divergência Clássica: Taylor (Científica) vs. Fayol (Clássica)

Embora ambas pertençam à abordagem clássica e compartilhem a visão mecanicista da organização (tratando-a como um sistema fechado isolado do meio externo), Taylor e Fayol partiram de pontos de vista estruturais diametralmente opostos:



A) A Organização Racional do Trabalho (ORT) de Taylor:

1. **Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição de cada tarefa em seus movimentos fundamentais (*therbligs*), eliminando movimentos inúteis para padronizar o método de execução mais rápido (*the one best way*).
2. **Estudo da Fadiga Humana:** A fadiga reduz a produtividade e gera acidentes; a administração deve calibrar períodos de repouso e posturas corporais ergonômicas.
3. **Divisão do Trabalho e Especialização do Operário:** Confinamento do operário à execução de uma única tarefa repetitiva elementar.
4. **Incentivos Salariais e Prêmios de Produção:** Pagamento por peça produzida, fundamentado na tese de que o operário é indolente por natureza e reage exclusivamente a estímulos monetários (*Homo Economicus*).
5. **Supervisão Funcional:** Existência de diversos supervisores especializados simultâneos na oficina, cada qual com autoridade funcional sobre determinado aspecto da tarefa do mesmo operário (autoridade funcional fragmentada).

B) A Teoria Clássica de Henri Fayol:

1. **As Seis Funções Básicas da Empresa:** Funções Técnicas (produção), Comerciais (compra/venda), Financeiras (gestão de capital), de Segurança (proteção dos bens e pessoas), Contábeis (balanços, custos) e **Administrativas** (que coordenam e presidem as outras cinco).
2. **As Funções do Administrador (POCCC):**
    - **Prever (ou Planejar):** Visualizar o futuro e traçar o programa de ação institucional.
    - **Organizar:** Construir o duplo organismo material e social da empresa.
    - **Comandar:** Dirigir, orientar e instruir o corpo de funcionários.
    - **Coordenar:** Ligar, unir, harmonizar e sincronizar todos os atos e esforços coletivos.
    - **Controlar:** Verificar se tudo corre de acordo com o programa aprovado e as ordens expedidas.
3. **Os 14 Princípios Gerais da Administração:**
    - Destaque absoluto em provas para a **Unidade de Comando** (cada agente tem apenas um chefe imediato de quem recebe ordens), a **Unidade de Direção** (um só chefe e um só programa para um conjunto de operações com o mesmo objetivo), a **Cadeia Escalar / Hierarquia** (linha de autoridade do topo à base) e a **Divisão do Trabalho**.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (UNIDADE DE COMANDO VS. SUPERVISÃO FUNCIONAL)]:**
> Questão predileta da FCC: contrapor Taylor e Fayol em matéria de chefia!
>
> - **Supervisão Funcional:** Defendida por **Taylor** (o operário responde a vários supervisores especialistas em cada função técnica).
> - **Unidade de Comando:** Defendida categoricamente por **Fayol** (cada funcionário só pode receber ordens de um único chefe direto, sob pena de gerar desordem, conflito de lealdades e anarquia).

---

3. Teoria das Relações Humanas (Elton Mayo) e a Experiência de Hawthorne

Desenvolvida a partir de 1932 nos Estados Unidos, a Teoria das Relações Humanas representou uma profunda reação humanística e psicológica contra o mecanicismo da abordagem clássica. Os estudos foram coordenados por Elton Mayo na fábrica da Western Electric Company em Hawthorne (Chicago):

1. **O Nível de Produção é Fruto da Integração Social:** A capacidade de produção não é determinada por limites puramente físicos ou fisiológicos (como acreditava Taylor), mas pela integração social do trabalhador e pelo padrão de normas coletivas estabelecido pelo grupo.
2. **Recompensas e Sanções Sociais:** O trabalhador não se comporta como um átomo isolado motivado apenas por salário (*Homo Economicus*). Ele é um **Homo Socialis**, impulsionado pela necessidade de afeto, aprovação, prestígio e pertencimento social junto aos colegas de bancada.
3. **Descoberta da Organização Informal:** Paralelamente à estrutura formal e hierárquica desenhada no organograma da empresa, opera uma densa e espontânea **organização informal**, composta por redes de amizade, antipatias, códigos morais próprios, lideranças naturais e expectativas de cooperação não oficiais.

Teste 342

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) A Teoria das Relações Humanas, impulsionada pelos estudos de Elton Mayo na fábrica de Hawthorne (Western Electric Company, 1927-1932), revolucionou a teoria administrativa ao demonstrar que:

A) O nível de produção e a produtividade no trabalho são determinados primordialmente pela integração social e pelas normas informais do grupo, e não apenas pela capacidade física ou fisiológica do trabalhador.

B) O operário é motivado exclusivamente por incentivos salariais materiais e materiais financeiros (*Homo economicus*).

C) A divisão extrema do trabalho em tarefas microscópicas e cronometradas elimina qualquer necessidade de supervisão humana.

D) A fadiga muscular é a única causa de acidentes e quebras de produtividade no ambiente industrial.

E) As organizações formais funcionam como engrenagens mecânicas imunes a sentimentos, grupos informais e estados psicológicos no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A experiência de Hawthorne revelou que o trabalhador não atua isolado, mas como membro de um grupo social (*Homo socialis*). A produtividade é influenciada por fatores psicossociais, reconhecimento, moral do grupo e liderança informal.

B) Incorreta. O conceito de *Homo economicus* pertence à Administração Científica de Taylor.

C) Incorreta. Concepção taylorista de estudos de tempos e movimentos.

D) Incorreta. Elton Mayo provou que o efeito psicológico do grupo superava a fadiga física nas variações de produção.

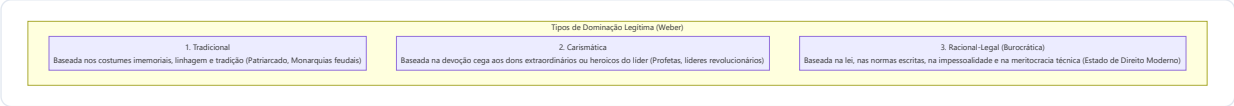
E) Incorreta. Visão mecanicista da Escola Clássica que foi superada pela abordagem humanística.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Teoria da Burocracia (Max Weber) e as Disfunções Burocráticas (Robert Merton)

Para Max Weber, a burocracia é a forma de organização social humana mais eficiente, técnica e racional para administrar grandes instituições e o Estado moderno.



A) Características do Modelo Burocrático Puro:

- **Caráter legal e formal das normas:** Comunicações, competências e rotinas são previamente fixadas em leis e regulamentos escritos.
- **Impessoalidade no tratamento:** A autoridade vincula-se ao cargo e à lei, nunca à pessoa física que o ocupa. Direitos e deveres são aplicados de maneira uniforme, sem privilégios ou simpatias pessoais.
- **Hierarquia de autoridade clara:** Cada cargo inferior está sob o controle e supervisão direta de um cargo superior (cadeia de comando nítida).
- **Profissionalização e Meritocracia:** O funcionário é um especialista remunerado com base no cargo, com carreira estruturada e admitido com base no mérito demonstrado por meio de provas e concursos públicos.
- **Completa previsibilidade do funcionamento:** Tudo é padronizado para que as decisões ocorram exatamente como previsto pelos regulamentos.

B) Disfunções da Burocracia (Robert Merton):

O sociólogo Robert Merton demonstrou que a tentativa de buscar o máximo de previsibilidade e conformidade gera anomalias patológicas indesejadas na prática gerencial:

- **Deslocamento de Objetivos (*Goal Displacement*):** O apego cego e intransigente aos regulamentos faz com que o cumprimento formal da norma deixe de ser um meio e se torne o objetivo supremo do servidor. O funcionário atende a todas as formalidades burocráticas, mas não resolve a demanda real do cidadão.
- **Superconformidade e Rigidez Procedimental:** Resistência categórica a qualquer inovação, flexibilização ou mudança de contexto.
- **Excesso de Formalismo e Papelório (*Red Tape*):** Proliferação desmedida de formulários, assinaturas, carimbos e etapas que retardam o trâmite processual.

- **Despersonalização do Relacionamento:** Tratamento frio, mecânico e estritamente padronizado dispensado aos cidadãos e colegas, desconsiderando particularidades humanas legítimas.

Teste 343

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No âmbito da Teoria Burocrática desenvolvida por Max Weber, o modelo ideal de burocracia é fundamentado no tipo de dominação racional-legal. No entanto, autores pós-weberianos como Robert Merton identificaram que a aplicação prática desse modelo suscita desvios conhecidos como disfunções da burocracia. Constitui uma clássica disfunção burocrática descrita por Merton:

A) A substituição da unidade de comando clássica pela supervisão funcional de múltiplos especialistas.

B) A flexibilização excessiva das rotinas operacionais em resposta aos apelos emocionais dos cidadãos.

C) O deslocamento de objetivos, em que a observância estrita das regras e normas procedimentais passa a ser um fim em si mesmo, prejudicando o atendimento dos objetivos reais da organização.

D) A contratação indiscriminada de pessoal comissionado com base em laços de parentesco e afinidade pessoal.

E) A proliferação descontrolada de grupos informais que ditam os padrões de produtividade à revelia da administração no âmbito da administração pública direta e indireta.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A supervisão funcional é uma proposta da Administração Científica de Taylor, não uma disfunção da burocracia de Merton.
>
> **B) Incorreta.** A burocracia peca pelo excesso de rigidez e apego às regras, e não por flexibilização emocional.
>
> **C) CORRETA.** Robert Merton demonstrou que o apego cego e intransigente aos regulamentos provoca o **deslocamento de objetivos**: a regra, que deveria ser um mero instrumento para atingir o fim público, transforma-se no objetivo primordial do funcionário. O cumprimento formal da norma passa a valer mais do que a solução do problema do cidadão.
>
> **D) Incorreta.** Contratação por compadrio é traço típico do patrimonialismo, e não disfunção da burocracia (que preconiza o concurso público e mérito técnico).
>
> **E) Incorreta.** A ação de grupos informais foi evidenciada por Elton Mayo na Teoria das Relações Humanas.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

---

5. Abordagem Comportamental: McGregor, Barnard e Herbert Simon

A Teoria Comportamental (Behaviorista) consolidou-se na década de 1950, adotando uma perspectiva realista, empírica e democrática do homem nas organizações:

1. **Douglas McGregor (Teoria X versus Teoria Y):**
    - **Teoria X (Visão Tradicional e Pessimista):** O indivíduo é preguiçoso, avesso ao trabalho, desprovido de ambição e evita responsabilidades. Exige supervisão cerrada, coerção, controle punitivo e recompensas pecuniárias extrínsecas.
    - **Teoria Y (Visão Moderna e Otimista):** O esforço no trabalho é tão natural quanto o lazer. As pessoas são capazes de automotivação, criatividade, autodireção e buscam responsabilidades quando alinhadas aos propósitos institucionais.
2. **Chester Barnard (A Organização como Sistema Cooperativo):**
    - Formulou a **Teoria da Aceitação da Autoridade**: a autoridade não flui compulsoriamente de cima para baixo. Ela só existe efetivamente quando o subordinado decide aceitar a ordem dada pelo superior, dentro de sua "zona de indiferença" (quando entende a ordem, julga-a compatível com os objetivos da organização e com seus valores pessoais).
3. **Herbert Simon (Processo Decisório e Racionalidade Limitada):**
    - Demonstrou que o gestor atua como o **Homem Administrativo**, tomando decisões **satisfatórias** diante da escassez de tempo, imprecisão de dados e limitações de processamento cognitivo, sepultando o mito do *Homem Econômico* maximizador.

Teste 344

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na Teoria Comportamental da Administração, Douglas McGregor concebeu duas visões antagônicas a respeito da natureza humana e da atitude dos indivíduos em relação ao trabalho: a **Teoria X** e a **Teoria Y**.

Segundo McGregor, a **Teoria Y** fundamenta-se na premissa de que:

A) O dispêndio de esforço físico e mental no trabalho é tão natural quanto o lazer ou o repouso; o ser humano comum não tem aversão intrínseca ao trabalho e pode aprender não só a aceitar, mas a buscar responsabilidades sob condições favoráveis.

B) O homem médio é indolente por natureza, evita o trabalho sempre que possível e precisa ser coagido, vigiado e controlado rigorosamente por meio de punições no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) As pessoas são desprovidas de ambição, preferem ser dirigidas e buscam prioritariamente a segurança acima de qualquer outro fator.

D) A criatividade na solução de problemas organizacionais é privilégio raro e exclusivo dos ocupantes da alta direção.

E) As recompensas financeiras estritas são a única força capaz de mobilizar a dedicação dos empregados.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Teoria Y** baseia-se em premissas humanistas, democráticas e participativas: o trabalho é visto como fonte de satisfação; os trabalhadores são automotivados, responsáveis e criativos quando engajados em metas organizacionais que atendem às suas necessidades de autorrealização.

B) Incorreta. Descrição clássica dos postulados autoritários da **Teoria X**.

C) Incorreta. Premissa da **Teoria X**.

D) Incorreta. Na Teoria Y, a criatividade e a engenhosidade são amplamente distribuídas na população.

E) Incorreta. Visão de incentivos materiais típica da Teoria X e da Administração Científica.

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Teoria Geral dos Sistemas (TGS): A Organização como Sistema Aberto

Formulada pelo biólogo Ludwig von Bertalanffy e aplicada às organizações por Katz e Kahn, a Teoria dos Sistemas concebe a organização não como uma máquina fechada, mas como um **sistema aberto** em constante interação e intercâmbio com seu ecossistema externo:



Conceitos Sistêmicos Fundamentais para Concursos:

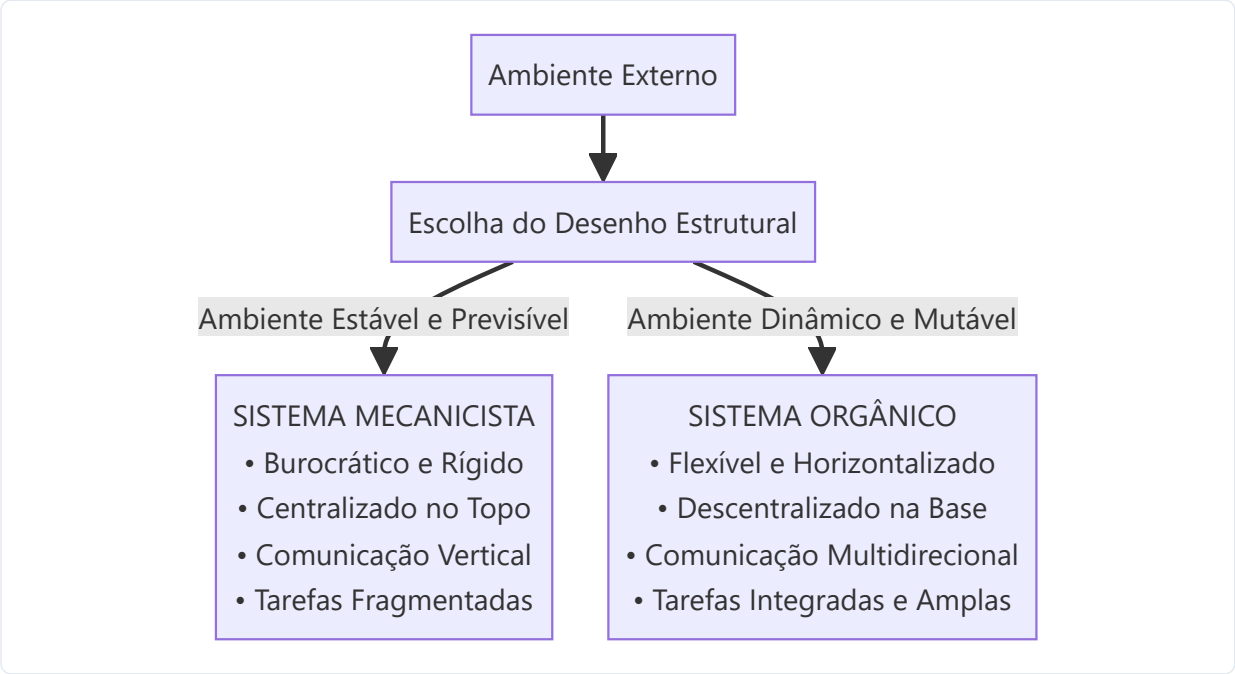
- **Entropia:** Lei termodinâmica universal pela qual os sistemas fechados tendem progressivamente à degradação, esgotamento, perda de energia e colapso funcional.
- **Entropia Negativa (Negentropia):** Capacidade exclusiva dos **sistemas abertos** de importar do ambiente externo recursos energéticos, materiais, financeiros e informacionais para combater a degeneração e preservar sua estrutura operacional viva e organizada.
- **Homeostase Dinâmica:** Capacidade de autorregulação e manutenção do equilíbrio interno e da estabilidade organizacional frente às perturbações e flutuações do ambiente externo.
- **Equifinalidade:** Princípio segundo o qual um sistema aberto pode alcançar o mesmo estado final ou meta institucional partindo de condições iniciais distintas e percorrendo caminhos de processamento totalmente diferentes.
- **Sinergia:** O efeito multiplicador da cooperação sistêmica, no qual o resultado global do todo integrado é qualitativa e quantitativamente superior à simples soma das partes isoladas ($1 + 1 > 2$).

> ⭐ **[IMPORTANTE (ENTROPIA NEGATIVA VS. HOMEOSTASE DINÂMICA)]:**
>
> - **Entropia Negativa (Negentropia):** É o processo de **importar energia/recursos de fora** para não entrar em colapso (combate o desgaste natural).
> - **Homeostase Dinâmica:** É a capacidade interna de **manter o equilíbrio e estabilidade**, ajustando o organismo às variações do ambiente.

---

7. Teoria Contingencial: Sistemas Mecanicistas vs. Orgânicos

Surgida no final dos anos 1960 a partir das pesquisas de Joan Woodward, Tom Burns, G. M. Stalker, Paul Lawrence e Jay Lorsch, a Teoria Contingencial estabelece o postulado de que **"nada é absoluto nas organizações; tudo é relativo"**. A eficácia gerencial depende (*é contingente*) da adequação entre a estrutura interna e as variáveis do ambiente externo e da tecnologia utilizada:



Comparação Estrutural (Burns & Stalker):

Dimensão	Sistemas Mecanicistas (Ambiente Estável)	Sistemas Orgânicos (Ambiente Instável/Dinâmico)
Estrutura Organizacional	Burocrática, verticalizada, piramidal e rígida.	Flexível, horizontalizada, em rede e achatada.
Divisão do Trabalho	Tarefas altamente fragmentadas, rotineiras e especializadas.	Tarefas amplas, integradas e continuamente redefinidas.
Cadeia de Comando	Hierarquia formal rígida; respeito estrito à autoridade escalar.	Autoridade baseada no conhecimento técnico e competência.
Fluxo de Comunicação	Predominantemente vertical descendente (ordens e instruções).	Multidirecional (horizontal, diagonal, lateral e aberta).
Tomada de Decisão	Fortemente centralizada na cúpula diretiva superior.	Amplamente descentralizada próxima à base de execução.
Adequação Típica	Ambientes estáveis, mercados previsíveis e tecnologia padronizada.	Ambientes altamente turbulentos, mutáveis e inovadores.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (TEORIA CONTINGENCIAL E O "THE ONE BEST WAY")]:**
> Taylor pregava a existência da "única melhor maneira" (*the one best way*) de executar qualquer trabalho. A Teoria Contingencial **nega frontalmente** esse dogma, sustentando que **não existe um modelo organizacional ou método gerencial único e universalmente aplicável**, pois o formato ideal dependerá sempre das variáveis ambientais e tecnológicas envolvidas.

Teste 345

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Estudos conduzidos por Tom Burns e G. M. Stalker, no âmbito da Teoria Contingencial, demonstraram que o desenho das organizações deve ajustar-se às demandas do ambiente externo, dividindo os sistemas gerenciais em mecanicistas e orgânicos. Em relação a essas duas tipologias, é correto afirmar:

A) Organizações que operam sob sistemas mecanicistas caracterizam-se por estruturas descentralizadas, canais de comunicação horizontais e adaptação veloz a ambientes altamente turbulentos.

B) Os sistemas orgânicos são recomendados prioritariamente para organizações inseridas em ambientes externos estáveis e previsíveis, com tarefas rotineiras e imutáveis.

C) Os sistemas mecanicistas caracterizam-se por hierarquia rígida, especialização acentuada das tarefas, centralização das decisões e adequação a ambientes externos estáveis.

D) A teoria contingencial preconiza que as estruturas orgânicas devem ser adotadas universalmente por todas as entidades públicas, independentemente do contexto tecnológico ou ambiental.

E) As organizações que adotam sistemas orgânicos eliminam integralmente a divisão do trabalho e suprimem as metas institucionais de longo prazo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Descentralização, comunicação horizontal e adaptabilidade rápida a ambientes dinâmicos são atributos dos sistemas **orgânicos**.

B) Incorreta. Ambientes estáveis e previsíveis ajustam-se melhor aos sistemas **mecanicistas**.

C) CORRETA. Segundo Burns e Stalker, os **sistemas mecanicistas** são marcados por hierarquia vertical estrita, autoridade centralizada na cúpula, tarefas fragmentadas e rotinas padronizadas, sendo ideais para ambientes externos **estáveis e previsíveis**.

D) Incorreta. A Teoria Contingencial rechaça receitas universais; a escolha entre modelo mecanicista ou orgânico é situacional e depende das contingências externas.

E) Incorreta. Os sistemas orgânicos mantêm a divisão de trabalho e os objetivos estratégicos, apenas operando com maior flexibilidade e integração de papéis.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 346

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) A Teoria Contingencial da Administração (desenvolvida a partir de pesquisas de Lawrence & Lorsch, Burns & Stalker e Joan Woodward) estabelece que não existe uma "única melhor maneira" (*the one best way*) de administrar e organizar, pois a estrutura e as práticas organizacionais dependem das variáveis ambientais e tecnológicas.

Segundo a tipologia de Tom Burns e G. M. Stalker, uma **estrutura orgânica** é mais adequada quando a organização opera em um ambiente:

A) Dinâmico, instável e imprevisível, exigindo flexibilidade, descentralização decisória, baixa formalização e comunicações laterais/horizontais.

B) Totalmente estável, estático e previsível, onde tarefas rotineiras repetitivas e centralização rígida produzem máxima eficiência no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Fechado a qualquer influência externa e focado em controle legalista estrito de ponto eletrônico.

D) Monopolista estatal sem qualquer interação com os cidadãos e a sociedade civil.

E) Altamente regulado por normas que proíbam a adaptação a novas tecnologias digitais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Burns e Stalker demonstraram que os **sistemas orgânicos** (flexíveis, descentralizados, baseados em redes e conhecimento especializado horizontal) ajustam-se a ambientes mutáveis e turbulentos; já os **sistemas mecanicistas** (burocráticos, verticais e rígidos) funcionam bem em ambientes estáveis e previsíveis.

B) Incorreta. Ambientes estáveis favorecem estruturas mecanicistas/burocráticas.

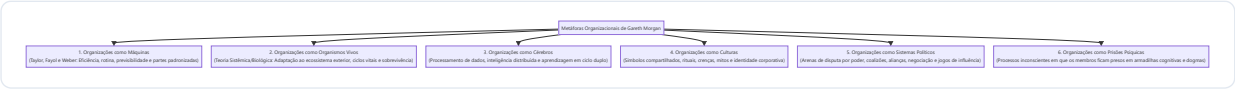
C), D), E) Incorretas. Distorções que contrariam a abertura e adaptabilidade dos modelos contingenciais.

GABARITO OFICIAL: A

---

8. Metáforas Organizacionais de Gareth Morgan

Em sua clássica obra *Imagens da Organização*, Gareth Morgan demonstra que as organizações podem ser concebidas e gerenciadas sob diferentes lentes metafóricas, cada qual ressaltando uma faceta da realidade institucional:



Teste 347

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Em sua consagrada obra sobre metáforas organizacionais, Gareth Morgan analisa as diversas imagens conceituais utilizadas para compreender o funcionamento das instituições. Ao retratar a organização sob a metáfora de uma máquina, o autor alinha-se prioritariamente às ideias sustentadas por:

A) Elton Mayo e a Escola das Relações Humanas.

B) Frederick Taylor e Henri Fayol nas abordagens mecanicistas clássicas.

C) Ludwig von Bertalanffy e a Teoria Geral dos Sistemas.

D) Peter Senge e a teoria das organizações que aprendem.

E) Joan Woodward e os teóricos da abordagem situacional contemporânea no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Elton Mayo inaugurou a abordagem humanística focada no comportamento grupal e nas necessidades psicossociais.

B) CORRETA. A **metáfora da máquina** proposta por Morgan reflete a concepção mecanicista do início do século XX encabeçada por **Taylor (Administração Científica)** e **Fayol (Teoria Clássica)**, na qual a instituição é planejada como uma engrenagem mecânica precisa, projetada para funcionar com rotina, previsibilidade e máxima eficiência padronizada.

C) Incorreta. A Teoria dos Sistemas utiliza prioritariamente a metáfora dos organismos vivos.

D) Incorreta. As organizações que aprendem (*learning organizations*) são retratadas sob a metáfora dos cérebros.

E) Incorreta. A abordagem situacional enfatiza a adaptabilidade contingencial ao meio ambiente.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 348

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na obra clássica *Imagens da Organização*, Gareth Morgan analisa as organizações por meio de diferentes metáforas para explicar como gestores percebem e projetam as instituições.

A metáfora que visualiza a organização como um sistema adaptativo que necessita processar informações constantemente, aprender com os erros e reestruturar sua própria base de conhecimento e diretrizes (conceito de circuito duplo de aprendizagem) é a:

A) Organização como Cérebro.

B) Organização como Máquina.

C) Organização como Prisão Psíquica.

D) Organização como Instrumento de Dominação.

E) Organização como Sistema Político de Coalizões.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A metáfora do **Cérebro** (Gareth Morgan) retrata a organização como um sistema de processamento de informações e aprendizagem contínua (*learning organization*), inspirando-se na cibernética e no holograma, onde as partes contêm o todo e a organização aprende a aprender (aprendizagem de circuito duplo).

B) Incorreta. A metáfora da Máquina retrata a burocracia clássica e mecanicista (Taylor e Weber).

C) Incorreta. A Prisão Psíquica aborda armadilhas inconscientes e ilusões partilhadas.

D) Incorreta. Instrumento de Dominação foca na exploração de empregados e comunidades.

E) Incorreta. Sistema Político foca em disputas de poder, interesses e coalizões.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 349

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Em relação aos 14 princípios gerais da administração enunciados por Henri Fayol na Teoria Clássica, assinale a opção que define o princípio da **Unidade de Comando**:

A) Cada colaborador ou servidor deve receber ordens e prestar contas exclusivamente a um único superior hierárquico direto.

B) Todas as unidades do órgão devem possuir o mesmo quantitativo de servidores em exercício no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O controle orçamentário deve ser unificado na presidência do Tribunal de Justiça.

D) As decisões estratégicas devem ser tomadas sempre em comissões colegiadas deliberativas.

E) Os servidores comissionados possuem autoridade irrestrita sobre os servidores estáveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O princípio da **Unidade de Comando** de Fayol postula que um subordinado deve reportar-se e receber ordens de apenas um único chefe imediato, evitando conflitos de autoridade, ambiguidade de papéis e instruções contraditórias.

B), C), D), E) Incorretas. Não guardam nenhuma relação com o princípio clássico da unidade de comando de Fayol.

GABARITO OFICIAL: A

---

9. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Princípios da Administração e Racionalidade) - Aplicação de princípios clássicos e estruturais na organização da máquina pública.

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37 (Princípio da Eficiência) - O princípio constitucional da eficiência e a evolução dos modelos administrativos.
- Decreto nº 9.203/2017 (Governança e Estruturas Organizacionais) - Mecanismos modernos de alinhamento, prestação de contas e conformidade burocrática.
- TCU - Governança Organizacional no Setor Público - Referencial conceitual que dialoga com as teorias clássicas e comportamentais de gestão.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Controle da Eficiência - Atuação de controle externo sobre a eficácia e economicidade dos órgãos públicos.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 3 e 4 - Teoria Científica e Teoria Clássica; Cap. 5 e 6 - Teoria das Relações Humanas; Cap. 11 e 12 - Teoria Burocrática e Estruturalista).
- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. **Teoria Geral da Administração: Da Revolução Urbana à Revolução Digital**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. (Cap. 2 a 8 - Evolução do Pensamento Administrativo).
- MOTTA, Fernando C. Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. **Teoria Geral da Administração**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. (Cap. 1 a 4).

02 - Organização Racional do Trabalho (ORT), Eficiência, Eficácia, Estruturas e Ambientes

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Organização Racional do Trabalho (ORT): fundamentos da abordagem de Frederick Taylor:
  - Estudo dos tempos e movimentos (*Motion Study* de Frank e Lillian Gilbreth);
  - Estudo da fadiga humana e ergonomia inicial;
  - Divisão do trabalho e especialização extrema do operário;
  - Desenho de cargos e tarefas simples, fragmentadas e repetitivas;
  - Incentivos salariais e prêmios de produção por peça produzida (*Homo Economicus*);
  - Condições ambientais de trabalho (iluminação, ventilação e conforto físico);
  - Padronização de métodos, ferramentas e instrumentos;
  - Supervisão funcional especializada;
- A dicotomia clássica entre Eficiência e Eficácia (visões de Chester Barnard e Peter Drucker):
  - Eficiência: ênfase nos meios, métodos, custos, economia de insumos e processos (*doing things right*);
  - Eficácia: ênfase nos fins, resultados, objetivos e alcance de metas quantitativas (*doing the right things*);
  - A busca pela Efetividade no setor público (impacto e sustentabilidade social);
- Organizações Formais versus Organizações Informais:
  - Organização Formal: deliberadamente planejada, representada pelo organograma oficial, regimentos, hierarquia e manuais;
  - Organização Informal: emerge espontaneamente das relações sociais, interesses comuns, liderança informal e redes de comunicação lateral (*rádio-peão / grapevine*);
- Centralização versus Descentralização:
  - Centralização da autoridade: vantagens (visão holística, uniformidade de decisões e menor custo de chefias) e desvantagens (lentidão e distanciamento da realidade da ponta);
  - Descentralização da autoridade: vantagens (agilidade na ponta, motivação dos níveis inferiores e alívio da cúpula) e desvantagens (risco de desalinhamento e duplicação de estruturas);
  - Princípios da delegação: a autoridade se delega, mas a responsabilidade última permanece com o superior delegante;
- Ambientes Organizacionais:
  - Ambiente Geral (Macroambiente): forças PESTEL (Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais);
  - Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional): clientes/cidadãos, fornecedores, concorrentes e órgãos reguladores e de fiscalização externa.

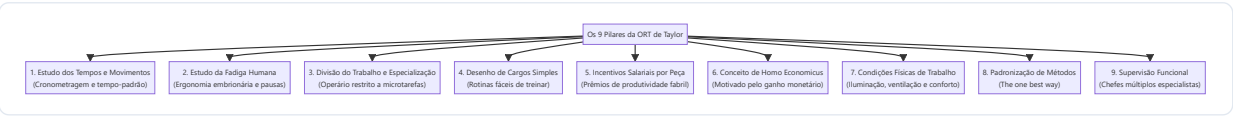
🧭 Sumário

1. **Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)**
   1. Teste 350
   2. Teste 351
2. **Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade**
   1. Teste 352
3. **Dinâmica das Organizações Formais e Informais**
   1. Teste 353
   2. Teste 354
4. **Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação**
   1. Teste 355
   2. Teste 356
5. **Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)**
   1. Teste 357
   2. Teste 358
   3. Teste 359
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Os Nove Pilares da Organização Racional do Trabalho (ORT)

Frederick W. Taylor desenvolveu a Organização Racional do Trabalho (ORT) no início do século XX com a missão precípua de substituir o empirismo rudimentar e a improvisação dos operários por métodos científicos e matematicamente padronizados:



Detalhamento Teórico dos Componentes da ORT:

1. **Análise do Trabalho e Estudo dos Tempos e Movimentos:** Decomposição analítica de cada operação em micromovimentos elementares (*therbligs*, introduzidos por Frank e Lillian Gilbreth), cronometrando o tempo exato para eliminar movimentos inúteis e estabelecer o tempo-padrão de execução.
2. **Estudo da Fadiga Humana:** A fadiga reduz o rendimento muscular e eleva o índice de acidentes e doenças; a ORT propôs a calibragem de intervalos regulares de descanso, economia de esforços musculares e adequação ergonômica de instrumentos de trabalho.
3. **Divisão do Trabalho e Especialização do Operário:** Confinamento do trabalhador à repetição estrita de uma única tarefa ultraespecífica no chão de fábrica, elevando a destreza mecânica.
4. **Desenho de Cargos e Tarefas Simples:** Estruturação de posições que prescindem de qualificação prévia profunda, barateando a mão de obra e viabilizando o treinamento relâmpago de novos operadores.
5. **Incentivos Salariais e Prêmios de Produção:** Sistema remuneratório em que o trabalhador recebe um valor fixo por peça que exceder a meta padrão calculada pelo estudo de tempos.
6. **Conceito de Homo Economicus:** Axioma segundo o qual o operário é um ser naturalmente indolente e calculista, que trabalha unicamente motivado pelo estímulo financeiro e medo da fome.
7. **Condições Ambientais de Trabalho:** Reconhecimento científico pioneiro de que iluminação inadequada, ruído excessivo, má ventilação e calor degradam a eficiência física do corpo humano.
8. **Padronização de Métodos e Ferramentas:** Busca pela "única melhor maneira" (*the one best way*) de desempenhar cada rotina produtiva, padronizando uniformemente maquinários, materiais e movimentos.
9. **Supervisão Funcional:** Substituição da chefia linear tradicional por diversos supervisores simultâneos, cabendo a cada qual instruir o operário em sua respectiva área de especialidade técnica.

> 🔴 **[ATENÇÃO (ORT E A CONCEPÇÃO DO TRABALHADOR)]:**
> Lembre-se sempre de que Taylor fundamentava toda a sua ORT no conceito do **Homo Economicus** (o ser humano é preguiçoso e reage exclusivamente a incentivos salariais monetários). Se a questão de concurso FCC afirmar que Taylor valorizou a autorrealização, o clima afetivo grupal ou a autonomia criativa, o item está flagrantemente incorreto!

Teste 350

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da Organização Racional do Trabalho (ORT) desenvolvida por Frederick Winslow Taylor e das características da abordagem clássica da administração, assinale a assertiva correta:

A) A ORT propunha que os operários determinassem livremente seus próprios métodos operacionais de trabalho, eliminando qualquer forma de padronização industrial.

B) A teoria partia da premissa do *Homo Socialis*, sustentando que os operários trabalhavam motivados preponderantemente pelo bem-estar afetivo e harmonia do grupo informal no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O estudo dos tempos e movimentos objetivava decompor as tarefas fabris em operações elementares para eliminar movimentos desnecessários e determinar o tempo-padrão de execução.

D) Taylor defendia a preservação estrita do capataz geral de fábrica com comando único, condenando a divisão da supervisão em funções especializadas.

E) A fadiga humana era ignorada pela ORT por ser considerada um fenômeno psicológico irrelevante para a produtividade fabril.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A ORT combatia a improvisação empírica dos operários, impondo métodos padronizados cientificamente planejados pela gerência.

B) Incorreta. Taylor adotava a concepção do **Homo Economicus** (o ser humano é motivado pelo ganho financeiro individual por peça produzida).

C) CORRETA. O estudo dos tempos e movimentos (sistematizado por Taylor e aprofundado pelos Gilbreth) constituía a viga-mestra da ORT: fragmentar a tarefa em micromovimentos elementares, erradicar movimentos inúteis e fixar o tempo-padrão de execução para a melhor maneira científica de trabalhar (*the one best way*).

D) Incorreta. Taylor propunha a **supervisão funcional** (múltiplos supervisores especializados), rompendo com o princípio do chefe militar único.

E) Incorreta. O estudo da fadiga humana era um dos pilares centrais da ORT para evitar a exaustão física do operário e garantir a cadência do trabalho.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 351

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) A Organização Racional do Trabalho (ORT), núcleo da Administração Científica de Frederick W. Taylor, estruturou-se em fundamentos técnicos para combater a "vadiagem sistemática" dos operários e elevar a produtividade.

Dentre os pilares da ORT, o **Estudo dos Tempos e Movimentos** (*Motion and Time Study*) visava essencialmente:

A) Decompor cada tarefa fabril em seus movimentos elementares para eliminar movimentos inúteis, simplificar a execução e fixar o tempo-padrão de realização.

B) Fixar os prazos de tramitação de processos administrativos no âmbito dos Tribunais de Contas.

C) Estabelecer o horário fixo de entrada e saída dos servidores com tolerância de dez minutos.

D) Organizar os intervalos de repouso conforme a vontade individual espontânea de cada trabalhador em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

E) Subordinar a chefia de fábrica à avaliação semestral de clima organizacional pelos empregados.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Taylor e Gilbreth desenvolveram a análise do trabalho mediante decomposição e cronometragem minuciosa dos movimentos: eliminavam-se movimentos desnecessários e ociosos, padronizavam-se ferramentas e fixava-se o tempo médio necessário para um operário médio desempenhar a tarefa (*tempo-padrão*).

B), C), D), E) Incorretas. Distorções que não representam o pilar da ORT taylorista.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Dicotomia Conceitual: Eficiência vs. Eficácia vs. Efetividade

A distinção conceitual entre eficiência e eficácia, magistralmente consolidada por teóricos como Peter Drucker e Chester Barnard, aliada à dimensão moderna da efetividade, figura entre os temas mais cobrados pela FCC:

$$\text{Eficiência} = \text{"Fazer certo as coisas"} \quad (\textit{Doing things right})$$

$$\text{Eficácia} = \text{"Fazer as coisas certas"} \quad (\textit{Doing the right things})$$

$$\text{Efetividade} = \text{"Produzir impacto transformador real e sustentável"}$$



Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Eficiência	Eficácia	Efetividade
Foco Estratégico	**Nos Meios** (métodos, custos, tempo e otimização de insumos).	**Nos Fins** (metas concretas atingidas, objetivos entregues).	**No Impacto** (transformação duradoura na vida do cidadão).
Pergunta-Chave	*Como* estamos fazendo? Há economia de insumos e celeridade?	*O que* foi entregue? A meta quantitativa foi cumprida?	*Qual* alteração real de bem-estar social ocorreu na sociedade?
Exemplo no TCE-GO	Reduzir custos com papel e viagens ao realizar auditorias virtuais de TI.	Emitir 500 pareceres prévios sobre contas municipais no exercício.	Inibir fraudes e garantir que o dinheiro chegue aos postos de saúde de Goiás.

> ⭐ **[IMPORTANTE (EFICIÊNCIA VS. EFICÁCIA NAS NARRATIVAS DE PROVA)]:**
> Identifique os gatilhos no enunciado da FCC:
>
> - Se o texto destaca "custos reduzidos, menos horas gastas, processos sem desperdício de papel, economia de insumos", a questão trata de **EFICIÊNCIA** (foco nos meios).
> - Se o texto destaca "meta de 100% de processos julgados alcançada, prazo final cumprido, entrega de 50 novas escolas", trata de **EFICÁCIA** (foco nos fins/metas).
> - Se o texto destaca "a mortalidade infantil caiu 40% na região após a inauguração das unidades", trata de **EFETIVIDADE** (foco no impacto social).

Teste 352

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Determinada unidade de fiscalização governamental realizou uma auditoria utilizando técnicas modernas de amostragem eletrônica, reduzindo o custo operacional em 40% e concluindo os trabalhos na metade do tempo médio histórico previsto. Não obstante a velocidade e economia de recursos empregados, o relatório final omitiu as irregularidades materiais mais graves que assolavam o órgão auditado, inviabilizando a responsabilização dos gestores ímprobos. Sob a ótica das teorias da administração:

A) O trabalho da equipe foi altamente eficiente e eficaz, visto que atendeu aos parâmetros de produtividade estipulados pela chefia no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) A unidade atuou com eficiência no uso dos recursos e métodos, contudo foi ineficaz no tocante ao alcance do objetivo finalístico primordial da fiscalização.

C) A equipe demonstrou alta eficácia operacional aliada à total ineficiência metodológica.

D) A omissão decorreu exclusivamente da atuação autônoma da organização informal da equipe técnica.

E) O resultado comprova a inadequação da departamentalização funcional nos órgãos de controle público.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A equipe não foi eficaz, uma vez que falhou em atingir o objetivo primordial da fiscalização (detectar e apontar as irregularidades materiais).

B) CORRETA. A equipe foi **eficiente** (minimizou o uso de insumos, cortou custos em 40% e poupou tempo - foco excelente nos meios), porém foi **ineficaz** (não alcançou o objetivo finalístico proposto, falhando na entrega do resultado material substantivo - foco nos fins).

C) Incorreta. Ocorreu exatamente o oposto: houve alta eficiência nos meios e ineficácia nos fins.

D) Incorreta. A omissão traduz um erro técnico de execução processual, e não efeito puro da organização informal.

E) Incorreta. O caso não aborda modelos de departamentalização, mas sim a distinção clássica entre eficiência e eficácia.

GABARITO OFICIAL: B

---

3. Dinâmica das Organizações Formais e Informais

Toda instituição humana possui uma dupla dimensão estrutural que convive em interação dialética permanente:



- **A Origem Sociológica da Organização Informal:** Ficou experimentalmente demonstrada na **Experiência de Hawthorne (1927-1932)** conduzida por Elton Mayo. Comprovou-se que a produtividade e a motivação dependem da integração no grupo informal e da aprovação social entre colegas.
- **A Rádio-Peão (*Grapevine*):** É a rede informal de comunicação. É extremamente veloz e atende à necessidade humana de troca de informações, embora possa propagar boatos quando a comunicação formal oficial do órgão público for deficiente, opaca ou autoritária.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (A ORGANIZAÇÃO INFORMAL NÃO DEVE SER COMBATIDA)]:**
> A organização informal é uma manifestação sociológica inevitável do comportamento coletivo humano. Administradores públicos preparados não tentam reprimi-la ou puni-la, mas sim buscar sua convergência harmônica com as metas formais da instituição pública.

Teste 353

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
A respeito da organização formal e da organização informal no cotidiano das instituições públicas, assinale a opção correta:

A) A organização informal deve ser formalmente dissolvida pelos gestores por meio de sanções disciplinares, pois é incompatível com o princípio constitucional da eficiência no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) A organização formal é aquela planejada pela cúpula e oficializada em atos normativos, enquanto a organização informal decorre da rede espontânea de interações sociais e afetivas entre os colaboradores.

C) A liderança informal coincide compulsoriamente com a autoridade formal atribuída aos servidores nomeados para cargos de direção e chefia.

D) Os canais informais de comunicação (rádio-peão) transmitem informações de forma mais lenta e burocrática do que os canais hierárquicos regimentais.

E) O organograma regimental de uma instituição representa graficamente tanto as linhas de comando formal quanto as redes de solidariedade da organização informal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A organização informal é um fenômeno social espontâneo, natural e impossível de ser extirpado pela via disciplinar; gestores eficientes aprendem a conviver com ela e a canalizar seu potencial.

B) CORRETA. A **organização formal** é desenhada deliberadamente pela direção, oficializada em regulamentos, manuais e organogramas; em contrapartida, a **organização informal** surge espontaneamente da convivência entre as pessoas, laços de amizade, identificação mútua e costumes compartilhados.

C) Incorreta. A liderança informal é conquistada pelo carisma, respeito e confiança dos colegas, podendo ser exercida por servidores sem qualquer cargo de chefia formal.

D) Incorreta. A comunicação informal é notoriamente veloz, contornando a burocracia dos canais formais.

E) Incorreta. O organograma retrata exclusivamente a estrutura **formal** (departamentos e linhas hierárquicas oficiais), sendo incapaz de mapear as redes informais.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 354

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) No estudo da dinâmica organizacional, a **Organização Informal** coexiste paralelamente com a **Organização Formal** em toda repartição pública.

Constitui característica exclusiva da **Organização Informal**:

A) O surgimento espontâneo a partir das interações sociais, simpatias, antipatias e afinidades interpessoais entre os servidores, não figurando nos organogramas e manuais oficiais.

B) A formalização expressa em decretos de criação e estatutos jurídicos aprovados pelo Poder Legislativo.

C) A definição prévia de níveis hierárquicos e competências funcionais taxativamente atribuídas por portaria em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

D) A obrigatoriedade de registro dos fluxos de comunicação em livros de ata públicos.

E) A estabilidade jurídica vitalícia conferida por concurso público formal.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **organização informal** emerge espontaneamente nas relações humanas diárias entre as pessoas: manifesta-se em padrões de liderança informal, canais de comunicação paralelos (a "rádio corredor"), grupos de amizade e normas de conduta tácitas que não constam de nenhum organograma formal.

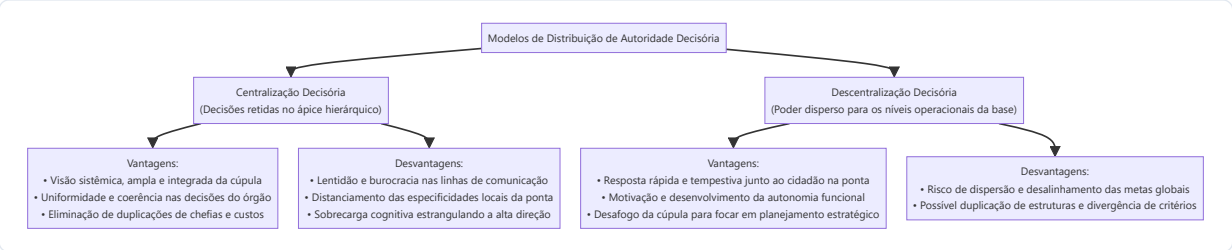
B), C), D), E) Incorretas. Características exclusivas da organização **formal**.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Centralização vs. Descentralização e a Regra Áurea da Delegação

A distribuição formal do poder de decisão dentro da hierarquia é classificada em dois modelos estruturais:



A Regra Áurea da Delegação de Autoridade:

A delegação é o ato administrativo mediante o qual uma autoridade transfere atribuições decisórias e operacionais a um subordinado:

- **O que se delega:** Delega-se a **autoridade formal** e a **atribuição executiva de desempenhar a tarefa**.
- **O que NUNCA se delega:** A **responsabilidade final perante a organização permanece INDELEGÁVEL**! O superior que delega continua sendo plenamente responsável pelas falhas, irregularidades ou sucessos cometidos pelo subordinado delegado.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE)]:**
> Questão certeira da FCC: afirmar que "ao delegar a emissão de relatórios de auditoria a um subordinado, o diretor da unidade exime-se integralmente de sua responsabilidade funcional". **FALSO!** A delegação transfere unicamente a **autoridade executiva**, mas a **responsabilidade final pelos resultados permanece retida com o superior delegante**.

Teste 355

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No tocante à dinâmica da delegação de competências e à centralização versus descentralização administrativa nas organizações formais, assinale a opção correta:

A) A descentralização decisória implica concentrar a tomada de decisões na diretoria executiva, garantindo que os gestores operacionais executem tarefas sem qualquer margem de arbítrio.

B) Ao realizar a delegação de atribuições para um servidor subalterno, a autoridade delegante transfere simultaneamente o poder de decisão e a responsabilidade final pelo resultado, eximindo-se de qualquer prestação de contas.

C) A descentralização proporciona maior rapidez na tomada de decisões no ponto de atendimento ao cidadão e eleva a motivação das equipes operacionais.

D) A centralização tem como principal desvantagem a duplicação generalizada de custos operacionais e a proliferação descontrolada de órgãos descentralizados.

E) A delegação de autoridade no serviço público é vedada pelo princípio da hierarquia institucional previsto na Constituição Federal.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Concentrar decisões no topo da cúpula é a definição de **centralização**, e não de descentralização.

B) Incorreta. Regra basilar de administração: **a responsabilidade final pelo resultado perante a organização é indelegável**. Delega-se a autoridade e a execução da tarefa, mas o gestor delegante responde perante a instituição pelas falhas cometidas pelo delegado.

C) CORRETA. A **descentralização** aproxima a decisão do local onde o problema ocorre (a base operacional/ponta), conferindo agilidade de resposta às demandas dos cidadãos e motivando os servidores locais que passam a exercer autonomia funcional.

D) Incorreta. Duplicação de esforços é desvantagem eventual da descentralização. A desvantagem da centralização é a lentidão decisória e o estrangulamento da cúpula.

E) Incorreta. A delegação é amplamente autorizada e recomendada pelo direito administrativo e pelo princípio da eficiência (ex.: Lei Federal nº 9.784/1999 e Lei Estadual nº 13.800/2001).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 356

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Controle) Na teoria da administração, a delegação de autoridade é instrumento indispensável para a descentralização gerencial e agilização dos processos decisórios.

A respeito da delegação de autoridade, é uma regra fundamental da ciência da administração que:

A) A autoridade pode ser delegada, mas a responsabilidade final pelo resultado alcançado permanece indelegável perante a autoridade superior que realizou a delegação.

B) Tanto a autoridade quanto a responsabilidade integral são transferidas definitivamente ao subordinado, eximindo o superior de qualquer dever de supervisão no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) É obrigatória a delegação de atos normativos de caráter geral e a decisão de recursos administrativos ordinários.

D) A delegação só é lícita quando envolver poderes irrevogáveis com prazo mínimo de dez anos.

E) O subordinado que recebe autoridade delegada passa a responder diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Postulado clássico da teoria da delegação (também presente no Direito Administrativo - Lei nº 9.784/1999): a autoridade (o poder de agir e decidir) transfere-se ao subordinado delegado, mas a **responsabilidade final perante a alta administração permanece com o delegante** (*culpa in eligendo* e *culpa in vigilando*). O superior não se exime da responsabilidade final de controle.

B) Incorreta. A responsabilidade não se extingue com a delegação.

C) Incorreta. Atos normativos e recursos são legalmente indelegáveis (art. 13 da Lei nº 9.784/1999).

D) Incorreta. A delegação é ato discricionário e essencialmente revogável a qualquer tempo.

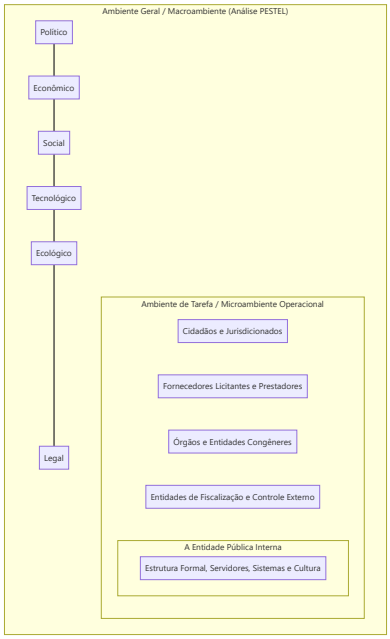
E) Incorreta. O delegado responde perante a autoridade que lhe conferiu a delegação.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Ambientes Organizacionais: Ambiente Geral (Macro) vs. Ambiente de Tarefa (Micro)

Nenhuma organização pública funciona no vácuo; ela opera inserida em camadas ambientais com diferentes graus de proximidade e influência:



1. **Ambiente Geral (Macroambiente):** Conjunto amplo de condições genéricas e cenários que afetam todas as organizações de uma determinada sociedade. Analisado pelas variáveis **PESTEL**:
    - **P**olíticas: estabilidade governamental, diretrizes do Executivo;
    - **E**conômicas: taxa de juros, inflação, arrecadação tributária estadual;
    - **S**ociais: pirâmide demográfica, nível educacional, demandas populares;
    - **T**ecnológicas: inteligência artificial, computação em nuvem, digitalização de serviços;
    - **E**cológicas: sustentabilidade ambiental, mudanças climáticas;
    - **L**egais: reformas constitucionais, marcos regulatórios e leis orçamentárias.
2. **Ambiente de Tarefa (Microambiente / Ambiente Operacional):** Nicho específico no qual o órgão público atua de maneira imediata e diária para desempenhar suas competências regimentais. É composto por:
    - **Cidadãos-usuários (jurisdicionados):** Destinatários finais dos serviços públicos e do controle da gestão;
    - **Fornecedores:** Empresas concorrentes em licitações e contratos para fornecimento de bens e serviços;
    - **Entidades de Controle e Regulação:** Tribunais de Contas, Ministério Público e agências fiscalizadoras.

Teste 357

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Em relação ao estudo dos ambientes organizacionais e sua influência sobre o funcionamento das instituições públicas, é correto afirmar que:

A) O ambiente de tarefa é composto por forças macroscópicas universais, tais como taxas de inflação, fatores climáticos e mudanças sociodemográficas nacionais.

B) O macroambiente (ambiente geral) abrange os agentes com os quais a organização interage direta e cotidianamente, tais como seus usuários, prestadores de serviços contratados e órgãos de fiscalização imediata.

C) Os fornecedores de tecnologia da informação contratados pelo tribunal e os cidadãos jurisdicionados compõem o ambiente de tarefa (microambiente) do órgão público.

D) A análise PESTEL destina-se a mensurar exclusivamente as variáveis psicológicas e comportamentais da organização informal no ambiente interno.

E) As organizações que atuam em ambientes de tarefa dinâmicos e imprevisíveis devem adotar estruturas estritamente burocráticas e centralizadas para mitigar riscos operacionais.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Inflação, clima e demografia compõem o **ambiente geral (macroambiente)**, e não o ambiente de tarefa.

B) Incorreta. Usuários, fornecedores e órgãos fiscalizadores integram o **ambiente de tarefa (microambiente)**.

C) CORRETA. O **ambiente de tarefa (ou microambiente operacional)** é o nicho direto com o qual a instituição pública se relaciona cotidianamente para desempenhar sua missão: nele estão inseridos os cidadãos-usuários (jurisdicionados), os fornecedores contratados e as entidades reguladoras e controladoras.

D) Incorreta. A matriz PESTEL analisa o macroambiente externo (variáveis Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais).

E) Incorreta. Em ambientes dinâmicos e imprevisíveis, a teoria contingencial recomenda estruturas **orgânicas** (flexíveis e descentralizadas), e não burocráticas mecanicistas.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 358

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na análise do ambiente organizacional, os teóricos contemporâneos distinguem o **Macroambiente (Ambiente Geral)** do **Microambiente (Ambiente de Tarefa ou Operacional)**.

Constitui elemento integrante do **Ambiente de Tarefa (Microambiente)** de uma organização pública:

A) Os fornecedores de bens e serviços licitados, os cidadãos-usuários diretos dos serviços e os órgãos de controle externo fiscalizadores.

B) As variáveis demográficas de longo prazo da população nacional.

C) A conjuntura macroeconômica global e a taxa de câmbio internacional.

D) O sistema jurídico-constitucional abstrato do país e as tendências climáticas planetárias no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O conjunto de inovações científicas mundiais em física quântica.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O **Ambiente de Tarefa (Microambiente)** compreende o segmento do ambiente mais próximo e imediato com o qual a organização interage diretamente para atingir seus fins: clientes/usuários, fornecedores, concorrentes/parceiros e agências reguladoras/órgãos de controle. Já variáveis demográficas, econômicas, culturais e tecnológicas globais compõem o **Ambiente Geral (Macroambiente)**.

B), C), D), E) Incorretas. Elementos clássicos do Macroambiente geral.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 359

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Em uma organização pública que busca aprimorar sua gestão, o diretor de departamento determinou que suas equipes eliminassem desperdícios de materiais e reduzissem os custos operacionais com papel e suprimentos de impressão em 30%, sem alterar a qualidade do serviço.

A ênfase conferida pelo diretor concentrou-se primordialmente na dimensão da:

A) Eficiência (otimização do uso de insumos e recursos em relação aos produtos entregues / relação insumo-produto).

B) Efetividade (grau de transformação e impacto social na comunidade de longo prazo) no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Eficácia pura (medida estrita do atingimento da meta final de atendimento).

D) Descentralização operacional desverticalizada.

E) Resiliência cibernética sistêmica.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Eficiência** diz respeito a "fazer certo as coisas" (ênfase nos meios, métodos, custos e economia de recursos): busca a melhor relação entre insumos (*inputs*) e resultados (*outputs*), reduzindo desperdícios e custos.

B) Incorreta. Efetividade mede impactos externos duradouros na sociedade.

C) Incorreta. Eficácia mede alcance do objetivo final independentemente dos custos.

D), E) Incorretas. Conceitos estranhos à questão de uso de recursos.

GABARITO OFICIAL: A

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei nº 200/1967 (Coordenação, Descentralização e Delegação de Competência) - Normas para evitar duplicidade de órgãos e assegurar a racionalização do trabalho.
- Decreto nº 9.094/2017 (Racionalização e Simplificação de Procedimentos) - Regras para simplificação e eliminação de exigências burocráticas redundantes.
- Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital e Gestão Eficiente de Processos) - Digitalização e reorganização racional dos fluxos de trabalho nos órgãos federados.
- TCU - Governança e Desenho Estrutural Organizacional - Boas práticas para dimensionamento e delegação em estruturas organizacionais.
- TCE-GO - Resolução nº 22/2008 (Regimento Interno e Estruturas no GNOI) - Definição dos níveis de hierarquia, unidades de linha e de assessoria no TCE-GO.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 7 - Desenho Organizacional; Cap. 8 - Departamentalização e Tipos de Estruturas).
- MINTZBERG, Henry. **Criando Organizações Eficazes: Estruturas em Cinco Configurações**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. (Cap. 1 - O Mecanismo de Coordenação; Cap. 2 - As Cinco Partes da Organização).
- HALL, Richard H. **Organizações: Estruturas, Processos e Resultados**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. (Cap. 3 e 4 - Estrutura Organizacional e Ambiente Externo).

03 - Processo Decisório, Tipos de Decisão, Visão Sistêmica e Gerenciamento de Projetos

> **Matéria:** Administração Geral | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- O processo decisório na administração: etapas lógicas do ciclo decisório (identificação do problema, diagnóstico, formulação de alternativas, avaliação comparativa, escolha, implementação e avaliação dos resultados);
- Tipos de decisões organizacionais segundo Herbert Simon:
  - Decisões Programadas (estruturadas, rotineiras, repetitivas, amparadas por regras, resoluções e POPs);
  - Decisões Não Programadas (não estruturadas, inéditas, complexas, estratégicas e tomadas sob turbulência);
- Condições ambientais da tomada de decisão: condições de certeza, risco, incerteza e ambiguidade;
- Visão sistêmica nas organizações:
  - O pensamento holístico e a superação da visão fragmentada departamental (fim dos "silos organizacionais" ou feudos administrativos);
  - Sinergia organizacional ($1 + 1 > 2$) e interdependência dos subsistemas (técnico, estrutural, psicossocial e gerencial de Kast e Rosenzweig);
  - Equifinalidade e homeostase dinâmica na preservação da missão institucional perante o ambiente externo;
- Noções fundamentais de Gerenciamento de Projetos:
  - Conceito de projeto segundo as boas práticas do PMI/PMBOK;
  - A restrição tripla do gerenciamento de projetos: Escopo, Tempo e Custo (balizados pelo padrão de Qualidade);
  - Ferramentas clássicas de acompanhamento e controle de projetos: Gráfico de Gantt, Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*) e técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique* com três estimativas de tempo).

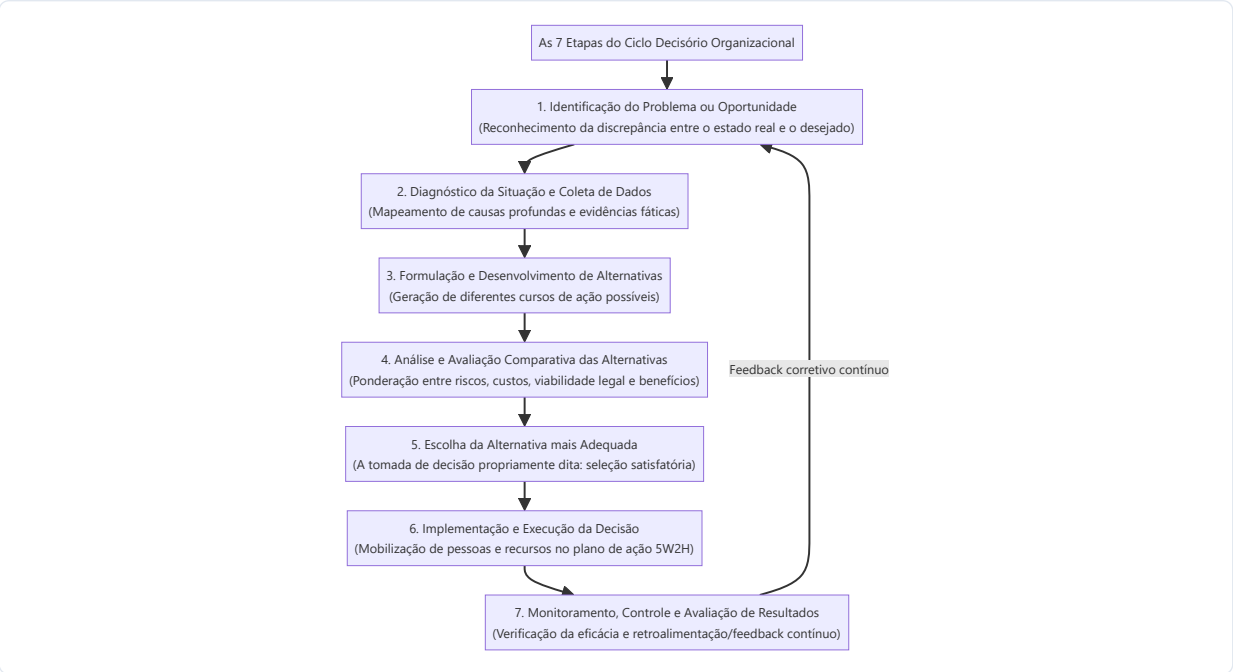
🧭 Sumário

1. **O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)**
   1. Teste 360
   2. Teste 361
2. **Condições Ambientais da Tomada de Decisão**
   1. Teste 362
   2. Teste 363
3. **Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais**
   1. Teste 364
   2. Teste 365
4. **Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT**
   1. Teste 366
   2. Teste 367
   3. Teste 368
   4. Teste 369
5. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

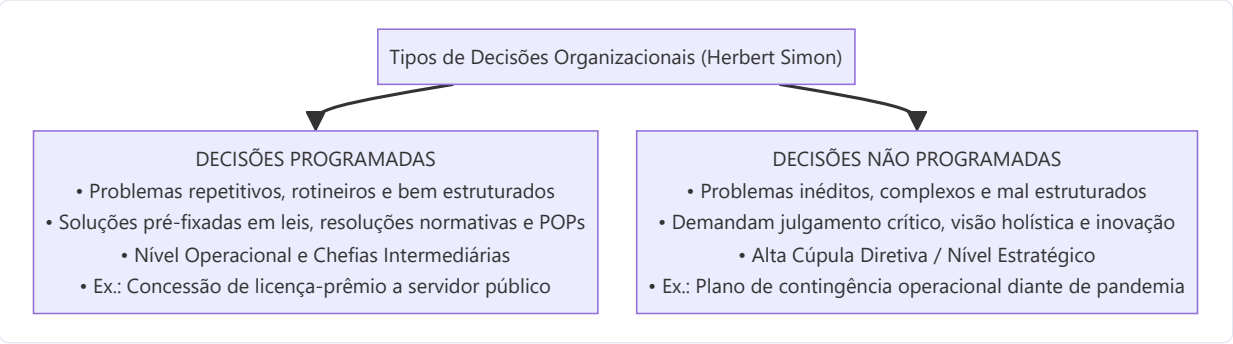
1. O Ciclo do Processo Decisório e a Tipologia de Decisões (Herbert Simon)

O processo decisório é a sequência lógica e deliberada de passos cognitivos por meio da qual um administrador ou colegiado identifica uma demanda e elege uma linha de ação específica dentre alternativas concorrentes:



Decisões Programadas versus Não Programadas (Herbert Simon):

Herbert Simon dividiu as decisões administrativas em duas categorias essenciais:



Critério de Comparação	Decisões Programadas	Decisões Não Programadas
Natureza do Problema	Estruturado, rotineiro, repetitivo e frequente.	Inédito, mal estruturado, singular e imprevisível.
Grau de Incerteza	Mínimo; desfechos amplamente previsíveis e seguros.	Elevado; variáveis desconhecidas, mutáveis e turbulentas.
Fundamento da Escolha	Procedimentos operacionais padrão (POP), leis e manuais.	Julgamento crítico, intuição embasada e visão estratégica.
Nível Organizacional Típico	Nível Operacional e Gerência Média/Tática.	Alta Cúpula Institucional (Nível Estratégico).

> 🔴 **[ATENÇÃO (DECISÕES PROGRAMADAS VS. NÃO PROGRAMADAS)]:**
>
> - Decisões **Programadas** baseiam-se em normas, rotinas, formulários padronizados e leis vigentes (nível operacional).
> - Decisões **Não Programadas** tratam de imprevistos inéditos e desestruturados, exigindo julgamento e visão estratégica da alta cúpula.

Teste 360

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Determinado setor administrativo de um Tribunal de Contas analisa diariamente dezenas de pedidos de prorrogação de prazo protocolados por jurisdicionados. O procedimento para deferimento ou indeferimento do pedido segue critérios estritos, pré-fixados de forma taxativa em resolução normativa do Tribunal, avaliando-se apenas a tempestividade do protocolo e o anexo do atestado médico. Nos termos da tipologia do processo decisório formulada por Herbert Simon, a deliberação do chefe do setor constitui típica:

A) Decisão não programada.

B) Decisão intuitiva em condição de ambiguidade.

C) Decisão programada.

D) Decisão holística sob incerteza extrema.

E) Decisão estratégica de ruptura.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Decisões não programadas são tomadas perante fatos inéditos, complexos e que demandam soluções inovadoras.

B) Incorreta. Ambiguidade é a ausência de metas ou clareza sobre o problema; na hipótese narrada, as regras e dados são claros.

C) CORRETA. As **decisões programadas** são aquelas que tratam de problemas rotineiros, estruturados e repetitivos, cuja resposta é automática e amparada em normas regimentais, resoluções, regras fixas ou procedimentos operacionais padrão (POPs) preestabelecidos pela organização.

D) Incorreta. Os parâmetros são plenamente conhecidos, inexistindo incerteza extrema.

E) Incorreta. A análise de pedidos de prazo de rotina é tarefa operacional, e não decisão estratégica de ruptura.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 361

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Herbert Simon, em sua obra clássica *O Comportamento Administrativo* (prêmio Nobel de Economia de 1978), formulou a Teoria da **Racionalidade Limitada** (*Bounded Rationality*) na tomada de decisões.

Segundo a teoria da racionalidade limitada de Simon:

A) O tomador de decisões é incapaz de obter e processar todas as informações disponíveis e prever todas as consequências futuras possíveis; por isso, em vez de buscar a decisão ótima máxima, ele opta por uma decisão **satisfatória** que atenda aos padrões mínimos aceitáveis.

B) O gestor público possui capacidade cognitiva infinita e recursos ilimitados para identificar a solução perfeita e maximizadora para cada problema no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O processo decisório deve ser guiado exclusivamente pela intuição e pela sorte, visto que a análise racional é impossível na vida pública.

D) As decisões programadas exigem a realização de assembleias públicas populares para cada ato administrativo rotineiro.

E) A racionalidade limitada impede que a Administração Pública utilize computadores ou sistemas de dados no auxílio à decisão.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Herbert Simon derrubou o mito do tomador de decisão econômico onisciente e onipotente (*racionalidade absoluta*): o ser humano possui limitações cognitivas, tempo escasso e informações incompletas. Por isso, ele atua no modelo do **homem administrativo**, que busca soluções satisfatórias (*satisficing*), e não maximizadoras.

B) Incorreta. Visão do modelo da racionalidade absoluta que Simon refutou.

C) Incorreta. Simon defende a racionalidade, reconhecendo apenas seus limites inerentes.

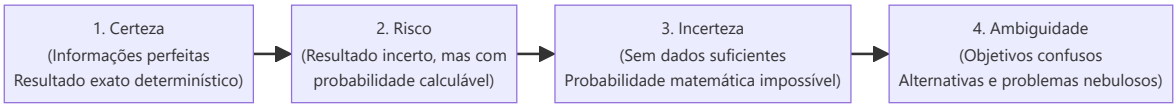
D), E) Incorretas. Distorções que não representam o modelo de Simon.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Condições Ambientais da Tomada de Decisão

O contexto em que a decisão é tomada varia segundo a qualidade e a completude das informações disponíveis:



1. **Condição de Certeza:** O decisor dispõe de informações completas, exatas e confiáveis. Os resultados de cada linha de ação são previsíveis com precisão matemática (resultado determinístico).
2. **Condição de Risco:** O decisor desconhece com certeza o desfecho final, mas possui dados históricos, séries temporais e estatísticas suficientes para **atribuir probabilidades matemáticas confiáveis** a cada alternativa (ex.: probabilidade de 70% de êxito em uma fiscalização externa).
3. **Condição de Incerteza:** O ambiente é tão dinâmico ou a situação é tão inovadora que faltam dados históricos básicos. O gestor **não tem condições de calcular probabilidades estatísticas** confiáveis, dependendo de intuição embasada e cenários prospectivos.
4. **Condição de Ambiguidade:** A situação mais crítica de gestão; as próprias metas organizacionais são nebulosas ou contraditórias, o problema é mal compreendido e inexistem alternativas claras de ação delineadas.

⭐ **[IMPORTANTE (RISCO VS. INCERTEZA NA DECISÃO)]:**
Grave a diferença estatística crucial nas provas da FCC:

- Em ambiente de **RISCO**, você **consegue calcular probabilidades matemáticas** associadas aos eventos futuros porque dispõe de séries históricas e dados estatísticos.
- Em ambiente de **INCERTEZA**, os dados são precários ou inexistentes, sendo **impossível estimar probabilidades matemáticas confiáveis**.

Teste 362

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito da tomada de decisão em ambientes organizacionais e das condições de certeza, risco, incerteza e ambiguidade, assinale a opção correta:

A) Na condição de risco, o tomador de decisão possui informações completas e sabe com absoluta precisão o desfecho de cada alternativa de ação.

B) A condição de ambiguidade caracteriza-se pelo domínio pleno de dados históricos que permitem calcular probabilidades estatísticas exatas de insucesso no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A condição de certeza é a situação em que o decisor atua sem informações preliminares, confiando unicamente na sorte e na intuição.

D) Na condição de risco, o tomador de decisão desconhece com certeza o resultado final, contudo dispõe de dados suficientes para calcular probabilidades estatísticas associadas a cada alternativa.

E) A condição de incerteza permite ao gestor modelar todas as variáveis futuras por meio de equações determinísticas de causa e efeito imediato.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Informações completas e resultado exato definem a condição de **certeza**, e não de risco.

B) Incorreta. Na ambiguidade, as metas são desconhecidas e os dados são obscuros, sendo impossível calcular probabilidades.

C) Incorreta. Na certeza, o resultado é deterministicamente conhecido.

D) CORRETA. Na condição de **risco**, o resultado concreto de cada escolha é incerto, mas a organização possui informações e base histórica que tornam viável atribuir **probabilidades matemáticas ou estatísticas** de ocorrência a cada alternativa.

E) Incorreta. Na incerteza, as informações são escassas e as probabilidades matemáticas não podem ser calculadas com segurança.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 363

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Na tomada de decisão sob diferentes condições ambientais, a situação em que o tomador de decisão conhece os possíveis desfechos alternativos e dispõe de dados históricos ou cálculos matemáticos que lhe permitem atribuir **probabilidades estatísticas objetivas** à ocorrência de cada resultado denomina-se:

A) Tomada de decisão em Condição de Risco.

B) Tomada de decisão em Condição de Certeza Absoluta.

C) Tomada de decisão em Condição de Incerteza Completa.

D) Tomada de decisão por Anarquia Organizada (*Garbage Can*).

E) Decisão de Consenso Heurístico Irrestrito.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Condições de tomada de decisão: **Certeza**: os resultados futuros de cada alternativa são perfeitamente previsíveis e conhecidos; **Risco**: os desfechos não são certos, mas é possível estimar a **probabilidade matemática/estatística** de cada alternativa ocorrer com base em dados; **Incerteza**: os desfechos são imprevisíveis e não se conhecem probabilidades estatísticas.

B) Incorreta. Na certeza, conhece-se com exatidão o resultado, sem risco de desvio.

C) Incorreta. Na incerteza, inexistem dados de probabilidade calculável.

D) Incorreta. Modelo da "lata de lixo" (Cohen, March e Olsen) para anarquias organizadas.

E) Incorreta. Expressão sem respaldo na tipologia ambiental de decisões.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Visão Sistêmica, Pensamento Holístico e Silos Organizacionais

A abordagem sistêmica concebe a instituição pública como um **sistema aberto** composto por partes dinamicamente interconectadas e em constante intercâmbio com a sociedade:

1. **Superação dos Silos Organizacionais (Feudos Administrativos):** Na abordagem burocrática mecanicista tradicional, cada diretoria ou setor funcionava como um "feudo isolado" (*silo organizacional*), preocupado exclusivamente com suas próprias metas setoriais e cego aos impactos no restante do órgão. O **pensamento holístico** supera essa fragmentação, integrando as unidades em torno do propósito público comum.
2. **Sinergia Organizacional:** Fenômeno pelo qual a ação cooperativa e coordenada dos subsistemas integrados produz um resultado global significativamente superior à mera soma dos resultados obtidos por cada unidade isoladamente ($1 + 1 > 2$).
3. **Os Cinco Subsistemas Organizacionais de Kast e Rosenzweig:**
   - **Subsistema de Objetivos e Valores:** Missão institucional, visão de futuro e cultura ética do órgão.
   - **Subsistema Técnico:** Instalações físicas, softwares, métodos de fiscalização, equipamentos e conhecimentos aplicados.
   - **Subsistema Estrutural:** Desenho do organograma, divisão do trabalho, regimentos internos e linhas de subordinação hierárquica.
   - **Subsistema Psicossocial:** Relações humanas interpessoais, clima de trabalho, dinâmica de grupos, motivação e liderança.
   - **Subsistema Gerencial:** Função integradora superior que conecta e direciona todos os outros subsistemas através do planejamento, organização, comando, coordenação e controle.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (O CONCEITO DE SINERGIA)]:**
> Na abordagem sistêmica, sinergia significa que as unidades interdependentes cooperando de forma harmônica geram um valor total que excede a simples soma de seus desempenhos isolados ($1 + 1 > 2$).

Teste 364

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
O modelo de administração contemporâneo valoriza o pensamento holístico e a visão sistêmica em oposição aos tradicionais modelos mecanicistas burocráticos. A respeito da visão sistêmica aplicada às organizações públicas, assinale a afirmativa correta:

A) Sustenta que cada setor deve priorizar exclusivamente suas metas individuais de departamento, competindo com as demais unidades pelo orçamento público.

B) Concebe a instituição como uma rede interdependente de subsistemas integrados, na qual as decisões adotadas em uma unidade provocam impactos diretos sobre todo o organismo institucional.

C) Elimina a necessidade de controle e avaliação de desempenho, pois presume que os servidores agem de forma espontânea em perfeita sincronia com o ambiente no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Restringe a atuação do órgão público à preservação de fronteiras rígidas e impenetráveis, impedindo qualquer intercâmbio de dados com a sociedade externa.

E) Rejeita o conceito de sinergia por considerá-lo incompatível com a estrita divisão formal de trabalho prescrita em leis administrativas.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** Priorizar o próprio setor em detrimento do todo caracteriza a visão míope dos "silos organizacionais", combatida pela abordagem sistêmica.
>
> **B) CORRETA.** A **visão sistêmica (ou holística)** enxerga a organização como um sistema aberto composto por subsistemas reciprocamente dependentes e interconectados; assim, qualquer alteração em um subsistema repercute em todos os demais e no resultado final entregue à sociedade.
>
> **C) Incorreta.** O controle (retroalimentação/feedback) é elemento vital da teoria sistêmica para manter a homeostase dinâmica.
>
> **D) Incorreta.** As organizações são sistemas **abertos**, com fronteiras permeáveis que realizam intercâmbio contínuo de recursos e dados com o meio externo.
>
> **E) Incorreta.** A sinergia ($1 + 1 > 2$) é um dos pilares centrais da teoria de sistemas.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 365

(FCC - Adaptada / Analista de Tecnologia e Controle) No Gerenciamento de Projetos e no controle do cronograma de atividades interdependentes, o método do **Caminho Crítico** (*Critical Path Method - CPM*) define-se como:

A) A sequência mais longa de atividades dependentes no diagrama de rede do projeto que determina a duração total mínima necessária para a conclusão do projeto, caracterizando-se por ter folga total igual a zero.

B) O conjunto de tarefas com menor custo financeiro que podem ser canceladas sem prejuízo do cronograma no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A lista de atividades secundárias executadas simultaneamente por equipes de suporte terceirizadas.

D) O gráfico de barras que demonstra a distribuição de competências funcionais dos membros da equipe.

E) O caminho que concentra exclusivamente os riscos jurídicos e trabalhistas do contrato de engenharia.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O **Caminho Crítico (CPM)** é a trajetória mais longa através do diagrama de rede (com maior duração total). As atividades que integram o caminho crítico têm **folga zero** (*zero slack*): qualquer atraso em uma atividade crítica provocará automaticamente atraso idêntico na data final de entrega de todo o projeto.

B) Incorreta. Atividades críticas não podem ser suprimidas ou atrasadas.

C) Incorreta. Descreve tarefas não críticas ou paralelas com folga.

D) Incorreta. Gráfico de barras é o Gráfico de Gantt.

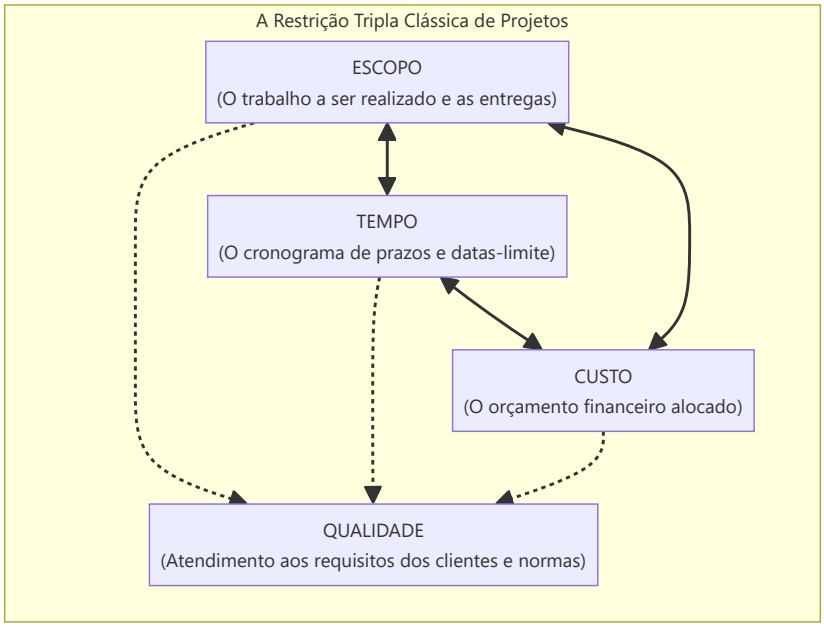
E) Incorreta. CPM é metodologia de gestão de tempo e sequenciamento de atividades.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Gerenciamento de Projetos: Restrição Tripla, Gantt, CPM e PERT

Segundo o Project Management Institute (PMI/PMBOK), um **projeto** é um empreendimento temporário (possui início e fim previamente definidos) desenvolvido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Diferencia-se dos **processos**, que são operações contínuas, rotineiras e padronizadas.



As Ferramentas de Planejamento e Controle de Cronograma:

1. **Gráfico de Gantt:**
   - Representação visual bidimensional de barras horizontais em que o eixo vertical elenca as tarefas e o eixo horizontal projeta a linha do tempo (dias, semanas ou meses).
   - Proporciona acompanhamento visual imediato do avanço das tarefas e de suas datas de início e término.
2. **Método do Caminho Crítico (CPM - *Critical Path Method*):**
   - Mapeia o diagrama de rede de dependências e precedências lógicas entre todas as atividades do projeto.
   - O Caminho Crítico é a **sequência mais longa de atividades interdependentes** do início ao final do projeto, determinando a sua duração total mínima.
   - **Regra Mandatória de Prova:** Todas as atividades situadas no caminho crítico possuem **FOLGA TEMPORAL NULA (FOLGA ZERO)**. Qualquer atraso em uma tarefa do caminho crítico acarreta automaticamente o atraso na entrega final de todo o projeto!
3. **Técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique*):**
   - Ferramenta probabilística empregada em projetos complexos ou inovadores com alto grau de incerteza quanto à duração das atividades.
   - Utiliza a distribuição beta baseada em três estimativas temporais fornecidas pelos especialistas:

- **O (Otimista):** Tempo mínimo em que a atividade pode ser concluída em condições ideais.
- **M (Mais Provável / *Most Likely*):** Tempo esperado em circunstâncias normais de trabalho.
- **P (Pessimista):** Tempo máximo exigido na pior hipótese concebível (quando tudo dá errado).
- **Fórmula da Média Ponderada PERT (Tempo Esperado):**

$$\text{Tempo Esperado (TE)} = \frac{\mathbf{O + 4M + P}}{\mathbf{6}}$$

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FOLGA DO CAMINHO CRÍTICO)]:**
> Questão clássica da FCC: perguntar qual é o valor da folga de tempo das atividades que integram o caminho crítico (CPM) de um projeto. A resposta é taxativa: **FOLGA ZERO (FOLGA NULA)**! As tarefas críticas não admitem nenhum dia de atraso sem comprometer a data de entrega final de todo o empreendimento!

Teste 366

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito das técnicas de planejamento e cronograma utilizadas no gerenciamento de projetos, o Método do Caminho Crítico (CPM) caracteriza-se fundamentalmente por:

A) Indicar a sequência de atividades com maior número de folgas temporais disponíveis para remanejamento de equipe no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) Identificar a sequência de atividades dependentes de maior duração total do projeto, cujas tarefas possuem folga temporal nula.

C) Consistir em um método exclusivo para orçamentação financeira que desconsidera os prazos de entrega das tarefas.

D) Representar uma estrutura analítica de decomposição hierárquica do escopo sem vinculação temporal.

E) Substituir o uso de diagramas de rede pela elaboração isolada de matrizes SWOT de contingência.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. As tarefas do caminho crítico não admitem folga de tempo; quem tem folga são as atividades fora do caminho crítico.

B) CORRETA. O **Caminho Crítico (CPM)** é precisamente a sequência de atividades dependentes de maior duração total contínua no diagrama de rede que define o tempo mínimo para a conclusão do projeto; todas as atividades que o compõem possuem **folga temporal zero (nula)**, de maneira que qualquer atraso nelas acarreta automaticamente o atraso de todo o projeto.

C) Incorreta. O CPM é uma ferramenta de gestão temporal de prazos e dependências em rede.

D) Incorreta. A decomposição do escopo em entregas é a EAP (WBS), que não se confunde com o CPM.

E) Incorreta. O CPM decorre compulsoriamente da montagem do diagrama de rede de precedências lógicas.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 367

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No âmbito da gestão estratégica de projetos governamentais, uma equipe necessita estimar a duração provável de uma atividade inédita de digitalização de acervo histórico. Os especialistas estimaram que, no melhor cenário possível (otimista), a tarefa demandará 10 dias; no cenário mais provável, exigirá 16 dias; e, no pior cenário concebível (pessimista), demandará 28 dias. Utilizando a consagrada técnica probabilística PERT (*Program Evaluation and Review Technique*), a estimativa de tempo esperado (TE) para essa atividade é de:

A) 18 dias.

B) 16 dias.

C) 17 dias.

D) 20 dias.

E) 15 dias.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Valor superestimado decorrente de média incorreta sem aplicar a ponderação de peso 4 sobre a estimativa mais provável.

B) Incorreta. Representa exclusivamente a estimativa mais provável ($M = 16$ dias), desconsiderando a modelagem PERT de incertezas.

C) CORRETA. Aplicação direta da média ponderada da técnica PERT: $\text{TE} = \frac{O+4M+P}{6} = \frac{10+(4\times16)+28}{6} = \frac{10+64+28}{6} = \frac{102}{6} = 17$ dias.

D) Incorreta. Erro de cálculo superdimensionado incompatível com a média ponderada dos três cenários.

E) Incorreta. Estimativa subdimensionada inferior ao próprio cenário mais provável.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 368

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na teoria das organizações e no pensamento sistêmico, o fenômeno patológico no qual departamentos e setores operam de forma isolada, defendendo interesses corporativos paroquiais e fechando canais de comunicação com as demais unidades da instituição é denominado:

A) Silos Organizacionais (Mentalidade de Silo).

B) Holacracia Sistêmica Integrada no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Sinergia Coletiva Positiva.

D) Homeostase Dinâmica Adaptativa.

E) Entropia Negativa Expansiva.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **mentalidade de silo (ou silos organizacionais)** ocorre quando divisões e gerências funcionam como redomas fechadas e impermeáveis ("feudos burocráticos"), bloqueando a troca de dados, gerando retrabalhos, desconfiança e inviabilizando a visão sistêmica e holística da instituição.

B) Incorreta. Holacracia é modelo de gestão sem hierarquia tradicional e de alta cooperação.

C) Incorreta. Sinergia positiva significa que o todo é maior que a soma das partes (cooperação produtiva).

D) Incorreta. Homeostase é a capacidade de autorregulação e equilíbrio do sistema aberto.

E) Incorreta. Entropia negativa (negentropia) é a importação de energia para evitar o perecimento do sistema.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 369

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No gerenciamento de projetos, a técnica **PERT** (*Program Evaluation and Review Technique*) é particularmente recomendada quando as durações das atividades são incertas, utilizando uma média ponderada baseada em três estimativas de tempo:

As três estimativas temporais consideradas pelo modelo PERT são:

A) Tempo Otimista (a), Tempo Mais Provável (m) e Tempo Pessimista (b).

B) Tempo Mínimo legal, Tempo Médio da carreira e Tempo Máximo de estabilidade.

C) Duração da licitação, Duração do contrato e Duração da garantia.

D) Horário bancário de abertura, fechamento e compensação.

E) Prazo prescricional, Prazo decadencial e Prazo preclusivo.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O modelo probabilístico do **PERT** calcula a duração esperada (*Expected Time - TE*) pela fórmula ponderada: (TE = rac{a + 4m + b}{6}), onde: **a** = tempo otimista (tudo dá certo); **m** = tempo mais provável (condições normais de operação); **b** = tempo pessimista (cenário em que ocorrem adversidades e problemas).

B), C), D), E) Incorretas. Distorções sem respaldo técnico na metodologia PERT.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Scrum Guide 2020 Oficial (Português-BR) - Guia definitivo sobre tomada de decisão ágil, sprints e retrospectivas.
- Kanban Guide Oficial (English) - Princípios de fluxo contínuo, limitação de trabalho em progresso (WIP) e feedback sistêmico.
- Decreto nº 9.203/2017 (Governança, Tomada de Decisão e Gestão de Riscos) - Processo decisório baseado em evidências, gestão de riscos e controle interno.
- TCU - Governança e Tomada de Decisão Pública - Referencial para embasamento técnico de decisões administrativas complexas.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Gestão de Projetos - Alinhamento e monitoramento de projetos estratégicos de fiscalização.
- SIMON, Herbert A. **Comportamento Administrativo: Estudo dos Processos Decisórios nas Organizações Administrativas**. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1979. (Cap. 4 e 5 - Racionalidade Limitada e Processo Decisório).
- KERZNER, Harold. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Cap. 1 - Princípios de Gerenciamento de Projetos; Cap. 11 - Controle e Monitoramento).
- BERTALANFFY, Ludwig von. **Teoria Geral dos Sistemas: Fundamentos, Desenvolvimento e Aplicações**. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2015. (Cap. 2 - O Significado da Teoria Geral dos Sistemas).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 23: Administração Estratégica

Missão, Visão, Valores, Escolas de Mintzberg, SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Cadeia de Valor

01 - Planejamento Estratégico: Missão, Visão, Valores e Escolas Estratégicas

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Planejamento estratégico: conceitos, características, objetivos e evolução conceitual;
- A tríade fundamental da identidade institucional:
  - **Missão:** a razão de existir da organização no presente, seu propósito essencial, competências e público atendido;
  - **Visão:** a aspiração de futuro da instituição, onde ela pretende chegar no horizonte temporal delimitado;
  - **Valores:** princípios morais, crenças fundamentais e padrões éticos inegociáveis que orientam a conduta organizacional;
- O ciclo da gestão estratégica integrada:
  - 1. Diagnóstico Estratégico (análise ambiental externa e interna);
  - 2. Formulação da Estratégia (estabelecimento de objetivos, metas e iniciativas estratégicas);
  - 3. Implementação e Execução (alocação orçamentária, planos de ação e governança);
  - 4. Controle e Avaliação da Estratégia (monitoramento por indicadores, RAE e retroalimentação);
- Tipologias de estratégias segundo Henry Mintzberg:
  - Estratégia Pretendida, Deliberada, Não Realizada, Emergente e Realizada;
- As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia* - Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel):
  - **Escolas Prescritivas / Normativas:** Escola do Design (ajuste interno/externo e SWOT), Escola do Planejamento (formalismo mecanicista e etapas sequenciais) e Escola do Posicionamento (análise setorial e matrizes de Porter);
  - **Escolas Descritivas:** Escola Empreendedora (visão intuitiva do líder), Escola Cognitiva (processamento mental e vieses), Escola do Aprendizado (estratégias emergentes e tentativa e erro), Escola do Poder (negociação, jogos de poder e coalizões), Escola Cultural (crenças coletivas e mitos) e Escola Ambiental (adaptação passiva às pressões externas);
  - **Escola Integrativa:** Escola da Configuração (estabilidade pontuada por transformações estruturais quânticas).

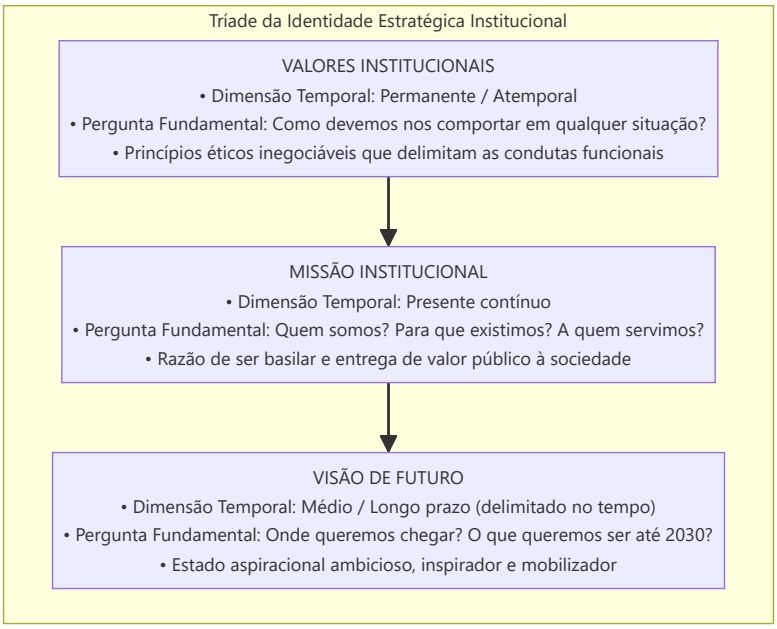
🧭 Sumário

1. **A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores**
   1. Teste 370
   2. Teste 371
   3. Teste 372
2. **O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada**
   1. Teste 373
3. **Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)**
   1. Teste 374
   2. Teste 375
4. **As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)**
   1. Teste 376
   2. Teste 377
   3. Teste 378
   4. Teste 379
5. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. A Tríade da Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores

A construção da identidade organizacional representa o marco fundador do planejamento estratégico, orientando a tomada de decisão da alta cúpula até a base operacional:



Quadro Analítico Comparativo:

Componente	Dimensão Temporal	Foco Central	Exemplo Prático no Setor Público (TCE-GO)
Missão	**Presente** (contínuo).	A razão de existir hoje; a entrega fundamental que justifica a existência do órgão perante a sociedade.	*"Exercer o controle externo com excelência, assegurando a regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade."*
Visão	**Futuro** (longo prazo delimitado).	O estado almejado; onde a instituição projeta e quer estar em um marco temporal futuro.	*"Ser reconhecido pela sociedade, até 2030, como referência nacional em inovação e eficácia no controle governamental."*
Valores	**Atemporal** (permanente).	Os mandamentos morais e éticos inegociáveis que norteiam a conduta funcional e as decisões diárias.	*Ética, Transparência, Independência Funcional, Inovação, Tempestividade e Comprometimento Social.*

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MISSÃO VS. VISÃO NAS QUESTÕES)]:**
> Identifique imediatamente a temporalidade da assertiva no enunciado:
>
> - Se o texto afirma o que a instituição é ou faz no **PRESENTE** ("prestar controle externo de qualidade para a sociedade"): trata-se de **MISSÃO**.
> - Se o texto traz uma ambição de **FUTURO** com prazo determinado ("ser reconhecido até 2030 como centro de excelência"): trata-se de **VISÃO**.
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (VALORES INSTITUCIONAIS)]:**
> Os valores institucionais atuam como balizas e limites éticos inderrogáveis. Nenhuma meta estratégica arrojada pode ser legitimamente cumprida se para tanto for violado qualquer valor ético fixado pela instituição.

Teste 370

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Determinado Tribunal de Contas publicou seu Plano Estratégico com os seguintes enunciados institucionais:

I. "Garantir a adequada aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade por meio do controle externo tempestivo e orientador."

II. "Ser reconhecido pela sociedade, até o ano de 2030, como órgão de controle de excelência, moderno e indispensável à integridade governamental."

Nos termos da teoria do planejamento estratégico, os enunciados I e II correspondem, respectivamente, à:

A) Visão e Missão.

B) Missão e Valores.

C) Missão e Visão.

D) Meta Operacional e Diretriz Tática.

E) Valores e Visão.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Inverte a ordem das definições essenciais de planejamento estratégico.

B) Incorreta. Confunde a imagem de futuro projetada com valores éticos/comportamentais.

C) CORRETA. O Enunciado I reflete a razão de ser primordial e a atuação pública no presente (**Missão**), enquanto o Enunciado II projeta a imagem-alvo aspiracional com marco temporal delimitado até 2030 (**Visão**).

D) Incorreta. Declarações institucionais de cúpula não constituem metas operacionais ou diretrizes táticas.

E) Incorreta. Classifica equivocadamente o propósito do órgão como princípios ou valores.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 371

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Ao formular seu planejamento plurianual, determinada defensoria pública incluiu expressamente em seu documento diretor os seguintes postulados: "Independência funcional, defesa irrestrita dos direitos humanos, transparência e urbanidade no atendimento aos cidadãos vulneráveis". Sob a perspectiva da teoria da administração estratégica, esses postulados representam:

A) A Visão de futuro da defensoria para os próximos dez anos.

B) As Metas táticas quantitativas dos núcleos regionais.

C) Os Valores institucionais que norteiam as condutas e estabelecem balizas éticas indeclináveis.

D) As Estratégias não realizadas do exercício anterior.

E) As Oportunidades captadas no ambiente externo através da análise PESTEL no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A Visão é uma imagem de futuro onde a instituição quer chegar, com prazo delimitado.

B) Incorreta. Metas táticas são alvos quantitativos mensuráveis (ex.: realizar 5.000 atendimentos).

C) CORRETA. Os princípios éticos, mandamentos morais e diretrizes de conduta que direcionam as atitudes dos membros de uma instituição e expressam o que é inegociável na cultura organizacional constituem os **Valores** da organização.

D) Incorreta. Estratégias não realizadas são planos que foram formalmente descontinuados.

E) Incorreta. Oportunidades são eventos externos favoráveis do mercado/ambiente político.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 372

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Na definição da identidade corporativa e do referencial estratégico de um órgão de controle externo, a **Visão de Futuro** diferencia-se da **Missão Institucional** por:

A) Descrever a imagem mental do estado futuro desejado que a instituição almeja alcançar em determinado horizonte temporal (onde queremos chegar), enquanto a Missão define a razão de existir fundamental e o propósito perene de atuação presente do órgão (quem somos e para que servimos).

B) Estabelecer os princípios éticos inegociáveis que regem a conduta disciplinar dos servidores concursados.

C) Consistir em documento sigiloso e restrito à apreciação do Presidente do Tribunal.

D) Ter validade perpétua e imutável que não admite revisão nem mesmo em novos ciclos plurianuais de planejamento considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

E) Focar exclusivamente na redução percentual dos gastos de custeio com passagens aéreas e combustíveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Conceituação clássica: **Missão** é a razão de ser fundamental da instituição, sua vocação e propósito permanente de existir perante a sociedade; **Visão** é o estado futuro almejado, a aspiração ambiciosa de longo prazo, aquilo que a organização pretende ser e como deseja ser reconhecida no futuro.

B) Incorreta. Refere-se aos **Valores** organizacionais.

C) Incorreta. A identidade estratégica deve ser amplamente divulgada e compartilhada.

D) Incorreta. A Visão tem horizonte temporal determinado (ex.: "ser referência nacional até 2030") e é renovada a cada ciclo.

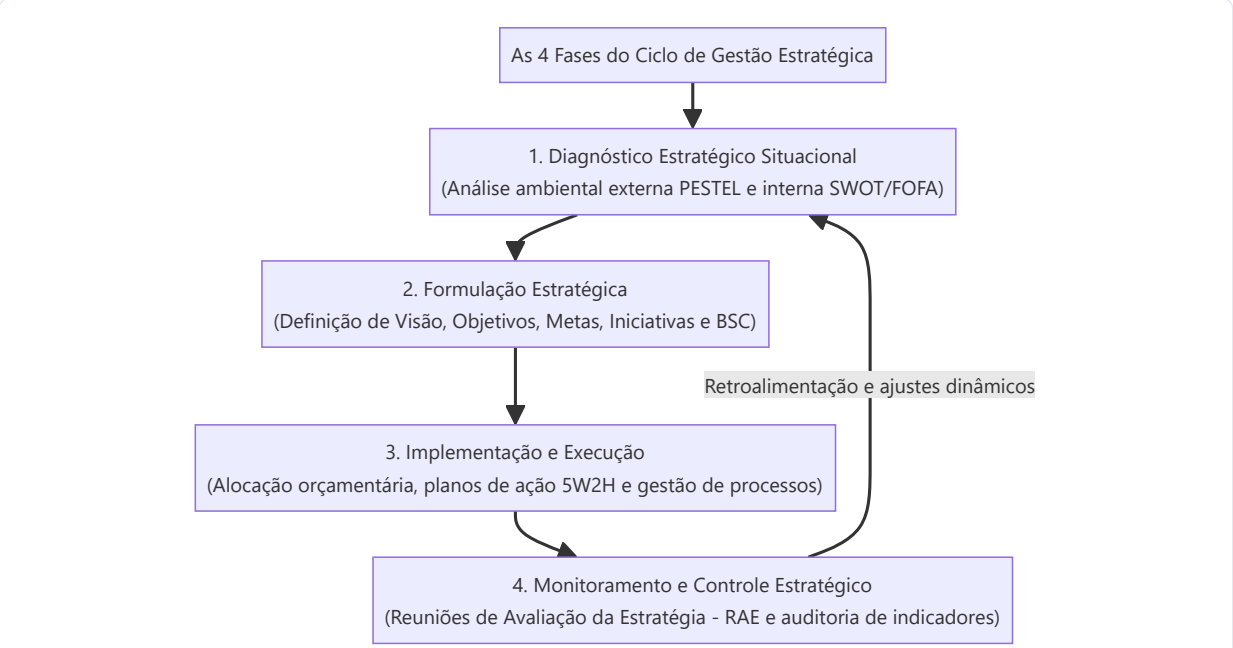
E) Incorreta. Meta operacional pontual, não visão estratégica.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Ciclo da Gestão Estratégica Integrada

A gestão estratégica contemporânea não é um evento isolado quadrienal, mas um ciclo administrativo contínuo, dinâmico e retroalimentado composto por quatro etapas estruturadas:



1. **Diagnóstico Estratégico:** Mapeamento sistemático do ambiente externo (oportunidades e ameaças incontroláveis) e do ambiente interno (forças e fraquezas controláveis), permitindo compreender a posição real da organização.
2. **Formulação Estratégica:** Estabelecimento dos macro-objetivos, indicadores de desempenho, metas quantificadas e programas de ação prioritários alinhados à missão e visão.
3. **Implementação da Estratégia:** Desdobramento tático-operacional, alocação de recursos financeiros pelo orçamento público (PPA, LDO e LOA), designação formal de responsáveis e governança das ações.
4. **Monitoramento e Controle:** Acompanhamento tempestivo dos indicadores de resultado, identificação precoce de desvios e realização periódica de Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) para calibragem de rotas.

Teste 373

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Henry Mintzberg, ao analisar a formação das estratégias organizacionais, contrapôs o modelo puramente racional e deliberado ao surgimento de estratégias não previstas.

Segundo Mintzberg, a **Estratégia Emergente** caracteriza-se por:

A) Surgir a partir de padrões consistentes de ação que emergem espontaneamente ao longo do tempo, em resposta a contingências, oportunidades e desafios imprevistos do ambiente, sem terem sido formalmente intencionadas no plano estratégico original.

B) Ser minuciosamente calculada pela alta administração em planos operacionais plurianuais de dez anos.

C) Exigir autorização prévia em emenda parlamentar na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

D) Representar a parte do plano estratégico formal que foi integralmente abandonada e descartada pela equipe (*estratégia não realizada*) considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

E) Constituir violação do princípio da legalidade administrativa suscetível de anulação sumária.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Para Mintzberg, a estratégia realizada é uma combinação de **estratégias deliberadas** (intenções originais que foram formalmente planejadas e executadas) e **estratégias emergentes** (padrões de ação que não foram planejados de antemão, mas surgiram na prática em resposta à dinâmica ambiental e acabaram sendo adotados com sucesso pela organização).

B) Incorreta. Isso caracteriza a estratégia puramente planejada/deliberada.

C) Incorreta. Conceito de administração estratégica, não de formalismo financeiro.

D) Incorreta. O que é descartado chama-se *estratégia não realizada*.

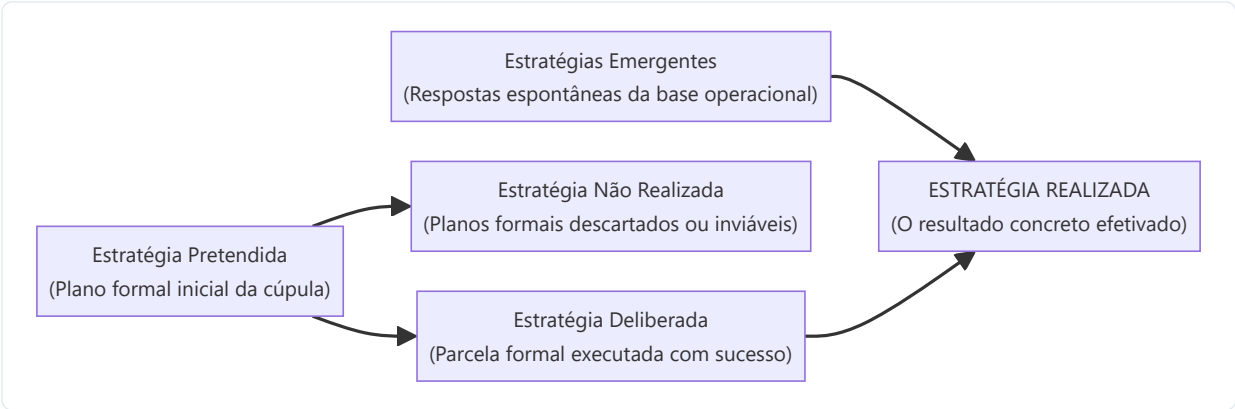
E) Incorreta. Estratégias emergentes expressam capacidade de adaptação e resiliência.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Estratégias Deliberadas vs. Estratégias Emergentes (Henry Mintzberg)

Henry Mintzberg revolucionou os estudos de estratégia organizacional ao demonstrar que a estratégia executada na prática raramente corresponde de forma idêntica àquela planejada nos gabinetes da diretoria:



- **Estratégia Pretendida:** O plano estratégico inicial concebido formalmente pela liderança institucional.
- **Estratégia Deliberada:** A parcela das intenções estratégicas originais que foi executada exatamente como planejada.
- **Estratégia Não Realizada:** Os objetivos e projetos que, devido a contingências econômicas, cortes orçamentários, alterações legais ou inviabilidade técnica, foram formalmente abandonados.
- **Estratégia Emergente:** Padrões de conduta e soluções práticas que surgem espontaneamente no dia a dia da base operacional, em resposta a contingências imprevistas do ambiente.
- **Estratégia Realizada:** A estratégia que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, configurando a síntese harmonizada entre as estratégias deliberadas da cúpula e as estratégias emergentes da base.

[ATENÇÃO (ESTRATÉGIAS EMERGENTES NO DIA A DIA)]:
As estratégias emergentes **não brotam nas reuniões formais da cúpula diretiva**. Elas nascem na base de execução (no chão de fábrica ou nas rotinas diárias dos analistas) como soluções práticas, criativas e espontâneas diante de contingências reais não antecipadas no planejamento original.

Teste 374

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
De acordo com os conceitos desenvolvidos por Henry Mintzberg sobre a dinâmica da formulação e implementação estratégica, as ações e padrões de conduta que emergem espontaneamente na rotina operacional da organização, sem terem sido previamente previstos no plano formal deliberado pela cúpula, são denominadas:

A) Estratégias Pretendidas.

B) Estratégias Emergentes.

C) Estratégias Não Realizadas.

D) Estratégias Deliberadas.

E) Estratégias Mecanicistas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A estratégia pretendida é o plano formal inicial traçado pela liderança.

B) CORRETA. Para Mintzberg, as **estratégias emergentes** são aquelas que não foram concebidas no plano formal deliberado, mas surgem espontaneamente da base organizacional a partir da resposta prática dos colaboradores a desafios e oportunidades cotidianas não previstos.

C) Incorreta. A estratégia não realizada é a parcela do plano que foi descartada ou abandonada.

D) Incorreta. A estratégia deliberada é o plano formal que foi executado exatamente conforme o planejado.

E) Incorreta. Categoria inexistente na taxonomia de Mintzberg.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 375

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Controle) Na clássica obra *Safári de Estratégia*, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel classificam o pensamento estratégico em dez escolas, agrupadas em **Prescritivas** e **Descritivas**.

Constitui uma escola de natureza tipicamente **Prescritiva** (normativa), voltada para prescrever *como a estratégia deve ser idealmente formulada*:

A) A Escola do Planejamento (que concebe a formação estratégica como um processo formal, decomposto em etapas sequenciais analíticas e detalhadas).

B) A Escola do Aprendizado (que vê a estratégia como um processo emergente e contínuo de experimentação).

C) A Escola do Poder (que compreende a estratégia como um processo de negociação e disputas políticas entre grupos).

D) A Escola Cultural (que enxerga a formação da estratégia como um processo coletivo enraizado em valores e crenças).

E) A Escola Ambiental (que trata a estratégia como uma resposta passiva e reativa às pressões ecológicas do contexto externo) no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. As três escolas **Prescritivas** (normativas - como deve ser formulada a estratégia) são: **Design** (estratégia como processo de concepção/ajuste SWOT), **Planejamento** (processo formal e sistemático de passos analíticos) e **Posicionamento** (processo analítico focado na indústria e concorrência - Porter). As demais escolas (Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração) são **Descritivas** ou Integrativas (focam em como a estratégia realmente se desenvolve na prática).

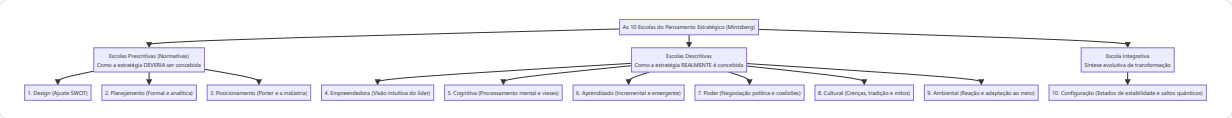
B), C), D), E) Incorretas. São todas escolas **Descritivas**.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. As Dez Escolas do Pensamento Estratégico (*Safári de Estratégia*)

Na consagrada obra *Safári de Estratégia*, Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand e Joseph Lampel organizaram a evolução do pensamento estratégico em dez escolas, categorizadas em prescritivas, descritivas e integrativas:



A) Escolas Prescritivas (Normativas - Foco em prescrever o modelo ideal):

1. **Escola do Design:** A pioneira (década de 1960). Enxerga a formulação como um processo de concepção mental deliberada cujo objetivo supremo é o **ajuste (*fit*) essencial** entre as capacidades internas da organização (Forças e Fraquezas) e as condições externas do ambiente (Oportunidades e Ameaças) – base da Matriz SWOT.
2. **Escola do Planejamento:** Liderada por H. Igor Ansoff. Concebe a formulação como um processo altamente formal, metódico e sequencial, desdobrado em manuais exaustivos, cronogramas e orçamentos operados por analistas de planejamento.
3. **Escola do Posicionamento:** Liderada por Michael Porter (anos 1980). A estratégia é vista como um processo analítico de escolha de posições competitivas genéricas (Liderança em Custo, Diferenciação ou Enfoque) dentro da estrutura da indústria concorrencial.

Teste 376

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Dentre as dez escolas do pensamento estratégico catalogadas na obra *Safári de Estratégia*, a Escola do Design destaca-se historicamente por defender que a estratégia deve ser concebida por meio de:

A) Ensaios laboratoriais e simulações estocásticas operadas por inteligência artificial.

B) Um processo deliberado de ajuste e adequação mútua entre as capacidades internas da organização (forças e fraquezas) e as condições do ambiente externo (oportunidades e ameaças).

C) Jogos de barganha política e manobras coercitivas promovidas por sindicatos corporativos.

D) Respostas puramente passivas e reativas ditadas pelas forças demográficas e climáticas do ambiente ecológico em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

E) Vieses cognitivos inconscientes e restrições biológicas da capacidade de memória dos diretores executivos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Simulações matemáticas pertencem a abordagens analíticas quantitativas ou de pesquisa operacional.

B) CORRETA. A **Escola do Design** é a escola clássica (pioneira nos anos 1960) que propõe a estratégia como um processo deliberado de concepção mental cujo núcleo é o **ajuste (*fit*)** essencial entre a análise interna da organização (pontos fortes e fracos) e a análise externa do ambiente (oportunidades e ameaças), constituindo a base conceitual da famosa matriz SWOT.

C) Incorreta. Jogos de barganha e política caracterizam a Escola do Poder.

D) Incorreta. Adaptação reativa às forças externas caracteriza a Escola Ambiental.

E) Incorreta. Vieses mentais e processos cerebrais caracterizam a Escola Cognitiva.

GABARITO OFICIAL: B

B) Escolas Descritivas (Foco em descrever como a estratégia ocorre na prática real):

4. **Escola Empreendedora:** Enxerga a formulação estratégica como um processo visionário personalizado, centrado na intuição, experiência e liderança carismática do governante ou fundador.
5. **Escola Cognitiva:** Analisa a estratégia como um processo mental no cérebro do tomador de decisão, investigando como os modelos mentais e vieses cognitivos filtram ou distorcem as informações do ambiente.
6. **Escola do Aprendizado:** Sustenta que o ambiente é excessivamente dinâmico para planejamentos rígidos; a estratégia emerge de forma incremental e contínua à medida que a organização "aprende fazendo" (*learning organizations*).
7. **Escola do Poder:** Enxerga a estratégia como um processo de negociação política, jogos de influência e coalizões entre grupos rivais pelo controle do orçamento e das decisões institucionais.
8. **Escola Cultural:** Trata a estratégia como um processo social coletivo enraizado nos valores, símbolos, rituais e crenças compartilhadas pelos servidores.
9. **Escola Ambiental:** Trata a organização como um agente relativamente passivo, cuja estratégia é moldada e determinada pelas pressões impositivas do ambiente externo.

C) Escola Integrativa:

10. **Escola da Configuração:** Sintetiza as visões anteriores, compreendendo que a organização atravessa longos períodos de estabilidade estrutural coerente (configurações), interrompidos periodicamente por transformações revolucionárias e saltos quânticos de ruptura (*turnaround*).

> ⭐ **[IMPORTANTE (ESCOLAS PRESCRITIVAS VS. DESCRITIVAS)]:**
>
> - **Escolas Prescritivas (Design, Planejamento e Posicionamento):** Preocupam-se em prescrever **COMO AS ESTRATÉGIAS DEVEM SER FEITAS** (foco normativo do modelo ideal).
> - **Escolas Descritivas (Aprendizado, Poder, Cultural, etc.):** Preocupam-se em descrever **COMO AS ESTRATÉGIAS EFETIVAMENTE ACONTECEM NA PRÁTICA** (foco empírico real).

Teste 377

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Em sua clássica taxonomia do pensamento estratégico exposta no livro *Safári de Estratégia*, Henry Mintzberg e colaboradores classificam as escolas da estratégia em prescritivas e descritivas. Dentre as escolas prescritivas, aquela que concebe a formulação estratégica como um processo analítico formal, decomposto em etapas sequenciais rígidas e operado prioritariamente por técnicos e analistas de planejamento, é a:

A) Escola do Aprendizado no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) Escola do Planejamento.

C) Escola Empreendedora.

D) Escola Cultural.

E) Escola do Poder.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A Escola do Aprendizado é descritiva e concebe a estratégia emergindo de forma incremental ao longo do tempo.

B) CORRETA. A **Escola do Planejamento** (liderada por Igor Ansoff) é uma escola prescritiva que encara a estratégia como um processo altamente formalizado, programado e subdividido em etapas analíticas rígidas, com orçamentos detalhados preparados por planejadores profissionais da organização.

C) Incorreta. A Escola Empreendedora é descritiva e fundamenta-se na visão e intuição individual do líder.

D) Incorreta. A Escola Cultural é descritiva e baseia-se em crenças e valores coletivos.

E) Incorreta. A Escola do Poder é descritiva e foca em jogos políticos e disputas de recursos.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 378

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na elaboração do planejamento estratégico, a formulação dos **Valores Organizacionais** representa:

A) O conjunto de princípios, crenças fundamentais e padrões éticos de conduta compartilhados que orientam as decisões institucionais e definem as relações da organização com seus membros, parceiros e com a sociedade.

B) A estimativa do saldo orçamentário líquido da conta de capital no final de cada quadrimestre fiscal considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

C) O cálculo do retorno econômico sobre os investimentos em obras rodoviárias estaduais.

D) A lista taxativa das penalidades disciplinares de demissão constantes do estatuto funcional.

E) O montante financeiro total de multas imputadas aos jurisdicionados pelo Tribunal de Contas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Os **Valores** compõem o núcleo axiológico e ético da cultura organizacional: estabelecem os limites morais, princípios de conduta, responsabilidade socioambiental, transparência e retidão que direcionam o comportamento de todos os integrantes da instituição na busca da missão e visão.

B), C), D), E) Incorretas. Distorções que confundem "valores" axiológicos/éticos com conceitos puramente financeiros ou punitivos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 379

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) O ciclo integrado de gestão estratégica nas organizações públicas envolve etapas encadeadas para garantir que as decisões não se restrinjam a documentos formais engavetados.

A etapa do ciclo em que a alta direção e os comitês de governança comparam periodicamente o avanço real dos indicadores frente às metas estipuladas, promovendo os ajustes necessários no plano, denomina-se:

A) Monitoramento e Avaliação Estratégica.

B) Diagnóstico Ambiental Macro.

C) Formulação da Missão Corporativa.

D) Lançamento Tributário Vinculado.

E) Homologação de Parecer Prévio Orçamentário.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O ciclo da gestão estratégica compreende: (1) Diagnóstico Estratégico; (2) Formulação da Estratégia (missão, visão, objetivos); (3) Implementação/Execução; e (4) **Monitoramento e Avaliação** (acompanhamento contínuo dos indicadores de desempenho, análise de desvios e adoção de ações corretivas tempestivas).

B), C) Incorretas. Fases preliminares de diagnóstico e concepção.

D), E) Incorretas. Atos de direito financeiro e controle externo que não se confundem com as fases do ciclo de gestão estratégica.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Mecanismo de Estratégia na Governança Pública) - Define estratégia como conjunto de ações voltadas ao alcance dos objetivos organizacionais e satisfação do cidadão.
- Decreto-Lei nº 200/1967 (Princípio Fundamental do Planejamento) - Exigência legal de planejamento plurianual e planos anuais de ação para as entidades públicas.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Práticas de Estratégia - Critérios para formulação de missão institucional, visão de futuro e valores organizacionais.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Diretrizes Estratégicas - Diretrizes estratégicas que orientam as ações de controle do tribunal goiano.
- Governo Digital - Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD) - Planejamento estratégico federal para modernização da prestação de serviços públicos.
- MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. **Safári de Estratégia: Um Roteiro pela Selva do Planejamento Estratégico**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. (Cap. 2 a 11 - As Dez Escolas do Pensamento Estratégico).
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. (Cap. 1 a 3 - Missão, Visão e Valores Organizacionais).
- ANSOFF, H. Igor. **Estratégia Corporativa**. São Paulo: Atlas, 1990. (Cap. 4 - Formulação Estratégica).

02 - Ferramentas de Diagnóstico Estratégico: SWOT, Cinco Forças de Porter, RBV e Canvas

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Diagnóstico do ambiente estratégico interno e externo;
- **Análise SWOT (Matriz FOFA):**
  - Mapeamento de Forças e Fraquezas (ambiente interno controlável) e Oportunidades e Ameaças (ambiente externo incontrolável);
  - Matriz de Cruzamento Estratégico e as quatro posturas organizacionais: Alavancagem/Ofensiva, Reforço/Crescimento, Confronto/Manutenção e Sobrevivência;
- **As Cinco Forças Competitivas de Michael Porter:**
  - 1. Rivalidade entre os concorrentes estabelecidos na indústria;
  - 2. Ameaça de novos entrantes e as barreiras à entrada (economias de escala, diferenciação de produto, capital inicial, custos de mudança e políticas estatais);
  - 3. Poder de barganha dos compradores / clientes;
  - 4. Poder de barganha dos fornecedores de insumos;
  - 5. Ameaça de produtos ou serviços substitutos (soluções de outros setores);
- As três Estratégias Genéricas de Michael Porter: Liderança em Custo Total, Diferenciação e Enfoque/Foco (e o risco do meio-termo / *stuck in the middle*);
- **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View* - Jay Barney):**
  - Recursos tangíveis versus recursos intangíveis; premissas de heterogeneidade e imobilidade imperfeita;
  - O Framework **VRIO:** Valor, Raridade, Inimitabilidade e Organização;
  - Consequências competitivas: Desvantagem, Paridade, Vantagem Temporária e Vantagem Competitiva Sustentável;
- **Business Model Canvas (Alexander Osterwalder):**
  - Os nove blocos de geração de valor organizacional: Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custos.

🧭 Sumário

1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas
   1. Teste 380
   2. Teste 381
2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter
   1. Teste 382
   2. Teste 383
   3. Teste 384
3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)
   1. Teste 385
   2. Teste 386
4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)
   1. Teste 387
   2. Teste 388
   3. Teste 389
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Análise SWOT Cruzada (FOFA) e as Quatro Posturas Estratégicas

A análise SWOT (acrônimo para *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* / Matriz FOFA em português) combina as variáveis do ambiente interno e externo para subsidiar a escolha da postura estratégica mais adequada:

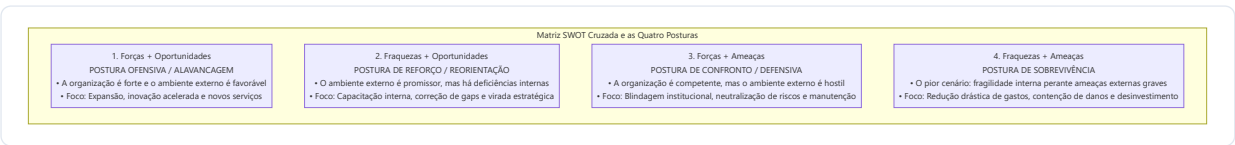


Tabela Analítica das Quatro Posturas Estratégicas:

Postura Estratégica	Quadrante Cruzado	Diagnóstico Situacional	Ação Estratégica Primordial
Alavancagem / Ofensiva	**Forças + Oportunidades**	A organização é sólida internamente e o ambiente externo abre oportunidades vantajosas.	Expansão de atuação, modernização tecnológica e consolidação de liderança.
Reorientação / Reforço	**Fraquezas + Oportunidades**	O ambiente externo é favorável, mas a organização possui carências internas que limitam seu aproveitamento.	Capacitação de pessoal, reestruturação de processos e correção de deficiências.
Manutenção / Confronto	**Forças + Ameaças**	O órgão possui excelente capacidade interna, contudo enfrenta hostilidade ou riscos no ambiente externo.	Adoção de postura defensiva, preservação de competências essenciais e blindagem.
Sobrevivência	**Fraquezas + Ameaças**	Situação crítica: a instituição acumula vulnerabilidades internas sob severas pressões e ameaças externas.	Contenção extrema de despesas, enxugamento de rotinas e abandono de ações secundárias.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FORÇAS VS. OPORTUNIDADES NA SWOT)]:**
> Questão garantida de prova: a FCC coloca no enunciado que "o quadro de pessoal do tribunal possui excelente qualificação técnica e os sistemas informatizados são modernos" e pergunta se isso é uma Oportunidade. **NÃO!** Isso é uma **FORÇA (ambiente interno controlável)**! Oportunidades são eventos **estritamente externos** que o órgão não controla (ex.: aprovação de linha federal de crédito para modernização ou surgimento de novas ferramentas abertas de IA).
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (POSTURA DE SOBREVIVÊNCIA NA SWOT)]:**
> No cruzamento SWOT, a postura de sobrevivência decorre da convergência entre **Fraquezas internas predominantes** e **Ameaças externas graves**, demandando corte imediato de gastos, redução de projetos e contenção rigorosa de danos.

Teste 380

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
Determinada entidade governamental realizou o diagnóstico de seu ambiente por meio da matriz SWOT cruzada. A equipe constatou a existência concomitante de graves fragilidades operacionais internas (sistemas obsoletos e déficit crônico de servidores) associadas a um ambiente externo marcado por severas restrições orçamentárias impostas por lei e risco iminente de descontinuidade de convênios. Diante desse cenário de predomínio de fraquezas internas e ameaças externas, a postura estratégica recomendada pela teoria da administração é a:

A) Postura de Alavancagem ou Ofensiva.

B) Postura de Sobrevivência.

C) Postura de Expansão Acelerada de Mercados.

D) Postura de Liderança em Diferenciação de Marca.

E) Postura de Reforço Baseada em Vantagem Sustentável.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A postura ofensiva/alavancagem ocorre no quadrante Forças + Oportunidades.
>
> **B) CORRETA.** No cruzamento da matriz SWOT, quando uma instituição acumula **Fraquezas internas** diante de **Ameaças externas graves** (quadrante WT), a estratégia mandatória é a **Postura de Sobrevivência**, caracterizada pela contenção drástica de despesas, eliminação de desperdícios, redução de escopo e reestruturação para evitar o colapso operacional da organização.
>
> **C) Incorreta.** Expansão é postura ofensiva para momentos favoráveis.
>
> **D) Incorreta.** Diferenciação é estratégia de posicionamento mercadológico de Porter.
>
> **E) Incorreta.** O momento é de mitigação extrema de riscos, e não de sustentação de vantagem.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 381

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Na Análise SWOT Cruzada (Matriz FOFA), o confronto entre o ambiente interno (Forças e Fraquezas) e o ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) permite delinear posturas estratégicas fundamentais para a organização.

A postura estratégica recomendada quando a organização diagnostica um cenário caracterizado predominantemente pelo cruzamento entre **Fraquezas Internas** e **Ameaças Externas** é a postura de:

A) Sobrevivência (ou Defensiva), visando reduzir danos, conter prejuízos e desinvestir em áreas críticas inviabilizadas.

B) Desenvolvimento (ou Alavancagem agressiva), priorizando a expansão maciça de novos serviços e instalações no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Domínio Monopolista irrestrito de mercado.

D) Crescimento acelerado por meio de fusões estatais corporativas.

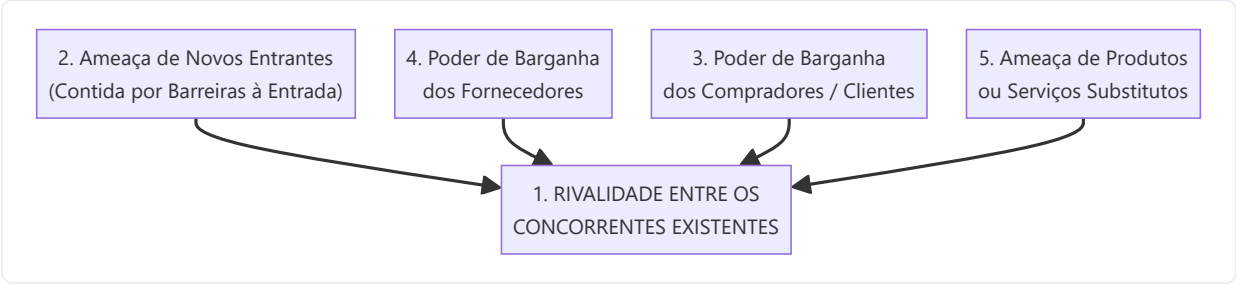
E) Terceirização integral das atividades exclusivas de Estado.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. As quatro posturas da matriz SWOT cruzada: (1) **Forças + Oportunidades**: Desenvolvimento / Alavancagem; (2) **Forças + Ameaças**: Manutenção / Proteção; (3) **Fraquezas + Oportunidades**: Crescimento / Mudança de Rumo; (4) **Fraquezas + Ameaças**: **Sobrevivência** (situação de vulnerabilidade extrema, exigindo contenção de despesas, enxugamento de custos, alienação de ativos e redução de danos).
>
> **B), C), D), E)** Incorretas. Incompatíveis com a combinação de fraquezas e ameaças.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

2. O Modelo das Cinco Forças e as Estratégias Genéricas de Michael Porter

Michael Porter desenvolveu um clássico referencial para explicar como as forças estruturais de uma indústria determinam sua intensidade competitiva e seu nível de atratividade:



As Cinco Forças Competitivas:

1. **Rivalidade entre Concorrentes Estabelecidos:** Ponto central do modelo. Intensificada por fatores como: elevado número de concorrentes com forças semelhantes, lento crescimento do mercado, custos fixos altos e elevadas barreiras de saída (custos para abandonar o negócio).
2. **Ameaça de Novos Entrantes:** Determinada pela solidez das **barreiras à entrada**, que representam dificuldades e custos impostos aos novatos, tais como:
    - Economias de escala alcançadas pelas empresas consolidadas;
    - Requisitos elevados de investimento de capital inicial;
    - Custos de mudança (*switching costs*) incorridos pelo cliente ao trocar de marca;
    - Políticas e regulamentações governamentais protetivas.
3. **Poder de Barganha dos Compradores (Clientes):** Alto quando os clientes compram em grandes volumes, os produtos oferecidos são padronizados/comoditizados e os custos de migração para outra empresa são insignificantes.
4. **Poder de Barganha dos Fornecedores:** Elevado quando os fornecedores operam em mercado concentrado, o insumo fornecido é exclusivo ou crítico e inexistem produtos substitutos no mercado.

5. **Ameaça de Produtos Substitutos:** Produtos ou serviços oriundos de **outros setores/indústrias** que desempenham a mesma função básica a um custo inferior ou com maior conveniência para o usuário.

Teste 382

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
De acordo com o modelo de análise das Cinco Forças Competitivas desenvolvido por Michael Porter, a intensidade com que novas empresas ou organizações ameaçam ingressar em determinado setor de atividade econômica é contida fundamentalmente pela presença de:

A) Barreiras à entrada, tais como economias de escala consolidadas e elevados requisitos de capital inicial.

B) Alta rivalidade interna e ausência de regulamentação governamental setorial.

C) Facilidade de acesso aos canais de distribuição tradicionais pelos recém-chegados.

D) Baixo custo de mudança (*switching costs*) suportado pelos consumidores ao migrarem de fornecedor no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Existência de produtos substitutos com preços significativamente menores no mercado.

Comentário Detalhado:

A) CORRETA. Segundo Michael Porter, a ameaça de novos concorrentes entrantes é diretamente atenuada pela existência de **barreiras à entrada**, que elevam os custos e riscos para quem deseja entrar no setor (ex.: economias de escala dos incumbentes, diferenciação de marcas, altos requisitos de investimento de capital, acesso restrito aos canais de distribuição e regulação pública).

B) Incorreta. Alta rivalidade é outra força competitiva; a ausência de barreiras facilita o ingresso.

C) Incorreta. Se os canais são de fácil acesso, a barreira é baixa, o que estimula a entrada de novos concorrentes.

D) Incorreta. Baixo custo de mudança (*switching costs*) estimula o consumidor a trocar de empresa, fragilizando a barreira.

E) Incorreta. A ameaça de produtos substitutos é a quinta força do modelo de Porter, não se confundindo com as barreiras à entrada de concorrentes no mesmo setor.

GABARITO OFICIAL: A

As Três Estratégias Genéricas de Michael Porter:

- **Liderança em Custo Total:** A organização estrutura-se para produzir e operar com o menor custo unitário da indústria, valendo-se de economias de escala, rígido controle de despesas e processos padronizados.
- **Diferenciação:** A organização busca criar produtos ou serviços percebidos no mercado como singulares, únicos e de qualidade superior, conquistando fidelidade à marca e viabilizando a cobrança de um preço superior (*premium price*).
- **Enfoque / Foco:** A organização canaliza seus esforços para atender de forma estrita e especializada a um nicho de mercado específico, aplicando ou a liderança em custo ou a diferenciação restrita àquele segmento.

⭐ **[IMPORTANTE (PRODUTOS SUBSTITUTOS DE PORTER)]:**
Cuidado: produtos substitutos na visão de Porter **NÃO SÃO produtos de concorrentes diretos da mesma indústria** (ex.: Pepsi e Coca-Cola são concorrentes diretos no setor de refrigerantes). Produtos substitutos pertencem a **outras indústrias** que atendem à mesma necessidade essencial por meio de solução alternativa (ex.: ônibus interestadual substituindo passagens aéreas em trechos regionais).

Teste 383

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No modelo das Estratégias Genéricas formulado por Michael Porter, a organização que opta por desenvolver serviços ou produtos com atributos peculiares e exclusivos, fortemente reconhecidos pelo público-alvo pela sua excelência técnica, design inovador e credibilidade institucional, cobra preços diferenciados e busca fidelizar seus usuários, adota a estratégia genérica de:

A) Liderança em Custo Total.

B) Diferenciação.

C) Desinvestimento Operacional.

D) Conglomerado Diversificado.

E) Paridade Tecnológica Compulsória.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Liderança em custos busca operar com o menor custo unitário de produção da indústria com base em economias de escala.

B) CORRETA. A estratégia genérica de **Diferenciação** baseia-se na criação de um produto ou serviço percebido pelo mercado/usuário como exclusivo e singular em suas características, gerando lealdade à marca e permitindo que a organização cobre preços superiores (*preço premium*) ou atinja alto reconhecimento público.

C) Incorreta. Desinvestimento é manobra de redução de ativos, e não estratégia competitiva genérica.

D) Incorreta. Conglomerado é forma societária de diversificação corporativa.

E) Incorreta. Categoria inexistente na taxonomia de Porter.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 384

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Michael Porter formulou o célebre modelo das Cinco Forças Competitivas que determinam a atratividade e o nível de rentabilidade de uma indústria.

São forças competitivas integrantes do modelo original de Porter:

A) Rivalidade entre os concorrentes existentes, Ameaça de novos entrantes, Poder de barganha dos compradores (clientes), Poder de barganha dos fornecedores e Ameaça de produtos ou serviços substitutos.

B) Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

C) Gravidade, Urgência, Tendência, Capacidade Operacional e Risco Jurídico.

D) Inflação, Taxa Selic, Produto Interno Bruto, Balança Comercial e Dívida Soberana.

E) Hardware, Software, Peopleware, Sistemas de Redes e Dados na Nuvem.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. As **Cinco Forças de Porter**: (1) Rivalidade entre concorrentes existentes; (2) Ameaça de novos concorrentes entrantes; (3) Poder de barganha dos clientes/compradores; (4) Poder de barganha dos fornecedores; (5) Ameaça de produtos/serviços substitutos.
>
> **B)** Incorreta. Estrutura institucional dos Poderes estatais.
>
> **C)** Incorreta. Elementos da Matriz GUT.
>
> **D)** Incorreta. Indicadores macroeconômicos do ambiente geral.
>
> **E)** Incorreta. Componentes de tecnologia da informação.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

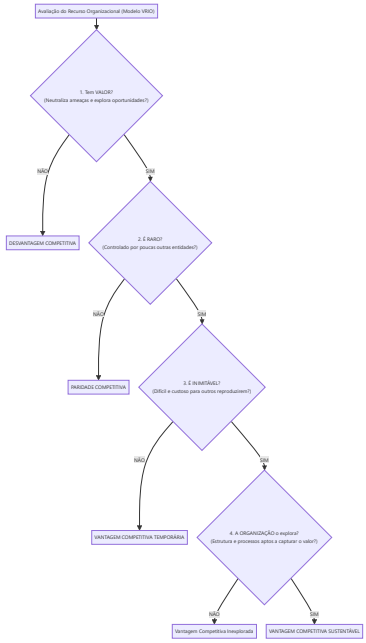
---

3. A Visão Baseada em Recursos (RBV) e o Framework VRIO (Jay Barney)

Ao contrário dos modelos que olham prioritariamente para o mercado exterior (como Porter), a **Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*)** sustenta que a fonte de vantagem competitiva sustentada e de desempenho superior das organizações reside em seu **ambiente interno**: nos recursos e capacidades que a organização possui e controla.

A teoria parte de duas premissas essenciais:

- **Heterogeneidade de Recursos:** As organizações possuem feixes de recursos e competências distintos entre si.
- **Imobilidade Imperfeita de Recursos:** Os recursos essenciais não podem ser transferidos ou comprados livre e instantaneamente de uma entidade para outra.



Os Critérios do Framework VRIO:

1. **V - Valor:** O recurso permite à organização explorar uma oportunidade ambiental externa ou neutralizar uma ameaça?
2. **R - Raridade:** O recurso é escasso e controlado por poucas entidades concorrentes?
3. **I - Inimitabilidade:** As outras organizações enfrentam desvantagens de custo elevadas para reproduzir ou obter esse recurso? A inimitabilidade decorre de três barreiras clássicas:
    - *Condições históricas únicas:* recursos desenvolvidos ao longo de trajetórias históricas irrepetíveis;
    - *Ambiguidade causal:* os competidores não conseguem decifrar exatamente qual fator específico causa o sucesso da organização;
    - *Complexidade social:* recursos enraizados em relações humanas, reputação, confiança mútua e cultura institucional.
4. **O - Organização:** A instituição dispõe de desenho organizacional, sistemas de informação, liderança e governança estruturados para absorver e capitalizar plenamente o potencial desse recurso?

> 🔴 **[ATENÇÃO (VRIO E VANTAGEM SUSTENTÁVEL)]:**
> Se o recurso for Valioso e Raro, mas os competidores puderem copiá-lo rapidamente no mercado, ele gera unicamente **Vantagem Competitiva Temporária**. Para assegurar vantagem **Sustentável**, o recurso deve ser imperativamente **Inimitável** e a entidade deve dispor de **Organização** para explorá-lo!

Teste 385

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Segundo a Visão Baseada em Recursos (RBV) e o modelo conceitual VRIO formulado por Jay Barney, um recurso organizacional que seja considerado valioso pela organização e raro no seu mercado de atuação, porém passível de imitação a baixo custo pelos demais concorrentes, proporciona à entidade:

A) Desvantagem competitiva prolongada.

B) Vantagem competitiva temporária.

C) Vantagem competitiva sustentável.

D) Paridade competitiva definitiva.

E) Ineficiência operacional estrutural.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** Como o recurso é valioso e raro, a empresa obtém diferencial positivo, e não desvantagem.
>
> **B) CORRETA.** No framework VRIO:
> - Recurso Valioso, mas não Raro → Paridade Competitiva;
> - Recurso Valioso e Raro, mas **Imitável (fácil de copiar)** → **Vantagem Competitiva Temporária**, visto que logo os rivais conseguirão reproduzi-lo, extinguindo o diferencial inicial.
> - Apenas se for Inimitável e sustentado pela Organização é que se alcança a **Vantagem Competitiva Sustentável**.
>
> **C) Incorreta.** A sustentabilidade requer obrigatoriamente que o recurso seja inimitável.
>
> **D) Incorreta.** Paridade ocorre quando o recurso não é raro.
>
> **E) Incorreta.** Não guarda pertinência com ineficiência estrutural.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 386

(FCC - Adaptada / Analista de Tecnologia e Controle) Na Visão Baseada em Recursos (RBV - *Resource-Based View*) e no framework **VRIO** desenvolvido por Jay Barney, para que um recurso interno gere uma **Vantagem Competitiva Sustentável** de longo prazo para a organização, ele deve preencher cumulativamente os quatro requisitos:

A) Ser Valioso (V), Raro (R), Difícil de Imitar/Inimitável (I) e a organização estar Organizada (O) para explorá-lo plenamente.

B) Ser Volátil, Razoável, Imediato e Onipresente.

C) Ser Vigoroso, Regular, Inflexível e Oneroso.

D) Ter Vencimento anual, Restrição orçamentária, Isenção tributária e Opção de resgate.

E) Ter Valor monetário alto, Rapidez de liquidação, Inscrição em dívida ativa e Ordem bancária emitida no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O modelo **VRIO** de Jay Barney estabelece que um recurso/capacidade gera vantagem sustentável quando é: **Valioso** (permite explorar oportunidades ou neutralizar ameaças); **Raro** (poucos concorrentes o possuem); **Inimitável / Imperfeitamente Imitável** (difícil e custoso de ser copiado ou substituído por concorrentes); e a instituição está **Organizada** (possui estrutura, governança e processos capazes de capturar esse potencial).

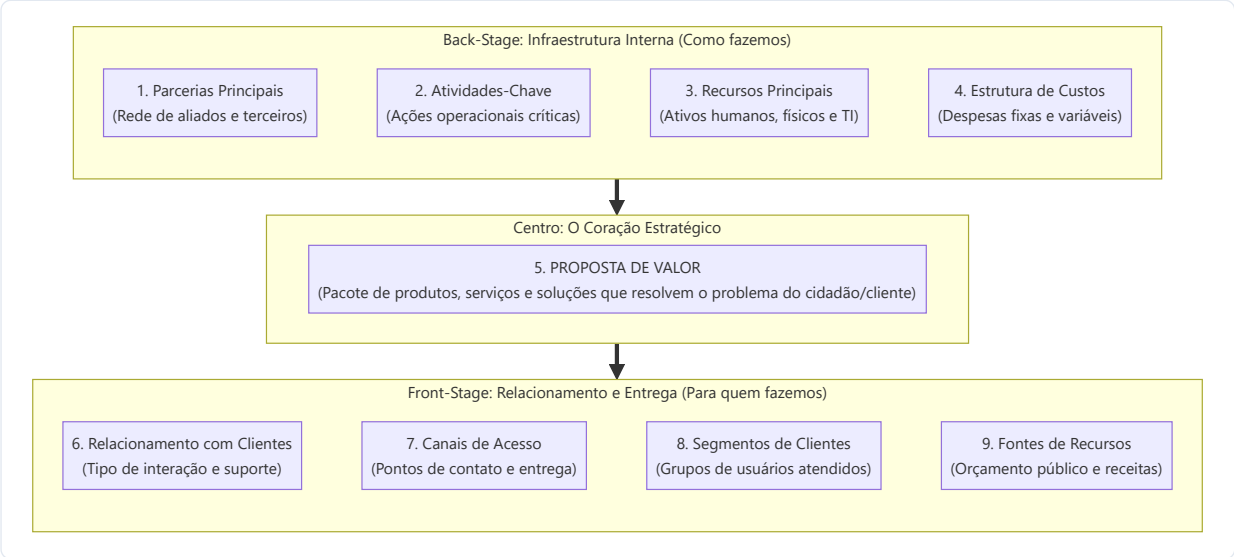
B), C), D), E) Incorretas. Distorções arbitrárias sem qualquer respaldo na RBV.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. O Business Model Canvas (Alexander Osterwalder)

Desenvolvido por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, o **Business Model Canvas** é uma ferramenta de gestão estratégica visual que sintetiza a arquitetura de negócios de uma instituição em um único painel composto por **nove blocos interdependentes**:



1. **Proposta de Valor:** O núcleo central do Canvas; descreve o valor que a organização entrega ao cidadão-usuário, indicando que problemas resolve e que necessidades satisfaz.
2. **Segmentos de Clientes/Usuários:** Identifica os diferentes públicos, nichos sociais ou jurisdicionados para os quais o valor é gerado.
3. **Canais:** Meios pelos quais a instituição divulga, disponibiliza e entrega sua proposta de valor (ex.: balcão presencial, portal eletrônico, aplicativo móvel).
4. **Relacionamento com Clientes:** Padrões de interação estabelecidos com os usuários (ex.: autoatendimento, atendimento personalizado, ouvidoria).
5. **Fontes de Receita / Recursos:** Como a entidade se sustenta financeiramente (no setor público: dotações orçamentárias, repasses constitucionais e taxas de fiscalização).
6. **Recursos Principais:** Ativos essenciais necessários para fazer o modelo funcionar (servidores qualificados, sistemas informatizados, imóveis e banco de dados).
7. **Atividades-Chave:** As ações e processos primordiais que a entidade precisa realizar com excelência (fiscalização contábil, julgamento de contas, auditorias de obras).
8. **Parcerias Principais:** A rede de cooperação interinstitucional (Ministério Público, Polícia Federal, universidades e outros Tribunais de Contas) que potencializa o alcance do órgão.
9. **Estrutura de Custos:** Todos os principais custos operacionais incorridos para manter o modelo em funcionamento (folha de pagamento, infraestrutura e licenças de software).

Teste 387

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito da ferramenta Business Model Canvas desenvolvida por Alexander Osterwalder, assinale a opção correta:

A) O bloco da Proposta de Valor descreve detalhadamente o organograma hierárquico e as linhas formais de subordinação funcional da empresa.

B) O bloco de Segmentos de Clientes situa-se no lado de infraestrutura interna (back-stage), ao lado da estrutura de custos e fornecedores.

C) O modelo Canvas é composto por nove blocos interdependentes que descrevem a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor perante seu público.

D) A ferramenta Canvas foi desenhada com a finalidade exclusiva de substituir as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O bloco das Parcerias Principais destina-se a mensurar os prazos cronológicos das tarefas críticas de projetos de curto prazo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A Proposta de Valor define o conjunto de benefícios, produtos e soluções que resolvem o problema ou atendem à necessidade do cliente, sem tratar de organogramas internos.

B) Incorreta. Segmentos de Clientes integra o lado direito do Canvas (front-stage / mercado e clientes).

C) CORRETA. O **Business Model Canvas** é uma metodologia visual consagrada dividida em **nove blocos essenciais** (Proposta de Valor, Segmentos de Clientes, Canais, Relacionamento com Clientes, Fontes de Receita, Recursos Principais, Atividades-Chave, Parcerias Principais e Estrutura de Custos), concebida para mapear de forma sistêmica como a entidade gera, entrega e captura valor.

D) Incorreta. O Canvas é ferramenta de modelagem estratégica e de negócios, não tendo natureza de demonstrativo contábil.

E) Incorreta. Parcerias Principais mapeia a rede de fornecedores, aliados e parceiros estratégicos que viabilizam o funcionamento da instituição.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 388

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na modelagem inovadora de serviços e projetos públicos pelo *Business Model Canvas* (Alexander Osterwalder), o bloco que define como a instituição se comunica e entrega a sua proposta de valor aos diferentes segmentos de usuários e cidadãos é denominado:

A) Canais (de Comunicação, Distribuição e Acesso).

B) Estrutura de Custos no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Fluxo de Receitas.

D) Recursos Principais.

E) Parcerias-Chave.

Comentário Detalhado:

A) Correta. No **Canvas**: os **Canais** descrevem os pontos de contato e os meios pelos quais a organização se comunica com os usuários e entrega sua proposta de valor (ex.: atendimento presencial, portal eletrônico na internet, aplicativo móvel, ouvidoria, diário oficial).

B) Incorreta. Custos reúne as principais despesas de operação.

C) Incorreta. Fontes de receita descreve a monetização ou ingressos orçamentários.

D) Incorreta. Recursos principais são os ativos humanos, físicos e tecnológicos essenciais.

E) Incorreta. Parcerias-chave são a rede de colaboradores e fornecedores externos.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 389

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Segundo as Estratégias Genéricas de Michael Porter, quando uma organização busca se destacar perante os usuários e a sociedade criando produtos ou serviços amplamente percebidos como únicos, de qualidade superior e com atributos exclusivos inigualáveis no setor, ela adota a estratégia de:

A) Diferenciação.

B) Liderança em Custo Total.

C) Foco ou Enfoque em Custos Reduzidos.

D) Desinvestimento em Ativos Intangíveis.

E) Equalização Regressiva de Preços.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Michael Porter descreve três estratégias genéricas: (1) **Liderança em Custo**: eficiência operacional para produzir ao menor custo da indústria; (2) **Diferenciação**: oferta de serviços/produtos percebidos como únicos e diferenciados pela inovação, marca e qualidade; (3) **Foco/Enfoque**: concentração em um nicho específico de mercado (por custo ou diferenciação).

B) Incorreta. Liderança em custo foca no menor custo operacional possível.

C) Incorreta. Foco em custos atende um nicho restrito pelo menor preço.

D), E) Incorretas. Termos sem relação com o modelo porteriano.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Gestão Estratégica e Avaliação de Riscos) - Diagnóstico de riscos ambientais e definição de respostas estratégicas no setor público.
- TCU - Guia de Gestão de Riscos e Diagnóstico Organizacional - Metodologia do TCU para análise de ameaças, oportunidades e capacidade interna.
- TCE-GO - Governança Institucional e Diagnóstico Estratégico - Práticas de diagnóstico institucional e priorização de áreas críticas de fiscalização.
- Governo Digital - Modelos de Negócio e Serviços Públicos Digitais - Uso do Business Model Canvas e ideação ágil para transformação digital.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 165 (Planejamento Governamental e Orçamento) - Alinhamento do diagnóstico estratégico ao PPA e metas fiscais da LDO.
- PORTER, Michael E. **Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. (Cap. 1 - As Cinco Forças Competitivas).
- BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William S. **Administração Estratégica e Vantagem Competitiva: Conceitos e Casos**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. (Cap. 3 - A Visão Baseada em Recursos - RBV e Modelo VRIO).
- OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. **Business Model Generation: Inovação em Modelos de Negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. (Cap. 1 - O Quadro do Modelo de Negócios - Canvas).

03 - Cadeia de Valor, Alinhamento pelo BSC e Implementação Estratégica

> **Matéria:** Administração Estratégica | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- A Cadeia de Valor de Michael Porter:
  - Conceito de valor e agregação de valor ao usuário/cidadão;
  - **Atividades Primárias:** Logística Interna (de entrada), Operações (transformação), Logística Externa (de saída), Marketing & Vendas e Serviços (pós-venda);
  - **Atividades de Apoio (Suporte):** Infraestrutura Organizacional, Gestão de Recursos Humanos, Desenvolvimento Tecnológico e Aquisições (compras/suprimentos);
  - A Margem da Cadeia de Valor e sua transposição para a geração de "Valor Público" nos órgãos de controle externo;
- O Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de alinhamento e execução estratégica:
  - Da formulação ao desdobramento da estratégia (*cascading*): alinhamento vertical e alinhamento horizontal;
  - A estrutura quádrupla operacional: Objetivos Estratégicos → Indicadores-Chave (KPIs) → Metas Quantitativas → Iniciativas Estratégicas (Planos de Ação e Projetos);
  - Indicadores de tendência (*leading indicators*) versus indicadores de resultado (*lagging indicators*);
- Implementação, Governança e Controle da Estratégia:
  - As Quatro Barreiras clássicas à execução estratégica (Robert Kaplan e David Norton): barreira da visão, das pessoas, dos recursos e da gestão;
  - O Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO institucional);
  - Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) e governança do Plano Estratégico do TCE-GO.

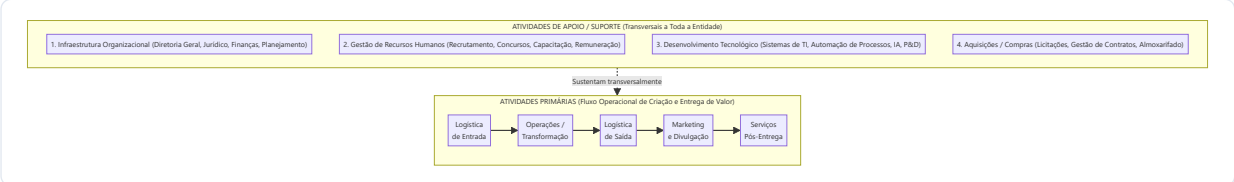
🧭 Sumário

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter
   1. Teste 390
   2. Teste 391
   3. Teste 392
2. O Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC
   1. Teste 393
   2. Teste 394
3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)
   1. Teste 395
   2. Teste 396
4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)
   1. Teste 397
   2. Teste 398
   3. Teste 399
5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. A Cadeia de Valor de Michael Porter

Concebida por Michael Porter em 1985, a **Cadeia de Valor** é um modelo analítico que desagrega a organização em suas atividades estrategicamente relevantes para compreender o comportamento de custos e identificar fontes de diferenciação competitiva:



Classificação Rigorosa das Atividades:

1. **Atividades Primárias:** Estão diretamente envolvidas na criação física do produto ou serviço, sua distribuição aos usuários e a assistência pós-entrega:

- *Logística de Entrada (Interna):* Recebimento, conferência, armazenagem e distribuição interna dos insumos necessários.
- *Operações (Transformação):* Processamento e transformação dos insumos no serviço ou produto final entregue.
- *Logística de Saída (Externa):* Coleta, armazenagem e distribuição final dos relatórios, acórdãos ou produtos aos clientes/cidadãos.
- *Marketing e Vendas:* Comunicação social, canais de transparência, publicidade e estímulo ao controle social.
- *Serviços (Pós-Venda):* Atendimento contínuo, ouvidoria, monitoramento e suporte aos usuários.

2. **Atividades de Apoio (Suporte):** Sustentam transversalmente as atividades primárias fornecendo infraestrutura institucional, pessoal, tecnologia e materiais:

- *Infraestrutura da Organização:* Gestão geral, assessoria jurídica, planejamento orçamentário e relações institucionais.
- *Gestão de Recursos Humanos:* Seleção pública, planos de cargos e salários, capacitação contínua e avaliação de desempenho.
- *Desenvolvimento Tecnológico:* Procedimentos técnicos, softwares de gestão, infraestrutura de redes e inteligência artificial.
- *Aquisições (Compras):* A função de licitar e adquirir insumos, materiais e contratação de serviços terceirizados.

Teste 390

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Segundo a teoria da Cadeia de Valor concebida por Michael Porter, as atividades organizacionais dividem-se em atividades primárias e atividades de apoio (suporte). Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta unicamente Atividades de Apoio:

A) Logística de entrada, operações e logística de saída.

B) Marketing e vendas, serviços pós-venda e infraestrutura da organização no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e aquisições (compras).

D) Operações fabris, compras de matéria-prima e distribuição comercial.

E) Logística interna, assistência técnica a clientes e recursos humanos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Logística de entrada, operações e logística de saída são atividades primárias.

B) Incorreta. Marketing e serviços pós-venda são atividades primárias; apenas infraestrutura é de apoio.

C) CORRETA. No modelo de Porter, as **Atividades de Apoio (Suporte)** são compostas por quatro funções transversais que sustentam toda a organização: 1) Infraestrutura Organizacional; 2) **Gestão de Recursos Humanos**; 3) **Desenvolvimento de Tecnologia**; e 4) **Aquisições (função de compras e suprimentos)**.

D) Incorreta. Operações fabris e distribuição (logística de saída) são atividades primárias.

E) Incorreta. Logística interna e assistência técnica pós-venda são atividades primárias.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 391

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
No âmbito da administração pública gerencial, a aplicação da teoria da Cadeia de Valor exige a transposição dos conceitos originalmente desenhados para empresas mercantis privadas. Em um Tribunal de Contas estadual, a atividade primária correspondente ao processamento interno das fiscalizações, análise documental de contratos e elaboração de relatórios técnicos de auditoria é categorizada como:

A) Infraestrutura Organizacional.

B) Logística de Entrada de Insumos.

C) Operações (Transformação).

D) Aquisições e Suprimentos.

E) Logística Externa de Distribuição.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Infraestrutura organizacional é atividade de apoio transversal (administração predial, assessoria jurídica geral).

B) Incorreta. Logística de entrada seria o recebimento e protocolo das contas dos jurisdicionados.

C) CORRETA. As **Operações** correspondem ao processo nuclear de transformação dos insumos (dados brutos, notas fiscais e processos licitatórios) no produto técnico final do Tribunal (relatórios circunstanciados de auditoria e propostas de voto). Constitui a atividade operacional finalística precípua do órgão de controle.

D) Incorreta. Aquisições é atividade de apoio voltada a comprar materiais para o Tribunal.

E) Incorreta. Logística externa seria a publicação oficial dos acórdãos e notificação dos jurisdicionados.

GABARITO OFICIAL: C

Transposição para os Órgãos Públicos de Controle (TCE-GO):

No setor público, a "Margem de Lucro Privada" é convertida no conceito fundamental de **Valor Público** (Mark Moore):

- **Atividades Primárias do TCE-GO:** Recebimento e autuação das prestações de contas municipais e estaduais (Logística de Entrada) → Análise técnica, instrução de processos e elaboração de relatórios de auditoria (Operações) → Sessões plenárias, julgamentos, publicação de acórdãos e emissão de pareceres prévios (Logística de Saída) → Divulgação ampla no Portal da Transparência e Diário Oficial (Marketing e Comunicação) → Monitoramento do cumprimento das determinações e recomendações pelos órgãos jurisdicionados (Serviços e Pós-Decisão).
- **Atividades de Apoio do TCE-GO:** A gestão predial, o departamento de TI (sistemas informatizados), o setor de compras/licitações e a Escola Superior de Controle Externo.

🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (COMPRAS E TI SÃO ATIVIDADES DE APOIO!)]:**
Pegadinha campeã em concursos da FCC: afirmar que "a aquisição de materiais e o desenvolvimento de sistemas informatizados são atividades primárias da cadeia de valor". **FALSO!** No modelo oficial de Michael Porter, **Aquisições (Compras)** e **Desenvolvimento Tecnológico (TI)** são **Atividades de Apoio (Suporte)**, pois exercem papel de sustentação transversal para as atividades primárias!

📌 **[NOTA EXPLICATIVA (VALOR PÚBLICO NO CONTROLE EXTERNO)]:**
Para o Tribunal de Contas, valor público significa fiscalizar para coibir a corrupção e os desvios, induzir a melhoria das políticas públicas de saúde e educação e assegurar que os impostos pagos pelos cidadãos retornem em serviços estatais de excelência.

Teste 392

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) Na Cadeia de Valor de Michael Porter, as atividades empresariais e organizacionais são rigorosamente classificadas em Atividades Primárias e Atividades de Apoio (ou Suporte).

Constitui típica **Atividade Primária** da Cadeia de Valor:

A) Logística Interna (recebimento, armazenamento e distribuição de insumos e matérias-primas).

B) Gestão de Recursos Humanos (recrutamento, seleção, treinamento e remuneração).

C) Desenvolvimento de Tecnologia e Pesquisa (P&D).

D) Infraestrutura da Empresa (planejamento, contabilidade, finanças e assessoria jurídica) no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Aquisição / Compras de suprimentos corporativos gerais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A Cadeia de Valor de Porter divide-se em: **Atividades Primárias** (envolvidas diretamente na criação física, venda e entrega do produto/serviço): Logística Interna, Operações, Logística Externa, Marketing/Vendas e Serviços pós-venda. As **Atividades de Apoio/Suporte** (sustentam as atividades primárias fornecendo insumos, tecnologia e infraestrutura): Infraestrutura da empresa, Gestão de RH, Desenvolvimento de Tecnologia e Aquisição/Compras.

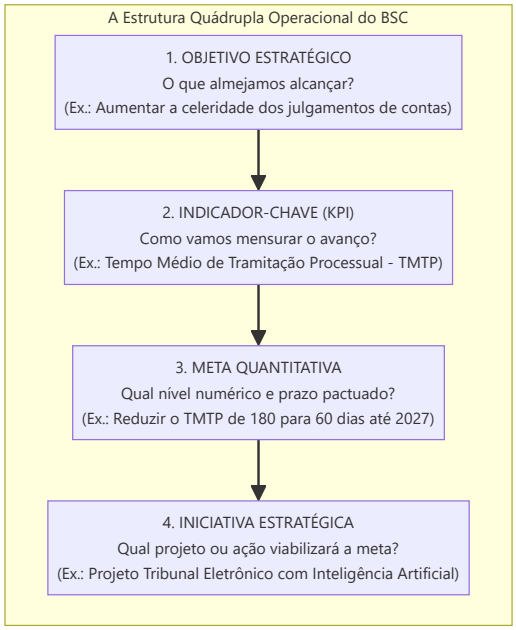
B), C), D), E) Incorretas. São todas Atividades de Apoio / Suporte.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Desdobramento da Estratégia (*Cascading*) pelo BSC

O Balanced Scorecard (BSC) só se converte em realidade operacional quando o mapa estratégico é desdobrado de forma descendente em iniciativas concretas:



- **Alinhamento em Cascata (*Cascading*):** Processo estruturado pelo qual os objetivos e indicadores do mapa estratégico corporativo do TCE-GO são sucessivamente desdobrados para secretarias, diretorias, divisões e planos de trabalho individuais dos auditores e analistas, assegurando que cada servidor visualize sua contribuição para o plano de longo prazo.
- **Indicadores de Tendência (*Leading Indicators*) vs. Resultado (*Lagging Indicators*):**
  - *Leading (Guias/Tendência):* Medem direcionadores de desempenho e ações intermediárias (ex.: horas de treinamento de servidores em auditoria de TI).
  - *Lagging (Ocorrência/Resultado):* Medem o desfecho final já consolidado no encerramento do exercício (ex.: índice global de processos julgados tempestivamente).

⭐ **[IMPORTANTE (A DIFERENÇA ENTRE INDICADOR E META)]:**

Não confunda nas alternativas da FCC:

- O **Indicador (KPI)** é o instrumento ou fórmula matemática de mensuração (ex.: "Índice de Acórdãos Cumpridos").
- A **Meta** é o valor numérico quantificado e delimitado no tempo (ex.: "Alcançar 90% até dezembro de 2026").

Teste 393

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No processo de desdobramento da estratégia corporativa pelo Balanced Scorecard (BSC), a metodologia exige a articulação harmônica de quatro componentes operacionais para garantir a efetividade da execução. A associação correta entre o componente do BSC e sua respectiva definição é:

A) Objetivo Estratégico: o plano orçamentário específico que detalha a dotação de diárias dos servidores no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) Indicador-Chave (KPI): a métrica quantificável utilizada para mensurar periodicamente o nível de alcance de determinado objetivo estratégico.

C) Meta: o projeto inovador financiado pela alta direção para criar novas unidades físicas.

D) Iniciativa Estratégica: o valor numérico fixo que expressa o grau de incerteza do ambiente externo.

E) Mapa Estratégico: o documento contábil que consolida a execução orçamentária do exercício anterior.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Objetivo Estratégico define *o que* a organização almeja alcançar em cada perspectiva do BSC, não se confundindo com plano orçamentário de diárias.

B) CORRETA. O **Indicador-Chave de Desempenho (KPI - *Key Performance Indicator*)** é o instrumento analítico quantificável que serve de régua para monitorar continuamente o desempenho e verificar se o objetivo estratégico está sendo atingido.

C) Incorreta. A Meta é o valor numérico temporalmente delimitado que se pretende alcançar (ex.: atingir 95% até 2026).

D) Incorreta. A Iniciativa Estratégica é o projeto de ação concreta ou programa que viabiliza a consecução da meta.

E) Incorreta. O Mapa Estratégico é a representação visual das relações lógicas de causa e efeito entre os objetivos das perspectivas do BSC.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 394

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) No processo de desdobramento da estratégia corporativa pelo Balanced Scorecard, a técnica denominada **Cascading** (Estratégia em Cascata) tem por objetivo central:

A) Desdobrar e traduzir os objetivos, metas e indicadores corporativos do nível estratégico para os níveis tático e operacional, alinhando as diretorias setoriais, gerências e equipes individuais à estratégia mestre da organização.

B) Eliminar a remuneração variável e gratificações dos servidores públicos estaduais.

C) Concentrar todas as decisões de compras na presidência da comissão permanente de licitação considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

D) Impor a demissão periódica de 10% dos servidores com pior produtividade mecânica.

E) Substituir os sistemas de gestão eletrônica de processos por formulários impressos.

Comentário Detalhado:

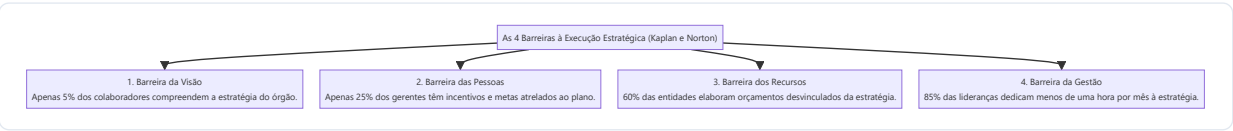
A) Correta. O desdobramento da estratégia (*cascading*) promove o alinhamento organizacional vertical: os objetivos macro do mapa estratégico institucional são sucessivamente traduzidos em objetivos departamentais e metas operacionais para equipes e indivíduos, assegurando que o trabalho diário contribua para a estratégia corporativa.

B), C), D), E) Incorretas. Distorções que nada têm a ver com a metodologia do BSC.

GABARITO OFICIAL: A

3. As Quatro Barreiras à Execução da Estratégia (Kaplan e Norton)

Estudos clássicos conduzidos por Robert Kaplan e David Norton comprovaram que a maioria dos planos estratégicos fracassa na fase de execução prática em razão de quatro barreiras clássicas:



1. **Barreira da Visão:** A estratégia fica restrita à cúpula diretiva em linguagem hermética, não sendo comunicada de forma acessível e compreensível à base operacional.
2. **Barreira das Pessoas:** Os sistemas de avaliação funcional e incentivos premiam rotinas burocráticas cotidianas em vez do alcance das metas estratégicas pactuadas.
3. **Barreira dos Recursos:** O orçamento financeiro e a programação orçamentária anual (LOA/PPA) são elaborados sem qualquer diálogo com o plano estratégico, financiando despesas rotineiras e deixando as iniciativas estratégicas sem dotação.
4. **Barreira da Gestão:** A liderança superior é tragada pelo "apagamento de incêndios" operacionais do dia a dia e raramente dedica tempo formal para monitorar os indicadores do plano estratégico.

> 🔴 **[ATENÇÃO (BARREIRA DOS RECURSOS)]:**
> Se a questão da FCC narrar um órgão governamental no qual a diretoria formulou um plano estratégico moderno, mas o setor de planejamento orçamentário distribuiu os créditos da LOA sem observar os projetos do plano, a barreira enfrentada é a **BARREIRA DOS RECURSOS**!

Teste 395

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No contexto do alinhamento organizacional e desdobramento da estratégia pelo Balanced Scorecard (BSC), Robert Kaplan e David Norton identificaram as principais barreiras que impedem a execução eficaz dos planos estratégicos nas instituições. A constatação empírica de que a imensa maioria dos orçamentos financeiros e dos planos anuais de compras não guarda conexão direta com as prioridades e iniciativas definidas no plano estratégico de longo prazo tipifica a:

A) Barreira da visão.

B) Barreira das pessoas.

C) Barreira dos recursos.

D) Barreira da gestão.

E) Barreira cultural mecanicista.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A barreira da visão traduz a incompreensão da estratégia pelos servidores da base (apenas 5% a compreendem).
>
> **B) Incorreta.** A barreira das pessoas ocorre quando os incentivos e metas individuais dos colaboradores não têm vínculo com os objetivos do plano estratégico.
>
> **C) CORRETA.** A **barreira dos recursos** decorre da desconexão entre o processo orçamentário e o plano estratégico (mais de 60% das organizações elaboram seus orçamentos sem consultar as prioridades estratégicas, inviabilizando o financiamento das novas iniciativas).
>
> **D) Incorreta.** A barreira da gestão refere-se à falta de tempo da alta liderança para avaliar periodicamente a execução da estratégia (menos de uma hora por mês em reuniões de avaliação estratégica).
>
> **E) Incorreta.** Categoria inexistente na classificação de Kaplan e Norton.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 396

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Kaplan e Norton identificaram as quatro barreiras primordiais que impedem a execução eficaz das estratégias organizacionais nas instituições.

A barreira que ocorre quando a alta direção formula a estratégia, mas não a comunica nem a torna compreensível para os servidores e colaboradores que executam os serviços cotidianos na ponta da linha é denominada:

A) Barreira da Visão.

B) Barreira das Pessoas.

C) Barreira da Gestão.

D) Barreira dos Recursos.

E) Barreira Orçamentária Externa.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. As **quatro barreiras de Kaplan e Norton**: (1) **Barreira da Visão**: a equipe não compreende a estratégia nem a visão (apenas uma minoria conhece o plano); (2) **Barreira das Pessoas**: metas e incentivos individuais não estão ligados à estratégia; (3) **Barreira da Gestão**: a liderança dedica tempo excessivo a problemas operacionais e pouco à estratégia; (4) **Barreira dos Recursos**: orçamentos e investimentos não são alocados aos projetos estratégicos prioritários.
>
> **B), C), D), E)** Incorretas. Outras barreiras ou terminologias distintas do conceito cobrado.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

4. Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e Reuniões de Avaliação (RAE)

Para romper as barreiras de execução, a governança pública moderna institui estruturas e rotinas permanentes:

- **Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico):** Unidade orgânica que atua como guardiã da metodologia do BSC e do planejamento estratégico. Coordena a coleta fidedigna de dados dos KPIs, padroniza relatórios gerenciais e fornece assessoria metodológica aos gerentes de iniciativas e projetos institucionais.
- **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE):** Rito periódico formal em que a alta administração e os líderes de projetos se reúnem com foco exclusivo na análise de desempenho dos indicadores nos painéis executivos (*dashboards*). A finalidade central é identificar precocemente metas ameaçadas (semáforos amarelos e vermelhos) para deliberar e pactuar planos de ação corretivos tempestivos.

Teste 397

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
Com o propósito de assegurar a governança e a implementação efetiva de seu plano estratégico, determinado órgão público instituiu uma unidade permanente denominada Escritório de Gestão Estratégica (EGE) e fixou Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) com periodicidade bimestral. A finalidade precípua das RAEs é:

A) Realizar sindicâncias administrativas para apuração de infrações disciplinares dos analistas operacionais considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

B) Avaliar o desempenho dos indicadores estratégicos no painel de controle executivo e deliberar tempestivamente sobre ações corretivas para objetivos que estejam distantes das metas pactuadas.

C) Redigir pareceres jurídicos conclusivos sobre recursos administrativos de servidores subalternos.

D) Proceder ao inventário físico anual de bens móveis e equipamentos de informática do almoxarifado.

E) Julgar as contas anuais de governo encaminhadas pelos prefeitos municipais ao parlamento.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Sindicâncias disciplinares competem à Corregedoria do órgão.

B) CORRETA. As **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE)** constituem o rito máximo de governança executiva do plano estratégico: reúnem periodicamente a alta direção e os coordenadores de projetos para analisar os *dashboards* de indicadores (KPIs), identificar semáforos amarelos ou vermelhos e deliberar ajustes de rota e planos de contingência tempestivos.

C) Incorreta. Emissão de pareceres em recursos de pessoal compete à consultoria jurídica ou área de RH.

D) Incorreta. Inventário físico de bens é rotina da gerência de patrimônio e almoxarifado.

E) Incorreta. O julgamento de contas municipais é competência legislativa/fiscalizatória externa do plenário.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 398

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na governança estratégica moderna dos órgãos públicos (como no TCE-GO), as **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE)** desempenham papel crucial na governança executiva.

O propósito primordial das RAEs é:

A) Avaliar o andamento das iniciativas e indicadores estratégicos institucionais em periodicidade definida, debatendo causas de desvios e decidindo intervenções saneadoras e alocação de recursos em alto nível.

B) Realizar a apuração de faltas funcionais disciplinares individuais dos servidores para abertura de PAD considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

C) Fiscalizar a conformidade fiscal das declarações de imposto de renda de pessoas físicas.

D) Redigir pareceres jurídicos para aprovação de editais de concurso público.

E) Conceder recesso administrativo remunerado aos membros dos comitês executivos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. As **Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE)** reúnem periodicamente a alta administração e os líderes de projetos para revisar o mapa estratégico, analisar se os indicadores estão atingindo as metas e tomar decisões corretivas para destravar projetos estratégicos prioritários.

B), C), D), E) Incorretas. Funções corriqueiras ou disciplinares estranhas ao escopo das RAEs.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 399

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No âmbito dos Tribunais de Contas, o **Escritório de Gestão Estratégica (EGE)** atua como unidade técnica de apoio à governança corporativa.

Dentre as atribuições típicas do EGE em uma corte de contas, destaca-se:

A) Facilitar o processo de planejamento estratégico institucional, apoiar as áreas na definição de indicadores e metas, consolidar relatórios de desempenho e secretariar as Reuniões de Avaliação da Estratégia.

B) Emitir votos de julgamento de mérito com força jurisdicional nos processos de fiscalização contábil.

C) Fiscalizar in loco as obras de construção civil e realizar medições de asfalto em rodovias estaduais considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

D) Gerenciar a segurança armada e o policiamento ostensivo das portarias do prédio sede.

E) Substituir os Conselheiros titulares do Tribunal em caso de vacância definitiva do cargo.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O **Escritório de Gestão Estratégica (EGE / PMO Estratégico)** é o guardião metodológico da estratégia do órgão: auxilia a formulação, apoia os gestores setoriais na gestão de projetos e indicadores, padroniza ferramentas (BSC, 5W2H) e alimenta a alta direção com dados consolidados para subsidiar decisões de governança.

B), C), D), E) Incorretas. Atribuições institucionais próprias dos Conselheiros, auditores fiscais ou segurança predial.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto nº 9.203/2017 (Monitoramento e Alinhamento Estratégico) - Disciplina o acompanhamento contínuo de resultados através de metas e indicadores de desempenho.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Liderança, Estratégia e Controle - Recomendações para construção de painéis de indicadores e Balanced Scorecard no setor público.
- TCE-GO - Plano de Fiscalização e Monitoramento de Metas - Desdobramento de objetivos estratégicos e indicadores finalísticos de auditoria.
- TCE-GO - Competências Institucionais do Tribunal de Contas - Acompanhamento das metas constitucionais de gestão pública.
- Governo Digital - Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGD) - Indicadores de impacto e metas do ecossistema de serviços públicos.
- PORTER, Michael E. **Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior**. 34. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1989. (Cap. 2 - A Cadeia de Valores e a Vantagem Competitiva).
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard**. 22. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 1 - Medindo o Desempenho na Era da Informação; Cap. 5 - Estabelecendo Metas e Alinhando Iniciativas).
- KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. **Mapas Estratégicos: Convertendo Ativos Intangíveis em Resultados Tangíveis**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2004. (Cap. 1 a 3).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 24: Comportamento Organizacional

Personalidade (Big Five), Atitudes, Motivação, Equipes, Liderança, Conflitos, Negociação e Cultura

01 - Comportamento Individual: Personalidade, Valores, Atitudes e Teorias da Motivação

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO): conceito, objetivos científicos (descrever, explicar, prever e controlar o comportamento) e os três níveis de análise de Stephen Robbins (nível individual, grupal e do sistema organizacional);
- O Comportamento Individual nas organizações:
  - Personalidade: determinantes (hereditariedade vs. ambiente), o modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*: Extroversão, Agradabilidade, Conscienciosidade, Estabilidade Emocional e Abertura a Experiências);
  - Traços de personalidade específicos: *Locus* de controle interno versus externo, autoeficácia (Bandura), maquiavelismo, autoestima e automonitoramento;
  - Emoções e sentimentos no ambiente de trabalho; o conceito de Inteligência Emocional (Daniel Goleman);
- Valores, Atitudes e Satisfação no Trabalho:
  - Atitudes: componentes cognitivo (crença/saber), afetivo (sentimento) e comportamental (intenção de ação);
  - Dissonância Cognitiva (Leon Festinger): desconforto mental e estratégias de harmonização interna;
  - Satisfação no trabalho e as três dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen: Afetivo, Instrumental/Continuação e Normativo);
- Teorias da Motivação no Trabalho:
  - **Teorias de Conteúdo (O que motiva as pessoas?):**
  - Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow;
  - Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg (Fatores Higiênicos vs. Fatores Motivacionais);
  - Teoria ERC de Clayton Alderfer (Existência, Relacionamento e Crescimento) e o princípio de frustração-regressão;
  - Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland (Realização, Poder e Afiliação);
  - **Teorias de Processo (Como ocorre a dinâmica motivacional?):**
  - Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Força Motivacional = Expectativa × Instrumentalidade × Valência);
  - Teoria da Equidade de J. Stacy Adams (comparação da relação insumos/recompensas com os pares);
  - Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke (metas específicas e desafiadoras com *feedback*);
  - Teoria do Reforço de B.F. Skinner (reforço positivo, negativo, punição e extinção).

🧭 Sumário

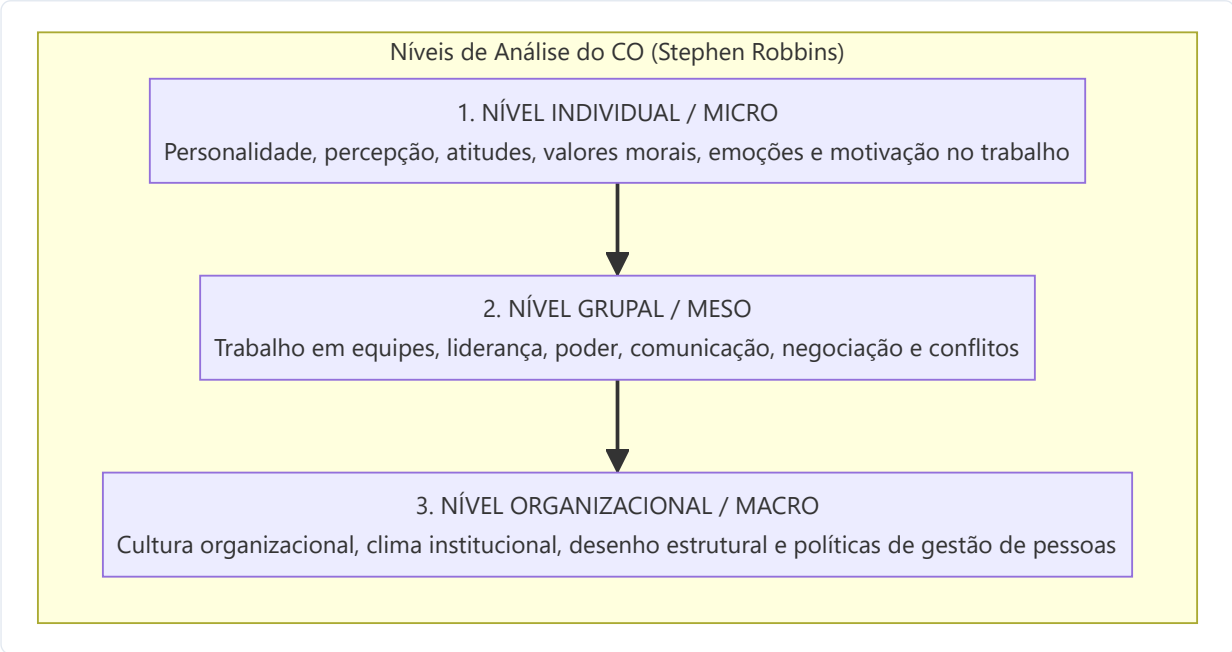
1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)
2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos
   1. Teste 400
   2. Teste 401
3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional
   1. Teste 402
   2. Teste 403
4. Teorias Motivacionais de Conteúdo (Maslow, Herzberg, Alderfer e McClelland)
   1. Teste 404
   2. Teste 405
5. Teorias Motivacionais de Processo (Vroom, Adams, Locke e Skinner)
   1. Teste 406
   2. Teste 407
   3. Teste 408
   4. Teste 409
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Fundamentos do Comportamento Organizacional (CO)

O Comportamento Organizacional (CO) é um campo interdisciplinar que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura exercem sobre o comportamento dentro das instituições, com a finalidade prática de aprimorar a eficácia, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho.

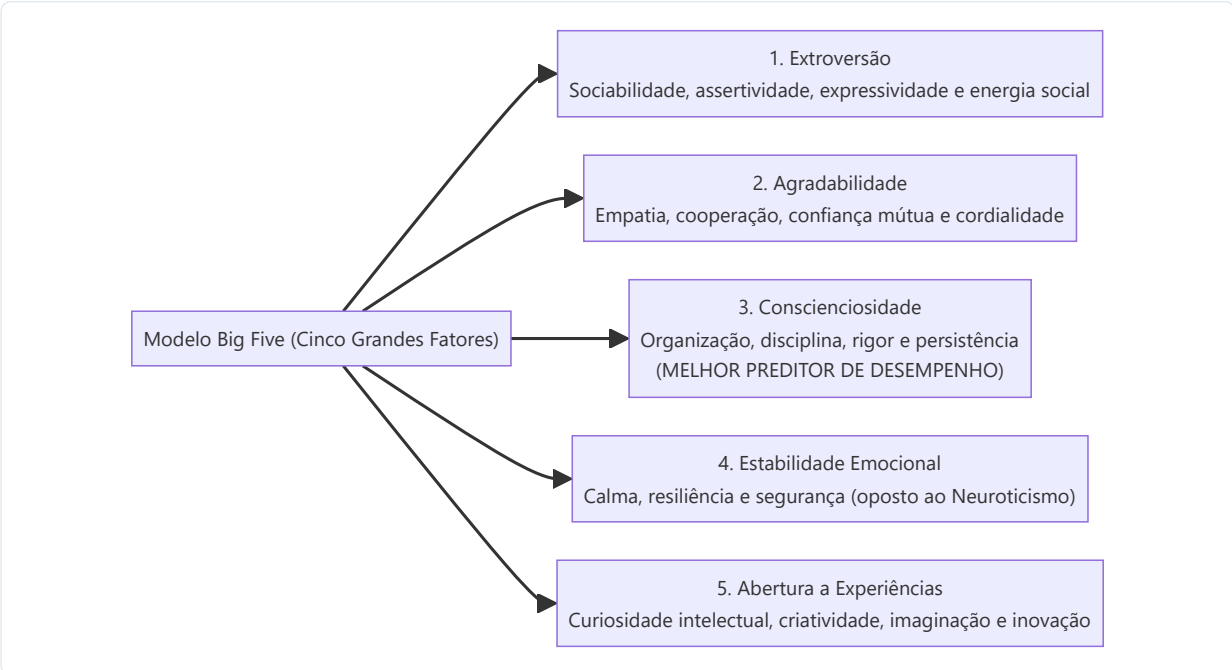
Stephen Robbins estrutura o estudo do CO em **três níveis de análise concêntricos e interdependentes**:



---

2. Personalidade: O Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five) e Traços Específicos

A personalidade é a constelação dinâmica de traços psicológicos que determinam a forma única como cada indivíduo se adapta e reage aos ambientes em que vive. É condicionada tanto pela **hereditariedade** (carga genética) quanto pelo **ambiente** (cultura, educação, experiências de vida).



Traços Psicológicos Específicos de Alto Impacto Organizacional:

- **Locus de Controle Interno:** O indivíduo acredita firmemente que é o condutor de seu próprio destino; atribui seus êxitos ou insucessos à sua dedicação pessoal, inteligência e esforço.
- **Locus de Controle Externo:** O indivíduo acredita que seus resultados são determinados pelo acaso, pela sorte, pelo destino ou por terceiros poderosos sobre os quais não tem controle.
- **Autoeficácia (Albert Bandura):** A convicção pessoal que um colaborador tem em sua própria capacidade de desempenhar com sucesso uma tarefa específica. Servidores com alta autoeficácia reagem a dificuldades com maior perseverança.
- **Maquiavelismo:** Traço caracterizado pelo pragmatismo frio, cálculo emocional e crença de que os fins justificam os meios em disputas corporativas.

> ⭐ **[IMPORTANTE (O MELHOR PREDITOR NO BIG FIVE)]:**
> Grave o fator que mais cai nas provas da FCC: no modelo dos Cinco Grandes Fatores (*Big Five*), o traço com maior poder preditivo de alto desempenho profissional consistente em praticamente qualquer profissão é a **CONSCIENCIOSIDADE** (disciplina, foco em resultados, persistência e responsabilidade).

Teste 400

(FCC – TRT-20ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
No modelo dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (*Big Five*), amplamente adotado nas pesquisas contemporâneas de comportamento organizacional, o traço que se revelou empiricamente como o preditor mais consistente e fidedigno de alto desempenho profissional na ampla maioria das ocupações é a:

A) Extroversão.

B) Conscienciosidade.

C) Agradabilidade.

D) Abertura a Experiências.

E) Estabilidade Emocional.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A extroversão prediz desempenho em funções comerciais e de liderança política, mas não de modo universal.
>
> **B) CORRETA.** Centenas de pesquisas em Comportamento Organizacional comprovam que a **Conscienciosidade** (associada a alto senso de responsabilidade, rigor, organização, persistência, confiabilidade e foco em metas) é o fator do *Big Five* que possui correlação positiva mais forte e consistente com o bom desempenho profissional em quase todas as carreiras.
>
> **C) Incorreta.** A agradabilidade favorece o trabalho em equipe, mas não é o principal preditor geral.
>
> **D) Incorreta.** Abertura a experiências correlaciona-se com criatividade e adaptabilidade, mas não com desempenho padronizado contínuo.
>
> **E) Incorreta.** Estabilidade emocional evita estresse, mas não garante disciplina produtiva.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 401

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) No estudo da personalidade humana no Comportamento Organizacional, o **Modelo dos Cinco Grandes Fatores (Big Five)** é amplamente aceito pela literatura científica contemporânea.

O fator do Big Five que descreve a tendência do indivíduo de ser responsável, disciplinado, organizado, pontual e orientado para o cumprimento rigoroso de metas e deveres é a:

A) Conscienciosidade (ou Realização / Escrupulosidade).

B) Extroversão.

C) Agradabilidade (ou Amabilidade).

D) Abertura para Experiências.

E) Estabilidade Emocional (baixo Neuroticismo) no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O modelo **Big Five** compreende: (1) **Conscienciosidade** (organização, responsabilidade, persistência e foco no dever); (2) **Extroversão** (sociabilidade, assertividade e expressividade); (3) **Amabilidade/Agradabilidade** (confiança, empatia e cooperação); (4) **Estabilidade Emocional / Neuroticismo** (autocontrole vs ansiedade/insegurança); (5) **Abertura a Experiências** (criatividade, curiosidade intelectual e imaginação). A conscienciosidade é o fator mais fortemente correlacionado ao desempenho profissional no trabalho.

B), C), D), E) Incorretas. Representam as outras quatro dimensões distintas da personalidade.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Atitudes, Dissonância Cognitiva e Comprometimento Organizacional

Uma **atitude** é um estado mental de prontidão organizado pela experiência, manifestado em juízos avaliativos (favoráveis ou desfavoráveis) sobre objetos, pessoas ou eventos. Estrutura-se em três componentes indissociáveis:

- **Componente Cognitivo:** O saber, a crença, a opinião ou o conhecimento fático sobre o objeto (ex.: "A auditoria pública combate a corrupção").
- **Componente Afetivo:** A dimensão emocional ou sentimento em relação ao objeto (ex.: "Tenho orgulho de atuar no Tribunal de Contas").
- **Componente Comportamental:** A intenção explícita de agir ou se comportar de determinado modo (ex.: "Vou me dedicar com rigor na elaboração do relatório de fiscalização").

Dissonância Cognitiva (Leon Festinger):

Fenômeno caracterizado por desconforto e tensão psicológica profunda quando o indivíduo percebe inconsistência entre duas atitudes ou entre sua atitude pessoal e seu comportamento concreto. Para mitigar essa tensão interna, o sujeito tende a:

1. Mudar o seu comportamento concreto;
2. Alterar a sua crença/atitude pessoal para justificar o ato; ou
3. Desenvolver justificativas racionais e argumentos atenuantes.

As Três Dimensões do Comprometimento Organizacional (Meyer e Allen):

1. **Comprometimento Afetivo:** O servidor permanece na instituição pública porque **ele quer**. Há identificação emocional autêntica, orgulho corporativo e adesão genuína à missão institucional.
2. **Comprometimento Instrumental / De Continuação:** O servidor permanece porque **ele precisa**. Pesa racionalmente os custos financeiros, estabilidade e perdas pecuniárias decorrentes de um eventual desligamento.
3. **Comprometimento Normativo:** O servidor permanece porque **ele sente que deve**. É movido por um senso de obrigação moral, gratidão ou lealdade ética perante o órgão público.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (DISSONÂNCIA COGNITIVA)]:**
> A dissonância cognitiva (Leon Festinger) ocorre quando um indivíduo tem duas crenças contraditórias ou quando seu comportamento viola sua própria atitude moral. Para aliviar a tensão psicológica, a pessoa tende a mudar seu comportamento, alterar sua atitude ou criar justificativas racionais que acomodem a contradição.

Teste 402

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito das dimensões do comprometimento organizacional formuladas por John Meyer e Natalie Allen, considere a situação em que um servidor público federal recusa uma proposta de trabalho na iniciativa privada porque sente que a organização em que atua cumpriu um papel fundamental na sua formação profissional inicial, experimentando um profundo senso de obrigação moral e lealdade ética de permanecer servindo àquela instituição pública. Trata-se de um exemplo de comprometimento:

A) Instrumental.

B) De Continuação.

C) Normativo.

D) Dissonante.

E) Reativo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O comprometimento instrumental decorre da avaliação de perdas econômicas associadas à saída da organização ("permanece porque precisa").

B) Incorreta. O comprometimento de continuação é termo equivalente ao instrumental no modelo tridimensional de Meyer e Allen.

C) CORRETA. O **Comprometimento Normativo** traduz o sentimento de obrigação moral e lealdade ética de permanecer na instituição por dever de consciência e gratidão ("permanece porque sente que deve").

D) Incorreta. Termo dissociado da teoria clássica de comprometimento organizacional.

E) Incorreta. Categoria alheia às três dimensões fundamentadas por Meyer e Allen (Afetiva, Normativa e Instrumental).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 403

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Segundo a Teoria da Dissonância Cognitiva formulada por Leon Festinger, quando um indivíduo percebe uma contradição ou inconsistência desconfortável entre duas atitudes ou entre sua atitude e seu comportamento real:

A) Ele experimenta uma tensão psicológica desconfortável (dissonância) que o motiva a reduzir a inconsistência, alterando seu comportamento, modificando sua atitude ou racionalizando a discrepância.

B) O indivíduo entra em estado de catatonia permanente sem capacidade de decisão.

C) A dissonância cognitiva consolida automaticamente o comprometimento afetivo com o órgão público no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Ocorre necessariamente a imediata demissão voluntária do cargo público.

E) A incongruência atitudinal é eliminada por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Leon Festinger postulou que a **Dissonância Cognitiva** é o estado de desconforto psicológico gerado pela incompatibilidade percebida entre crenças/atitudes e ações reais. O indivíduo busca ativamente reduzir essa tensão ajustando a conduta, alterando a atitude pregressa ou buscando justificativas racionais para harmonizar a contradição.

B), C), D), E) Incorretas. Distorções fantasiosas sem correspondência com a teoria psicológica de Festinger.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Teorias Motivacionais de Conteúdo (Maslow, Herzberg, Alderfer e McClelland)

As **teorias de conteúdo** buscam identificar e explicar *o que* motiva as pessoas, mapeando as necessidades internas que orientam a conduta humana:

A) Hierarquia das Necessidades Humanas de Abraham Maslow:

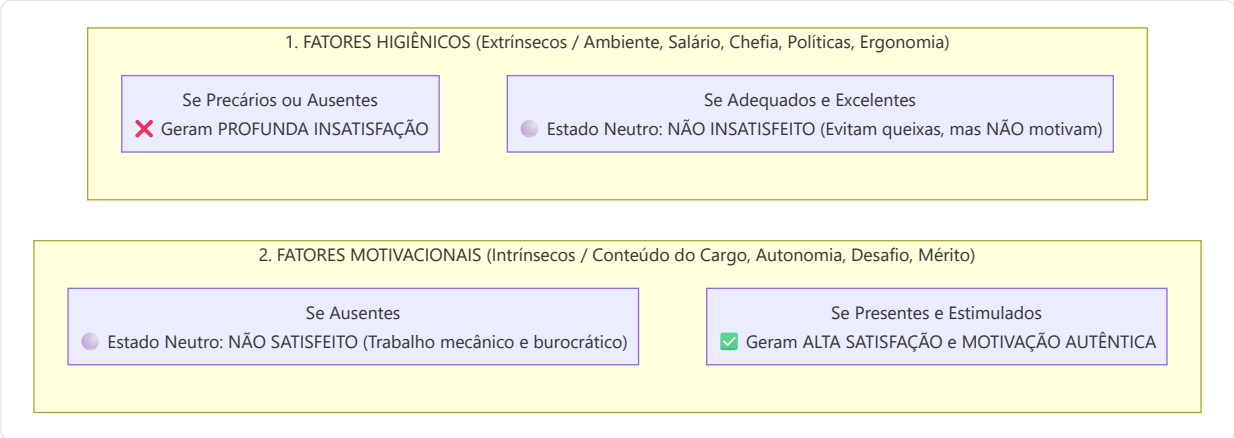
As necessidades humanas organizam-se em uma pirâmide progressiva e hierárquica:

1. **Necessidades Fisiológicas (Base):** Alimentação, repouso, sono, abrigo e conforto térmico.
2. **Necessidades de Segurança:** Estabilidade no cargo, proteção física, remuneração previsível e plano de saúde.
3. **Necessidades Sociais (Amor/Afiliação):** Amizades no setor, aceitação pelos pares e clima harmônico de trabalho.
4. **Necessidades de Estima:** Reconhecimento profissional, status funcional, prestígio e respeito dos superiores.
5. **Necessidades de Autorrealização (Topo):** Pleno desenvolvimento do potencial próprio, autonomia criativa e desafios intelectuais.

- *Premissa de Maslow:* Uma necessidade superior só passa a motivar o comportamento quando a necessidade imediatamente inferior estiver substancialmente satisfeita.

B) Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg:

Herzberg demonstrou que a satisfação e a insatisfação no trabalho são fenômenos governados por dois conjuntos completamente independentes de fatores:



- **Fatores Higiênicos (Extrínsecos):** Referem-se ao **contexto do trabalho** (salário, condições físicas, segurança, benefícios e tipo de supervisão). Sua presença apenas evita a insatisfação funcional; não tem o poder de gerar motivação duradoura.
- **Fatores Motivacionais (Intrínsecos):** Referem-se ao **conteúdo do trabalho** (complexidade da tarefa, realização, responsabilidade, desafios intelectuais e desenvolvimento). São os únicos capazes de provocar satisfação plena e motivação autêntica.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (SALÁRIO MOTIVA SEGUNDO HERZBERG?)]:**
> Pegadinha clássica em provas da FCC: afirmar que na teoria de Herzberg o aumento de remuneração é um fator motivacional primordial. **FALSO!** Salário é um **Fator Higiênico (Extrínseco)**. O salário baixo gera insatisfação, mas o salário alto apenas neutraliza o descontentamento; ele **não possui o poder de produzir motivação duradoura**!

Teste 404

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Determinado gestor público, objetivando elevar a motivação dos servidores do setor de protocolo, promoveu uma reforma completa no ambiente físico do trabalho, instalando mobiliário ergonômico moderno, ar-condicionado de última geração e ampliando a remuneração com novo benefício de alimentação. Não obstante as medidas adotadas, os índices de proatividade e dedicação às tarefas intelectuais do setor permaneceram inalterados após alguns meses. Sob a perspectiva da Teoria dos Dois Fatores formulada por Frederick Herzberg, a ausência de elevação da motivação explica-se porque:

A) As medidas implementadas atuaram exclusivamente sobre os fatores higiênicos, os quais são capazes de evitar a insatisfação funcional, mas não possuem a propriedade de gerar motivação genuína.

B) A melhoria das condições físicas viola o princípio da equidade distributiva ao desconsiderar a valência das recompensas pecuniárias.

C) O gestor ignorou a necessidade de autoafirmação primária prevista na base da pirâmide de Clayton Alderfer.

D) O ambiente físico e o salário constituem fatores motivacionais de conteúdo que só produzem efeito quando associados a punições disciplinares no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O mobiliário moderno reduz a expectativa de esforço, eliminando a instrumentalidade postulada por Victor Vroom.

Comentário Detalhado:

A) CORRETA. Segundo Frederick Herzberg, aspectos como ergonomia, ar-condicionado, condições de higiene predial e benefícios remuneratórios são **Fatores Higiênicos (Extrínsecos)**. A presença desses fatores em excelente nível é indispensável para evitar a insatisfação e reclamações dos servidores, mas é absolutamente incapaz de gerar motivação ou dedicação espontânea acima da média. A motivação decorre unicamente dos **Fatores Motivacionais (Intrínsecos)**, que dizem respeito ao desafio intelectual, responsabilidade, utilidade da tarefa e reconhecimento.

B) Incorreta. Trata-se da teoria bifatorial de Herzberg, não da equidade de Adams.

C) Incorreta. Alderfer dividiu as necessidades em Existência, Relacionamento e Crescimento.

D) Incorreta. Salário e ambiente são fatores higiênicos, e não motivacionais.

E) Incorreta. Mistura teorias de autores e premissas distintas.

GABARITO OFICIAL: A

C) Teoria ERC de Clayton Alderfer:

Condensou os níveis de Maslow em três necessidades essenciais:

- **E**xistência (fisiológicas e de segurança);
- **R**elacionamento (sociais e consideração externa);
- **C**rescimento (estima interna e autorrealização).
- *Inovação conceitual:* Alderfer admitiu o princípio da **frustração-regressão**: quando uma necessidade superior não pode ser satisfeita, a pessoa regride e intensifica o desejo de suprir uma necessidade do nível inferior.

D) Teoria das Necessidades Adquiridas de David McClelland:

Afirma que a motivação dos indivíduos é moldada por três necessidades essenciais adquiridas ao longo da socialização:

1. **Necessidade de Realização (*nAch*):** Busca incessante por excelência, superação de padrões difíceis e assunção de riscos calculados.
2. **Necessidade de Poder (*nPow*):** Desejo de influenciar, liderar, controlar e orientar o comportamento de terceiros.
3. **Necessidade de Afiliação (*nAff*):** Desejo de estabelecer relacionamentos interpessoais amigáveis, cooperação e aceitação mútua.

Teste 405

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Na Teoria dos Dois Fatores (ou Teoria Bifatorial) de Frederick Herzberg, os elementos do ambiente de trabalho dividem-se em Fatores Higiênicos (extrínsecos) e Fatores Motivacionais (intrínsecos).

Segundo Herzberg, os **Fatores Higiênicos** (como salário, condições físicas de trabalho, políticas da empresa e segurança do emprego):

A) São capazes apenas de evitar a insatisfação quando presentes e adequados, mas não geram motivação nem satisfação genuína duradoura no trabalho.

B) São a principal fonte geradora de autorrealização e orgulho profissional profundo no servidor no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Referem-se ao conteúdo íntimo do cargo e aos desafios e responsabilidades inerentes à tarefa.

D) Provocam alta satisfação mesmo quando as relações interpessoais com a chefia forem péssimas.

E) Devem ser suprimidos das organizações públicas contemporâneas para evitar o comodismo.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. A contribuição revolucionária de Herzberg foi demonstrar que o oposto de satisfação não é a insatisfação, mas a "não satisfação". Os **Fatores Higiênicos (extrínsecos)** atuam como profilaxia: quando ótimos, apenas neutralizam a insatisfação (deixam o trabalhador em estado neutro); para gerar **motivação real e satisfação**, são necessários os **Fatores Motivacionais (intrínsecos)**: conteúdo do cargo, autonomia, reconhecimento, responsabilidade e crescimento profissional.
>
> **B), C)** Incorretas. Características exclusivas dos Fatores Motivacionais.
>
> **D), E)** Incorretas. Contradizem a premissa de que os fatores higiênicos são necessários como base sanitária mínima.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

5. Teorias Motivacionais de Processo (Vroom, Adams, Locke e Skinner)

As **teorias de processo** investigam a dinâmica cognitiva e os mecanismos mentais por meio dos quais o comportamento humano é estimulado, direcionado e mantido no tempo:

A) Teoria da Expectativa / Expectância de Victor Vroom (Modelo VIE):

A motivação resulta de um cálculo mental ponderado que encadeia três elementos fundamentais:

$$\text{Força Motivacional} = \text{Expectativa (E)} \times \text{Instrumentalidade (I)} \times \text{Valência (V)}$$



1. **Expectativa (E):** Relação **Esforço** $\rightarrow$ **Desempenho**. A crença subjetiva do indivíduo de que seu esforço resultará no atingimento do padrão de desempenho exigido.
2. **Instrumentalidade (I):** Relação **Desempenho** $\rightarrow$ **Recompensa**. A crença de que a organização realmente cumprirá o acordado e entregará a recompensa prometida se o desempenho for alcançado.
3. **Valência (V):** Relação **Recompensa** $\rightarrow$ **Metas Pessoais**. O valor atrativo, positivo ou negativo, que o servidor atribui ao resultado ou recompensa oferecida.

- **Propriedade Multiplicativa:** Tratando-se de uma multiplicação, **se qualquer uma das três variáveis for igual a zero, a motivação final será nula!**

> 🔴 **[ATENÇÃO (PRODUTO MULTIPLICATIVO DE VROOM)]:**
> Na teoria da expectância de Vroom, se um servidor quer muito a promoção (Valência alta) e sabe que consegue bater a meta (Expectativa alta), mas sabe que o chefe vai promover um parente por nepotismo (Instrumentalidade = zero), a força motivacional do servidor será **ZERO**!

Teste 406

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
Segundo a Teoria da Expectativa desenvolvida por Victor Vroom, a motivação de um indivíduo para se dedicar com afinco a uma atividade profissional resulta da interação cognitiva entre três variáveis fundamentais. A convicção pessoal de um servidor de que o alcance do desempenho esperado e a conclusão da meta pactuada serão efetivamente seguidos pela entrega da recompensa institucional prometida pela organização traduz o conceito de:

A) Valência.

B) Instrumentalidade.

C) Expectativa.

D) Equidade comparativa.

E) Locus de controle externo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Valência é o grau de atratividade e valor pessoal que a recompensa possui para o servidor.

B) CORRETA. No modelo de Victor Vroom:

- *Expectativa:* É a crença de que o **Esforço levará ao Desempenho** (acreditar na própria competência para atingir a meta).
- **Instrumentalidade:** É a crença de que o **Desempenho alcançado levará à Recompensa prometida** (confiança de que a instituição entregará o benefício prometido se a meta for batida).
- *Valência:* É a relação entre a **Recompensa e os Objetivos Pessoais** (o apreço subjetivo pelo benefício).

C) Incorreta. Expectativa refere-se à relação esforço-desempenho.

D) Incorreta. Equidade pertence à teoria de J. Stacy Adams.

E) Incorreta. Locus de controle é conceito de traço de personalidade.

GABARITO OFICIAL: B

B) Teoria da Equidade de J. Stacy Adams:

Sustenta que a motivação decorre da percepção de justiça distributiva. O servidor compara a relação entre suas contribuições/insumos (*inputs* - esforço, formação, tempo) e suas recompensas (*outcomes* - remuneração, elogios, prestígio) com a relação equivalente observada em colegas de referência:

$$\frac{\text{Recompensas Próprias}}{\text{Insumos Próprios}} \quad \text{versus} \quad \frac{\text{Recompensas do Colega}}{\text{Insumos do Colega}}$$

- Constatando **iniquidade desfavorável** (ganha menos do que outros para a mesma carga de esforço), o indivíduo experimenta angústia e revolta, reagindo com queda intencional de produtividade, aumento do absenteísmo ou pedidos de exoneração/remoção.

Teste 407

(FCC – SEFAZ-PE – Auditor Fiscal do Tesouro Estadual)
Um auditor fiscal estadual constatou que um colega recém-empossado na mesma gerência, desempenhando idênticas tarefas de fiscalização tributária e possuindo formação equivalente, foi contemplado com uma gratificação especial de produtividade 50% superior sem justificativa plausível de mérito. O auditor sentiu-se revoltado e passou a reduzir propositalmente seu ritmo diário de autuações e a faltar com frequência aos plantões fiscais. O comportamento adotado pelo auditor é explicado primordialmente pela:

A) Teoria da Dissonância Comportamental de Skinner.

B) Teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow.

C) Teoria da Equidade de J. Stacy Adams.

D) Teoria X de Douglas McGregor.

E) Teoria da Racionalidade Absoluta dos Processos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Skinner é o autor da teoria do reforço operante.

B) Incorreta. Maslow trata da hierarquia fisiológica até autorrealização.

C) CORRETA. A **Teoria da Equidade de J. Stacy Adams** postula que os indivíduos comparam sua relação Resultados/Insumos com a relação de outros profissionais comparáveis. Ao constatar que o colega recebe recompensa desproporcionalmente maior para o mesmo esforço (iniquidade negativa sentida), o trabalhador busca restaurar o equilíbrio reduzindo seus insumos de trabalho (diminuindo o ritmo e faltando ao serviço).

D) Incorreta. A Teoria X de McGregor retrata pressupostos gerenciais autoritários sobre trabalhadores preguiçosos.

E) Incorreta. Opção sem respaldo teórico na psicologia motivacional.

GABARITO OFICIAL: C

C) Teoria do Estabelecimento de Metas de Edwin Locke:

Comprovou empiricamente que:

- Metas **específicas, mensuráveis e desafiadoras** conduzem a desempenhos significativamente mais elevados do que metas fáceis ou genéricas ("faça o melhor que puder");
- O fornecimento de **feedback constante** é indispensável para orientar e sustentar o empenho do indivíduo;
- A **participação dos servidores** na fixação das metas eleva substancialmente seu nível de comprometimento com o resultado final.

D) Teoria do Reforço de B.F. Skinner:

Abordagem comportamentalista segundo a qual o comportamento é condicionado por suas consequências ambientais:

- **Reforço Positivo:** Apresentação de um estímulo agradável (elogio, bônus) após a conduta desejada, aumentando a probabilidade de sua repetição.
- **Reforço Negativo:** Remoção de uma consequência desagradável quando o indivíduo adota a conduta desejada (ex.: cessação de cobranças diárias quando o servidor entrega o relatório).
- **Punição:** Aplicação de uma penalidade desagradável (advertência, corte salarial) para desestimular condutas censuráveis.
- **Extinção:** Eliminação de qualquer recompensa que reforçava um comportamento inadequado, fazendo com que ele gradualmente desapareça.

Teste 408

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na Teoria da Expectativa (ou Teoria da Expectância) de Victor Vroom, a motivação para agir decorre da multiplicação de três variáveis cognitivas: **Expectativa**, **Instrumentalidade** e **Valência** ((M = E imes I imes V)).

O conceito de **Instrumentalidade** corresponde à crença do indivíduo de que:

A) O alcance de um determinado nível de desempenho bem-sucedido será recompensado com um resultado ou recompensa organizacional concreta (relação desempenho-recompensa).

B) O seu esforço despendido resultará infalivelmente em um bom desempenho no trabalho (relação esforço-desempenho) em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) O valor ou peso atrativo atribuído subjetivamente à recompensa oferecida pela organização é positivo.

D) Os computadores e instrumentos de tecnologia fornecidos pela chefia são suficientes para a auditoria.

E) A chefia é imune a pressões sindicais na distribuição de funções de confiança.

Comentário Detalhado:

A) Correta. No modelo VIE de Victor Vroom: **Expectativa (E)**: crença de que o esforço levará ao desempenho ((Esforço ightarrow Desempenho)); **Instrumentalidade (I)**: crença de que o bom desempenho alcançado será o instrumento para receber a recompensa almejada ((Desempenho ightarrow Recompensa)); **Valência (V)**: o valor subjetivo ou atratividade que o indivíduo confere à recompensa recebida.

B) Incorreta. Refere-se à Expectativa.

C) Incorreta. Refere-se à Valência.

D), E) Incorretas. Sentidos corriqueiros de instrumento que não guardam relação com a teoria motivacional.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 409

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) Segundo a Teoria da Equidade de J. Stacy Adams, os indivíduos no ambiente de trabalho comparam a relação entre seus insumos/contribuições (esforço, dedicação, competência) e seus resultados/recompensas (remuneração, reconhecimento, promoções) com a relação insumo/resultado de outros colegas em funções semelhantes.

Quando o servidor público percebe uma situação de **iniquidade negativa** (sente-se injustiçado ao constatar que contribui mais e recebe menos reconhecimento que colegas em situação similar), a teoria prevê que ele tenderá a:

A) Reduzir seu esforço e produtividade, aumentar o absenteísmo ou até solicitar remoção para outro setor, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio e a equidade psicológica percebida.

B) Aumentar espontaneamente sua carga horária de trabalho diário sem solicitar remuneração adicional.

C) Renunciar voluntariamente ao cargo público estável em favor daquele colega menos produtivo.

D) Desconsiderar completamente as recompensas institucionais e dobrar o ritmo de trabalho.

E) Ignorar qualquer parâmetro de comparação social e atuar em estado de isolamento afetivo voluntário no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A Teoria da Equidade de Adams mostra que a percepção de injustiça gera tensão cognitiva e desmotivação. Para restabelecer o senso de justiça distributiva, o indivíduo adota comportamentos como: diminuir o esforço, produzir com menor qualidade, faltar ao serviço, distorcer mentalmente a comparação ou mudar de departamento.

B), C), D), E) Incorretas. Reações opostas à lógica do comportamento humano diante de injustiça distributiva percebida.

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Regime dos Servidores e Princípios da Administração) - Direitos, estabilidade e regime de responsabilidade dos servidores públicos.
- Decreto Federal nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil) - Padrões éticos, atitudes e valores esperados no exercício da função pública.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Deveres e Regime Disciplinar dos Servidores de Goiás) - Conduta ética, deveres funcionais e proibições aplicáveis aos servidores estaduais.
- TCE-GO - Código de Ética e Conduta dos Servidores - Diretrizes deontológicas e compromisso com o interesse público no TCE-GO.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Desenvolvimento de Pessoas e Motivação no Trabalho) - Valorização, crescimento profissional e incentivo à qualificação do servidor.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 3 - Atitudes e Satisfação no Trabalho; Cap. 4 - Personalidade e Valores; Cap. 7 - Conceitos Básicos de Motivação).
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 3 - Personalidade e Atitudes; Cap. 5 - Teoria da Motivação: Maslow, Herzberg e McClelland).
- HERZBERG, Frederick. **One More Time: How Do You Motivate Employees?**. Harvard Business Review, v. 46, n. 1, p. 53-62, 1968.

02 - Grupos, Equipes de Trabalho, Teorias da Liderança e Comunicação Organizacional

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Grupos versus Equipes de Trabalho nas organizações:
  - Conceito de grupo (interação social para compartilhar informações) versus equipe de trabalho (sinergia positiva, esforço coordenado e responsabilidade mútua compartilhada);
  - Tipologia das equipes: equipes de resolução de problemas, equipes autogerenciadas, equipes multifuncionais (*cross-functional*) e equipes virtuais;
  - O modelo de desenvolvimento de grupos de Bruce Tuckman: Formação (*Forming*), Conflito/Tormenta (*Storming*), Normatização (*Norming*), Desempenho (*Performing*) e Desintegração (*Adjourning*);
- Teorias e Estilos de Liderança:
  - Conceito de liderança e a distinção clássica entre Líder (influência legítima conquistada) e Chefe/Gerente (autoridade formal outorgada);
  - Teoria dos Traços de Personalidade e suas limitações históricas;
  - Teorias Comportamentais: estilos clássicos de White e Lippitt (Autocrática, Democrática e Liberal / *Laissez-Faire*); o *Grid Gerencial* de Blake e Mouton (tarefa vs. pessoas);
  - Teorias Situacionais e Contingenciais:
  - O Modelo de Fred Fiedler (escala CMP e favorabilidade situacional);
  - A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard (maturidade dos liderados M1 a M4: Determinar, Persuadir, Compartilhar e Delegar);
  - Teoria Caminho-Meta (*Path-Goal*) de Robert House (diretivo, apoiador, participativo e orientado para conquista);
  - Abordagens Contemporâneas de Liderança:
  - Liderança Transacional (troca de recompensas contingentes e gestão por exceção) versus Liderança Transformacional (os 4 Is de Bass: influência idealizada, motivação inspiradora, estimulação intelectual e consideração individualizada);
  - Liderança Servidora (*Servant Leadership*) e Liderança Autêntica;
- Processo de Comunicação Organizacional:
  - Elementos do processo comunicacional: emissor, codificação, mensagem, canal, ruído, decodificação, receptor e *feedback*;
  - Fluxos e redes de comunicação: descendente, ascendente, horizontal/lateral e diagonal;
  - Barreiras à comunicação interpessoal: filtragem deliberada, percepção seletiva, sobrecarga informacional, desconfiança e barreiras semânticas.

🧭 Sumário

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho
   1. Teste 410
   2. Teste 411
2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman
   1. Teste 412
   2. Teste 413
3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional
   1. Teste 414
   2. Teste 415
4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional
   1. Teste 416
5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras
   1. Teste 417
   2. Teste 418
   3. Teste 419
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

1. Grupos de Trabalho versus Equipes de Trabalho

A distinção teórica entre grupo e equipe de trabalho é um dos pilares mais frequentes em provas de Comportamento Organizacional:

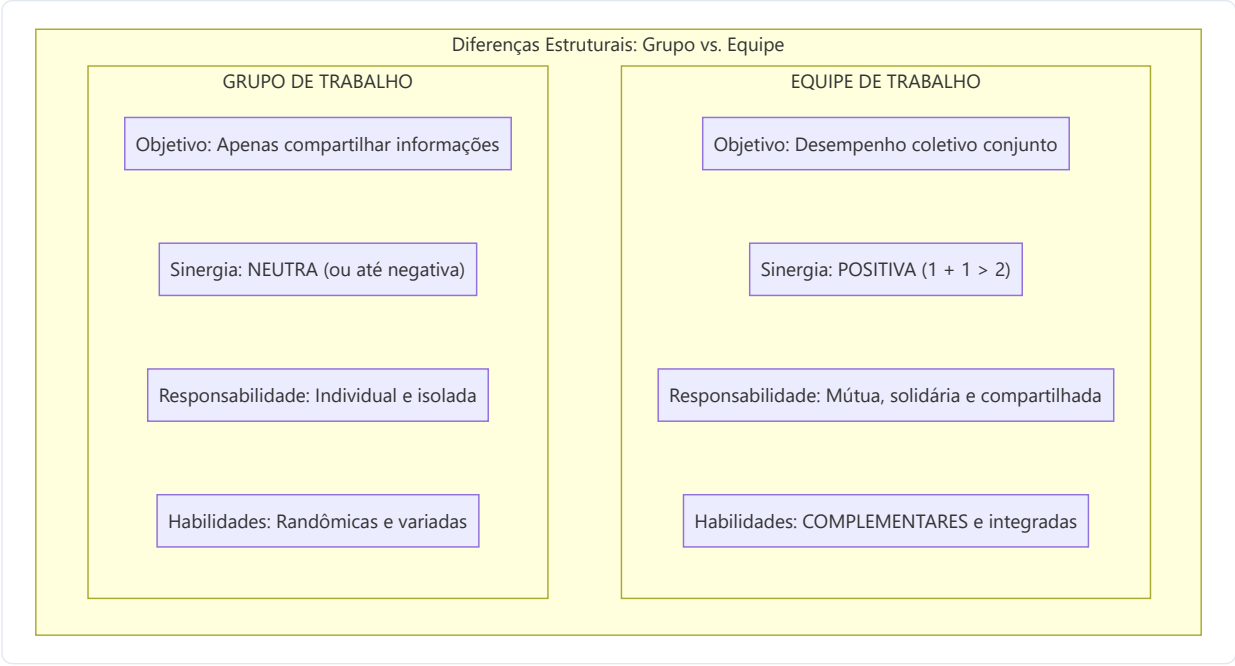


Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Grupo de Trabalho	Equipe de Trabalho
Objetivo Central	Compartilhar informações e tomar decisões para apoiar o desempenho individual de cada membro.	Desempenho coletivo e entrega conjunta de metas institucionais comuns.
Padrão de Sinergia	**Neutra** (às vezes negativa, decorrente de descoordenação ou conflitos disfuncionais).	**Positiva** ($1 + 1 > 2$: o resultado coletivo excede a soma das partes).
Responsabilidade	Individual e isolada (cada um responde unicamente por seu quinhão).	**Mútua e solidária** (todos respondem pelo sucesso ou insucesso da entrega).
Habilidades	Aleatórias, sobrepostas ou desarticuladas.	**Complementares** (conhecimentos técnicos diversos que se completam).

Tipologia das Equipes nas Organizações:

1. **Equipes de Resolução de Problemas:** Grupos temporários formados por servidores do mesmo setor que se reúnem semanalmente para propor melhorias em processos e rotinas.
2. **Equipes Autogerenciadas:** Equipes autônomas com elevado poder decisório, que executam tarefas operacionais completas, elegem seus líderes rotativos e planejam suas próprias escalas de trabalho sem supervisão hierárquica direta constante.
3. **Equipes Multifuncionais (*Cross-Functional*):** Reúnem profissionais de diferentes áreas funcionais (ex.: auditor contábil, analista de TI, engenheiro de obras e procurador jurídico) para trabalhar em projetos interdisciplinares complexos.
4. **Equipes Virtuais:** Utilizam tecnologias de colaboração online para conectar servidores geograficamente dispersos em prol de objetivos comuns.

> ⭐ **[IMPORTANTE (SINERGIA POSITIVA EM EQUIPES)]:**
> Em provas da FCC, lembre-se de que a **sinergia positiva ($1 + 1 > 2$)** é o traço distintivo nuclear das **Equipes de Trabalho**. Em meros **Grupos de Trabalho**, a sinergia é **neutra** (a soma dos desempenhos individuais é apenas a soma aritmética de cada um) ou até negativa.

Teste 410

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
A respeito da distinção conceitual entre Grupos de Trabalho e Equipes de Trabalho segundo a literatura especializada de comportamento organizacional, assinale a opção correta:

A) Em um grupo de trabalho, a responsabilidade pelos resultados é solidária e mútua entre todos os integrantes, inexistindo metas isoladas.

B) As equipes de trabalho caracterizam-se por apresentar sinergia positiva, na qual o desempenho coletivo conjunto é superior à soma das contribuições individuais isoladas.

C) Os grupos de trabalho dependem compulsoriamente de habilidades técnicas altamente complementares entre seus membros.

D) Em uma equipe de trabalho, a sinergia é sempre neutra, limitando-se os integrantes a trocar informações de rotina sem compromisso mútuo com as metas no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) As equipes autogerenciadas são aquelas nas quais o gestor superior centraliza todas as decisões operacionais sem delegar autoridade aos membros.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A responsabilidade no grupo de trabalho é puramente individual; na equipe é que ela é mútua e compartilhada.

B) CORRETA. As **Equipes de Trabalho** caracterizam-se pela **sinergia positiva** $(1 + 1 > 2)$, o que significa que o esforço coordenado e integrado dos membros resulta em um patamar de entrega e desempenho global muito superior à mera soma aritmética das ações individuais isoladas.

C) Incorreta. As habilidades complementares são requisito essencial das **equipes**, ao passo que nos grupos as habilidades são aleatórias.

D) Incorreta. A sinergia neutra e a mera troca de dados caracterizam os grupos, e não as equipes.

E) Incorreta. As equipes autogerenciadas possuem altíssima autonomia decisória, operando sem supervisão direta diária.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 411

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) No Comportamento Organizacional, a distinção entre **Grupo de Trabalho** e **Equipe de Trabalho** é fundamental para a gestão de pessoas.

Constitui característica essencial e distintiva de uma **Equipe de Trabalho** de alto desempenho:

A) A sinergia positiva gerada pelo esforço coordenado dos membros, resultando em um nível de desempenho coletivo maior do que a simples soma das contribuições individuais, com responsabilidade tanto individual quanto mútua.

B) A independência estrita de objetivos, de tal modo que o sucesso de um membro prescinda do esforço dos demais no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A concentração exclusiva das decisões na figura do chefe hierárquico formal, sem participação da equipe.

D) A inexistência de complementaridade de habilidades técnicas entre os colaboradores.

E) O foco exclusivo na produtividade individual isolada sem metas coletivas compartilhadas.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Diferença crucial: em um **Grupo de Trabalho**, o objetivo é apenas compartilhar informações e a sinergia é neutra (às vezes negativa), com responsabilidade apenas individual; em uma **Equipe de Trabalho**, há metas coletivas claras, habilidades complementares, responsabilidade mútua/compartilhada e **sinergia positiva** (o todo é superior à soma das partes).

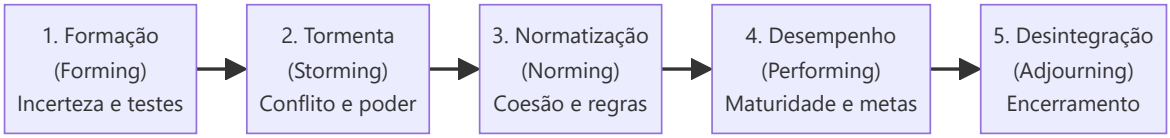
B), C), D), E) Incorretas. Descrevem grupos de trabalho tradicionais ou unidades individualizadas.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Modelo de Desenvolvimento de Grupos de Bruce Tuckman

Bruce Tuckman demonstrou que os grupos não nascem prontos e produtivos; eles atravessam **cinco estágios sequenciais de maturação psicossocial**:



1. **Formação (*Forming*):** Estágio caracterizado por grande incerteza quanto à missão, regras e papéis do grupo. Os integrantes exploram os limites e testam comportamentos para descobrir o que é aceitável.
2. **Tormenta / Conflito (*Storming*):** Estágio de atritos e resistências internas. Os integrantes aceitam a existência do grupo, mas resistem às limitações que a convivência impõe à sua individualidade; surgem disputas declaradas pelo controle e pela liderança da equipe.
3. **Normatização (*Norming*):** O conflito é superado, restabelecendo-se a harmonia. Desenvolvem-se relacionamentos estreitos, camaradagem e forte senso de coesão, formalizando-se as regras e expectativas mútuas de conduta.
4. **Desempenho (*Performing*):** O grupo atinge sua plena maturidade funcional. A energia dos participantes não é mais desperdiçada em disputas interpessoais, canalizando-se diretamente para a execução com excelência das tarefas e projetos.
5. **Desintegração / Encerramento (*Adjourning*):** Aplica-se a equipes temporárias (forças-tarefa, comissões de concurso, grupos de trabalho). O foco desloca-se do alto rendimento para a conclusão das pendências, documentação final e dissolução formal do grupo.

Teste 412

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
De acordo com o modelo de desenvolvimento de pequenos grupos concebido por Bruce Tuckman, o estágio em que surgem conflitos explícitos entre os participantes, disputas internas pelo controle do grupo e resistências à liderança formal pré-estabelecida é denominado:

A) Estágio de Formação (*Forming*).

B) Estágio de Tormenta ou Conflito (*Storming*).

C) Estágio de Normatização (*Norming*).

D) Estágio de Desempenho (*Performing*).

E) Estágio de Desintegração (*Adjourning*) no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Formação é a fase inicial de reconhecimento mútuo e incerteza.

B) CORRETA. O estágio de **Tormenta (ou Conflito / *Storming*)** é caracterizado exatamente pelo surgimento de embates internos de poder e discordâncias quanto às regras; os participantes aceitam a existência do grupo, mas resistem ao controle exercido sobre eles e disputam a liderança até que a hierarquia de papéis se estabilize.

C) Incorreta. Normatização é a fase posterior em que a coesão é restabelecida e surgem regras claras.

D) Incorreta. Desempenho é a fase em que o grupo atinge a produtividade máxima e maturidade funcional.

E) Incorreta. Desintegração é a fase final de dissolução do grupo após a entrega dos resultados.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 413

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Bruce Tuckman propôs um modelo seminal que descreve os cinco estágios universais pelos quais passam os grupos e equipes ao longo de seu ciclo de desenvolvimento.

O estágio em que o grupo supera conflitos internos de poder, estabelece coesão, define normas claras de convivência e desenvolve forte sentimento de identidade e camaradagem mútua é denominado:

A) Normatização (Norming).

B) Formação (Forming).

C) Conflito / Tempestade (Storming).

D) Desempenho (Performing).

E) Desintegração / Dissolução (Adjourning).

Comentário Detalhado:

A) Correta. Os 5 estágios de Tuckman: (1) **Formação (Forming)**: incerteza e orientação inicial; (2) **Tempestade/Conflito (Storming)**: disputas de liderança e atritos interpessoais; (3) **Normatização (Norming)**: estabelecimento de coesão, normas aceitas, alinhamento e regras de conduta; (4) **Desempenho (Performing)**: energia focada na execução produtiva da tarefa; (5) **Desintegração (Adjourning)**: conclusão e encerramento dos trabalhos.

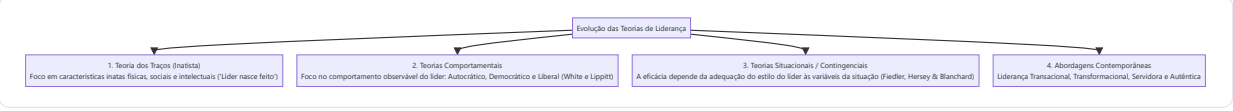
B), C), D), E) Incorretas. Referem-se a outros estágios do ciclo de Tuckman.

GABARITO OFICIAL: A

---

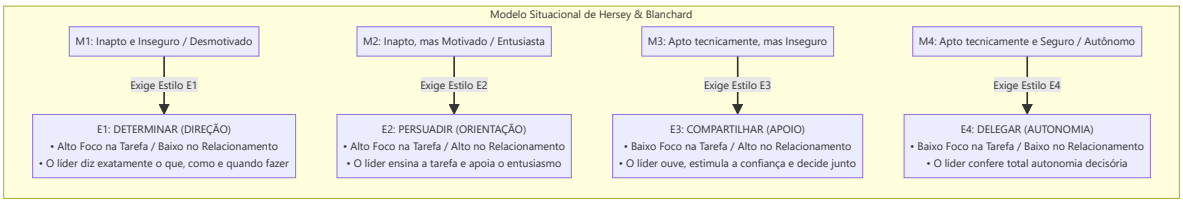
3. Evolução das Teorias de Liderança e a Liderança Situacional

A liderança é o processo social de exercer influência legítima e voluntária sobre indivíduos e grupos para direcioná-los ao alcance de metas. Difere da chefia formal: o gerente/chefe possui **autoridade formal** outorgada pela hierarquia; o líder possui **influência pessoal** legitimada pelos liderados.



A Teoria da Liderança Situacional de Paul Hersey e Kenneth Blanchard:

Postula que não existe um estilo único e universal de liderança. O estilo ideal **depende da prontidão ou maturidade** dos liderados, categorizada em quatro níveis:



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (DELEGAÇÃO NA LIDERANÇA SITUACIONAL)]:**
> Questão favorita da banca: afirmar que "o líder exemplar deve sempre adotar o estilo de delegação, conferindo autonomia ampla a todos os servidores subordinados". **FALSO!** A delegação só é correta e eficaz quando o liderado apresenta **maturidade M4** (alta competência técnica e alta confiança). Se delegar a um servidor novato M1 (sem conhecimento das rotinas), haverá frustração e erro operacional grave. A liderança eficaz **depende da situação**!
>
> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (LÍDER VS. GERENTE)]:**
> O gerente tem **autoridade formal** outorgada pelo cargo institucional; o líder possui **influência pessoal e legítima** conquistada pelo respeito, admiração e confiança das pessoas. Um chefe pode não ser líder, e um líder pode não ocupar cargo formal de chefia.

Teste 414

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
A respeito da Teoria da Liderança Situacional proposta por Paul Hersey e Kenneth Blanchard, considere um grupo de servidores recém-aprovados em concurso público que acaba de ser lotado em uma gerência de fiscalização contábil. Os novos servidores apresentam grande entusiasmo e disposição para aprender, todavia desconhecem completamente as normas regimentais específicas e as ferramentas operacionais do sistema informatizado de controle externo (nível de maturidade M2). De acordo com a teoria, o estilo de liderança mais apropriado a ser adotado pelo gestor da unidade é:

A) Estilo de Delegação (baixo comportamento de tarefa e baixo comportamento de relacionamento).

B) Estilo de Persuasão / Orientação (alto comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento).

C) Estilo de Não Intervenção / Laissez-Faire (isenção de qualquer comando diretivo ou cobrança de metas) no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Estilo Apoiador Exclusivo (baixo comportamento de tarefa e alto comportamento de relacionamento).

E) Estilo de Imposição Burocrática Inflexível sem concessão de explicações pedagógicas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Delegar (E4) aplica-se exclusivamente a liderados com maturidade M4 (altamente competentes e autônomos).

B) CORRETA. No modelo de Hersey e Blanchard, liderados com nível de prontidão **M2** (possuem entusiasmo e motivação, mas ainda não têm competência técnica prática consolidada) exigem o estilo **E2 - Persuadir / Orientar / Vender**, que combina **alto comportamento de tarefa** (o líder ensina, direciona e dá instruções de trabalho) com **alto comportamento de relacionamento** (o líder apoia, dialoga e mantém acesa a motivação do servidor).

C) Incorreta. Laissez-faire é a ausência de liderança, prejudicial para iniciantes.

D) Incorreta. O estilo apoiador (E3) destina-se a pessoas aptas tecnicamente, mas inseguras (M3).

E) Incorreta. O mero autoritarismo mina a motivação e não transmite competência.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 415

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Controle) Na Teoria da Liderança Situacional formulada por Paul Hersey e Kenneth Blanchard, o estilo de liderança mais eficaz não é fixo, mas depende do nível de **prontidão (ou maturidade)** dos liderados para desempenhar uma tarefa específica.

Quando os liderados apresentam **baixa competência e alto comprometimento/motivação** (estágio de maturidade M1), o estilo de liderança mais indicado pelo modelo é:

A) Determinar / Direcionar (E1 - Direção), caracterizado por alto comportamento para a tarefa e baixo comportamento para o relacionamento (instruções claras e supervisão estrita).

B) Delegar (E4 - Delegação), retirando toda a supervisão e deixando o liderado agir por conta própria.

C) Apoiar / Participar (E3 - Apoio), com foco exclusivo em suporte afetivo e baixa orientação sobre como executar a tarefa em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

D) Autocracia repressiva punitiva com ameaça de abertura de processo administrativo.

E) Demissão sumária por insuficiência de capacitação técnica.

Comentário Detalhado:

A) Correta. No modelo de Hersey e Blanchard: para subordinados **M1** (iniciantes entusiastas, com baixa competência na tarefa, mas dispostos), o líder deve adotar o estilo **E1 - Direcionar/Determinar** (alto foco na tarefa e baixo em relacionamento): define papéis, ensina o passo a passo, dá instruções detalhadas e monitora o cumprimento.

B) Incorreta. Delegação (E4) exige maturidade máxima (M4 - alta competência e alto comprometimento).

C) Incorreta. Apoiar (E3) aplica-se a liderados com alta competência, mas segurança/motivação vacilante (M3).

D), E) Incorretas. Não fazem parte dos pressupostos teóricos do modelo situacional.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Liderança Transacional vs. Liderança Transformacional

LIDERANÇA TRANSACIONAL
• Foco na Rotina e Estabilidade
• Relação de troca contratual utilitária
• Gestão por Exceção (apenas pune erros)
• Entrega o resultado previamente acordado

LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL
• Foco na Mudança e Inovação
• Inspiração por valores, propósito e ética
• Estimulação intelectual e desafio contínuo
• Entrega resultados que transcendem metas

Os Quatro Pilares da Liderança Transformacional (Bernard Bass - Os "4 Is"):

1. **Influência Idealizada (Carisma):** O líder atua como modelo ético e moral a ser imitado, despertando orgulho institucional, respeito incondicional e lealdade nos subordinados.

2. **Motivação Inspiradora:** O líder comunica uma visão estimulante do futuro com entusiasmo e energia contagiante, demonstrando como o esforço de cada analista contribui para um propósito grandioso.
3. **Estimulação Intelectual:** O líder encoraja os liderados a desafiarem o conformismo e o comodismo do *status quo*, instigando-os a repensar processos burocráticos e a sugerir soluções inovadoras sem medo de errar.
4. **Consideração Individualizada:** O líder presta atenção personalizada às particularidades de cada colaborador, identificando suas necessidades singulares de crescimento e atuando ativamente como mentor ou conselheiro.

Teste 416

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No âmbito dos estudos sobre liderança nas organizações contemporâneas, o modelo de Liderança Transformacional diferencia-se da Liderança Transacional fundamentalmente porque:

A) A liderança transformacional fundamenta-se estritamente na concessão de incentivos financeiros contingentes ao atingimento das metas contratuais acordadas no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) O líder transformacional inspira e estimula seus seguidores a transcenderem seus interesses individuais em prol da missão e dos valores superiores da organização, promovendo profundas mudanças culturais.

C) A liderança transacional rejeita qualquer tipo de recompensa ou cobrança de cumprimento de rotinas operacionais.

D) O líder transformacional restringe sua atuação à gestão por exceção, intervindo unicamente quando ocorrem falhas graves na linha de montagem.

E) A liderança transformacional é restrita a estruturas organizacionais mecanicistas e lineares do setor militar.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O uso de incentivos pecuniários contingentes por metas pactuadas caracteriza a liderança **transacional**.

B) CORRETA. A **Liderança Transformacional** vai além da troca transacional imediata; por meio dos quatro pilares clássicos (carisma, consideração individualizada, inspiração motivacional e estimulação intelectual), o líder transformacional motiva os seguidores a superarem seus interesses individuais em benefício do propósito coletivo da instituição, fomentando transformações culturais perenes.

C) Incorreta. A liderança transacional apoia-se exatamente na cobrança de rotinas e trocas formais de incentivos.

D) Incorreta. Gestão por exceção é atributo típico da liderança **transacional**.

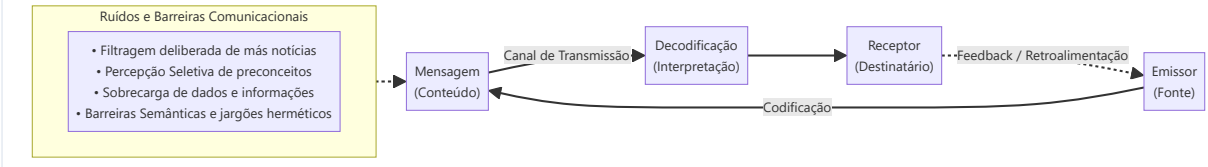
E) Incorreta. A liderança transformacional é amplamente aplicada e valorizada em órgãos públicos modernos e democráticos.

GABARITO OFICIAL: B

---

5. O Processo de Comunicação Organizacional e suas Barreiras

A comunicação é a transferência e compreensão de significados entre um emissor e um receptor. Seu fluxo operacional organiza-se nas seguintes etapas fundamentais:



A) Direções dos Fluxos de Comunicação:

- **Fluxo Descendente (Top-Down):** Da cúpula para a base (diretrizes estratégicas, políticas regimentais, ordens de serviço e memorandos de chefia).
- **Fluxo Ascendente (Bottom-Up):** Da base operacional para a alta direção (relatórios de fiscalização, sugestões de melhoria, queixas e pedidos de esclarecimento).
- **Fluxo Horizontal / Lateral:** Entre colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico (coordenação interdisciplinar e alinhamento mútuo entre auditores).

- **Fluxo Diagonal:** Entre setores e níveis hierárquicos distintos (ex.: auditor de campo comunicando-se diretamente com o diretor de TI para ajustar um software).

B) Principais Barreiras Comunicacionais Cobradas pela FCC:

- **Filtragem:** Manipulação deliberada da mensagem pelo emissor para que ela seja recebida de modo mais favorável ou menos punitivo pelo superior hierárquico (ex.: servidor que oculta intencionalmente atrasos de cronograma em seu relatório para não se indispor com o diretor).
- **Percepção Seletiva:** Tendência psicológica pela qual o receptor escuta e decodifica a mensagem com base em seus próprios preconceitos, interesses pessoais, necessidades ou histórico de vida, ignorando partes cruciais do conteúdo.
- **Sobrecarga de Informação:** Ocorre quando o volume de dados e despachos supera a capacidade cognitiva de processamento do servidor, gerando esquecimentos, estresse e atrasos processuais.
- **Barreiras Semânticas:** Utilização de termos ambíguos, abreviações herméticas ou jargões excessivamente técnicos que impedem o receptor de decodificar com precisão o que foi emitido.

> 🔴 **[ATENÇÃO (FILTRAGEM NA COMUNICAÇÃO)]:**
> Se a questão descrever um servidor que altera os relatórios antes de entregar ao diretor, omitindo dados negativos para que a situação pareça sob controle, o conceito técnico é a **FILTRAGEM** da informação!

Teste 417

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Durante a elaboração de um relatório de fiscalização, determinado analista deliberadamente omitiu informações cruciais sobre irregularidades graves na conservação da malha rodoviária, selecionando e apresentando apenas dados favoráveis à concessionária, com o objetivo expresso de evitar atritos com seu superior hierárquico e fazer com que o documento parecesse positivo. No processo de comunicação organizacional, a conduta desse servidor materializa a barreira denominada:

A) Sobrecarga informacional.

B) Filtragem da informação.

C) Barreira de decodificação receptiva.

D) Ruído semântico involuntário.

E) Percepção sensorial dilatada.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** Sobrecarga ocorre quando o volume de dados ultrapassa a capacidade de processamento mental.
>
> **B) CORRETA.** A **Filtragem** é a manipulação deliberada da mensagem pelo emissor para que ela seja vista de modo mais favorável pelo receptor (muito comum em organizações hierarquizadas quando o subordinado omite más notícias para agradar a chefia ou não se indispor com superiores).
>
> **C) Incorreta.** A omissão partiu do emissor no momento do envio, e não da decodificação pelo receptor.
>
> **D) Incorreta.** Ruídos semânticos dizem respeito a palavras ambíguas ou jargões incompreendidos, sem má-fé deliberada.
>
> **E) Incorreta.** Conceito sem pertinência técnica com o processo de comunicação.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 418

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na moderna literatura sobre liderança, Bernard Bass consagrou a contraposição entre **Liderança Transacional** e **Liderança Transformacional**.

Constitui característica marcante da **Liderança Transformacional**:

A) Inspirar e motivar os liderados a transcender seus interesses individuais em prol da missão coletiva da organização, estimulando a inovação, o questionamento construtivo e o desenvolvimento pessoal por meio da consideração individualizada e do estímulo intelectual.

B) Basear-se exclusivamente em trocas contratuais de curto prazo, onde o líder apenas concede recompensas financeiras em troca do cumprimento estrito de metas no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Utilizar primordialmente a gestão por exceção passiva, intervindo apenas quando falhas graves já ocorreram.

D) Concentrar todo o poder e evitar que os servidores desenvolvam pensamento crítico autônomo.

E) Punir severamente os liderados que apresentarem ideias inovadoras contrárias aos regulamentos tradicionais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Liderança Transformacional** fundamenta-se nos quatro pilares clássicos ("Os 4 Is" de Bass): Influência Idealizada (carisma e credibilidade), Motivação Inspiracional (visão de futuro compartilhada), Estímulo Intelectual (incentivo à criatividade e solução de problemas) e Consideração Individualizada (atenção personalizada às necessidades de cada liderado).

B), C) Incorretas. Características definidoras da **Liderança Transacional** (recompensa contingente e gerência por exceção).

D), E) Incorretas. Posturas de chefia autoritária e punitiva.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 419

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No processo de comunicação organizacional, a barreira que ocorre quando o emissor manipula deliberadamente as informações para que sejam vistas de modo mais favorável e lisonjeiro pelo receptor (muito comum em relações verticais ascendentes em que subordinados ocultam más notícias de seus chefes) é denominada:

A) Filtragem.

B) Percepção Seletiva.

C) Sobrecarga de Informação.

D) Ruído Semântico.

E) Linguagem Não Verbal Involuntária.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Filtragem** é a manipulação consciente ou inconsciente da informação antes de transmiti-la, de forma a torná-la palatável ao superior hierárquico. Quanto mais vertical e autoritária a organização, maior a tendência de os subordinados filtrarem más notícias para evitar punições ou desagradar a chefia.

B) Incorreta. Percepção Seletiva ocorre no receptor, que ouve apenas o que se alinha aos seus interesses.

C) Incorreta. Sobrecarga é a incapacidade de processar o excesso de mensagens.

D) Incorreta. Ruído semântico decorre de palavras com duplo sentido ou jargões incompreendidos.

E) Incorreta. Gestos corporais e expressões faciais.

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.203/2017 (Mecanismo de Liderança na Governança) - Práticas para desenvolvimento de líderes, comunicação transparente e conduta ética.
- TCU - Referencial Básico de Governança: Práticas do Mecanismo de Liderança - Competências de liderança e papel dos gestores na motivação de equipes públicas.
- TCE-GO - Código de Ética e Relações Interpessoais - Normas de respeito interpessoal, cooperação e comunicação interna no tribunal.
- Scrum Guide 2020 Oficial (Liderança Servidora e Equipes) - Princípios de liderança servidora, autogestão e dinâmicas de colaboração em equipes.
- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Gestão de Equipes no Teletrabalho e PGD) - Planejamento e comunicação de equipes que operam em regime presencial e remoto.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 9 - Comportamento em Grupo; Cap. 10 - Equipes de Trabalho; Cap. 11 - Comunicação; Cap. 12 - Liderança).
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das Organizações**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2021. (Cap. 9 - Equipes de Alto Desempenho; Cap. 11 - Liderança, Poder e Influência).
- TUCKMAN, Bruce W. **Developmental Sequence in Small Groups**. Psychological Bulletin, v. 63, n. 6, p. 384-399, 1965.

03 - Conflito, Negociação, Cultura, Clima e Desenvolvimento Organizacional

> **Matéria:** Comportamento Organizacional | **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo

---

📌 Ementa / Itens do Edital

- Conflito Organizacional:
  - Evolução das correntes teóricas sobre o conflito: Visão Tradicional (disfuncional e prejudicial), Visão de Relações Humanas (natural e inevitável) e Visão Interacionista (positivo e indispensável para evitar acomodação);
  - Conflito Funcional (construtivo, fomenta inovação e debate sadio) versus Conflito Disfuncional (destrutivo, desagrega equipes e bloqueia metas);
  - Tipos de conflito por conteúdo: Conflito de Tarefa, Conflito de Processo e Conflito de Relacionamento (quase sempre disfuncional);
  - Estilos de gestão de conflitos no modelo bidimensional de Kenneth Thomas e Ralph Kilmann (Competição/Forçamento, Colaboração, Acordo/Compromisso, Evitação/Fuga e Acomodação);
- Técnicas de Negociação Organizacional:
  - Negociação Distributiva (modelo "ganha-perde", soma zero, foco em posições antagônicas e partilha de recursos fixos);
  - Negociação Integrativa (modelo "ganha-ganha", expansão do valor global, foco nos interesses mútuos subjacentes e relacionamentos duradouros);
  - Zona de Possível Acordo (ZOPA) e Melhor Alternativa para um Acordo Negociado (MAPAN / BATNA - *Best Alternative to a Negotiated Agreement*);
- Cultura Organizacional:
  - Conceito, funções, transmissão cultural (histórias, rituais, símbolos materiais e linguagem);
  - Os três níveis da cultura organizacional de Edgar Schein: Artefatos (superficiais e visíveis), Valores Compartilhados (justificativas conscientes) e Pressupostos Básicos Subjacentes (núcleo invisível e inquestionável);
  - Culturas organizacionais fortes versus culturas fracas;
- Clima Organizacional:
  - Definição: atmosfera psicológica e percepções compartilhadas dos membros sobre o ambiente funcional;
  - Diferenças fundamentais entre Cultura (permanente, antropológica e duradoura) e Clima (mutável, conjuntural e reflexo do momento);
- Desenvolvimento Organizacional (DO) e Gestão da Mudança:
  - O modelo de mudança planejada em três fases de Kurt Lewin: Descongelamento (*Unfreezing*), Mudança/Movimento (*Moving*) e Recongelamento (*Refreezing*);
  - Análise do Campo de Forças de Lewin: forças propulsoras/impulsoras versus forças restritivas;
  - Fontes de resistência à mudança individuais e organizacionais.

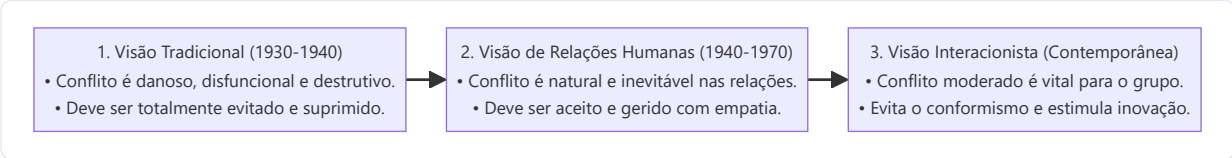
🧭 Sumário

1. **Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo**
   1. Teste 420
   2. Teste 421
2. **Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)**
   1. Teste 422
3. **Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)**
   1. Teste 423
   2. Teste 424
4. **Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein**
   1. Teste 425
5. **Cultura Organizacional versus Clima Organizacional**
   1. Teste 426
6. **Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)**
   1. Teste 427
   2. Teste 428
   3. Teste 429
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Teórica do Conflito e Tipologias por Conteúdo

O conflito é um processo que se inicia quando uma das partes percebe que a outra afetou ou está prestes a afetar negativamente algo que lhe é importante. A compreensão do conflito evoluiu em três correntes históricas fundamentais:



- **Conflito Funcional (Construtivo):** Apoia as metas organizacionais, desafia o conformismo, promove a revisão crítica de rotinas ultrapassadas e aperfeiçoa as decisões da equipe.
- **Conflito Disfuncional (Destrutivo):** Atrapalha o desempenho da instituição, alimenta hostilidades pessoais, reduz a comunicação interna, destrói a coesão e paralisa as entregas de valor público.

Classificação dos Conflitos por Conteúdo:

1. **Conflito de Tarefa:** Envolve divergências quanto ao conteúdo, às metas e aos resultados almejados no trabalho. Em níveis moderados, costuma ser **funcional e positivo** para o surgimento de novas ideias.
2. **Conflito de Processo:** Refere-se a divergências sobre *como* o trabalho deve ser executado e quem deve assumir cada responsabilidade operacional. Costuma ser produtivo apenas em níveis muito baixos.
3. **Conflito de Relacionamento:** Focado em incompatibilidades interpessoais, antipatias afetivas e atritos emocionais entre servidores. É **quase invariavelmente DISFUNCIONAL**, desestabilizando o ambiente e destruindo a cooperação mútua.

> 🔴 **[ATENÇÃO (O CONFLITO DE RELACIONAMENTO É DISFUNCIONAL)]:**
> A visão interacionista afirma que o conflito de tarefas pode ser funcional, mas alerta categoricamente que o **conflito de relacionamento (interpessoal/afetivo) é quase sempre DISFUNCIONAL**, pois desgasta a convivência, destrói a confiança mútua e paralisa as entregas públicas!

Teste 420

(FCC – DPE-RS – Analista: Área Administrativa)
No âmbito da teoria contemporânea de gestão de conflitos, a abordagem Interacionista defende que:

A) Todo conflito em qualquer nível é intrinsicamente danoso e prejudicial à eficácia da instituição, devendo ser erradicado sumariamente pela chefia.

B) A ausência absoluta de conflitos é o indicador supremo de maturidade e inovação contínua de uma organização.

C) Um nível controlado de conflito funcional de tarefas deve ser incentivado.

D) Os conflitos de relacionamento interpessoal devem ser estimulados pela direção para desarticular a coesão de grupos corporativos informais.

E) As organizações que operam sob a abordagem interacionista eliminam a figura do líder para permitir conflitos ilimitados e irrestritos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Essa é a Visão Tradicional do conflito (anos 1930/40).

B) Incorreta. A ausência total de conflitos sinaliza apatia, estagnação e pensamento grupal acrítico (*groupthink*).

C) CORRETA. A **Visão Interacionista** preconiza que um nível **mínimo e moderado de conflito funcional** (focado no conteúdo das tarefas) é saudável e indispensável para manter o grupo vivo, criativo e inovador, impedindo que a equipe caia na estagnação e no comodismo.

D) Incorreta. O conflito de relacionamento (choque interpessoal) é quase sempre disfuncional e altamente prejudicial à cooperação.

E) Incorreta. O conflito interacionista deve ser monitorado e gerido por lideranças competentes.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 421

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) Na evolução teórica a respeito dos conflitos organizacionais, três visões sucederam-se historicamente: a Visão Tradicional, a Visão de Relações Humanas e a Visão Interacionista.

Segundo a **Visão Interacionista** do conflito:

A) O conflito não só é uma força natural inevitável nas organizações, como um nível mínimo de conflito construtivo e funcional é absolutamente necessário para manter o grupo viável, autocrítico, inovador e produtivo.

B) Todo conflito é prejudicial, disfuncional e destrutivo, devendo ser imediatamente eliminado e reprimido pelas chefias no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) O conflito decorre exclusivamente da má contratação de servidores públicos no concurso público.

D) A harmonia absoluta e a ausência de divergências garantem que a instituição atinja a excelência máxima de inovação.

E) Os conflitos de relacionamento devem ser estimulados em níveis máximos para criar disputa destrutiva interna.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Visão Interacionista** postula que um grupo harmonioso, pacífico e cooperativo demais tende a tornar-se estático, apático e resistente à mudança. Por isso, líderes devem incentivar um nível apropriado de **conflito funcional de tarefa** (debate vigoroso sobre ideias, métodos e processos), diferenciando-o do conflito de relacionamento (que é disfuncional).

B) Incorreta. Visão Tradicional (décadas de 1930/1940), que via o conflito como anomalia perversa.

C) Incorreta. O conflito é inerente à diversidade humana e à escassez de recursos.

D) Incorreta. O excesso de conformidade (*pensamento de grupo / groupthink*) sufoca a criatividade.

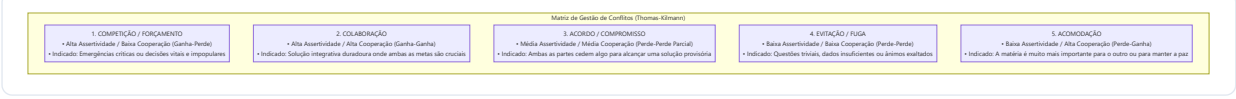
E) Incorreta. Conflitos de relacionamento pessoal geram atrito destrutivo e hostilidade, sendo sempre disfuncionais.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Estilos de Administração de Conflitos (Thomas-Kilmann)

Kenneth Thomas e Ralph Kilmann estruturaram a resolução de conflitos sobre dois eixos comportamentais fundamentais: **Assertividade** (grau em que o sujeito busca fazer valer seus próprios interesses) e **Cooperatividade** (grau em que busca atender às necessidades da contraparte):



Teste 422

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Kenneth Thomas e Ralph Kilmann desenvolveram um modelo seminal de cinco estilos de administração de conflitos, estruturado em duas dimensões comportamentais: **Assertividade** (grau em que o indivíduo busca satisfazer seus próprios interesses) e **Cooperatividade** (grau em que busca satisfazer os interesses da outra parte).

O estilo de gestão de conflitos caracterizado por **alta assertividade e alta cooperatividade**, no qual as partes buscam uma solução ganha-ganha (*win-win*) que integre plenamente as preocupações de ambos, denomina-se:

A) Colaboração (ou Solução de Problemas / Integração).

B) Competição (ou Confrontação Forçada).

C) Acomodação (ou Suavização).

D) Não Enfrentamento (ou Evitação / Fuga).

E) Acordo de Compromisso (ou Meio-termo superficial) no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O modelo Thomas-Kilmann: (1) **Colaboração** (alta assertividade + alta cooperatividade): solução ganha-ganha que atende plenamente ambos os lados; (2) **Competição** (alta assertividade + baixa cooperatividade): ganha-perde; (3) **Acomodação** (baixa assertividade + alta cooperatividade): perde-ganha; (4) **Evitação/Fuga** (baixa assertividade + baixa cooperatividade): perde-perde; (5) **Compromisso** (médio-termo): concessões mútuas parciais.

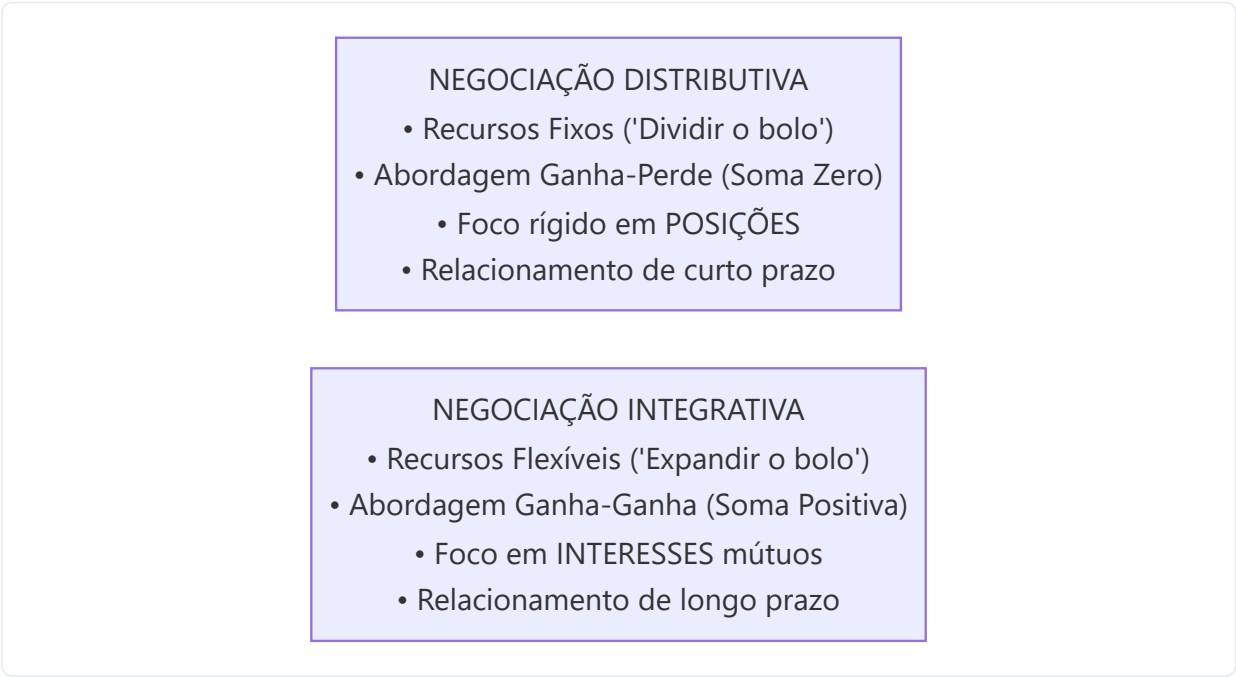
B), C), D), E) Incorretas. Referem-se aos outros estilos do modelo.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Técnicas de Negociação: Distributiva vs. Integrativa (Modelo Harvard)

A negociação é um processo dialógico de tomada de decisão conjunta em que duas ou mais partes interdependentes procuram formular um acordo:



Fundamentos do Projeto de Negociação de Harvard:

1. **Separar as Pessoas do Problema:** Ser firme e assertivo com o conteúdo da divergência, porém empático, cordial e respeitoso com o interlocutor.
2. **Focar nos Interesses, não nas Posições:** As **posições** correspondem àquilo que as partes declaram verbalmente que querem; os **interesses** expressam as necessidades reais, motivações e anseios subjacentes que motivam tais posições.

3. **Criar Opções de Ganho Mútuo:** Exercício de criatividade conjunta antes de bater o martelo para encontrar soluções que agreguem valor para ambos os lados.
4. **ZOPA (Zona de Possível Acordo):** Faixa de intersecção compreendida entre os valores de reserva (pontos de recuo) dos negociadores. Havendo sobreposição favorável, a ZOPA é positiva e existe viabilidade negocial concreta.
5. **BATNA / MAPAN (*Best Alternative to a Negotiated Agreement* / Melhor Alternativa para um Acordo Negociado):** A melhor opção de contingência que o negociador possui fora da mesa se as tratativas terminarem sem consenso. Quanto mais forte e atrativo for o BATNA, maior será o poder de barganha do negociador.

Teste 423

(FCC – ARTESP – Especialista em Regulação de Transportes)
Durante uma negociação contratual complexa entre um órgão público e uma empresa concessionária de serviços, as partes optaram por adotar os preceitos da Negociação Integrativa (*Ganha-Ganha*). Essa modalidade negocial caracteriza-se essencialmente por:

A) Focar exclusivamente na defesa intransigente de posições antagônicas pré-fixadas e na partilha de recursos fixos em regime de soma zero no âmbito da administração pública direta e indireta.

B) Buscar a expansão do valor total disponível e a construção de soluções colaborativas que atendam aos interesses subjacentes de ambas as partes, preservando o relacionamento de longo prazo.

C) Exigir que uma das partes capitule integralmente em suas pretensões econômicas em favor da outra para viabilizar o acordo.

D) Eliminar a Zona de Possível Acordo (ZOPA) e desconsiderar o valor de reserva estipulado no termo de referência.

E) Restringir-se a transações mercantis esporádicas de compra imediata, nas quais a única variável relevante é o menor preço à vista.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Foco em posições fixas e partilha de soma zero caracterizam a negociação **distributiva**.

B) CORRETA. A **Negociação Integrativa (Ganha-Ganha / *Win-Win*)** foca nos **interesses subjacentes** mútuos das partes, buscando "aumentar o bolo" (criar valor conjunto) por meio de opções criativas que satisfaçam as necessidades de ambos os lados e fortaleçam a parceria institucional de longo prazo.

C) Incorreta. Capitulação unilateral corresponde ao estilo de acomodação ou perda forçada, oposto ao ganha-ganha.

D) Incorreta. A negociação bem-sucedida pressupõe a existência e aproveitamento de uma ZOPA positiva.

E) Incorreta. Transações frias baseadas unicamente no preço caracterizam a negociação distributiva transacional.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 424

(FCC - Adaptada / Analista de Tecnologia e Controle) Na teoria da negociação baseada nos princípios do Projeto de Negociação de Harvard (Fisher, Ury e Patton), a **Negociação Integrativa (ou Baseada em Princípios)** distingue-se da Negociação Distributiva (ou Posicional) por:

A) Concentrar-se nos interesses subjacentes reais das partes e não em posições rígidas assumidas, gerando opções de ganho mútuo e utilizando critérios objetivos justos para a solução das controvérsias.

B) Tratar a negociação como uma disputa de soma-zero em que o ganho de uma parte equivale necessariamente à perda da outra ("divisão de um bolo fixo") no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Empregar táticas de pressão psicológica extrema, blefes e ocultação deliberada de dados essenciais.

D) Impor a judicialização compulsória de todo conflito de gestão administrativa perante a Justiça Federal.

E) Condicionar o desfecho da negociação à concessão de reajustes orçamentários automáticos pelo Tesouro.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Negociação Integrativa (Harvard)** baseia-se em quatro pilares fundamentais: (1) Separar as pessoas do problema; (2) Focar em **interesses** e não em posições; (3) Criar opções de **ganhos mútuos** antes de decidir; (4) Insistir em **critérios objetivos** (leis, precedentes, laudos técnicos).

B), C) Incorretas. Características exclusivas da **Negociação Distributiva / Competitiva**.

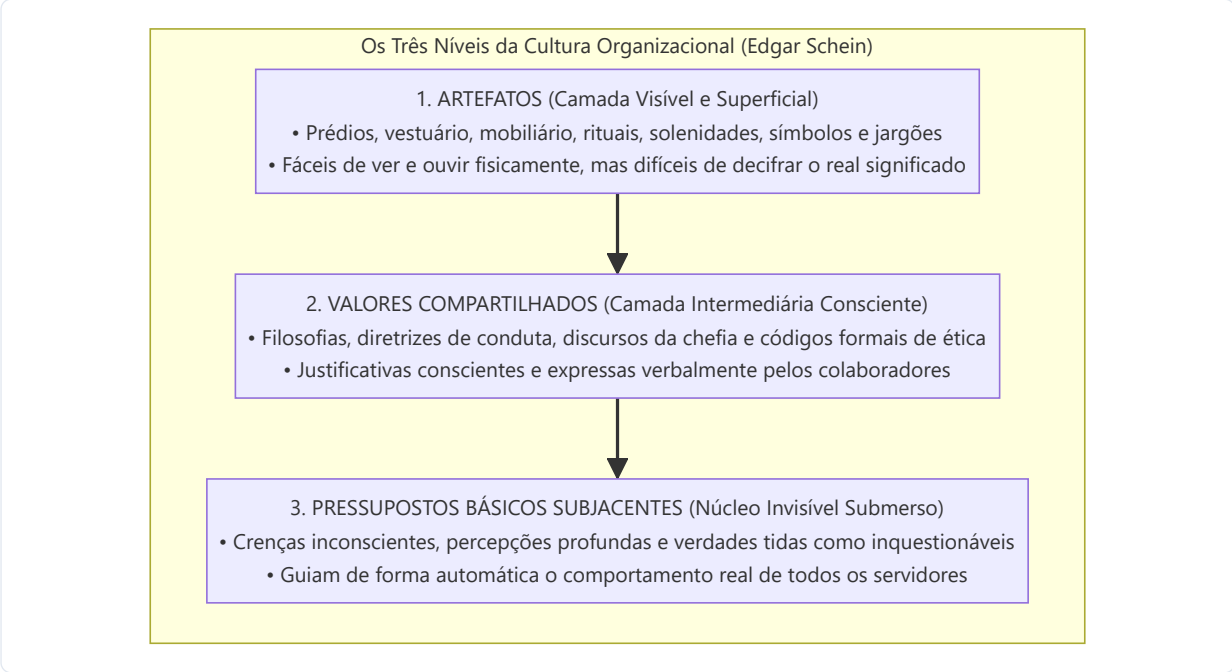
D), E) Incorretas. Distorções que contrariam a autonomia e a metodologia da negociação colaborativa.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Cultura Organizacional e os Três Níveis de Edgar Schein

A cultura organizacional é o sistema de significados compartilhados, valores, crenças e normas que diferenciam uma instituição de todas as outras. Edgar Schein concebeu a cultura como uma estrutura em camadas, assemelhada a um *iceberg*:



1. **Artefatos:** Manifestações físicas, visuais e auditivas observáveis (o modelo de mesas no TCE-GO, o uniforme, a forma de tratamento entre os servidores, a tecnologia em uso). São fáceis de constatar, mas a interpretação de seu significado profundo exige cautela analítica.
2. **Valores Compartilhados:** Valores conscientemente explicitados, regras de convivência social e discursos oficiais adotados pelos líderes para justificar suas decisões.
3. **Pressupostos Básicos Subjacentes:** O núcleo central e mais profundo da cultura. São verdades tão enraizadas e óbvias para o grupo que já se tornaram automáticas, inconscientes e inquestionáveis, ditando como os membros percebem a realidade e agem no cotidiano.

🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PRESSUPOSTOS BÁSICOS DE SCHEIN)]:**
Questão predileta da FCC: afirmar que "os pressupostos básicos da cultura organizacional são formalmente redigidos no código de ética e afixados nos murais da entidade". **FALSO!** Códigos formais e murais são **Artefatos** ou **Valores Compartilhados** expressos. Os **Pressupostos Básicos Subjacentes** são **inconscientes, tácitos e invisíveis**, operando de modo automático e natural na mente dos membros!

Teste 425

(FCC – TCE-PI – Auditor de Controle Externo)
Segundo a teoria dos níveis da cultura organizacional desenvolvida por Edgar Schein, os elementos mais profundos, enraizados e invisíveis da cultura, constituídos por crenças e percepções tidas como verdades absolutas e inquestionáveis que orientam o comportamento dos colaboradores sem que eles sequer tomem consciência disso, denominam-se:

A) Artefatos visíveis.

B) Valores compartilhados adotados.

C) Símbolos materiais e cerimoniais.

D) Pressupostos básicos subjacentes.

E) Códigos formais de ética institucional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Artefatos são os elementos superficiais e plenamente visíveis da cultura (prédios, vestuário, mobília, slogans).

B) Incorreta. Valores compartilhados são premissas conscientes verbalizadas pela liderança.

C) Incorreta. Símbolos materiais integram o nível dos artefatos.

D) CORRETA. No modelo concebido por Edgar Schein, o nível mais profundo do *iceberg* cultural é composto pelos **Pressupostos Básicos Subjacentes**, que representam crenças inconscientes, valores internalizados e verdades tidas como certas e inquestionáveis, as quais moldam a forma como a organização percebe e reage ao ambiente.

E) Incorreta. Códigos de ética são documentos normativos formais e conscientes (valores/artefatos).

GABARITO OFICIAL: D

---

5. Cultura Organizacional versus Clima Organizacional

CULTURA ORGANIZACIONAL
• 'A Personalidade permanente'
• Histórica, estrutural e antropológica
• Difícil e lenta para mudar (anos)

CLIMA ORGANIZACIONAL
• 'O Humor conjuntural'
• Psicológico e perceptual
• Rápido e volátil para mudar (meses)

Tabela Comparativa Analítica:

Dimensão	Cultura Organizacional	Clima Organizacional
Origem e Natureza	Histórica, antropológica e estrutural da organização.	Psicológica, conjuntural e perceptual dos servidores.
Estabilidade no Tempo	**Perene e altamente estável:** Demora décadas para se enraizar e anos para se transformar.	**Transitório e volátil:** Pode mudar rapidamente com a troca de um diretor, reformas prediais ou novo plano salarial.
Objeto de Análise	Valores morais, crenças, mitos, rituais e pressupostos básicos inconscientes.	Sentimentos, motivação momentânea e percepções compartilhadas sobre o ambiente de trabalho.
Metáfora Clássica	É o **DNA e a Personalidade** duradoura da instituição.	É o **Estado de Espírito e o Humor** momentâneo da equipe.

> ⭐ **[IMPORTANTE (CULTURA VS. CLIMA ORGANIZACIONAL)]:**
>
> - Se o enunciado relatar o moral da equipe, a atmosfera vivenciada após uma nomeação ou o nível momentâneo de entusiasmo com um bônus: trata-se de **CLIMA**.
> - Se relatar tradições institucionais de décadas, rituais históricos consolidados, crenças profundas e valores compartilhados: trata-se de **CULTURA**.

Teste 426

(FCC – TRT-2ª Região – Analista Judiciário: Área Administrativa)
A respeito da diferença essencial entre Cultura Organizacional e Clima Organizacional, assinale a afirmativa correta:

A) O clima organizacional é duradouro e perene, demandando décadas de história para ser alterado, ao passo que a cultura organizacional é efêmera e flutua semanalmente.

B) A cultura organizacional reflete as percepções momentâneas e o estado de ânimo conjuntural dos colaboradores, ao passo que o clima constitui o DNA estrutural da entidade no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) A cultura organizacional é a personalidade e o alicerce antropológico profundo da instituição, enquanto o clima organizacional é a atmosfera psicológica conjuntural e perceptual do momento.

D) A cultura e o clima são termos estritamente sinônimos na teoria das organizações, distinguindo-se apenas quanto ao nível hierárquico dos avaliados.

E) O clima organizacional manifesta-se exclusivamente através dos pressupostos básicos subjacentes inconscientes descritos por Edgar Schein.

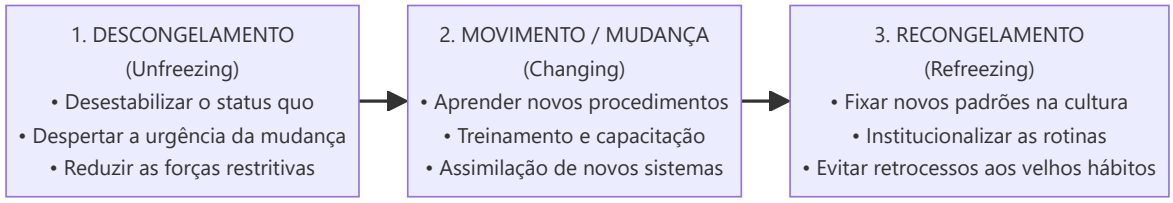
> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A cultura é duradoura e perene; o clima é transitório e mutável.
>
> **B) Incorreta.** A questão inverteu os conceitos de cultura e clima.
>
> **C) CORRETA.** A **Cultura Organizacional** corresponde ao DNA, à personalidade estável e aos valores históricos da instituição; o **Clima Organizacional** traduz o estado de espírito, o "humor" momentâneo e as percepções transitórias compartilhadas pelos servidores em dado período (como após uma reestruturação ou atraso salarial).
>
> **D) Incorreta.** Não são sinônimos; possuem fundamentos conceituais e horizontes temporais distintos.
>
> **E) Incorreta.** Os pressupostos básicos subjacentes pertencem ao núcleo da **cultura organizacional**.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

---

6. Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança (Kurt Lewin)

O Desenvolvimento Organizacional (DO) é uma abordagem planejada de longo prazo voltada para transformar as atitudes, valores, processos e estruturas da organização, assegurando sua adaptabilidade contínua.

Kurt Lewin formulou o clássico **Modelo de Mudança Planejada em Três Fases**:



1. **Descongelamento (*Unfreezing*):** A liderança quebra a inércia e desafia o *status quo* vigente, conscientizando os servidores de que as rotinas antigas estão superadas, criando a prontidão psicológica indispensável para a mudança.
2. **Movimento / Mudança (*Changing*):** Fase de transição e implementação prática; os servidores recebem capacitação, assimilam novos softwares e passam a adotar novos processos de trabalho.
3. **Recongelamento (*Refreezing*):** Estabilização e institucionalização das novas práticas no cotidiano e na cultura do órgão, assegurando que o novo padrão se torne permanente e evitando a regressão aos velhos hábitos.

- **Análise do Campo de Forças (Lewin):** Toda mudança organizacional decorre do equilíbrio dinâmico entre **Forças Propulsoras/Impulsoras** (que estimulam a transformação) e **Forças Restritivas** (que resistem à inovação e buscam manter a inércia). Gestores eficientes concentram esforços em **atenuar e reduzir as forças restritivas**, mitigando o medo do desconhecido e o estresse da equipe.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA (O PAPEL DO RECONGELAMENTO DE LEWIN)]:**
> Sem a terceira etapa de **Recongelamento**, a organização sofre regressão natural aos velhos hábitos assim que a pressão inicial da chefia diminui. Recongelar significa institucionalizar as novas rotinas e premiar a conformidade com o novo padrão.

Teste 427

(FCC – TCE-RS – Auditor de Controle Externo)
No modelo clássico de gestão da mudança organizacional formulado por Kurt Lewin, a fase em que a liderança da instituição cria intencionalmente a necessidade percebida de mudança, desestabilizando o *status quo* vigente e quebrando velhos hábitos arraigados na equipe para prepará-la para o aprendizado de novas práticas operacionais, é denominada:

A) Descongelamento (*Unfreezing*).

B) Recongelamento (*Refreezing*) no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Movimento (*Moving*).

D) Entropia negativa.

E) Institucionalização de valor.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) CORRETA.** A fase de **Descongelamento (*Unfreezing*)** no modelo de Kurt Lewin visa precisamente desafiar e quebrar a inércia do *status quo*, conscientizando os servidores de que os procedimentos atuais são obsoletos ou ineficazes e gerando a prontidão psicológica indispensável para assimilar novos hábitos.
>
> **B) Incorreta.** O recongelamento é a fase final de estabilização e padronização da nova conduta aprendida.
>
> **C) Incorreta.** O movimento é a etapa intermediária de transição e assimilação dos novos métodos.
>
> **D) Incorreta.** Entropia negativa é conceito da Teoria Geral dos Sistemas.
>
> **E) Incorreta.** Termo sem pertinência com o modelo tridimensional de Lewin.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

Teste 428

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Edgar Schein estruturou a Cultura Organizacional em três níveis hierárquicos de visibilidade e profundidade psicológica: **Artefatos**, **Valores Compartilhados** e **Pressupostos Básicos**.

Os **Pressupostos Básicos** caracterizam-se por:

A) Serem crenças, percepções e sentimentos inconscientes, invisíveis e profundamente arraigados, aceitos tacitamente como verdades inquestionáveis que orientam automaticamente a forma como os membros sentem e agem.

B) Compreenderem a estrutura física dos prédios, o vestuário dos servidores e os manuais de procedimentos impressos no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Consistirem em discursos oficiais gravados em vídeos institucionais divulgados nas redes sociais.

D) Serem facilmente modificados a cada eleição mediante a edição de portarias administrativas simplificadas.

E) Limitarem-se ao regimento interno do Tribunal de Contas aprovado em resolução.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O modelo de Schein (o iceberg da cultura): (1) **Artefatos**: nível visível da superfície (prédios, símbolos, vestuário, slogans, jargões); (2) **Valores Compartilhados**: nível intermediário (filosofias, normas de conduta, objetivos justificados conscientemente); (3) **Pressupostos Básicos**: nível mais profundo e submerso, inconsciente, formado por premissas tácitas e inquestionáveis sobre a natureza humana e a realidade, sendo o nível mais difícil de ser alterado em processos de mudança.

B) Incorreta. Refere-se aos **Artefatos**.

C) Incorreta. Refere-se a Artefatos e Valores declarados.

D), E) Incorretas. Pressupostos básicos são invisíveis e profundamente resistentes a mudanças superficiais.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 429

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No modelo clássico de Desenvolvimento Organizacional e Gestão da Mudança proposto por Kurt Lewin, o processo de transformação estruturada de uma instituição desenvolve-se em três etapas sequenciais:

A ordem cronológica correta das três etapas de Kurt Lewin é:

A) Descongelamento (*Unfreezing*), Mudança / Movimento (*Change/Moving*) e Recongelamento (*Refreezing*).

B) Planejamento, Execução e Fiscalização orçamentária.

C) Licitação, Homologação e Pagamento financeiro.

D) Avaliação de Desempenho, Promoção e Aposentadoria.

E) Centralização, Desconcentração e Extinção funcional no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Correta. O modelo das três etapas de Kurt Lewin para mudança organizacional: (1) **Descongelamento**: quebra dos velhos paradigmas, superação das resistências e sensibilização da equipe para a necessidade de mudar; (2) **Mudança (Movimento)**: assimilação de novas práticas, valores, rotinas e atitudes; (3) **Recongelamento**: cristalização e estabilização dos novos padrões de comportamento na cultura do órgão para garantir a sustentabilidade das mudanças.

B), C), D), E) Incorretas. Etapas de outros processos administrativos que não se relacionam ao modelo de mudança de Kurt Lewin.

GABARITO OFICIAL: A

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação e Autocomposição de Conflitos) - Disciplina a autocomposição e negociação consensual de conflitos no âmbito da administração pública.
- Decreto Federal nº 1.171/1994 (Conduta Ética e Clima Organizacional) - Prevenção de assédio, preservação do clima de trabalho harmonioso e zelo funcional.
- TCE-GO - Código de Ética e Ouvidoria Institucional - Canais de denúncia, ouvidoria e mecanismos de mediação interna no TCE-GO.
- TCU - Governança Institucional e Gestão do Clima Ético - Referencial para mitigação de conflitos e fomento à cultura de integridade pública.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Comissões Disciplinares e Soluções Consensuais) - Termos de ajustamento de conduta funcional (TAC) e resolução de pendências disciplinares em Goiás.
- ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento Organizacional: Teoria e Prática no Contexto Brasileiro**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Cap. 14 - Conflito e Negociação; Cap. 16 - Cultura Organizacional; Cap. 18 - Mudança Organizacional).
- SCHEIN, Edgar H. **Cultura Organizacional e Liderança**. São Paulo: Atlas, 2009. (Cap. 1 e 2 - Os Níveis da Cultura Organizacional: Artefatos, Crenças e Pressupostos Básicos).
- FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. **Como Chegar ao Sim: A Negociação de Acordos sem Concessões**. 3. ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005. (Cap. 1 a 3 - Negociação Baseada em Princípios).

CARGO A01: ADMINISTRATIVO

Módulo 25: Gestão de Pessoas e Estatuto Estadual

Recrutamento, Seleção, T&D, Gestão do Conhecimento, Avaliação de Desempenho e Lei Estadual nº 20.756/20

01 - Processos de Gestão de Pessoas, Recrutamento, Seleção e Integração

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Processos de Gestão de Pessoas (modelo de Chiavenato); Recrutamento e Seleção de Pessoas; Rotinas de Departamento Pessoal; O Concurso Público como Instrumento Republicano; Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*).

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Evolução Histórica dos Paradigmas de Pessoas:**
    - Fase Contábil / Departamento Pessoal: foco estritamente legal, registro de ponto, apuração de folha de pagamento e custos operacionais; pessoas tratadas como engrenagens mecânicas e mão de obra passiva.
    - Fase Legal / Relações Industriais: impacto da legislação trabalhista e relações sindicais; conciliação de conflitos corporativos.
    - Fase Clássica / Administração de Recursos Humanos (ARH): pessoas vistas como insumos e recursos produtivos homogêneos sujeitos a comando e controle.
    - Fase Estratégica / Gestão Estratégica de Pessoas (GEP): pessoas como parceiras ativas do negócio, sujeitos dotados de competências, inteligência, iniciativa e capital intelectual indispensável para a entrega de valor público.
2. **Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Modelo de Idalberto Chiavenato):**
    - **Agregar Pessoas:** quem deve trabalhar na organização (recrutamento, seleção e planejamento de RH).
    - **Aplicar Pessoas:** o que as pessoas farão na organização (desenho de cargos, análise funcional, orientação/socialização organizacional e avaliação de desempenho).
    - **Recompensar Pessoas:** como incentivar e motivar os colaboradores (vencimento, remuneração, benefícios e incentivos).
    - **Desenvolver Pessoas:** como capacitar e aprimorar competências (treinamento, desenvolvimento funcional, aprendizagem organizacional e planos de carreira).
    - **Manter Pessoas:** como criar condições ambientais e psicológicas de permanência (clima organizacional, cultura, higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho - QVT).
    - **Monitorar Pessoas:** como acompanhar e controlar as atividades e informações de pessoal (banco de dados, sistemas de informação gerencial de RH e auditoria de pessoal).
3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público:**
    - Admissão, posse e exercício funcional; controle de assiduidade e pontualidade; processamento de folha de pagamento (vencimento básico, adicionais, gratificações e limites do teto constitucional); escala e concessão de férias; assentamentos individuais e prontuário funcional.
4. **O Processo de Agregar Pessoas — Recrutamento e Seleção:**
    - Recrutamento: mercado de trabalho vs. mercado de recursos humanos; técnicas de atração.
    - Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto: conceitos, vantagens e desvantagens de cada modalidade (destaque para a *endogamia cultural* no interno e os custos/tempo no externo).
    - Seleção de Pessoas como processo de comparação e decisão: requisitos do cargo (perfil de competências) vs. qualificações do candidato.
    - Técnicas e instrumentos de seleção: provas de conhecimentos e habilidades, entrevistas estruturadas e comportamentais por competências (técnica STAR), testes de aptidão e personalidade, dinâmicas de grupo e avaliação de títulos.
    - O Concurso Público (CF/88, art. 37, II): regime constitucional, princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia e meritocracia; validade, prorrogação e direito subjetivo à nomeação dos aprovados no número de vagas.
5. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*):**
    - Conceito, relevância para a administração pública e aceleração do período de estágio probatório.
    - As três fases da socialização organizacional (Socialização Antecipatória, Encontro/Confronto e Metamorfose/Adaptação).
    - Práticas de integração: manuais do servidor, programas de boas-vindas, tutoria/mentoria institucional e cursos de formação da Escola de Contas.

🧭 Sumário

1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas
2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

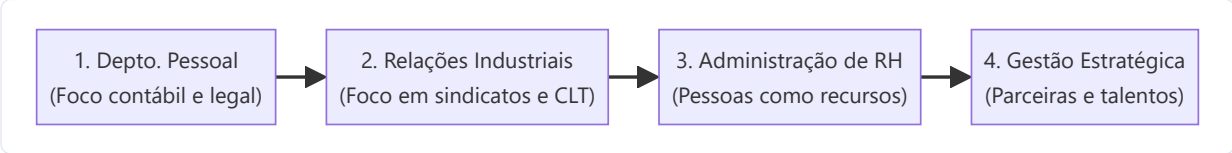
1. Teste 430
2. Teste 431

3. **Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público**
4. **O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção**
    1. Teste 432
    2. Teste 433
    3. Teste 434
5. **O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)**
    1. Teste 435
    2. Teste 436
6. **Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)**
    1. Teste 437
    2. Teste 438
    3. Teste 439
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Evolução Histórica dos Paradigmas de Gestão de Pessoas

A administração do trabalho humano passou por profundas transformações ao longo dos séculos XX e XXI, transitando de uma visão puramente mecanicista e punitiva para uma abordagem estratégica voltada ao desenvolvimento de competências.



Comparativo Histórico: As Quatro Eras

Característica	Departamento Pessoal (Fase Contábil)	Relações Industriais (Fase Legal)	Recursos Humanos (Fase Clássica)	Gestão Estratégica de Pessoas (Atual)
Período Predominante	Início do século XX (Teoria Clássica / Taylorismo).	Décadas de 1930 a 1950 (Pós-Revolução de 30 / CLT).	Décadas de 1960 a 1980 (Abordagem Sistêmica / Contingencial).	Década de 1990 em diante (Era do Conhecimento).
Concepção das Pessoas	Engrenagens mecânicas, mão de obra braçal e geradoras de custo estrito.	Funcionários tutelados por normas estatais e sindicais.	Recursos produtivos padronizados a serem geridos e alocados.	**Parceiras estratégicas**, fontes de inteligência, competência e diferenciação.
Foco de Atuação	Registro mecânico de ponto, livros de registro e apuração de folha.	Cumprimento de leis trabalhistas, contratos coletivos e litígios.	Técnicas operacionais especializadas (cargos, salários, testes).	**Alinhamento com a estratégia**, geração de valor público e gestão do conhecimento.
Papel da Liderança	Fiscalização, vigilância e aplicação de punições regimentais.	Intermediação de acordos e gestão do cumprimento legal.	Supervisão hierárquica e controle burocrático de procedimentos.	Liderança coach, facilitação do desenvolvimento e delegação de autoridade (*empowerment*).

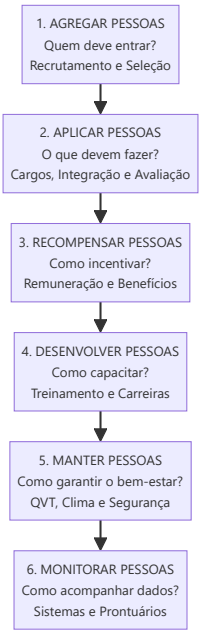
Pessoas como Recursos vs. Pessoas como Parceiras (Idalberto Chiavenato)

- **Pessoas como Recursos:**
    - Tratadas como elementos passivos e estáticos de produção;
    - Devem ser rigidamente controladas, padronizadas e subordinadas à hierarquia;
    - Consideradas exclusivamente como centro de custos que consome verbas orçamentárias;
    - Foco na execução mecânica de tarefas predefinidas, sem incentivo à iniciativa própria.
- **Pessoas como Parceiras (Capital Intelectual):**
    - Tratadas como agentes proativos, autônomos e dotados de inteligência emocional e técnica;
    - Consideradas o ativo mais valioso e geradoras diretas de valor institucional;
    - Investimento prioritário da organização para a melhoria dos serviços públicos;
    - Estimuladas a inovar, assumir responsabilidade pelos resultados e compartilhar conhecimento.

---

2. Os Seis Processos da Gestão de Pessoas (Chiavenato)

Idalberto Chiavenato estrutura a gestão de pessoas como um sistema integrado composto por seis grandes macroprocessos dinâmicos e interdependentes:



Macroprocesso	Questão Central	Ações, Ferramentas e Subsistemas Compreendidos
1. Agregar Pessoas	*Quem deve ingressar na organização?*	Planejamento de recursos humanos, recrutamento (interno/externo), seleção de pessoas e concurso público.
2. Aplicar Pessoas	*O que as pessoas farão na organização?*	Desenho organizacional de cargos, descrição e análise de funções, **socialização organizacional (integração)** e **avaliação de desempenho funcional**.
3. Recompensar Pessoas	*Como remunerar e incentivar o trabalho?*	Remuneração direta (vencimento básico), remuneração indireta, gratificações, adicionais pecuniários e benefícios sociais.
4. Desenvolver Pessoas	*Como capacitar e expandir o potencial?*	Diagnóstico de necessidades de treinamento (LNT), programas de capacitação, desenvolvimento gerencial, gestão do conhecimento e planos de carreira.
5. Manter Pessoas	*Como reter os servidores e assegurar bem-estar?*	Clima e cultura organizacional, programas de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), higiene, ergonomia, medicina do trabalho e relações sindicais.
6. Monitorar Pessoas	*Como registrar e acompanhar as informações?*	Bancos de dados funcionais, prontuários do servidor, sistemas integrados de gestão de RH (SIRH) e auditoria de pessoal.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (MACROPROCESSOS DE CHIAVENATO)]:**
> A Fundação Carlos Chagas cobra com frequência pegadinhas sobre a alocação de subsistemas nesse modelo:
>
> 1. A **Avaliação de Desempenho** pertence ao macroprocesso de **APLICAR PESSOAS** (e NÃO a "Monitorar pessoas" nem a "Desenvolver pessoas"). Aplicar significa verificar o que as pessoas fazem e como estão desempenhando suas atribuições.
> 2. A **Integração / Socialização Organizacional** também integra os processos de **APLICAR PESSOAS**, pois orienta o servidor sobre como exercer seu cargo e agir dentro da instituição.
> 3. O macroprocesso de **Monitorar Pessoas** restringe-se a cadastros, bancos de dados, relatórios gerenciais e auditoria de regularidade funcional.

Teste 430

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
No âmbito da literatura clássica de Gestão de Pessoas formulada por Idalberto Chiavenato, os macroprocessos organizacionais integram um conjunto articulado de subsistemas interconectados. Ao estruturar os processos de gestão, o desenho de cargos, a socialização organizacional dos novos colaboradores e a sistemática de avaliação de desempenho funcional integram expressamente o macroprocesso de:

A) Agregar Pessoas.

B) Aplicar Pessoas.

C) Recompensar Pessoas.

D) Desenvolver Pessoas.

E) Monitorar Pessoas.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O macroprocesso de Agregar Pessoas engloba unicamente as atividades de atração e seleção (planejamento da força de trabalho, recrutamento e seleção/concurso).

B) CORRETA. Os **Processos de Aplicar Pessoas** dizem respeito a como as pessoas operam na organização e o que realizam. Chiavenato engloba expressamente neste macroprocesso: o desenho e especificação de cargos/tarefas, a orientação e socialização organizacional (integração dos admitidos) e a **avaliação periódica de desempenho**.

C) Incorreta. Recompensar Pessoas envolve folha de pagamento, estrutura de vencimentos, adicionais e benefícios sociais.

D) Incorreta. Desenvolver Pessoas compreende treinamento, capacitação contínua, aprendizagem organizacional e planos de carreira.

E) Incorreta. Monitorar Pessoas refere-se aos bancos de dados, cadastros funcionais e sistemas de informação de pessoal (SIRH).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 431

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) Idalberto Chiavenato estrutura a moderna Gestão de Pessoas em seis processos básicos interdependentes: Agregar, Aplicar, Recompensar, Desenvolver, Manter e Monitorar pessoas.

O processo de **Aplicar Pessoas** compreende precipuamente as atividades de:

A) Desenho organizacional de cargos, análise e descrição de funções, orientação e socialização das pessoas e avaliação do desempenho humano.

B) Recrutamento interno, recrutamento externo e seleção de candidatos por provas e títulos.

C) Concessão de remuneração fixa, incentivos salariais, benefícios e serviços sociais.

D) Treinamento e desenvolvimento de competências, gestão do conhecimento e programas de mudança no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) Higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho e relações com sindicatos.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Os seis processos de Chiavenato: (1) *Agregar Pessoas*: recrutamento e seleção; (2) **Aplicar Pessoas**: desenho de cargos, descrição de atribuições, orientação (*onboarding*) e avaliação de desempenho; (3) *Recompensar Pessoas*: remuneração, benefícios e incentivos; (4) *Desenvolver Pessoas*: treinamento, capacitação e aprendizagem; (5) *Manter Pessoas*: higiene, segurança, relações sindicais e QVT; (6) *Monitorar Pessoas*: banco de dados e sistemas de informação de RH.

B) Incorreta. Refere-se ao processo de *Agregar Pessoas*.

C) Incorreta. Refere-se ao processo de *Recompensar Pessoas*.

D) Incorreta. Refere-se ao processo de *Desenvolver Pessoas*.

E) Incorreta. Refere-se ao processo de *Manter Pessoas*.

GABARITO OFICIAL: A

---

3. Rotinas Administrativas do Departamento de Pessoal no Setor Público

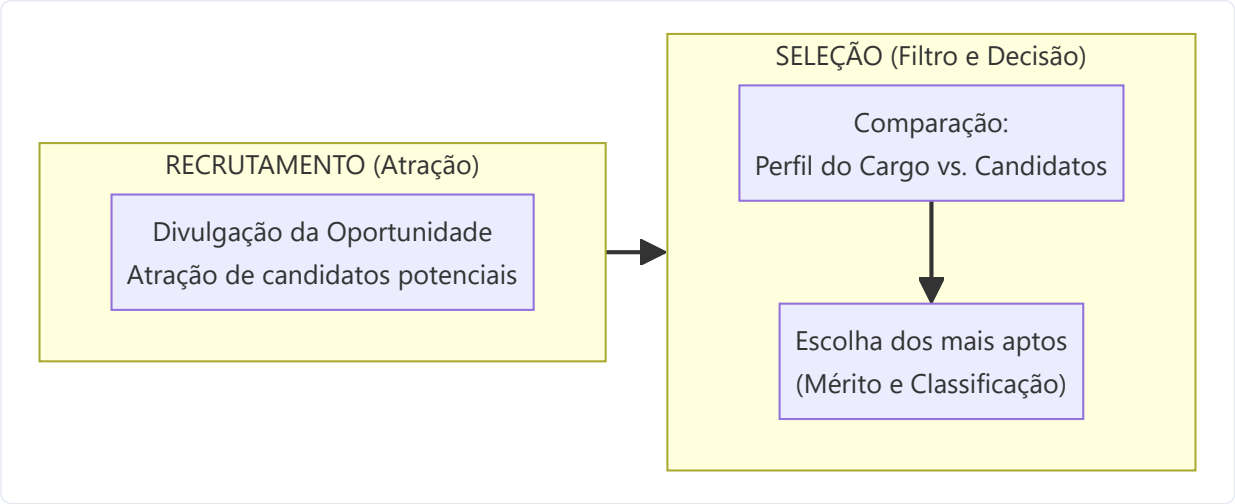
Mesmo sob uma ótica estratégica, as rotinas operacionais de pessoal são indispensáveis para garantir a estrita legalidade e conformidade dos atos de gestão pública:

1. **Admissão e Investidura:**
    - Conferência de documentos pessoais e habilitação legal;
    - Realização de perícia médica oficial e aferição de aptidão física/mental;
    - Lavratura do termo de posse pela autoridade competente e registro do início do efetivo exercício.
2. **Controle de Frequência e Assiduidade:**
    - Acompanhamento do registro biométrico ou eletrônico de ponto;
    - Gestão de escalas de trabalho, compensações e banco de horas autorizadas;
    - Processamento de justificativas legais, faltas abonadas e desconto em folha decorrente de ausências não justificadas.
3. **Elaboração e Processamento da Folha de Pagamento:**
    - Apuração do vencimento básico atribuído ao cargo e padrão da carreira;
    - Lançamento de vantagens funcionais (quinquênios, gratificações de desempenho, adicionais de titulação, auxílio-alimentação e transporte);
    - Cálculo e retenção de descontos obrigatórios (Previdência Própria / Regime Geral e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF);
    - Gestão de consignações facultativas em folha (empréstimos consignados, planos de saúde, mensalidades sindicais);
    - Aplicação e corte de remunerações que excedam o **teto remuneratório constitucional** (CF/88, art. 37, XI).
4. **Escala e Concessão de Férias:**
    - Controle do período aquisitivo (12 meses de efetivo exercício) e período concessivo;
    - Elaboração da escala anual de férias para evitar descontinuidade do serviço público;
    - Pagamento obrigatório do terço constitucional de férias.
5. **Assentamentos Individuais e Prontuário Funcional:**
    - Registro histórico de toda a vida funcional do servidor (designações, licenças, afastamentos, progressões, penalidades e elogios);
    - Averbação de tempo de contribuição prévio para fins de aposentadoria e disponibilidade.

---

4. O Processo de Agregar Pessoas: Recrutamento e Seleção

O processo de agregar pessoas inicia-se com o diagnóstico de necessidades de pessoal e desdobra-se em duas etapas interdependentes: o recrutamento (atração) e a seleção (escolha).



Recrutamento Interno vs. Recrutamento Externo vs. Recrutamento Misto

Critério de Análise	Recrutamento Interno	Recrutamento Externo	Recrutamento Misto
Origem dos Candidatos	Colaboradores que já integram a instituição (promoções, relotações).	Candidatos externos disponíveis no mercado ou em outros órgãos.	Combina candidatos internos e externos na mesma disputa.
Custo Financeiro	**Muito baixo:** dispensa editais complexos e publicidade massiva.	**Elevado:** publicação de editais, contratação de bancas examinadoras.	Custo intermediário ou alto.
Tempo de Execução	**Rápido:** os colaboradores já são conhecidos e estão cadastrados.	**Lento e moroso:** prazos de inscrição, recursos e homologação.	Médio a longo.
Impacto na Motivação	Eleva a motivação interna e valoriza a carreira funcional.	Pode desmotivar servidores internos que almejavam a oportunidade.	Equilibra estímulo interno e ampliação de horizontes.
Inovação Cultural	**Risco de Endogamia Cultural (*Inbreeding*):** cristaliza velhos hábitos e rotinas.	**Renovação (*Sangue Novo*):** agrega novos saberes e rompe paradigmas.	Permite conciliar estabilidade institucional e inovação.
Aplicação no Setor Público	Restrito a funções de confiança e cargos em comissão privativos de efetivos.	**Regra Geral Constitucional:** Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.	Seleções internas prévias seguidas de concurso se deserto o quadro.

> ⭐ **[IMPORTANTE — CONCEITO DE ENDOGAMIA CULTURAL]:**
> A FCC adora cobrar o fenômeno da **endogamia organizacional** (ou cultural). Trata-se da tendência de um órgão ou empresa, ao recrutar exclusivamente membros de seus próprios quadros internos, de perpetuar os mesmos padrões de pensamento, cristalizar defeitos e inibir o surgimento de ideias inovadoras. O recrutamento externo atua justamente como antídoto à endogamia.

Teste 432

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-RO)
Uma entidade pública estadual necessita preencher posições funcionais de gestão interna. Ao optar prioritariamente pelo recrutamento interno em detrimento do recrutamento externo, a organização colhe benefícios relevantes, porém sujeita-se a uma vulnerabilidade conceitual frequentemente apontada pela literatura, consubstanciada na:

A) morosidade excessiva para disponibilizar o profissional e elevadíssimo dispêndio orçamentário com editais públicos e bancas examinadoras.

B) desmotivação crônica dos profissionais da casa, que visualizam o processo como um obstáculo intransponível à sua própria ascensão profissional no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) ocorrência do fenômeno da endogamia cultural (*inbreeding*), marcada pela recirculação contínua dos mesmos vícios, soluções e práticas preexistentes, com bloqueio à inovação.

D) exigência legal obrigatória de reabertura imediata de concurso público para a investidura nas atribuições funcionais correlatas.

E) incapacidade operacional de avaliar previamente as competências comportamentais dos candidatos que já compõem o quadro institucional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O recrutamento interno destaca-se exatamente por ser **ágil e econômico**, não demandando editais caros nem contratação de bancas examinadoras externas.

B) Incorreta. O recrutamento interno **eleva a motivação** dos colaboradores internos, pois oferece perspectivas concretas de carreira e reconhecimento funcional.

C) CORRETA. A clássica desvantagem técnica do recrutamento exclusivamente interno é a **endogamia cultural (*inbreeding*)**: como a organização se alimenta apenas de seus próprios membros, há o risco de reproduzir continuadamente as mesmas ideias, manter velhos vícios e blindar a instituição contra visões renovadas e saberes trazidos pelo ambiente externo.

D) Incorreta. Funções de chefia interna e cargos de confiança privativos de servidores de carreira são preenchidos por designação/ato interno discricionário, sem necessidade de novo concurso público para cada relotação.

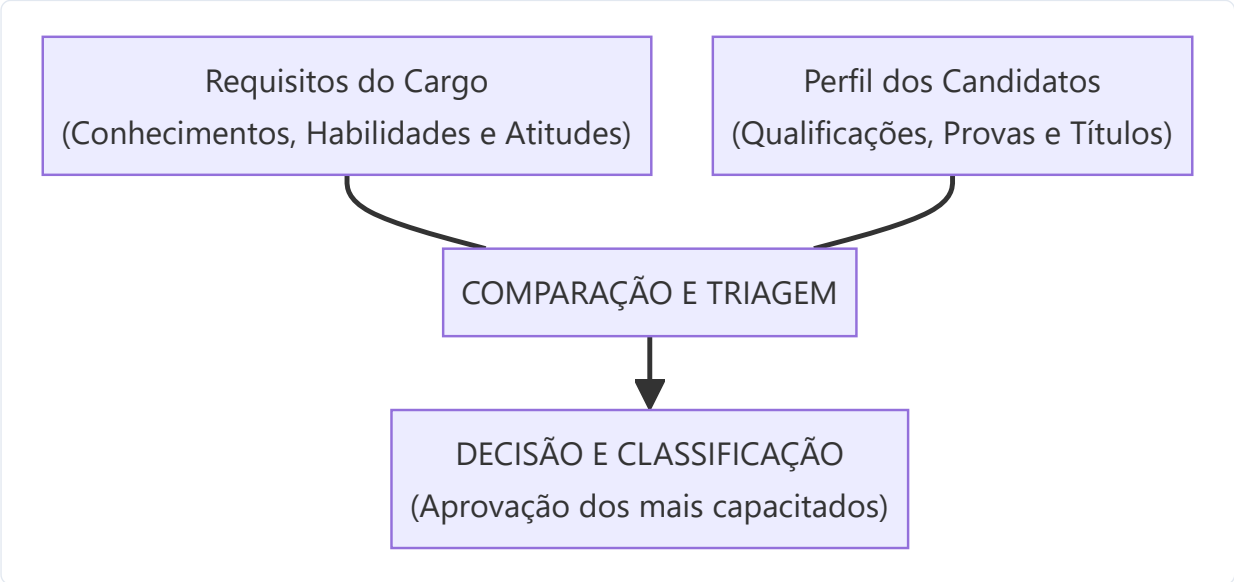
E) Incorreta. No recrutamento interno, a organização já conhece o histórico de desempenho e o perfil comportamental dos candidatos, o que constitui uma das principais vantagens do processo.

GABARITO OFICIAL: C

Seleção de Pessoas: O Modelo de Comparação e Decisão

Enquanto o recrutamento visa atrair o maior número possível de candidatos qualificados (processo positivo), a **seleção de pessoas é um processo de triagem, restrição e escolha (processo negativo ou de afunilamento)**.

- **A Seleção como Comparação:** confronta os requisitos exigidos pelo cargo (*Job Description* / perfil de competências) com o perfil de competências oferecido pelos candidatos (*Job Profile*).
- **A Seleção como Decisão:** escolha técnica fundamentada em critérios objetivos para preenchimento da vaga.



Técnicas de Seleção de Pessoas

1. **Provas de Conhecimentos ou de Capacidade:**
    - Avaliam o nível de conhecimento teórico e prático exigido para a função;
    - Podem ser objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso) ou discursivas (estudo de caso, redação técnica);
    - Constituem o núcleo central do concurso público brasileiro.
2. **Entrevistas de Seleção:**
    - **Não estruturadas:** livres, sem roteiro prévio (baixa confiabilidade);
    - **Estruturadas / Padronizadas:** roteiro rígido de perguntas iguais para todos os candidatos (alta comparabilidade);
    - **Entrevista Comportamental com Foco em Competências (Técnica STAR):** busca evidências de comportamentos passados para prever desempenhos futuros:
    - **S** (*Situação*): contexto fático enfrentado pelo candidato;
    - **T** (*Tarefa*): responsabilidade ou desafio que cabia a ele resolver;

- **A** (*Ação*): atitudes e procedimentos concretos adotados pelo profissional;
- **R** (*Resultado*): impactos qualitativos e quantitativos alcançados.

3. **Testes Psicológicos e de Aptidão:**
   - **Testes Psicométricos:** mensuram aptidões intelectuais, raciocínio lógico, atenção concentrada e memória;
   - **Testes de Personalidade:** avaliam traços de caráter, temperamento, equilíbrio emocional e maturidade (ex.: testes projetivos e expressivos, devidamente validados pelo Conselho Federal de Psicologia).
4. **Técnicas Vivenciais / Dinâmicas de Grupo:**
   - Simulação de situações reais de trabalho, dramatizações (*role-playing*) e jogos de negócios para observar liderança, trabalho em equipe e comunicação interpessoal.
5. **Avaliação de Títulos:**
   - Pontuação objetiva de títulos acadêmicos (especialização, mestrado, doutorado) e experiência profissional prévia. *No setor público, a avaliação de títulos tem caráter estritamente classificatório, nunca eliminatório (CF/88, art. 37, II).*

Teste 433

(FCC – Analista Administrativo – DPE-SP)
Em uma entrevista de seleção baseada na gestão por competências, o examinador formula a seguinte questão ao candidato: "*Descreva uma ocasião em seu trabalho anterior na qual um prazo orçamentário complexo estava na iminência de se esgotar, detalhe qual era o desafio sob sua responsabilidade direta, as ações práticas que você implementou para contornar o obstáculo e quais foram os resultados mensuráveis obtidos*". A técnica de seleção adotada classifica-se como:

A) Entrevista não diretiva e livre de avaliação projetiva.

B) Técnica de simulação psicodramática por imersão relacional.

C) Prova situacional de aptidão psicométrica abstrata.

D) Entrevista comportamental por competências estruturada sob o método STAR.

E) Teste de personalidade expressiva para verificação de temperamento frouxo.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A entrevista não diretiva é desestruturada e aberta, sem perguntas previamente padronizadas nem foco em dados fáticos estruturados.

B) Incorreta. A simulação psicodramática (*role-playing*) exige encenação de papéis interpessoais em dinâmica de grupo, não sendo uma entrevista individual reflexiva.

C) Incorreta. Provas psicométricas são testes formais de raciocínio lógico, atenção ou inteligência que geram escores quantitativos padronizados.

D) CORRETA. O enunciado retrata perfeitamente a técnica **STAR**: o examinador pede ao candidato que relate uma **Situação** fática do passado, sua **Tarefa** específica, a **Ação** concreta executada e o **Resultado** atingido. Baseia-se na premissa de que o comportamento passado em situações similares é o melhor preditor do desempenho futuro.

E) Incorreta. Testes de personalidade expressivos (como PMK ou Palográfico) utilizam traçados gráficos sob supervisão de psicólogos e não perguntas de entrevista funcional.

GABARITO OFICIAL: D

Teste 434

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) No tocante às rotinas de recrutamento de pessoal, o **Recrutamento Interno** contrapõe-se ao **Recrutamento Externo** ao privilegiar a movimentação de servidores da própria organização.

Constitui uma típica **vantagem** do Recrutamento Interno:

A) Maior rapidez no preenchimento da vaga, menor custo financeiro do processo e estímulo à motivação e à lealdade dos servidores atuais por meio de oportunidades concretas de plano de carreira.

B) A introdução massiva de novas ideias, talentos externos e inovação de ponta na cultura corporativa.

C) A renovação completa do quadro de pessoal e oxigenação da estrutura burocrática.

D) A dispensa absoluta de avaliação de desempenho funcional e conformidade disciplinar.

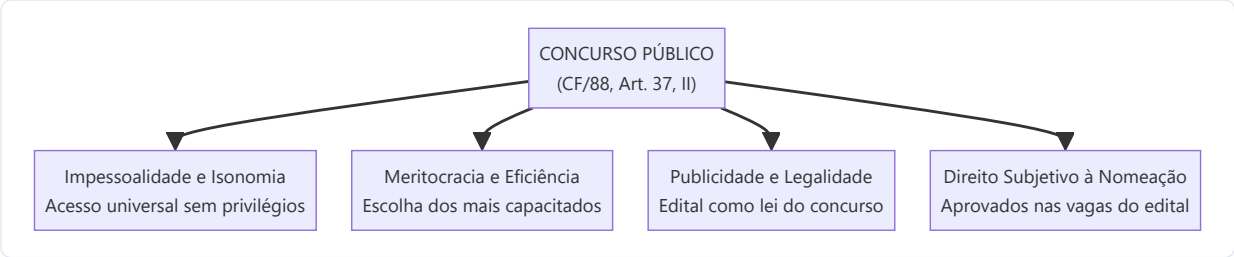
E) A eliminação do sentimento de frustração entre os servidores que não foram contemplados na promoção considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. O **Recrutamento Interno** é mais econômico, mais rápido, apresenta maior índice de validade e segurança (o candidato já é conhecido) e atua como poderoso incentivo à motivação e retenção de talentos da casa.
>
> **B), C)** Incorretas. Vantagens exclusivas do **Recrutamento Externo** (traz "sangue novo" e novas perspectivas).
>
> **D)** Incorreta. A movimentação interna baseia-se exatamente no histórico e avaliação de desempenho.
>
> **E)** Incorreta. O recrutamento interno frequentemente gera frustração nos candidatos não selecionados (efeito Peter e conflito de interesse).
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

5. O Concurso Público como Instrumento Republicano (CF/88, art. 37)

No Estado Democrático de Direito, o concurso público é a ferramenta primordial para democratizar o acesso aos cargos públicos e garantir um corpo funcional competente e impessoal.



- **Exigência Constitucional (Art. 37, II):** A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
- **Exceções Constitucionais Expressas:**
    1. *Cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração* (destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento — art. 37, II e V);
    2. *Contratação por tempo determinado* para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (Processo Seletivo Simplificado - PSS, art. 37, IX);
    3. *Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias* (processo seletivo público específico, art. 198, § 4º).
- **Prazo de Validade (Art. 37, III):** Até dois anos, prorrogável uma vez por igual período (critério de discricionariedade da administração, dentro do período inicial).
- **Direito Subjetivo à Nomeação (Jurisprudência Vinculante do STF - Tema 161 / RE 598.099):** O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto originariamente no edital do concurso público possui **direito público subjetivo à nomeação** durante o prazo de validade do certame. A recusa da administração só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas (superveniência, imprevisibilidade, gravidade extrema e necessidade inafastável).

🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (PROVA DE TÍTULOS E VALIDADE)]:**

A banca adora questionar os **critérios de validade da prova de títulos**. Memorize: no concurso público, a fase de avaliação de títulos possui caráter **estritamente classificatório**, sendo terminantemente inconstitucional conferir-lhe caráter eliminatório! Além disso, o art. 37, III da CF/88 estabelece que o concurso terá validade de **até 2 anos**, prorrogável uma vez por igual período. A prorrogação deve ser pelo **mesmo prazo** fixado no edital original (se o edital fixou 1 ano, prorroga-se por mais 1 ano; se fixou 6 meses, prorroga-se por 6 meses).

⭐ **[IMPORTANTE — CONCURSO PÚBLICO E CARGOS COMISSIONADOS]:**

A investidura mediante concurso é a regra para **cargos de provimento efetivo** e empregos públicos. Funções de confiança e cargos comissionados dispensam concurso público formal, mas as funções de confiança são reservadas **exclusivamente a servidores ocupantes de cargo efetivo**, enquanto os cargos em comissão possuem um percentual mínimo legal reservado a servidores de carreira (CF/88, art. 37, V).

Teste 435

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
De acordo com os preceitos expressos no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência sumulada e vinculante dos Tribunais Superiores acerca do concurso público:

A) A realização de prova de títulos em concursos públicos pode ostentar caráter classificatório ou eliminatório, a exclusivo critério discricionário do edital regulamentador.

B) O candidato regularmente aprovado e classificado dentro do número de vagas originariamente previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, podendo a administração desconsiderar sua aprovação a qualquer tempo sem motivação extraordinária.

C) É prescindível a realização de concurso público para a contratação temporária destinada a atender a necessidade de excepcional interesse público, na forma disciplinada em legislação específica.

D) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, improrrogável, admitindo-se apenas a celebração de novos editais quando esgotada a vigência.

E) O provimento originário em cargos públicos efetivos independe de prévia aprovação em concurso, desde que o servidor comprove exercício temporário anterior superior a dez anos.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A prova de títulos tem caráter **estritamente classificatório**, sendo vedada a eliminação de candidatos com base exclusiva na ausência ou pontuação insuficiente de títulos.

B) Incorreta. Conforme pacificado pelo STF no Tema 161 (RE 598.099), o candidato aprovado dentro do número de vagas possui **direito público subjetivo à nomeação** durante a vigência do certame, salvo situações imprevisíveis, supervenientes e extraordinárias fundamentadamente comprovadas.

C) CORRETA. O art. 37, IX da CF/88 prevê expressamente que a lei estabelecerá os casos de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, dispensando o concurso público tradicional e viabilizando o Processo Seletivo Simplificado (PSS).

D) Incorreta. Conforme o art. 37, III da CF/88, o prazo de validade é de **até dois anos**, prorrogável uma única vez por igual período.

E) Incorreta. A investidura em cargo ou emprego público efetivo exige obrigatoriamente concurso público prévio (art. 37, II), sendo inconstitucional qualquer tentativa de efetivação sem certame republicano.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 436

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Gestão) No processo de socialização organizacional (*onboarding*) dos novos servidores públicos ingressantes, John Van Maanen e Edgar Schein categorizam as táticas institucionais de socialização empregadas pela organização.

A tática de socialização caracterizada por integrar os novatos em grupos que passam pelas mesmas experiências e trilhas formativas conjuntas, com um cronograma predeterminado de etapas de acolhimento e mentoria, é classificada como:

A) Coletiva, Formal e Sequencial.

B) Individual, Informal e Aleatória.

C) Desjuntiva, Isolada e Punitiva.

D) Reativa, Transitória e Descentralizada.

E) Cartorária, Regressiva e Desestruturada.

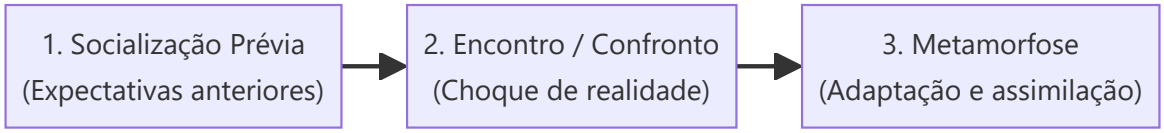
> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. Táticas de socialização de Van Maanen e Schein: **Coletiva** (novatos acolhidos em turma/grupo, comum em cursos de formação de concursos públicos); **Formal** (atividades estruturadas de integração fora do posto de trabalho imediato); e **Sequencial** (etapas ordenadas e progressivas de aprendizado até a plena assunção do cargo).
>
> **B), C), D), E)** Incorretas. Representam táticas individualizadas, informais ou termos desconexos da taxonomia clássica.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

---

6. Processo de Socialização e Integração Organizacional (*Onboarding*)

A socialização organizacional é o processo formativo e cultural por meio do qual o novo servidor aprende os valores essenciais, regras informais, jargões, posturas e competências exigidas pelo órgão.

As Três Etapas da Socialização Organizacional (Stephen Robbins)



1. **Fase 1: Socialização Prévia (ou Antecipatória):**
    - Ocorre antes do ingresso formal do servidor na repartição;
    - O indivíduo traz consigo valores acadêmicos, crenças sociais e expectativas idealizadas a respeito da carreira e do órgão público.
2. **Fase 2: Encontro (ou Confronto):**
    - Ocorre no momento em que o servidor toma posse e entra em efetivo exercício;
    - Há um inevitável confronto entre suas expectativas prévias e a realidade concreta da repartição (rotinas burocráticas, sistemas informatizados, hierarquias);
    - Programas formais de acolhimento reduzem o risco de choque cultural traumático.
3. **Fase 3: Metamorfose (ou Adaptação Permanente):**
    - O novo servidor internaliza as normas, compreende a linguagem corporativa e ajusta seu comportamento aos padrões institucionais;
    - Desenvolve sensação de pertencimento, segurança psicológica e alinhamento com a missão do Tribunal de Contas.

Teste 437

(FCC – Técnico Judiciário – Área Administrativa – TRT-24ª)
O processo de socialização organizacional compreende o conjunto de mecanismos pelos quais a instituição transmite sua cultura, crenças e normas aos novos colaboradores. Segundo a doutrina de comportamento organizacional e gestão de pessoas, o momento em que o servidor recém-empossado ingressa na repartição e depara-se com as rotinas práticas, confrontando suas expectativas prévias com a realidade fática do ambiente de trabalho, denomina-se:

A) Estágio de Metamorfose Cultural.

B) Fase de Encontro ou Confronto.

C) Socialização Prévia ou Antecipatória.

D) Recrutamento Passivo Instrumental.

E) Desinstitucionalização Funcional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A metamorfose é a fase final, na qual o colaborador já ajustou suas atitudes, assimilou a cultura institucional e alcançou estabilidade funcional e produtiva.

B) CORRETA. A **fase de Encontro (ou Confronto)** ocorre precisamente no momento do ingresso formal na instituição. É nela que o indivíduo vivencia a realidade concreta da organização e confronta suas expectativas e idealizações prévias com as regras práticas, rotinas diárias e dinâmicas interpessoais da unidade. É a fase crítica onde programas de acolhimento e ambientação exercem papel fundamental.

C) Incorreta. A socialização prévia (ou antecipatória) ocorre antes da entrada do servidor no órgão, envolvendo o aprendizado de conhecimentos gerais e as expectativas construídas durante a fase preparatória de estudos.

D) Incorreta. Termo descabido; recrutamento é fase prévia de atração.

E) Incorreta. Desinstitucionalização refere-se ao rompimento de laços organizacionais e não ao processo de integração de novos servidores.

GABARITO OFICIAL: B

Práticas Institucionais de Socialização no Setor Público

- **Programa de Boas-Vindas e Ambientação:** Acolhida institucional pelos gestores e pela área de Gestão de Pessoas no primeiro dia de trabalho.
- **Manual de Integração do Servidor:** Guia contendo missão institucional, direitos e deveres, canais de ouvidoria, regras de conduta ética e estrutura organizacional.
- **Tutoria e Mentoria (*Buddy Program*):** Designação de um servidor experiente para acompanhar o novato nas rotinas diárias e sanar dúvidas operacionais.
- **Cursos de Formação Inicial:** Aulas e oficinas práticas promovidas pela Escola de Contas/Governo para instrumentalizar o servidor nos sistemas corporativos e procedimentos processuais de controle externo.

Teste 438

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na Administração Pública brasileira, o concurso público de provas ou de provas e títulos constitui o instrumento constitucional republicano por excelência para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II da CF/88).

A respeito das regras constitucionais do concurso público, é correto afirmar:

A) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período, e a convocação do aprovado durante a validade obedecerá estritamente à ordem de classificação.

B) A aprovação em concurso público gera sempre e em qualquer hipótese mera expectativa de direito, não assistindo ao candidato direito à nomeação mesmo quando aprovado dentro do número de vagas do edital.

C) É lícito ao Poder Público abrir novo concurso público para o mesmo cargo e prover todas as novas vagas antes de convocar os candidatos remanescentes aprovados no concurso anterior com prazo de validade ainda em vigor.

D) A fixação de limite de idade em edital independe de previsão em lei formal, bastando a conveniência discricionária do órgão.

E) A realização de concurso público é dispensável para a contratação de pessoal docente permanente em universidades públicas estaduais.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Literalidade do art. 37, incisos III e IV da CF/88: prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período; a ordem classificatória é inafastável.

B) Incorreta. O STF já fixou tese vinculante (Tema 161 - RE 598.099) de que o candidato aprovado **dentro do número de vagas** do edital possui **direito subjetivo à nomeação** durante o prazo de validade.

C) Incorreta. O art. 37, IV veda expressamente a preterição de candidatos de concurso válido.

D) Incorreta. Súmula Vinculante nº 44 do STF: exigência de limite de idade só é válida se prevista expressamente em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo.

E) Incorreta. Cargos efetivos em universidades exigem compulsoriamente concurso público.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 439

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No processo seletivo de pessoas, as técnicas de seleção devem apresentar dois requisitos psicométricos e metodológicos indispensáveis: **Validade** e **Confiabilidade (Fidedignidade)**.

Diz-se que uma técnica ou teste de seleção possui alta **Validade** quando:

A) Mede com precisão exata aquilo que se propõe a medir e possui alto poder preditivo de prognosticar o desempenho futuro real do candidato no exercício do cargo.

B) Produz sempre as mesmas notas numéricas quando aplicada repetidas vezes à mesma pessoa em dias consecutivos.

C) Apresenta o menor custo financeiro de aplicação em relação ao orçamento disponível do departamento de recursos humanos no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) É aplicada exclusivamente por meio de questionários digitais anônimos na internet.

E) Elimina mais de 90% dos candidatos na primeira etapa eliminatória.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Em psicometria e seleção de pessoal: **Validade** é o grau em que o instrumento mede realmente o traço ou competência que pretende medir e a sua capacidade preditiva de antecipar o sucesso do candidato no cargo; já a **Confiabilidade (ou Fidedignidade)** é a consistência e reprodutibilidade dos resultados (aplicado várias vezes à mesma pessoa, gera pontuações semelhantes).

B) Incorreta. Conceito referente à **Confiabilidade / Fidedignidade**.

C) Incorreta. Refere-se à economicidade do processo seletivo.

D), E) Incorretas. Distorções procedimentais sem relação com o conceito psicométrico de validade.

GABARITO OFICIAL: A

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Constituição Federal de 1988 - Art. 37, II e IX (Concurso Público e Contratação) - Requisito obrigatório de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Título II (Do Provimento, Concurso e Posse) - Regras estaduais sobre edital de concurso, prazos de validade, nomeação, posse e exercício dos servidores goianos.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Plano de Cargos e Carreira dos Servidores do TCE-GO) - Atribuições, requisitos de ingresso e especialidades dos cargos efetivos do tribunal.
- STF Súmula Vinculante 13 (Vedação ao Nepotismo no Provimento) - Proíbe nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau para cargo em comissão ou função gratificada.
- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política de Ingresso e Dimensionamento da Força de Trabalho) - Metodologia de planejamento da força de trabalho e competências necessárias no setor público.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 4 - Recrutamento de Pessoas; Cap. 5 - Seleção de Pessoas; Cap. 6 - Socialização Organizacional).
- MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Cap. 3 - Recrutamento e Seleção de Pessoal).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 8 - Servidores Públicos e Concurso Público).

02 - Treinamento, Desenvolvimento, Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas; As Quatro Etapas do Ciclo de Treinamento (LNT, Desenho, Execução e Avaliação de Resultados); Modelo dos 4 Níveis de Kirkpatrick; Gestão do Conhecimento (Tácito vs. Explícito e Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi); Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge; Educação Corporativa e Escolas de Governo.

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Diferenciação Teórica: Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas:**
    - Critérios de temporalidade (curto prazo vs. longo prazo);
    - Foco do treinamento: cargo atual, suprimento de carências imediatas de desempenho operacional;
    - Foco do desenvolvimento: carreira, ampliação do potencial intelectual e cargos/desafios futuros;
    - Papel de T&D no macroprocesso de **Desenvolver Pessoas** de Idalberto Chiavenato.
2. **O Ciclo Estratégico de Treinamento (4 Etapas Integradas):**
    - **Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento de Necessidades de Treinamento (LNT):** análise organizacional, análise da força de trabalho/competências e análise funcional/individual (instrumentos: avaliação de desempenho, observação direta, entrevistas com lideranças e incidentes críticos).
    - **Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento:** os 6 parâmetros do projeto instrucional (*quem deve ser treinado, quem vai treinar, em que treinar, onde treinar, como treinar e quando treinar*).
    - **Etapa 3: Execução e Condução:** metodologias ativas, simulações, oficinas práticas, cursos presenciais e Ensino a Distância (EaD/microlearning).
    - **Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick):**
    - Nível 1: Reação e Satisfação;
    - Nível 2: Aprendizado e Retenção Cognitiva;
    - Nível 3: Comportamento no Cargo / Aplicabilidade / Transferência do Aprendizado;
    - Nível 4: Resultados Organizacionais e Impacto Institucional (ampliação de eficiência no controle externo);
    - O Modelo de Jack Phillips: o 5º Nível (*Return on Investment* - ROI financeiro).
3. **Gestão do Conhecimento Organizacional:**
    - A pirâmide cognitiva: Dado → Informação → Conhecimento → Sabedoria (Modelo DIKW);
    - Conhecimento Tácito (subjetivo, pessoal, empírico, interiorizado e difícil de formalizar) vs. Conhecimento Explícito (estruturado, codificado, documentado em manuais, leis e sistemas);
    - O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi):
    - **Socialização:** Tácito → Tácito (compartilhamento de experiências diretas e tutoria);
    - **Externalização:** Tácito → Explícito (articulação do saber prático em manuais e conceitos);
    - **Combinação:** Explícito → Explícito (cruzamento e sistematização de bases documentais);
    - **Internalização:** Explícito → Tácito (incorporação do conteúdo na prática diária - *learning by doing*);
    - O conceito japonês de *Ba* (contexto e espaço compartilhado para geração de conhecimento).
4. **Aprendizagem Organizacional e a Organização que Aprende:**
    - Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*) vs. Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*) segundo Chris Argyris e Donald Schön;
    - As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*): Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e Pensamento Sistêmico;
    - Educação Corporativa no Setor Público: Escolas de Governo e a atuação da Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB).

🧭 Sumário

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas
    1. Teste 440
    2. Teste 441
2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick

1. Teste 442
2. Teste 443

3. **Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI**
    1. Teste 444
    2. Teste 445
4. **Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge**
    1. Teste 446
    2. Teste 447
5. **Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)**
    1. Teste 448
    2. Teste 449
6. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Treinamento vs. Desenvolvimento de Pessoas

Na moderna gestão de pessoas, capacitação não é evento esporádico, mas processo permanente de agregação de valor. A literatura estabelece uma divisão nítida entre Treinamento e Desenvolvimento:

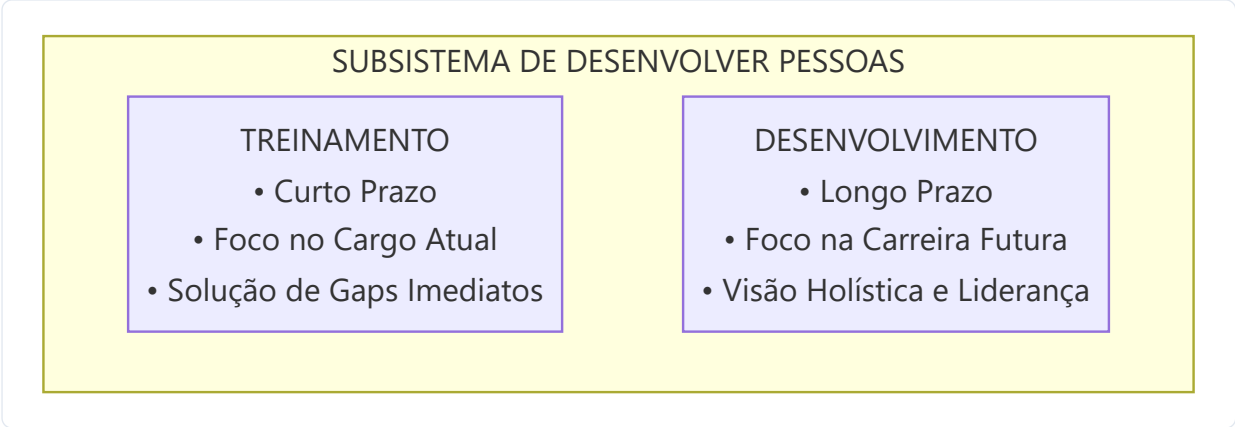


Tabela Comparativa: Treinamento vs. Desenvolvimento

Critério de Comparação	Treinamento	Desenvolvimento de Pessoas
Dimensão Temporal	**Curto prazo** (ação pontual e imediata).	**Médio e longo prazo** (processo contínuo).
Foco de Atuação	**Cargo atual:** prepara o servidor para as atribuições que exerce hoje.	**Carreira e organização:** prepara o servidor para cargos futuros e novas atribuições.
Objetivo Primário	Repassar conhecimentos específicos e sanar deficiências técnicas operacionais.	Expandir capacidades conceituais, competências comportamentais e potencial de liderança.
Escopo do Conteúdo	Estrito, técnico, procedural e centrado na tarefa (ex.: operar o sistema de protocolo eletrônico).	Amplo, abrangente, reflexivo e estratégico (ex.: programa de governança e ética pública).
Avaliação do Sucesso	Rápida execução sem erros na rotina diária do posto de trabalho.	Capacidade de inovação, liderança adaptativa e visão sistêmica institucional.

> 🔴 **[ATENÇÃO (TREINAMENTO VS. DESENVOLVIMENTO)]:**
> Treinamento refere-se ao **presente** e ao cargo **atual** (objetivo imediato e operacional). Desenvolvimento refere-se ao **futuro** e à **carreira** como um todo (objetivo mediato, estratégico e de liderança).

Teste 440

(FCC – Técnico de Controle Externo – Área Administrativa – TCE-AP)
No âmbito da administração de recursos humanos, as ações voltadas para Treinamento e as ações voltadas para Desenvolvimento de Pessoas distinguem-se primordialmente em razão de seus horizontes temporais e de seus objetivos funcionais. Assinale a opção que caracteriza com precisão uma ação clássica de **Desenvolvimento de Pessoas**:

A) Realização de oficina prática de 4 horas para ensinar os servidores recém-lotados a emitir certidões no módulo de protocolo recém-implantado em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

B) Aplicação de curso intensivo para operadores de máquinas de reprografia sanarem problemas mecânicos frequentes em seus aparelhos.

C) Implementação de um programa corporativo de liderança transformadora e governança pública voltado a preparar analistas para assumirem funções de direção e planejamento estratégico nos próximos anos.

D) Instrução sumária da equipe de atendimento sobre como cadastrar visitantes no balcão da portaria do edifício-sede.

E) Treinamento emergencial sobre normas de combate a incêndio promovido pela brigada de segurança predial.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Trata-se de ação típica de **Treinamento**: foco no cargo atual, curto prazo e suprimento de carência operacional pontual.

B) Incorreta. Foco exclusivo na execução de tarefas do posto de trabalho atual com finalidade corretiva imediata (treinamento operacional).

C) CORRETA. O **Desenvolvimento de Pessoas** caracteriza-se pelo foco no **longo prazo**, na expansão de competências abrangentes, no crescimento intelectual contínuo e na preparação dos servidores para **cargos futuros**, desafios estratégicos e planos de sucessão institucional, como demonstrado pelo programa de liderança e governança.

D) Incorreta. Instrução técnica e pontual vinculada estritamente às tarefas rotineiras do cargo presente (treinamento operacional).

E) Incorreta. Capacitação específica de curto prazo para segurança física no local de trabalho (treinamento instrucional).

GABARITO OFICIAL: C

Teste 441

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) Na gestão de pessoas, **Treinamento** e **Desenvolvimento de Pessoas (T&D)** são processos distintos, embora complementares.

A distinção conceitual precisa entre Treinamento e Desenvolvimento reside em:

A) O treinamento tem foco no curto prazo e visa capacitar o indivíduo para o desempenho eficaz de suas funções e tarefas no cargo atual; enquanto o desenvolvimento foca o médio e longo prazo, visando ao crescimento integral do potencial humano e à preparação do servidor para desafios, papéis e cargos futuros.

B) O treinamento é privativo de cargos comissionados e o desenvolvimento é restrito a servidores estagiários.

C) O treinamento não pode utilizar tecnologias digitais e o desenvolvimento é sempre presencial em sala de aula considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

D) O treinamento extingue a necessidade de avaliação de desempenho funcional posterior.

E) O desenvolvimento visa unicamente à redução salarial em situações de limite prudencial da LRF.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Diferenciação clássica: **Treinamento**: curto prazo, focado nas exigências técnicas imediatas do cargo atual, adaptando o servidor às rotinas de hoje; **Desenvolvimento**: longo prazo, visa à ampliação de competências globais, liderança, visão holística e crescimento pessoal para carreiras e posições futuras.

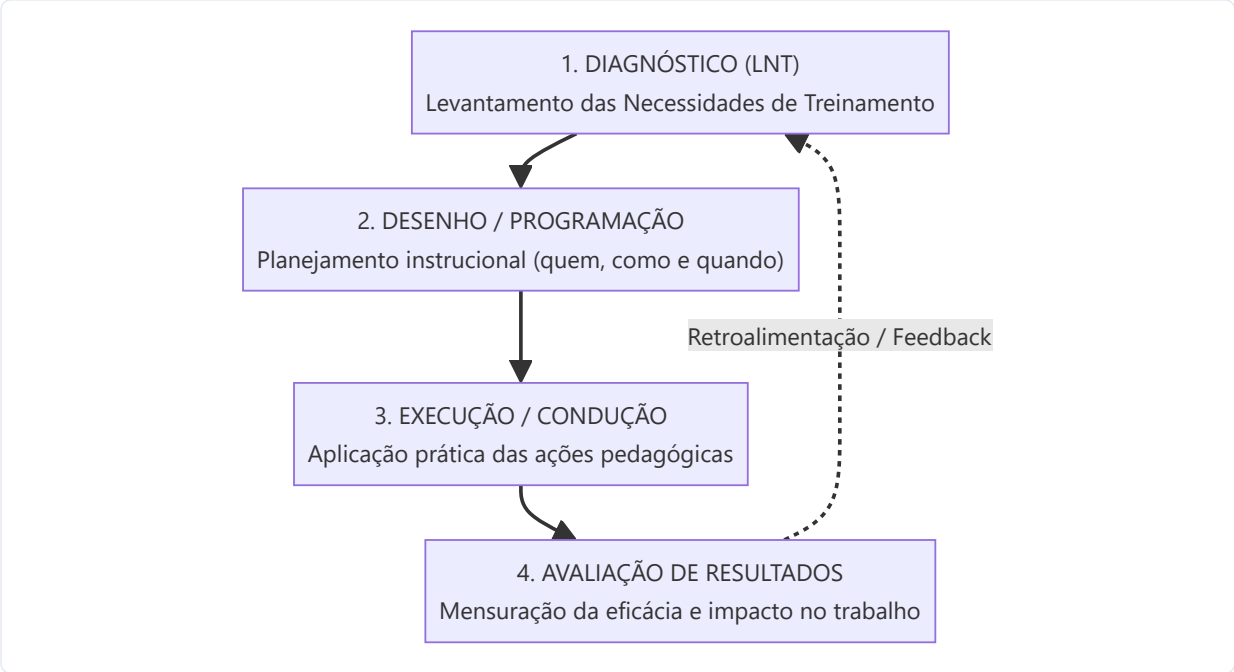
B), C), D), E) Incorretas. Distorções sem embasamento na literatura de gestão de pessoas.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. O Ciclo de Treinamento em Quatro Etapas e a Avaliação de Kirkpatrick

Segundo Idalberto Chiavenato, o treinamento funciona como um ciclo contínuo composto por quatro fases lógicas e sequenciais:



A) Etapa 1: Diagnóstico / Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT)

O LNT é o diagnóstico das carências de competências que prejudicam o alcance das metas organizacionais. O diagnóstico ocorre em três níveis de análise:

1. **Análise Organizacional:** examina a missão, a visão de futuro, os planos estratégicos e as metas globais do órgão para identificar quais competências coletivas são essenciais.
2. **Análise dos Recursos Humanos (Competências):** mapeia as competências atuais dos servidores frente às competências exigidas pelo órgão, detectando as lacunas (*skills gaps*).
3. **Análise das Operações e Tarefas (Cargos):** avalia a descrição de cada cargo, os requisitos técnicos e o padrão de excelência esperado para cada função pública.

B) Etapa 2: Desenho e Programação do Treinamento

Consiste no planejamento instrucional estruturado, respondendo a seis questões cruciais:

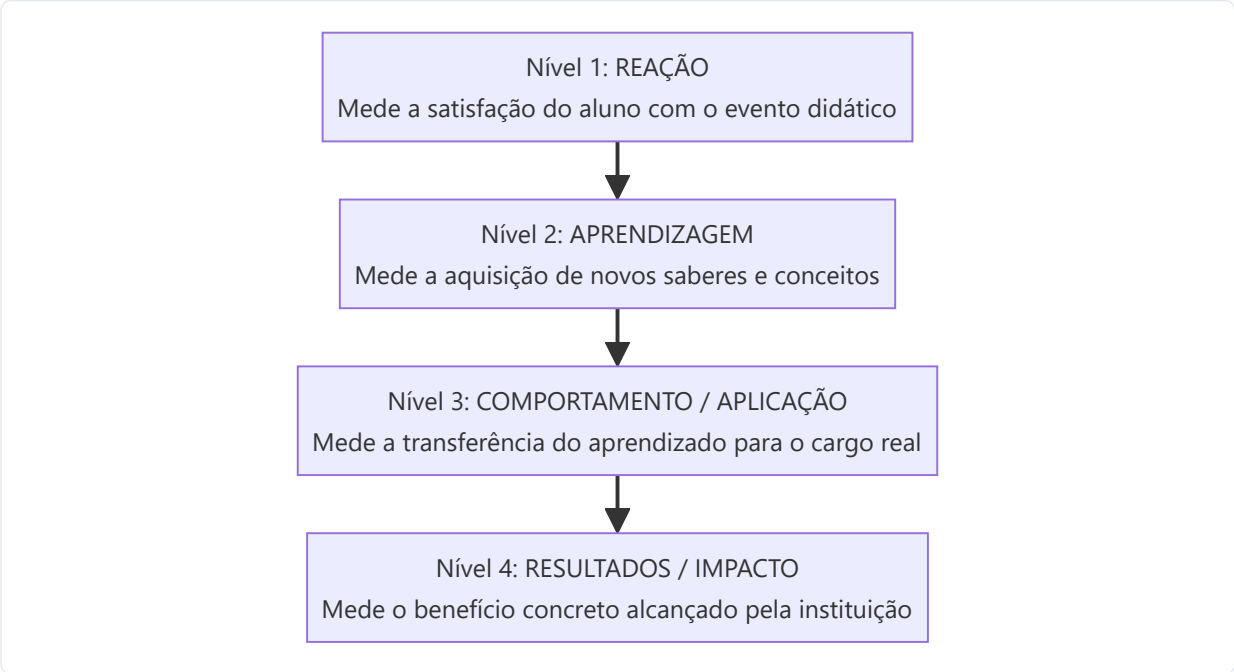
- **Quem deve ser treinado?** (público-alvo / participantes selecionados);
- **Quem vai treinar?** (instrutores internos da Escola de Contas ou consultores externos contratados);
- **Em que treinar?** (conteúdo programático, competências técnicas e comportamentais);
- **Onde treinar?** (salas de aula presenciais, laboratórios ou ambiente virtual EaD);
- **Como treinar?** (métodos pedagógicos: estudos de caso, oficinas, simulações ou palestras expositivas);
- **Quando treinar?** (cronograma, carga horária e período de realização).

C) Etapa 3: Execução e Condução do Treinamento

Aplicação prática do plano pedagógico. Exige ambiente físico e tecnológico adequado, motivação dos educandos e domínio didático por parte dos instrutores.

D) Etapa 4: Avaliação dos Resultados (Modelo de Donald Kirkpatrick)

Donald Kirkpatrick propôs a metodologia mais consagrada e cobrada em concursos públicos para mensurar a eficácia de programas de capacitação, dividida em quatro níveis sucessivos de complexidade:



Nível de Kirkpatrick	Objeto de Avaliação	Momento da Avaliação	Instrumento Típico de Medição
Nível 1: Reação	Avalia o grau de satisfação dos participantes com o curso, material, didática e infraestrutura.	Aplicado imediatamente no encerramento da aula.	Questionário de pesquisa de satisfação (escala Likert).
Nível 2: Aprendizagem	Avalia a aquisição e fixação de novos conhecimentos, habilidades e atitudes.	Durante ou logo após o término do curso.	Testes teóricos, provas de conhecimento e exames práticos (pré-teste e pós-teste).
Nível 3: Comportamento no Cargo (Transferência)	Avalia se o participante modificou sua conduta no posto de trabalho e aplica o que aprendeu.	Aplicado semanas ou meses após o retorno à rotina (30 a 90 dias).	Observação em serviço, relatórios de produtividade e avaliação da chefia imediata.
Nível 4: Resultados / Impacto Organizacional	Avalia os impactos macroinstitucionais obtidos pelo órgão (redução de custos, agilidade processual).	Longo prazo (semestral ou anual).	Indicadores de desempenho, relatórios gerenciais e metas institucionais atingidas.
Nível 5: ROI (Jack Phillips)	Avalia a relação financeira entre o custo do treinamento e os benefícios monetários gerados.	Pós-implementação.	Fórmula do ROI: $\text{ROI}\ (\%) = \frac{\text{Benefícios Líquidos}}{\text{Custos do Treinamento}} \times 100$.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (NÍVEIS DE KIRKPATRICK)]:**
> A banca frequentemente afirma que "*uma avaliação de reação altamente positiva comprova que os servidores assimilaram o conteúdo e melhorarão a produtividade da instituição*". **ERRADO!** O Nível 1 mede apenas se os participantes gostaram da aula e das instalações. Uma reação excelente pode conviver com zero aprendizagem (Nível 2) ou zero aplicação no trabalho (Nível 3). Além disso, lembre-se: provas de conhecimentos teóricos ao final do curso medem **Aprendizagem (Nível 2)** e NÃO comportamento no trabalho (Nível 3).

Teste 442

(FCC – Analista de Gestão Pública – DPE-RS)
Para avaliar o impacto de um programa de treinamento sobre a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) ofertado aos pregoeiros de uma entidade governamental, a área de Gestão de Pessoas realizou uma pesquisa formal 60 dias após o encerramento do curso, acompanhando a redução do índice de despachos devolvidos por vícios formais e observando se as minutas contratuais elaboradas pelos servidores incorporavam os novos entendimentos ensinados. Consoante a metodologia de avaliação de treinamento em quatro níveis desenvolvida por Donald Kirkpatrick, a medição realizada corresponde ao:

A) Nível 1 – Reação.

B) Nível 2 – Aprendizagem.

C) Nível 3 – Comportamento no Cargo (Transferência).

D) Nível 4 – Retorno Financeiro sobre o Investimento (ROI).

E) Nível 5 – Clima Institucional e Motivação Relacional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Nível 1 (Reação) afere a satisfação dos alunos com o instrutor e as instalações ao término da aula (pesquisa de opinião imediata).

B) Incorreta. O Nível 2 (Aprendizagem) avalia a retenção de conceitos mediante provas aplicadas imediatamente ao final do treinamento.

C) CORRETA. O **Nível 3 (Comportamento no Cargo ou Transferência do Aprendizado)** avalia a extensão em que os participantes aplicaram e transferiram efetivamente os novos saberes para as suas rotinas diárias no posto de trabalho. Ao verificar, após 60 dias de prática real, se as minutas e condutas dos servidores foram alteradas, a organização está medindo a modificação comportamental funcional.

D) Incorreta. O Nível 4 (Resultados) avalia impactos globais institucionais na estratégia corporativa, e o ROI financeiro foi estruturado como 5º nível por Jack Phillips.

E) Incorreta. O modelo original de Kirkpatrick contempla 4 níveis e não prevê clima institucional como nível autônomo de avaliação.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 443

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) Donald Kirkpatrick concebeu o modelo mais utilizado internacionalmente para avaliação da eficácia de programas de capacitação, estruturado em quatro níveis sucessivos de impacto.

O **Nível 3 (Comportamento no Cargo / Aplicação)** do modelo de Kirkpatrick avalia:

A) O grau em que os participantes efetivamente transferiram e aplicaram os novos conhecimentos, habilidades e atitudes no seu dia a dia profissional real após o retorno ao local de trabalho.

B) A satisfação imediata dos participantes com as instalações físicas, a pontualidade e o coffee-break do evento considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade e desempenho.

C) O aumento formal de retenção de conceitos verificado por meio de prova teórica aplicada ao final da aula.

D) O cálculo monetário estrito do retorno financeiro sobre o investimento (*ROI*) obtido pelo Tesouro Estadual.

E) A pontualidade da entrega do diploma de conclusão emitido pelo órgão realizador.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Os 4 níveis de Kirkpatrick: (1) **Reação**: satisfação e percepção imediata dos alunos com o curso; (2) **Aprendizado**: retenção teórica e assimilação de conhecimentos (testes no fim do curso); (3) **Comportamento (Aplicação/Transferência)**: se os novos conhecimentos são efetivamente aplicados na prática do trabalho real; (4) **Resultados**: impacto final produzido nos indicadores e objetivos estratégicos da organização. Jack Phillips adicionou o 5º nível: ROI.

B) Incorreta. Refere-se ao Nível 1 (Reação).

C) Incorreta. Refere-se ao Nível 2 (Aprendizado).

D) Incorreta. Refere-se ao Nível 5 (ROI de Phillips) ou Nível 4 (Resultados).

E) Incorreta. Trâmite meramente burocrático de certificação.

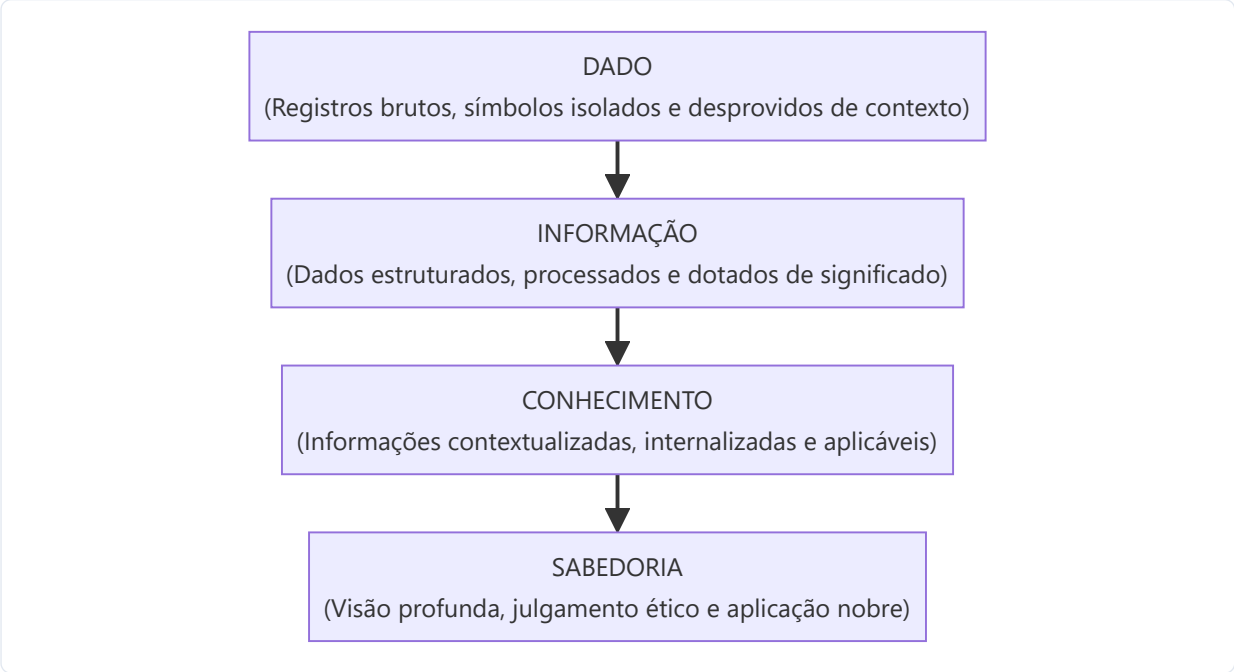
GABARITO OFICIAL: A

---

3. Gestão do Conhecimento Organizacional e o Modelo SECI

A gestão do conhecimento é o conjunto integrado de processos que criam, organizam, disseminam e aplicam saberes para alavancar a eficiência organizacional.

A) A Pirâmide DIKW (Hierarquia do Saber)



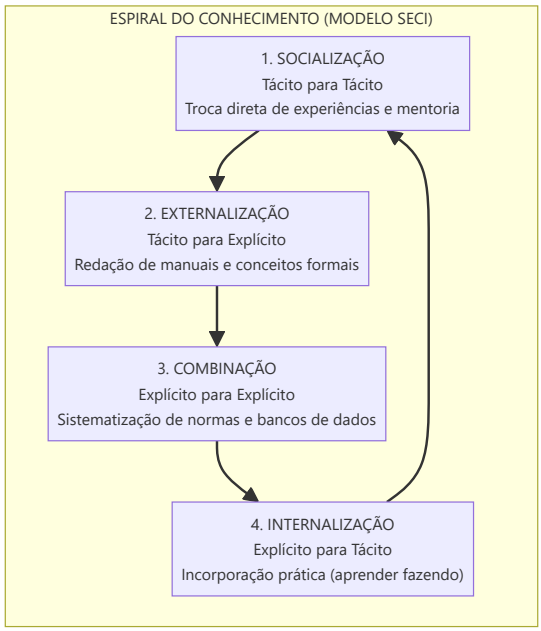
- **Dado:** Registro numérico ou textual isolado, sem interpretação (ex.: "R\$ 1.500.000,00").
- **Informação:** Dados organizados em determinado contexto, dotados de sentido e propósito (ex.: "Contrato de TI no valor de R\$ 1.500.000,00 celebrado com dispensa indevida de licitação").
- **Conhecimento:** Informação processada pela mente humana, combinada com experiência, valores e intuição, capacitando o indivíduo para a tomada de decisão (ex.: "Auditor identifica irregularidade na dispensa com base no histórico do fornecedor e na Lei 14.133/2021").
- **Sabedoria:** Capacidade superior de aplicar o conhecimento com prudência, discernimento ético e visão de longo prazo em prol da sociedade.

B) Conhecimento Tácito vs. Conhecimento Explícito

Dimensão	Conhecimento Tácito	Conhecimento Explícito
Origem e Natureza	Subjetivo, pessoal, intuitivo e empírico.	Objetivo, racional, formal e lógico.
Localização	Armazenado na mente e na experiência dos indivíduos (*know-how*).	Registrado em suportes físicos ou digitais (manuais, livros, leis, normas e sistemas).
Facilidade de Transmissão	Difícil de verbalizar, codificar e formalizar por escrito.	Fácil de estruturar, armazenar, duplicar e compartilhar em rede.
Forma de Aprendizado	Aprendizado prático por convivência, mentoria, tutoria e imitação.	Leitura de documentos, estudo de normas e consulta a bancos de dados.

C) O Modelo SECI e a Espiral do Conhecimento (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi)

Segundo Nonaka e Takeuchi, o conhecimento institucional é criado a partir da interação dinâmica e ininterrupta entre o conhecimento tácito e o explícito, percorrendo quatro modos de conversão:



1. **Socialização (Tácito → Tácito):** Compartilhamento de experiências diretas entre pessoas, sem uso necessário da linguagem escrita (ex.: tutoria de um técnico novato por um auditor sênior, conversas informais e observação em campo no *Ba Originário*).
2. **Externalização (Tácito → Explícito):** Articulação e tradução do conhecimento tácito em conceitos compreensíveis, modelos visuais, metáforas, manuais operacionais e fluxogramas acessíveis a todos (no *Ba Interativo*).
3. **Combinação (Explícito → Explícito):** Agrupamento, classificação, análise e cruzamento de diferentes fontes de conhecimentos já codificados (ex.: compilar acórdãos e pareceres para redigir uma Instrução Normativa consolidada do TCE-GO no *Ba Cibernético*).
4. **Internalização (Explícito → Tácito):** Incorporação do conhecimento explícito recém-produzido na mente e nos hábitos de trabalho do servidor por meio do "aprender fazendo" (*learning by doing* no *Ba Exercitante*).

> ⭐ **[IMPORTANTE (HISTORINHAS PRÁTICAS DO MODELO SECI)]:**
> A FCC adora cobrar o Modelo SECI por meio de situações hipotéticas de trabalho:
>
> - Se o auditor experiente passa dicas práticas e intuições para um estagiário durante uma fiscalização em campo: **SOCIALIZAÇÃO (Tácito para Tácito)**.
> - Se esse auditor redige uma apostila ou manual de auditoria com seus métodos: **EXTERNALIZAÇÃO (Tácito para Explícito)**.
> - Se o setor reúne manuais de diversos tribunais e publica um guia analítico unificado: **COMBINAÇÃO (Explícito para Explícito)**.
> - Se os novos servidores leem o guia e passam a aplicá-lo automaticamente na rotina: **INTERNALIZAÇÃO (Explícito para Tácito)**.

Teste 444

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-GO)
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, buscando consolidar as melhores práticas desenvolvidas pelos seus auditores sêniores na detecção de fraudes em licitações públicas informatizadas, organizou oficinas temáticas nas quais esses profissionais veteranos estruturaram conceitos, descreveram rotinas investigativas e redigiram detalhados manuais de procedimentos e fluxogramas operacionais para consulta geral. De acordo com o modelo de criação do conhecimento organizacional proposto por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (Modelo SECI), o processo de conversão do conhecimento verificado nessa iniciativa classifica-se como:

A) Socialização.

B) Externalização.

C) Combinação.

D) Internalização.

E) Aprendizagem em circuito simples.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A socialização ocorre na troca direta de experiências de indivíduo para indivíduo (tácito para tácito), sem formalização por escrito.

B) CORRETA. A **Externalização** é exatamente a conversão do conhecimento **Tácito em Explícito**. Ocorre quando os profissionais conseguem expressar suas vivências intuitivas, julgamentos e saberes práticos sob a forma de conceitos compreensíveis, manuais de procedimentos, roteiros escritos, fluxogramas e documentos formais acessíveis a outros membros.

C) Incorreta. A combinação consiste em juntar e cruzar conhecimentos já codificados (explícito para explícito), como compilar duas leis em um documento unificado.

D) Incorreta. A internalização é a conversão de explícito em tácito, quando os indivíduos leem os manuais e os transformam em rotinas mentais por meio da prática (*aprender fazendo*).

E) Incorreta. A aprendizagem em circuito simples é conceito de Argyris e Schön voltado à correção operacional mecânica de desvios, estranho aos modos de conversão da teoria de Nonaka e Takeuchi.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 445

(FCC - Adaptada / Analista de Tecnologia e Controle) Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi desenvolveram o consagrado modelo **SECI** para explicar a criação e a conversão do conhecimento organizacional através da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito.

A modalidade de conversão do conhecimento que consiste em transformar o **conhecimento tácito em conhecimento explícito** (por exemplo, quando um auditor experiente redige um manual detalhado de auditoria de obras sistematizando seus anos de intuição e prática para toda a equipe) é a:

A) Externalização.

B) Socialização.

C) Combinação.

D) Internalização.

E) Desintermediação.

Comentário Detalhado:

A) Correta. As quatro formas de conversão do modelo SECI: (1) **Socialização** (Tácito para Tácito): compartilhamento de experiências e observação direta; (2) **Externalização** (Tácito para Explícito): articulação do saber tácito em conceitos, modelos, manuais e regras escritas; (3) **Combinação** (Explícito para Explícito): junção, edição e sistematização de diferentes bases de dados e documentos; (4) **Internalização** (Explícito para Tácito): assimilação do conhecimento documentado na rotina mental prática (*learning by doing*).

B), C), D) Incorretas. Representam as outras etapas de conversão do modelo SECI.

E) Incorreta. Conceito econômico de exclusão de intermediários.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Aprendizagem Organizacional e as Cinco Disciplinas de Peter Senge

A aprendizagem organizacional ocorre quando o aprendizado individual e coletivo é incorporado aos processos, valores, estruturas e cultura permanente da organização.

A) Circuito Simples vs. Circuito Duplo (Chris Argyris e Donald Schön)

- **Aprendizagem em Circuito Simples (*Single-Loop Learning*):** A organização detecta um erro e corrige os procedimentos imediatos, **sem questionar as premissas, normas ou políticas básicas** que originaram a falha (comportamento de mero "termostato").
- **Aprendizagem em Circuito Duplo (*Double-Loop Learning*):** A organização detecta o erro e **reexamina criticamente as regras subjacentes, objetivos fundamentais e premissas culturais**, promovendo mudanças estruturais profundas e inovação transformadora.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — CIRCUITO DUPLO DE ARGYRIS]:**
> A diferença fundamental reside no questionamento das premissas:
>
> - Circuito simples: corrige a rota sem questionar o destino (mantém os valores vigentes);
> - Circuito duplo: questiona se o destino e as normas prévias ainda fazem sentido no contexto atual.

Teste 446

(FCC – Analista Judiciário – Área Judiciária – TRT-15ª)
Dois teóricos fundamentais do comportamento organizacional, Chris Argyris e Donald Schön, formularam a distinção seminal entre a aprendizagem em circuito simples (*single-loop*) e a aprendizagem em circuito duplo (*double-loop*). Assinale a afirmativa que define corretamente a **aprendizagem em circuito duplo**:

A) Ocorre quando o gestor, diante de um erro processual, limita-se a punir o servidor faltoso e aumentar a vigilância sobre as planilhas existentes sem alterar fluxos.

B) Consiste na mera repetição mecânica de rotinas operacionais até que a taxa de erro estatístico atinja níveis próximos de zero.

C) Verifica-se quando os atores organizacionais identificam uma anomalia e modificam as rotinas imediatas sem qualquer reflexão sobre os valores e objetivos fundantes da instituição considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade e desempenho.

D) Caracteriza-se pelo processo em que a organização, ao detectar erros e desvios, confronta e questiona criticamente as premissas subjacentes, as normas vigentes e os valores orientadores das políticas institucionais, reformulando seus padrões estruturais.

E) Representa a aquisição estritamente individual de novos conhecimentos teóricos pelo colaborador sem qualquer possibilidade de compartilhamento coletivo com seus pares.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Punição burocrática e controle disciplinar não constituem aprendizagem em circuito duplo.

B) Incorreta. A repetição mecânica de rotinas é condicionamento instrumental pavloviano, oposto da aprendizagem reflexiva.

C) Incorreta. Modificar rotinas sem questionar valores e políticas subjacentes é a definição exata de **aprendizagem em circuito simples (*single-loop*)**.

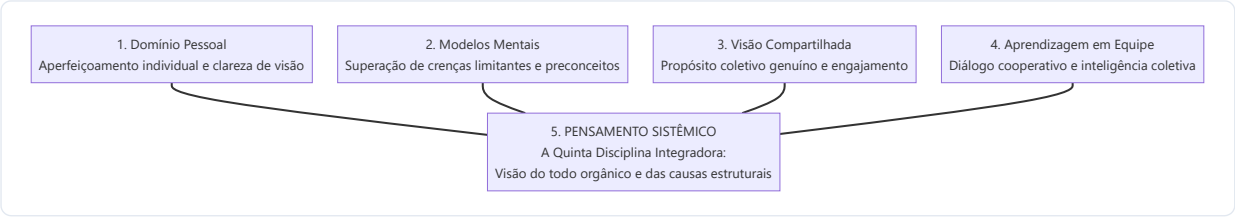
D) CORRETA. A **aprendizagem em circuito duplo (*double-loop*)** ocorre precisamente quando a organização não se contenta em aplicar correções superficiais em procedimentos prévios, mas **questiona criticamente as normas, valores, objetivos e premissas fundamentais** que orientavam a conduta anterior, reestruturando a lógica do próprio sistema organizacional.

E) Incorreta. A aprendizagem individual isolada não reflete a dimensão da aprendizagem em circuito duplo descrita por Argyris e Schön.

GABARITO OFICIAL: D

B) As Cinco Disciplinas de Peter Senge (*A Quinta Disciplina*)

Para Peter Senge, uma **Organização que Aprende** (*Learning Organization*) baseia-se na prática contínua de cinco disciplinas essenciais:



1. **Domínio Pessoal:** Busca contínua pelo aprimoramento e autodesenvolvimento, com clareza dos objetivos de vida e visão realista das próprias forças e fragilidades.
2. **Modelos Mentais:** Capacidade de identificar, questionar e transformar as imagens e preconceitos internos enraizados que condicionam nossa percepção do mundo organizacional.
3. **Visão Compartilhada:** Construção de um senso coletivo de propósito e destino comum, substituindo o mero cumprimento de ordens pelo compromisso entusiasmado com a missão pública.
4. **Aprendizagem em Equipe:** Prática do diálogo autêntico entre os membros do grupo, superando disputas de vaidade e gerando soluções muito superiores à inteligência individual isolada.
5. **Pensamento Sistêmico (A 5ª Disciplina):** É a disciplina integradora que conecta as outras quatro. Permite enxergar a organização não como partes fragmentadas, mas como uma rede viva de inter-relações e interdependências mútuas, focando nas causas estruturais dos problemas em vez de remediar sintomas superficiais.

Teste 447

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-RO)
Em sua consagrada obra sobre organizações que aprendem (*Learning Organizations*), Peter Senge afirma que uma disciplina específica atua como a pedra angular e a força integradora de todas as demais, permitindo aos líderes e gestores compreenderem que a organização pública é um sistema vivo composto por inter-relações interdependentes, no qual as soluções fáceis que atacam apenas sintomas de curto prazo costumam agravar os problemas estruturais de longo prazo. Essa disciplina integradora é denominada por Senge de:

A) Domínio Pessoal.

B) Modelos Mentais.

C) Visão Compartilhada.

D) Aprendizagem em Equipe.

E) Pensamento Sistêmico.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O Domínio Pessoal é a disciplina voltada ao crescimento e autoconhecimento individual.

B) Incorreta. Os Modelos Mentais referem-se à capacidade de expor e questionar pressupostos e crenças internalizadas sobre como a realidade funciona.

C) Incorreta. A Visão Compartilhada é a construção de um objetivo e identidade coletivos que mobilizam o compromisso autêntico da equipe.

D) Incorreta. A Aprendizagem em Equipe fundamenta-se no diálogo honesto para gerar inteligência coletiva superior.

E) CORRETA. O **Pensamento Sistêmico (a Quinta Disciplina)** é expressamente definido por Peter Senge como a **disciplina conceitual e integradora** que reúne todas as demais em um corpo coerente de teoria e prática. É o método de pensar que permite enxergar padrões, estruturas subjacentes e ciclos de feedback interdependentes, em vez de instantâneos estáticos e causas lineares isoladas.

GABARITO OFICIAL: E

---

5. Educação Corporativa e Escolas de Governo (ILB/TCE-GO)

No setor público moderno, a visão fragmentada de "cursos isolados" foi substituída pelo modelo de **Educação Corporativa**:

- **Universidade Corporativa / Escolas de Governo:** Unidades educacionais estratégicas vinculadas diretamente aos órgãos públicos com a missão de desenvolver competências institucionais essenciais alinhadas aos objetivos estratégicos de Estado.
- **Escola Superior de Controle do TCE-GO (Instituto Leopoldo de Bulhões - ILB):** Unidade de formação e capacitação que promove o contínuo aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a orientação pedagógica dos gestores municipais e estaduais jurisdicionados, funcionando como vetor de controle preventivo e pedagógico.

Teste 448

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Na obra clássica *A Quinta Disciplina*, Peter Senge apresenta os fundamentos necessários para a construção de organizações que aprendem (*learning organizations*).

A disciplina que Senge considera a "pedra angular" e a mais integradora de todas, por permitir que os gestores enxerguem as inter-relações e os padrões de mudança sistêmicos em vez de eventos estáticos e isolados, é o:

A) Pensamento Sistêmico.

B) Domínio Pessoal.

C) Modelos Mentais.

D) Visão Compartilhada.

E) Aprendizado em Equipe.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Peter Senge formulou cinco disciplinas: Domínio Pessoal, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, Aprendizagem em Equipe e **Pensamento Sistêmico**. O Pensamento Sistêmico é a quinta disciplina que integra todas as outras, permitindo enxergar as causas profundas e as estruturas interdependentes em vez de sintomas superficiais de problemas.

B), C), D), E) Incorretas. São as outras quatro disciplinas que são potencializadas pelo pensamento sistêmico.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 449

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No modelo de aprendizagem organizacional de Chris Argyris e Donald Schön, a **Aprendizagem de Circuito Duplo** (*Double-Loop Learning*) ocorre quando a organização:

A) Questiona e modifica os valores, premissas fundamentais, normas e políticas subjacentes que definem as metas da instituição, em vez de apenas corrigir erros superficiais mantendo as regras inalteradas.

B) Repete as mesmas tarefas rotineiras duas vezes para garantir conformidade contábil.

C) Exige que dois auditores assinem conjuntamente o mesmo relatório preliminar.

D) Mantém os procedimentos tradicionais inalterados independentemente de variações no ambiente externo considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

E) Contrata duas consultorias externas concorrentes para emitir pareceres conflitantes.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Distinção essencial: **Circuito Simples (*Single-Loop*)**: a organização detecta o erro e o corrige sem alterar as regras e objetivos vigentes (adaptação mecânica); **Circuito Duplo (*Double-Loop*)**: a instituição vai à raiz do problema e questiona as próprias premissas, normas, valores e paradigmas que balizam o plano de ação, reestruturando a lógica operacional.

B), C), D), E) Incorretas. Interpretações literais errôneas da expressão "circuito duplo".

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 9.991/2019 (Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP) - Diretrizes, instrumentos e regras para ações de desenvolvimento e capacitação contínua de servidores.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Do Aperfeiçoamento e Capacitação dos Servidores - Disposições sobre afastamento para estudo, cursos de capacitação e incentivos de qualificação no Estado de Goiás.
- TCE-GO - Instituto Leopoldo de Bulhões (Escola Superior de Controle Externo) - Escola de contas do TCE-GO responsável pelas ações de capacitação, pós-graduação e gestão do conhecimento institucional.
- TCU - Governança da Educação Corporativa e Gestão do Conhecimento - Referencial técnico para gestão do capital intelectual e aprendizagem organizacional no setor público.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 39, § 2º (Escolas de Governo) - Previsão da manutenção de escolas de governo para formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 11 - Treinamento; Cap. 12 - Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações).
- NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de Conhecimento na Empresa: Como as Empresas Japonesas Geram a Dinâmica da Inovação**. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 1997. (Cap. 3 - Teoria da Criação do Conhecimento Organizacional e Modelo SECI).
- SENGE, Peter M. **A Quinta Disciplina: A Arte e a Prática da Organização que Aprende**. 32. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2018. (Cap. 1 a 4 - As Cinco Disciplinas da Aprendizagem Organizacional).

03 - Avaliação de Desempenho, Remuneração, Qualidade de Vida no Trabalho e Teletrabalho

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Gestão e Avaliação de Desempenho no Setor Público; Métodos Tradicionais e Modernos de Avaliação; Erros e Vieses Cognitivos do Avaliador; Estrutura Remuneratória e o Regime de Subsídio Constitucional; Qualidade de Vida no Trabalho (Modelo das 8 Dimensões de Richard Walton); Novas Modalidades de Trabalho (Teletrabalho, Gestão por Resultados e Direito à Desconexão).

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Gestão e Avaliação de Desempenho Funcional:**
    - Conceito, objetivos e finalidades na administração pública: subsídio para o estágio probatório, concessão de progressões e promoções funcionais, diagnóstico de necessidades de treinamento e melhoria dos serviços aos cidadãos;
    - Alocação no macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (modelo de Idalberto Chiavenato);
    - Os papéis na avaliação: autoavaliação, avaliação pelo gestor imediato, avaliação pela equipe e avaliação institucional.
2. **Métodos de Avaliação de Desempenho:**
    - **Métodos Tradicionais:**
    - *Escalas Gráficas:* tabela de dupla entrada, fatores de avaliação graduados; simplicidade operacional vs. alta subjetividade e superficialidade;
    - *Escolha Forçada:* blocos de frases alternativas (positivas e neutras) com escolha obrigatória; mitigação de complacência vs. impossibilidade de feedback construtivo;
    - *Incidentes Críticos:* anotação exclusiva de comportamentos extremos altamente positivos ou falhas graves; foco em dados reais vs. omissão da rotina habitual;
    - *Pesquisa de Campo:* condução por especialista de RH em conjunto com cada chefia direta; profundidade diagnóstica vs. elevado custo orçamentário e morosidade operacional;
    - *Listas de Verificação (Checklists).*
    - **Métodos Modernos e Participativos:**
    - *Avaliação por Objetivos / Metas (APO Participativa):* pactuação prévia e consensual de metas, acompanhamento contínuo e autoavaliação orientada ao futuro;
    - *Avaliação 360 Graus (Circular ou Múltiplas Fontes):* visão sistêmica envolvendo superior imediato, pares, subordinados, usuários do serviço e autoavaliação; riqueza de perspectivas vs. risco de complacência ou alianças espúrias.
3. **Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador:**
    - Efeito Halo (*halo effect*) e Efeito Horn: contaminação generalizada a partir de um traço positivo ou negativo isolado;
    - Tendência Central: receio de atribuir notas extremas, nivelando todos os servidores na nota mediana;
    - Erro de Recenticidade (Recência): supervalorização dos eventos das últimas semanas em detrimento do desempenho anual;
    - Complacência / Leniência: atribuição benevolente de notas máximas para evitar atritos com a equipe;
    - Rigor Excessivo / Severidade: exigência implacável e atribuição generalizada de notas rebaixadas;
    - Erro de Semelhança (*Similar-to-me*) e Erro de Contraste: comparação do servidor consigo mesmo ou com o colega avaliado anteriormente.
4. **Remuneração, Benefícios e Planos de Carreira:**
    - Componentes remuneratórios no setor público: vencimento básico vs. vantagens pecuniárias de caráter pessoal e funcional;
    - O regime jurídico do **Subsídio Constitucional** em parcela única (CF/88, art. 39, § 4º): vedações a acréscimos pecuniários e ressalva expressa às verbas indenizatórias;
    - O Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI) e o abate-teto;
    - Progressão funcional (horizontal, na mesma classe) vs. Promoção (vertical, entre classes da mesma carreira).
5. **Qualidade de Vida no Trabalho (QVT):**
    - As 8 dimensões conceituais do modelo clássico de Richard Walton: Compensação justa e adequada, Condições de segurança e saúde, Uso e desenvolvimento de capacidades, Oportunidade de crescimento e segurança, Integração social, Constitucionalismo organizacional, Espaço total de vida e Relevância social da instituição.
6. **Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público:**
    - Deslocamento do controle tradicional de ponto biométrico para a **gestão por resultados, metas pactuadas e entregas concretas**;

- Vantagens institucionais: racionalização de despesas prediais, flexibilidade, retenção de talentos e sustentabilidade ambiental;
- Riscos e cuidados ergonômicos: isolamento social, segurança cibernética de autos processuais e garantia do **direito à desconexão** contra a Síndrome de *Burnout*.

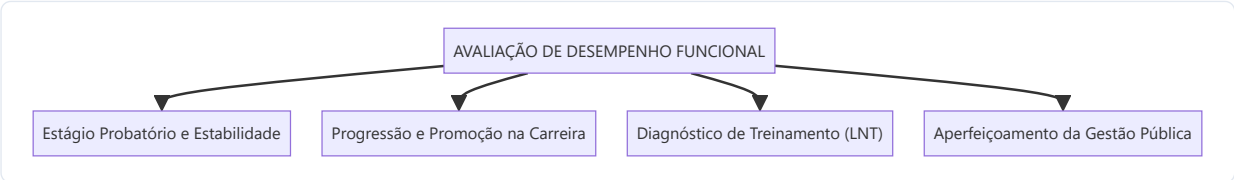
🧭 Sumário

1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho
    1. Teste 450
    2. Teste 451
2. Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador
    1. Teste 452
    2. Teste 453
3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público
    1. Teste 454
    2. Teste 455
4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton
    1. Teste 456
5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público
    1. Teste 457
    2. Teste 458
    3. Teste 459
6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

---

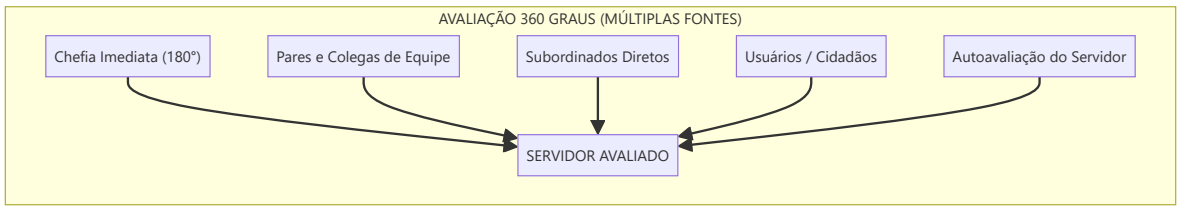
1. Gestão e Métodos de Avaliação de Desempenho

A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do comportamento e da entrega funcional do servidor no exercício de suas atribuições. Integra o macroprocesso de **Aplicar Pessoas** (Chiavenato).



Comparativo Completo dos Métodos de Avaliação de Desempenho

Método de Avaliação	Como Funciona na Prática	Principais Vantagens	Principais Críticas / Desvantagens
Escalas Gráficas	Formulário em matriz: linhas com fatores predefinidos (ex.: produtividade, assiduidade) e colunas com notas em escala (ótimo, bom, regular, fraco).	Simples de elaborar, muito fácil de preencher e baixo custo financeiro.	Extremamente superficial; estimula a **tendência central** e o **efeito halo**; trata o avaliado de modo padronizado.
Escolha Forçada	Blocos de duas ou quatro frases descritivas (positivas/neutras). O gestor é obrigado a escolher a frase que mais descreve e a que menos descreve o servidor.	**Neutraliza a subjetividade**, o favoritismo pessoal e a complacência do gestor.	Método complexo de montar; gera desconfiança no gestor; **não permite fornecer feedback claro** (pesos estatísticos secretos).
Incidentes Críticos	O avaliador mantém um registro sistemático de comportamentos excepcionais extremos (sucessos notáveis ou falhas graves).	Baseado em fatos concretos reais comprovados, afastando opiniões genéricas.	Ignora a rotina mediana de desempenho; avaliador assume postura de "policial" fiscalizador de erros.
Pesquisa de Campo	Um analista técnico de Gestão de Pessoas vai até cada setor e entrevista o chefe imediato para avaliar conjuntamente cada colaborador.	Alta padronização, profundo rigor técnico, orienta a chefia sobre planos de melhoria.	Método de **altíssimo custo**, extrema lentidão e inviável para quadros muito volumosos.
Avaliação por Objetivos (APO Participativa)	Chefia e servidor sentam juntos, negociam metas quantitativas/qualitativas para o ciclo, acompanham periodicamente e realizam autoavaliação final.	Alto engajamento, estímulo à autonomia, foco em entregas futuras e resultados concretos.	Risco de conflito na fixação de metas; exige elevada maturidade gerencial; foco excessivo no quantitativo em detrimento de valores.
Avaliação 360 Graus (Circular)	O servidor é avaliado por múltiplos observadores: superior imediato, pares/colegas, subordinados diretos, usuários/cidadãos e sua própria autoavaliação.	Visão global, abrangente e democrática; atenua preconceitos de um único avaliador.	Muito trabalhosa de tabular; pode gerar pactos de conivência ("eu dou nota 10 para você e você para mim") ou vinganças internas.



> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC (FEEDBACK NA ESCOLHA FORÇADA)]:**
> A banca frequentemente afirma que o método da **Escolha Forçada** é o mais indicado quando o objetivo central do órgão é promover sessões ricas de *feedback* individual entre o chefe e o subordinado. **ERRADO!** Esse é um dos maiores "peguenhas" da FCC! A Escolha Forçada **NÃO serve para fornecer feedback**, pois o avaliador desconhece a pontuação estatística das frases preenchidas, o que impossibilita justificar detalhadamente a avaliação para o servidor.

Teste 450

(FCC – Técnico de Controle Externo – Gestão Pública – TCE-AP)
Em determinado órgão público estadual, a diretoria de Recursos Humanos decidiu substituir o método tradicional de escalas gráficas pelo método da Escolha Forçada, visando conferir maior neutralidade aos resultados avaliativos. Todavia, após a primeira rodada de avaliação, diversos gestores setoriais queixaram-se publicamente da nova ferramenta. À luz da teoria de Gestão de Pessoas, a principal limitação técnica inerente ao método da **Escolha Forçada** consiste em:

A) exigir pesados custos com a contratação permanente de psicólogos clínicos para entrevistar cada servidor individualmente.

B) apresentar acentuada vulnerabilidade à subjetividade pessoal do avaliador, facilitando o favorecimento sistemático de protegidos políticos em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

C) impedir que os gestores forneçam um feedback formativo e transparente aos avaliados, visto que os pesos ponderados das frases são apurados estatisticamente pelo RH e não divulgados ao avaliador.

D) fixar compulsoriamente todas as avaliações no patamar intermediário de notas, provocando uma distorção generalizada por tendência central.

E) restringir-se exclusivamente à apuração de dados financeiros e orçamentários, sendo inaplicável a cargos de suporte administrativo.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** A contratação de especialistas para entrevistas detalhadas é a característica marcante do método da Pesquisa de Campo, não da Escolha Forçada.
>
> **B) Incorreta.** A maior vantagem da Escolha Forçada é precisamente **eliminar a subjetividade**, o favoritismo e a complacência, obrigando a escolha entre blocos de frases pré-definidas.
>
> **C) CORRETA.** A crítica clássica e mais cobrada em concursos em relação ao método da **Escolha Forçada** é a sua **incapacidade de gerar feedback construtivo**: como as combinações de frases possuem ponderações estatísticas matemáticas tabuladas privativamente pela área de RH, a chefia imediata preenche o formulário sem saber exatamente como o servidor pontuou em cada quesito, impossibilitando orientá-lo sobre onde e como melhorar seu desempenho no trabalho.
>
> **D) Incorreta.** A tendência central é a marca do método das Escalas Gráficas.
>
> **E) Incorreta.** A Escolha Forçada é um método geral de avaliação comportamental, perfeitamente utilizável na área administrativa.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 451

(FCC - Adaptada / Analista de Gestão Pública) Dentre as metodologias clássicas e modernas de Avaliação de Desempenho Humano nas organizações, a **Avaliação 360 Graus (ou Feedback Circular / Multirrequisital)** caracteriza-se por:

A) Coletar avaliações estruturadas sobre o desempenho do colaborador provenientes de todas as direções de relacionamento: do superior hierárquico, dos pares de trabalho (colegas), dos subordinados, dos clientes/usuários externos e da autoavaliação do próprio servidor.

B) Basear-se exclusivamente no julgamento autocrático e secreto do chefe imediato da repartição.

C) Classificar os servidores por meio de uma curva forçada em que obrigatoriamente 20% são classificados como insuficientes considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

D) Avaliar apenas aspectos relacionados à pontualidade de registro do ponto biométrico eletrônico.

E) Limitar-se à medição de força física e aptidão cardiorrespiratória dos novos contratados.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Avaliação 360 Graus** proporciona visão holística e rica do colaborador, coletando feedback de todos os agentes que interagem com ele: chefe imediato, subordinados diretos, pares de equipe, clientes internos/externos e a própria autoavaliação.

B) Incorreta. Refere-se à avaliação tradicional unilateral por superior hierárquico (90 graus).

C) Incorreta. Refere-se ao método da distribuição forçada (*forced distribution*).

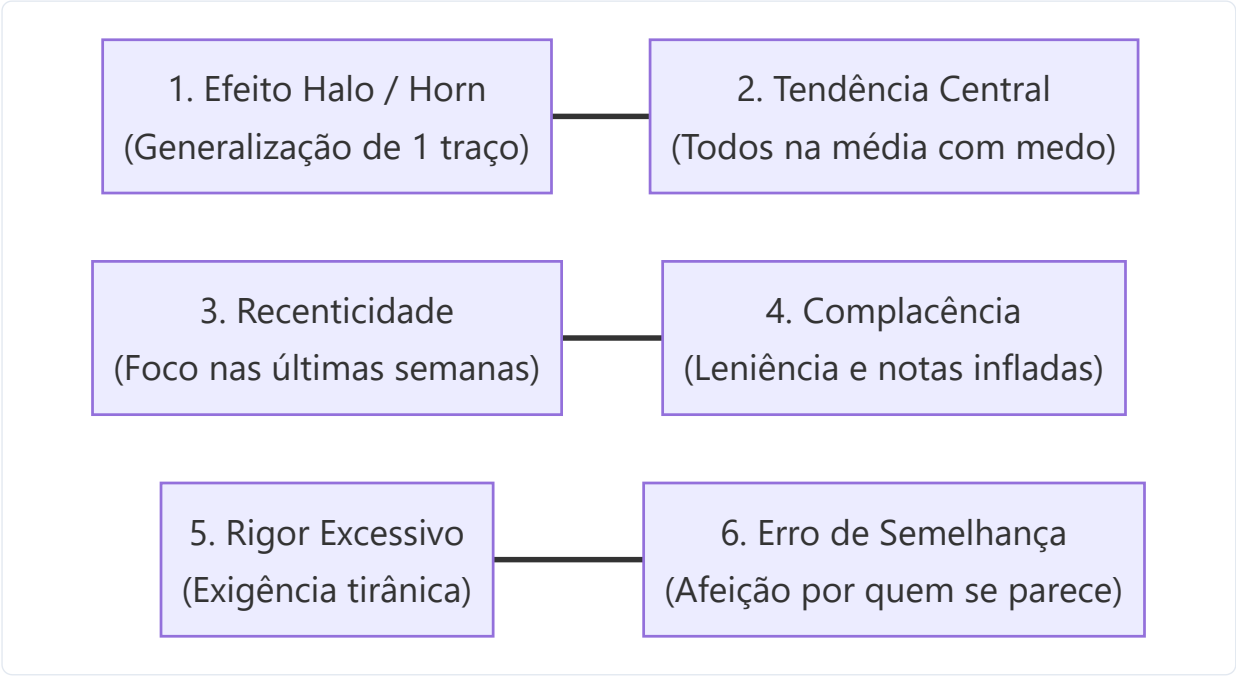
D), E) Incorretas. Distorções que não representam o escopo da avaliação 360 graus.

GABARITO OFICIAL: A

---

2. Erros, Vieses e Distorções Cognitivas do Avaliador

A subjetividade humana constitui o maior obstáculo à precisão da avaliação de desempenho:



1. **Efeito Halo (*Halo Effect*) e Efeito Horn:**
    - *Halo:* O avaliador projeta uma característica altamente positiva (ex.: o servidor é pontual ou simpático) sobre todo o desempenho, atribuindo notas excelentes em fatores técnicos que sequer avaliou.
    - *Horn:* Uma falha isolada contamina negativamente todos os demais quesitos, rotulando o servidor como inteiramente inapto.

2. **Tendência Central:** O avaliador tem receio de prejudicar os maus colaboradores ou gerar atritos ao destacar os melhores; por comodismo ou insegurança, atribui notas medianas ("bom" ou "regular") a todos.
3. **Erro de Recenticidade (Recência):** O avaliador deixa-se influenciar desproporcionalmente por fatos ocorridos nos últimos 15 ou 30 dias que antecedem a avaliação, ignorando os comportamentos dos 11 meses anteriores.
4. **Complacência / Leniência:** Tendência sistemática de conceder notas infladas a todos os subordinados para evitar descontentamento, atritos pessoais ou conversas difíceis de feedback.
5. **Rigor Excessivo / Severidade:** O avaliador estabelece padrões de exigência inalcançáveis, atribuindo notas baixas de forma generalizada por considerar que "ninguém faz mais do que a obrigação".
6. **Erro de Semelhança (*Similar-to-me*):** Tendência de avaliar mais favoravelmente indivíduos que compartilham dos mesmos valores, formação acadêmica, estilo pessoal ou interesses do próprio avaliador.
7. **Erro de Contraste:** O avaliador julga o servidor comparando-o diretamente com o indivíduo avaliado logo antes, e não confrontando seu desempenho com os padrões objetivos do cargo.

> 🔴 **[ATENÇÃO — EFEITO HALO VS. RECÊNCIA]:**
>
> - **Efeito Halo:** distorção decorrente de uma **única característica ou traço marcante** que cega o avaliador sobre os demais quesitos;
> - **Erro de Recência:** distorção de ordem **temporal**, em que o avaliador recorda apenas dos acontecimentos dos **últimos dias ou semanas** do ciclo avaliativo.

Teste 452

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
Um diretor de fiscalização do Tribunal de Contas realizou a avaliação anual de desempenho de um técnico administrativo recém-lotado em sua gerência. Ao analisar a pontualidade impecável e a cortesia no atendimento demonstradas pelo servidor no dia a dia, o diretor atribuiu pontuação máxima em todos os itens da avaliação, inclusive naqueles relativos a domínio técnico avançado de auditoria de obras e redação de relatórios complexos, competências que sequer haviam sido desempenhadas ou verificadas no período. A falha cognitiva que maculou o procedimento avaliativo configura o denominado:

A) Erro de tendência central.

B) Efeito Halo.

C) Erro de rigor excessivo.

D) Viés de recência funcional.

E) Falso consenso heurístico.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** O erro de tendência central ocorre quando o avaliador evita notas extremas e coloca todos os subordinados na nota média intermediária.
>
> **B) CORRETA.** O **Efeito Halo (*Halo Effect*)** é a distorção perceptiva na qual o avaliador permite que uma impressão positiva isolada a respeito de uma característica específica (neste caso, a pontualidade e simpatia) irradie e contamine favoravelmente o julgamento de todas as demais dimensões de competência técnica do avaliado, atribuindo-lhe notas excelentes em itens que sequer foram testados.
>
> **C) Incorreta.** O rigor excessivo é a conduta implacável de conceder notas rebaixadas para praticamente toda a equipe.
>
> **D) Incorreta.** O viés de recência refere-se à supervalorização de episódios temporais recentes (últimos dias do ciclo), esquecendo o restante do período.
>
> **E) Incorreta.** O falso consenso é a presunção equivocada de que os outros indivíduos compartilham dos mesmos julgamentos e crenças do avaliador.
>
> **GABARITO OFICIAL: B**

Teste 453

(FCC - Adaptada / Auditor de Controle Externo) No processo de Avaliação de Desempenho, o avaliador está sujeito a vieses cognitivos e distorções perceptivas involuntárias que podem comprometer a fidedignidade dos resultados.

A distorção conhecida como **Efeito de Halo (ou Halo Effect)** ocorre quando:

A) O avaliador generaliza uma única característica marcante (positiva ou negativa) do avaliado para julgar de forma contaminada todos os demais fatores e competências de seu desempenho.

B) O avaliador atribui notas medianas a todos os avaliados para evitar conflitos interpessoais (*tendência central*).

C) O avaliador considera apenas os fatos ocorridos na última semana antes da avaliação, esquecendo o restante do ano (*efeito de recência*) no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) O avaliador avalia melhor os indivíduos que possuem perfil, origens e opiniões semelhantes às suas (*erro de semelhança*).

E) O avaliador é excessivamente rigoroso com todos os seus subordinados (*severidade excessiva*).

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Correta. O **Efeito de Halo** (ou Efeito Horn, quando negativo) é a contaminação generalizada da avaliação por um único traço saliente: se o servidor é muito simpático ou pontual, o chefe presume precipitadamente que ele é ótimo em todas as demais competências (planejamento, rigor técnico, redação).
>
> **B)** Incorreta. Refere-se ao vício de **Tendência Central**.
>
> **C)** Incorreta. Refere-se ao erro de **Recência**.
>
> **D)** Incorreta. Refere-se ao viés de **Semelhança** (*similar-to-me*).
>
> **E)** Incorreta. Refere-se ao vício de **Severidade/Rigor excessivo**.
>
> **GABARITO OFICIAL: A**

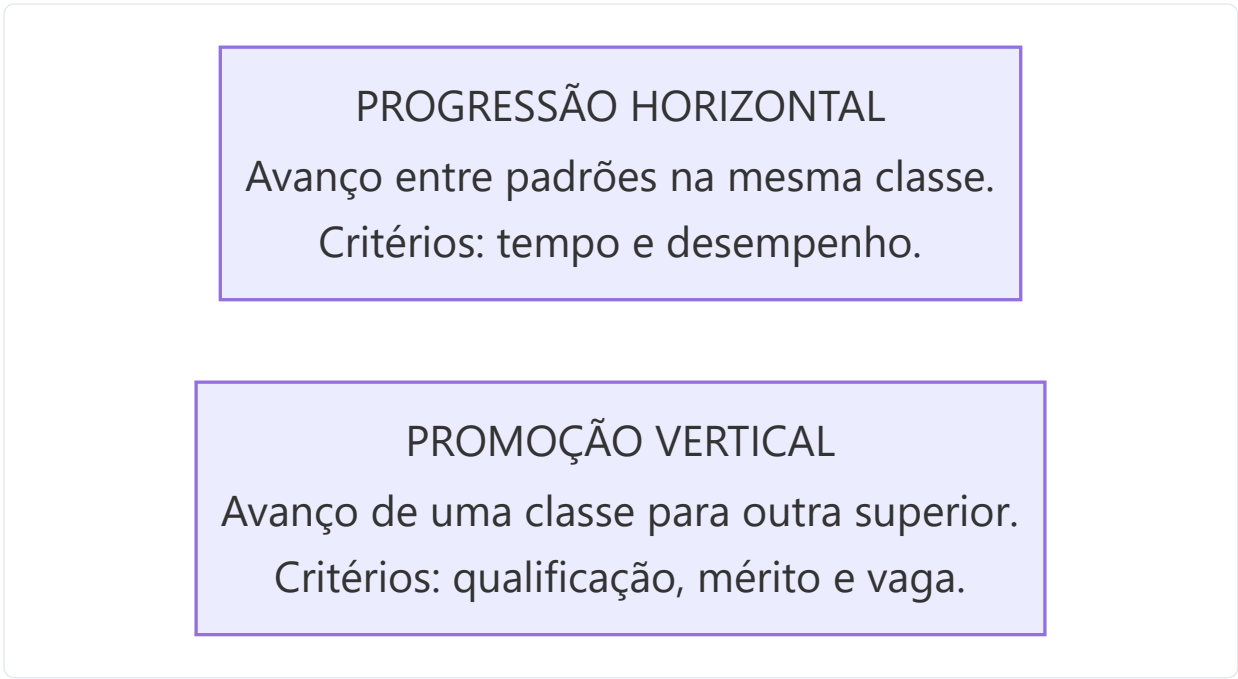
---

3. Remuneração e Planos de Carreira no Setor Público

A remuneração no serviço público subordina-se a rígidos parâmetros constitucionais de legalidade e moralidade:

- **Vencimento Básico:** Retribuição pecuniária fixada em lei devida ao servidor pelo efetivo exercício de cargo público.
- **Remuneração:** O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (adicionais por tempo de serviço, gratificações de titulação, etc.).
- **Regime de Subsídio Constitucional (CF/88, art. 39, § 4º):**
  - Fixado em **parcela única**, sendo expressamente **vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação** ou outra espécie remuneratória;
  - Obrigatório para membros de Poder, detentores de mandato eletivo, Ministros/Secretários e membros da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e carreiras policiais;
  - **Exceção Constitucional:** O subsídio não impede o pagamento de parcelas de natureza **estritamente indenizatória** previstas em lei (como diárias, ajuda de custo para mudança de sede e indenização de transporte).
- **Teto Remuneratório Constitucional (CF/88, art. 37, XI):** Limite máximo de retribuição no serviço público, correspondente ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Qualquer valor excedente deve ser retido pela aplicação do instituto do **abate-teto**.

Dinâmica dos Planos de Cargos e Carreiras



- **Progressão:** Passagem do servidor de um padrão remuneratório para o seguinte, dentro da mesma classe de seu cargo efetivo (foco na senioridade e avaliações periódicas).
- **Promoção:** Elevação do servidor de uma classe para a classe imediatamente superior dentro da mesma carreira, dependendo de merecimento, capacitação continuada e vacância. *Não se confunde com ascensão ou transposição (formas de provimento derivado banidas pela CF/88).*

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — SUBSÍDIO CONSTITUCIONAL]:**
> O subsídio em parcela única (art. 39, § 4º da CF/88) **proíbe gratificações e adicionais de natureza remuneratória**, mas **NÃO impede verbas estritamente indenizatórias** (como diárias de viagem a serviço e ajuda de custo para transporte), visto que verbas indenizatórias apenas ressarcem despesas extraordinárias do agente e não integram a base remuneratória.

Teste 454

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-RO)
Nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal de 1988, determinadas categorias de agentes públicos devem ser remuneradas exclusivamente pelo regime de subsídio. A respeito dessa disciplina constitucional, é correto afirmar:

A) O subsídio é fixado em parcela única, sendo constitucionalmente lícito o pagamento cumulativo de gratificações de produtividade e adicionais de tempo de serviço.

B) O regime de subsídio veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação, ressalvado o pagamento de parcelas de natureza estritamente indenizatória previstas em lei.

C) O subsídio mensal dos servidores públicos estaduais não se subordina ao teto remuneratório constitucional, tendo em vista a autonomia federativa ampla dos Estados-membros.

D) O pagamento de diárias e de ajuda de custo para ressarcir despesas extraordinárias com deslocamento a serviço é terminantemente vedado aos agentes remunerados por subsídio no âmbito da administração pública direta e indireta.

E) O subsídio pode ser instituído discricionariamente mediante portaria interna expedida pelo Presidente do Tribunal de Contas, prescindindo de lei formal específica.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O subsídio veda terminantemente a inclusão de gratificações por tempo de serviço ou adicionais de produtividade típicos da remuneração composta.

B) CORRETA. Conforme a redação expressa do art. 39, § 4º da CF/88, o subsídio é fixado em **parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação** ou outra espécie remuneratória. A jurisprudência consolidada do STF ressalva expressamente que essa vedação **não atinge parcelas de natureza estritamente indenizatória** (como diárias e indenização de transporte), pois elas visam ressarcir despesas suportadas pelo agente público no interesse do serviço e não constituem ganho patrimonial.

C) Incorreta. Todos os subsídios subordinam-se expressamente ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI da CF/88.

D) Incorreta. Diárias e ajuda de custo são parcelas indenizatórias legítimas e plenamente compatíveis com o regime de subsídio.

E) Incorreta. A fixação ou alteração de subsídios exige obrigatoriamente lei formal específica (princípio da reserva legal).

GABARITO OFICIAL: B

Teste 455

(FCC - Adaptada / Analista de Planejamento e Controle) No estudo da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), o modelo conceitual mais abrangente e citado na literatura administrativa foi proposto por Richard Walton (1973), estruturado em oito dimensões clássicas.

Constitui uma das oito dimensões do modelo de QVT de **Richard Walton**:

A) Constitucionalismo na Organização (respeito aos direitos dos trabalhadores, privacidade, liberdade de expressão e normas de equidade no trabalho).

B) Remuneração salarial indexada exclusivamente à variação cambial do dólar americano.

C) Proibição de concessão de férias e licenças no primeiro ano do mandato do governador.

D) Instauração obrigatória de sindicância sumária em qualquer alteração de rotina.

E) Exigência de cumprimento de horas extras diárias de forma compulsória sem descanso semanal em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. As 8 dimensões de QVT de Walton: (1) Compensação justa e adequada; (2) Condições de trabalho seguras e saudáveis; (3) Uso e desenvolvimento de capacidades; (4) Oportunidade de crescimento contínuo e segurança; (5) Integração social na organização; (6) **Constitucionalismo na organização** (direitos, privacidade, contraditório); (7) Trabalho e o espaço total de vida (equilíbrio trabalho-família); (8) Relevância social do trabalho na sociedade.

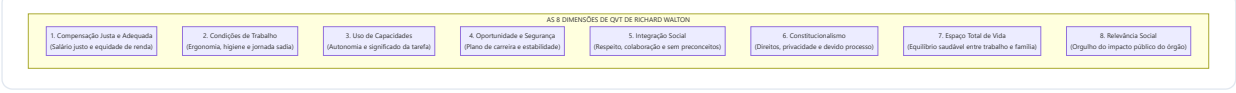
B), C), D), E) Incorretas. Distorções que violam os preceitos de bem-estar e dignidade do trabalho.

GABARITO OFICIAL: A

---

4. Qualidade de Vida no Trabalho (QVT): Modelo de Richard Walton

O modelo formulado por Richard Walton (1973) é a principal referência doutrinária exigida em provas sobre o bem-estar no ambiente corporativo e público. Walton estruturou a QVT em **oito dimensões conceituais**:



1. **Compensação Justa e Adequada:** Remuneração que garanta uma vida digna ao trabalhador e que observe a equidade interna (mesmo valor para atribuições equivalentes) e externa (mercado).
2. **Condições de Segurança e Saúde no Trabalho:** Instalações físicas saudáveis, equipamentos ergonômicos, prevenção de acidentes, ausência de insalubridade e limites saudáveis de jornada laboral.

3. **Utilização e Desenvolvimento de Capacidades:** Oportunidade dada ao colaborador de exercer autonomia intelectual, aplicar habilidades cognitivas, planejar seu trabalho e obter feedback claro.
4. **Oportunidade de Crescimento Contínuo e Segurança:** Perspectiva concreta de progressão na carreira, investimento institucional em capacitação e garantia de estabilidade funcional no emprego.
5. **Integração Social na Organização:** Clima colaborativo e acolhedor, ausência de discriminações de raça, gênero ou orientação sexual, respeito interpessoal e senso de pertencimento grupal.
6. **Constitucionalismo na Organização:** Vigência das garantias do Estado de Direito dentro da instituição: respeito à intimidade e privacidade do servidor, liberdade de expressão e direito à ampla defesa e contraditório contra atos punitivos internos.
7. **Espaço Total de Vida:** Equilíbrio sadio entre a dedicação às atividades profissionais e o tempo reservado ao convívio familiar, lazer, descanso e vida pessoal (prevenção ao esgotamento).
8. **Relevância Social do Trabalho:** Percepção e orgulho do servidor de que o trabalho de sua instituição gera valor real, protege o interesse público e contribui para o bem comum da sociedade.

> ⭐ **[IMPORTANTE — CONSTITUCIONALISMO DE RICHARD WALTON]:**
> Em provas de tribunais e controladorias, a dimensão do **Constitucionalismo** desponta com enorme frequência. Ela significa assegurar os **direitos civis do trabalhador** dentro dos muros da repartição (privacidade de dados, liberdade de discordância respeitosa, equidade e devido processo em sindicâncias).

Teste 456

(FCC – Analista Judiciário – TRT-21ª)
O modelo conceitual de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) estruturado por Richard Walton estabelece oito dimensões fundamentais para a criação de um ecossistema laboral saudável e motivador. A dimensão que prevê expressamente o respeito à privacidade dos colaboradores, a vigência de regras claras e transparentes de conduta funcional, a liberdade de expressão responsável e a garantia do devido processo legal e ampla defesa diante de averiguações funcionais é denominada por Walton de:

A) Espaço Total de Vida.

B) Relevância Social do Trabalho.

C) Integração Social na Organização no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Constitucionalismo na Organização.

E) Compensação Justa e Adequada.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A) Incorreta.** O Espaço Total de Vida diz respeito ao equilíbrio sadio entre as demandas laborais e a vida pessoal, social e familiar do empregado.
>
> **B) Incorreta.** A Relevância Social do Trabalho analisa o orgulho que o trabalhador ostenta quanto à contribuição ética e ao valor público que a instituição entrega à sociedade.
>
> **C) Incorreta.** A Integração Social na Organização envolve a ausência de discriminações e preconceitos e o fortalecimento de laços de companheirismo e cooperação mútua.
>
> **D) CORRETA.** No modelo de Richard Walton, o **Constitucionalismo na Organização** é a dimensão que estabelece a vigência dos direitos civis e das garantias de cidadania dentro da corporação. Envolve o respeito aos direitos trabalhistas, regras institucionais claras, proteção da intimidade/privacidade, liberdade de opinião e o cumprimento inafastável do contraditório e da ampla defesa antes da imposição de sanções disciplinares.
>
> **E) Incorreta.** A Compensação Justa e Adequada compreende renda condizente com a dignidade e critérios de equidade interna e externa.
>
> **GABARITO OFICIAL: D**

---

5. Teletrabalho e Trabalho Híbrido no Setor Público

A consolidação do regime de teletrabalho transformou a dinâmica das instituições de controle externo (como os Tribunais de Contas):

- **Superação do Paradigma Cartorial:** Substituição definitiva da mera fiscalização da presença física e batimento de ponto pelo modelo contemporâneo de **Pacto de Resultados e Metas Mensuráveis**:
    - O servidor em teletrabalho não se subordina ao controle tradicional de frequência horária;
    - Deve entregar metas previamente pactuadas com a chefia imediata (frequentemente estipuladas com produtividade superior à exigida no trabalho presencial).

- **Vantagens para a Administração Pública:**

    1. Redução expressiva dos custos fixos de manutenção predial (energia elétrica, água, insumos de escritório, mobiliário);
    2. Aumento comprovado de produtividade na análise minuciosa de processos licitatórios e relatórios de auditoria que demandam concentração prolongada;
    3. Atração e fixação de quadros técnicos qualificados;
    4. Redução da pegada de carbono e melhoria na mobilidade urbana das cidades.

- **Desafios e Riscos Gerenciais:**

    - **Sensação de Isolamento Social e Afastamento Cultural:** Risco de o servidor perder o senso de identidade e comunhão com a missão do órgão;
    - **Segurança da Informação e Sigilo de Processos:** Necessidade de criptografia avançada, redes privadas virtuais (VPN) e certificação digital;
    - **Direito à Desconexão e Síndrome de *Burnout*:** Risco de o servidor trabalhar ininterruptamente no espaço doméstico. A administração pública deve estabelecer políticas rígidas de respeito aos períodos de repouso e desconexão digital fora do expediente pactuado.

Teste 457

(FCC – Analista de Gestão Pública – DPE-RS)
Com o avanço da transformação digital na administração pública, o regime de teletrabalho consolidou-se como instrumento relevante de modernização gerencial. Sob a ótica do planejamento e gestão de pessoas, a correta implementação do teletrabalho no setor público pressupõe:

A) a intensificação dos mecanismos cartoriais de fiscalização contínua de horários por meio de relógios de ponto virtuais e acionamento de câmeras de vídeo a cada 30 minutos.

B) a supressão definitiva de qualquer responsabilidade da instituição governamental quanto a padrões ergonômicos e segurança cibernética de seus dados.

C) a substituição do controle formal e presencial de frequência por um modelo fundamentado na pactuação prévia de metas mensuráveis e entregas de resultados de valor público.

D) o cancelamento compulsório de todos os programas institucionais de capacitação continuada para os servidores admitidos na modalidade remota.

E) a proibição legal do retorno do servidor ao regime de trabalho presencial, dado o caráter irrevogável do termo de adesão ao teletrabalho.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O teletrabalho moderno rompe exatamente com a lógica cartorial de vigiar horários mecânicos, substituindo-a pelo foco em resultados e produtividade.

B) Incorreta. O órgão mantém a obrigação de orientar sobre práticas ergonômicas e instituir mecanismos rígidos de governança e segurança da informação (VPN, sigilo funcional).

C) CORRETA. O fundamento primordial do teletrabalho e do trabalho híbrido no setor público reside na transição paradigmática do controle de presença física e cumprimento estrito de horas no relógio para a **gestão por resultados**, orientada por metas quantitativas e qualitativas claras, com prazos e entregas concretas pactuadas no plano de trabalho institucional.

D) Incorreta. Servidores em teletrabalho permanecem com pleno direito e necessidade de qualificação por meio de educação corporativa (EaD e cursos).

E) Incorreta. A permanência em teletrabalho não constitui direito adquirido; trata-se de regime precário e revogável por necessidade do serviço ou interesse da administração pública a qualquer momento.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 458

(FCC - Adaptada / TCE-PI - Auditor de Controle Externo) Com a regulamentação do teletrabalho e do trabalho híbrido no serviço público brasileiro (Decreto Federal nº 11.072/2022 - Programa de Gestão e Desempenho e normativos do TCE-GO), a dinâmica da gestão funcional passou por transformações estruturais.

No regime de teletrabalho regulamentado pelo poder público, a gestão do servidor público fundamenta-se prioritariamente:

A) No acompanhamento de entregas, metas de produtividade pactuadas formalmente em plano de trabalho individual e resultados acordados, em substituição ao controle puramente físico e cronológico de frequência e assiduidade por ponto eletrônico.

B) No monitoramento contínuo da imagem do servidor por câmera de vigilância durante oito horas ininterruptas.

C) Na proibição total de comparecimento do servidor às dependências físicas do Tribunal de Contas sob pena de demissão considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

D) Na redução proporcional de 50% de seus vencimentos básicos em virtude da ausência no prédio público.

E) Na transferência integral da responsabilidade fiscal do órgão para o servidor teletrabalhador.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A transição trazida pelos Programas de Gestão e Desempenho (PGD) e resoluções do setor público: o controle migra da lógica clássica de "presença e controle de horas no ponto" para a **gestão por resultados e cumprimento de metas de entregas mensuráveis**, expressas em Planos de Trabalho com prazos e padrões de qualidade definidos.

B), C), D), E) Incorretas. Posturas ilegais ou distorcidas que violam a regulamentação do teletrabalho no setor público.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 459

(FCC - Adaptada / TCE-GO - Analista de Controle Externo) No tocante à estrutura do Sistema de Remuneração no Setor Público e aos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), a contraprestação pecuniária mensal devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo público, fixada em lei, desprovida de quaisquer adicionais ou gratificações, denomina-se:

A) Vencimento básico (ou padrão).

B) Remuneração integral.

C) Diária de deslocamento eventual.

D) Ajuda de custo para transferência de domicílio.

E) Indenização de transporte funcional.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Distinção essencial estatutária (Lei Estadual nº 20.756/2020 e Lei Federal nº 8.112/1990): **Vencimento básico** é a retribuição pecuniária básica fixada em lei devida pelo exercício do cargo; **Remuneração** é o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes (adicionais e gratificações) estabelecidas em lei.

B) Incorreta. Remuneração inclui vencimento mais vantagens adicionais.

C), D), E) Incorretas. São parcelas de caráter puramente indenizatório, não salarial.

GABARITO OFICIAL: A

---

6. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Decreto Federal nº 11.072/2022 (Programa de Gestão e Desempenho - PGD e Teletrabalho) - Disciplina o teletrabalho, planos de trabalho individuais, metas de produtividade e qualidade das entregas.
- Constituição Federal de 1988 - Art. 41, § 1º, III (Avaliação Periódica de Desempenho) - Condição constitucional para perda de cargo do servidor estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.
- Lei Estadual nº 20.756/2020 - Da Avaliação Especial e Periódica de Desempenho - Critérios de estágio probatório, avaliação periódica e teletrabalho para servidores públicos de Goiás.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Estrutura Remuneratória e Progressão no TCE-GO) - Vencimentos, progressões, promoções por mérito e gratificações dos servidores do TCE-GO.
- TCU - Governança da Gestão de Pessoas e Teletrabalho - Referencial de boas práticas para acompanhamento do desempenho individual e institucional.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. (Cap. 8 - Avaliação do Desempenho Humano; Cap. 9 - Remuneração; Cap. 13 - Qualidade de Vida no Trabalho).
- MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Cap. 7 - Avaliação de Desempenho; Cap. 8 - Remuneração e Benefícios).
- LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina. **Qualidade de Vida no Trabalho - QVT: Conceitos e Práticas nas Empresas da Sociedade Pós-Industrial**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. (Cap. 2 - Modelos de QVT: Walton e Nadler-Lawler).

04 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás (Lei Estadual nº 20.756/2020)

> **Matéria:** Gestão de Pessoas
> **Cargo:** A01 – Técnico de Controle Externo – Especialidade: Técnico Administrativo (TCE-GO)
> **Conteúdo Oficial:** Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás); Formas de Provimento (Nomeação, Posse e Exercício); Estágio Probatório e Estabilidade; Formas Derivadas de Provimento; Vacância; Direitos, Vantagens e Licenças; Regime Disciplinar, Sanções e Prazos de Prescrição; Sindicância e PAD.

📌 Ementa & Delimitação do Conteúdo

1. **Disposições Preliminares e Conceitos Fundamentais:**
    - Servidor Público: pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão;
    - Cargo Público: unidade básica de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, criada por lei, com denominação própria, quantidade certa e remuneração paga pelos cofres estaduais;
    - Função de Confiança (exclusiva de servidores de cargo efetivo) vs. Cargo em Comissão (livre nomeação e exoneração, com percentual mínimo reservado para servidores de carreira).
2. **Provimento de Cargos Públicos:**
    - Requisitos básicos para investidura em cargo público estadual (nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação militar e eleitoral, nível de escolaridade exigido, idade mínima de 18 anos e higidez física e mental);
    - A Nomeação (provimento originário em caráter efetivo ou em comissão);
    - A Posse: formalização da investidura mediante assinatura do respectivo termo; prazo legal improrrogável de **30 (trinta) dias** contados da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial; consequência do descumprimento: o ato de nomeação é **tornado sem efeito**;
    - O Exercício: início do efetivo desempenho das funções cometidas ao cargo; prazo legal de **15 (quinze) dias** contados da posse; consequência do descumprimento: o servidor empossado é **exonerado de ofício**.
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional:**
    - Período de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício** em cargo de provimento efetivo;
    - Fatores de avaliação especial de desempenho: assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade;
    - Comissão Especial de Avaliação de Desempenho;
    - Consequência da inabilitação no probatório: **exoneração de ofício** (se não estável anteriormente no serviço público estadual) ou **recondução ao cargo de origem** (se já estável em outro cargo público estadual);
    - Hipóteses constitucionais de perda do cargo pelo servidor estável (CF/88, art. 41 e art. 169).
4. **Formas Derivadas de Provimento:**
    - **Reintegração:** retorno do servidor estável indevidamente demitido por via de anulação judicial ou administrativa, com recomposição financeira retroativa integral;
    - **Recondução:** retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em probatório de outro cargo ou reintegração do titular precedente;
    - **Reversão:** retorno à atividade do servidor aposentado (de ofício por cessação da incapacidade em junta médica ou a pedido no interesse público);
    - **Aproveitamento:** retorno compulsório do servidor estável em disponibilidade remunerada para cargo de natureza e vencimentos compatíveis;
    - **Readaptação:** investidura em cargo de complexidade compatível com limitação física ou mental comprovada em perícia médica oficial, assegurada a irredutibilidade remuneratória (sem decesso).
5. **Vacância do Cargo Público:**
    - Exoneração (*a pedido* do servidor ou *de ofício* por inabilitação no estágio probatório ou descumprimento do prazo de exercício) vs. Demissão (penalidade disciplinar punitiva gravíssima);
    - Outras hipóteses legais de vacância: readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento e destituição de cargo em comissão.
6. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças:**

- Vencimento básico vs. Remuneração (vencimento acrescido de vantagens de caráter permanente e transitório);
- Indenizações (caráter não incorporável, não previdenciário e não sujeito ao abate-teto): Ajuda de Custo (deslocamento para nova sede no interesse da administração), Diárias (hospedagem e alimentação em missão fora da sede) e Indenização de Transporte;
- Férias anuais e acréscimo de um terço constitucional;
- Licenças estatutárias: para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, maternidade e paternidade, para capacitação profissional (até 3 meses a cada quinquênio, com remuneração integral) e para tratar de interesses particulares (até 3 anos consecutivos, sem remuneração, condicionada à estabilidade prévia).

7. **Regime Disciplinar, Sanções e Prescrição (Lei nº 20.756/2020):**

- Responsabilidade civil, penal e administrativa (independência relativa das instâncias e reflexo imediato da absolvição criminal que nega a autoria ou a existência do fato);
- Deveres funcionais e proibições estatutárias;
- Penalidades disciplinares: **advertência** (escrita), **suspensão** (máximo de 90 dias, conversível em multa de 50% por dia trabalhado), **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**;
- Hipóteses de demissão: crime contra a administração, improbidade administrativa dolosa, abandono de cargo (mais de 30 dias consecutivos), inassiduidade habitual (60 dias interpolados em 12 meses), corrupção passiva e lesão aos cofres públicos;
- Prazos de prescrição da ação disciplinar: **5 anos** (demissão e cassação), **2 anos** (suspensão) e **180 dias** (advertência);
- Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD): comissão composta por 3 servidores estáveis, contraditório, ampla defesa e revisão disciplinar.

🧭 Sumário

1. **Disposições Gerais e Conceitos Estruturais**
    1. Servidor Público e Cargo Público
    2. Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança
    3. Requisitos Básicos para Investidura
2. **Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício**
    1. A Trilha Temporal de Investidura
    2. Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos
    3. Teste 460
    4. Teste 461
3. **Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional**
    1. Requisitos e Fatores de Avaliação Especial
    2. Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução
    3. Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável
    4. Teste 462
4. **Provimento Derivado e Vacância de Cargos Públicos**
    1. Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)
    2. Hipóteses Legais de Vacância
    3. Teste 463
    4. Teste 464
5. **Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias**
    1. Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações
    2. Regime de Férias
    3. Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares
    4. Teste 465
6. **Regime Disciplinar e Processo Sancionador**
    1. Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias
    2. As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão
    3. Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva
    4. Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
    5. Teste 466
    6. Teste 467
    7. Teste 468
    8. Teste 469
7. **Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas**

---

1. Disposições Gerais e Conceitos Estruturais

A **Lei Estadual de Goiás nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020**, estabeleceu o novo regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das suas autarquias e fundações públicas, modernizando os institutos estatutários e revogando a antiga Lei Estadual nº 10.460/1988.

1.1 Servidor Público e Cargo Público

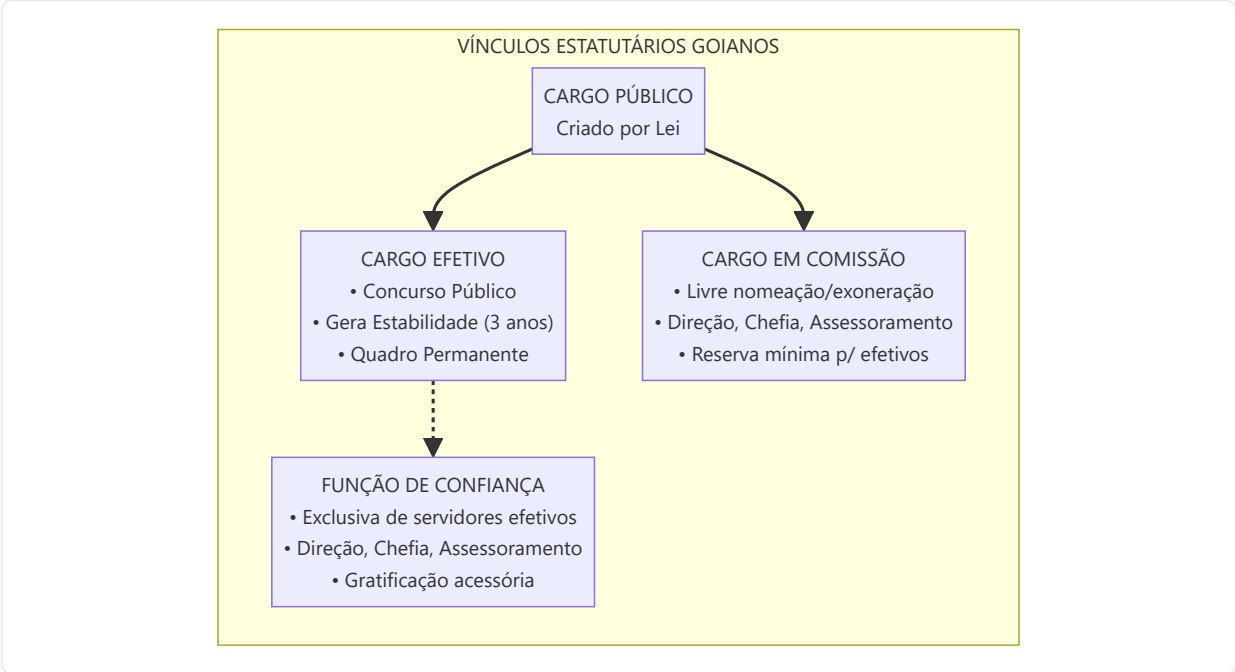
Nos termos do Estatuto Goiano:

- **Servidor Público:** é a pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou em comissão.
- **Cargo Público:** é a unidade básica de estrutura organizacional, criada exclusivamente por **lei**, com denominação própria, quantidade certa, atribuições e responsabilidades cometidas a um titular, com remuneração paga pelos cofres estaduais.
    - Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros natos ou naturalizados, bem como aos estrangeiros na forma estipulada em lei complementar ou ordinária de regência (CF/88, art. 37, I).

1.2 Cargos de Provimento Efetivo, em Comissão e Funções de Confiança

A estrutura de cargos e funções públicas no Estado de Goiás desdobra-se em três modalidades jurídicas distintas, alinhadas ao art. 37, V, da CF/88:

1. **Cargos de Provimento Efetivo:**
    - Exigem aprovação prévia em **concurso público** de provas ou de provas e títulos;
    - Destinam-se ao corpo permanente da administração direta, autárquica e fundacional;
    - Proporcionam a aquisição de **estabilidade** após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho.
2. **Cargos em Comissão:**
    - Declarados em lei de **livre nomeação e livre exoneração** (*ad nutum*);
    - Destinam-se exclusivamente às atribuições de **direção, chefia e assessoramento**;
    - Não conferem estabilidade sob nenhuma hipótese;
    - A legislação goiana exige a destinação de um percentual mínimo desses cargos aos servidores titulares de cargos efetivos de carreira.
3. **Funções de Confiança (ou Funções Gratificadas):**
    - Exercidas **exclusivamente por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo**;
    - Destinadas exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento intermediários;
    - Remuneradas mediante gratificação acessória paga enquanto perdurar a designação formal.



1.3 Requisitos Básicos para Investidura

Para a investidura em cargo público civil do Estado de Goiás, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos básicos:

1. **Nacionalidade brasileira** (ou estrangeira, nos termos da lei específica);
2. **Gozo dos direitos políticos;**

3. **Quitação com as obrigações militares e eleitorais;**
4. **Nível de escolaridade e habilitação profissional** exigidos para o exercício do cargo;
5. **Idade mínima de 18 (dezoito) anos** completos na data da posse;
6. **Aptidão física e mental**, devidamente atestada pela Junta Médica Oficial do Estado de Goiás.

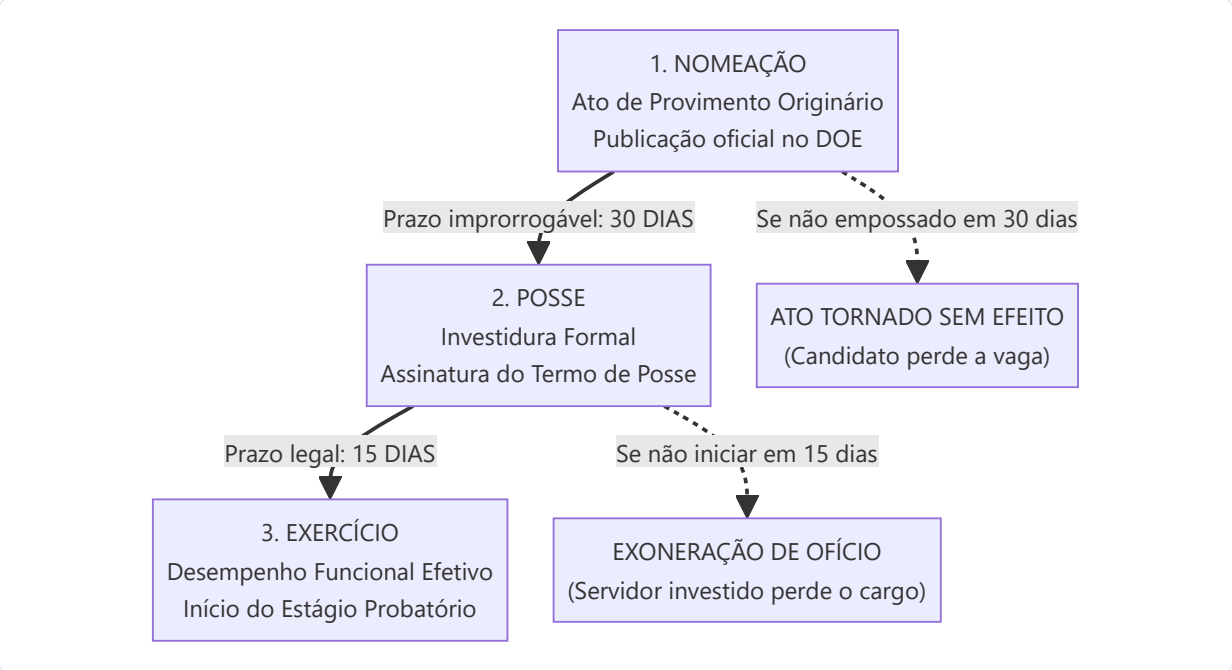
> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A comprovação dos requisitos de investidura (escolaridade, idade, registro em conselho) é exigida no momento da **POSSE** e não da inscrição no concurso público, em estrita consonância com a Súmula nº 266 do STJ ("*O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público*"). Exceção única: quando a lei ou edital exigir expressamente a comprovação de tempo de prática forense ou atividade jurídica prévia já no ato da inscrição definitiva em carreiras jurídicas específicas.

---

2. Dinâmica de Ingresso: Nomeação, Posse e Exercício

2.1 A Trilha Temporal de Investidura

A investidura e o início formal do vínculo laboral do servidor com o Estado de Goiás seguem uma rigorosa cadeia cronológica de atos administrativos:



1. **Nomeação:**
    - É o ato administrativo formal pelo qual o Chefe do Poder ou autoridade competente convoca o candidato aprovado no certame para preencher a vaga existente;
    - Trata-se da única modalidade de **provimento originário** no ordenamento jurídico brasileiro pós-1988;
    - Realiza-se em caráter efetivo (para cargos que exigem concurso) ou em comissão (para cargos declarados de livre provimento).
2. **Posse:**
    - É o momento solene e formal em que se **consuma a investidura** no cargo público;
    - Formaliza-se pela assinatura do termo de posse, no qual o nomeado declara expressamente aceitar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo;
    - Ocorre no prazo improrrogável de **30 (trinta) dias**, contados da data da publicação oficial do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE);
    - A posse pode dar-se mediante procuração específica em casos excepcionais previstos no regulamento.
3. **Exercício:**
    - É o efetivo desempenho das atribuições e encargos do cargo público pelo servidor;
    - O prazo para o servidor empossado entrar em exercício é de **15 (quinze) dias**, contados da data da posse;
    - A contagem do tempo de serviço público e do estágio probatório tem início na exata data em que o servidor entra em efetivo exercício.

2.2 Consequências Jurídicas do Descumprimento dos Prazos

O desrespeito aos prazos legais acarreta efeitos administrativos substancialmente distintos, frequentemente cobrados pela banca FCC:

Situação Administrativa	Prazo Legal Aplicável	Efeito do Descumprimento	Fundamento Jurídico
Candidato Nomeado NÃO toma posse	**30 dias** contados da publicação no DOE	**O ato de nomeação é tornado sem efeito**	O candidato ainda não havia ingressado no serviço público; logo, desconstitui-se o chamamento administrativo primitivo.
Servidor Empossado NÃO entra em exercício	**15 dias** contados da assinatura do termo de posse	**Exoneração de ofício do servidor**	A investidura já ocorreu formalmente com a posse. Como o indivíduo já é juridicamente servidor público, exige-se ato de desprovimento/vacância (exoneração de ofício).

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A banca frequentemente troca as consequências:
>
> - Ela afirma que o candidato nomeado que não toma posse será *exonerado* (**FALSO**, pois a nomeação é tornada sem efeito);
> - Ela afirma que o empossado que não entra em exercício terá sua posse *anulada* ou será *demitido* (**FALSO**, a demissão é punição disciplinar que pressupõe PAD, ao passo que a consequência legal é a **exoneração de ofício**).

Teste 460

(FCC – Analista de Controle Externo – TCE-GO)
Um cidadão regularmente aprovado em concurso público para o cargo de Técnico de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de março. Ele compareceu à Diretoria de Gestão de Pessoas e tomou posse formal no dia 20 de março. De acordo com as disposições expressas da Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020, o prazo legal máximo para que esse servidor entre em efetivo exercício e a consequência administrativa caso ele não o faça dentro do prazo são, respectivamente:

A) 30 dias contados da posse; e a sua demissão administrativa por abandono de cargo.

B) 15 dias contados da posse; e a anulação preliminar do concurso público.

C) 15 dias contados da data da posse; e a sua exoneração de ofício do cargo público.

D) 30 dias contados da posse; e o cancelamento do termo de homologação final.

E) 10 dias contados da nomeação; e a transformação do ato em disponibilidade remunerada proporcional.

> **Comentário Detalhado:**
>
> **A)** Incorreta. O prazo legal para entrada em efetivo exercício após a posse é de 15 dias (e não 30 dias). Além disso, a demissão é sanção disciplinar punitiva gravíssima que pressupõe infração funcional apurada em PAD para servidor em atividade funcional.
>
> **B)** Incorreta. A inércia de um indivíduo empossado repercute unicamente em sua própria esfera jurídica individual de investidura, não afetando a validade ou a homologação do certame público.
>
> **C) CORRETA.** Conforme preceitua a Lei Estadual nº 20.756/2020:
>
> - O exercício é o início do desempenho efetivo das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo improrrogável de **15 (quinze) dias**, contados da assinatura do termo de posse;
> - Como a posse já consumou a investidura formal no cargo público, se o servidor empossado não entrar em exercício dentro do prazo legal, a administração expedirá ato de **exoneração de ofício** (desprovimento formal sem caráter punitivo).
>
> **D)** Incorreta. O prazo de 30 dias aplica-se à posse (contado da nomeação), e a inobservância não enseja cancelamento de termo homologatório.
>
> **E)** Incorreta. A disponibilidade remunerada é instituto garantido a servidores estáveis quando da extinção de cargo ou declaração de sua desnecessidade.
>
> **GABARITO OFICIAL: C**

Teste 461

(FCC – Inédita – Padrão TCE-GO) De acordo com a Lei Estadual nº 20.756/2020 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de Goiás), a respeito dos prazos legais do ciclo de investidura (posse e exercício), assinale a afirmativa correta:

A) A posse dar-se-á no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da publicação oficial do ato de provimento (nomeação), e o servidor terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, para entrar em efetivo exercício.

B) A posse deve ocorrer em até 90 dias úteis e o exercício inicia-se compulsoriamente no mesmo dia da posse.

C) Caso o nomeado não tome posse no prazo legal, ser-lhe-á concedida licença não remunerada automática de três meses.

D) O servidor empossado que não entrar em exercício no prazo legal será sumariamente demitido a bem do serviço público mediante processo disciplinar considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

E) A posse é exigida para cargos efetivos, mas é expressamente dispensada para cargos em comissão e funções de confiança.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Prazos expressos da Lei Estadual nº 20.756/2020: **Posse**: 30 dias contados da publicação da nomeação (art. 21); **Exercício**: 15 dias contados da data da posse (art. 28). Se não tomar posse em 30 dias, o ato de nomeação torna-se **sem efeito**; se tomar posse mas não entrar em exercício em 15 dias, o servidor é **exonerado**.

B) Incorreta. Prazos em desacordo com o estatuto goiano.

C) Incorreta. Não há concessão de licença; a nomeação torna-se sem efeito.

D) Incorreta. Como o servidor já tomou posse mas não entrou em exercício, a consequência legal é a **exoneração**, e não demissão (demissão é sanção disciplinar punitiva).

E) Incorreta. Cargos em comissão também exigem formalização do termo de posse.

GABARITO OFICIAL: A

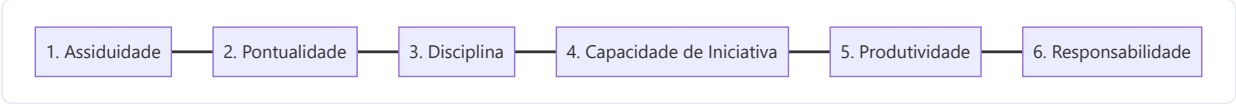
---

3. Estágio Probatório e Estabilidade Constitucional

3.1 Requisitos e Fatores de Avaliação Especial

Ao entrar em efetivo exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo sujeita-se a **estágio probatório** pelo período obrigatório de **3 (três) anos (36 meses) de efetivo exercício**, durante o qual sua aptidão, capacitação e dedicação funcional serão avaliadas para fins de aquisição da estabilidade.

A Lei Estadual nº 20.756/2020 consagra taxativamente **6 (seis) fatores** que norteiam a avaliação especial de desempenho:



- **Comissão Especial de Avaliação:** A avaliação especial é obrigatoriamente realizada por comissão instituída com essa finalidade específica, integrada por **servidores públicos efetivos e estáveis**.
- A avaliação deve ser concluída e homologada pela autoridade competente antes de findo o prazo do triênio, assegurando-se ao servidor contraditório e ampla defesa em caso de parecer desfavorável.

3.2 Desfechos da Avaliação Especial: Exoneração vs. Recondução

A inabilitação funcional no estágio probatório acarreta consequências distintas em função da situação jurídica prévia do avaliado:



1. **Servidor Não Estável no Serviço Público Goiano:**
    - Inabilitado na avaliação especial de desempenho → **Exoneração de ofício**;
    - Não se trata de demissão disciplinar, mas de rescisão administrativa unilateral decorrente da constatação objetiva de falta de aptidão para a carreira.
2. **Servidor Previamente Estável em Outro Cargo Estadual:**
    - Inabilitado no novo estágio probatório → **Recondução ao cargo primitivo**;
    - O instituto protege a estabilidade conquistada no cargo anterior, permitindo que o servidor retorne ao seu posto de origem sem qualquer prejuízo pecuniário, mas sem direito a indenizações.

> 📌 **[NOTA EXPLICATIVA — ESTABILIDADE E RECONDUÇÃO]:**
> A recondução pressupõe que o servidor seja **estável no cargo primitivo**. Se um servidor novato, ainda cumprindo estágio probatório no primeiro cargo, passar em outro concurso estadual e for inabilitado neste segundo estágio, ele **não terá direito à recondução** (será simplesmente exonerado de ofício), visto que jamais adquiriu a estabilidade no serviço público!

3.3 Hipóteses Constitucionais de Perda do Cargo do Servidor Estável

Conforme o art. 41, § 1º, e o art. 169, § 4º, da Constituição Federal de 1988, combinados com o Estatuto Estadual, o servidor público goiano estável **só perderá o cargo** em 4 (quatro) hipóteses taxativas:

1. **Sentença judicial transitada em julgado;**
2. **Processo Administrativo Disciplinar (PAD)** no qual lhe seja assegurada ampla defesa;
3. **Procedimento de avaliação periódica de desempenho**, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;
4. **Corte de despesas de pessoal para cumprimento dos limites da LRF** (CF/88, art. 169, § 4º): após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e a exoneração prévia de servidores não estáveis, se as despesas ainda superarem os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o servidor estável poderá perder o cargo, fazendo jus à indenização de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço.

Teste 462

(FCC – Inédita – Padrão TCE-GO) No regime estatutário do Estado de Goiás (Lei nº 20.756/2020), o servidor público estável que tiver sua demissão invalidada por decisão judicial ou administrativa irrecorrível terá direito ao instituto da:

A) Reintegração, com o ressarcimento integral de todos os vencimentos, direitos e vantagens funcionais que deixou de auferir durante o período do afastamento ilegal.

B) Recondução sumária sem pagamento de parcelas financeiras retroativas em atendimento à responsabilidade fiscal no âmbito da administração pública direta e indireta.

C) Readaptação em cargo compatível com sua nova limitação física ou psíquica atestada em junta médica.

D) Reversão compulsória no interesse exclusivo do serviço público da entidade autárquica.

E) Aproveitamento prioritário em cargo de atribuições e remuneração inferiores.

Comentário Detalhado:

A) Correta. A **Reintegração** (art. 41, § 2º da CF/88 e arts. 50 a 52 da Lei Estadual nº 20.756/2020) é o retorno do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado quando sua demissão for invalidada por sentença judicial ou decisão administrativa, assistindo-lhe direito ao **ressarcimento integral** de todas as vantagens pecuniárias e funcionais retroativas.

B) Incorreta. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anterior em razão de inabilitação em estágio probatório ou reintegração do titular.

C) Incorreta. Readaptação decorre de limitação na capacidade física ou mental.

D) Incorreta. Reversão é o retorno do aposentado ao serviço ativo.

E) Incorreta. O aproveitamento deve ser em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis.

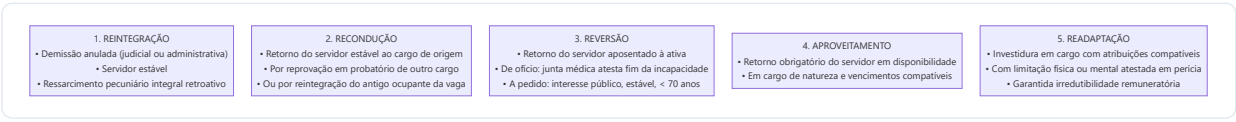
GABARITO OFICIAL: A

---

4. Provimento Derivado e Vacância de Cargos Públicos

4.1 Formas Derivadas de Provimento (Quadro Comparativo)

Enquanto a nomeação é a única forma de provimento originário (inaugura a relação jurídica do indivíduo com o Estado), o provimento derivado pressupõe um vínculo funcional precedente. A Lei Estadual nº 20.756/2020 disciplina cinco modalidades de provimento derivado:



Modalidade Derivada	Conceito e Hipóteses Legais de Cabimento	Direitos Pecuniários e Destino do Ocupante da Vaga
Reintegração	Retorno do **servidor estável** ao cargo anteriormente ocupado quando for declarada a **invalidade da sua demissão** por decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado.	**Ressarcimento integral** de todos os vencimentos e vantagens retroativas a que faria jus. O eventual ocupante da vaga, se estável, será **reconduzido ao cargo de origem sem indenização**, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade remunerada proporcional.
Recondução	Retorno do **servidor estável** ao cargo que ocupava anteriormente no serviço público do Estado de Goiás.	Cabível em duas hipóteses expressas: 1) Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo público estadual; 2) Deslocamento provocado pela **reintegração** do anterior titular do cargo. Não gera direito a nenhuma indenização financeira.
Reversão	Retorno à atividade do servidor público **aposentado**.	Ocorre em duas modalidades: 1) *De ofício:* quando a Junta Médica Oficial declarar insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por incapacidade permanente; 2) *A pedido:* a critério e interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor fosse estável na atividade, haja cargo vago e conte com idade inferior a 70 anos.
Aproveitamento	Retorno compulsório ao exercício ativo do servidor público **estável colocado em disponibilidade remunerada**.	Opera-se imediatamente em cargo de atribuições e vencimentos estritamente compatíveis com o anteriormente ocupado. Se convocado regularmente e não entrar em exercício (sem motivo de força maior ou doença comprovada), sua disponibilidade é sumariamente cassada.
Readaptação	Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação funcional que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental**, verificada em perícia médica oficial.	Exige laudo pericial conclusivo da Junta Médica Oficial do Estado. O servidor readaptado **mantém a remuneração integral de seu cargo de origem**, sendo vedado qualquer decesso remuneratório.

🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**

A FCC adora cobrar a situação do terceiro que estava ocupando a vaga do servidor que foi reintegrado:

- Se o ocupante da vaga **NÃO for estável**: é sumariamente **exonerado** sem qualquer indenização.
- Se o ocupante da vaga **FOR estável**: ele tem três caminhos sucessivos:
  1º) É **reconduzido** ao seu cargo anterior (sem direito à indenização);
  2º) É **aproveitado** em outro cargo de atribuições e vencimentos equivalentes;
  3º) Se não houver vaga disponível para recondução ou aproveitamento, é posto em **disponibilidade remunerada proporcional** ao tempo de contribuição.

4.2 Hipóteses Legais de Vacância

Vacância é o ato ou fato administrativo que extingue o provimento, tornando desocupado o cargo público. No Estatuto Goiano (Lei nº 20.756/2020), as hipóteses de vacância são:

1. **Exoneração:** desprovimento sem conotação sancionatória/punitiva. Dá-se:
    - *A pedido* do próprio servidor;
    - *De ofício:* quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando o servidor empossado não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias; ou ainda para desocupação de cargo em comissão.
2. **Demissão:** sanção disciplinar punitiva expulsória aplicada em razão do cometimento de falta funcional gravíssima apurada em regular PAD.
3. **Readaptação:** gera vacância do cargo originário no momento em que o servidor é investido no cargo adaptado às suas limitações.
4. **Aposentadoria:** extingue o provimento ativo, abrindo vaga no quadro funcional.
5. **Posse em outro cargo inacumulável:** desocupa o cargo originário quando o servidor assume nova titularidade estatutária que veda a cumulação (CF/88, art. 37, XVI).
6. **Falecimento:** extinção natural decorrente da morte biológica do titular.
7. **Destituição de cargo em comissão:** desvinculação punitiva ou formal do titular de cargo comissionado sem vínculo efetivo.

Teste 463

(FCC – Auditor de Controle Externo – TCE-RO)
Rodrigo, servidor público estável do Estado de Goiás, foi demitido da repartição após processo disciplinar sumário. Inconformado, Rodrigo ajuizou ação ordinária e obteve sentença judicial transitada em julgado que declarou a manifesta nulidade do ato demissório por cerceamento do direito de ampla defesa. No momento em que Rodrigo retornou ao órgão público, constatou-se que seu cargo original estava regularmente ocupado por Marcos, outro servidor público estável que havia sido promovido legitimamente. Consoante a disciplina da Lei Estadual nº 20.756/2020, o retorno de Rodrigo ao serviço ativo e a situação jurídica de Marcos configuram, respectivamente:

A) Recondução de Rodrigo com ressarcimento integral; e exoneração compulsória de Marcos sem direito a indenização considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

B) Reversão de Rodrigo com vencimentos proporcionais; e transferência de Marcos para a administração indireta.

C) Reintegração de Rodrigo com ressarcimento de todos os direitos e vantagens pecuniárias retroativas; e recondução de Marcos ao cargo anterior, sem direito a indenização, ou seu aproveitamento em outro cargo.

D) Readaptação de Rodrigo com redução de jornada; e colocação imediata de Marcos em demissão administrativa.

E) Aproveitamento de Rodrigo em cargo em comissão; e manutenção definitiva de Marcos no cargo efetivo em disputa.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. O retorno de servidor demitido ilegalmente denomina-se reintegração (e não recondução); ademais, servidor estável que ocupava a vaga em disputa não pode sofrer exoneração compulsória sumária.

B) Incorreta. Reversão é a modalidade de retorno do servidor aposentado à ativa funcional.

C) CORRETA. Consoante o art. 41, § 2º, da Constituição Federal e as normas da Lei Estadual nº 20.756/2020:
- O retorno do servidor estável em decorrência de decisão judicial ou administrativa que anula sua demissão ilegal denomina-se **Reintegração**, com recomposição patrimonial retroativa e ressarcimento de todos os direitos e vantagens que deixou de auferir;
- O eventual ocupante da vaga (Marcos), sendo estável, será **reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização**, ou **aproveitado em outro cargo** de atribuições e vencimentos equivalentes, ou posto em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de contribuição.

D) Incorreta. Readaptação refere-se exclusivamente a limitações de ordem física ou psíquica atestadas em perícia médica oficial, e Marcos não cometeu ilícito apto a demissão.

E) Incorreta. A reintegração dá-se compulsoriamente no cargo efetivo de origem titularizado pelo servidor reintegrado.

GABARITO OFICIAL: C

Teste 464

(FCC – Inédita – Padrão TCE-GO) Acerca do regime de férias remuneradas disciplinado pela Lei Estadual nº 20.756/2020 dos Servidores Públicos Civis de Goiás, é correto afirmar:

A) As férias anuais de 30 (trinta) dias poderão ser parceladas em até 3 (três) períodos, por solicitação do servidor e interesse da administração, desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.

B) É obrigatória a conversão em dinheiro (venda) de pelo menos 50% do período de férias dos servidores de controle externo.

C) O servidor tem direito a férias no seu primeiro ano de serviço sem a necessidade de cumprimento de qualquer período aquisitivo inicial.

D) O adicional constitucional de férias no Estado de Goiás é pago à razão de metade (50%) da remuneração do mês de gozo.

E) É proibida a acumulação de férias sob qualquer pretexto, extinguindo-se o direito caso o servidor não usufrua o descanso até o fim do ano civil em estrita conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Nos exatos termos do art. 132 da Lei nº 20.756/2020: as férias poderão ser parceladas em até **3 etapas**, a pedido do servidor e no interesse da Administração, sendo exigido que cada período tenha a duração mínima de **10 dias consecutivos**.

B) Incorreta. Não há obrigatoriedade de conversão pecuniária de férias.

C) Incorreta. O primeiro período aquisitivo exige 12 meses de efetivo exercício.

D) Incorreta. O adicional constitucional é de 1/3 (um terço) da remuneração, conforme art. 7º, XVII da CF/88.

E) Incorreta. É permitida a acumulação de até no máximo 2 períodos de férias no caso de imperiosa necessidade do serviço.

GABARITO OFICIAL: A

---

5. Direitos, Vantagens Pecuniárias e Licenças Estatutárias

5.1 Sistema Remuneratório: Vencimento, Remuneração e Indenizações

A Lei nº 20.756/2020 estabelece rigorosa distinção técnica conceitual no âmbito pecuniário:

- **Vencimento Básico:** é a retribuição pecuniária mensal fixada em lei para o exercício de cargo público de acordo com o padrão e classe funcional, sendo irredutível (salvo o disposto em convenções constitucionais do art. 37, XV).
- **Remuneração:** é o valor global formado pelo vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias instituídas em lei.
- **Indenizações Estatutárias:**
  - Destinam-se exclusivamente a **ressarcir o servidor por despesas extraordinárias** suportadas em razão do desempenho das atribuições de seu cargo;
  - **Não se incorporam ao vencimento básico** sob nenhuma hipótese;
  - **Não servem de base de cálculo** para a incidência de contribuição previdenciária;
  - **Não se sujeitam ao teto remuneratório constitucional** (abate-teto do art. 37, XI, CF/88);
  - As principais indenizações no Estatuto Goiano são:
    1. **Ajuda de Custo:** destina-se a compensar as despesas de instalação e transporte do servidor que passa a ter exercício em nova sede funcional, por necessidade do serviço e com mudança de domicílio em caráter permanente;
    2. **Diárias:** concedidas ao servidor que se deslocar da sede em caráter eventual ou transitório no interesse do serviço público para cobrir custos de alimentação, transporte urbano e hospedagem;
    3. **Indenização de Transporte:** paga ao servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos de fiscalização e auditoria inerentes ao cargo.

5.2 Regime de Férias

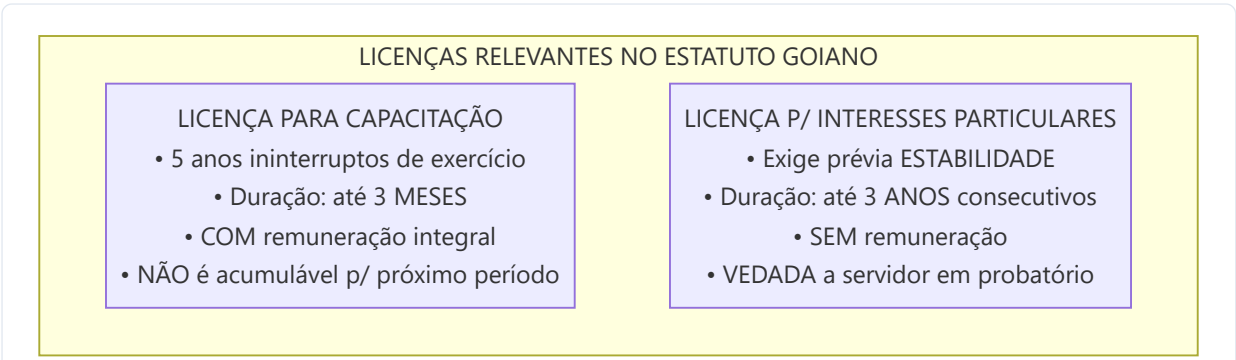
- O servidor público estadual adquire direito a **30 (trinta) dias consecutivos de férias** a cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício funcional (período aquisitivo).
- Por ocasião das férias, é assegurado o pagamento do **adicional de um terço (1/3)** constitucional, calculado sobre a remuneração ordinária do período de fruição.
- É permitida a fragmentação das férias anuais em até **3 (três) períodos**, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 (dez) dias, no interesse da administração pública.

- É vedada a conversão de férias em dinheiro (indenização), exceto nos casos de exoneração ou aposentadoria relativamente aos períodos adquiridos e não usufruídos por necessidade indeferida do serviço.

5.3 Licenças Estatutárias: Capacitação vs. Interesses Particulares

Dentre o rol de licenças disciplinadas no Estatuto de Goiás, duas merecem destaque primordial para as provas da FCC por suas regras restritivas e peculiaridades temporais:

Critério de Comparação	Licença para Capacitação Profissional	Licença para Tratar de Interesses Particulares
Requisito Temporal Prévio	Cumprimento de **quinquênio de efetivo exercício** ininterrupto no cargo.	Aquisição prévia de **estabilidade funcional** (3 anos de exercício e aprovação em probatório).
Duração Máxima	**Até 3 (três) meses** a cada período aquisitivo de 5 anos.	**Até 3 (três) anos consecutivos**.
Remuneração	**Remunerada integralmente** (mantém vencimentos e vantagens permanentes).	**Totalmente SEM remuneração**.
Natureza do Ato	Ato discricionário, condicionado à compatibilidade do curso com os interesses do órgão estadual.	Ato discricionário, condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da administração.
Acúmulo de Períodos	**VEDADO o acúmulo**: o período não usufruído não pode ser acumulado para o quinquênio seguinte.	Pode ser prorrogada ou solicitada novamente após regular retorno, observado o teto legal.
Concessão a Não Estável	Permitida (desde que complete os 5 anos de exercício exigidos por lei).	**TERMINANTEMENTE PROIBIDA** a servidores não estáveis (em cumprimento de probatório).



Teste 465

(FCC – Técnico de Controle Externo – Área Administrativa – TCE-GO)
Nos moldes da Lei Estadual nº 20.756/2020, o servidor público estável poderá obter autorização administrativa para afastar-se de suas funções a fim de tratar de interesses particulares. A respeito dessa licença estatutária, assinale a afirmativa correta:

A) A licença poderá ser concedida pelo prazo de até cinco anos consecutivos, mantido o pagamento integral de seu vencimento básico.

B) A concessão da licença é direito público subjetivo incondicionado do servidor, não podendo a autoridade administrativa negá-la, ainda que haja manifesto prejuízo ao serviço considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

C) A licença para o trato de interesses particulares dar-se-á sem remuneração e vigorará pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, permanecendo condicionada à prévia aquisição de estabilidade funcional e ao juízo de conveniência e oportunidade da administração.

D) O servidor em cumprimento de estágio probatório faz jus à referida licença após completar doze meses de efetivo exercício no cargo.

E) Durante o período de fruição da licença sem vencimentos, o servidor continuará computando o tempo integralmente para efeitos de promoção por merecimento funcional.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. A licença é concedida **sem remuneração** e pelo período de **até 3 (três) anos consecutivos** (e não cinco anos com remuneração).

B) Incorreta. Trata-se de ato eminentemente discricionário, cabendo à autoridade competente avaliar a conveniência e oportunidade do afastamento frente às necessidades de serviço do órgão.

C) CORRETA. De acordo com as disposições literais da Lei Estadual nº 20.756/2020, a **licença para tratar de interesses particulares**:

- É usufruída **sem qualquer remuneração**;
- Tem prazo de **até 3 (três) anos consecutivos**;
- Exige que o servidor já seja titular de **estabilidade funcional**;
- Submete-se ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da administração estadual.

D) Incorreta. O estatuto veda terminantemente a outorga da referida licença a servidor que ainda esteja cumprindo período de estágio probatório.

E) Incorreta. Durante o afastamento não remunerado para fins particulares, suspende-se o cômputo de tempo para efeitos de evolução funcional, progressão e promoção por merecimento.

GABARITO OFICIAL: C

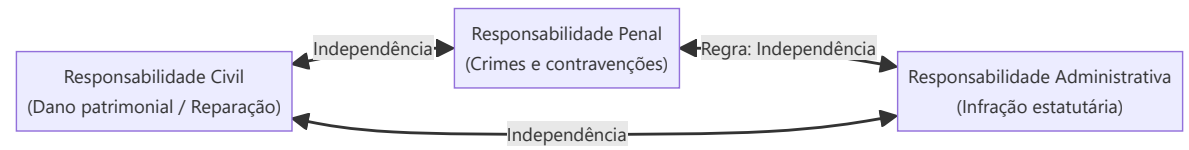
---

6. Regime Disciplinar e Processo Sancionador

6.1 Responsabilidade Funcional e Independência Relativa das Instâncias

O servidor público estadual responde **civil, penal e administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições:

- **Responsabilidade Civil:** decorre de conduta comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, que importe em prejuízo ao erário ou a terceiros. Tratando-se de dano causado a particular, o Estado responde objetivamente e move ação de regresso contra o servidor caso este tenha agido com dolo ou culpa (CF/88, art. 37, § 6º);
- **Responsabilidade Penal:** decorre do cometimento de crimes funcionais tipificados no Código Penal e legislação extravagante;
- **Responsabilidade Administrativa:** resulta da violação de deveres ou proibições estatutárias capituladas na Lei nº 20.756/2020.

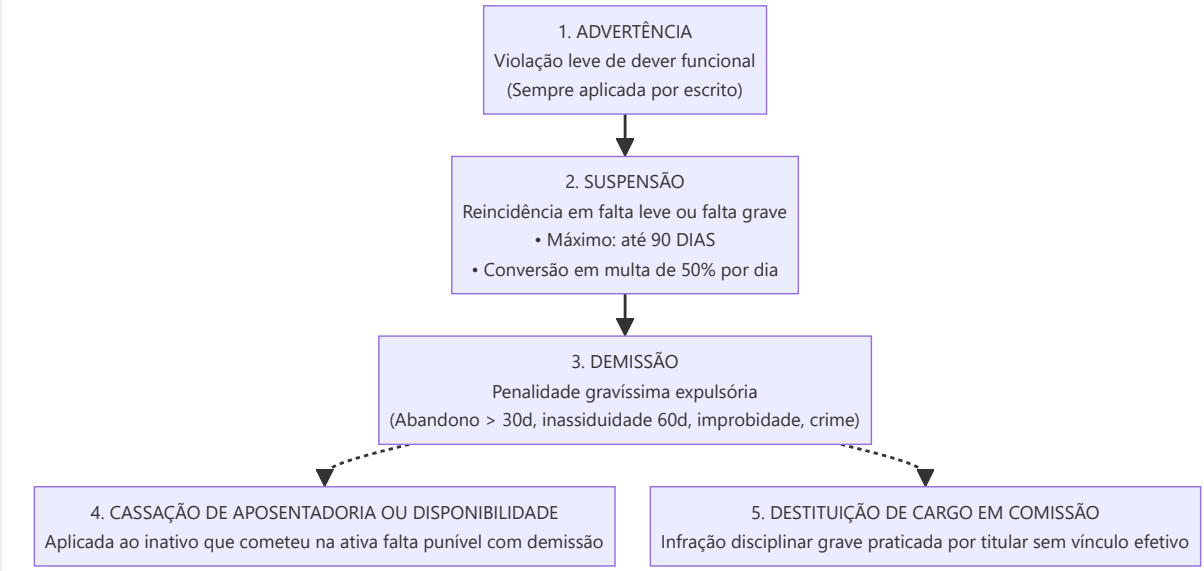


[ATENÇÃO — INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS E REFLEXO DA ABSOLVIÇÃO PENAL]:
A regra é a independência e comunicabilidade mitigada das esferas sancionatórias. No entanto, há duas exceções constitucionais e estatutárias em que a **decisão penal vincula obrigatoriamente a esfera administrativa**:

1. Quando o juízo criminal absolver o servidor por **inexistência categórica do fato** material;
2. Quando o juízo criminal declarar expressamente a **negativa de autoria** (o fato existiu, mas o réu não foi o seu autor).
   Nessas duas hipóteses, a absolvição penal anula sumariamente qualquer punição administrativa disciplinar pelo mesmo fato!
   Cuidado com a pegadinha FCC: A absolvição criminal por *ausência de provas suficientes para a condenação* ou por *atipicidade penal da conduta* **NÃO vincula** a administração, podendo o servidor ser regularmente demitido ou suspenso administrativamente com base nas provas do PAD.

6.2 As Penalidades Disciplinares e Hipóteses de Demissão

A Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020 prevê as seguintes sanções disciplinares, aplicadas em ordem de gravidade:

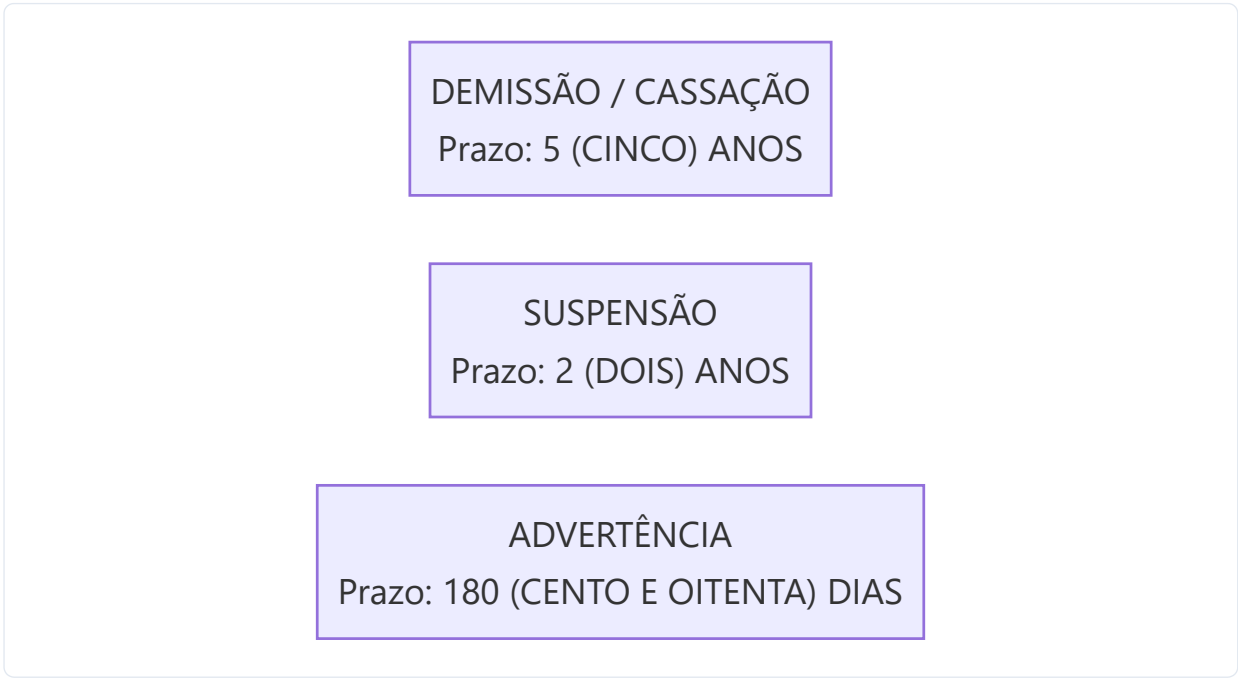


1. **Advertência:**
    - Aplicada formalmente **por escrito** (não existe sanção verbal no Estatuto Goiano);
    - Cabível em casos de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, bem como em proibições leves que não justifiquem imposição de suspensão.
2. **Suspensão:**
    - Aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com advertência ou por violação de deveres funcionais graves que não cominem demissão;
    - **Prazo Máximo:** não poderá exceder a **90 (noventa) dias**;
    - **Conversão Pecuniária em Multa:** quando houver comprovada conveniência para a continuidade do serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa pecuniária à razão de **50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração**, permanecendo o servidor no exercício obrigatório de suas atividades funcionais normais.
3. **Demissão:**
    - Sanção disciplinar máxima e expulsória, obrigatoriamente precedida de regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD);
    - Hipóteses taxativas de demissão na Lei nº 20.756/2020:
        1. Prática de crime contra a administração pública;
        2. Prática dolosa de ato de improbidade administrativa;
        3. **Abandono de Cargo:** caracterizado pela ausência intencional e injustificada do servidor ao serviço por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
        4. **Inassiduidade Habitual:** configurada pela falta injustificada ao serviço por **60 (sessenta) dias interpolados** no interregno temporal de 12 (doze) meses;
        5. Recebimento de propina, comissão ou vantagem indevida em razão das atribuições do cargo (corrupção funcional);
        6. Aplicação irregular de recursos públicos com lesão ao erário;
        7. Insubordinação grave em serviço ou ofensa física comissiva em serviço contra outrem (salvo em legítima defesa);
        8. Revelação dolosa de segredo funcional da repartição.
4. **Cassação de Aposentadoria ou de Disponibilidade:**
    - Aplicada ao servidor aposentado ou posto em disponibilidade remunerada que houver praticado, enquanto ainda em atividade funcional, falta gravíssima punível originariamente com demissão.
5. **Destituição de Cargo em Comissão:**
    - Aplicada a ocupante de cargo comissionado sem vínculo efetivo que praticar infração punível com suspensão ou demissão.

> 🚨 **[ALERTA DE PROVA / PEGADINHA FCC]:**
> A caracterização de **abandono de cargo** e de **inassiduidade habitual** na Lei nº 20.756/2020 é cobrada ao pé da letra pela banca:
>
> - **Abandono de cargo:** ausência intencional por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**;
> - **Inassiduidade habitual:** ausência injustificada por **60 (sessenta) dias interpolados** no período de **12 meses**.
> Cuidado com cascas de banana da FCC: 30 dias exatos consecutivos NÃO é abandono (a lei exige expressamente *mais de 30 dias*, ou seja, a partir do 31º dia consecutivo)!

6.3 Prazos de Prescrição da Pretensão Punitiva

A pretensão disciplinar punitiva da administração estadual prescreve nos seguintes prazos legais, contados da data em que a autoridade competente para instaurar o processo toma formalmente conhecimento da infração:



- **5 (cinco) anos:** para infrações capituladas com sanção de **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e destituição de cargo em comissão;
- **2 (dois) anos:** para infrações puníveis com **suspensão**;
- **180 (cento e oitenta) dias:** para faltas leves puníveis com **advertência**.
- *Falta funcional tipificada simultaneamente como crime:* o prazo prescricional da ação disciplinar regula-se pelo mesmo prazo prescricional estipulado na lei penal ordinária para o respectivo delito (CP, art. 109).
- *Interrupção da Prescrição:* a portaria de instauração da sindicância punitiva ou do processo administrativo disciplinar (PAD) **interrompe o curso do prazo de prescrição** até a decisão final proferida pela autoridade competente.

6.4 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD)

- **Sindicância Administrativa:**
  - Procedimento sumário de apuração instaurado quando não houver indícios suficientes de autoria ou materialidade da infração;
  - Pode resultar em: arquivamento sumário dos autos, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, ou recomendação de instauração obrigatória de PAD.

- **Processo Administrativo Disciplinar (PAD):**

  - Rito obrigatório para aplicação de penalidade de **suspensão superior a 30 dias**, **demissão**, **cassação de aposentadoria/disponibilidade** e **destituição de cargo comissionado**;
  - **Comissão Processante:** composta obrigatoriamente por **3 (três) servidores públicos estáveis**, designados pela autoridade instauradora, que indicará dentre eles o Presidente (que deve ocupar cargo efetivo de nível igual ou superior ao do indiciado);
  - **Fases Procedimentais Básicas:**
    1. *Instauração:* publicação da portaria que designa os membros da comissão;
    2. *Inquérito Administrativo:* instrução probatória ampla (oitiva de testemunhas, perícias, vistorias e interrogatório do acusado), indiciação formal com descrição detalhada dos fatos imputados, e apresentação de defesa escrita pelo servidor indiciado;

3. *Relatório Conclusivo:* elaboração do relatório final pela comissão, apreciando as provas e opinando pela absolvição ou condenação do indiciado;
4. *Julgamento:* decisão proferida pela autoridade competente.

- **Garantias Constitucionais:** asseguram-se ao servidor indiciado o contraditório, ampla defesa, acompanhamento por advogado constituído ou defensor dativo, vista aos autos e o direito de requerer novas provas relevantes e pertinentes.

Teste 466

(FCC – Analista Jurídico – PGE-GO)
Um servidor público titular de cargo efetivo da administração direta do Estado de Goiás ausentou-se deliberadamente e sem qualquer justificativa legal de seu posto de trabalho por 35 (trinta e cinco) dias consecutivos durante o mês de janeiro. Ciente do fato, a chefia imediata oficiou à autoridade competente. Conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás (Lei nº 20.756/2020), a conduta do servidor caracteriza:

A) Inassiduidade habitual, cominada com penalidade de suspensão pelo prazo improrrogável de trinta dias.

B) Abandono de cargo público, passível de punição disciplinar com a penalidade de demissão, apurada mediante processo administrativo disciplinar.

C) Falta justificada ficta, sujeita exclusivamente à conversão dos dias em banco de horas compensatório.

D) Desobediência hierárquica atenuada, sancionada unicamente com repreensão oral lavrada em ata interna.

E) Inaptidão probatória superveniente, ensejando a aposentadoria compulsória do agente com proventos integrais no âmbito da administração pública direta e indireta.

Comentário Detalhado:

A) Incorreta. Inassiduidade habitual caracteriza-se pela falta injustificada ao trabalho por 60 dias interpolados no período de 12 meses, conduta igualmente apenada com demissão.

B) CORRETA. A Lei Estadual nº 20.756/2020 define expressamente o **Abandono de Cargo** como a ausência voluntária e injustificada do servidor ao serviço por **mais de 30 (trinta) dias consecutivos**. Como o servidor permaneceu 35 dias consecutivos ausente, tipificou-se o abandono funcional, conduta gravíssima sancionada obrigatoriamente com a pena de **demissão**, cuja imposição exige prévio Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com observância do contraditório e da ampla defesa.

C) Incorreta. Ausência imotivada contínua superior a 30 dias constitui ilícito funcional expulsório de extrema gravidade, inadmitindo qualquer compensação em banco de horas.

D) Incorreta. O regime estatutário goiano não admite advertência ou repreensão oral, aplicando-se apenas sanções escritas após rito procedimental.

E) Incorreta. A aposentadoria compulsória decorre da idade limite constitucional (75 anos) e não de infração funcional dolosa.

GABARITO OFICIAL: B

Teste 467

(FCC – Analista de Controle Externo – Gestão Governamental – TCE-AP)
Em matéria de poder disciplinar sancionador preconizado na Lei Estadual de Goiás nº 20.756/2020, a pretensão disciplinar da administração pública estadual para punir o servidor prescreve, respectivamente, nos seguintes prazos, a contar da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente:

A) Em 5 anos, para faltas puníveis com demissão; em 2 anos, para a penalidade de suspensão; e em 180 dias, para a penalidade de advertência.

B) Em 10 anos, para a demissão; em 5 anos, para a suspensão; e em 1 ano, para a advertência escrita.

C) Em 4 anos para quaisquer penalidades disciplinares, tendo em vista o princípio da uniformidade processual do Estado federado no âmbito da administração pública direta e indireta.

D) Em 5 anos, para as infrações puníveis com advertência; e imprescritível para as infrações que cominem demissão e improbidade.

E) Em 180 dias para a demissão; e em 30 dias para a suspensão funcional de servidores de controle.

Comentário Detalhado:

A) CORRETA. Os prazos de prescrição da pretensão punitiva disciplinar na Lei Estadual nº 20.756/2020 são estipulados taxativamente conforme a gravidade da sanção:

- **5 (cinco) anos:** para as infrações cominadas com **demissão**, **cassação de aposentadoria ou de disponibilidade** e destituição de cargo em comissão;
- **2 (dois) anos:** para as infrações puníveis com **suspensão**;
- **180 (cento e oitenta) dias:** para as faltas leves sancionadas com **advertência**.

B) Incorreta. Prazos incompatíveis com a sistemática legal goiana.

C) Incorreta. A lei estabelece prazos graduados de acordo com a gravidade da pena e não um prazo genérico e uniforme de 4 anos.

D) Incorreta. A ação disciplinar prescreve em prazos certos, sendo 180 dias para advertência e 5 anos para demissão.

E) Incorreta. Inversão e encurtamento aberrante dos prazos estatutários.

GABARITO OFICIAL: A

Teste 468

(FCC – Inédita – Padrão TCE-GO) Em matéria de responsabilidade funcional e penalidades disciplinares no Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás (Lei nº 20.756/2020), considere a seguinte infração:

Determinado servidor efetivo do Estado de Goiás cometeu ato de incontinência pública ou conduta escandalosa na repartição que perturbou a ordem dos serviços e causou grave dano moral à imagem da instituição.

À luz da gradação disciplinar da Lei Estadual nº 20.756/2020, a referida conduta constitui falta punível originariamente com a penalidade de:

A) Suspensão de até 90 (noventa) dias.

B) Advertência verbal informal aplicada sem registro nos assentamentos funcionais.

C) Cassação imediata de proventos de aposentadoria de parente consanguíneo.

D) Perda definitiva dos direitos políticos por decisão da comissão processante de sindicância.

E) Prisão administrativa em cela especial da polícia judiciária estadual.

Comentário Detalhado:

A) Correta. Na disciplina dos arts. 192 e seguintes da Lei nº 20.756/2020: faltas mais graves que reincidência de advertência, incontinência pública ou conduta escandalosa no ambiente de trabalho sujeitam o servidor à pena de **Suspensão** por até 90 dias, cancelando a remuneração durante o afastamento.

B) Incorreta. A advertência é por escrito e registrada nos assentamentos funcionais, aplicável a infrações de menor gravidade.

C), D), E) Incorretas. Penas absurdas, ilegais ou manifestamente inconstitucionais (prisão administrativa foi abolida; perda de direitos políticos só ocorre em trânsito em julgado judicial).

GABARITO OFICIAL: A

Teste 469

(FCC – Inédita – Padrão TCE-GO) Quanto aos prazos de prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Pública estadual previstos na Lei Estadual nº 20.756/2020, a ação disciplinar prescreve em:

A) 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 2 (dois) anos, quanto às puníveis com suspensão; e 180 (cento e oitenta) dias, quanto às puníveis com advertência.

B) 10 anos para qualquer penalidade funcional, respeitada a prescrição civil do Código Civil.

C) 30 dias para todas as penalidades, a contar da prática do ato faltoso.

D) Prazo imprescritível em se tratando de infrações disciplinares cometidas por servidores de controle externo considerando os requisitos operacionais de segurança, escalabilidade, auditoria e desempenho corporativo.

E) 1 ano para demissão e 5 anos para advertência escrita.

Comentário Detalhado:

A) Correta. É a disciplina clássica dos prazos prescricionais estatutários consolidados no art. 202 da Lei Estadual nº 20.756/2020: **5 anos**: faltas puníveis com demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade e destituição de cargo comissionado; **2 anos**: faltas puníveis com suspensão; **180 dias**: faltas puníveis com advertência. O prazo inicia-se na data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente.

B), C), D), E) Incorretas. Prazos em total desconformidade com o regime legal dos servidores do Estado de Goiás.

GABARITO OFICIAL: A

---

7. Fontes Oficiais e Referências Bibliográficas

- Lei Estadual nº 20.756/2020 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Goiás) - Texto oficial compilado na Casa Civil/GO com o regime de provimento, vacância, direitos, deveres, PAD e regime disciplinar.
- Constituição do Estado de Goiás - Seção III (Dos Servidores Públicos Civis) - Normas constitucionais estaduais sobre direitos funcionais, regime previdenciário e estabilidade dos servidores.
- Constituição Federal de 1988 - Arts. 37 a 41 (Regime Constitucional dos Servidores) - Diretrizes gerais da administração pública aplicáveis a todas as esferas federativas.
- Lei Estadual nº 15.122/2005 (Carreira e Quadro Permanente dos Servidores do TCE-GO) - Plano de carreira dos analistas e técnicos do Tribunal de Contas de Goiás.
- TCE-GO - Competências Institucionais e Regime dos Servidores - Informações institucionais sobre direitos e prerrogativas funcionais do quadro de pessoal.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 38. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2024. (Cap. 9 - Servidores Públicos: Provimento, Vacância, Direitos e Regime Disciplinar).
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 37. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. (Cap. 14 - Servidores Públicos e Processo Administrativo Disciplinar).
- MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020. (Cap. 8 - O Estatuto dos Servidores e Deveres Funcionais).